ANALISTA APROVADO · CÂMARA DOS DEPUTADOS 2026

Processo Legislativo e Regimentos

Apostila completa da matéria
13 temas · 3.569 perguntas no app
2 temas que mais caem, em dourado

Analista Legislativo – Registro e Redação (cargo 11) · Cebraspe · itens de Certo ou Errado
Versão de 10/11/2026

Como usar esta apostila

Cada tema do app tem aqui um capítulo, na mesma ordem em que aparece na tela da matéria. Os temas em **dourado** são os que mais caem nas provas: comece por eles.

Todo capítulo segue o mesmo roteiro:

- **O que cai**: onde a banca põe a atenção naquele tema.
- **Entenda o tema**: a explicação do zero, em linguagem simples.
- **Quadros para memorizar**: prazos, números e comparações lado a lado.
- **Lei seca que cai** (ou **Conceitos e autores que caem**): o texto literal que a banca cobra, com a palavra-chave em negrito.
- **Pegadinhas da banca**: as trocas que transformam um item certo em errado.
- **Itens comentados**: exemplos no formato Certo ou Errado, com o porquê.
- **Resumo para revisar**: o essencial para ler antes de jogar.

As caixas coloridas marcam o que merece cuidado:

> **Atenção:** regra que confunde ou exceção importante.

> **Pegadinha:** ponto em que a banca costuma trocar a palavra.

> **Lei seca:** texto literal da norma vigente.

> **Exemplo:** caso prático, com nomes fictícios.

Leia o capítulo e, em seguida, jogue o tema no app. As leis citadas foram conferidas com o texto oficial vigente.

Sumário

1 **Regimento Comum do Congresso (arts. 1º a 71)** MAIS CAI 4

2 **RICD: proposições, tramitação, discussão e votação (arts. 95 a 200)** MAIS CAI 29

3 RICD: comissões (arts. 25 a 64) 78

4 Projetos de lei ordinária, complementar e delegada 127

5 Deliberação e votação 144

6 Iniciativa legislativa: Presidente, Congresso, tribunais e cidadãos 175

7 Sanção e veto 199

8 Tipos de procedimento: ordinário, abreviado, sumário, sumaríssimo, especial e concentrado 222

9 Medida provisória 256

10 Projeto de decreto legislativo e projeto de resolução 287

11 Proposta de Emenda à Constituição 300

12 Indicações, requerimentos e vetos 320

13 Comissões e pareceres 336

TEMA 1 DE 13 · MAIS CAI

Regimento Comum do Congresso (arts. 1º a 71)

176 perguntas no app · Regimentos

O que cai

O edital pede o Regimento Comum do Congresso Nacional, a Resolução nº 1/1970-CN, "arts. 1º a 71". Na prática, as perguntas deste tema se concentram em seis blocos:

- **Sessão conjunta**: para que serve, quem a dirige (a Mesa do **Senado**), quem convoca (o Presidente do **Senado**, ouvida a Mesa da Câmara) e onde acontece (Plenário da **Câmara**).
- **Líderes no Congresso**: Líder do Governo, da Minoria e da Oposição, os **18** vice-líderes, a alternância de **2 em 2 anos** e as prerrogativas do líder (uma comunicação urgente de **5 minutos**, falar sem inscrição).
- **Comissões mistas**: **11 + 11** membros, presidente que designa o relator, emendas em **8 dias**, recurso em **24 horas** com **6** apoiadores, quórum de **um terço** para começar e **maioria** para votar, parecer conclusivo.
- **Funcionamento da sessão**: **4 horas**, prorrogação por prazo fixo, quórum de abertura de **um sexto** de cada Casa, sessão secreta, expediente e Ordem do Dia.
- **Discussão e votação**: turno **único**, votos **sempre contados em separado** (o "não" de uma Casa rejeita a matéria), votação começando pela **Câmara**, processo **simbólico** como regra, verificação, voto secreto, ordem de votação de projeto, emendas e substitutivo.
- **Disposições comuns** (arts. 134 a 140) e **medidas provisórias** (Resolução nº 1/2002-CN): autógrafos, emendas da Casa revisora, envio à sanção em **10 dias**, projeto de código com mais de três legislaturas, comissão mista de MP com **12 + 12**, emendas em **6 dias**.

Atenção redobrada aos números: a banca troca um terço por dois terços, um sexto por um décimo, 24 horas por 48, uma hora por meia hora, "uma única vez" por "mais de uma vez". E troca as Casas: quase tudo que é direção e convocação é do **Senado**; o local e o início da votação são da **Câmara**.

Entenda o tema

O que é o Regimento Comum

O Congresso Nacional é formado por duas Casas: a Câmara dos Deputados (513 deputados) e o Senado Federal (81 senadores). Cada Casa tem o seu próprio regimento interno. Quando as duas se reúnem **juntas**, numa **sessão conjunta**, as regras vêm de um terceiro regimento: o **Regimento Comum**, que é a Resolução nº 1, de 1970, do Congresso Nacional.

Uma ideia guia todo o Regimento Comum: mesmo sentadas no mesmo plenário, as duas Casas **não se fundem**. Os votos de deputados e de senadores são contados separadamente, e cada Casa tem de aprovar a matéria. Guarde isso desde já; muitas pegadinhas vêm daí.

> **Atenção:** sessão conjunta é diferente de sessão **unicameral**. Na conjunta, as Casas se reúnem no mesmo lugar, mas votam separadas. Numa sessão unicameral (que a Constituição só previu para a revisão constitucional de 1993), todos votariam como um corpo só. No Regimento Comum, a regra é sempre a contagem separada.

Para que o Congresso se reúne em sessão conjunta

A Constituição (art. 57, § 3º) lista quatro casos de sessão conjunta, "além de outros casos previstos nesta Constituição":

1. **inaugurar a sessão legislativa** (a abertura do ano legislativo, em fevereiro);
2. **elaborar o regimento comum** e regular a criação de serviços comuns às duas Casas;
3. **receber o compromisso do Presidente e do Vice-Presidente da República** (a posse);
4. **conhecer do veto e sobre ele deliberar**.

O art. 1º do Regimento Comum repete e detalha essa lista. Pelos incisos que continuam em vigor, a Câmara e o Senado, sob a direção da Mesa do Senado, reúnem-se em sessão conjunta para:

- inaugurar a sessão legislativa;
- dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente da República eleitos;
- promulgar emendas à Constituição;
- discutir e votar o **Orçamento**;
- conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar;
- delegar ao Presidente da República poderes para legislar (a resolução da lei delegada);
- elaborar ou reformar o Regimento Comum;
- atender aos demais casos previstos na Constituição e no próprio Regimento.

Além disso, por proposta das Mesas das duas Casas, pode haver sessões para **homenagear Chefes de Estado estrangeiros** e sessões **comemorativas de datas nacionais**. São **solenes** as sessões de inauguração da sessão legislativa, de posse do Presidente e do Vice, de promulgação de emenda constitucional e as de homenagem e comemoração.

> **Pegadinha:** a banca põe na lista de sessão conjunta a votação de **PEC**, de **lei complementar** ou de "todos os projetos de lei ordinária do Presidente da República". Errado. Proposta de emenda à Constituição é discutida e votada **em cada Casa, separadamente, em dois turnos** (CF, art. 60, § 2º). Lei complementar e lei ordinária seguem o caminho bicameral comum: uma Casa vota, a outra revisa. Na sessão conjunta, a emenda constitucional só aparece na hora da **promulgação**, que é solene.

Quem dirige, quem convoca e onde acontece

São três perguntas com respostas diferentes. Decore assim:

- **Quem dirige:** a **Mesa do Senado Federal** (RCCN, art. 1º). O Presidente do Senado é o Presidente do Congresso Nacional. A Constituição diz que a Mesa do Congresso é **presidida pelo Presidente do Senado**, e os **demais cargos** são exercidos **alternadamente** pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara e no Senado (CF, art. 57, § 5º). Não existe alternância na presidência: ela é sempre do Senado.
- **Quem convoca:** as sessões que não têm data fixada em lei são convocadas pelo **Presidente do Senado** (ou seu substituto), com **prévia audiência da Mesa da Câmara** (RCCN, art. 2º).
- **Onde acontece:** no **Plenário da Câmara dos Deputados**, salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado (RCCN, art. 3º). O motivo é prático: o plenário da Câmara é maior e cabe todos os 594 congressistas.

> **Dica:** "O Senado manda, a Câmara hospeda." Direção e convocação são do Senado; o local é a Câmara.

Convocação extraordinária do Congresso

Fora dos períodos normais de reunião (2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro), o Congresso pode ser convocado extraordinariamente. A Constituição (art. 57, § 6º) separa duas situações:

- **Pelo Presidente do Senado**, sozinho: em caso de decretação de **estado de defesa** ou de **intervenção federal**, de pedido de autorização para decretar **estado de sítio** e para o compromisso e a posse do Presidente e do Vice-Presidente da República.
- **Pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara e do Senado, ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas**: em caso de **urgência ou interesse público relevante**. Aqui, em todas as hipóteses, a convocação precisa ser **aprovada pela maioria absoluta de cada uma das Casas**.

> **Pegadinha:** "a convocação feita pelo Presidente da República dispensa a aprovação das Casas". Errado: no caso de urgência ou interesse público relevante, **qualquer** convocação depende da aprovação da maioria absoluta de cada Casa. E nos casos graves (defesa, intervenção, sítio), quem convoca é o Presidente do **Senado**, não o da Câmara.

Os Líderes no Congresso Nacional

O Congresso não cria líderes partidários do zero. Ele **reconhece** as lideranças das representações partidárias de cada Casa, constituídas na forma dos **respectivos regimentos internos** (art. 4º). Além delas, o Regimento Comum prevê três lideranças próprias do Congresso.

Líder do Governo. O **Presidente da República pode indicar** um congressista (deputado ou senador) para exercer a função de Líder do Governo no Congresso. Esse líder pode indicar **até 18 Vice-Líderes**, escolhidos entre os integrantes das representações partidárias **que apoiem o governo**.

Líder da Minoria. Os Líderes dos partidos que elegerem as **duas maiores bancadas** no Senado e na Câmara e que tenham, em relação ao governo, **posição diversa da maioria** indicam o Líder da

Minoria no Congresso. A escolha é feita **de 2 em 2 anos**, de forma **alternada entre Senadores e Deputados**. O Líder da Minoria também pode indicar **18 Vice-Líderes**, entre os integrantes das representações que formam a Minoria nas duas Casas.

Maioria e Minoria. O Regimento Comum **não tem conceito próprio**. Ele remete ao Regimento Interno do Senado (art. 65, §§ 1º e 2º) e ao Regimento Interno da Câmara (art. 13).

Líder da Oposição. As representações partidárias ou os blocos parlamentares **de oposição ao governo federal** podem constituir a **Liderança da Oposição** no Congresso, com **as mesmas prerrogativas da Liderança do Governo**. O Líder da Oposição é indicado pelo bloco ou pela representação partidária **com maior número de representantes** que faça oposição ao governo, também de forma **alternada, de 2 em 2 anos**, entre Senadores e Deputados.

Estrutura de apoio. O gabinete, os servidores e o espaço da liderança ficam a cargo **da Casa a que pertencer o parlamentar** (art. 4º, § 9º). Se o líder é senador, o Senado fornece; se é deputado, a Câmara. Não é o "Congresso Nacional" que paga.

> **Exemplo:** a senadora Helena é escolhida Líder da Oposição no Congresso em 2027. Em 2029, a escolha tem de recair sobre um deputado, por causa da alternância de dois em dois anos. O gabinete de Helena, enquanto ela for líder, é montado pelo Senado.

O que o Líder pode fazer. Além de outras atribuições regimentais:

- **indicar os representantes de seu partido nas Comissões** (art. 5º);
- **usar da palavra uma única vez**, em **qualquer fase da sessão**, por **no máximo 5 minutos**, para **comunicação urgente** (art. 6º);
- **discutir matéria e encaminhar votação** em caráter **preferencial** e **independentemente de inscrição** (art. 7º).

Se o Líder estiver **ausente ou impedido**, suas atribuições são exercidas pelo **Vice-Líder** (art. 8º).

> **Pegadinha:** "o Líder pode usar da palavra mais de uma vez, em qualquer fase da sessão, por cinco minutos". Errado: é **uma única vez**. O resto está certo.

Comissões mistas: composição e instalação

Comissão mista é a comissão formada por deputados e senadores ao mesmo tempo. Ela examina matérias que tramitam no Congresso como um todo.

Designação dos membros. Quem designa é o **Presidente do Senado**, **mediante indicação das lideranças** (art. 9º). Se os Líderes **não indicarem**, a **escolha cabe ao próprio Presidente** do Senado. Os Líderes também podem **indicar substitutos**, por **ofício ao Presidente do Senado**, que faz a designação (art. 10, § 1º).

Calendário. O calendário de tramitação da matéria sujeita a comissão mista deve constar das **Ordens do Dia do Senado e da Câmara** (art. 9º, § 2º). Assim as duas Casas ficam sabendo dos prazos.

Tamanho. Em regra, a comissão mista tem **11 Senadores e 11 Deputados**, obedecida a **proporcionalidade partidária**, incluindo-se **sempre um representante da Minoria**, se a proporcionalidade não lhe der vaga (art. 10). Há duas exceções expressas a esse número: as CPMIs (art. 21, parágrafo único) e as comissões do art. 90.

Vaga extra das bancadas minoritárias. O art. 10-A acrescenta **mais uma vaga para cada Casa** em toda comissão mista (as do Regimento, as das resoluções que o integram e as do ato de criação). Essa vaga é preenchida **em rodízio**, **exclusivamente** pelas bancadas minoritárias que não alcançam, pela proporcionalidade, número suficiente para participar.

Suplentes nas comissões especiais. As **Comissões Mistas Especiais criadas por determinação constitucional** podem ter **suplentes**, deputados e senadores, designados pelo Presidente do Senado, em número **não superior à metade** de sua composição (art. 10-B). Não é "igual ao número de titulares".

> **Atenção:** a comissão mista que examina **medida provisória** é regida por outra resolução (Res. 1/2002-CN) e tem **12 Senadores e 12 Deputados**, com **igual número de suplentes**. Não confunda com a regra geral de 11 + 11 e com o limite de metade do art. 10-B.

Instalação. A comissão mista se reúne **dentro de 48 horas** de sua constituição, sob a presidência do **mais idoso** de seus membros, para eleger o **Presidente e o Vice-Presidente**. Em seguida, o **Presidente eleito** designa um **funcionário do Senado ou da Câmara** para secretariá-la (art. 10, § 2º). Compete ao **Presidente da comissão designar o Relator** (art. 10, § 3º); não ao vice, nem ao Presidente do Senado.

Comissões mistas: emendas, discussão e votação

Emendas. Perante a comissão, o congressista pode apresentar emendas **no prazo de 8 dias a partir da instalação**. As emendas são **despachadas pelo Presidente** da comissão (art. 11).

Emendas recusadas. Não se aceitam emendas que contrariem o **art. 63 da Constituição**, isto é, que aumentem a despesa prevista:

- nos projetos de **iniciativa exclusiva do Presidente da República** (com a ressalva das emendas ao orçamento, art. 166, §§ 3º e 4º);
- nos projetos sobre **organização dos serviços administrativos** da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

Recurso. O autor de emenda não aceita pode **recorrer da decisão do Presidente para a Comissão**, nas **24 horas** seguintes ao despacho, com apoio de **no mínimo 6 membros** da comissão (art. 11, § 2º). A comissão decide por **maioria simples**, em reunião convocada pelo Presidente **imediatamente após** o fim do prazo do recurso (§ 3º).

Quóruns. São dois números diferentes, e a banca adora trocá-los:

- para **iniciar os trabalhos**: presença mínima de **um terço** da composição (art. 12);
- para **deliberar**: **maioria de votos**, **presente a maioria** dos membros (art. 14). O Presidente da comissão tem **somente voto de desempate**.

Discussão do parecer. Apresentado o parecer, **qualquer membro** pode discuti-lo **uma única vez**, por **até 15 minutos**. O **Relator** fala **em último lugar**, por **até 30 minutos** (art. 13).

Parecer conclusivo. O parecer do Relator **será conclusivo** e conterá, **obrigatoriamente, a sua fundamentação** (art. 13, parágrafo único). Não basta expor a matéria: ele tem de dizer se aprova, rejeita ou altera.

Votos separados quando não há paridade. Se a comissão não tiver o mesmo número de deputados e de senadores, os votos de cada Casa são tomados **em separado** (art. 14, parágrafo único). Assim a Casa com mais membros não engole a outra.

Como o voto aparece no parecer. Sempre que possível, o parecer **consigna o voto de cada membro**: **em separado**, **vencido**, **com restrições** ou **pelas conclusões** (art. 15). Contam como **favoráveis** os votos **pelas conclusões** e os **com restrições**. Quem vota "com restrições" concorda com o parecer e só ressalva um ponto.

O que o parecer pode concluir (art. 16): **aprovação total ou parcial**, **rejeição**, ou apresentação de **substitutivo**, **emendas** e **subemendas**. O parecer que conclui pelo **arquivamento** é considerado **pela rejeição**.

Mérito sempre. A comissão **deve sempre se pronunciar sobre o mérito** da proposição principal e das emendas, **ainda quando decidir pela inconstitucionalidade** (art. 17). Ela não pode parar no exame de constitucionalidade.

Publicidade e atas. O parecer é publicado no **Diário do Congresso Nacional** e em **avulsos eletrônicos** distribuídos aos congressistas (art. 18). De **todas** as reuniões das comissões mistas **lavram-se atas**, submetidas à apreciação da própria comissão (art. 19).

Prazo esgotado. Se o prazo da comissão acabar **sem parecer**, a matéria não fica parada: o parecer é **proferido oralmente, em plenário**, quando a matéria for discutida (art. 20).

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)

A CPMI é a CPI formada por deputados e senadores. É **criada em sessão conjunta**, e sua instituição é **automática** se for requerida por **um terço dos membros da Câmara mais um terço dos membros do Senado** (art. 21). O número de membros é **fixado no ato de criação**, com **participação igual** de deputados e senadores e respeito à **proporcionalidade partidária**.

> **Pegadinha:** a banca troca **um terço** por **dois terços** ou por maioria. A CF (art. 58, § 3º) também exige **um terço** para a criação de CPI.

Duração, prorrogação, suspensão e levantamento da sessão

Duração. A sessão conjunta dura **4 horas** (art. 22). Se o tempo acabar quando **já iniciada uma votação**, essa votação é **concluída independentemente de pedido de prorrogação**. Não se interrompe uma votação começada.

Prorrogação (art. 23). Depende de **ouvir o Plenário** e pode ser pedida:

- por **proposta do Presidente**; ou
- a **requerimento de qualquer congressista**.

Regras da prorrogação:

- se houver **orador na tribuna**, o Presidente **o interrompe** para consultar o Plenário;
- a prorrogação é **sempre por prazo fixo**, que **não pode ser restringido**, salvo por **falta de matéria** a tratar ou **falta de número** para continuar. Não existe prorrogação "por prazo indeterminado" ou "até acabar a pauta";
- **antes de terminar** uma prorrogação, **pode ser requerida outra**;
- o requerimento ou a proposta de prorrogação **não é discutido** e **não tem encaminhamento de votação**. Vai direto a voto.

Suspensão. A sessão pode ser **suspensa por conveniência da ordem** (art. 24), por exemplo, num tumulto.

Levantamento. A sessão pode ser **levantada** (encerrada) **a qualquer momento**, por motivo de **falecimento de congressista** ou de **Chefe de um dos Poderes da República** (art. 25).

Quem pode ficar no recinto e a sessão secreta

Recinto. Durante as sessões, só podem ficar no recinto: os **congressistas**, os **funcionários em serviço no plenário** e, na bancada própria, os **representantes da imprensa credenciados** junto ao Poder Legislativo (art. 26). O público assiste das galerias.

Sessões públicas, salvo deliberação. As sessões são **públicas**. Podem ser **secretas** se o **Plenário** assim deliberar, mediante **proposta da Presidência ou de Líder**, **prefixando-se a data** (art. 27).

Regras da sessão secreta:

- a **finalidade** da sessão secreta **tem de constar expressamente da proposta**, mas **não é divulgada**;
- para **apreciar a própria proposta**, o Congresso **funciona secretamente**;
- na discussão da proposta e no encaminhamento da votação podem falar **4 oradores**, em grupos de **2 membros de cada Casa**, de preferência de partidos diversos: **10 minutos** na discussão, **5 minutos** no encaminhamento;
- antes de começar, o Presidente manda sair do plenário, das tribunas, das galerias e das demais dependências **todas as pessoas estranhas, inclusive funcionários**;
- a **ata** é redigida pelo **2º Secretário**, submetida ao Plenário **com qualquer número**, antes de levantada a sessão, **assinada pelos membros da Mesa**, fechada em **invólucro lacrado**, datado e **rubricado pelos 1º e 2º Secretários**, e recolhida ao arquivo.

> **Pegadinha:** "a proposta de sessão secreta não precisa indicar a finalidade, para preservar o sigilo" (errado: a finalidade é obrigatória na proposta); e "a finalidade deve ser plenamente divulgada" (errado: ela consta, mas não é divulgada). As duas versões aparecem.

Abertura da sessão, expediente e ata

Quórum de abertura. A sessão só é aberta com a presença mínima de **um sexto da composição de cada Casa** (art. 28). Faça as contas:

- Câmara: 513 ÷ 6 = 85,5, ou seja, **86 deputados**;
- Senado: 81 ÷ 6 = 13,5, ou seja, **14 senadores**.

> **Exemplo:** à hora marcada estão presentes 90 deputados e 14 senadores. A sessão pode ser aberta, porque as duas Casas atingiram um sexto. Se fossem 90 deputados e 13 senadores, não poderia: o mínimo vale para **cada** Casa. E não é preciso ter 27 senadores (27 seria um terço do Senado).

Como começa. À hora do início, o **Presidente e os demais membros da Mesa ocupam seus lugares**; **havendo número**, anuncia-se a abertura (art. 29). Primeiro a Mesa se senta, depois se verifica o número.

- **Sem número**: o Presidente aguarda **até 30 minutos** a complementação do quórum. Passado o prazo e persistindo a falta, **a sessão não se realiza**.
- **Número cai durante a sessão**: se, no curso da sessão, a presença ficar abaixo de um sexto, o Presidente **encerra os trabalhos** (não apenas suspende), **de ofício** ou **por provocação de qualquer congressista**.

Expediente. Aberta a sessão, o **1º Secretário** lê o **expediente**: ofícios, comunicações e documentos recebidos (art. 30).

Ata. A ata da sessão é **a constante do Diário do Congresso Nacional**, na qual se registram com fidelidade, **pelo apanhamento taquigráfico**, os debates, as deliberações e as demais ocorrências. A exceção é a **ata da sessão secreta**, que fica lacrada (o art. 30, § 1º, ressalva o art. 27, § 5º). **Questões de ordem e pedidos de retificação** sobre a ata são **decididos pelo Presidente**.

Oradores do expediente. A **primeira meia hora** da sessão é dos **oradores inscritos**, que falam por **5 minutos improrrogáveis** (art. 31). Nem a Mesa pode esticar esse tempo.

Ordem do Dia

Terminado o expediente, passa-se à Ordem do Dia (art. 32), a fase de discussão e votação das matérias.

Avulsos. Os **avulsos eletrônicos** das matérias da Ordem do Dia são distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de **24 horas** (art. 33).

Ordem das matérias. As proposições **em votação precedem** as **em discussão** (art. 34). Primeiro se decide o que está maduro. A **inversão da Ordem do Dia** pode ser **autorizada pelo Plenário**, por **proposta da Presidência** ou **requerimento de Líder**. O Presidente não inverte a pauta sozinho.

Falta de quórum para votar (art. 35):

1. se o projeto está em votação e **não há número**, passa-se à **matéria seguinte em discussão** (discutir exige menos gente que votar);
2. esgotada a matéria em discussão e persistindo a falta de quórum, a Presidência **pode suspender a sessão por até 30 minutos ou conceder a palavra** a quem quiser falar (é faculdade, não obrigação). Se a presença cair abaixo de um sexto, vale a regra do encerramento;

3. **chegando o número**, **volta-se à matéria em votação**, **interrompendo-se o orador** que estiver na tribuna.

Discussão

Turno único. Na sessão conjunta, a matéria é apreciada em **um só turno de discussão e votação** (art. 36). Os dois turnos são próprios da PEC, votada em cada Casa separadamente.

Discussão em conjunto. A proposição principal, as emendas e as subemendas são **discutidas em conjunto**, num único debate (art. 37). Não há uma etapa para o projeto e outra para as emendas.

Inconstitucionalidade como preliminar. Se a **comissão mista arguir a inconstitucionalidade**, a discussão e a votação dessa **preliminar antecedem** a apreciação da matéria (art. 37, parágrafo único).

Oradores. Falam **na ordem de inscrição**, por **até 20 minutos**, concedendo-se a palavra, **de preferência, alternadamente** a congressistas **favoráveis e contrários** (art. 38). Não é "todos os favoráveis primeiro, depois os contrários".

Encerramento da discussão (art. 39):

- em regra, a discussão se encerra **depois de falar o último orador inscrito**;
- se o **tempo da sessão acabar** e ainda houver inscritos, **convoca-se outra sessão**, ao fim da qual a discussão está **automaticamente encerrada**;
- a discussão pode ser **encerrada antes** a **requerimento escrito de Líder ou de 10 membros de cada Casa**, **depois de falarem, no mínimo, 4 Senadores e 6 Deputados**;
- o **Relator** pode falar por **até 20 minutos após o último orador inscrito ou antes da votação** do requerimento de encerramento.

Adiamento. Não se admite adiamento da discussão. Pode ser **adiada a votação**, **no máximo por 48 horas**, a **requerimento de Líder**, desde que não prejudique a apreciação no **prazo constitucional** (art. 40).

Requerimentos em geral (art. 41). O requerimento apresentado em sessão conjunta **não admite discussão**, mas sua votação pode ser **encaminhada por 2 membros de cada Casa**, de preferência um favorável e um contrário, por **até 5 minutos** cada. O requerimento sobre proposição da Ordem do Dia deve ser apresentado **logo após ser anunciada** a matéria.

Retirada de proposição (art. 42). Só pode ser requerida **pelo autor** e depende de **despacho da Presidência**. Se a **votação já começou**, quem decide é o **Plenário**. Ou seja: a retirada é possível mesmo com a votação iniciada, desde que o autor peça e o Plenário concorde.

Votação: contagem separada e início pela Câmara

Esta é a regra mais importante do Regimento Comum (art. 43):

- Os votos da Câmara e do Senado são **sempre computados separadamente**.
- O **voto contrário de uma das Casas importa a rejeição** da matéria.
- A votação **começa pela Câmara dos Deputados**. A exceção: **projeto de lei vetado de iniciativa de Senadores**, em que a votação **começa pelo Senado**.

> **Exemplo:** na sessão conjunta que aprecia um veto, a Câmara vota pela rejeição com 300 votos (mais que os 257 da maioria absoluta), e o Senado vota pela manutenção. O veto **fica mantido**. Não importa que, somados, os votos pela rejeição passem da metade dos 594 congressistas: para derrubar o veto, **cada Casa** precisa da maioria absoluta dos seus membros (CF, art. 66, § 4º).

Processos de votação

Três processos (art. 44): **simbólico**, **nominal** e **secreto**. O **simbólico é a regra**. Usa-se outro processo quando:

- se exige **quórum especial**; ou
- o **Plenário delibera**, mediante **requerimento de Líder ou de um sexto** de Senadores ou de Deputados.

> **Pegadinha:** o requerimento de Líder ou de um sexto serve para **sair** do simbólico, não para entrar nele. Item que diga "para votar pelo processo simbólico é necessária deliberação do Plenário" está errado. E a fração é **um sexto**, não um décimo.

Votação simbólica (art. 45). Quem **aprova permanece sentado**; quem **rejeita se levanta**. O **pronunciamento dos Líderes representa o voto de seus liderados presentes**, permitida a **declaração de voto** de quem discordar.

Verificação. Proclamado o resultado de cada Casa, pode-se pedir a **verificação** a requerimento de **Líder**, de **5 Senadores** ou de **20 Deputados**. Na verificação, contam-se **por bancada** os votos favoráveis e contrários, e os **Secretários anotam o resultado de cada fila**, a não ser que o requerimento já peça **imediata votação nominal**. Feita a verificação e **havendo número legal**, **não se permite nova verificação antes de 1 hora**.

Votação nominal (art. 46). Usada quando há **quórum especial**, **deliberação do Plenário** ou **pedido de verificação**. É feita pelo **painel eletrônico** ou, no caso de **vetos**, por **cédula de votação que permita a apuração eletrônica**.

Votação secreta (art. 47). O congressista chamado recebe uma **sobrecarta opaca**, de cor e tamanho uniformes, vai a uma **cabina indevassável** colocada no recinto, **onde estão as cédulas**, põe a cédula escolhida na sobrecarta e a lança na **urna**, que fica no recinto **sob a guarda de funcionários** previamente designados.

- Os **membros da Mesa votam por último**: a urna é levada à Mesa, e só então eles votam.
- A **apuração é feita pela Mesa**. O Presidente convida como **escrutinadores um Senador e um Deputado**, de preferência de partidos diversos.
- Os **escrutinadores abrem as sobrecartas** e entregam as cédulas aos **Secretários**, que **contam os votos**. O **Presidente anuncia** o resultado.

Dever de votar (art. 48). O congressista **presente** só pode **deixar de votar em assunto de interesse pessoal**, devendo **comunicar o impedimento à Mesa**. Sua presença **conta para o quórum**.

Ordem da votação: projeto, emendas, substitutivo e destaques

Encerrada a discussão, vota-se imediatamente (art. 49). Podem **encaminhar a votação 4 Senadores e 4 Deputados**, de preferência de partidos diferentes, por **5 minutos** cada.

A sequência é esta:

1. **Primeiro o projeto**, ressalvados os **destaques** dele requeridos e as **emendas**.
2. **Depois as emendas**, **em grupos**, conforme tenham **parecer favorável ou contrário**. As emendas **da Comissão** entram no grupo das de parecer **favorável**. As **destacadas ficam fora** dos grupos e são votadas à parte, nesta ordem: **supressivas**, **substitutivas**, **modificativas** e **aditivas**.
3. **Emendas com subemendas** são votadas **uma a uma**, salvo deliberação em contrário; as **subemendas substitutivas ou supressivas** são votadas **antes** das respectivas emendas.

> **Pegadinha:** os grupos de emendas são formados pelo **sentido do parecer** (favorável ou contrário), e não pela **origem** (Câmara ou Senado). E os destaques **não** entram nos grupos.

Substitutivo. Substitutivo é uma emenda que troca o texto inteiro do projeto. Ele tem **preferência sobre o projeto** se for **de autoria da Comissão** ou se dela tiver recebido **parecer favorável**, salvo deliberação em contrário.

- Quando o **projeto** tem preferência, é lícito **destacar parte do substitutivo** para incluir no projeto.
- Quando o **substitutivo** tem preferência, podem ser **destacadas partes do projeto ou emendas**.
- **Aprovado o substitutivo**, ficam **prejudicados o projeto e as emendas**, salvo as partes destacadas.

Requerimentos de preferência e de destaque (art. 50): apresentados **até ser anunciada a votação**, **só por Líder**, **sem discussão** e **sem encaminhamento** de votação.

Redação final e envio à sanção

Redação final é o texto definitivo, já com as emendas aprovadas incorporadas. Concluída a votação, a matéria **volta à Comissão Mista** para a redação final. A sessão fica **interrompida pelo tempo necessário** à sua lavratura, ou a comissão pode receber **prazo máximo de 24 horas** (art. 51).

- Apresentada à Mesa, a redação final é **lida e imediatamente submetida à discussão e votação**.
- A redação final é **dispensada** se o projeto for aprovado **sem emendas** ou **em substitutivo integral**, e o texto estiver em condições de ser definitivamente aceito.

Destino do texto (art. 52). Aprovado em definitivo, o texto vai **em autógrafos ao Presidente da República para sanção**. Se a matéria for da **competência exclusiva do Congresso Nacional** (as do art. 49 da Constituição, feitas por decreto legislativo), **não há sanção**: quem **promulga é o Presidente do Senado**.

Disposições comuns ao processo legislativo (arts. 134 a 140)

Estas regras valem para o caminho normal dos projetos de lei entre as duas Casas, fora da sessão conjunta.

Autógrafos. O projeto aprovado numa Casa vai à outra **em autógrafos assinados pelo respectivo Presidente** (art. 134). **Autógrafo** é a via oficial do texto aprovado. O projeto tem **ementa** (o resumo do assunto, no topo) e vai acompanhado de cópia ou publicação de **todos os documentos, votos e discursos** que o instruíram.

Correção de linguagem não é emenda. A **retificação de incorreções de linguagem** feita pela Casa revisora, **desde que não altere o sentido**, **não constitui emenda** que exija a volta à Casa iniciadora (art. 135).

Projeto emendado volta. Se a Casa revisora **emendar** o projeto, ela o **devolve à Casa iniciadora**, com as emendas e cópia dos documentos, votos e discursos (art. 136; CF, art. 65, parágrafo único).

Como a iniciadora vota as emendas da revisora. Ela **só pode cindir** (dividir) as emendas quando se tratar de **artigos, parágrafos e alíneas**, e **desde que não modifique ou prejudique o sentido** da emenda (art. 137).

Parlamentar da outra Casa nas comissões. Qualquer Senador ou Deputado interessado na discussão de emenda na Casa revisora pode **participar dos trabalhos das comissões** que vão opinar sobre ela, **discutindo a matéria, sem direito a voto** (art. 138).

Envio à sanção. Os projetos aprovados definitivamente são enviados à sanção no **prazo improrrogável de 10 dias** (art. 139).

Projeto de código antigo (art. 139-A). O **projeto de código** que tramita no Congresso há **mais de três legislaturas** (cada legislatura tem quatro anos, então mais de doze anos) passa, **antes da discussão final na Casa que o enviará à sanção**, por uma **revisão** para se adequar às alterações constitucionais e legais promulgadas desde sua apresentação. O roteiro:

1. O **Relator**, na Casa em que a tramitação vai terminar, **antes de dar o parecer na comissão**, envia ao **Presidente da Casa** um **relatório** com as alterações necessárias para atualizar o texto.
2. O Presidente **encaminha o relatório à outra Casa**, que o submete à sua **Comissão de Constituição e Justiça**.
3. A CCJ tem **5 dias** para dar parecer, **limitando-se a verificar se as alterações se restringem à atualização**.
4. O parecer é apreciado **em plenário em 5 dias**, **com preferência** sobre as demais proposições, **vedadas emendas ou modificações**.
5. Votado o parecer, comunica-se a Casa onde está o código, que **prossegue a tramitação com as alterações incorporadas**.

Projetos sobre a mesma matéria nas duas Casas. Tem **prioridade** para discussão e votação **o que primeiro chegar à revisão** (art. 140).

Medidas provisórias no Congresso (Resolução nº 1/2002-CN)

A medida provisória (MP) é editada pelo Presidente da República, com força de lei, em caso de **relevância e urgência** (CF, art. 62). O trâmite no Congresso é regulado pela Constituição e pela Resolução nº 1/2002-CN, que integra o Regimento Comum.

- **Comissão mista**: cada MP é examinada por uma comissão mista de **12 Senadores e 12 Deputados**, com **igual número de suplentes**. É **paritária**, não proporcional ao tamanho das Casas.
- **Emendas**: deputados e senadores podem oferecer emendas nos **6 primeiros dias** que se seguem à **publicação da MP no Diário Oficial da União**. Não são dez nem trinta dias.
- **Matéria estranha**: é **vedada** emenda sobre **matéria estranha** à tratada na MP (o chamado "jabuti"), sem exceção por relevância ou urgência. O STF, na ADI 5.127, também considerou inconstitucional incluir matéria estranha em lei de conversão de MP.
- **Votação em cada Casa, separadamente**: depois do parecer da comissão mista, a MP é apreciada **em sessão separada pelo plenário de cada Casa** (CF, art. 62, § 9º), com a votação **iniciada pela Câmara dos Deputados** (CF, art. 62, § 8º). MP não é votada em sessão conjunta.
- **Pressupostos antes do mérito**: cada Casa decide primeiro, em **apreciação preliminar**, se a MP atende aos pressupostos de **relevância e urgência**; **só depois** examina o mérito (CF, art. 62, § 5º).

Quadros para memorizar

Quem faz o quê no Congresso

Assunto	Quem	Detalhe
Direção da sessão conjunta	Mesa do Senado	Presidente do Senado preside o Congresso
Demais cargos da Mesa do Congresso	alternância Câmara/Senado	a presidência não alterna
Convocação de sessão sem data fixa	Presidente do Senado	ouvida a Mesa da Câmara
Local da sessão conjunta	Plenário da Câmara	salvo outro local anunciado
Convocação extraordinária (defesa, intervenção, sítio, posse)	Presidente do Senado	CF, art. 57, § 6º, I
Convocação extraordinária (urgência ou interesse público)	PR, Presidentes das Casas ou maioria das duas Casas	aprovação da maioria absoluta de cada Casa
Designar membros de comissão mista	Presidente do Senado	por indicação dos Líderes; se não indicarem, ele escolhe
Designar Relator da comissão mista	Presidente da comissão	
Leitura do expediente	1º Secretário	
Ata da sessão secreta	2º Secretário redige	lacrada, rubricada pelos 1º e 2º Secretários

Assunto	Quem	Detalhe
Questões de ordem sobre a ata	Presidente	
Retirada de proposição	autor pede; Presidência despacha	votação iniciada: Plenário decide
Escrutinadores na votação secreta	1 Senador e 1 Deputado	de preferência de partidos diversos
Contagem dos votos secretos	Secretários	Presidente anuncia
Promulgação de matéria exclusiva do Congresso	Presidente do Senado	sem sanção

Números do Regimento Comum

Regra	Número	Artigo
Vice-Líderes do Governo e da Minoria	até 18	art. 4º
Alternância do Líder da Minoria e da Oposição	de 2 em 2 anos, Senador/Deputado	art. 4º
Comunicação urgente do Líder	1 vez, até 5 min	art. 6º
Comissão mista (regra)	11 Senadores + 11 Deputados	art. 10
Vaga extra das bancadas minoritárias	+1 por Casa, em rodízio	art. 10-A
Suplentes das comissões mistas especiais	até a metade da composição	art. 10-B
Instalação da comissão mista	48 horas, presidida pelo mais idoso	art. 10
Emendas na comissão mista	8 dias da instalação	art. 11
Recurso contra emenda recusada	24 horas, apoio de 6 membros	art. 11
Decisão do recurso	maioria simples	art. 11
Início dos trabalhos da comissão	um terço dos membros	art. 12
Deliberação da comissão	maioria de votos, presente a maioria	art. 14
Discussão do parecer	membros 15 min (uma vez); Relator 30 min, por último	art. 13
Criação automática de CPMI	1/3 da Câmara + 1/3 do Senado	art. 21
Duração da sessão conjunta	4 horas	art. 22
Sessão secreta: oradores	4 (2 de cada Casa); 10 min discussão, 5 min encaminhamento	art. 27
Abertura da sessão	1/6 de cada Casa (86 deputados e 14 senadores)	art. 28
Espera pelo quórum	até 30 min	art. 29
Oradores do expediente	primeira meia hora, 5 min improrrogáveis	art. 31
Avulsos da Ordem do Dia	24 horas antes	art. 33
Suspensão por falta de quórum	até 30 min (faculdade)	art. 35

Regra	Número	Artigo
Oradores na discussão	até 20 min, alternando favoráveis e contrários	art. 38
Encerramento antecipado da discussão	Líder ou 10 de cada Casa, depois de 4 Senadores e 6 Deputados	art. 39
Relator na discussão	20 min	art. 39
Adiamento da votação	até 48 horas, por Líder	art. 40
Encaminhamento de requerimento	2 de cada Casa, 5 min cada	art. 41
Sair do processo simbólico	Líder ou 1/6 de Senadores ou de Deputados	art. 44
Verificação de votação	Líder, 5 Senadores ou 20 Deputados	art. 45
Nova verificação	só depois de 1 hora	art. 45
Encaminhamento da votação da matéria	4 Senadores e 4 Deputados, 5 min cada	art. 49
Redação final	sessão interrompida ou até 24 horas	art. 51
Envio à sanção	10 dias improrrogáveis	art. 139
Projeto de código antigo	mais de 3 legislaturas; CCJ 5 dias; plenário 5 dias	art. 139-A
Comissão mista de MP	12 + 12, com igual número de suplentes	Res. 1/2002-CN
Emendas a MP	6 primeiros dias da publicação	Res. 1/2002-CN

Sessão conjunta x cada Casa separada

Matéria	Onde se vota
Veto	sessão conjunta (votos contados por Casa)
Orçamento (leis orçamentárias)	sessão conjunta
Resolução que delega poderes ao Presidente (lei delegada)	sessão conjunta
Elaborar ou reformar o Regimento Comum	sessão conjunta
Promulgação de emenda constitucional	sessão conjunta solene
Proposta de emenda à Constituição (votação)	cada Casa, em dois turnos, 3/5
Lei complementar e lei ordinária	cada Casa (iniciadora e revisora)
Medida provisória	cada Casa, em sessão separada, começando pela Câmara

Votação simbólica, nominal e secreta

Processo	Quando	Como
Simbólico	regra	quem aprova fica sentado; Líder vota pelos liderados presentes

Processo	Quando	Como
Nominal	quórum especial, deliberação do Plenário, pedido de verificação	painel eletrônico; nos vetos, cédula com apuração eletrônica
Secreto	quando exigido ou deliberado	sobrecarta opaca, cabina com as cédulas, urna; Mesa vota por último

Lei seca que cai

A regra de ouro das sessões conjuntas: votos separados e o "não" de uma Casa derruba a matéria.

> **Lei seca:** Art. 43. Nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão **sempre computados separadamente**. § 1º O **voto contrário de uma das Casas importará a rejeição** da matéria. § 2º A votação **começará pela Câmara dos Deputados**. Tratando-se, porém, de **projeto de lei vetado de iniciativa de Senadores**, a votação começará pelo Senado.

Direção, convocação e local: a banca troca Senado por Câmara.

> **Lei seca:** Art. 1º A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, **sob a direção da Mesa deste**, reunir-se-ão em sessão conjunta (...). Art. 2º As sessões que não tiverem data legalmente fixada serão convocadas pelo **Presidente do Senado** ou seu Substituto, com **prévia audiência da Mesa da Câmara dos Deputados**. Art. 3º As sessões realizar-se-ão no **Plenário da Câmara dos Deputados**, salvo escolha prévia de outro local devidamente anunciado.

As prerrogativas do Líder.

> **Lei seca:** Art. 6º Ao Líder é lícito usar da palavra, **uma única vez**, em qualquer fase da sessão, pelo prazo máximo de **5 (cinco) minutos**, para comunicação urgente. Art. 7º Em caráter preferencial e **independentemente de inscrição**, poderá o Líder discutir matéria e encaminhar votação.

A composição da comissão mista e a garantia da Minoria.

> **Lei seca:** Art. 10. As Comissões Mistas (...) compor-se-ão de **11 (onze) Senadores e 11 (onze) Deputados**, obedecido o critério da proporcionalidade partidária, incluindo-se **sempre um representante da Minoria**, se a proporcionalidade não lhe der representação.

Os dois quóruns da comissão mista, que a banca inverte.

> **Lei seca:** Art. 12. Os trabalhos da Comissão Mista somente serão iniciados com a presença mínima do **terço** de sua composição. Art. 14. A Comissão Mista deliberará por **maioria de votos, presente a maioria de seus membros**, tendo o Presidente **somente voto de desempate**.

O mérito é obrigatório, mesmo com inconstitucionalidade.

> **Lei seca:** Art. 17. A Comissão deverá **sempre se pronunciar sobre o mérito** da proposição principal e das emendas, **ainda quando decidir pela inconstitucionalidade** daquela.

Criação de CPMI.

> **Lei seca:** Art. 21. As Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo **automática** a sua instituição se requerida por **1/3 (um terço)** dos membros da Câmara dos Deputados **mais 1/3 (um terço)** dos membros do Senado Federal.

Duração e prorrogação.

> **Lei seca:** Art. 22. A sessão conjunta terá a duração de **4 (quatro) horas**. Parágrafo único. Se o término do tempo da sessão ocorrer quando iniciada uma votação, esta será **ultimada independentemente de pedido de prorrogação**. Art. 23, § 2º A prorrogação será **sempre por prazo fixo** que **não poderá ser restringido**, salvo por falta de matéria a tratar ou de número para o prosseguimento da sessão.

A finalidade da sessão secreta: consta, mas não se divulga.

> **Lei seca:** Art. 27, § 1º A finalidade da sessão secreta **deverá figurar expressamente na proposta**, mas **não será divulgada**. § 2º Para a apreciação da proposta, o Congresso **funcionará secretamente**.

O quórum de abertura.

> **Lei seca:** Art. 28. As sessões somente serão abertas com a presença mínima de **1/6 (um sexto) da composição de cada Casa** do Congresso.

Turno único e discussão conjunta.

> **Lei seca:** Art. 36. A apreciação das matérias será feita em **um só turno** de discussão e votação. Art. 37. A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas será feita **em conjunto**.

Adiamento: só da votação.

> **Lei seca:** Art. 40. **Não será admitido requerimento de adiamento de discussão**, podendo, entretanto, ser adiada a votação, no máximo por **48 (quarenta e oito) horas**, a requerimento de **Líder** (...).

O processo simbólico como regra e a fração para mudá-lo.

> **Lei seca:** Art. 44, parágrafo único. As votações serão feitas pelo **processo simbólico**, salvo nos casos em que seja exigido quórum especial ou deliberação do Plenário, mediante requerimento de **Líder ou de 1/6 (um sexto)** de Senadores ou de Deputados.

Como se vota no simbólico e a verificação.

> **Lei seca:** Art. 45. Na votação pelo processo simbólico, os Congressistas que **aprovarem** a matéria deverão **permanecer sentados**, levantando-se os que votarem pela rejeição. O **pronunciamento dos Líderes representará o voto de seus liderados presentes**, permitida a declaração de voto. § 1º (...) verificação a requerimento de **Líder, de 5 (cinco) Senadores ou de 20 (vinte) Deputados**. (...) § 3º (...) não será permitida nova verificação antes do decurso de **1 (uma) hora**.

O dever de votar.

> **Lei seca:** Art. 48. Presente à sessão, o Congressista **somente poderá deixar de votar em assunto de interesse pessoal**, devendo comunicar à Mesa seu impedimento, **computado seu comparecimento** para efeito de quorum.

Sanção ou promulgação pelo Presidente do Senado.

> **Lei seca:** Art. 52. Aprovado em definitivo, o texto do projeto será encaminhado, em autógrafos, ao **Presidente da República para sanção**. Parágrafo único. Tratando-se, porém, de matéria da **competência exclusiva do Congresso Nacional**, será **promulgada pelo Presidente do Senado**.

Correção de linguagem e prazo para a sanção.

> **Lei seca:** Art. 135. A retificação de incorreções de linguagem, feita pela Câmara revisora, desde que não altere o sentido da proposição, **não constitui emenda** que exija sua volta à Câmara iniciadora. Art. 139. Os projetos aprovados definitivamente serão enviados à sanção no prazo **improrrogável de 10 (dez) dias**.

Pegadinhas da banca

- **"A Presidência da Mesa do Congresso alterna entre os Presidentes da Câmara e do Senado."** Errado: é **sempre do Presidente do Senado**. Só os demais cargos alternam.
- **"A sessão conjunta é dirigida pela Mesa da Câmara."** Errado: pela **Mesa do Senado**. A Câmara só empresta o **plenário**.
- **"As sessões conjuntas se realizam no Plenário do Senado."** Errado: no **Plenário da Câmara**, salvo outro local anunciado.
- **"Sessão sem data fixa é convocada pelo Presidente da Câmara, ouvida a Mesa do Senado."** Errado: é o contrário. Presidente do **Senado**, ouvida a Mesa da **Câmara**.
- **"PEC e lei complementar são votadas em sessão conjunta."** Errado: em **cada Casa, separadamente**. Em sessão conjunta há **um só turno**; os dois turnos são da PEC em cada Casa.
- **"Convocação extraordinária por estado de defesa é feita pelo Presidente da Câmara."** Errado: pelo Presidente do **Senado**.
- **"Convocação pelo Presidente da República dispensa aprovação das Casas."** Errado: exige **maioria absoluta de cada Casa**.
- **"O Presidente da República não pode indicar Líder do Governo."** Errado: **pode**.

- **"O Líder da Minoria é escolhido todo ano."** Errado: de **2 em 2 anos**, alternando Senador e Deputado.
- **"O Regimento Comum define Maioria e Minoria de forma autônoma."** Errado: remete aos regimentos do **Senado** e da **Câmara**.
- **"A estrutura da liderança é dada pelo Congresso Nacional."** Errado: pela **Casa do parlamentar**.
- **"O Líder pode usar a palavra mais de uma vez para comunicação urgente."** Errado: **uma única vez**, por até 5 minutos.
- **"Se os Líderes não indicarem, o Presidente do Senado não pode escolher os membros da comissão mista."** Errado: **a escolha cabe a ele**.
- **"Líder não pode indicar substituto na comissão mista."** Errado: **pode**, por ofício ao Presidente do Senado.
- **"Suplentes das comissões mistas especiais em número igual ao de titulares."** Errado: **até a metade**. (Igual número de suplentes é a regra da comissão de **MP**.)
- **"O Relator é designado pelo Vice-Presidente da comissão."** Errado: pelo **Presidente** da comissão.
- **"A comissão aceita emenda que aumente despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Presidente."** Errado: emendas contrárias ao art. 63 da CF **não são aceitas**.
- **"O recurso contra emenda recusada é decidido por maioria absoluta."** Errado: **maioria simples**.
- **"A comissão mista começa os trabalhos com a maioria absoluta."** Errado: **um terço** para começar; **maioria** para deliberar.
- **"O parecer não precisa ser conclusivo."** Errado: **é conclusivo e fundamentado**.
- **"Votos de deputados e senadores na comissão são somados, mesmo sem paridade."** Errado: sem paridade, **em separado**.
- **"Voto com restrições conta como contrário."** Errado: conta como **favorável**, assim como o voto pelas conclusões.
- **"Parecer pelo arquivamento não equivale à rejeição."** Errado: **equivale**.
- **"Declarada a inconstitucionalidade, a comissão pode deixar de examinar o mérito."** Errado: **sempre** se pronuncia sobre o mérito.
- **"Não é preciso lavrar ata das reuniões das comissões mistas."** Errado: **lavram-se atas**.
- **"Sem parecer no prazo, a matéria não pode ser discutida em plenário."** Errado: o parecer é dado **oralmente em plenário**.
- **"CPMI automática com 2/3 de cada Casa."** Errado: **1/3 + 1/3**.
- **"Votação começada só continua com pedido de prorrogação."** Errado: é **ultimada independentemente** de pedido.
- **"Prorrogação por prazo indeterminado, até esgotar a pauta."** Errado: **sempre por prazo fixo**.
- **"O requerimento de prorrogação é discutido e tem encaminhamento."** Errado: **nem um nem outro**.

- **"A sessão não pode ser levantada por falecimento de congressista."** Errado: **pode**, a qualquer momento.
- **"Proposta de sessão secreta não precisa dizer a finalidade"** e **"a finalidade será plenamente divulgada"**. As duas erradas: a finalidade **consta** da proposta e **não é divulgada**.
- **"Na sessão secreta sobre a proposta falam 2 oradores, um de cada Casa."** Errado: **4 oradores**, 2 de cada Casa.
- **"A ata da sessão secreta é a constante do Diário do Congresso Nacional."** Errado: ela é **lacrada e arquivada**. A do Diário é a ata comum.
- **"A Mesa só ocupa os lugares depois de confirmado o número."** Errado: a Mesa se senta **primeiro**; havendo número, abre-se a sessão.
- **"Caindo o número durante a sessão, o Presidente suspende, mas não pode encerrar."** Errado: ele **encerra**.
- **"Exigem-se 27 senadores para abrir a sessão."** Errado: **um sexto**, ou seja, **14**.
- **"Os 5 minutos dos oradores do expediente podem ser prorrogados pela Mesa."** Errado: são **improrrogáveis**.
- **"Avulsos com 48 horas de antecedência."** Errado: **24 horas**.
- **"O Presidente pode inverter a Ordem do Dia sozinho."** Errado: quem autoriza é o **Plenário**, por proposta da Presidência ou requerimento de Líder.
- **"Sem quórum, a Presidência deve obrigatoriamente suspender por 30 minutos."** Errado: **pode** suspender **ou** dar a palavra.
- **"Discute-se primeiro o projeto e depois as emendas."** Errado: discussão **em conjunto**.
- **"Falam primeiro todos os favoráveis, depois os contrários."** Errado: **alternadamente**, de preferência.
- **"Esgotado o tempo da sessão com inscritos, a discussão se encerra."** Errado: **convoca-se outra sessão**.
- **"O Relator não pode falar antes da votação do requerimento de encerramento."** Errado: **pode**, por 20 minutos.
- **"Admite-se adiamento da discussão."** Errado: só **da votação**, até 48 horas, por Líder.
- **"Retirada de proposição com votação iniciada é decidida pela Presidência."** Errado: pelo **Plenário**.
- **"O voto contrário de uma Casa não impede a aprovação"** ou **"votos computados em conjunto"**. Errado: **sempre separados**; o "não" de uma Casa **rejeita**.
- **"O cômputo começa pelo Senado."** Errado: pela **Câmara**, salvo veto a projeto de **Senador**.
- **"Requerimento de um décimo para trocar o processo simbólico."** Errado: **um sexto**.
- **"Para votar pelo simbólico é preciso deliberação do Plenário."** Errado: o simbólico é a **regra**.
- **"No simbólico, quem aprova se levanta."** Errado: quem aprova **fica sentado**.
- **"O pronunciamento do Líder não representa o voto dos liderados."** Errado: **representa**, permitida a declaração de voto.
- **"Nova verificação depois de meia hora."** Errado: **1 hora**.
- **"Na votação secreta, a Mesa vota primeiro."** Errado: vota **por último**.

- **"Os escrutinadores contam os votos e comunicam o resultado."** Errado: os escrutinadores **abrem as sobrecartas**; os **Secretários contam**; o **Presidente anuncia**.
- **"O parlamentar pode deixar de votar mesmo sem interesse pessoal."** Errado: só por **interesse pessoal**.
- **"Emendas votadas em grupos conforme venham da Câmara ou do Senado"** ou **"incluídos os destaques"**. Errado: grupos por **parecer** favorável ou contrário, **ressalvados** os destaques.
- **"Emendas com subemendas são votadas em bloco."** Errado: **uma a uma**, salvo deliberação em contrário.
- **"Com preferência do projeto, não se pode destacar parte do substitutivo."** Errado: **pode**.
- **"Requerimentos de preferência e destaque são discutidos."** Errado: **não são discutidos nem encaminhados**.
- **"A redação final é sempre obrigatória."** Errado: dispensada se aprovado **sem emendas** ou em **substitutivo integral**.
- **"Matéria exclusiva do Congresso vai à sanção."** Errado: é **promulgada pelo Presidente do Senado**.
- **"O projeto vai à outra Casa sem ementa nem documentos."** Errado: com **ementa**, documentos, votos e discursos.
- **"Correção de linguagem é emenda e faz o projeto voltar."** Errado: **não é emenda**, se não altera o sentido.
- **"A Casa iniciadora pode cindir emendas de qualquer jeito."** Errado: só por **artigos, parágrafos e alíneas**, sem mudar o sentido.
- **"Parlamentar da outra Casa vota na comissão da Casa revisora."** Errado: discute **sem direito a voto**.
- **"O relatório de atualização do código fica só na Casa onde está o projeto."** Errado: vai à **CCJ da outra Casa**.
- **"O plenário pode emendar o parecer sobre a atualização do código."** Errado: **vedadas emendas ou modificações**.
- **"Emendas a MP em 10 ou 30 dias."** Errado: **6 dias** da publicação.
- **"Emenda estranha à MP é permitida se relevante e urgente."** Errado: é **sempre vedada**.
- **"Comissão de MP com 25 Deputados e 7 Senadores."** Errado: **12 + 12**.
- **"Na MP, decide-se primeiro o mérito."** Errado: primeiro os **pressupostos** de relevância e urgência.

Itens comentados

- **Item:** As Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito serão criadas em sessão conjunta, sendo automática a sua instituição se requerida por 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara dos Deputados mais 2/3 (dois terços) dos membros do Senado Federal. **Errado.** Basta **um terço** de cada Casa para a criação automática da CPMI.

- **Item:** Nos termos do Regimento Comum, os trabalhos da Comissão Mista podem ser iniciados com a presença mínima da maioria absoluta dos seus membros, o mesmo quórum de presença exigido para que a comissão delibere por maioria de votos. **Errado.** Para iniciar os trabalhos basta **um terço** da composição; a presença da maioria só é exigida para deliberar.
- **Item:** Situação hipotética: Na votação do parecer de Comissão Mista do Congresso Nacional, o senador Paulo e o deputado Rui registraram votos com restrições, e a deputada Lia votou pelas conclusões. Assertiva: Nessa situação, nos termos do Regimento Comum, os votos dados com restrições serão considerados contrários ao parecer da Comissão Mista. **Errado.** O Regimento Comum considera **favoráveis** tanto os votos pelas conclusões quanto os votos com restrições.
- **Item:** A escolha do Líder da Minoria no Congresso Nacional ocorre a cada ano e deve alternar-se entre Senadores e Deputados Federais. **Errado.** A alternância existe, mas a escolha é de **2 em 2 anos**.
- **Item:** A sessão conjunta do Congresso Nacional tem duração de quatro horas, podendo ser prorrogada sempre por prazo fixo, que não poderá ser restringido, salvo por falta de matéria a tratar ou de quórum para o prosseguimento da sessão. **Certo.** É a combinação dos arts. 22 e 23, § 2º: 4 horas, prorrogação por prazo fixo, só reduzida por falta de matéria ou de número.
- **Item:** Uma sessão conjunta do Congresso Nacional somente poderá ser aberta se estiverem presentes pelo menos vinte e sete senadores. **Errado.** O mínimo é **um sexto** de cada Casa; no Senado, 14 senadores. Vinte e sete seria um terço.
- **Item:** Situação hipotética: Em sessão conjunta do Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados votou pela rejeição de veto presidencial por maioria absoluta de seus membros, e o Senado Federal votou pela manutenção do veto. Como o total de votos pela rejeição superou a metade da soma dos Deputados e Senadores, o veto foi considerado rejeitado. Nessa situação, a conclusão está correta. **Errado.** Os votos são **sempre computados separadamente**. Para derrubar o veto, cada Casa precisa da maioria absoluta dos seus membros; como o Senado o manteve, o veto continua.
- **Item:** As votações nas sessões conjuntas podem ser realizadas pelos processos simbólico, nominal e secreto. Para que a votação seja feita pelo processo simbólico, é necessária a deliberação do Plenário, mediante apresentação de requerimento por líder apoiado por um sexto de senadores e de deputados. **Errado.** O simbólico é a **regra**; o requerimento de Líder ou de um sexto serve para **trocar** o simbólico por outro processo.
- **Item:** A apreciação de matérias em sessão conjunta deve ser feita em um só turno de discussão e votação, podendo, nas deliberações, ser computados conjunta ou separadamente os votos da Câmara dos Deputados e os do Senado Federal. O cômputo separado dos votos inicia-se pelos do Senado Federal. **Errado.** O turno único está certo, mas os votos são **sempre** separados, e a votação começa pela **Câmara** (salvo veto a projeto de Senador).
- **Item:** Em uma votação por processo simbólico em sessão do Congresso Nacional, o pronunciamento de um líder não tem o condão de representar o voto de seus liderados presentes. **Errado.** O pronunciamento do Líder **representa** o voto dos liderados presentes, permitida a declaração de voto.

- **Item:** O Congresso Nacional poderá ter sessões secretas, desde que, na proposta de sua realização, esteja expressamente definida sua finalidade e que esta seja plenamente divulgada. **Errado.** A finalidade deve figurar na proposta, mas **não será divulgada**.
- **Item:** Em sessão do Congresso Nacional destinada à apreciação de determinadas matérias, mesmo quando já iniciada a votação, admite-se a retirada da matéria da pauta, desde que requerida por seu autor. **Certo.** A retirada só pode ser pedida pelo autor; com a votação iniciada, quem decide é o Plenário, mas ela continua possível.
- **Item:** Em sessão conjunta, procedida a verificação de votação e havendo número legal, não será permitida nova verificação antes do decurso de meia hora. **Errado.** O intervalo mínimo é de **1 hora**.
- **Item:** Na apuração da votação secreta em sessão conjunta, os escrutinadores contam diretamente os votos e comunicam o resultado final ao Presidente. **Errado.** Os escrutinadores abrem as sobrecartas e entregam as cédulas aos **Secretários**, que contam; o **Presidente** anuncia o resultado.
- **Item:** Pela Resolução nº 1/2002-CN, deputados e senadores podem oferecer emendas à medida provisória nos dez primeiros dias que se seguem à sua publicação. **Errado.** O prazo é de **seis dias** após a publicação no Diário Oficial da União.

Resumo para revisar

- Sessão conjunta: dirigida pela **Mesa do Senado**, convocada pelo **Presidente do Senado** (ouvida a Mesa da Câmara), realizada no **Plenário da Câmara**.
- A Mesa do Congresso é presidida pelo **Presidente do Senado**; só os demais cargos alternam.
- Sessão conjunta serve para inaugurar a sessão legislativa, dar posse ao Presidente e ao Vice, promulgar emenda constitucional, votar o **Orçamento**, deliberar sobre **vetos**, delegar poderes (lei delegada) e fazer o Regimento Comum. **PEC, lei complementar e MP não** são votadas nela.
- Convocação extraordinária: Presidente do **Senado** nos casos graves; nos casos de urgência ou interesse público, qualquer convocação depende da **maioria absoluta de cada Casa**.
- Líder do Governo é **indicado pelo Presidente da República**; Líderes do Governo e da Minoria têm até **18 vice-líderes**; Minoria e Oposição alternam Senador/Deputado **de 2 em 2 anos**; estrutura da liderança é da **Casa do parlamentar**.
- Líder: comunicação urgente **uma única vez, 5 minutos**; fala sem inscrição; indica membros de comissão; ausente, assume o **Vice-Líder**.
- Comissão mista: **11 + 11**, proporcionalidade, Minoria garantida, **+1 vaga por Casa** em rodízio para bancadas minoritárias; suplentes das especiais **até a metade**.
- Membros designados pelo **Presidente do Senado** por indicação dos Líderes (se não indicarem, ele escolhe); Relator designado pelo **Presidente da comissão**.
- Comissão: instala em **48 h** sob o mais idoso; emendas em **8 dias**; recurso em **24 h** com **6** apoiadores, decidido por **maioria simples**.

- Comissão: **um terço** para começar, **maioria** presente para votar, Presidente só desempata; votos separados se não houver paridade.
- Parecer: **conclusivo e fundamentado**; arquivamento = rejeição; mérito **sempre**, mesmo com inconstitucionalidade; voto com restrições = **favorável**; sem parecer no prazo, parecer **oral em plenário**.
- CPMI: **1/3 da Câmara + 1/3 do Senado**, criação automática; membros iguais por Casa.
- Sessão: **4 horas**; votação iniciada é concluída; prorrogação por **prazo fixo**, sem discussão nem encaminhamento; pode-se pedir outra antes de acabar.
- Sessão levantada por **falecimento** de congressista ou Chefe de Poder; suspensa por conveniência da ordem.
- Sessão secreta: proposta da Presidência ou de Líder; **finalidade na proposta, não divulgada**; proposta apreciada em segredo; **4 oradores**; saem até os funcionários; ata do **2º Secretário**, lacrada.
- Abertura: **1/6 de cada Casa** (86 deputados, 14 senadores); espera de **30 min**; caindo o número, o Presidente **encerra**.
- Expediente lido pelo **1º Secretário**; primeira meia hora para inscritos, **5 min improrrogáveis**; avulsos com **24 h**.
- Ordem do Dia: votação antes da discussão; inversão autorizada pelo **Plenário**; sem quórum, passa à matéria em discussão.
- **Turno único**; discussão **conjunta** do projeto e das emendas; inconstitucionalidade arguida pela comissão é **preliminar**.
- Oradores: **20 min**, alternando favoráveis e contrários; encerramento antecipado por Líder ou **10 de cada Casa** depois de **4 Senadores e 6 Deputados**.
- **Sem adiamento de discussão**; adiamento da votação até **48 h**, por Líder.
- Votos **sempre separados**; o "não" de uma Casa **rejeita**; começa pela **Câmara** (Senado se veto a projeto de Senador).
- Simbólico é a **regra** (aprova sentado; Líder vota pelos liderados); trocar exige Líder ou **1/6**; verificação por Líder, **5 Senadores** ou **20 Deputados**; nova só após **1 hora**.
- Votação secreta: sobrecarta opaca, cabina com cédulas, urna; **Mesa vota por último**; escrutinadores abrem, **Secretários contam**, Presidente anuncia. Presente só deixa de votar por **interesse pessoal**.
- Ordem: projeto, depois emendas em grupos por **parecer**; substitutivo da Comissão tem preferência; aprovado o substitutivo, projeto e emendas ficam prejudicados; destaques e preferências só por **Líder**, sem discussão.
- Redação final pela **comissão mista** (até 24 h), dispensada sem emendas ou com substitutivo integral; matéria exclusiva do Congresso é promulgada pelo **Presidente do Senado**.
- Arts. 134 a 140: autógrafos com ementa; correção de linguagem **não é emenda**; cisão só por artigos, parágrafos e alíneas; parlamentar da outra Casa discute **sem voto**; sanção em **10 dias**; código com **mais de 3 legislaturas** passa por atualização (CCJ da outra Casa, 5 + 5 dias, sem emendas); prioridade para o que **primeiro chegar à revisão**.

- MP: comissão **12 + 12** com igual número de suplentes; emendas em **6 dias**; **vedada matéria estranha**; votação em sessão separada de cada Casa, **começando pela Câmara**; pressupostos antes do mérito.

TEMA 2 DE 13 · MAIS CAI

RICD: proposições, tramitação, discussão e votação (arts. 95 a 200)

615 perguntas no app · Regimentos

O que cai

O edital pede o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução 17/1989 e alterações), arts. 95 a 200, e, no procedimento legislativo, "indicações, pareceres, requerimentos". Este capítulo cobre os Títulos IV e V do Regimento: as **proposições** (arts. 100 a 130) e a **apreciação** delas (arts. 131 a 200). As perguntas deste tema se concentram em seis blocos:

- **Disposições gerais**: conceito e espécies de proposição, apresentação em meio digital, autoria coletiva e assinaturas, **retirada** (quem decide: Presidente ou Plenário), **arquivamento ao fim da legislatura** e suas exceções (lista mudou em 2022), publicação.
- **Projetos e indicações**: lei x decreto legislativo x resolução (sanção ou não; quem pode apresentar; casos concretos que viram resolução), reapresentação de projeto rejeitado, forma dos projetos, as duas espécies de indicação.
- **Requerimentos**: os decididos pelo Presidente na hora (art. 114), os decididos pela Mesa em cinco sessões (art. 115), o requerimento de informação a Ministro (art. 116) e os que dependem do Plenário (art. 117).
- **Emendas e pareceres**: os cinco tipos de emenda, subemenda, emenda de redação, quem emenda em Comissão e em Plenário (qualquer Deputado, um décimo, um quinto, maioria absoluta), as três partes do parecer.
- **Tramitação**: recebimento, devolução ao Autor, numeração, distribuição (duas sessões, até quatro Comissões de mérito), apensação, apreciação preliminar, turnos, interstício, **urgência x prioridade x preferência**, destaque, **prejudicialidade**.
- **Discussão, votação e redação final**: inscrição e tempo dos oradores, adiamento, encerramento, quórum, processos de votação (simbólico, nominal), verificação, declaração de voto, redação do vencido e redação final.

Atenção redobrada aos números: duas sessões (distribuição, conflito de competência, interstício), cinco sessões (recursos, emendas em Comissão), quatro Comissões de mérito, um décimo, um quinto, um terço, maioria absoluta. A banca troca um pelo outro o tempo todo.

Entenda o tema

Proposição: o que é e quais são as espécies

Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara. É o gênero: tudo aquilo que a Casa, um órgão dela ou o seu Presidente vai decidir. O Regimento lista as espécies (art. 100, § 1º):

- proposta de emenda à Constituição (PEC);
- projeto (de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo e de resolução);
- emenda;
- indicação;
- requerimento;
- recurso;
- parecer;
- proposta de fiscalização e controle.

Repare que **parecer**, **recurso** e **requerimento** também são proposições. A banca gosta de dizer que o parecer "não é proposição, mas mero opinativo": está errado.

Toda proposição deve ser redigida **com clareza, em termos explícitos e concisos** (art. 100, § 2º). Item que diga "linguagem complexa e detalhada para garantir a interpretação" está errado. E **nenhuma proposição pode conter matéria estranha ao enunciado objetivamente declarado na ementa, ou dele decorrente** (art. 100, § 3º). A **ementa** é o resumo do assunto que vem antes dos artigos. Se o projeto diz tratar de transporte escolar, não pode trazer um artigo sobre licenciamento ambiental (o chamado "jabuti").

Apresentação em meio digital

Desde a Resolução 12/2019, os atos do processo legislativo previstos no Regimento, **entre eles a apresentação e a subscrição (assinatura) de proposições**, são praticados **por meio digital**, na forma de **Ato da Mesa** (art. 101). O papel deixou de ser a regra.

O registro desses atos em meio digital é feito em **padrões preferencialmente abertos** e deve atender aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação, disponibilidade e confidencialidade (art. 101, § 1º).

As proposições que vêm de fora (Senado, Poder Executivo, Poder Judiciário, TCU, Procurador-Geral da República, Defensoria Pública da União, Assembleias Legislativas e cidadãos) são **incluídas no sistema digital** da Câmara, nos termos do mesmo Ato da Mesa (art. 101, § 2º).

Autoria, assinaturas e justificação

A proposição de Deputado pode ser apresentada **individual ou coletivamente** (art. 102). Na apresentação coletiva:

- **todos os signatários são Autores**, para efeitos regimentais; as assinaturas podem ser apostas **por meio eletrônico**, conforme Ato da Mesa (§ 1º);

- as prerrogativas do Autor em Plenário são exercidas **por um só** dos signatários, e a precedência segue a **ordem em que assinaram** (§ 2º). Os cinco autores não falam "como Autor" ao mesmo tempo; fala o primeiro, depois o segundo, e assim por diante;
- o **quórum de iniciativa coletiva** exigido pela Constituição ou pelo Regimento (por exemplo, um terço dos Deputados para uma PEC) pode ser obtido por assinaturas eletrônicas de cada Deputado ou, **quando expressamente permitido**, pela assinatura de **Líder**, que representa só o número de Deputados da sua legenda na data da apresentação (§ 3º);
- quando as assinaturas são **necessárias ao trâmite** (caso de quórum de apoiamento), **não podem ser retiradas nem acrescentadas depois da apresentação à Mesa** (§ 4º). Mudar de ideia depois não adianta.

Justificação. A proposição pode ser fundamentada **por escrito ou verbalmente** pelo Autor. Na iniciativa coletiva, quem fundamenta é o **primeiro signatário ou quem ele indicar**, **mediante prévia inscrição junto à Mesa** (art. 103). Não é "qualquer signatário, sem inscrição". O **relator**, de ofício ou a requerimento do Autor, junta ao processo a justificação oral, extraída do Diário da Câmara (art. 103, parágrafo único).

Retirada de proposição

A retirada pode ocorrer **em qualquer fase** do andamento, mas o Autor não retira sozinho: ele **requer ao Presidente da Câmara**, que, depois de obter as informações necessárias, **defere ou não**, **com recurso para o Plenário** (art. 104). Regras especiais:

- **Parecer favorável**: se a proposição já tiver **ao menos um parecer favorável**, **somente o Plenário** delibera sobre a retirada (§ 1º). Um parecer favorável basta; não precisa ser de todas as Comissões.
- **Iniciativa coletiva**: a retirada exige requerimento de **pelo menos metade mais um dos subscritores** (§ 2º). Um signatário isolado não consegue.
- **Proposição de Comissão ou da Mesa**: só pode ser retirada a requerimento do **seu Presidente**, com **prévia autorização do colegiado** (§ 3º).
- **Reapresentação**: a proposição retirada **não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa**, salvo **deliberação do Plenário** (§ 4º). Sessão legislativa é o ano de trabalho (de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro). Retirada em março, não volta em setembro do mesmo ano sem o Plenário.
- **Outras origens**: as mesmas regras valem para proposições do **Senado**, de **outros Poderes**, do **Procurador-Geral da República** e de **cidadãos** (§ 5º).

Os requerimentos de retirada também aparecem nas listas de requerimentos:

- requerimento de retirada, pelo Autor, de proposição **com parecer contrário, sem parecer, ou apenas com parecer de admissibilidade** é **verbal ou escrito e despachado de imediato pelo Presidente** (art. 114, VII);
- requerimento de retirada de proposição **constante da Ordem do Dia**, desde que apresentado **antes do anúncio da matéria**, é **escrito e depende do Plenário** (art. 117, VI).

> **Exemplo:** o Deputado Caio apresentou um projeto que ainda não tem parecer. Ele pede a retirada e o Presidente a defere de pronto. Já o projeto da Deputada Lúcia recebeu parecer favorável da Comissão de Educação: o pedido de retirada vai ao Plenário.

Arquivamento ao fim da legislatura

Legislatura é o período de quatro anos do mandato dos Deputados. Quando ela termina, **arquivam-se todas as proposições** que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda estejam em tramitação (art. 105, caput, com a redação da Resolução 33/2022). A regra é o arquivamento; as exceções estão na lista atual do art. 105:

- **IV** – as de **iniciativa popular**;
- **VI** – as destinadas à elaboração das espécies normativas do **art. 59 da Constituição** (emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções) **que não tenham tramitado por três legislaturas completas**;
- **VII** – os **projetos de código**;
- **VIII** – as relativas a **tratados internacionais** e as de **concessão, renovação e permissão de exploração de serviços de radiodifusão** sonora e de sons e imagens (rádio e TV);
- **IX** – as relativas às **contas do Presidente da República**;
- **X** – as **aprovadas pela Câmara e revisadas pelo Senado**.

> **Atenção:** a Resolução 33/2022 **revogou** os antigos incisos I, II, III e V do art. 105, que salvavam do arquivamento as proposições com pareceres favoráveis de todas as Comissões, as já aprovadas em turno único, primeiro ou segundo turno, as que tramitaram pelo Senado ou dele se originaram, e as de iniciativa de outro Poder ou do Procurador-Geral da República. Também foi revogado o antigo parágrafo único (depois § 1º), que permitia o **desarquivamento** a requerimento do Autor nos primeiros 180 dias da legislatura seguinte. Na redação vigente, essas hipóteses **não existem mais**.

O inciso VI é o centro da regra nova. Em vez de olhar para o estágio do projeto, o Regimento olha para o **tempo de tramitação**: a proposição legislativa sobrevive ao fim da legislatura **enquanto não tiver completado três legislaturas** tramitando. Item que diga "são arquivadas se não tramitarem por três legislaturas" inverte a regra.

> **Exemplo:** um projeto de lei apresentado em 2023 (57ª legislatura) ainda tramita em 31 de janeiro de 2027. Como não completou três legislaturas, não é arquivado e segue na 58ª legislatura.

Tramitação conjunta. Se uma proposição que tramitava em conjunto com outras for arquivada, **os pareceres aprovados continuam válidos** e instruem as proposições remanescentes, **mantida a distribuição** às Comissões, salvo se o Presidente da Câmara deferir requerimento em sentido diverso (art. 105, § 2º). As Comissões não precisam recomeçar.

Reconstituição e publicação

Se, por **extravio ou retenção indevida**, não for possível o andamento de uma proposição, vencidos os prazos regimentais, a **Mesa** manda **reconstituir** o processo pelos meios ao seu alcance (art. 106).

Quando a proposição volta das Comissões, a publicação no Diário da Câmara e em avulsos indica obrigatoriamente, depois do número (art. 107):

1. o Autor e o número de Autores que se seguirem ao primeiro, ou de assinaturas de apoiamento;
2. os turnos a que está sujeita;
3. a ementa;
4. a conclusão dos pareceres (favoráveis ou contrários, com emendas ou substitutivos);
5. a existência, ou não, de **votos em separado ou vencidos**, com os nomes dos Autores;
6. a existência, ou não, de emendas, **relacionadas por grupos** conforme os pareceres;
7. outras indicações necessárias.

Também devem constar (art. 107, § 1º): a **proposição inicial com a justificação**; os pareceres com os votos em separado; as **declarações de voto** e a **indicação dos Deputados que votaram a favor e contra**; as **emendas na íntegra**, com justificações e pareceres (favoráveis ou não); as **informações oficiais** prestadas sobre a matéria; e outros documentos que alguma Comissão tenha julgado indispensáveis.

Os projetos aprovados **conclusivamente pelas Comissões** (art. 24, II) são publicados com esses documentos, **ressaltando-se a fluência do prazo para o recurso** ao Plenário previsto no art. 58, § 2º, I, da Constituição (art. 107, § 2º).

> **Dica:** "avulso" é a cópia da proposição distribuída aos Deputados. Hoje os avulsos se consideram **distribuídos, para todos os fins, quando disponibilizados no Sistema de Tramitação e Informação Legislativas** (art. 137, § 3º).

Projetos: lei, decreto legislativo e resolução

A Câmara exerce a função legislativa por **projeto de lei ordinária ou complementar**, de **decreto legislativo** ou de **resolução**, além da **proposta de emenda à Constituição** (art. 108). O art. 109 diz para que serve cada um:

- **Projeto de lei**: regula as matérias de competência do Poder Legislativo, **com sanção** do Presidente da República.
- **Projeto de decreto legislativo**: regula as matérias de **exclusiva competência do Poder Legislativo** (do Congresso, art. 49 da Constituição), **sem sanção**. Exemplo: aprovar tratado internacional, sustar ato normativo do Executivo, julgar as contas do Presidente.
- **Projeto de resolução**: regula, **com eficácia de lei ordinária**, matérias da **competência privativa da Câmara** (art. 51 da Constituição), de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando a Câmara deva se pronunciar em **casos concretos**, como:
- a) **perda de mandato** de Deputado;

- b) **criação** de Comissão Parlamentar de Inquérito;
- c) **conclusões** de Comissão Parlamentar de Inquérito;
- d) conclusões de **Comissão Permanente sobre proposta de fiscalização e controle**;
- e) conclusões sobre **petições, representações ou reclamações da sociedade civil**;
- f) matéria de **natureza regimental**;
- g) assuntos de sua **economia interna e dos serviços administrativos**.

> **Pegadinha:** a banca troca resolução por decreto legislativo. Perda de mandato de Deputado, criação de CPI, mudança no Regimento e reorganização dos serviços da Casa são **resolução**. Decreto legislativo é para matéria do Congresso que não é interna de uma só Casa.

A CPI, em regra, é criada a **requerimento de um terço** dos Deputados (Constituição, art. 58, § 3º). O Regimento também prevê o **projeto de resolução** para criá-la. As duas coisas convivem.

Quem pode apresentar projeto de lei na Câmara (art. 109, § 1º, conforme o art. 61 da Constituição):

1. Deputados, individual ou coletivamente;
2. Comissão ou Mesa;
3. Senado Federal;
4. Presidente da República;
5. Supremo Tribunal Federal;
6. Tribunais Superiores;
7. Procurador-Geral da República;
8. cidadãos (iniciativa popular).

Quem pode apresentar projeto de decreto legislativo e de resolução: **qualquer Deputado ou Comissão**, quando a matéria não for de iniciativa privativa da **Mesa** ou de **outro colegiado específico** (art. 109, § 2º). STF, Tribunais, PGR, Presidente da República e cidadãos **não** apresentam decreto legislativo nem resolução. E o Deputado não apresenta resolução sobre matéria privativa da Mesa.

Projeto rejeitado. A matéria de projeto de lei **rejeitado** só pode ser objeto de novo projeto **na mesma sessão legislativa** (art. 110):

- mediante **proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara**; ou
- nos casos de iniciativa do Senado, do Presidente da República, do STF, dos Tribunais Superiores, do PGR ou dos cidadãos (incisos III a VIII do § 1º do art. 109), **por iniciativa do Autor, aprovada pela maioria absoluta dos Deputados**.

É a mesma ideia do art. 67 da Constituição. Maioria simples não basta. Na sessão legislativa seguinte, a matéria pode voltar livremente.

Forma dos projetos

Os projetos devem ser **divididos em artigos numerados**, redigidos de forma **concisa e clara** e **precedidos, sempre, da ementa** (art. 111). Cada projeto contém **simplesmente a enunciação da**

vontade legislativa, sem matéria estranha à ementa (§ 2º), e **nenhum projeto pode conter duas ou mais matérias diversas** (§ 3º), ainda que relacionadas.

Projeto que **não observar** essas regras, ou que faça **referência a lei, artigo de lei, decreto, regulamento, contrato, concessão ou ato administrativo sem a transcrição**, ou que esteja **incompleto e sem esclarecimentos**, **só é enviado às Comissões depois de completada a instrução**, ficando os Autores **cientes do retardamento** (art. 112). Ele não é rejeitado, nem aprovado, nem arquivado de pronto: fica parado até ser completado. (Se a matéria for estranha à ementa, aplica-se a devolução ao Autor do art. 137, § 1º, ou, na Comissão, o art. 57, III.)

Indicações

Indicação é a proposição pela qual o Deputado (art. 113):

- **I – sugere a outro Poder** a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o **envio de projeto sobre matéria de iniciativa exclusiva** desse Poder;
- **II – sugere a manifestação de uma ou mais Comissões** sobre determinado assunto, visando à elaboração de projeto sobre matéria de **iniciativa da Câmara**.

As duas espécies têm caminhos diferentes:

- **Indicação a outro Poder (inciso I)**: é objeto de **requerimento escrito**, **despachado pelo Presidente** e **publicado** no Diário da Câmara (§ 1º).
- **Indicação a Comissão (inciso II)** (§ 2º):
- é **lida em súmula**, publicada e **encaminhada às Comissões** competentes;
- o parecer sai em **vinte sessões**, **prorrogável a critério da Presidência da Comissão**;
- se a Comissão concluir pelo **oferecimento de projeto**, este segue os **trâmites das proposições congêneres** (sem atalho);
- se **nenhuma Comissão** opinar nesse sentido, o **Presidente da Câmara**, ao chegar o processo à Mesa, **determina o arquivamento** e **cientifica o Autor**, para que ele, se quiser, ofereça projeto próprio;
- **não são aceitas** proposições que objetivem **consulta a Comissão** sobre **interpretação e aplicação de lei** ou sobre **atos de qualquer Poder**, de seus órgãos e autoridades. Comissão não é consultório jurídico.

> **Pegadinha:** o item que mistura os incisos ("sugere a manifestação de Comissões visando a projeto de iniciativa exclusiva de outro Poder") está errado. Comissão é para matéria de iniciativa da **Câmara**; matéria de iniciativa exclusiva de outro Poder é sugerida **ao próprio Poder**.

Requerimentos: quem decide cada um

Requerimento é o pedido de um Deputado ou órgão sobre o andamento dos trabalhos. O Regimento separa os requerimentos em três grupos, conforme **quem decide**: o Presidente, sozinho e na hora; o Presidente ouvida a Mesa, em cinco sessões; ou o Plenário.

1. Despachados de imediato pelo Presidente (art. 114). São **verbais ou escritos** e **imediatamente despachados pelo Presidente** os requerimentos que pedem:

- I – a **palavra**, ou a desistência dela;
- II – permissão para **falar sentado**, ou da bancada;
- III – **leitura** de qualquer matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
- IV – **observância de disposição regimental**;
- V – **retirada, pelo Autor, de requerimento**;
- VII – **retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário, sem parecer, ou apenas com parecer de admissibilidade**;
- VIII – **verificação de votação**;
- IX – **informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda mensal ou a Ordem do Dia**;
- X – **prorrogação de prazo para o orador** na tribuna;
- XI – **dispensa do avulso** para a imediata votação da **redação final já publicada**;
- XII – **requisição de documentos**;
- XIII – **preenchimento de lugar em Comissão**;
- XIV – **inclusão em Ordem do Dia de proposição com parecer**, em condições regimentais de nela figurar (sem parecer, não);
- XV – **reabertura de discussão** de projeto encerrada em **sessão legislativa anterior**;
- XVI – **esclarecimento sobre ato da administração ou economia interna** da Câmara;
- XVII – licença a Deputado, nos termos do art. 235, § 3º.

(O inciso VI foi revogado.) Se o Presidente **indeferir** e o Autor pedir, o **Plenário é consultado**, **sem discussão nem encaminhamento de votação**, pelo processo **simbólico** (parágrafo único). Nenhum desses pedidos passa pela Mesa antes.

2. Despachados pelo Presidente, ouvida a Mesa, em cinco sessões (art. 115). São **escritos**, despachados **no prazo de cinco sessões** pelo **Presidente, ouvida a Mesa**, e **publicados com a decisão** no Diário da Câmara, os requerimentos que pedem:

- I – **informação a Ministro de Estado**;
- II – **inserção nos Anais** da Câmara de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder, quando não lidos integralmente pelo orador que a eles fez remissão.

Contra o **indeferimento** cabe **recurso ao Plenário em cinco sessões** da publicação do despacho. O recurso é decidido pelo **processo simbólico, sem discussão**, mas **com encaminhamento** pelo Autor do requerimento e pelos Líderes, **por cinco minutos cada** (parágrafo único). Compare: no art. 114 não há encaminhamento; no art. 115 há.

3. Requerimento de informação a Ministro (art. 116). Os pedidos escritos de informação a Ministro de Estado são encaminhados pelo **Primeiro-Secretário** da Câmara. A **recusa**, o **não atendimento no prazo de trinta dias** e a **prestação de informações falsas** importam **crime de responsabilidade** (também art. 50, § 2º, da Constituição). Regras:

- se a informação **chegar espontaneamente** ou **já tiver sido prestada** em resposta a pedido anterior, o Deputado recebe **cópia** (se não tiver sido publicada) e o requerimento fica **prejudicado** (inciso I);
- o pedido só pode referir-se a **ato ou fato na área de competência do Ministério** (incluídos os órgãos e entidades da administração indireta sob sua supervisão) que seja: relacionado com **matéria legislativa em trâmite** ou assunto submetido ao Congresso, suas Casas ou Comissões; sujeito à **fiscalização e controle** do Congresso; ou **pertinente às atribuições do Congresso** (inciso II). Não se pergunta ao Ministro da Saúde sobre estradas;
- **não cabem** no requerimento de informação **providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos** da autoridade (inciso III);
- a **Mesa** pode **recusar** requerimento formulado de **modo inconveniente** ou contrário ao artigo, **sem prejuízo do recurso** ao Plenário do art. 115 (inciso IV). Quem recusa é a Mesa, não o Presidente sozinho;
- **matéria legislativa em trâmite** é a que seja objeto de **PEC, projeto de lei, projeto de decreto legislativo ou medida provisória** em apreciação pelo Congresso, suas Casas ou Comissões (§ 1º);
- os atos ou fatos sujeitos à **fiscalização e controle** são os definidos no **art. 60** (§ 2º): os sujeitos à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (art. 70 da Constituição); os atos de gestão administrativa do Executivo, inclusive da administração indireta; os atos do Presidente e do Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Ministros do STF, PGR e AGU que importem tipicamente crime de responsabilidade; e os do art. 253 (petições, reclamações e representações da sociedade).

> **Exemplo:** a Deputada Marta quer saber quanto o Ministério dos Transportes gastou com uma rodovia. Ela apresenta requerimento escrito; o Presidente, ouvida a Mesa, despacha em até cinco sessões; o Primeiro-Secretário envia o pedido; o Ministro tem trinta dias para responder. Se Marta escrevesse "sugiro que o Ministro suspenda a obra", o pedido seria recusado: requerimento de informação não serve para sugestão.

4. Dependem de deliberação do Plenário (art. 117). São **escritos** e **dependem do Plenário** os requerimentos **não especificados** no Regimento e os que pedem:

- I – **representação da Câmara por Comissão Externa**;
- II – **convocação de Ministro de Estado perante o Plenário**;
- III – **sessão extraordinária**;
- IV – **sessão secreta**;
- V – **não realização de sessão** em determinado dia;
- VI – **retirada de proposição constante da Ordem do Dia**, desde que apresentado antes do anúncio da matéria;
- VII – **prorrogação de prazo para apresentação de parecer** por qualquer Comissão;
- VIII – **audiência de Comissão**, quando formulado por Deputado;
- IX – **destaque** (art. 161);

- X – **adiamento de discussão ou de votação**;
- XI – **encerramento de discussão**;
- XII – **votação por determinado processo**;
- XIV – **dispensa de publicação para votação de redação final**;
- XV – **urgência**;
- XVI – **preferência**;
- XVII – **prioridade**;
- XVIII – **voto de pesar**;
- XIX – **voto de regozijo ou louvor**.

(O inciso XIII foi revogado.) Esses requerimentos **não sofrem discussão**; a votação pode ser **encaminhada por um orador favorável e um contrário, por três minutos cada** (§ 1º).

> **Atenção:** compare dois pedidos parecidos. **Dispensa do avulso** para votar a redação final **já publicada** é do **Presidente** (art. 114, XI). **Dispensa de publicação** para votar a redação final é do **Plenário** (art. 117, XIV).

Voto de pesar só se admite (§ 2º):

- pelo **falecimento** de **Chefe de Estado estrangeiro**, **congressista de qualquer legislatura**, e de quem tenha exercido os cargos de **Presidente ou Vice-Presidente da República**, **Presidente do STF ou de Tribunal Superior**, **Ministro de Estado**, **Governador** de Estado, de Território ou do Distrito Federal;
- como manifestação de **luto nacional oficialmente declarado**.

Voto de regozijo ou louvor deve limitar-se a **acontecimentos de alta significação nacional** (§ 3º). Se for sobre **ato ou acontecimento internacional**, só pode ser requerido pela **Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional**, com aprovação prévia da **maioria absoluta** de seus membros (§ 4º).

Emendas: conceito e espécies

Emenda é a proposição apresentada como **acessória** de outra (art. 118). Ela não é a principal: depende de uma proposição principal (PEC, projeto de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo ou de resolução). As emendas são de cinco tipos (§ 1º):

- **Supressiva**: manda **erradicar** (tirar) qualquer parte de outra proposição (§ 2º).
- **Aglutinativa**: resulta da **fusão de outras emendas, ou destas com o texto**, por **transação** tendente à aproximação dos respectivos objetos (§ 3º). É o instrumento de acordo.
- **Substitutiva**: é apresentada como **sucedânea** (substituta) a **parte** de outra proposição. Quando altera a proposição **em seu conjunto**, substancial ou formalmente, chama-se **"substitutivo"**. Alteração **formal** é a que visa **exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa** (§ 4º).
- **Modificativa**: **altera** a proposição **sem a modificar substancialmente** (§ 5º). Exemplo: trocar o prazo de vigência de 90 para 120 dias.

- **Aditiva**: **se acrescenta** a outra proposição (§ 6º).

Duas figuras derivadas:

- **Subemenda**: emenda apresentada **em Comissão** a outra emenda. Pode ser **supressiva, substitutiva ou aditiva** (o texto não prevê subemenda aglutinativa nem modificativa), desde que a supressiva não incida sobre emenda com a mesma finalidade (§ 7º). Não nasce no Plenário.
- **Emenda de redação**: é a **modificativa** que visa a sanar **vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto** (§ 8º).

> **Dica:** a ordem "supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas" é a mesma do art. 138, II, usada para organizar as emendas. Decore como **S-A-S-M-A**.

Quem emenda e quando

Em Comissão, no projeto sujeito à **apreciação conclusiva** (art. 119):

- **a partir da designação do Relator**, por **qualquer Deputado**, individualmente (com apoiamento, se for o caso), **e pela Comissão de Legislação Participativa**; o Deputado **não precisa ser membro** da Comissão (inciso I);
- **ao substitutivo do Relator**, só **membros da Comissão** (inciso II);
- prazo: **cinco sessões**, contado da publicação do **anúncio na Ordem do Dia das Comissões** (§ 1º);
- a emenda só é tida como **da Comissão** se versar sobre matéria do **seu campo temático** e for **por ela aprovada** (§ 2º);
- o **substitutivo de Comissão** cabe à Comissão **competente para o mérito**; se for só para **aperfeiçoar a técnica legislativa**, a iniciativa é da **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)** (§ 3º);
- emendas ou substitutivos que violarem essas regras são **considerados não escritos**, desde que provida **reclamação** apresentada antes da aprovação definitiva (§ 4º).

Em Plenário (art. 120):

Momento	Quem pode emendar
Discussão em apreciação preliminar, turno único ou primeiro turno	**qualquer Deputado ou Comissão**
Discussão em segundo turno	**Comissão**, se a emenda for aprovada pela **maioria absoluta** de seus membros; ou emenda subscrita por **um décimo** dos membros da Casa (ou Líderes que representem esse número)
Redação final	até o **início da votação**, com o mesmo quórum do segundo turno
Proposição urgente	**Comissão** ou **um quinto** dos membros da Câmara (ou Líderes que representem esse número), apresentada em Plenário **até o início da votação**

Mais regras do art. 120:

- na **apreciação preliminar**, só emendas para **escoimar** (limpar) a proposição dos vícios apontados pelas Comissões do art. 54 (CCJC, Finanças e Tributação, Comissão Especial), isto é, inconstitucionalidade, injuridicidade e inadequação financeira (§ 1º);
- na **redação final**, só emenda para evitar **lapso formal, incorreção de linguagem ou defeito de técnica legislativa**; ela não altera o mérito, mas se sujeita às **mesmas formalidades** da emenda de mérito (§ 2º);
- quando a redação final for de **emendas da Câmara a PEC ou a projeto oriundos do Senado**, só se admitem **emendas de redação a dispositivo emendado** e as que **decorram de emendas aprovadas** (§ 3º);
- **não pode ser emendada** a parte do projeto aprovado **conclusivamente** pelas Comissões que **não tenha sido objeto do recurso provido** pelo Plenário (§ 5º). Só a parte contestada volta ao jogo.

Destino das emendas de Plenário. São **publicadas e distribuídas, uma a uma, às Comissões**, conforme a matéria (art. 121). O exame de mérito, adequação financeira ou orçamentária e aspectos jurídicos e legislativos pode ser feito, **por delegação** dos colegiados, mediante **parecer em Plenário**, de preferência pelos **mesmos Relatores** da proposição nas Comissões (parágrafo único).

Emenda aglutinativa em Plenário. Pode ser apresentada **em Plenário**, para apreciação em turno único, por ocasião da votação da parte ou do dispositivo a que se refira, por **Líderes que representem a maioria absoluta** dos membros da Casa (art. 122). Recebida, a **Mesa pode adiar a votação por uma sessão** para publicar e distribuir o texto resultante da fusão (§ 2º). Ela não fica restrita às Comissões.

Emendas do Senado a projetos da Câmara: são distribuídas, **juntamente com o projeto**, às Comissões competentes (art. 123). Na numeração, são **anexadas ao projeto primitivo** e tramitam **com o número dele** (art. 138, IV).

Emendas que aumentam despesa. Não se admitem emendas que impliquem **aumento da despesa prevista** (art. 124):

- nos projetos de **iniciativa exclusiva do Presidente da República**, ressalvadas as emendas ao orçamento do art. 166, §§ 3º e 4º, da Constituição;
- nos projetos sobre **organização dos serviços administrativos** da Câmara, do Senado, dos **Tribunais Federais** e do **Ministério Público**.

Recusa de emenda. O **Presidente da Câmara ou de Comissão** pode **recusar** emenda **formulada de modo inconveniente**, que verse sobre **assunto estranho** ao projeto ou que contrarie prescrição regimental. Havendo reclamação ou recurso, o respectivo Plenário é consultado **sem discussão nem encaminhamento de votação**, pelo processo **simbólico** (art. 125).

Pareceres

Parecer é a proposição com que uma **Comissão** se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo (art. 126). A Comissão deve se **cingir à matéria de sua exclusiva competência**, seja proposição principal, acessória ou matéria ainda não transformada em proposição (parágrafo

único). A Comissão de Educação não opina sobre constitucionalidade (tarefa da CCJC) nem sobre adequação orçamentária (tarefa da Comissão de Finanças e Tributação).

Regras básicas:

- **Cada proposição tem parecer independente**, **salvo as apensadas** (arts. 139, I, e 142), que têm **um só parecer** (art. 127).
- **Nenhuma proposição** vai a discussão e votação **sem parecer escrito** da Comissão competente, exceto nos casos previstos no Regimento (art. 128). **Excepcionalmente**, quando o Regimento admitir, o parecer pode ser **verbal** (parágrafo único), como ocorre na urgência (art. 157, § 2º).

O **parecer escrito tem três partes** (art. 129):

1. **relatório**: exposição circunstanciada da matéria;
2. **voto do Relator**: em termos objetivos, a opinião sobre aprovação ou rejeição, total ou parcial, ou sobre a necessidade de substitutivo ou emenda;
3. **parecer da Comissão**: as conclusões da Comissão e a **indicação dos Deputados votantes e respectivos votos**.

O **parecer a emenda** pode ter **só o voto do Relator e o parecer da Comissão**, **dispensado o relatório** (§ 1º).

Se o parecer for sobre matéria que **não seja** projeto do Executivo, do Judiciário, do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e das conclusões dever resultar resolução, decreto legislativo ou lei, o parecer deve **conter a proposição formulada** pela Comissão que primeiro deva opinar sobre o mérito, ou pela CPI (§ 2º). Exemplo: parecer sobre uma indicação ou uma petição da sociedade. Se a matéria já é projeto do Executivo, essa obrigação não existe.

Depois que **a última Comissão** opinar, os pareceres aprovados vão **com a proposição à Mesa** (art. 130). Ou seja, a proposição passa por todas as Comissões do despacho antes de seguir. O **Presidente da Câmara devolve** à Comissão o parecer que **contrarie disposições regimentais**, para ser reformulado (parágrafo único).

Tramitação: quem decide cada proposição

Cada proposição tem curso próprio, salvo **emenda, recurso e parecer**, que acompanham a proposição a que se referem (art. 131).

Apresentada e lida em Plenário, a proposição é decidida (art. 132):

- pelo **Presidente**, nos requerimentos do art. 114;
- pela **Mesa**, nos requerimentos do art. 115;
- pelas **Comissões**, no projeto de lei que **dispensa a competência do Plenário** (apreciação conclusiva, art. 24, II);
- pelo **Plenário**, nos demais casos.

O Presidente não decide "qualquer proposição" sozinho: só os casos que o Regimento lhe atribui. Antes da deliberação do Plenário, as **Comissões** competentes se manifestam, **exceto quando se tratar de requerimento** (§ 1º).

Recurso contra a apreciação conclusiva. O projeto apreciado conclusivamente pelas Comissões vai ao Plenário, para discussão e votação global ou de parte dele, se, **no prazo de cinco sessões** da publicação do anúncio no Diário da Câmara e no avulso da Ordem do Dia, houver **recurso de um décimo dos membros da Casa**, apresentado em sessão e **provido pelo Plenário** (art. 132, § 2º; Constituição, art. 58, § 2º, I).

Pareceres contrários de todas as Comissões. Ressalvado esse recurso e excetuados os casos em que as Comissões não têm poder conclusivo, a proposição com **pareceres contrários quanto ao mérito de todas as Comissões** é **tida como rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do Presidente**, **dando-se conhecimento ao Plenário** e, se for matéria em revisão, **ao Senado** (art. 133). Não acontece em silêncio. Já o **parecer contrário a emenda não impede** que a proposição principal siga seu curso (parágrafo único).

Parecer favorável não aprova nada sozinho: projeto sujeito ao Plenário continua dependendo de discussão e votação no Plenário.

Logo que voltar das Comissões, o projeto é **anunciado no expediente**, **publicado com os pareceres** no Diário da Câmara e distribuído em avulsos (art. 134). **Decorridos os prazos** de tramitação nas Comissões ou no Plenário, o **Autor** de proposição que já tenha pareceres pode **requerer ao Presidente a inclusão na Ordem do Dia** (art. 135); antes de vencidos os prazos, não. As deliberações do Plenário ocorrem **na mesma sessão** quando se trata de **requerimentos que devam ser imediatamente apreciados**, e **mediante inclusão na Ordem do Dia** nos demais casos (art. 136). Ler o projeto no expediente não é votá-lo.

Recebimento, devolução e numeração

Toda proposição recebida pela Mesa é **numerada, datada, despachada às Comissões** e **publicada** no Diário da Câmara e em avulsos, para distribuição aos Deputados, Lideranças e Comissões (art. 137).

Devolução ao Autor. Além da recusa de emenda (art. 125), a **Presidência devolve ao Autor** a proposição que (art. 137, § 1º):

- **não estiver devidamente formalizada e em termos**;
- versar sobre matéria **alheia à competência da Câmara**, **evidentemente inconstitucional** ou **antirregimental**.

Contra a devolução, o **Autor pode recorrer ao Plenário** no prazo de **cinco sessões** da publicação do despacho, **ouvida a CCJC** em igual prazo. Provido o recurso, a proposição volta à Presidência para o trâmite (§ 2º).

> **Exemplo:** o Deputado Flávio apresenta projeto que institui pena de morte para crimes hediondos em tempo de paz. A Constituição proíbe (art. 5º, XLVII, a). O Presidente devolve o projeto por ser evidentemente inconstitucional; Flávio tem cinco sessões para recorrer ao Plenário.

Numeração (art. 138):

- têm **numeração anual em séries específicas** e, quando couber, **em comum com o Senado**: as PECs, os projetos de lei ordinária, os de lei complementar, os de decreto legislativo (com indicação da Casa de origem), os de resolução, os requerimentos, as indicações e as propostas de fiscalização e controle (inciso I);
- as **emendas** são numeradas, **em cada turno, pela ordem de entrada**, e **organizadas pela ordem dos artigos** do projeto, na sequência da natureza: **supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas** (inciso II);
- as **subemendas de Comissão** ficam **ao fim da série das emendas** da Comissão, sob o título "Subemendas", com a indicação das emendas a que correspondem; várias subemendas à mesma emenda têm **numeração ordinal** em relação a ela (inciso III);
- as **emendas do Senado** são **anexadas ao projeto primitivo** e tramitam **com o número deste** (inciso IV);
- os projetos de lei ordinária tramitam com a **simples denominação de "projeto de lei"** (§ 1º);
- nas publicações de projeto em revisão, menciona-se a **Casa de origem** (§ 2º);
- ao número de cada **emenda de Comissão** acrescentam-se as **iniciais** da Comissão (§ 3º);
- a emenda que **substitui integralmente** o projeto tem, após o número, entre parênteses, a indicação **"Substitutivo"** (§ 4º).

Distribuição às Comissões

A distribuição é feita por **despacho do Presidente**, **dentro de duas sessões** depois de recebida a proposição na Mesa (art. 139), com estas normas:

- **antes de distribuir**, o Presidente manda verificar se existe proposição em trâmite com **matéria análoga ou conexa**; havendo, faz a **distribuição por dependência** e determina a **apensação, depois de numerada** (inciso I);
- a proposição vai (inciso II, ressalvadas as Comissões Especiais do art. 34):
- às Comissões do **mérito**;
- à **Comissão de Finanças e Tributação**, quando envolver aspectos **financeiros ou orçamentários** públicos, para exame da **compatibilidade ou adequação orçamentária**;
- **obrigatoriamente à CCJC**, para exame de **constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa**, e, junto com as Comissões técnicas, do mérito quando for o caso;
- diretamente à primeira Comissão de mérito nos casos do art. 129, § 2º;
- a remessa é feita pela **Secretaria-Geral da Mesa** e deve chegar até a sessão seguinte, ou **imediatamente** se urgente, começando pela Comissão que primeiro opina sobre o mérito (inciso III);
- o processo distribuído a mais de uma Comissão vai **diretamente de uma a outra**, na ordem de manifestação; **na urgência**, as Comissões apreciam **conjuntamente** (inciso IV), discutindo e votando **ao mesmo tempo** em cada uma ou em **reunião conjunta** (inciso VI);
- **nenhuma proposição** é distribuída a **mais de quatro Comissões de mérito**; se a matéria envolver mais, cria-se **Comissão Especial** (art. 34, II) (inciso V).

Audiência de outra Comissão. Se uma Comissão quer que outra se manifeste, apresenta **requerimento escrito ao Presidente da Câmara**, com a **indicação precisa da questão** (art. 140). Do despacho cabe **recurso ao Plenário em cinco sessões**; a Comissão ouvida fala **exclusivamente sobre a questão formulada**; e o pedido **não prorroga os prazos** das Comissões (art. 52).

Conflito de competência. Se a Comissão se julgar **incompetente**, ou se, no prazo de emendas, qualquer Deputado ou Comissão suscitar conflito, o **Presidente da Câmara** decide **em duas sessões**, ou **de imediato** se a matéria for urgente, cabendo **recurso ao Plenário no mesmo prazo** (art. 141). A decisão não é irrecorrível.

Tramitação conjunta (apensação)

Estando em curso duas ou mais proposições **da mesma espécie** que regulem **matéria idêntica ou correlata**, pode-se promover a **tramitação conjunta**, a requerimento de **qualquer Comissão ou Deputado** ao Presidente da Câmara (art. 142). Do despacho cabe **recurso ao Plenário em cinco sessões**, e há **um só parecer** da Comissão sobre as apensadas.

A tramitação conjunta só é deferida se pedida **antes de a matéria entrar na Ordem do Dia** ou, na apreciação conclusiva, **antes do pronunciamento da única ou da primeira Comissão de mérito** (parágrafo único).

Normas da tramitação conjunta ou por dependência (art. 143):

- as demais são **apensadas ao processo da que tem precedência, sem incorporação** (não se fundem num processo só);
- tem precedência a **mais antiga** sobre a mais recente;
- em qualquer caso, as proposições entram **conjuntamente na Ordem do Dia da mesma sessão**;
- o **regime especial** de tramitação de uma (urgência, prioridade) **estende-se às apensadas**.

> **Exemplo:** o projeto do Executivo com urgência solicitada pelo Presidente da República tem dois projetos de Deputados apensados. Os dois passam a tramitar também em urgência.

Apreciação preliminar

Há **apreciação preliminar em Plenário** quando for **provido recurso contra parecer terminativo** de Comissão (art. 144). **Parecer terminativo** é o da **CCJC** sobre constitucionalidade ou juridicidade, o da **Comissão de Finanças e Tributação** sobre adequação financeira ou orçamentária e o da **Comissão Especial** do art. 34, II, sobre ambas (art. 54). Se essas Comissões dizem "não", a proposição para, salvo recurso. A apreciação preliminar **não é automática** e **é parte integrante do turno** em que a matéria estiver (art. 144, parágrafo único); não é fase autônoma. O parecer terminativo, portanto, não é definitivo: cabe recurso ao Plenário.

Nela, o Plenário decide **só** sobre **constitucionalidade e juridicidade** ou **adequação financeira e orçamentária**, não sobre o mérito (art. 145). A sequência:

1. havendo **emenda saneadora**, **vota-se primeiro a emenda** (§ 1º);
2. **acolhida a emenda**, a proposição é **aprovada quanto à preliminar**, com a modificação (§ 2º);

3. **rejeitada a emenda**, **vota-se a proposição**: se aprovada, retoma o curso; se rejeitada, é **definitivamente arquivada** (§ 3º).

Se a **CCJC** ou a **Comissão de Finanças e Tributação** (ou a Comissão Especial do art. 34, II) já **apresentar emenda** que sane o vício, **a matéria prossegue** e a apreciação preliminar se faz **depois da manifestação das demais Comissões** do despacho inicial (art. 146).

Reconhecidas pelo Plenário a constitucionalidade, a juridicidade ou a adequação financeira, essas preliminares **não podem ser novamente arguidas** em contrário (art. 147).

Turnos e interstício

As proposições são apreciadas em **turno único**, **exceto** as **PECs**, os **projetos de lei complementar** e os demais casos expressos no Regimento, que têm **dois turnos** (art. 148).

Cada **turno** tem **discussão e votação**, salvo (art. 149):

- nos **requerimentos do art. 117**, em que **não há discussão** (só votação, com encaminhamento);
- se **encerrada a discussão em segundo turno sem emendas**: a matéria é dada como **definitivamente aprovada, sem votação**, **salvo se algum Líder requerer** que seja votada;
- se **encerrada a discussão da redação final sem emendas ou retificações**: considera-se **definitivamente aprovada, sem votação**.

Interstício é o intervalo mínimo entre fases. **Salvo a matéria em urgência**, é de **duas sessões** entre (art. 150):

- a distribuição dos avulsos dos pareceres e o início da discussão ou votação;
- a aprovação da matéria **sem emendas** e o início do turno seguinte.

A **dispensa de interstício** para incluir na Ordem do Dia matéria da agenda mensal pode ser concedida **pelo Plenário**, a requerimento de **um décimo** da composição da Câmara **ou** mediante **acordo de Lideranças**, desde que os avulsos tenham sido distribuídos com antecedência mínima de **quatro horas** (art. 150, parágrafo único).

Regimes de tramitação: urgência, prioridade e ordinária

Quanto ao regime, as proposições são **urgentes**, de **tramitação com prioridade** ou de **tramitação ordinária** (art. 151).

São urgentes (art. 151, I) as proposições:

- a) sobre **declaração de guerra, celebração de paz** ou **remessa de forças brasileiras para o exterior**;
- b) sobre **suspensão das imunidades de Deputados**, na vigência do **estado de sítio** ou de sua prorrogação;
- c) sobre **requisição de civis e militares em tempo de guerra**, ou providências de **defesa e segurança** do País;
- d) sobre **decretação de impostos** na iminência ou em caso de **guerra externa**;
- e) sobre **medidas financeiras ou legais em caso de guerra**;

- f) sobre **transferência temporária da sede do Governo Federal**;
- g) sobre **permissão para forças estrangeiras transitarem** pelo território nacional ou nele permanecerem temporariamente;
- h) sobre **intervenção federal**, ou **modificação das condições** de intervenção em vigor;
- i) sobre **autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente da República para se ausentarem do País**;
- j) oriundas de **mensagens do Executivo sobre acordos, tratados** e demais instrumentos de política internacional, **a partir de sua aprovação pelo órgão técnico** (por projeto de decreto legislativo) ou quando apreciadas conclusivamente de outra forma;
- l) de **iniciativa do Presidente da República com solicitação de urgência** (art. 64, § 1º, da Constituição);
- m) as **emendas do Senado** aos projetos da alínea anterior;
- n) as referidas no art. 15, XII (providências da Mesa decorrentes de decisão judicial em mandado de injunção ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão);
- o) as **reconhecidas como urgentes por deliberação do Plenário**, nas hipóteses do art. 153.

Têm prioridade (art. 151, II):

- os projetos de **iniciativa do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do Senado ou dos cidadãos**;
- os projetos de **leis complementares e ordinárias que regulamentem dispositivo constitucional** (e suas alterações), de **lei com prazo determinado**, de **regulamentação de eleições** (e suas alterações) e de **alteração ou reforma do Regimento Interno**.

Tramitação ordinária: todos os demais (art. 151, III), como o projeto comum de Deputado.

> **Pegadinha:** a banca rebaixa matéria urgente para "prioridade" ou "ordinária". Guerra, imunidades no estado de sítio, sede do governo, forças estrangeiras, intervenção federal e viagem do Presidente são **urgência**. E promove a ordinária a "prioridade": medidas financeiras **em tempo de paz** não estão em lista nenhuma.

Urgência

Urgência é a **dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais** para que a proposição seja logo considerada, até a decisão final (art. 152). **Não se dispensam** (§ 1º):

1. **publicação e distribuição**, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e das acessórias;
2. **pareceres** das Comissões **ou de Relator designado**;
3. **quórum** para deliberação.

As proposições urgentes pela natureza da matéria e as urgentes por requerimento aprovado têm o **mesmo tratamento** (§ 2º).

Quando a urgência pode ser requerida (art. 153):

- matéria que envolva a **defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais**;

- providência para atender a **calamidade pública**;
- **prorrogação de prazos legais** a se findarem, ou adoção ou alteração de lei para aplicar-se **em época certa e próxima**;
- quando se pretenda a apreciação da matéria **na mesma sessão**.

Quem pode apresentar o requerimento de urgência (art. 154):

- **dois terços dos membros da Mesa**, em matéria da competência desta;
- **um terço dos membros da Câmara**, ou Líderes que representem esse número;
- **dois terços dos membros de Comissão** competente para o mérito.

O requerimento de urgência **não tem discussão**; a votação pode ser **encaminhada pelo Autor e por um Líder, Relator ou Deputado contrário**, cada um por **cinco minutos improrrogáveis**. Nos casos da Mesa e da Comissão, o orador favorável é o membro designado pelo respectivo presidente (§ 1º). Estando em tramitação **duas matérias em urgência por requerimento aprovado**, **não se vota outro** requerimento de urgência (§ 2º).

Urgência urgentíssima (art. 155). Proposição sobre matéria de **relevante e inadiável interesse nacional** pode ser **incluída automaticamente na Ordem do Dia para discussão e votação imediata**, **ainda que iniciada a sessão** em que for apresentada, a requerimento da **maioria absoluta** da composição da Câmara (ou Líderes que representem esse número), **aprovado pela maioria absoluta** dos Deputados, **sem o limite de duas urgências** do art. 154, § 2º. A aprovação dessa urgência **impede**, na mesma sessão, o **requerimento de retirada de pauta** e **impede ou prejudica** o **adiamento de discussão**, se a matéria estiver instruída com todos os pareceres.

A **retirada do requerimento de urgência** e a **extinção do regime de urgência** seguem as regras de retirada do art. 104 (art. 156).

Rito da urgência (art. 157):

- aprovado o requerimento, a matéria entra em discussão **na sessão imediata**, em **primeiro lugar** na Ordem do Dia;
- **sem parecer**, as Comissões que não se julgarem habilitadas a emiti-lo podem pedir **prazo conjunto de até duas sessões**, concedido pelo Presidente e comunicado ao Plenário (§ 1º);
- findo o prazo, a proposição entra na Ordem do Dia **com ou sem parecer**; sem parecer, o Presidente **designa Relator**, que dá **parecer verbal** na sessão ou, a seu pedido, na seguinte (§ 2º);
- na discussão e no encaminhamento, só falam o **Autor, o Relator e os Deputados inscritos**, por **três minutos** cada, alternando favoráveis e contrários; **depois de falarem doze Deputados**, admite-se requerimento da **maioria absoluta** (ou Líderes que a representem) para **encerrar a discussão e o encaminhamento** (§ 3º); aprovado esse encerramento, ficam impedidos ou prejudicados, na mesma sessão, os **requerimentos de adiamento de votação**, salvo se o Relator alterar o texto ao examinar as emendas (§ 3º-A);
- encerrada a discussão **com emendas**, elas vão às Comissões, que têm **uma sessão** para o parecer, que pode ser **verbal** por motivo justificado (§ 4º);
- **diligência** não prorroga os prazos da urgência (§ 5º);

- quando o parecer às emendas de Plenário for dado na sessão por Relator designado, o Presidente aguarda **dez minutos** após a disponibilização do parecer para iniciar a votação (§ 6º).

Prioridade e preferência

Prioridade é a **dispensa de exigências regimentais** (não de todas) para que a proposição seja incluída na Ordem do Dia **da sessão seguinte**, **logo após as proposições em urgência** (art. 158). Não passa à frente da urgência. Só se admite prioridade para a proposição (§ 1º):

- **numerada**;
- **publicada** no Diário da Câmara e em avulsos;
- **distribuída em avulsos, com pareceres** sobre a principal e as acessórias, **pelo menos uma sessão antes**.

Além dos projetos que já têm prioridade pelo art. 151, II, ela pode ser proposta ao Plenário (§ 2º):

- pela **Mesa**;
- pela **Comissão que houver apreciado** a proposição;
- pelo **Autor**, **apoiado por um décimo** dos Deputados ou por Líderes que representem esse número. Sozinho, o Autor não pode.

Preferência é a **primazia na discussão ou na votação** de uma proposição sobre outra(s) (art. 159). A fila da pauta (§ 1º):

1. projetos em **urgência**;
2. projetos em **prioridade**;
3. projetos em **tramitação ordinária**; entre estes, primeiro os que tiveram **preferência concedida**, depois os que têm **pareceres favoráveis de todas as Comissões**.

Entre os urgentes (§ 2º): I – declaração de guerra e correlatos; II – estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal nos Estados; III – matéria considerada urgente; IV – acordos internacionais; V – fixação dos efetivos das Forças Armadas.

Entre os em prioridade, as proposições da **Mesa ou de Comissões Permanentes** têm preferência sobre as demais (§ 3º).

Entre os requerimentos (§ 4º):

- o requerimento sobre proposição em Ordem do Dia é votado **antes** de iniciar-se a discussão ou votação da matéria;
- o requerimento de **adiamento** de discussão ou de votação é votado **antes** da proposição;
- havendo mais de um requerimento, o Presidente regula a preferência **pela ordem de apresentação** ou, **se simultâneos, pela maior importância** das matérias;
- requerimentos **idênticos em seus fins** são votados **conjuntamente**; a adoção de um **prejudica** os demais, e o **mais amplo** tem preferência sobre o mais restrito.

Requerimento de preferência (art. 160): **qualquer Deputado**, **antes de iniciada a Ordem do Dia**, pode requerer preferência para votação ou discussão de uma proposição sobre as **do mesmo**

grupo. Se os requerimentos de preferência **excederem a cinco**, o Presidente, se entender que isso pode tumultuar, faz **consulta prévia** sobre se a Câmara admite modificar a Ordem do Dia. **Admitida**, os requerimentos são considerados **um a um, na ordem de apresentação**; **recusada**, ficam **prejudicados todos** os requerimentos de preferência, **não se recebendo nenhum outro na mesma sessão**. A matéria com preferência pedida pelo **Colégio de Líderes** é apreciada **logo após as proposições em regime especial** (não fura a fila da urgência).

Destaque

Destaque é o instrumento para separar parte da matéria na votação. Admite-se destaque para (art. 161):

- I – **votação em separado** de parte de proposição;
- II – votação de **emenda, subemenda** ou parte delas;
- III – tornar emenda ou parte de proposição **projeto autônomo**;
- IV – votação de projeto ou substitutivo, ou parte deles, quando a preferência recair sobre o outro ou sobre proposição apensada.

Os destaques dos incisos **III e IV dependem de aprovação do Plenário** (§ 3º). Não se destaca a parte do projeto **conclusivo** que não foi objeto do **recurso provido** (§ 1º).

O destaque é, em regra, **prerrogativa de bancada de Partido**, na proporção (§ 2º):

Tamanho da bancada	Destaques
5 a 24 Deputados	1
25 a 49	2
50 a 74	3
75 ou mais	4

O **destaque de iniciativa individual** só vai a voto se houver **aquiescência da unanimidade dos Líderes, por escrito** (§ 4º).

Normas do art. 162:

- o destaque é apresentado **até o anúncio da votação** da proposição (inciso I); o destaque de emenda para votação em separado, ao final, também **antes de anunciada a votação** (inciso VIII);
- a Presidência, **antes de iniciar a votação da matéria principal**, dá conhecimento ao Plenário dos destaques apresentados (inciso II);
- **não se admite** destaque de emendas para formar **grupos diferentes** daqueles a que regimentalmente pertencem (inciso III);
- **não se permite** destaque de expressão cuja retirada **inverta o sentido** da proposição ou a **modifique substancialmente** (inciso IV);
- o texto destacado deve poder **ajustar-se** à proposição e **formar sentido completo** (inciso V);
- **destaque para votação em separado**: vota-se **primeiro a matéria principal** e **depois a destacada**, que só integra o texto **se aprovada** (inciso VI);

- **destaque para projeto em separado**: a deliberação sobre ele **precede** a da matéria principal (inciso VII); **não se admite** quando a disposição for de **projeto do Senado** ou insuscetível de curso autônomo (inciso IX); o Autor tem **duas sessões**, após a aprovação, para oferecer o texto do novo projeto (inciso X); o projeto resultante tem **tramitação de proposição inicial** (inciso XI);
- **retirado o requerimento** de destaque, a matéria **volta ao grupo** a que pertencia (inciso XII);
- é **insubsistente** o destaque se, anunciada a votação do dispositivo destacado, o **Autor não pedir a palavra** para encaminhá-lo; a matéria volta ao texto ou grupo (inciso XIII);
- vários destaques podem ser **votados em globo**, se requerido por **Líder** e aprovado pelo Plenário (inciso XIV).

Prejudicialidade

Prejudicada é a matéria que perdeu o objeto e por isso nem é discutida ou votada. Consideram-se prejudicados (art. 163):

- I – a discussão ou votação de projeto **idêntico** a outro já **aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa**, ou **transformado em diploma legal**;
- II – a de projeto **semelhante** a outro considerado **inconstitucional** pelo parecer da **CCJC**;
- III – a de proposição **apensa** quando a **aprovada** for **idêntica ou de finalidade oposta** à apensada;
- IV – a de proposição **apensa** quando a **rejeitada** for **idêntica** à apensada;
- V – a proposição, com as emendas, que tiver **substitutivo aprovado**, **ressalvados os destaques**;
- VI – a emenda de matéria **idêntica** à de outra já aprovada ou rejeitada;
- VII – a emenda em sentido **absolutamente contrário** ao de outra, ou ao de dispositivo, **já aprovados**;
- VIII – o requerimento com a **mesma ou oposta finalidade** de outro já **aprovado**;
- IX – os requerimentos de **adiamento** da discussão ou da votação quando se seguirem à **rejeição do requerimento de retirada** da proposição da Ordem do Dia.

Apensa de conteúdo apenas **diferente** (nem idêntico, nem oposto) da aprovada **não** fica prejudicada.

Declaração (art. 164): o **Presidente da Câmara ou de Comissão**, **de ofício ou por provocação** de qualquer Deputado, declara prejudicada a matéria pendente:

- por ter **perdido a oportunidade** (exemplo: autorização de viagem do Presidente da República cuja data já passou);
- em virtude de **prejulgamento** pelo Plenário ou Comissão em outra deliberação.

A declaração é feita **perante a Câmara ou Comissão**, e o despacho é **publicado** no Diário da Câmara (§ 1º). O **Autor** pode **recorrer ao Plenário** em **cinco sessões** da publicação, ou **imediatamente** se declarada no curso da votação, **ouvida a CCJC** (§ 2º). Se a prejudicialidade for declarada **no curso de votação** e disser respeito a emenda ou dispositivo, o parecer da CCJC é **oral** (§ 3º). A proposição prejudicada é **definitivamente arquivada** pelo Presidente da Câmara (§ 4º).

> **Atenção:** o art. 105 trata **só** do arquivamento **ao fim da legislatura**. A proposição rejeitada (art. 133), a prejudicada (art. 164, § 4º) e a rejeitada na apreciação preliminar (art. 145, § 3º) são arquivadas por outras regras, a qualquer tempo.

Discussão

Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao **debate em Plenário**, feita sobre o **conjunto da proposição e das emendas**, se houver (art. 165). As emendas também são debatidas.

Regras gerais da discussão:

- A proposição com a discussão **encerrada na legislatura anterior** terá **sempre a discussão reaberta** para receber novas emendas (art. 166). Os novos Deputados podem emendar.
- A proposição com **todos os pareceres favoráveis** pode ter a **discussão dispensada** pelo **Plenário**, mediante **requerimento de Líder**, feito **ao ser anunciada a matéria**. A dispensa **não prejudica a apresentação de emendas** (art. 167).
- **Excetuados os projetos de código**, nenhuma matéria fica inscrita na Ordem do Dia para discussão por **mais de quatro sessões** em turno único ou primeiro turno, e por **mais de duas sessões** em segundo turno (art. 168). **Após a primeira sessão de discussão**, a Câmara pode, por **proposta do Presidente**, **ordenar a discussão**; aprovada a proposta (votação sem discussão, com encaminhamento como no requerimento de urgência), o Presidente fixa a ordem dos oradores e as datas, **sem admitir inscrição nova** (§§ 1º e 2º).

Uso da palavra durante a discussão:

- Nenhum Deputado pode pedir a palavra quando houver **orador na tribuna**, exceto para **requerer prorrogação de prazo**, **levantar questão de ordem** ou fazer **comunicação de natureza urgentíssima**, sempre **com permissão do orador**; o tempo usado é **descontado** do tempo do orador (art. 169).
- O **Presidente pede ao orador que interrompa** o discurso (art. 170): I – quando houver **número legal para deliberar**, procedendo-se logo à votação; II – para **leitura de requerimento de urgência** feito com observância das exigências regimentais (o incompleto não interrompe ninguém); III – para **comunicação importante** à Câmara; IV – para **recepção de Chefe de qualquer Poder**, Presidente de Parlamento estrangeiro ou **personalidade de excepcional relevo**, assim reconhecida pelo Plenário; V – para **votação da Ordem do Dia** ou de requerimento de prorrogação da sessão; VI – em caso de **tumulto grave** no recinto ou no edifício que reclame a suspensão ou o levantamento da sessão.

Inscrição e ordem dos oradores:

- Quem quer discutir proposição da Ordem do Dia deve **inscrever-se previamente na Mesa, antes do início da discussão** (art. 171). Anunciada a matéria, a palavra é dada aos oradores (art. 173).
- Os oradores falam **na ordem de inscrição, alternadamente a favor e contra** (§ 1º). Ao se inscrever, o Deputado declara se é **favorável ou contrário** (art. 172, § 1º).
- É **permitida a permuta** (troca) de inscrição entre Deputados, mas quem **não estiver presente na hora da chamada perde definitivamente** a inscrição (art. 171, § 2º).

- O **primeiro subscritor de projeto de iniciativa popular**, ou quem ele indicar, **fala antes dos oradores inscritos**, e a Câmara se transforma, nesse momento, em **Comissão Geral**, sob a direção do seu Presidente (§ 3º).
- Quando vários pedem a palavra **ao mesmo tempo** sobre o mesmo assunto, a ordem é (art. 172): **1º Autor da proposição; 2º Relator; 3º Autor de voto em separado; 4º Autor da emenda; 5º Deputado contrário; 6º Deputado favorável**.
- Se **todos os inscritos** forem **a favor** (ou **todos contra**), a palavra segue a **ordem de inscrição**, sem prejuízo da precedência de Autor, Relator, autor de voto em separado e autor de emenda (§ 2º).
- A discussão de proposição com **todos os pareceres favoráveis** só pode ser **iniciada por orador que a combata**; depois, podem falar a favor oradores em **número igual** ao dos que se opuseram (§ 3º).

> **Dica:** para a ordem do art. 172, pense em "quem mais conhece a matéria fala primeiro": **Autor, Relator, voto em separado, emenda**; depois os comuns, **contra antes de a favor**.

Tempo de palavra (art. 174):

- o Deputado, salvo disposição expressa, fala **uma só vez** e por **cinco minutos** na discussão de qualquer projeto;
- na **discussão prévia**, só falam o **Autor, o Relator e mais dois Deputados**, um a favor e outro contra (§ 1º);
- o **Autor e o Relator** podem falar **duas vezes** cada um, salvo proibição expressa (§ 2º);
- qualquer prazo pode ser **prorrogado pelo Presidente pela metade, no máximo**, **salvo** em proposição em **regime de urgência** ou em **segundo turno** (§ 4º);
- havendo **três ou mais oradores inscritos** para a mesma proposição, **não se concede prorrogação** (§ 5º).

O que o orador não pode fazer (art. 175): I – **desviar-se** da questão em debate; II – **falar sobre o vencido** (o que já foi decidido); III – usar **linguagem imprópria**; IV – **ultrapassar o prazo** regimental; V – **falar em sentido diverso** daquele para o qual se inscreveu, **sob pena de ter a palavra retirada**.

Aparte

Aparte é a **interrupção breve e oportuna** do orador para **indagação ou esclarecimento** relativos à matéria em debate (art. 176). O Deputado só aparteia se **pedir e obtiver permissão** do orador, e deve **permanecer de pé** (§ 1º).

Não se admite aparte (§ 2º):

- I – à **palavra do Presidente**;
- II – **paralelo** a discurso;
- III – a **parecer oral**;
- IV – no **encaminhamento de votação**;
- V – quando o **orador declarar, de modo geral, que não o permite**;

- VI – quando o orador estiver suscitando **questão de ordem** ou falando para **reclamação**;
- VII – nas **Comunicações** do art. 66, I e § 1º (as falas breves do Pequeno Expediente e as comunicações de Líderes).

Os apartes **seguem as regras da discussão** no que couber e **entram no tempo do orador** (§ 3º). Apartes **antirregimentais não são publicados** (§ 4º). O aparte só é revisto pelo **seu Autor** se o orador permitir, e o **orador não pode modificá-lo** (§ 5º).

> **Exemplo:** a Deputada Bianca tem cinco minutos e concede dois apartes de um minuto. Sobram três minutos para ela, porque os apartes são descontados do seu tempo.

Adiamento e encerramento da discussão

Adiamento da discussão (art. 177): **antes de iniciada** a discussão, pode ser requerido por **Líder, Autor ou Relator** (não por qualquer Deputado), pelos prazos:

Regime	Adiamento máximo
Urgência	1 sessão
Prioridade	3 sessões
Ordinária e PEC	5 sessões

Na **urgência**, o requerimento de adiamento deve ser subscrito por **um décimo** dos membros da Câmara (ou Líderes que o representem) (§ 1º). Adiada **uma vez**, a discussão só será adiada **de novo** diante de **erro na publicação**, reconhecido pelo Presidente da Câmara (§ 3º). E vale a regra de prejudicialidade do art. 163, IX: rejeitada a retirada de pauta, os pedidos de adiamento ficam prejudicados.

Encerramento da discussão (art. 178) ocorre:

- pela **ausência de oradores**: se não houver orador inscrito, declara-se **encerrada** a discussão (§ 1º);
- pelo **decurso dos prazos** regimentais;
- por **deliberação do Plenário**: o requerimento de encerramento é votado se subscrito por **cinco centésimos** (5%) dos membros da Casa ou Líderes que representem esse número, **depois de discutida a proposição por pelo menos doze oradores**, com encaminhamento de **três minutos** por um orador contra e um a favor (§ 2º).

Aprovado o encerramento, ficam **impedidos ou prejudicados**, na mesma sessão, os **requerimentos de adiamento de votação**, **salvo se o Relator reformular o parecer** com alterações de mérito (§ 4º).

Encerrada a discussão **com emendas**, a matéria volta às **Comissões** (art. 179). Publicados os pareceres sobre as emendas, a matéria pode figurar na Ordem do Dia, **obedecido o interstício** (parágrafo único). Não é automático.

Votação: regras gerais

A **votação completa o turno** regimental da discussão (art. 180). As matérias com discussão encerrada são votadas **em qualquer sessão** (§ 1º):

- **imediatamente após a discussão**, se houver número (sem emendas, não precisa esperar nada);
- **depois das providências do art. 179**, se a proposição foi emendada na discussão.

Outras regras do art. 180:

- o Deputado pode **escusar-se** de votar, registrando **"abstenção"** (§ 2º);
- **empate na votação ostensiva**: **o Presidente desempata**; **empate no escrutínio secreto**: faz-se **nova votação**, sucessivamente, até o desempate (§ 3º);
- **empate em eleição**: vence o **mais idoso dentre os de maior número de legislaturas** (primeiro conta o número de legislaturas; a idade só desempata entre os que têm o mesmo número) (§ 4º);
- se o Presidente se **abstiver de desempatar**, o **substituto regimental** o faz (§ 5º);
- em **causa própria** ou assunto de **interesse individual**, o Deputado deve **dar-se por impedido** e comunicar à Mesa; seu voto é **considerado em branco, para efeito de quórum** (§ 6º);
- o voto do Deputado, **mesmo contrariando a Liderança** ou a representação, **é acolhido para todos os efeitos** (§ 7º);
- na deliberação sobre **sanção disciplinar** por quebra de decoro, **não se acolhe o voto do Deputado representado** (§ 8º).

Interrupção. Só se **interrompe a votação por falta de quórum** (art. 181). Faltando número, o Presidente **anuncia o debate das matérias em discussão** (art. 82, § 3º).

Resultado. Terminada a apuração, o Presidente proclama o resultado, especificando votos **favoráveis, contrários, em branco e nulos** (art. 182). Depois da **votação ostensiva**, o Deputado pode enviar à Mesa **declaração escrita de voto** para publicação, **sem poder lê-la nem comentá-la da tribuna** (parágrafo único).

Quórum (art. 183): salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações são tomadas **por maioria de votos, presente a maioria absoluta** dos membros (257 de 513). Os **projetos de lei complementar** só são aprovados com **maioria absoluta dos votos dos membros** da Câmara (257 votos "sim") (§ 1º). **Votos em branco** (nas cédulas) e **abstenções** (no sistema eletrônico) **só contam para efeito de quórum** (§ 2º).

> **Exemplo:** 300 Deputados presentes; 140 votam sim, 110 não e 50 se abstêm. Há quórum (300 é mais que 257). O projeto de lei ordinária está aprovado (140 sim contra 110 não). Se fosse lei complementar, estaria rejeitado: 140 é menos que 257.

Processos de votação

A votação pode ser **ostensiva** (pelo processo **simbólico** ou **nominal**) ou **secreta** (pelo **sistema eletrônico** ou por **cédulas**) (art. 184). **Definido** pela Câmara o processo de votação para uma proposição, **não se admite requerimento de outro processo** (parágrafo único).

Simbólico (art. 185): é o processo das **proposições em geral**. O Presidente convida os Deputados **a favor a permanecerem sentados** e proclama o resultado. Havendo **votação divergente**, o Presidente **consulta o Plenário se há dúvida** sobre o resultado, assegurando o pedido de **verificação** (§ 1º). Antes de ouvir o Plenário sobre a verificação, **nenhuma questão de ordem, reclamação ou outra intervenção** é aceita (§ 2º).

Verificação de votação:

- se **seis centésimos** (6%) dos membros da Casa ou Líderes que representem esse número **apoiarem** o pedido, faz-se a votação **nominal** (art. 185, § 3º);
- o apoiamento de Líderes deve ser manifestado **em cada votação**; são **vedados o apoiamento prévio e os acordos de apoiamento recíproco** entre bancadas (§ 3º-A);
- feita uma verificação, **nova verificação antes de uma hora** da proclamação só é permitida **por deliberação do Plenário, a requerimento de um décimo** dos Deputados ou Líderes que o representem (§ 4º);
- esse requerimento de **quebra do interstício** é **oral** e só pode ser apresentado **após a proclamação** do resultado da votação simbólica (§ 6º); é votado pelo processo **simbólico**, **sem encaminhamento e sem orientação de bancada** (§ 7º).

Nominal (art. 186) é usado:

- I – quando se exige **quórum especial** de votação (maioria absoluta, três quintos);
- II – quando se mostrar necessário, **a juízo do Presidente**, ou **por deliberação do Plenário**, a requerimento de qualquer Deputado;
- III – quando houver **pedido de verificação**;
- IV – nos demais casos expressos no Regimento.

O **requerimento verbal não admite votação nominal** (§ 1º). Se a Câmara **negar** pedido de votação nominal, é **vedado requerê-la de novo** para a mesma proposição ou suas acessórias (§ 2º).

A votação nominal é feita pelo **sistema eletrônico**, conforme instruções da Mesa (art. 187). A **listagem** vai à Mesa com: data e hora; **matéria** votada; **nome de quem presidiu**; Líderes presentes; resultado; **nomes dos votantes**, discriminando a favor, contra e abstenções (§ 1º). É **publicada com a ata** da sessão (§ 2º). **Reclamações** sobre o resultado só **antes de anunciada a discussão ou votação de nova matéria** (§ 3º). Se o sistema **não funcionar** (e em alguns casos dos arts. 217 e 218), a votação nominal é feita **pela chamada**, **alternadamente do norte para o sul e vice-versa**: um Secretário lê os nomes em voz alta, os Deputados se levantam e respondem **"sim" ou "não"**, e as **abstenções também são anotadas** (§ 4º).

Secreta (art. 188): pelo sistema eletrônico, apurando-se **só os nomes dos votantes e o resultado final** (sem o sentido de cada voto), nos casos de:

- I – deliberação, durante o **estado de sítio**, sobre a **suspensão de imunidades** de Deputado (art. 53, § 8º, da Constituição);
- II – **decisão do Plenário**, a requerimento de **um décimo** dos membros ou Líderes, **formulado antes de iniciada a Ordem do Dia**;

- III – **eleições**: Presidente e **demais membros da Mesa**, Presidente e Vice-Presidentes de Comissões, membros da Comissão Representativa do Congresso, os dois cidadãos do Conselho da República e demais eleições;
- IV – pronunciamento sobre **perda de mandato** de Deputado ou suspensão de imunidades no estado de sítio (a parte sobre perda de mandato deve ser lida com o § 2º, V, abaixo e com o art. 55, § 2º, da Constituição, que desde a EC 76/2013 exige voto aberto na cassação).

Sem o sistema eletrônico, o voto secreto é por **cédula** impressa ou datilografada, **recolhida em urna à vista do Plenário** (§ 1º).

Nunca são secretos (§ 2º):

- I – **recursos sobre questão de ordem**;
- II – **projeto de lei periódica** (como o orçamento anual);
- III – proposição que altere **legislação codificada** (Código Civil, Código Penal...) ou trate de **leis tributárias**, **concessão de favores, privilégios ou isenções** e certas matérias dos arts. 21 e 22 da Constituição;
- IV – **autorização para instauração de processo** contra o **Presidente, o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado** (crimes comuns ou de responsabilidade);
- V – **perda de mandato** nas hipóteses do art. 55, **I, II e VI**, da Constituição (violar as proibições do art. 54, **quebra de decoro** e **condenação criminal transitada em julgado**).

Votação em globo, em grupos e ordem de votação

A proposição, ou o substitutivo, é votada **sempre em globo**, ressalvada a **matéria destacada** ou **deliberação diversa** do Plenário (art. 189). As **emendas** são votadas **em grupos**: as com **parecer favorável de todas as Comissões** num grupo (nele entram as emendas de Comissão sem manifestação contrária de outra) e as com **parecer contrário** em outro (nele entram as rejeitadas no mérito, ainda que constitucionais e orçamentariamente compatíveis) (§ 1º). A emenda com **pareceres divergentes** e as **destacadas** são votadas **uma a uma** (§ 2º). **Não vai a voto** a emenda declarada **inconstitucional ou injurídica pela CCJC**, ou **incompatível pela Comissão de Finanças e Tributação** (ou pela Comissão Especial do art. 34, II), em decisão **irrecorrida ou mantida pelo Plenário** (§ 6º).

O **substitutivo da Câmara a projeto do Senado** é tratado como **série de emendas** e **votado em globo**, salvo se alguma Comissão der pareceres em sentidos diferentes sobre as emendas (vota-se em grupos) ou se for aprovado requerimento de **destaque**. O mesmo vale para o **substitutivo do Senado a projeto da Câmara** (art. 190).

Normas de precedência e prejudicialidade na votação (art. 191):

- I – a **PEC** tem preferência sobre as proposições em tramitação ordinária;
- II e III – o **substitutivo de Comissão** tem preferência sobre o projeto e é **votado em primeiro lugar**; havendo mais de um, na **ordem inversa de apresentação** (o último apresentado vota primeiro);
- IV – **aprovado o substitutivo**, ficam **prejudicados o projeto e as emendas a ele**, **ressalvadas as emendas ao substitutivo e todos os destaques**;

- V – **rejeitado o substitutivo** (ou não havendo substitutivo), votam-se o projeto e suas emendas;
- VI – a **rejeição do projeto prejudica as emendas** a ele;
- VII – na votação artigo por artigo, a **rejeição de um artigo prejudica os que forem consequência** dele;
- VIII – dentro de cada grupo, a ordem é **supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas**;
- IX – emendas com subemendas são votadas **uma a uma**, salvo deliberação do Plenário; aprovado o grupo, consideram-se aprovadas com as modificações das subemendas;
- X – as **subemendas substitutivas** têm preferência sobre as respectivas emendas;
- XI – a emenda com subemenda, votada separadamente, é votada **antes e com ressalva da subemenda**, **exceto** se a subemenda for **supressiva** ou **substitutiva de artigo** da emenda votada artigo por artigo (aí a subemenda vem antes);
- XII – votam-se **destacadamente** as emendas com parecer para constituírem **projeto em separado**;
- XIII – várias emendas da mesma natureza ao mesmo dispositivo: as **de Comissão têm preferência**; entre Comissões, **ordem inversa de apresentação**;
- XIV – o **dispositivo destacado** para votação em separado **precede as emendas**, **independe de parecer** e só integra o texto **se aprovado**;
- XV – na votação artigo por artigo, o **texto do artigo** é votado **antes das emendas aditivas** a ele.

Encaminhamento e adiamento da votação

Encaminhamento (art. 192): anunciada a votação, pode-se usar a palavra para encaminhá-la por **três minutos**, **mesmo em matéria não sujeita a discussão ou em urgência**.

- falam no máximo **quatro oradores: dois a favor e dois contra**, com preferência, em cada grupo, para o **Autor** (da proposição principal, acessória ou do requerimento) e o **Relator** (§ 1º);
- **cada Líder** pode **orientar a bancada** em qualquer votação, ou indicar Deputado para isso, por **até um minuto** (§ 2º); a orientação **não impede o início da votação nominal** (§ 2º-A);
- questões de ordem e incidentes suscitados pelo orador ou com sua permissão **entram no seu prazo** (§ 3º);
- o Presidente pode convidar o **Relator**, o Relator substituto ou outro membro da Comissão para **esclarecer as razões do parecer** (§ 4º);
- **nenhum Deputado, salvo o Relator**, fala **mais de uma vez** para encaminhar a mesma proposição, substitutivo ou grupo de emendas (§ 5º);
- no encaminhamento de **destaque**, só **um orador favorável e um contrário** (§ 7º);
- **eleições não têm encaminhamento**; nos **requerimentos**, quando cabível, só o **signatário e um orador contrário** (§ 8º).

Adiamento da votação (art. 193): **antes de iniciada a votação**, por requerimento de **Líder, Autor ou Relator**, observado o art. 163, IX, pelos mesmos prazos do adiamento da discussão: **uma sessão** (urgência), **três** (prioridade), **cinco** (ordinária e PEC). O adiamento da votação só pode ser

concedido **uma vez** (§ 1º). Na **urgência**, o requerimento precisa de **um décimo** dos membros ou Líderes que o representem (§ 3º).

Redação do vencido e redação final

"**Vencido**" é o texto que **venceu** a votação, isto é, o aprovado. **Terminada a votação em primeiro turno**, os projetos vão à **CCJC para redigir o vencido** (art. 194). A redação do vencido é **dispensada** nos projetos aprovados em primeiro turno **sem emendas**, **salvo** se houver **vício de linguagem, defeito ou erro manifesto** a corrigir (parágrafo único). Redação do vencido não é registro de texto derrotado.

Redação final (art. 195): concluída a votação em **turno único ou segundo turno**, a PEC ou o projeto vai à **Comissão competente** para a redação final, **na conformidade do vencido**, com emendas de redação se necessário. A redação final **é parte integrante do turno** em que se conclui a apreciação (§ 1º). Ela é **dispensada**, salvo vício de linguagem, defeito ou erro manifesto (§ 2º):

- I – nas **PECs e projetos em segundo turno aprovados sem modificações**, já feita a redação do vencido no primeiro turno;
- II – nos **substitutivos aprovados em segundo turno sem emendas**;
- III – nos **projetos do Senado aprovados sem emendas**.

A Comissão pode propor que a **redação do texto aprovado sem alterações** seja **considerada final**, se estiver em condições de ser adotada como definitiva (§ 3º). Nas **PECs e nos projetos do Senado emendados pela Câmara**, a redação final **limita-se às emendas, destacadamente, sem incorporá-las ao texto**, salvo se apenas corrigirem defeitos evidentes de forma (§ 4º). Assim a outra Casa vê exatamente o que mudou.

Prazos para a redação do vencido ou final (art. 196): **dez sessões** (tramitação ordinária), **cinco sessões** (prioridade) e **uma sessão, prorrogável por outra**, excepcionalmente, por deliberação do Plenário (urgência, **incluídas as PECs**).

É **privativo da Comissão específica** que estudou a matéria redigir o vencido e a redação final da **PEC**, do **projeto de código ou sua reforma** e, no caso do art. 216, § 6º, do **projeto de Regimento Interno** (art. 197).

Votação da redação final (art. 198):

- é votada **depois de publicada** no Diário da Câmara **ou distribuída em avulsos**, observado o interstício;
- o Plenário pode **dispensar a impressão** para votação imediata, **salvo** se a proposição foi **emendada na discussão final ou única** (§ 1º);
- a redação final **emendada** só é discutida **depois de publicadas as emendas**, com o parecer da CCJC ou da Comissão do art. 197 (§ 2º);
- no debate só falam, **uma vez e por cinco minutos**, o **Autor de emenda, um Deputado contra e o Relator** (§ 3º);
- a votação **começa pelas emendas** (§ 4º);
- encerrada a discussão **sem emendas ou retificações**, a redação final é **definitivamente aprovada sem votação** (§ 5º).

Inexatidão descoberta **depois** da aprovação da redação final: a **Mesa corrige**, dá conhecimento ao Plenário e comunica ao Senado (se já enviou o autógrafo) ou ao Presidente da República (se já foi à sanção). **Sem impugnação, a correção é aceita**; havendo impugnação, **o Plenário decide** (art. 199). Se o erro estiver em **autógrafo recebido do Senado**, a Mesa o **devolve ao Senado** para correção (parágrafo único).

Autógrafos (art. 200): a proposição aprovada em definitivo pela Câmara ou por suas Comissões vai em **autógrafos** à **sanção, à promulgação ou ao Senado até a segunda sessão seguinte**. Os autógrafos reproduzem a **redação final aprovada pelo Plenário**, ou **pela CCJC, se conclusiva**, ou o **texto do Senado não emendado** (§ 1º). As **resoluções** da Câmara são **promulgadas pelo Presidente em duas sessões** após o recebimento dos autógrafos; se ele não o fizer, cabe aos **Vice-Presidentes, pela ordem** (§ 2º).

Despacho inicial e questão de ordem

O **despacho inicial** é ato do **Presidente da Câmara** (art. 17, II, a: distribuir a matéria às Comissões), não do Plenário nem do Primeiro-Secretário. Na prática, é nele que o Presidente indica as Comissões, o **regime de tramitação** e a **forma de apreciação** (conclusiva ou pelo Plenário). O Plenário só entra se houver recurso.

Questão de ordem é toda **dúvida sobre a interpretação do Regimento**, na sua prática exclusiva ou relacionada com a Constituição (art. 95). Durante a **Ordem do Dia**, só se admite questão de ordem **atinente diretamente à matéria que nela figure** (§ 1º). O Deputado não pode **exceder três minutos** para formulá-la, **nem falar sobre ela mais de uma vez** (§ 2º). Ela é **resolvida pelo Presidente da sessão** (§ 6º), e da decisão cabe **recurso ao Plenário, sem efeito suspensivo**, ouvida a CCJC (§ 8º). O Deputado, com apoio de **um terço dos presentes**, pode pedir que o Plenário decida de imediato sobre dar efeito suspensivo ao recurso (§ 9º).

Quadros para memorizar

Prazos em sessões

Ato	Prazo	Artigo
Distribuição da proposição às Comissões pelo Presidente	2 sessões após o recebimento	139
Conflito de competência entre Comissões (decisão do Presidente)	2 sessões (de imediato se urgente); recurso no mesmo prazo	141
Interstício (pareceres → discussão; aprovação sem emendas → turno seguinte)	2 sessões, salvo urgência	150
Prazo extra das Comissões na urgência, sem parecer	até 2 sessões (conjunto)	157, § 1º
Parecer sobre emendas de Plenário na urgência	1 sessão	157, § 4º
Texto do projeto resultante de destaque em separado	2 sessões	162, X
Autógrafos à sanção, promulgação ou Senado	até a 2ª sessão seguinte	200

Ato	Prazo	Artigo
Promulgação de resolução pelo Presidente	2 sessões	200, § 2º
Emendas em Comissão (apreciação conclusiva)	5 sessões do anúncio	119, § 1º
Recurso contra apreciação conclusiva	5 sessões, 1/10 da Casa	132, § 2º
Recurso contra devolução de proposição ao Autor	5 sessões, ouvida a CCJC	137, § 2º
Recurso contra despacho de audiência de Comissão ou de apensação	5 sessões	140, I; 142, I
Recurso contra declaração de prejudicialidade	5 sessões (ou imediato, se na votação)	164, § 2º
Despacho de requerimento do art. 115 e recurso contra o indeferimento	5 sessões cada	115
Parecer sobre indicação a Comissão	20 sessões, prorrogável pela Presidência da Comissão	113, § 2º, II
Discussão na Ordem do Dia	máximo 4 sessões (turno único ou 1º turno); 2 (2º turno); códigos excluídos	168
Redação do vencido ou final	10 (ordinária), 5 (prioridade), 1 + 1 (urgência e PEC)	196
Resposta do Ministro a pedido de informação	30 dias	116; CF, 50, § 2º

Adiamento de discussão e de votação

Regime	Discussão (art. 177)	Votação (art. 193)
Urgência	1 sessão; pedido assinado por 1/10	1 sessão; pedido assinado por 1/10
Prioridade	3 sessões	3 sessões
Ordinária e PEC	5 sessões	5 sessões
Quem pede	Líder, Autor ou Relator	Líder, Autor ou Relator
Quando	antes de iniciada a discussão	antes de iniciada a votação
Repetição	só com erro na publicação reconhecido pelo Presidente	só uma vez

Quóruns e apoiamentos

Exigência	Para quê
Metade mais um dos subscritores	retirar proposição de iniciativa coletiva
5/100 (cinco centésimos)	requerimento de encerramento da discussão (depois de 12 oradores)
6/100 (seis centésimos)	apoiar pedido de verificação de votação

Exigência	Para quê
1/10 dos membros	recurso contra apreciação conclusiva; emenda em 2º turno e à redação final; dispensa de interstício; apoio ao Autor para pedir prioridade; adiamento na urgência; votação secreta por decisão do Plenário; nova verificação antes de uma hora
1/5 dos membros	emenda a proposição urgente
1/3 dos membros	requerimento de urgência (art. 154, II)
1/3 dos presentes	pedir decisão imediata sobre efeito suspensivo de recurso em questão de ordem
2/3 da Mesa	requerimento de urgência em matéria da Mesa
2/3 da Comissão de mérito	requerimento de urgência pela Comissão
Maioria absoluta da Comissão	emenda de Comissão em 2º turno; voto de louvor internacional (Comissão de Relações Exteriores)
Maioria absoluta da Casa	reapresentar projeto rejeitado na mesma sessão legislativa; urgência do art. 155 (requerer e aprovar); encerrar discussão na urgência após 12 oradores; Líderes que apresentam emenda aglutinativa em Plenário; aprovar lei complementar
Unanimidade dos Líderes, por escrito	votar destaque individual

Quem decide

Matéria	Quem decide
Retirada de proposição sem parecer favorável	Presidente (recurso ao Plenário)
Retirada com ao menos um parecer favorável	Plenário
Retirada de proposição de Comissão ou da Mesa	requerimento do seu Presidente, com autorização do colegiado
Retirada de proposição da Ordem do Dia (antes do anúncio)	Plenário (art. 117, VI)
Requerimentos do art. 114	Presidente, de imediato
Informação a Ministro; inserção nos Anais	Presidente, ouvida a Mesa, em 5 sessões
Recusa de requerimento de informação	Mesa
Requerimentos do art. 117	Plenário, sem discussão
Distribuição (despacho inicial), apensação, conflito de competência	Presidente da Câmara (recurso ao Plenário)
Devolução de proposição ao Autor	Presidência (recurso ao Plenário, ouvida a CCJC)
Recusa de emenda	Presidente da Câmara ou de Comissão
Arquivamento de indicação sem projeto	Presidente da Câmara, cientificando o Autor
Prejudicialidade	Presidente da Câmara ou de Comissão
Correção de inexatidão após a redação final	Mesa (Plenário, se houver impugnação)
Desempate em votação ostensiva	Presidente (ou substituto regimental)

Projeto de lei x decreto legislativo x resolução

	Projeto de lei	Decreto legislativo	Resolução
Matéria	competência do Poder Legislativo	exclusiva do Congresso	privativa da Câmara; casos concretos
Sanção	sim	não	não
Quem apresenta	Deputados, Comissão, Mesa, Senado, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, PGR, cidadãos	qualquer Deputado ou Comissão (salvo iniciativa privativa da Mesa ou de outro colegiado)	qualquer Deputado ou Comissão (idem)
Exemplos	criação de cargos no STF; Código Civil	tratado internacional; contas do Presidente	perda de mandato; criação de CPI; mudança no Regimento; serviços administrativos

Urgência x prioridade x preferência

	Urgência	Prioridade	Preferência
O que é	dispensa de exigências, interstícios e formalidades	dispensa de exigências para entrar na Ordem do Dia da sessão seguinte	primazia na discussão ou votação
O que não dispensa	publicação e distribuição; pareceres; quórum	numeração; publicação; avulsos com pareceres 1 sessão antes	—
Posição na pauta	primeiro lugar	logo após as urgentes	entre proposições do mesmo grupo
Quem propõe	2/3 da Mesa; 1/3 da Câmara ou Líderes; 2/3 da Comissão	Mesa; Comissão que apreciou; Autor com 1/10	qualquer Deputado, antes da Ordem do Dia
Encaminhamento	Autor e um contrário, 5 min	—	—

Ordem da palavra e dos debates

Situação	Regra
Pedidos simultâneos da palavra	Autor → Relator → voto em separado → autor de emenda → contrário → favorável
Inscritos	ordem de inscrição, alternando a favor e contra
Todos com pareceres favoráveis	começa quem combate a proposição
Projeto de iniciativa popular	primeiro subscritor fala antes, em Comissão Geral
Tempo na discussão	5 min, uma vez (Autor e Relator: duas vezes)
Discussão prévia	Autor, Relator, um a favor e um contra
Prorrogação	até metade; não em urgência, 2º turno ou com 3 ou mais inscritos
Encaminhamento de votação	3 min; 2 a favor e 2 contra; destaque: 1 e 1; eleição: nenhum
Orientação de Líder	até 1 min; não impede a votação nominal

Situação	Regra
Redação final emendada	Autor da emenda, 1 contra e Relator, uma vez, 5 min
Questão de ordem	3 min, uma vez; na Ordem do Dia, só sobre a matéria em pauta

Votação secreta: quando sim e quando não

Secreta (art. 188)	Nunca secreta (art. 188, § 2º)
Suspensão de imunidades no estado de sítio	Recurso sobre questão de ordem
Decisão do Plenário, a pedido de 1/10, antes da Ordem do Dia	Projeto de lei periódica
Eleição do Presidente e demais membros da Mesa, de presidentes de Comissão etc.	Alteração de código; leis tributárias; favores, privilégios, isenções
	Autorização de processo contra Presidente, Vice e Ministros
	Perda de mandato do art. 55, I, II e VI, da Constituição

Prejudicialidade: o que cai

Fato	O que fica prejudicado
Projeto idêntico já aprovado ou rejeitado na sessão legislativa, ou já virou lei	o projeto idêntico
Projeto considerado inconstitucional pela CCJC	projeto semelhante
Aprovada a principal	apensa idêntica ou de finalidade oposta
Rejeitada a principal	apensa idêntica
Aprovado o substitutivo	projeto e emendas a ele (salvo destaques e emendas ao substitutivo)
Rejeitado o projeto	as emendas a ele
Emenda aprovada ou rejeitada	emenda idêntica
Emenda ou dispositivo aprovados	emenda em sentido absolutamente contrário
Requerimento aprovado	requerimento de mesma ou oposta finalidade
Rejeitada a retirada de pauta	requerimentos de adiamento de discussão ou votação
Requerimentos idênticos	aprovado um, os demais
Recusada a modificação da Ordem do Dia	todos os requerimentos de preferência

Lei seca que cai

A regra de arquivamento mudou em 2022. Saiba a lista atual de exceções:

> **Lei seca:** Art. 105. Finda a legislatura, **arquivar-se-ão** todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, salvo: IV – as de **iniciativa popular**; VI – as destinadas à elaboração das espécies normativas referidas no art. 59 da Constituição Federal **que não tenham tramitado por 3 (três) legislaturas completas**; VII – os **projetos de código**; VIII – as relativas a **tratados internacionais** e as de concessão, renovação e permissão de exploração de serviços de **radiodifusão** sonora e de sons e imagens; IX – as relativas às **contas do Presidente da República**; X – as **aprovadas pela Câmara e revisadas pelo Senado** Federal.

Retirada: a banca troca o órgão que decide e o número de subscritores.

> **Lei seca:** Art. 104. A retirada de proposição, em qualquer fase do seu andamento, será **requerida pelo Autor ao Presidente da Câmara**, que, tendo obtido as informações necessárias, deferirá, ou não, o pedido, **com recurso para o Plenário**. § 1º Se a proposição já tiver **ao menos um parecer favorável**, **somente ao Plenário** cumpre deliberar a respeito da retirada. § 2º No caso de iniciativa coletiva, a retirada será feita a requerimento de, pelo menos, **metade mais um dos subscritores** da proposição.

Assinaturas: a regra que trava o apoiamento depois da apresentação.

> **Lei seca:** Art. 102, § 4º Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, **não poderão ser retiradas ou acrescentadas depois da apresentação à Mesa**.

As três espécies de projeto e a sanção:

> **Lei seca:** Art. 109. Destinam-se os projetos: I – de lei a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, **com a sanção** do Presidente da República; II – de decreto legislativo a regular as matérias de **exclusiva competência do Poder Legislativo, sem a sanção** do Presidente da República; III – de resolução a regular, **com eficácia de lei ordinária**, matérias da **competência privativa da Câmara** dos Deputados [...].

Os tipos de emenda, com a definição que a banca troca:

> **Lei seca:** Art. 118, § 3º Emenda **aglutinativa** é a que resulta da **fusão de outras emendas, ou destas com o texto**, por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. § 7º Denomina-se **subemenda** a emenda apresentada **em Comissão** a outra emenda [...]. § 8º Denomina-se **emenda de redação** a **modificativa** que visa a sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto.

Emenda em Plenário no segundo turno e na urgência:

> **Lei seca:** Art. 120. As emendas de Plenário serão apresentadas: [...] II – durante a discussão em segundo turno: a) por Comissão, se aprovada pela **maioria absoluta** de seus membros; b) desde que subscritas por **um décimo** dos membros da Casa, ou Líderes que representem este número; [...] § 4º As proposições urgentes [...] só receberão emendas de Comissão ou subscritas por **um quinto** dos membros da Câmara ou Líderes que representem este número, desde que apresentadas em Plenário **até o início da votação** da matéria.

As três partes do parecer:

> **Lei seca:** Art. 129. O parecer por escrito constará de **três partes**: I – **relatório** [...]; II – **voto do Relator** [...]; III – **parecer da Comissão** [...]. § 1º O **parecer a emenda** pode constar apenas das partes indicadas nos incisos II e III, **dispensado o relatório**.

Pareceres contrários de todas as Comissões:

> **Lei seca:** Art. 133. [...] a proposição que receber **pareceres contrários, quanto ao mérito, de todas as Comissões** a que for distribuída será tida como **rejeitada e arquivada definitivamente por despacho do Presidente**, **dando-se conhecimento ao Plenário** [...]. Parágrafo único. O parecer contrário a emenda **não obsta** a que a proposição principal siga seu curso regimental.

Devolução ao Autor:

> **Lei seca:** Art. 137, § 1º [...] a Presidência **devolverá ao Autor** qualquer proposição que: I – não estiver devidamente formalizada e em termos; II – versar sobre matéria: a) **alheia à competência** da Câmara; b) **evidentemente inconstitucional**; c) **anti-regimental**. § 2º [...] poderá o Autor da proposição recorrer ao Plenário, no prazo de **cinco sessões** da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania [...].

Distribuição, com o limite de Comissões:

> **Lei seca:** Art. 139. A distribuição de matéria às Comissões será feita por despacho do Presidente, **dentro em duas sessões** depois de recebida na Mesa [...]: [...] V – nenhuma proposição será distribuída a **mais de 4 (quatro) Comissões de mérito** [...].

Apensação:

> **Lei seca:** Art. 143. [...] I – ao processo da proposição que deva ter precedência serão apensos, **sem incorporação**, os demais; II – terá precedência a **mais antiga** sobre a mais recente [...]. Parágrafo único. O **regime especial** de tramitação de uma proposição **estende-se às demais** que lhe estejam apensas.

Urgência: o que nunca se dispensa.

> **Lei seca:** Art. 152, § 1º **Não se dispensam** os seguintes requisitos: I – **publicação e distribuição**, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias; II – **pareceres** das Comissões ou de Relator designado; III – **quorum** para deliberação.

Quem requer urgência:

> **Lei seca:** Art. 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do Plenário se for apresentado por: I – **dois terços dos membros da Mesa**, quando se tratar de matéria da competência desta; II – **um terço dos membros da Câmara**, ou Líderes que representem esse número; III – **dois terços dos membros de Comissão** competente para opinar sobre o mérito da proposição.

Prioridade e seus requisitos:

> **Lei seca:** Art. 158. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia da **sessão seguinte, logo após as proposições em regime de urgência**. § 1º Somente poderá ser admitida a prioridade para a proposição: I – **numerada**; II – **publicada** [...]; III – **distribuída em avulsos, com pareceres** [...], **pelo menos uma sessão antes**.

Destaque individual:

> **Lei seca:** Art. 161, § 4º Admitir-se-á destaque de iniciativa individual, que somente será submetido à deliberação do Plenário se houver a **aquiescência da unanimidade dos Líderes, por escrito**.

Quórum de deliberação e abstenções:

> **Lei seca:** Art. 183. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Câmara serão tomadas por **maioria de votos, presente a maioria absoluta** de seus membros. [...] § 2º Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas e as abstenções verificadas pelo sistema eletrônico **só serão computados para efeito de quorum**.

Empate:

> **Lei seca:** Art. 180, § 3º Havendo empate na **votação ostensiva** cabe ao **Presidente desempatá-la**; em caso de **escrutínio secreto**, proceder-se-á sucessivamente a **nova votação**, até que se dê o desempate. § 4º Em se tratando de **eleição**, havendo empate, será vencedor o Deputado **mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas** [...].

Informação a Ministro (Constituição):

> **Lei seca:** CF, art. 50, § 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a **Ministros de Estado** ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo [titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República], importando em **crime de responsabilidade** a recusa, ou o não-atendimento, no prazo de **trinta dias**, bem como a **prestação de informações falsas**.

Projeto rejeitado (Constituição e Regimento dizem o mesmo):

> **Lei seca:** CF, art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, **na mesma sessão legislativa**, mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

Pegadinhas da banca

Disposições gerais e projetos

- **"Proposição deve ter linguagem complexa e detalhada."** Errado: clareza, termos **explícitos e concisos**.
- **"Proposição pode conter matéria estranha à ementa."** Errado: é vedado (art. 100, § 3º). E nenhum projeto contém **duas ou mais matérias diversas**, mesmo relacionadas.
- **"Proposição de Deputado só pode ser individual."** Errado: individual **ou coletiva**.
- **"Na iniciativa coletiva, cada signatário exerce as prerrogativas do Autor em Plenário."** Errado: **um só**, pela ordem de assinatura.
- **"Assinaturas podem ser retiradas após a apresentação."** Errado: quando necessárias ao trâmite, não se retiram nem se acrescentam.
- **"Qualquer signatário fundamenta, sem inscrição."** Errado: o **primeiro signatário** ou quem ele indicar, **com prévia inscrição** na Mesa.
- **"O Autor retira a proposição sozinho."** Errado: **requer ao Presidente**, que decide, com recurso ao Plenário.
- **"Com parecer favorável, o Presidente decide a retirada."** Errado: decide o **Plenário**. E "em qualquer caso o Presidente decide" também está errado.
- **"Qualquer signatário pede a retirada da proposição coletiva."** Errado: **metade mais um**. Cinco de dez não bastam; são seis.
- **"O Presidente da Comissão retira a proposição da Comissão por conta própria."** Errado: precisa de **autorização prévia do colegiado**.
- **"Proposições de outros Poderes ou do PGR não podem ser retiradas."** Errado: aplicam-se as **mesmas regras**.
- **"Retirada, pode voltar na mesma sessão legislativa livremente."** Errado: só com **deliberação do Plenário**.
- **"Finda a legislatura, tudo é arquivado, sem exceção."** Errado: há as exceções do art. 105 (iniciativa popular, códigos, tratados e radiodifusão, contas do Presidente, aprovadas pela Câmara e revisadas pelo Senado, e as do art. 59 com menos de três legislaturas).

- **"São arquivadas as que não tramitaram por três legislaturas."** Errado: é o contrário; essas **não** são arquivadas.
- **"Com o arquivamento de uma apensada, os pareceres perdem a validade."** Errado: **continuam válidos** e instruem as remanescentes.
- **"O art. 105 fundamenta o arquivamento da rejeitada ou da prejudicada."** Errado: o art. 105 trata só do fim da legislatura. E o arquivamento não está no art. 60 da Constituição (que trata de emenda constitucional).
- **"Decreto legislativo depende de sanção."** Errado: decreto legislativo e resolução **não têm sanção**.
- **"Perda de mandato, conclusões de fiscalização ou matéria regimental vão por decreto legislativo."** Errado: são **resolução**.
- **"Cidadãos, STF ou PGR apresentam decreto legislativo ou resolução."** Errado: só **Deputado ou Comissão**.
- **"Qualquer Deputado apresenta resolução sobre qualquer matéria, inclusive privativa da Mesa."** Errado.
- **"O Senado não apresenta projeto de lei na Câmara."** Errado: está no art. 109, § 1º, III.
- **"Projeto rejeitado volta na mesma sessão legislativa por maioria simples, ou livremente."** Errado: **maioria absoluta**.
- **"Projeto que cita lei ou contrato sem transcrever é rejeitado (ou aprovado) automaticamente."** Errado: **fica retido** até completar a instrução, com ciência do Autor.

Indicações e requerimentos

- **"Indicação a Comissão visa a projeto de iniciativa exclusiva de outro Poder."** Errado: visa a projeto de **iniciativa da Câmara**.
- **"A indicação a Comissão é feita por requerimento escrito."** Errado: o requerimento escrito é a forma da indicação **a outro Poder**.
- **"Parecer sobre indicação em 20 sessões, improrrogáveis."** Errado: **prorrogável** pela Presidência da Comissão.
- **"Indicação arquivada sem avisar o Autor" ou "arquivada automaticamente pela Mesa".** Errado: o **Presidente da Câmara** arquiva e **cientifica o Autor**.
- **"São aceitas consultas a Comissão sobre interpretação de lei ou atos de Poder."** Errado: não são aceitas.
- **Requerimento do art. 114 "passa pela Mesa" ou "depende do Plenário".** Errado: o **Presidente** despacha **de imediato** (palavra, falar sentado, leitura, observância regimental, verificação, prorrogação ao orador, documentos, lugar em Comissão, inclusão de proposição **com parecer**, reabertura de discussão de sessão legislativa anterior, esclarecimento administrativo).
- **"Inclusão em Ordem do Dia de proposição sem parecer é despachada de imediato."** Errado: só **com parecer**.
- **"Consulta ao Plenário contra indeferimento do art. 114 tem discussão e encaminhamento."** Errado: **nem discussão nem encaminhamento**, processo simbólico.

- **"Informação a Ministro é pedida verbalmente" ou "sem ouvir a Mesa".** Errado: **escrito**, Presidente **ouvida a Mesa**, cinco sessões.
- **"Do indeferimento do requerimento de informação não cabe recurso."** Errado: recurso ao Plenário em cinco sessões, com encaminhamento.
- **"Requerimento de informação pode pedir providências, sugestões, conselhos."** Errado.
- **"Matéria legislativa em trâmite são só projetos de lei."** Errado: inclui **PEC, decreto legislativo e medida provisória**.
- **"O prazo do Ministro é de 60 dias" ou "falta de resposta é infração administrativa" ou "informação falsa não é crime".** Errado: **30 dias**, **crime de responsabilidade**, inclusive por informação falsa.
- **Requerimentos do art. 117 feitos "verbalmente" ou "decididos pelo Presidente".** Errado: são **escritos** e decididos pelo **Plenário** (sessão extraordinária, sessão secreta, urgência, destaque, encerramento de discussão, adiamento, prioridade, preferência, voto de pesar...).
- **"Voto de pesar por qualquer autoridade."** Errado: só as pessoas da lista ou luto nacional oficial. E não tem discussão.
- **"Louvor por acontecimento internacional pedido por qualquer Deputado."** Errado: só a **Comissão de Relações Exteriores**, com maioria absoluta.

Emendas e pareceres

- **"Emenda é proposição principal" ou "autônoma".** Errado: é **acessória**.
- **Troca de definições**: supressiva tira; aglutinativa **funde**; aditiva **acrescenta**; modificativa altera **sem mudar a substância**. Item que chama a supressiva de "fusão" ou a aglutinativa de "acréscimo" está errado.
- **"Subemenda é apresentada em Plenário."** Errado: **em Comissão**.
- **"Só membros da Comissão emendam o projeto conclusivo."** Errado: **qualquer Deputado**; só ao **substitutivo do Relator** é que a emenda é restrita aos membros.
- **"Substitutivo de Comissão é exclusivo da CCJC."** Errado: é da Comissão **de mérito**; a CCJC só quando for para técnica legislativa.
- **"Emenda de Plenário só no primeiro turno."** Errado: no 2º turno, por Comissão (maioria absoluta) ou 1/10.
- **"Emenda à redação final pode alterar o mérito."** Errado: só lapso formal, linguagem, técnica legislativa.
- **"Emenda aglutinativa só em Comissão."** Errado: pode ser apresentada **em Plenário**.
- **"Emenda que aumenta despesa em projeto exclusivo do Presidente é sempre admitida."** Errado: não se admite (ressalvado o orçamento).
- **"Recurso contra recusa de emenda tem discussão e encaminhamento."** Errado: **sem discussão nem encaminhamento**, simbólico.
- **"A Comissão de mérito opina sobre constitucionalidade."** Errado: cinge-se à sua competência.
- **"Apensadas recebem pareceres distintos."** Errado: **um só parecer**.
- **"Parecer escrito tem duas partes."** Errado: **três**. E o parecer a emenda pode **dispensar o relatório**.

- **"Todo parecer deve conter proposição da Comissão, mesmo sobre projeto do Executivo."** Errado.

Tramitação

- **"O Presidente decide sozinho qualquer proposição."** Errado.
- **"Pareceres contrários de todas as Comissões: arquivamento sem comunicar o Plenário."** Errado: **dá-se conhecimento ao Plenário**.
- **"Parecer contrário a emenda trava a proposição."** Errado.
- **"Pareceres favoráveis de todas as Comissões aprovam a proposição."** Errado: se sujeita ao Plenário, ainda é votada.
- **"O Autor pede inclusão na Ordem do Dia antes de vencidos os prazos."** Errado.
- **"A proposição é publicada só depois das Comissões" ou "sem publicação".** Errado: é numerada, datada, despachada e **publicada**.
- **Prazos trocados**: distribuição em **duas** sessões (não três); conflito de competência em **duas** (não três); recurso contra devolução em **cinco**; prejudicialidade em **cinco** (não dez).
- **"Até cinco Comissões de mérito."** Errado: **quatro**.
- **"Conflito de competência: decisão irrecorrível."** Errado: cabe recurso ao Plenário.
- **"Comissão consultada pode opinar sobre qualquer ponto" ou "o pedido dilata os prazos".** Errado nos dois casos.
- **"Apensadas se fundem num processo" ou "a mais recente tem precedência".** Errado: **sem incorporação**; precedência da **mais antiga**.
- **"Apensação antes da numeração."** Errado: **depois** de numerada.
- **"Só Comissão (não Deputado) pede tramitação conjunta."** Errado: **qualquer Comissão ou Deputado**. E não precisa ser da mesma autoria.
- **"Apensadas seguem regime ordinário mesmo se a principal é urgente."** Errado: o regime especial se estende.
- **"Apensadas entram em sessões distintas."** Errado: **mesma sessão**.
- **"Apreciação preliminar sempre ocorre."** Errado: só com **recurso provido** contra parecer terminativo.
- **"Vota-se a proposição antes da emenda saneadora."** Errado: **primeiro a emenda**.
- **"Rejeitada a emenda saneadora, arquiva-se sem votar a proposição."** Errado: vota-se a proposição.
- **"Constitucionalidade reconhecida pelo Plenário pode ser arguida de novo."** Errado.

Turnos, regimes, preferência, destaque e prejudicialidade

- **"PEC e lei complementar em turno único."** Errado: **dois turnos**.
- **"Encerrado o 2º turno sem emendas, há votação obrigatória."** Errado: aprovada sem votação, salvo pedido de Líder.
- **"Interstício vale mesmo na urgência."** Errado.
- **"Dispensa de interstício só por acordo de Líderes" ou "avulsos com duas horas".** Errado: 1/10 **ou** acordo; **quatro horas**.

- **Urgência rebaixada para prioridade ou ordinária** (guerra, imunidades no sítio, requisição de civis, impostos e medidas financeiras na guerra, sede do governo, forças estrangeiras, intervenção, viagem do Presidente, matéria reconhecida urgente pelo Plenário). Errado.
- **"Medidas financeiras em tempo de paz têm prioridade."** Errado.
- **"Projetos do Executivo tramitam em regime ordinário."** Errado: **prioridade** (sem pedido de urgência).
- **"Projeto de lei com prazo determinado tramita em urgência."** Errado: **prioridade**. Também têm prioridade os de Comissão Especial, os que regulamentam a Constituição, os de eleições e os que alteram o Regimento.
- **"A urgência dispensa tudo, até quórum e publicação."** Errado.
- **"Urgência por requerimento verbal."** Errado: escrito, com as assinaturas.
- **"O requerimento de urgência tem discussão."** Errado.
- **"Urgência do art. 155 por maioria simples."** Errado: **maioria absoluta** para requerer e aprovar.
- **"Com a urgência do art. 155, cabe retirada de pauta na mesma sessão."** Errado.
- **"Retirada do requerimento de urgência e extinção da urgência seguem regras diferentes."** Errado: ambas seguem o **art. 104**.
- **"Na urgência, Comissões sem parecer ganham três sessões" ou "parecer sobre emendas em duas sessões" ou "Presidente aguarda quinze minutos".** Errado: **duas**, **uma**, **dez minutos**.
- **"Diligência na urgência prorroga os prazos."** Errado.
- **"Prioridade dispensa todas as exigências" ou "passa à frente da urgência".** Errado.
- **"Autor pede prioridade sem apoio" ou "prioridade sem pareceres distribuídos".** Errado.
- **"Preferência concedida passa à frente da urgência" ou "pareceres favoráveis valem mais que preferência concedida".** Errado.
- **"Acordos internacionais antes da matéria considerada urgente."** Errado: guerra, depois defesa/sítio/intervenção, depois **matéria urgente**, depois acordos, depois efetivos das Forças Armadas.
- **"Adiamento votado depois da proposição."** Errado: **antes**.
- **"Recusada a modificação da Ordem do Dia, aceitam-se novos pedidos de preferência."** Errado.
- **"Preferência do Colégio de Líderes passa à frente das urgentes."** Errado.
- **"Destaque individual sem apoio unânime dos Líderes."** Errado.
- **"Destaque para projeto em separado é automático."** Errado: depende do **Plenário**.
- **"Destaque pode inverter o sentido" ou "mudar emenda de grupo".** Errado.
- **"Retirado o destaque, a matéria continua separada."** Errado: volta ao grupo.
- **"Destaque de emenda após iniciada a votação."** Errado: antes do anúncio.
- **"Destaque por requerimento verbal."** Errado: é requerimento escrito do art. 117, IX.
- **"Apensa diferente fica prejudicada com a aprovação da principal."** Errado: só idêntica ou oposta.
- **"Declaração de prejudicialidade não é publicada."** Errado.

- **"Parecer da CCJC escrito quando a prejudicialidade surge na votação."** Errado: **oral**.

Discussão e votação

- **"Discussão encerrada na legislatura anterior não reabre."** Errado: **sempre reabre**.
- **"Dispensa da discussão prejudica emendas."** Errado.
- **"Matéria comum pode ficar mais de quatro sessões em discussão."** Errado: os **códigos** é que são exceção.
- **"Ordenação da discussão exige votação nominal" ou "não pode ser feita".** Errado.
- **"Tempo de quem pede a palavra com orador na tribuna não conta para o orador."** Errado: conta.
- **"Requerimento de urgência irregular interrompe o orador."** Errado.
- **"Não se interrompe o orador para votar a Ordem do Dia."** Errado.
- **"Oradores na ordem de inscrição, sem alternância."** Errado.
- **"Permuta de inscrição é proibida" ou "ausente conserva a inscrição".** Errado nos dois casos.
- **"Relator fala antes do Autor" ou "autor de emenda antes do voto em separado" ou "favorável antes do contrário".** Errado.
- **"Com todos os pareceres favoráveis, começa quem apoia."** Errado: começa quem **combate**.
- **"Deputado fala várias vezes na discussão."** Errado: uma vez (Autor e Relator, duas).
- **"Prorrogação pela metade também em urgência e 2º turno" ou "com cinco inscritos".** Errado.
- **"Aparte sem permissão, paralelo, ao Presidente, a parecer oral, no encaminhamento ou durante questão de ordem."** Todos errados.
- **"Apartes antirregimentais são publicados" ou "o orador pode modificar o aparte".** Errado.
- **"Encerramento da discussão continua mesmo sem orador inscrito."** Errado: encerra-se.
- **"Encerrado o debate, cabe adiamento de votação mesmo sem o Relator mudar o parecer."** Errado.
- **"Publicados os pareceres sobre as emendas, vota-se sem interstício."** Errado.
- **"Sem emendas, a votação aguarda as Comissões."** Errado: vota-se logo, se houver número.
- **"Empate na votação ostensiva: nova votação."** Errado: o **Presidente desempata**; nova votação é no escrutínio secreto.
- **"Em eleição, vence o mais idoso."** Errado se ignorar o número de legislaturas: primeiro **mais legislaturas**, depois a idade.
- **"Voto contra a Liderança não vale."** Errado: vale.
- **"Representado vota sobre a própria punição."** Errado.
- **"Deliberação com qualquer número de presentes."** Errado: **maioria absoluta presente**.
- **"Declaração de voto lida da tribuna."** Errado.
- **"Trocar o processo de votação já definido."** Errado.
- **"Na verificação, o Presidente não consulta o Plenário" ou "aceita questão de ordem antes".** Errado.
- **"Apoiamento prévio de Líderes à verificação."** Errado: vedado.

- **"Quebra do interstício por escrito, antes da proclamação, com votação nominal e orientação."** Errado: **oral**, **depois** da proclamação, **simbólica**, sem encaminhamento nem orientação.
- **"Requerimento verbal admite votação nominal" ou "pode-se pedir de novo a nominal negada".** Errado.
- **"Listagem nominal sem a matéria ou sem quem presidiu" ou "publicada separada da ata".** Errado.
- **"Reclamação sobre o resultado a qualquer tempo."** Errado: antes de anunciada nova matéria.
- **"Voto secreto só para o Presidente da Câmara, não para a Mesa."** Errado.
- **"Voto secreto em recurso de questão de ordem, alteração de código ou autorização de processo contra o Presidente."** Errado.
- **"Emendas com parecer favorável de todas as Comissões votadas uma a uma."** Errado: **em grupo**.
- **"Emenda inconstitucional pela CCJC (irrecorrida) vai a voto se o Plenário quiser."** Errado.
- **"Substitutivo do Senado votado emenda por emenda, sem divergência nem destaque."** Errado: **em globo**.
- **"Substitutivo votado depois do projeto" ou "vários substitutivos pela ordem de apresentação".** Errado: substitutivo **primeiro**, na **ordem inversa**.
- **"Rejeitado o projeto, votam-se as emendas."** Errado: ficam prejudicadas.
- **"Aditivas antes do artigo."** Errado: o artigo vem antes.
- **"Encaminhamento em cinco minutos" ou "só dois oradores".** Errado: **três minutos**, **quatro oradores** (dois e dois).
- **"Orientação de bancada impede o início da votação nominal."** Errado.
- **"Qualquer Deputado encaminha mais de uma vez com autorização do Presidente."** Errado: só o **Relator**.
- **"Destaque com dois oradores de cada lado."** Errado: um e um.
- **"Adiamento de votação após iniciada" ou "por qualquer Deputado" ou "várias vezes" ou "três sessões na urgência".** Errado.

Redação final

- **"Redação do vencido é o registro do texto derrotado."** Errado: é o texto **aprovado**.
- **"Redação do vencido dispensada sem emendas, mesmo com erro."** Errado.
- **"Redação final incorpora as emendas à PEC ou ao projeto do Senado."** Errado: só as emendas, destacadamente.
- **"Redação final em cinco sessões sempre" ou "uma sessão na tramitação ordinária".** Errado: 10, 5 ou 1 + 1.
- **"Redação final votada antes de publicada."** Errado.
- **"Redação final emendada discutida antes de publicadas as emendas."** Errado.
- **"Correção de inexatidão exige deliberação do Plenário."** Errado: só se houver impugnação.
- **"Resolução promulgada em uma sessão."** Errado: **duas sessões**.

Itens comentados

- **Item:** Finda a legislatura, todas as proposições que ainda estejam em tramitação na Câmara dos Deputados são arquivadas, sem exceção, inclusive os projetos de código e as proposições de iniciativa popular. **Errado.** O art. 105 tem exceções. Iniciativa popular e projetos de código estão entre elas, assim como tratados, contas do Presidente, matérias revisadas pelo Senado e proposições do art. 59 com menos de três legislaturas de tramitação.
- **Item:** Proposições destinadas à elaboração das espécies normativas referidas no art. 59 da Constituição Federal são arquivadas se não tramitarem por três legislaturas completas. **Errado.** A regra está invertida: essas proposições **escapam** do arquivamento enquanto não completarem três legislaturas de tramitação.
- **Item:** Situação hipotética: O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar concluiu pela perda de mandato do deputado Rogério, e a matéria seguiu para deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados. Assertiva: Nessa situação, a perda de mandato será objeto de projeto de decreto legislativo, espécie destinada às matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo. **Errado.** Perda de mandato de Deputado é caso concreto de competência privativa da Câmara e se faz por projeto de resolução (art. 109, III, a).
- **Item:** Subemenda, segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, é a emenda apresentada em Plenário a outra emenda, podendo ser, por sua vez, supressiva, substitutiva ou aditiva. **Errado.** Subemenda é apresentada **em Comissão**. Os tipos (supressiva, substitutiva ou aditiva) estão certos.
- **Item:** No caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva, as emendas podem ser apresentadas em Comissão apenas por Deputados membros da Comissão, a partir da designação do Relator, no prazo de cinco sessões. **Errado.** Qualquer Deputado pode emendar o projeto na Comissão. A restrição aos membros vale só para emendas ao substitutivo do Relator.
- **Item:** Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o Presidente, ao despachar a matéria às Comissões, deve observar limite numérico, pois nenhuma proposição pode ser distribuída a mais de cinco Comissões de mérito. **Errado.** O limite é de quatro Comissões de mérito. Acima disso, cria-se Comissão Especial.
- **Item:** Situação hipotética: Projeto de lei do Poder Executivo com solicitação de urgência tramita na Câmara dos Deputados, e a ele foram apensados dois projetos de deputados sobre matéria correlata. Assertiva: Nessa situação, o regime especial de tramitação da proposição principal não se estende às proposições apensadas, que seguem o regime ordinário. **Errado.** O regime especial de uma proposição estende-se às que lhe estão apensas (art. 143, parágrafo único).
- **Item:** Na apreciação preliminar em Plenário, se a emenda saneadora for rejeitada, a proposição será definitivamente arquivada, sem possibilidade de votação da proposição principal, ao passo que, acolhida a emenda, a proposição considera-se aprovada quanto à preliminar. **Errado.** Rejeitada a emenda, vota-se a proposição; só se ela também for rejeitada é que vai para o arquivo definitivo.
- **Item:** Projetos de lei com prazo determinado tramitam em regime de urgência. **Errado.** Lei com prazo determinado tem **prioridade** (art. 151, II, b), não urgência.

- **Item:** Na Câmara dos Deputados, o destaque constitui, em regra, prerrogativa de bancada de partido, mas o destaque individual pode ser submetido à deliberação do Plenário sem a necessidade de apoio unânime dos Líderes. **Errado.** O destaque individual só vai a voto com a aquiescência da unanimidade dos Líderes, por escrito.
- **Item:** Em caso de empate na votação ostensiva, cabe ao Presidente proceder a uma nova votação até que se dê o desempate. **Errado.** Na votação ostensiva, o Presidente desempata com seu voto. Repetir a votação até o desempate é a regra do escrutínio secreto.
- **Item:** Situação hipotética: Em eleição realizada na Câmara dos Deputados, dois candidatos empataram: Ana cumpre seu quarto mandato e tem 52 anos, e Bruno cumpre o segundo e tem 70 anos. Assertiva: Nessa situação, Ana será a vencedora, pois, havendo empate em eleição, vence o mais idoso dentre os de maior número de legislaturas. **Certo.** Primeiro se olha o número de legislaturas; Ana tem mais. A idade só desempataria entre candidatos com o mesmo número de legislaturas.
- **Item:** O requerimento de quebra do interstício para uma nova verificação de votação será escrito e poderá ser apresentado antes da proclamação do resultado da votação simbólica. **Errado.** O requerimento é **oral** e só pode ser apresentado **depois** da proclamação do resultado da votação simbólica que se quer verificar.
- **Item:** Situação hipotética: Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que altera dispositivos do Código Civil, e um grupo de Líderes pretende que sua votação seja secreta. Assertiva: Nessa situação, embora se trate de proposição que visa à alteração de legislação codificada, admite-se a deliberação por escrutínio secreto, mediante decisão do Plenário. **Errado.** Proposição que altera legislação codificada nunca é votada em escrutínio secreto (art. 188, § 2º, III).
- **Item:** Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a redação final deve ser elaborada em até dez sessões para os projetos em tramitação ordinária, prazo que se reduz a cinco sessões nos projetos em regime de prioridade. **Certo.** São dez sessões na tramitação ordinária, cinco na prioridade e uma, prorrogável por outra, na urgência (incluídas as PECs).

Resumo para revisar

- **Proposição** = toda matéria sujeita à deliberação; inclui PEC, projeto, emenda, indicação, requerimento, **recurso, parecer** e proposta de fiscalização e controle.
- Redação **clara, explícita e concisa**; nada estranho à **ementa**; projeto com **uma só matéria**, em artigos numerados.
- Atos do processo legislativo em **meio digital** (Ato da Mesa), padrões preferencialmente abertos.
- Iniciativa coletiva: **todos os signatários são Autores**; prerrogativas por **um só**, na ordem de assinatura; assinaturas necessárias **travam** após a apresentação.
- **Retirada**: Autor requer ao **Presidente** (recurso ao Plenário); com **um parecer favorável**, decide o **Plenário**; coletiva, **metade mais um**; de Comissão ou Mesa, com autorização do colegiado; não volta na **mesma sessão legislativa** sem o Plenário.

- **Fim da legislatura**: arquiva tudo, salvo **iniciativa popular, art. 59 com menos de 3 legislaturas, códigos, tratados e radiodifusão, contas do Presidente, aprovadas pela Câmara e revisadas pelo Senado**. **Não existe mais desarquivamento**.
- **Lei** tem sanção; **decreto legislativo** e **resolução** não. Resolução: perda de mandato, CPI, conclusões de fiscalização, petições da sociedade, Regimento, serviços administrativos. DL e resolução: só **Deputado ou Comissão**.
- Projeto **rejeitado** volta na mesma sessão legislativa só por **maioria absoluta**.
- **Indicação**: a outro Poder (requerimento escrito) ou a Comissão (20 sessões prorrogáveis; arquivamento pelo Presidente com ciência do Autor).
- **Requerimentos**: art. 114 = **Presidente na hora**; art. 115 = **Presidente ouvida a Mesa, 5 sessões** (informação a Ministro, Anais); art. 117 = **Plenário, escrito, sem discussão**.
- Ministro: **30 dias**; recusa, silêncio ou **informação falsa** = **crime de responsabilidade**.
- **Emendas**: supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa, aditiva (S-A-S-M-A); **subemenda** só em **Comissão**; **emenda de redação** é modificativa.
- Em Comissão (conclusivo): **qualquer Deputado**, 5 sessões; ao substitutivo do Relator, só membros. Em Plenário: 2º turno e redação final = **Comissão (maioria absoluta) ou 1/10**; urgência = **Comissão ou 1/5**.
- **Parecer**: relatório + voto do Relator + parecer da Comissão; a emenda dispensa o relatório; apensadas têm **um só parecer**.
- Pareceres contrários de **todas** as Comissões = rejeitada e arquivada, **com ciência ao Plenário**.
- **Devolução ao Autor**: mal formalizada, alheia à competência, evidentemente inconstitucional, antirregimental; recurso em **5 sessões**, ouvida a CCJC.
- **Distribuição em 2 sessões**; CCJC obrigatória; CFT se houver impacto financeiro; **máximo 4 Comissões de mérito**.
- **Apensação**: a pedido de **Comissão ou Deputado**, antes da Ordem do Dia; **sem incorporação**; precedência da **mais antiga**; mesma sessão; regime especial se estende.
- **Apreciação preliminar**: só com recurso provido contra parecer terminativo; vota-se **primeiro a emenda saneadora**; reconhecida a constitucionalidade, não se argui de novo.
- **Dois turnos**: PEC e lei complementar. **Interstício**: 2 sessões, salvo urgência; dispensa por 1/10 ou acordo, avulsos com **4 horas**.
- **Urgência**: não dispensa publicação, pareceres e quórum; pedem 2/3 da Mesa, **1/3 da Câmara** ou 2/3 da Comissão; no máximo **duas** urgências por requerimento; art. 155 = **maioria absoluta**.
- **Prioridade**: numerada, publicada, avulsos com pareceres 1 sessão antes; propõem Mesa, Comissão ou **Autor com 1/10**; vem logo após a urgência.
- Fila: **urgência > prioridade > ordinária** (preferência concedida > pareceres favoráveis).
- **Destaque**: bancada (1 a 4 conforme o tamanho); individual com **unanimidade dos Líderes**; projeto em separado depende do Plenário e é decidido antes; votação em separado vem depois da principal.
- **Prejudicialidade**: Presidente da Câmara ou de Comissão; publicada; recurso em **5 sessões**; arquivamento definitivo.

- **Discussão**: 5 min, uma vez (Autor e Relator, duas); ordem Autor → Relator → voto em separado → emenda → contra → a favor; máximo 4 sessões (códigos excluídos); reabre se encerrada na legislatura anterior.
- **Adiamento** (discussão ou votação): Líder, Autor ou Relator; 1 / 3 / 5 sessões; na urgência, 1/10.
- **Encerramento**: sem oradores, por prazo ou por **5/100** após **12 oradores**.
- **Votação**: maioria de votos, **presente a maioria absoluta**; lei complementar = 257 votos; abstenção e branco só para quórum; empate ostensivo = Presidente desempata.
- **Verificação**: apoio de **6/100**; nova antes de uma hora só com Plenário a pedido de 1/10.
- **Encaminhamento**: 3 min, 2 a favor e 2 contra; orientação de Líder 1 min; destaque 1 e 1; eleição sem encaminhamento.
- **Redação final**: 10 / 5 / 1 + 1 sessões; votada depois de publicada; sem emendas, aprovada sem votação; resolução promulgada em **2 sessões**.

TEMA 3 DE 13

RICD: comissões (arts. 25 a 64)

610 perguntas no app · Regimentos

O que cai

O edital pede o Regimento Interno da Câmara dos Deputados (Resolução 17/1989), arts. 25 a 64: o capítulo inteiro das comissões. As perguntas deste tema se espalham por todo esse trecho, mas cinco blocos concentram a maior parte:

- **Composição das Comissões Permanentes** (arts. 25 a 28): quem fixa o número de membros (Mesa, ouvido o Colégio de Líderes), os limites de 3,5% e 13% do total de Deputados, o quociente partidário, as vagas de opção, a regra de uma só comissão como titular e as exceções.
- **Campos temáticos das 30 Comissões Permanentes** (art. 32): é o bloco com mais itens. A banca pega um assunto da lista e diz que ele "não é" daquela comissão, ou o empurra para outra. Você precisa reconhecer em que comissão cada assunto mora.
- **Comissões Temporárias** (arts. 33 a 38): Especiais (PEC, código, matéria de mais de 4 comissões de mérito), CPI (1/3, fato determinado, prazo certo, 120 dias + metade, limite de 5 funcionando, poderes do art. 36, destino do relatório no art. 37) e Externas (8 sessões no País, 30 no exterior).
- **Presidência, impedimentos, vagas e reuniões** (arts. 39 a 48): 1 Presidente e 3 Vice-Presidentes, mandato até a posse dos sucessores, vedada a reeleição; perda do lugar por 5 faltas seguidas ou 1/4 das reuniões; reuniões públicas, reservadas e secretas.
- **Trabalhos, prazos e apreciação** (arts. 49 a 64): quórum de abertura (metade) e de deliberação (maioria absoluta), prazos de 5, 10 e 40 sessões, vista por 2 sessões, pareceres terminativos da CCJC, da CFT e da Comissão Especial, poder conclusivo (art. 24, II) e recurso de 1/10 em 5 sessões, fiscalização e controle (PAFC e RAFC).

A banca troca números com frequência: 3 por 5 subcomissões, 5 por 10 sessões, 10 por 20 sessões, 1/3 por 1/10, dia seguinte por terceiro dia, maior por menor fração, mais idoso por mais jovem. Também troca o órgão: Mesa por Plenário da Comissão, Presidente da Câmara por Presidente da Comissão.

Entenda o tema

O que é uma comissão e quais são as espécies

A Câmara tem 513 Deputados. Seria impossível todos estudarem a fundo cada projeto. Por isso a Casa se divide em **comissões**: grupos menores de Deputados, cada um especializado num assunto, que estudam as proposições, dão parecer e, em muitos casos, votam no lugar do Plenário.

O art. 22 do Regimento divide as comissões em duas espécies:

- **Permanentes**: têm caráter **técnico-legislativo ou especializado**, integram a estrutura institucional da Casa e são **co-partícipes e agentes do processo legiferante** (ou seja, participam da produção das leis). Servem para apreciar os assuntos e as proposições que lhes são enviados e deliberar sobre eles, acompanhar os planos e programas do governo e fiscalizar o orçamento da União, cada uma no seu **campo temático**. Elas continuam existindo de uma legislatura para outra.
- **Temporárias**: são criadas para **apreciar determinado assunto** e se **extinguem ao término da legislatura**, ou **antes**, quando alcançam o fim a que se destinam ou quando expira o prazo de duração.

As temporárias são de três tipos (art. 33): **Especiais**, **de Inquérito** (CPI) e **Externas**.

> **Atenção:** a comissão temporária não dura "até cumprir o objetivo, mesmo que passe da legislatura". O fim da legislatura é o limite máximo; ela pode acabar antes, nunca depois.

Proporcionalidade e o lugar da Minoria

Toda comissão deve ser uma miniatura do Plenário. O art. 23 manda assegurar, **tanto quanto possível**, a **representação proporcional** dos Partidos e Blocos Parlamentares que participem da Casa, **incluindo-se sempre um membro da Minoria**, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.

O Deputado que **se desvincular de sua bancada** perde **automaticamente** o direito à vaga que ocupava em razão dela, **ainda que exerça cargo de natureza eletiva** (por exemplo, mesmo que seja Presidente da comissão). A vaga é do partido, não do Deputado.

> **Exemplo:** a Deputada Lúcia ocupa vaga do Partido X na Comissão de Educação e sai do partido. Ela perde a vaga na comissão automaticamente, mesmo que seja a Vice-Presidente eleita do colegiado.

Quantos membros tem cada Comissão Permanente

O **número de membros efetivos** de cada Comissão Permanente é fixado por **ato da Mesa**, **ouvido o Colégio de Líderes**, **no início dos trabalhos de cada legislatura** (art. 25). A Mesa não decide sozinha: ouvir os Líderes é obrigatório.

Na fixação, a Mesa leva em conta a **composição da Casa** em face do **número de Comissões**, de modo a permitir a observância, tanto quanto possível, da **proporcionalidade partidária** e dos demais critérios de representação das bancadas.

Há dois limites:

- **Tamanho de cada comissão**: nenhuma terá **mais de 13 centésimos** nem **menos de 3,5 centésimos** do total de Deputados, **desprezando-se a fração**. Com 513 Deputados, isso dá no mínimo 17 e no máximo 66 membros.

- **Total de vagas**: a soma das vagas em todas as comissões **não excederá a composição da Câmara**, **não computados os membros da Mesa**.

> **Dica:** "3,5 a 13". Três e meio por cento é o piso, treze por cento é o teto.
>
> **Atenção:** os membros da Mesa ficam fora da conta do total de vagas, mas isso não os proíbe de integrar comissões. Pelo art. 14, § 7º, à exceção do Presidente da Câmara, os membros da Mesa **podem** integrar Comissão Permanente ou Temporária, sem exercer a Presidência ou a Vice-Presidência dela. O que o art. 26, § 3º, faz é não lhes **garantir** vaga.

Distribuição das vagas entre os partidos

Depois de fixado o tamanho, a **Mesa** organiza a **distribuição das vagas** entre Partidos e Blocos **logo após** a fixação, e essa distribuição é **mantida durante toda a legislatura** (art. 26). A Mesa não pode refazê-la no segundo ano.

Regras do art. 26:

- **Suplentes**: cada Partido ou Bloco tem em cada Comissão **tantos Suplentes quantos os seus membros efetivos**. Cinco titulares, cinco suplentes.
- **Uma comissão só**: **nenhum Deputado** pode ser **titular de mais de uma** Comissão Permanente, **ressalvadas** as comissões listadas no § 2º (veja abaixo). Ou seja, a regra é uma; o acúmulo só vale quando uma das comissões é da lista de ressalva.
- **Direito a pelo menos uma**: ao Deputado, **salvo se membro da Mesa**, é sempre assegurado integrar, como titular, **pelo menos uma Comissão**, **ainda que sem legenda partidária** ou quando a legenda não possa concorrer às vagas pela proporcionalidade.
- **Troca de partido não muda a comissão**: as alterações nas bancadas causadas por **mudança de filiação partidária não modificam** a composição das Comissões. O número de vagas de cada partido é fixado pelo **resultado final das eleições** e permanece **inalterado durante toda a legislatura**.

As comissões da **ressalva** do § 2º (em que o Deputado pode ser titular sem que isso conte para o limite de uma) são dezesseis:

1. Legislação Participativa;
2. Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado;
3. Cultura;
4. Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência;
5. Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial;
6. Esporte;
7. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
8. Relações Exteriores e de Defesa Nacional;
9. Turismo;
10. Integração Nacional e Desenvolvimento Regional;
11. Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais;

12. Comunicação;
13. Defesa dos Direitos da Mulher;
14. Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa;
15. Desenvolvimento Econômico;
16. Administração e Serviço Público.

> **Atenção:** a lista acima é a do texto vigente. Comissões "grandes" como Constituição e Justiça e de Cidadania, Finanças e Tributação, Saúde, Educação, Trabalho e Agricultura **não** estão na ressalva: nelas vale a regra de uma comissão por Deputado.

O quociente partidário nas comissões

O art. 27 explica a conta. Divide-se o **número de membros da Câmara** pelo **número de membros da Comissão**. O resultado é o quociente da comissão. Depois divide-se o número de membros de cada Partido ou Bloco por esse quociente. O **inteiro** do resultado, chamado **quociente partidário**, é o número de lugares a que o partido pode concorrer naquela comissão.

> **Exemplo:** comissão de 40 membros. 513 ÷ 40 = 12,825. O Partido A tem 90 Deputados: 90 ÷ 12,825 = 7,02. Ele concorre a 7 lugares. A fração (0,02) só conta para as sobras.

As **vagas que sobrarem** vão para os partidos levando em conta as **frações** do quociente partidário, **da maior para a menor**.

Se, ainda assim, algum Partido ou Bloco ficar **sem lugares suficientes** para a sua bancada, ou houver **Deputado sem legenda**, aplica-se o § 2º:

1. A **Mesa** dá **48 horas** ao Partido ou Bloco nessa condição para declarar sua **opção** por obter lugar em Comissão em que **ainda não esteja representado**.
2. Havendo **coincidência de opções**, tem preferência o Partido ou Bloco de **maior quociente partidário**.
3. A vaga indicada é preenchida **em primeiro lugar**.
4. Só pode haver **segunda vaga por opção na mesma Comissão** quando **em todas as outras** já tiver sido preenchida **uma primeira vaga**, em idênticas condições.
5. Atendidas as opções dos partidos, são recebidas as dos **Deputados sem legenda**.
6. Quando mais de um Deputado optante escolher a **mesma Comissão**, tem preferência **o mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas**.

Depois das opções, as **demais vagas** são distribuídas pela regra do quociente, considerando-se o número de membros da Comissão **diminuído** das vagas já preenchidas por opção (§ 3º).

> **Pegadinha:** a banca inverte as preferências. Sobras: maior fração primeiro. Coincidência de opções: maior quociente. Empate entre Deputados: o mais idoso entre os de mais legislaturas. Nunca o menor, nunca o mais jovem.

Indicação dos nomes pelos Líderes

Definida a representação numérica de cada partido, **na 1ª sessão legislativa de cada legislatura**, os **Líderes** comunicam à Presidência, no prazo de **5 sessões**, os nomes dos titulares e suplentes de suas bancadas. Nas demais sessões legislativas, esse prazo conta do **dia de início** delas (art. 28).

Se a Liderança não comunicar os nomes no prazo, o **Presidente da Câmara** faz a designação **de ofício** (§ 1º).

Junto com a composição nominal, o Presidente manda publicar no **Diário da Câmara dos Deputados** e no **avulso da Ordem do Dia** a **convocação** das comissões para eleger seus Presidentes e Vice-Presidentes (§ 2º).

Subcomissões e Turmas

As Comissões Permanentes podem se organizar internamente, mas os órgãos internos são sempre **sem poder decisório** (arts. 29 a 31).

Subcomissões Permanentes: formadas **dentre os próprios componentes** da comissão, mediante proposta da **maioria** destes. Recebem uma parte das matérias do campo temático da comissão.

Subcomissões Especiais: criadas mediante proposta de **qualquer membro** da comissão, para atividades específicas ou assuntos definidos no ato de criação.

Limites e regras:

- Nenhuma Comissão Permanente pode ter **mais de 3 Subcomissões Permanentes e 3 Subcomissões Especiais** em funcionamento **simultâneo**.
- Quem fixa o **número de membros** de cada Subcomissão, respeitando a proporcionalidade, e define as matérias reservadas e os objetivos das Especiais é o **Plenário da Comissão**, não a Mesa da Câmara.
- No funcionamento das Subcomissões aplicam-se, **no que couber**, as regras das Comissões Permanentes.

Turmas: a Comissão Permanente que **não constituir Subcomissões Permanentes** pode se dividir em **duas Turmas**, **excluído o Presidente**, **ambas sem poder decisório** (art. 30).

- Cada Turma é presidida por um **Vice-Presidente** da Comissão; na falta, pelo membro **mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas**.
- Os membros de uma Turma são **suplentes preferenciais** da outra, respeitada a proporcionalidade partidária.
- As Turmas podem discutir os assuntos distribuídos desde que presente **mais da metade** dos seus membros.

A matéria apreciada em Subcomissão (Permanente ou Especial) ou em Turma termina num **relatório**, sujeito à deliberação do **Plenário da Comissão** (art. 31). Quem decide é sempre a comissão inteira.

> **Dica:** "Subcomissão Permanente = maioria propõe; Subcomissão Especial = qualquer membro propõe; Turma = só se não houver Subcomissão Permanente". Nenhuma das três decide.

As 30 Comissões Permanentes e seus campos temáticos

O art. 32 lista as Comissões Permanentes e o **campo temático** (ou área de atividade) de cada uma. O texto vigente tem **30 comissões**. Muitas mudaram de nome ou foram desmembradas nos últimos anos (a antiga Seguridade Social e Família deu lugar à Saúde e à Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; a antiga Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática deu lugar à Ciência, Tecnologia e Inovação e à Comunicação). Use sempre os nomes abaixo.

A maioria dos itens deste bloco segue um modelo só: pega-se um assunto que **está** na lista de uma comissão e diz-se que ele "não é" da competência dela, ou que pertence a outra. Quase sempre o item que nega a competência está errado. Leia cada lista pensando "que assunto a banca pode tirar daqui?".

Além do que está na lista, o parágrafo único do art. 32 diz que o campo temático de cada comissão abrange **os órgãos e programas governamentais** relacionados e o respectivo **acompanhamento e fiscalização orçamentária**, sem prejuízo da competência da Comissão Mista de Orçamento (CMO, art. 166, § 1º, da Constituição).

I. Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural

Política agrícola, agricultura e pesca profissional, destacadamente:

- organização do setor rural; **política nacional de cooperativismo**; condições sociais no meio rural; migrações rural-urbanas;
- estímulos fiscais, financeiros e creditícios à agricultura, à **pesquisa e experimentação agrícolas**;
- política e sistema nacional de **crédito rural**;
- política e planejamento agrícola e **política de desenvolvimento tecnológico da agropecuária**; extensão rural;
- **seguro agrícola**;
- política de **abastecimento, comercialização e exportação** de produtos agropecuários, marinhos e da aquicultura;
- política de **eletrificação rural**;
- política e programa nacional de **irrigação**;
- **vigilância e defesa sanitária animal e vegetal**;
- **padronização e inspeção** de produtos vegetais e animais;
- padronização, inspeção e **fiscalização do uso de defensivos agrotóxicos** nas atividades agropecuárias;
- política de **insumos agropecuários**;
- **meteorologia e climatologia**.

E também política e **questões fundiárias**; **reforma agrária**; **justiça agrária**; **direito agrário**, destacadamente: uso ou posse temporária da terra e **contratos agrários**; **colonização oficial e particular**; **regularização dominial de terras rurais**; **aquisição ou arrendamento de imóvel rural por estrangeiros** e na **faixa de fronteira**; **alienação e concessão de terras públicas**.

> **Pegadinha:** a Agricultura não trata "só de produção". A política fundiária (reforma agrária, terras, estrangeiros comprando imóvel rural) é dela também. E meteorologia e climatologia, que parecem de Ciência e Tecnologia, estão aqui.

II. Integração Nacional e Desenvolvimento Regional

- desenvolvimento e integração de regiões; **planos regionais de desenvolvimento econômico e social**; **incentivos regionais**;
- **planos nacionais e regionais de ordenação do território** e de organização político-administrativa;
- **assuntos de interesse federal nos Municípios, Estados, Territórios e no Distrito Federal**;
- **sistema nacional de defesa civil**; **política de combate às calamidades**;
- **migrações internas**.

III. Ciência, Tecnologia e Inovação

- desenvolvimento científico, pesquisa, **capacitação científica e tecnológica** e inovação;
- **sistema estatístico, cartográfico e demográfico nacional**;
- **política nacional das tecnologias da informação, automação e informática**;
- política nacional de ciência, tecnologia e inovação e organização institucional do setor;
- **Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação**;
- **acordos de cooperação com outros países** e organismos internacionais na área;
- desenvolvimento tecnológico da **indústria das tecnologias da informação e da automação** e seus aspectos estratégicos.

IV. Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)

- aspectos **constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa** de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas Comissões;
- **admissibilidade de proposta de emenda à Constituição**;
- assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido, **em consulta**, pelo **Presidente da Câmara**, pelo **Plenário** ou por **outra Comissão**, ou em razão de **recurso** previsto no Regimento;
- **direitos e garantias fundamentais**, organização do Estado, organização dos Poderes e funções essenciais da Justiça;
- direito **constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, processual, notarial**;
- **Partidos Políticos**, mandato e representação política, **sistemas eleitorais e eleições**;
- **registros públicos**;
- **desapropriações**;

- **nacionalidade, cidadania, naturalização, regime jurídico dos estrangeiros; emigração e imigração**;
- **intervenção federal**;
- **uso dos símbolos nacionais**;
- **criação de novos Estados e Territórios**; incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas;
- **transferência temporária da sede do Governo**;
- **anistia**;
- direitos e deveres do mandato; **perda de mandato de Deputado nas hipóteses dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição**; **pedidos de licença para incorporação de Deputados às Forças Armadas**;
- **redação do vencido em Plenário e redação final** das proposições em geral.

> **Atenção:** a CCJC não examina só constitucionalidade. Nos temas da sua lista (direito penal, anistia, intervenção federal, partidos, eleições, símbolos nacionais) ela examina também o **mérito**. E a redação final é tarefa da CCJC.

V. Defesa do Consumidor

- **economia popular** e **repressão ao abuso do poder econômico**;
- **relações de consumo** e medidas de defesa do consumidor;
- **composição, qualidade, apresentação, publicidade e distribuição** de bens e serviços.

VI. Desenvolvimento Econômico

- **relações econômicas internacionais**;
- **ordem econômica nacional**;
- **sistema monetário; moeda; câmbio e reservas cambiais**;
- **comércio exterior**; políticas de **importação e exportação** em geral; **acordos comerciais, tarifas e cotas**; **regimes aduaneiros especiais**;
- **atividade econômica estatal e em regime empresarial**; **programas de privatização**; **monopólios da União**;
- proteção e benefícios especiais temporários às empresas brasileiras de capital nacional, **exceto os de natureza financeira e tributária**;
- **cooperativismo e outras formas de associativismo** na atividade econômica, **exceto quando relacionados com matéria própria de outra Comissão**;
- **fiscalização e incentivo pelo Estado às atividades econômicas**; **diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado**; planos nacionais e regionais ou setoriais;
- **direito econômico**.

> **Pegadinha:** os benefícios às empresas de capital nacional são da Desenvolvimento Econômico **exceto** os de natureza financeira e tributária. O item que diz "inclusive os de natureza financeira e tributária" está errado.

VII. Desenvolvimento Urbano

- **urbanismo e arquitetura**; política e desenvolvimento urbano; **uso, parcelamento e ocupação do solo urbano**; **habitação e sistema financeiro da habitação**; **transportes urbanos**; **infraestrutura urbana e saneamento ambiental**;
- **direito urbanístico** e ordenação jurídico-urbanística do território; planos nacionais e regionais de ordenação do território e da organização político-administrativa;
- **política e desenvolvimento municipal e territorial**;
- **direito municipal e edílico**;
- **regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, regiões integradas de desenvolvimento e microrregiões**.

VIII. Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial

- **recebimento, avaliação e investigação de denúncias** de ameaça ou violação de direitos humanos;
- **fiscalização e acompanhamento de programas governamentais** de proteção dos direitos humanos;
- **colaboração com entidades não governamentais**, nacionais e internacionais, que atuem na defesa dos direitos humanos;
- **pesquisas e estudos** sobre a situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo, inclusive para divulgação pública e para fornecer subsídios às demais Comissões;
- assuntos referentes às **minorias**;
- **preservação e proteção das culturas populares e étnicas** do País;
- **promoção da igualdade racial**;
- assuntos referentes aos **povos quilombolas**.

IX. Educação

- educação em geral;
- política e sistema educacional, em seus aspectos **institucionais, estruturais, funcionais e legais**;
- **direito da educação**;
- **recursos humanos e financeiros** para a educação.

X. Finanças e Tributação (CFT)

- **sistema financeiro nacional** e entidades vinculadas; **mercado financeiro e de capitais**; autorização para funcionamento das instituições financeiras; **operações financeiras**; crédito; bolsas de valores e de mercadorias; sistema de poupança;
- **sistema financeiro da habitação**;

- **sistema nacional de seguros privados e capitalização**;
- **títulos e valores mobiliários**;
- **regime jurídico do capital estrangeiro; remessa de lucros**;
- **dívida pública interna e externa**;
- matérias financeiras e orçamentárias públicas (ressalvada a CMO); **normas gerais de direito financeiro**; **normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades**, para a administração direta e indireta;
- **aspectos financeiros e orçamentários públicos** de proposições que aumentem ou diminuam a receita ou a despesa pública, quanto à compatibilidade ou adequação com o **PPA, a LDO e o orçamento anual**;
- **fixação da remuneração** dos membros do Congresso Nacional, do Presidente e do Vice-Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos membros da magistratura federal;
- **sistema tributário nacional e repartição das receitas tributárias**; normas gerais de direito tributário; legislação de cada tributo;
- tributação, arrecadação, fiscalização; **parafiscalidade**; empréstimos compulsórios; **contribuições sociais**; **administração fiscal**.

> **Atenção:** o sistema financeiro da habitação aparece em duas listas: na Desenvolvimento Urbano (junto com habitação) e na Finanças e Tributação.

XI. Fiscalização Financeira e Controle (CFFC)

- **tomada de contas do Presidente da República**, na hipótese do art. 51, II, da Constituição (quando ele não presta contas no prazo);
- **acompanhamento e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** da União e das entidades da administração direta e indireta, **sem prejuízo do exame por parte das demais Comissões** nas suas áreas e **em articulação com a CMO** (portanto, não é exclusiva);
- planos e programas de desenvolvimento nacional ou regional, **após exame, pelas demais Comissões**, dos programas que lhes disserem respeito;
- **representações do Tribunal de Contas** que solicitem **sustação de contrato impugnado** ou outras providências a cargo do Congresso, elaborando, em caso de parecer favorável, o **projeto de decreto legislativo** (CF, art. 71, § 1º);
- **exame dos relatórios de atividades do TCU** (CF, art. 71, § 4º);
- **requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções** sobre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração federal, **diretamente ou por intermédio do TCU**;
- implementação do **Plano Anual de Fiscalização e Controle (PAFC)**;
- apresentação do **Relatório Anual de Fiscalização e Controle (RAFC)**.

XII. Legislação Participativa (CLP)

- **sugestões de iniciativa legislativa** apresentadas por **associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, exceto Partidos Políticos**;
- **pareceres técnicos, exposições e propostas** oriundas de **entidades científicas e culturais** e de qualquer das entidades acima.

> **Pegadinha: Partido Político não** pode apresentar sugestão à CLP. Associação, órgão de classe, sindicato e entidade da sociedade civil podem.

XIII. Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

- política e sistema nacional do meio ambiente; **direito ambiental**; **legislação de defesa ecológica**;
- **recursos naturais renováveis**; **flora, fauna e solo**; **edafologia** (estudo dos solos) e **desertificação**;
- **desenvolvimento sustentável**.

XIV. Minas e Energia

- políticas e modelos **mineral e energético** brasileiros;
- estrutura institucional e **papel dos agentes** dos setores mineral e energético;
- **fontes convencionais e alternativas de energia**;
- **pesquisa e exploração de recursos minerais e energéticos**;
- **formas de acesso ao bem mineral**; empresas de mineração;
- **política e estrutura de preços de recursos energéticos**;
- **comercialização e industrialização de minérios**;
- **fomento à atividade mineral**;
- **regime jurídico dos bens minerais e dos recursos energéticos**;
- **gestão, planejamento e controle dos recursos hídricos**; **regime jurídico de águas públicas e particulares**.

> **Atenção:** recursos hídricos e regime das águas ficam na Minas e Energia, e não na Meio Ambiente.

XV. Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN)

- relações diplomáticas e consulares, econômicas e comerciais, **culturais e científicas com outros países**; relações com entidades internacionais;
- política externa brasileira; serviço exterior;
- **tratados, atos, acordos e convênios internacionais**;
- direito internacional público; **nacionalidade; cidadania e naturalização; regime jurídico dos estrangeiros; emigração e imigração**;
- **autorização para o Presidente ou o Vice-Presidente da República ausentar-se do território nacional**;

- **política de defesa nacional; estudos estratégicos** e atividades de informação e contrainformação;
- **Forças Armadas e Auxiliares; administração pública militar**; serviço militar e prestação civil alternativa; passagem e permanência de forças estrangeiras; envio de tropas ao exterior;
- **faixa de fronteira** e áreas indispensáveis à defesa nacional;
- **direito militar**; **direito marítimo, aeronáutico e espacial**;
- **litígios internacionais; declaração de guerra**; condições de armistício ou de paz; requisições civis e militares em caso de iminente perigo e em tempo de guerra.

> **Atenção:** nacionalidade, cidadania, naturalização, estrangeiros, emigração e imigração aparecem **tanto na CCJC quanto na CREDN**. O item que atribui esses temas a uma delas está certo; o que nega a uma delas está errado.

XVI. Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado

- prevenção, fiscalização e **combate ao uso de drogas e ao tráfico** ilícito de entorpecentes;
- combate ao **contrabando, crime organizado, sequestro, lavagem de dinheiro, violência rural e urbana**;
- **controle e comercialização de armas**, proteção a testemunhas e vítimas de crime e suas famílias;
- **segurança pública interna e seus órgãos institucionais**;
- **recebimento, avaliação e investigação de denúncias** relativas ao crime organizado, **narcotráfico**, violência rural e urbana;
- **sistema penitenciário, legislação penal e processual penal, do ponto de vista da segurança pública**;
- **políticas de segurança pública** e seus órgãos;
- **fiscalização e acompanhamento de programas** governamentais de segurança pública;
- **colaboração com entidades não governamentais** da área e **pesquisas, estudos e conferências** sobre suas matérias.

XVII. Saúde

- **saúde em geral**;
- **organização institucional da saúde** no Brasil;
- **política de saúde e processo de planificação em saúde; sistema único de saúde**;
- ações e serviços de saúde pública, **campanhas**, **erradicação de doenças endêmicas**; **vigilância epidemiológica**, bioestatística e **imunizações**;
- **instituições privadas de saúde**;
- **medicinas alternativas**;
- **higiene, educação e assistência sanitária**;
- **atividades médicas e paramédicas**;
- **controle de drogas, medicamentos e alimentos**; **sangue e hemoderivados**;

- **exercício da medicina e profissões afins; recursos humanos para a saúde**;
- **saúde ambiental, saúde ocupacional e infortunística**; seguro de acidentes do trabalho urbano e rural;
- **alimentação e nutrição**;
- **indústria químico-farmacêutica; proteção industrial de fármacos**.

XVIII. Trabalho

- matéria trabalhista **urbana e rural**; direito do trabalho, **processual do trabalho** e **direito acidentário**;
- **contrato individual e convenções coletivas** de trabalho;
- **organização, fiscalização, tutela, segurança e medicina do trabalho**;
- **trabalho do menor de idade, da mulher e do estrangeiro**;
- **política salarial**;
- **política de emprego; política de aprendizagem e treinamento profissional**;
- **dissídios individual e coletivo**; conflitos coletivos; **direito de greve; negociação coletiva**;
- **Justiça do Trabalho; Ministério Público do Trabalho**;
- **sindicalismo e organização sindical**; sistema de representação classista; **política e liberdade sindical**;
- **relação jurídica do trabalho no plano internacional**; organizações internacionais; convenções;
- **relações entre o capital e o trabalho**;
- **regulamentação do exercício das profissões**; **autarquias profissionais**.

> **Dica:** "política salarial" é da Trabalho; "fixação da remuneração" de parlamentares, Presidente, Ministros e juízes federais é da Finanças e Tributação.

XIX. Turismo

- política e sistema nacional de turismo;
- **exploração das atividades e dos serviços turísticos**;
- **colaboração com entidades públicas e não governamentais, nacionais e internacionais**, que atuem na formação de política de turismo.

XX. Viação e Transportes

- **sistema nacional de viação** e sistemas de transportes em geral;
- transportes **aéreo, marítimo, aquaviário, ferroviário, rodoviário e metroviário**; transporte por dutos;
- **ordenação e exploração dos serviços de transportes**;
- transportes **urbano, interestadual, intermunicipal e internacional**;
- **marinha mercante, portos e vias navegáveis**; navegação marítima, de cabotagem e interior; direito marítimo;

- **aviação civil, aeroportos e infraestrutura aeroportuária; segurança e controle do tráfego aéreo**; direito aeronáutico;
- **transporte de passageiros e de cargas**; regime jurídico e legislação setorial; acordos internacionais; responsabilidade civil do transportador;
- **segurança, política, educação e legislação de trânsito** e tráfego.

> **Atenção:** "transportes urbanos" aparecem na Desenvolvimento Urbano e "transporte urbano" na Viação e Transportes. Segurança de trânsito é da Viação e Transportes, não da Segurança Pública.

XXI. Cultura

- **desenvolvimento cultural**, inclusive **patrimônio histórico, geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico**; **acordos culturais com outros países**;
- **direito de imprensa, informação e manifestação do pensamento** e expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação;
- **produção intelectual e sua proteção, direitos autorais e conexos**;
- **gestão da documentação governamental e patrimônio arquivístico nacional**;
- **diversões e espetáculos públicos**;
- **datas comemorativas**;
- **homenagens cívicas**.

XXII. Esporte

- **sistema desportivo nacional** e sua organização; **política e plano nacional de educação física e desportiva**;
- **normas gerais sobre desporto; justiça desportiva**.

XXIII. Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

- **todas as matérias** atinentes às pessoas com deficiência;
- **recebimento, avaliação e investigação de denúncias** de ameaça ou violação desses direitos;
- **pesquisas e estudos científicos, inclusive com células-tronco**, que visem a melhorar as condições de vida dessas pessoas;
- **colaboração com entidades não governamentais**, nacionais e internacionais;
- **acompanhamento de ações em âmbito internacional** por instituições multilaterais, Estados estrangeiros e ONGs internacionais;
- **acompanhamento da ação dos conselhos de direitos** das pessoas com deficiência da União, dos Estados, do DF e dos Municípios.

XXIV. Defesa dos Direitos da Mulher

- **recebimento, avaliação e investigação de denúncias** de ameaça ou violação dos direitos da mulher, em especial as vítimas de **violência doméstica, física, psicológica e moral**;

- **fiscalização e acompanhamento de programas** governamentais de proteção dos direitos da mulher, visando ao seu **empoderamento**;
- incentivo e fiscalização de programas de apoio às **mulheres chefes de família monoparentais**;
- **monitoramento da saúde materno-infantil e neonatal** e dos programas de apoio a mulheres em **estado puerperal** (pós-parto);
- incentivo e monitoramento dos programas de prevenção e enfrentamento do **câncer do útero, do colo do útero, do ovário e de mama**;
- incentivo e monitoramento dos programas de prevenção e enfrentamento das **DSTs e da AIDS**;
- incentivo e monitoramento de programas de prevenção e combate à **violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes do sexo feminino**;
- **monitoramento das condições de trabalho**, em especial da **mulher do campo**;
- **pesquisas e estudos** sobre a situação das mulheres no Brasil e no mundo, em especial sobre **parto humanizado, amamentação e aleitamento materno** e acesso a **creches**;
- atribuição do **Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós**;
- incentivo à **conscientização da imagem da mulher** na sociedade;
- **igualdade racial das mulheres**; denúncias de **discriminação racial de mulheres**.

XXV. Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa

- **recebimento, avaliação e investigação de denúncias** de ameaça ou violação de direitos da pessoa idosa;
- **fiscalização e acompanhamento de programas** governamentais;
- **programa de apoio à pessoa idosa em situação de risco social**;
- **monitoramento de políticas públicas** relacionadas às pessoas idosas;
- **acompanhamento da ação dos conselhos de direitos** das pessoas idosas da União, dos Estados, do DF e dos Municípios;
- **pesquisas e estudos** sobre a situação das pessoas idosas **no Brasil e no mundo**;
- incentivo à **conscientização da imagem dos idosos** na sociedade;
- **regime jurídico de proteção à pessoa idosa**.

XXVI. Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais

- assuntos relativos à **região amazônica**, especialmente: **integração regional e limites legais**; **valorização econômica**; **caça, pesca, fauna e flora** e sua regulamentação; **exploração dos recursos minerais, vegetais e hídricos**; **turismo**; **desenvolvimento sustentável**;
- **desenvolvimento e integração da região amazônica** e respectivos planos regionais; incentivo regional da Amazônia;
- **assuntos indígenas; regime das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas**.

XXVII. Comunicação

- **meios de comunicação social, liberdade de imprensa e redes sociais**;
- **produção e programação das emissoras de rádio e televisão**;
- **outorga e renovação** da exploração de serviços de **radiodifusão** sonora e de sons e imagens;

- **comunicação, telecomunicações e internet**;
- **serviços postais** e de comunicação, radiodifusão, telecomunicações e internet;
- **política nacional de telecomunicações**;
- **regime jurídico das telecomunicações**;
- aspectos relativos a **serviços de comunicação, aplicações, dados, meios e redes digitais**.

XXVIII. Indústria, Comércio e Serviços

- **política e atividade industrial e comercial**;
- **regime jurídico das empresas** e **tratamento preferencial para microempresas e empresas de pequeno porte**;
- **direito comercial, societário e falimentar**;
- **propriedade industrial** e sua proteção;
- **registro de comércio** e atividades afins;
- políticas e sistema nacional de **metrologia, normalização e qualidade industrial**;
- **prestação de serviços, exceto os de natureza financeira**.

> **Pegadinha:** serviços **financeiros** ficam **fora** da Indústria, Comércio e Serviços (são da Finanças e Tributação).

XXIX. Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família

- **previdência em geral**; organização institucional da previdência social;
- **regime geral** e regulamentos da previdência social urbana, rural e **parlamentar**;
- **seguros e previdência privada**;
- **assistência médica previdenciária**;
- **assistência social em geral**, inclusive a proteção à maternidade, à infância, à adolescência e à família;
- regime jurídico das **entidades civis de finalidades sociais e assistenciais**;
- **direito de família e do menor**;
- matérias relativas à **família, ao nascituro, à criança e ao adolescente**.

XXX. Administração e Serviço Público

- **organização político-administrativa da União e reforma administrativa**;
- **direito administrativo em geral**;
- **serviço público** da administração federal direta e indireta, inclusive fundacional;
- **regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos**;
- **regime jurídico-administrativo dos bens públicos**;
- **prestação de serviços públicos em geral** e seu regime jurídico.

Comissões Temporárias: regras comuns

As Comissões Temporárias são **Especiais**, **de Inquérito** e **Externas** (art. 33). Quatro regras valem para todas:

- **Tamanho**: cada uma tem o número de membros **previsto no ato ou requerimento de sua constituição**. Não copia o tamanho de nenhuma Comissão Permanente.
- **Quem nomeia**: os membros são **designados pelo Presidente da Câmara por indicação dos Líderes**. Se, **48 horas** após a criação, os Líderes não fizerem a escolha, o Presidente designa **independentemente** da indicação.
- **Rodízio**: na constituição das Temporárias observa-se o **rodízio entre as bancadas não contempladas**, de modo que **todos** os Partidos ou Blocos possam fazer-se representar. O rodízio protege justamente as bancadas pequenas que ficaram de fora antes.
- **Sem prejuízo**: a participação em Comissão Temporária se cumpre **sem prejuízo** das funções do Deputado nas Comissões Permanentes. Ele acumula as duas.

Comissões Especiais

As Comissões Especiais são constituídas para dar parecer sobre (art. 34):

1. **proposta de emenda à Constituição** (PEC) e **projeto de código**, casos em que sua organização e funcionamento seguem as normas próprias desses procedimentos no Título VI do Regimento;
2. **proposições que versarem matéria de competência de mais de 4 (quatro) Comissões que devam pronunciar-se quanto ao mérito**, por iniciativa do **Presidente da Câmara**, ou a requerimento de **Líder** ou de **Presidente de Comissão interessada**.

> **Atenção:** o texto vigente fala em **mais de quatro** comissões de mérito (ou seja, cinco ou mais). Textos antigos e muitos materiais ainda dizem "mais de três". Na prova, siga o texto vigente: com exatamente quatro comissões de mérito, não cabe Comissão Especial por esse motivo.

Na hipótese do inciso II, cabe à Comissão Especial o exame de **admissibilidade e do mérito** da proposição principal e das emendas (art. 34, § 2º). Ela faz o trabalho de todas as comissões que seriam ouvidas: pronuncia-se sobre a admissibilidade jurídica e legislativa, **quando for o caso, sobre a compatibilidade orçamentária**, e sobre o mérito (art. 53, IV). Por isso o parecer dela é **terminativo** quanto às duas preliminares, constitucionalidade/juridicidade e adequação financeira (art. 54, III).

O Presidente de Comissão também pode requerer ao Presidente da Câmara a distribuição de matéria a outras Comissões, **observado o art. 34, II** (art. 41, XX). E a proposição distribuída a essa Comissão Especial pode ser estudada em **reunião conjunta** das comissões (art. 49, § 1º, I).

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)

Criação. A Câmara, **a requerimento de um terço de seus membros**, institui CPI para apuração de **fato determinado** e **por prazo certo**. A CPI tem **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos em lei e no Regimento (art. 35). Sem o requerimento de 1/3, não há CPI: a Câmara não a cria "de ofício".

A regra repete a Constituição (art. 58, § 3º). O requerimento de **1/3** basta: não se exige maioria absoluta nem aprovação do Plenário, o que faz da CPI um **instrumento da minoria**. A CPI **investiga, mas não julga**: não condena ninguém. Suas conclusões vão, se for o caso, ao **Ministério Público** (pela Constituição) ou ao **Ministério Público ou à AGU** (pelo Regimento), que promovem a responsabilidade civil ou criminal. Não é o TCU quem promove a responsabilidade criminal, e não é a própria CPI.

> **Atenção:** "prazo certo" não impede a **prorrogação** na forma regimental; impede que a CPI funcione por prazo indeterminado.

Fato determinado é o acontecimento de **relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do País**, que esteja **devidamente caracterizado no requerimento** (§ 1º). CPI genérica, para "investigar tudo", não é admitida.

Controle do Presidente. Recebido o requerimento, o Presidente da Câmara **manda publicá-lo**, desde que satisfeitos os requisitos regimentais. Se faltar requisito, **devolve-o ao Autor**. Dessa devolução cabe **recurso ao Plenário**, no prazo de **5 sessões**, ouvida a **CCJC** (§ 2º). Cumpridos os requisitos, ele não pode recusar a publicação.

Prazo. A CPI pode **atuar também durante o recesso** e tem **120 dias**, **prorrogável por até metade** (até mais 60 dias), **mediante deliberação do Plenário** (§ 3º).

Limite de CPIs. Não se cria CPI enquanto estiverem funcionando **pelo menos 5** na Câmara, **salvo mediante projeto de resolução** com o **mesmo quórum de apresentação** (1/3 dos membros) (§ 4º).

Composição e estrutura. A composição numérica da CPI é **indicada no requerimento ou projeto de criação** (§ 5º). Do **ato de criação** constam a provisão de **meios ou recursos administrativos**, as **condições organizacionais** e o **assessoramento** necessários; a Mesa e a Administração devem dar **atendimento preferencial** às providências que a CPI solicitar (§ 6º).

Poderes (art. 36). Observada a legislação específica, a CPI pode:

- **requisitar funcionários** da Câmara e, **em caráter transitório**, de qualquer órgão ou entidade da administração **direta, indireta e fundacional**, ou do **Poder Judiciário**;
- **determinar diligências**, **ouvir indiciados**, **inquirir testemunhas sob compromisso**, requisitar de órgãos públicos **informações e documentos**, **requerer a audiência de Deputados e Ministros de Estado**, **tomar depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais** e **requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais**;
- incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários requisitados, de **sindicâncias ou diligências**, dando **conhecimento prévio à Mesa**;
- **deslocar-se a qualquer ponto do território nacional** para investigações e audiências públicas;
- **estipular prazo** para o atendimento de qualquer providência ou diligência **sob as penas da lei**, **exceto quando da alçada de autoridade judiciária**;
- se forem diversos os fatos inter-relacionados, **dizer em separado sobre cada um**, mesmo antes de terminar a investigação dos demais.

As CPIs aplicam **subsidiariamente** o **Código de Processo Penal** (parágrafo único). Também é a CPI a exceção à regra de que as comissões se reúnem na sede da Câmara: suas reuniões podem ser **fora de Brasília** (art. 46).

Relatório final (art. 37). Ao fim dos trabalhos, a CPI apresenta **relatório circunstanciado**, com suas conclusões, **publicado no Diário da Câmara** e encaminhado:

1. **à Mesa**, para as providências de alçada desta ou do Plenário, oferecendo, conforme o caso, **projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação**, que será incluída em Ordem do Dia **dentro de 5 sessões**;
2. **ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União**, com cópia da documentação, para que promovam a **responsabilidade civil ou criminal**;
3. **ao Poder Executivo**, para adotar as **providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo**, assinalando **prazo hábil** para seu cumprimento;
4. **à Comissão Permanente de maior pertinência** com a matéria, que fiscalizará o atendimento do item anterior;
5. **à CMO e ao TCU**, para as providências do art. 71 da Constituição.

Nos casos dos itens 2, 3 e 5, a **remessa** é feita pelo **Presidente da Câmara**, no prazo de **5 sessões**.

> **Dica:** CPI na Câmara = "1/3, fato, prazo; 120 + 60; máximo de 5; relatório para 5 destinos; remessa em 5 sessões".

Comissões Externas

As Comissões Externas podem ser instituídas pelo **Presidente da Câmara**, **de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado**, para cumprir **missão temporária autorizada**. Ficam **sujeitas à deliberação do Plenário quando importarem ônus** (custos) para a Casa (art. 38).

Missão autorizada é a que implica o afastamento do parlamentar pelo prazo máximo de **8 sessões, se exercida no País**, e de **30 sessões, se no exterior**, para **representar a Câmara** em atos a que ela tenha sido convidada ou a que tenha de assistir.

> **Exemplo:** a Deputada Clara vai representar a Câmara numa cerimônia em outro estado: afastamento de até 8 sessões. Se a cerimônia fosse em outro país, até 30.

Presidência das Comissões

Composição da presidência. Cada Comissão tem **1 Presidente e 3 Vice-Presidentes**, eleitos por seus pares, com mandato **até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente**, **vedada a reeleição** (art. 39). O mandato, portanto, é de cerca de um ano.

Instalação. O **Presidente da Câmara** convoca as Comissões Permanentes para se reunirem **até 5 sessões depois de constituídas**, para instalação dos trabalhos e eleição do Presidente e do Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes (§ 1º).

Ordem dos Vices. Os Vice-Presidentes recebem a designação (Primeiro, Segundo, Terceiro) obedecidos, pela ordem: (I) a **legenda partidária do Presidente**; (II) a **ordem decrescente da**

votação obtida (§ 2º).

Procedimento. Na eleição observam-se, no que couber, os procedimentos do **art. 7º** (eleição da Mesa: votação por escrutínio secreto e exigência de maioria) (§ 3º).

Quem preside a eleição. O **último Presidente da Comissão**, se reeleito Deputado ou se continuar no exercício do mandato; na falta dele, o **Deputado mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas** (§ 4º). Não é o mais votado nem o Presidente da CCJC.

Suplente não pode. O membro **suplente não pode ser eleito** Presidente ou Vice-Presidente (§ 5º).

Substituição (art. 40). Nos impedimentos, o Presidente é substituído por **Vice-Presidente, na sequência ordinal**; na ausência deles, pelo membro **mais idoso da Comissão, dentre os de maior número de legislaturas**.

Vacância. Se vagar o cargo de Presidente ou Vice, faz-se **nova eleição**, **salvo se faltarem menos de 3 meses** para o término do mandato; nesse caso, a vaga é suprida pela regra de substituição acima (§ 1º).

Troca de partido. Em caso de **mudança de legenda partidária**, o Presidente ou Vice-Presidente **perde automaticamente o cargo**, aplicando-se para o preenchimento a regra do § 1º (nova eleição, salvo se faltarem menos de 3 meses) (§ 2º).

> **Exemplo:** faltando dois meses para o fim do mandato, o Primeiro Vice-Presidente renuncia. Não há nova eleição: o cargo fica suprido pela ordem de substituição.

Competências do Presidente de Comissão

O art. 41 lista o que cabe ao Presidente de Comissão (além do que preveem o Regimento e o Regulamento das Comissões). Os itens cobrados:

- **assinar a correspondência** e demais documentos expedidos pela Comissão;
- **convocar e presidir todas as reuniões** e nelas **manter a ordem e a solenidade**;
- **fazer ler a ata** da reunião anterior e submetê-la a discussão e votação;
- **dar à Comissão conhecimento de toda a matéria recebida e despachá-la**;
- **dar à Comissão e às Lideranças conhecimento da pauta** das reuniões;
- **designar Relatores e Relatores-substitutos** e distribuir-lhes a matéria sujeita a parecer, **ou avocá-la, nas suas faltas**;
- **conceder a palavra** aos membros, **aos Líderes e aos Deputados que a solicitarem**;
- **advertir o orador que se exaltar**;
- **interromper o orador que estiver falando sobre o vencido** e **retirar-lhe a palavra** em caso de desobediência;
- **submeter a votos** as questões e **proclamar o resultado**;
- **conceder vista** das proposições aos membros (art. 57, XVI);
- **assinar os pareceres, juntamente com o Relator**;
- **enviar à Mesa** toda a matéria destinada à leitura em Plenário e à publicidade;

- **determinar a publicação das atas** no Diário da Câmara;
- **representar a Comissão** nas relações com a Mesa, as outras Comissões e os Líderes, **ou externas à Casa**;
- **solicitar ao Presidente da Câmara** a **declaração de vacância** na Comissão ou a **designação de substituto** para o membro faltoso;
- **resolver as questões de ordem ou reclamações** suscitadas na Comissão;
- **remeter à Mesa, no início de cada mês, sumário dos trabalhos** e, **no fim de cada sessão legislativa**, relatório sobre o andamento das proposições;
- **delegar aos Vice-Presidentes**, quando entender conveniente, **a distribuição das proposições**;
- **requerer ao Presidente da Câmara a distribuição de matéria a outras Comissões**, observado o art. 34, II;
- **publicar no Diário da Câmara e afixar em quadro próprio** a matéria distribuída, com o **nome do Relator, data, prazo** para relatar e alterações;
- **determinar o registro taquigráfico** dos debates quando julgar necessário;
- **solicitar assessoria ou consultoria** técnico-legislativa ao órgão de assessoramento institucional, **de sua iniciativa ou a pedido do Relator**;
- **suspender a reunião por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora**, findo o qual ela se considera **encerrada**.

Além disso, o Presidente **pode funcionar como Relator ou Relator substituto** e **tem voto** nas deliberações da Comissão (§ 1º). Os Presidentes de Comissão e do Conselho de Ética têm, no âmbito do colegiado, **as mesmas prerrogativas de manutenção da ordem** que o Presidente da Câmara tem nas sessões do Plenário (§ 2º).

Reunião com o Colégio de Líderes (art. 42). Os Presidentes das Comissões Permanentes reúnem-se com o Colégio de Líderes **sempre que isso lhes pareça conveniente, ou por convocação do Presidente da Câmara**, sob a presidência deste, para tratar da eficiência do trabalho legislativo. Na **reunião seguinte**, cada Presidente comunica ao Plenário da sua Comissão o que resultou.

Impedimentos, ausências e vagas

Impedimentos (art. 43). Nenhum Deputado pode **presidir** reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja **Autor ou Relator**. E o **Autor** de proposição **não pode ser Relator** dela, **ainda que substituto ou parcial**.

Ausências (art. 44). O membro que não puder comparecer deve **comunicar ao Presidente da Comissão**, que faz publicar **em ata a escusa**.

- Se a falta de membro efetivo, ou de **suplente preferencial**, estiver **prejudicando o trabalho** da Comissão, o **Presidente da Câmara**, a requerimento do **Presidente da Comissão ou de qualquer Deputado**, designa **substituto** para o membro faltoso, **por indicação do Líder** da bancada.
- A substituição **cessa** logo que o titular, ou o suplente preferencial, **voltar ao exercício**.
- Em caso de **matéria urgente ou relevante**, o **Líder**, mediante solicitação do Presidente da Comissão, indica outro membro da bancada para substituir **em reunião** o membro ausente.

Vagas (art. 45). A vaga em Comissão se verifica por **término do mandato, renúncia, falecimento ou perda do lugar**.

- **Perde automaticamente o lugar** o Deputado que **não comparecer a 5 reuniões ordinárias consecutivas**, ou a **1/4 das reuniões, intercaladamente**, durante a sessão legislativa, **salvo motivo de força maior justificado por escrito** à Comissão.
- A perda do lugar é **declarada pelo Presidente da Câmara**, em virtude de **comunicação do Presidente da Comissão**.
- Também perde o lugar quem retém papéis da Comissão e não os devolve (art. 57, XX) e nos casos do art. 232.
- Quem perdeu o lugar **não pode retornar** àquela Comissão **na mesma sessão legislativa**.
- A vaga é preenchida por **designação do Presidente da Câmara**, **no interregno de 3 sessões**, de acordo com a **indicação do Líder** do Partido ou Bloco a que pertence o lugar, **ou independentemente** dessa indicação, se não for feita naquele prazo.

> **Pegadinha:** quem **declara** a perda do lugar é o **Presidente da Câmara**, não o Presidente da Comissão (este só comunica).

Reuniões das Comissões

Onde e quando (art. 46). As Comissões reúnem-se **na sede da Câmara**, em dias e horas prefixados, **ordinariamente de terça a quinta-feira, a partir das 9 horas**, **ressalvadas as convocações de CPI fora de Brasília**.

- **Em nenhum caso**, ainda que reunião **extraordinária**, o horário pode **coincidir com o da Ordem do Dia** da sessão ordinária ou extraordinária **da Câmara ou do Congresso Nacional**.
- O **Diário da Câmara** publica, em todos os seus números, a relação das Comissões **Permanentes, Especiais e de Inquérito**, com **locais, dias e horários** das reuniões.
- As **reuniões extraordinárias** são convocadas pela **Presidência da Comissão, de ofício ou por requerimento de 1/3 de seus membros**.
- As extraordinárias são **anunciadas com a devida antecedência**, designando-se no aviso **dia, hora, local e objeto**. Além da **publicação no Diário da Câmara**, a convocação é comunicada aos membros por **telegrama ou aviso protocolizado**.
- As reuniões **duram o tempo necessário** ao exame da pauta, **a juízo da Presidência** (não há limite fixo de horas).
- As reuniões das Comissões Permanentes **das terças e quartas-feiras** destinam-se **exclusivamente a discussão e votação de proposições**, **salvo se não houver nenhuma matéria pendente** de deliberação.

Pauta (art. 47). O Presidente da Comissão Permanente organiza a **Ordem do Dia** das reuniões ordinárias e extraordinárias segundo os critérios do **Capítulo IX do Título V** do Regimento. **Finda a hora dos trabalhos**, anuncia a Ordem do Dia da **reunião seguinte**, dando-se ciência da pauta às Lideranças e distribuindo-se os avulsos com antecedência de **pelo menos 24 horas**.

Publicidade (art. 48). As reuniões são **públicas, salvo deliberação em contrário**.

- **Reservadas**: a juízo da Comissão, quando a matéria deva ser debatida com a presença **apenas dos funcionários em serviço na Comissão e de técnicos ou autoridades que ela convidar**.
- **Secretas**: quando as Comissões tiverem de deliberar sobre **declaração de guerra ou acordo sobre a paz**, ou **passagem de forças estrangeiras** pelo território nacional ou sua permanência nele.

Regras das reuniões secretas:

- serve como **Secretário** um dos **membros** da Comissão, designado pelo Presidente, que também elabora a ata;
- **só Deputados e Senadores** podem assistir; **Ministros convocados** e **testemunhas** participam **apenas o tempo necessário**;
- delibera-se **preliminarmente** se os pareceres serão discutidos e votados em reunião **pública ou secreta**, e se por **escrutínio secreto**;
- a **ata**, com os **pareceres, emendas e votos em separado**, é fechada em **invólucro lacrado**, etiquetado, datado e rubricado, e enviada ao **Arquivo da Câmara**, com indicação do **prazo** pelo qual ficará **indisponível para consulta**.

O que as comissões podem fazer: Constituição e art. 24

A base de tudo está no **art. 58 da Constituição**: o Congresso Nacional e suas Casas terão **comissões permanentes e temporárias**, constituídas **na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação**. Não é lei sancionada pelo Presidente da República que organiza as comissões: é o regimento de cada Casa (ou o ato de criação). Câmara, Senado e Congresso podem ter comissões temporárias.

Na constituição das **Mesas e de cada Comissão** é assegurada, **tanto quanto possível**, a **representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares** (CF, art. 58, § 1º). Proporcional, e não igualitária; "tanto quanto possível", e não de forma absoluta e exata; partidos **ou blocos**, e não só partidos.

O art. 24 do Regimento detalha o que cabe às Comissões Permanentes, em razão da matéria, e às demais, no que for aplicável:

- **I** - discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do **Plenário** que lhes forem distribuídas (aqui a comissão só dá parecer; quem decide é o Plenário);
- **II** - discutir e votar **projetos de lei, dispensada a competência do Plenário** (o chamado **poder conclusivo**), com as exceções listadas abaixo;
- **III** - realizar **audiências públicas** com entidades da sociedade civil;
- **IV** - **convocar Ministro de Estado** para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência para expor assunto de relevância de seu ministério;
- **V** - encaminhar, **através da Mesa**, **pedidos escritos de informação** a Ministro de Estado;
- **VI** - receber **petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa** contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas;
- **VII** - **solicitar depoimento** de qualquer autoridade ou cidadão;

- **VIII** - acompanhar e apreciar **programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais** de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulação com a CMO;
- **IX** - exercer o **acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** da União e da administração direta e indireta, em articulação com a CMO;
- **X** - determinar, **com o auxílio do TCU**, diligências, perícias, inspeções e auditorias nos três Poderes;
- **XI** - exercer a **fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta** (autarquias, por exemplo);
- **XII** - **propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa**, elaborando o respectivo **decreto legislativo**;
- **XIII** - estudar qualquer assunto do seu campo temático, promovendo conferências, exposições, palestras ou seminários;
- **XIV** - solicitar audiência ou colaboração de órgãos e entidades públicas e da sociedade civil, **sem que a diligência implique dilação dos prazos**.

As atribuições dos incisos V (pedido de informação) e XII (sustação de ato normativo) **não excluem a iniciativa concorrente de Deputado** (§ 2º).

Poder conclusivo das comissões

Poder conclusivo é a competência da comissão para **aprovar ou rejeitar o projeto de lei sem que ele precise ir ao Plenário** (CF, art. 58, § 2º, I; RICD, art. 24, II). A decisão da comissão vale como decisão da Câmara, salvo recurso.

O poder conclusivo **não alcança** os projetos (art. 24, II):

- a) **de lei complementar**;
- b) **de código**;
- c) **de iniciativa popular**;
- d) **de Comissão**;
- e) relativos a **matéria que não possa ser objeto de delegação** (CF, art. 68, § 1º);
- f) **oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas**;
- g) **que tenham recebido pareceres divergentes**;
- h) **em regime de urgência**.

> **Pegadinha:** "em caso de urgência, a comissão aprecia o projeto conclusivamente". Errado: projeto em regime de urgência vai ao Plenário.

À tramitação dos projetos sujeitos à deliberação conclusiva aplicam-se, no que couber, as regras previstas para as matérias submetidas ao Plenário (art. 24, § 1º).

Recurso ao Plenário (art. 58 do RICD). Encerrada a apreciação conclusiva, a proposição e os pareceres são **publicados e remetidos à Mesa até a sessão subsequente**, para serem **anunciados na Ordem do Dia**.

- **Prazo**: dentro de **5 sessões** da publicação, pode ser apresentado o recurso do art. 58, § 2º, I, da Constituição.
- **Aviso**: durante o prazo recursal, o **avulso da Ordem do Dia de cada sessão** deve consignar a **data final** para interposição do recurso.
- **Forma**: o recurso é **dirigido ao Presidente da Câmara**, **assinado por 1/10, pelo menos, dos membros da Casa**, e deve **indicar expressamente** o que, dentre a matéria apreciada pelas Comissões, será objeto de deliberação do Plenário. O recurso é provido ou não por decisão do Plenário (art. 132, § 2º).
- **Sem recurso ou recurso improvido**: a matéria vai **à redação final ou ao arquivo**, conforme tenha sido aprovada ou rejeitada. Não fica esperando a Ordem do Dia.
- **Recurso provido**: a proposição vai à Mesa e **aguarda inclusão na Ordem do Dia** do Plenário (art. 59). A matéria conclusiva só chega ao Plenário por recurso provido; não basta decisão da Mesa.
- **Redação final aprovada** pela Comissão competente: o projeto volta à Mesa para ser encaminhado ao **Senado** ou à **Presidência da República**, conforme o caso, no prazo de **72 horas**.

Encerrada a apreciação, pelas Comissões, de matéria **sujeita à deliberação do Plenário** (não conclusiva), a proposição é enviada à Mesa e aguarda inclusão na Ordem do Dia (art. 59).

Reunião conjunta e relatorias divididas

As Comissões a que for distribuída uma proposição podem estudá-la em **reunião conjunta**, **por acordo dos respectivos Presidentes**, com **um só Relator ou Relator substituto**. Os trabalhos são dirigidos pelo **Presidente mais idoso dentre os de maior número de legislaturas** (art. 49). Não é automaticamente o Presidente da CCJC.

Esse procedimento é adotado nos casos de:

1. proposição distribuída à **Comissão Especial do art. 34, II** (matéria de mais de quatro comissões de mérito);
2. proposição **aprovada, com emendas, por mais de uma Comissão**, a fim de **harmonizar o texto** na redação final, se necessário, **por iniciativa da CCJC**.

Na reunião conjunta, pode-se designar um **Relator-Geral** e **Relatores-Parciais** para cada Comissão, cabendo a estes **metade do prazo** concedido àquele. As **emendas** vão aos Relatores-Parciais **conforme a matéria** a que se referirem (§ 2º).

Quórum e ordem dos trabalhos

Abertura. Os trabalhos começam com a presença de, pelo menos, **metade** dos membros, **ou com qualquer número** se **não houver matéria sujeita a deliberação** ou se a reunião se destinar ao **conhecimento, exame ou instrução** de matéria (atividades da Ordem do Dia, alínea a) (art. 50).

Ordem dos trabalhos:

1. **discussão e votação da ata** da reunião anterior;
2. **expediente**: (a) **sinopse da correspondência** e outros documentos recebidos e **da agenda** da Comissão; (b) **comunicação das matérias distribuídas aos Relatores**;
3. **Ordem do Dia**: (a) conhecimento, exame ou instrução de matéria legislativa, fiscalizatória ou informativa; (b) discussão e votação de **requerimentos e relatórios em geral**; (c) discussão e votação de proposições e pareceres **sujeitos à aprovação do Plenário**; (d) discussão e votação de projetos de lei e pareceres que **dispensarem a aprovação do Plenário** (conclusivos).

Essa ordem pode ser **alterada pela Comissão, a requerimento de qualquer de seus membros**, para tratar de matéria em regime de **urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária**, ou no caso de comparecimento de **Ministro de Estado** ou outra autoridade, ou de **audiência pública** (§ 1º).

Como se conta a presença (§ 2º):

- para o **quórum de abertura**, conta a presença do Deputado **na Casa**;
- para o **quórum de votação**, conta a presença **no recinto** onde se realiza a reunião.

Deputado de fora. Qualquer Deputado pode **participar, sem direito a voto**, dos trabalhos e debates de Comissão de que não seja membro (§ 3º).

Regras próprias. As Comissões Permanentes podem estabelecer regras e condições específicas para a organização de seus trabalhos, observados o Regimento e o **Regulamento das Comissões**, e ter **Relatores e Relatores substitutos previamente designados por assuntos** (art. 51).

Quórum de deliberação. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das Comissões são tomadas por **maioria dos votos, presente a maioria absoluta** de seus membros, **prevalecendo em caso de empate o voto do Relator** (art. 56, § 2º).

> **Pegadinha:** empate em comissão = vale o voto do **Relator**, não o do Presidente da Comissão. E o Presidente de Comissão **vota normalmente** (art. 41, § 1º). Quem só vota para desempatar (ou em escrutínio secreto) é o **Presidente da Câmara, no Plenário** (art. 17, § 1º).

Prazos das comissões

Os prazos das comissões são contados **em sessões**, não em dias corridos nem em meses. Excetuados os casos em que o Regimento disponha de forma diversa, as Comissões têm para examinar as proposições e decidir (art. 52):

Regime	Prazo da Comissão	Prazo do Relator (metade)
Urgência	**5 sessões**	metade, sem prorrogação
Prioridade	**10 sessões**	5 sessões
Tramitação ordinária	**40 sessões**	20 sessões

Regime	Prazo da Comissão	Prazo do Relator (metade)
Emendas de Plenário	o mesmo prazo da proposição principal, correndo **em conjunto** para todas as Comissões	

Regras complementares:

- O **Relator** dispõe da **metade do prazo** concedido à Comissão (§ 1º).
- O **Presidente da Comissão** pode, a **requerimento fundamentado do Relator**, conceder **prorrogação de até metade** dos prazos, **exceto se a matéria estiver em regime de urgência** (§ 2º).
- Esgotado o prazo do Relator, o Presidente da Comissão **avoca** a proposição ou **designa outro membro** para relatá-la, no prazo **improrrogável** de **2 sessões** (prioridade) ou **5 sessões** (tramitação ordinária) (§ 3º).
- Esgotados os prazos, a Comissão pode, **a requerimento do Autor**, deferir a inclusão da matéria na Ordem do Dia da **reunião imediata, pendente de parecer**. Se o Relator não oferecer parecer até o início da discussão, o Presidente designa outro membro para relatá-la na mesma reunião ou até a seguinte (§ 4º).
- A Comissão pode, mediante **requerimento de 1/3 de seus membros, aprovado pela maioria absoluta** da composição, incluir matéria na Ordem do Dia para **apreciação imediata**, independentemente dos parágrafos anteriores, **desde que publicada e distribuída em avulsos ou cópias**. Não havendo parecer, o Presidente designa Relator para proferi-lo **oralmente** (§ 5º).
- Esgotados os prazos, o **Presidente da Câmara** pode, **de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado**, determinar o envio da proposição pendente de parecer **à Comissão seguinte ou ao Plenário**, conforme o caso, **independentemente de recurso** (§ 6º).

Quem examina o quê: mérito, CFT e CCJC

Antes da deliberação do Plenário, ou quando ela for dispensada, as proposições, **exceto os requerimentos**, são apreciadas (art. 53):

1. pelas **Comissões de mérito** a que a matéria estiver afeta (cada uma examina o **conteúdo** dentro do seu campo temático);
2. pela **Comissão de Finanças e Tributação**, para o exame dos **aspectos financeiro e orçamentário públicos**, quanto à **compatibilidade ou adequação com o PPA, a LDO e o orçamento anual**, e para o exame do **mérito, quando for o caso**;
3. pela **CCJC**, para o exame dos aspectos de **constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa**, e, juntamente com as comissões técnicas, do **mérito, quando for o caso**;
4. pela **Comissão Especial do art. 34, II**, para pronunciar-se sobre a **admissibilidade jurídica e legislativa** e, quando for o caso, a **compatibilidade orçamentária**, e sobre o **mérito**.

> **Pegadinha:** a banca troca CCJC e CFT. Adequação financeira e orçamentária (PPA, LDO, LOA) é da **CFT**. Constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa são da **CCJC**.

Parecer terminativo (art. 54). Terminativo é o parecer que, se negativo, **encerra a tramitação** da proposição (salvo recurso). É terminativo o parecer:

- da **CCJC**, quanto à **constitucionalidade ou juridicidade** da matéria (não quanto ao mérito);
- da **CFT**, sobre a **adequação financeira ou orçamentária**;
- da **Comissão Especial do art. 34, II**, acerca de **ambas as preliminares**.

PEC. A proposta de emenda à Constituição vai primeiro à **CCJC**, que se pronuncia **só sobre a admissibilidade**, em 5 sessões. Admitida, o Presidente designa **Comissão Especial** para o **exame do mérito**, com prazo de **40 sessões** (art. 202). A CCJC não examina o mérito da PEC.

Limite de cada comissão (art. 55). A nenhuma Comissão cabe manifestar-se sobre o que **não for de sua atribuição específica**. O parecer, ou parte dele, que infringir essa regra é considerado **como não escrito**, o mesmo valendo para emendas ou substitutivos que violem o art. 119, §§ 2º e 3º, desde que provida **reclamação** apresentada antes da aprovação definitiva da matéria.

O Relator e o parecer

Relator é o membro da Comissão encarregado de estudar a proposição e apresentar o **parecer** (a opinião técnica, com o **voto** do Relator e a conclusão). Os projetos distribuídos às Comissões são examinados pelo **Relator designado** no âmbito da Comissão, ou de Subcomissão ou Turma, quando for o caso (art. 56).

- Quem **designa** o Relator é o **Presidente da Comissão** (art. 41, VI). Os membros não elegem o Relator, e o Presidente da Câmara não o escolhe.
- A **discussão e a votação** do parecer e da proposição são feitas pelo **Plenário da Comissão** (art. 56, § 1º), não pelo Relator sozinho.
- O parecer do Relator **só se torna parecer da Comissão se aprovado** pelo colegiado.

Normas de trabalho (art. 57):

- **Apensação**: na matéria distribuída por dependência para **tramitação conjunta**, cada Comissão competente deve pronunciar-se sobre **todas as proposições apensadas** (I).
- **Divisão do estudo**: a Comissão pode dividir qualquer matéria entre **Relatores-Parciais** e Relatores-Parciais substitutos, desde que escolhidos **Relator-Geral** e Relator-Geral substituto, de modo que se envie **à Mesa um só parecer** (II).
- **Separação de matérias**: quando **diferentes matérias** estiverem num mesmo projeto, as Comissões podem **dividi-las** para constituírem **proposições separadas**, remetendo-as à Mesa para renumeração e distribuição (III).
- **O que a Comissão pode propor**: a **adoção** ou a **rejeição total ou parcial**, **sugerir o arquivamento**, **formular projeto dela decorrente**, **dar-lhe substitutivo** e **apresentar emenda ou subemenda** (IV). **Substitutivo** é um texto novo, completo, oferecido no lugar do original.
- **Arquivamento de papéis**: é lícito às Comissões arquivar **papéis** enviados à sua apreciação, **exceto proposições**, **publicando-se o despacho na ata** (V).
- **Discussão**: lido o parecer, ou dispensada a leitura se distribuído em avulsos, ele é **de imediato submetido a discussão** (VI).

- **Tempo de palavra**: podem falar o **Autor** do projeto, o **Relator**, os demais **membros** e **Líder**, por **15 minutos improrrogáveis**, e, por **10 minutos**, **Deputados que não pertençam** à Comissão; é facultado **requerimento de encerramento da discussão após falarem 10 Deputados** (VII).
- **Réplica**: encerrada a discussão, o **Relator** tem a palavra para **réplica por 20 minutos**, e segue-se a votação (IX).
- **Ordem de votação**: colhem-se **primeiro os votos dos titulares presentes** e, em seguida, os dos **suplentes dos partidos dos titulares ausentes** (IX-A).
- **Parecer aprovado em todos os termos**: é tido **como da Comissão** e assinado pelo **Presidente**, pelo **Relator** (ou substituto) e pelos **autores de votos vencidos, em separado ou com restrições** que queiram fazê-lo; da conclusão constam os nomes dos votantes e os votos (X).
- **Alterações aceitas pelo Relator**: se forem sugeridas alterações com as quais o Relator concorde, ele tem prazo **até a reunião seguinte** para redigir o novo texto (XI).
- **Voto do Relator rejeitado**: a redação do **parecer vencedor** é feita, até a reunião ordinária seguinte, pelo **Relator substituto**; se este foi vencido ou estiver ausente, o **Presidente designa outro Deputado** (XII).
- Se a Comissão aceitar **parecer diverso** do voto do Relator, o voto deste **constitui voto em separado** (XIII).

Contagem dos votos sobre o parecer (XIV):

- **favoráveis**: os votos "**pelas conclusões**", "**com restrições**" e "**em separado não divergentes** das conclusões";
- **contrários**: os votos "**vencidos**" e os "**em separado divergentes** das conclusões".

Quem adota parecer **com restrição** deve dizer em que consiste a divergência; se não o fizer, o voto é considerado **integralmente favorável** (XV).

Vocabulário que cai:

- **Voto em separado**: manifestação escrita de membro que **diverge** do voto do Relator. Não substitui o parecer do Relator por si só; só vale como parecer da Comissão se for aprovado pela maioria.
- **Parecer vencedor**: o que expressa o entendimento da **maioria** quando o parecer do Relator é **rejeitado**.
- **Complementação de voto**: termo da prática da Câmara para o ato pelo qual **o próprio Relator altera ou complementa o seu voto**, em geral para incorporar emendas ou sugestões dos colegas (é o caso do inciso XI). Só o Relator complementa o próprio voto.
- **Emendas na comissão**: são apreciadas pelo **Relator no parecer** (pela aprovação ou rejeição), e a Comissão **delibera sobre o parecer**. Emenda não é aprovada automaticamente.

Vista (XVI). Ao membro que pedir vista do processo, ela é concedida por **2 sessões**, **se a matéria não estiver em regime de urgência**. Quando **mais de um membro** pedir vista **simultaneamente**, ela é **conjunta e na própria Comissão**, **não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos**.

Publicações e gravações. Podem ser publicadas as exposições escritas e os resumos das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores, ou as notas taquigráficas, **se assim entender a**

Comissão (XVIII). **Nenhuma irradiação ou gravação** dos trabalhos pode ser feita **sem prévia autorização do Presidente da Comissão**, observadas as diretrizes da Mesa (XIX).

Papéis retidos (XX). Quando um membro retiver papéis da Comissão:

1. frustrada a **reclamação escrita do Presidente da Comissão**, o fato é **comunicado à Mesa**;
2. o **Presidente da Câmara** faz **apelo** ao membro, fixando prazo de **2 sessões**;
3. vencido o prazo sem atendimento, o Presidente da Câmara **designa substituto** na Comissão, por indicação do Líder, e manda proceder à **restauração dos autos**.

Questão de ordem na Comissão (XXI). O membro pode levantar questão de ordem sobre ação ou omissão do órgão técnico que integra, mas **somente depois de resolvida conclusivamente pelo Presidente da Comissão** ela pode ser levada, **em grau de recurso, por escrito**, ao **Presidente da Câmara**, **sem prejuízo do andamento da matéria**.

Fiscalização e controle

O que se fiscaliza (art. 60). Estão sujeitos à fiscalização e controle do Congresso, de suas Casas e Comissões:

1. os atos passíveis da **fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial** do art. 70 da Constituição;
2. os **atos de gestão administrativa do Poder Executivo**, **incluídos os da administração indireta**, **seja qual for a autoridade** que os tenha praticado;
3. os atos do **Presidente e Vice-Presidente da República**, dos **Ministros de Estado**, dos **Ministros do STF**, do **Procurador-Geral da República** e do **Advogado-Geral da União** que importarem, tipicamente, **crime de responsabilidade**;
4. as petições, reclamações e representações do art. 253.

Como se fiscaliza (art. 61):

- a **proposta** de fiscalização e controle pode ser apresentada **por qualquer membro ou Deputado** à Comissão, com **específica indicação do ato** e **fundamentação** da providência;
- a proposta é **relatada previamente** quanto à **oportunidade e conveniência** da medida e ao **alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário** do ato impugnado, definindo-se o **plano de execução** e a **metodologia de avaliação**;
- aprovado o **relatório prévio**, o **mesmo Relator** fica encarregado da **implementação**, aplicando-se o art. 35, § 6º (meios e assessoramento, como na CPI);
- o **relatório final** trata da **comprovação da legalidade** do ato, da **avaliação política, administrativa, social e econômica** de sua edição e da **eficácia dos resultados sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial**, e segue, no que couber, o art. 37 (destinos do relatório da CPI).

Regras de apoio:

- a Comissão pode **solicitar ao TCU** as providências ou informações do art. 71, IV e VII, da Constituição;

- são assinados **prazos não inferiores a 10 dias** para cumprimento das **convocações**, **prestação de informações**, **requisições de documentos** e realização de **diligências e perícias**;
- o **descumprimento** desses prazos enseja a **apuração da responsabilidade do infrator**, na forma da lei;
- documentos **sigilosos, reservados ou confidenciais** seguem o art. 98, § 5º.

PAFC e RAFC (art. 61-A). A **Comissão de Fiscalização Financeira e Controle** implementa, **em cada sessão legislativa**, o **Plano Anual de Fiscalização e Controle (PAFC)**, a ser **aprovado em até 5 sessões contadas da reinstalação** da Comissão. A Comissão apresenta o **Relatório Anual de Fiscalização e Controle (RAFC)**, a ser **aprovado até o fim da sessão legislativa** e **encaminhado ao TCU e ao órgão de controle interno do Poder Executivo**.

Secretaria, atas e assessoramento

Secretaria (art. 62). Cada Comissão tem uma **secretaria** incumbida do **apoio administrativo**. Os serviços incluem:

- **apoio aos trabalhos e redação da ata** das reuniões;
- **protocolo de entrada e saída** de matéria;
- **sinopse dos trabalhos**, com o andamento de todas as proposições em curso;
- fornecer ao Presidente da Comissão, **no último dia de cada mês**, informações sucintas sobre o andamento das proposições;
- organizar os processos legislativos **na forma dos autos judiciais**, com **numeração das páginas por ordem cronológica**, rubricadas pelo Secretário da Comissão;
- **entregar o processo ao Relator até o dia seguinte à distribuição**;
- **acompanhar sistematicamente** a distribuição aos Relatores e os **prazos regimentais**, mantendo o Presidente informado;
- encaminhar ao órgão incumbido da sinopse **cópia da ata** com as distribuições;
- organizar **súmula da jurisprudência dominante** da Comissão, **sob orientação do Presidente**;
- outros encargos determinados pelo Presidente.

Atas (art. 63). Lida e aprovada, a ata é **assinada pelo Presidente** e **rubricada em todas as folhas**. É publicada no **Diário da Câmara**, **de preferência no dia seguinte**, em padrão uniforme com:

1. **data, hora e local** da reunião;
2. **nomes dos membros presentes e ausentes**, com **expressa referência às faltas justificadas**;
3. **resumo do expediente**;
4. **relação das matérias distribuídas**, por proposições, **Relatores e Relatores substitutos**;
5. **registro das proposições apreciadas** e das respectivas conclusões.

Assessoramento (art. 64). As Comissões contam com **assessoramento e consultoria técnico-legislativa e especializada**, a cargo do **órgão de assessoramento institucional da Câmara** (a Consultoria Legislativa), e não de órgão externo.

Quadros para memorizar

Números e prazos das comissões

Assunto	Regra	Artigo
Número de membros das Permanentes	ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes, no início de cada legislatura	25
Tamanho de cada Comissão Permanente	entre 3,5% e 13% do total de Deputados, desprezada a fração	25, § 2º
Total de vagas	não excede a composição da Câmara, sem contar a Mesa	25, § 3º
Suplentes	tantos quantos os titulares de cada partido ou bloco	26, § 1º
Opção por vaga de partido sem lugar	Mesa dá 48 horas	27, § 2º, I
Indicação dos nomes pelos Líderes	5 sessões	28
Subcomissões	até 3 Permanentes e 3 Especiais ao mesmo tempo	29, § 1º
Turmas	2, sem o Presidente; só se não houver Subcomissão Permanente	30
Turma pode discutir com	mais da metade de seus membros	30, § 3º
Indicação para Temporária	48 horas, senão o Presidente designa	33, § 1º
Comissão Especial por pluralidade	mais de 4 Comissões de mérito	34, II
CPI	1/3 dos membros; 120 dias + até metade (Plenário)	35
Recurso contra devolução do requerimento de CPI	5 sessões, ao Plenário, ouvida a CCJC	35, § 2º
Limite de CPIs	5 funcionando; mais só por projeto de resolução com 1/3	35, § 4º
Projeto sugerido pela CPI na Ordem do Dia	dentro de 5 sessões	37, I
Remessa do relatório da CPI (MP/AGU, Executivo, CMO/TCU)	5 sessões, pelo Presidente da Câmara	37, parágrafo único
Missão de Comissão Externa	até 8 sessões no País; até 30 no exterior	38
Presidência	1 Presidente e 3 Vices; vedada a reeleição	39
Instalação das Permanentes	até 5 sessões depois de constituídas	39, § 1º
Vaga de Presidente ou Vice	nova eleição, salvo se faltarem menos de 3 meses	40, § 1º
Suspensão de reunião	uma única vez, até 1 hora	41, XXIV
Perda do lugar por faltas	5 reuniões ordinárias seguidas ou 1/4 intercaladas na sessão legislativa	45, § 1º

Assunto	Regra	Artigo
Preenchimento de vaga	3 sessões	45, § 3º
Reuniões ordinárias	terça a quinta, a partir das 9h	46
Reunião extraordinária	de ofício ou por 1/3 dos membros	46, § 4º
Avulsos da pauta	pelo menos 24 horas antes	47, parágrafo único
Relatores-Parciais em reunião conjunta	metade do prazo do Relator-Geral	49, § 2º
Abertura dos trabalhos	metade dos membros (qualquer número se não houver deliberação)	50
Deliberação	maioria dos votos, presente a maioria absoluta; empate = voto do Relator	56, § 2º
Prazo na urgência	5 sessões	52, I
Prazo na prioridade	10 sessões	52, II
Prazo na tramitação ordinária	40 sessões	52, III
Relator	metade do prazo da Comissão	52, § 1º
Prorrogação ao Relator	até metade, nunca na urgência	52, § 2º
Novo Relator após prazo esgotado	2 sessões (prioridade) ou 5 sessões (ordinária), improrrogáveis	52, § 3º
Apreciação imediata	requerimento de 1/3, aprovado por maioria absoluta	52, § 5º
Fala na discussão	15 min (Autor, Relator, membros, Líder); 10 min (não membros)	57, VII
Encerramento da discussão	requerimento após falarem 10 Deputados	57, VII
Réplica do Relator	20 minutos	57, IX
Vista	2 sessões, salvo urgência; conjunta se simultânea	57, XVI
Papéis retidos	apelo do Presidente da Câmara com prazo de 2 sessões	57, XX
Recurso contra decisão conclusiva	5 sessões; 1/10 dos membros da Casa	58
Envio após redação final	72 horas	58, § 5º
Prazos na fiscalização	não inferiores a 10 dias	61, § 2º
PAFC	aprovado em até 5 sessões da reinstalação da CFFC	61-A
RAFC	aprovado até o fim da sessão legislativa; vai ao TCU e ao controle interno	61-A
Informe da secretaria ao Presidente	último dia de cada mês	62, IV
Processo ao Relator	até o dia seguinte à distribuição	62, VI

Assunto	Regra	Artigo
Publicação da ata	de preferência no dia seguinte	63

Quem faz o quê

Ato	Quem
Fixar o número de membros das Permanentes	Mesa, ouvido o Colégio de Líderes
Distribuir as vagas entre partidos	Mesa
Indicar os nomes	Líderes (se não indicarem, o Presidente da Câmara designa de ofício)
Fixar o número de membros de Subcomissão	Plenário da Comissão
Propor Subcomissão Permanente	maioria dos membros da Comissão
Propor Subcomissão Especial	qualquer membro da Comissão
Presidir Turma	Vice-Presidente da Comissão
Designar membros de Temporária	Presidente da Câmara, por indicação dos Líderes
Criar Comissão Especial por pluralidade de comissões	Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimento de Líder ou de Presidente de Comissão interessada
Criar CPI	Câmara, a requerimento de 1/3 dos Deputados
Prorrogar a CPI	Plenário
Instituir Comissão Externa	Presidente da Câmara, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado (Plenário, se houver ônus)
Eleger Presidente e Vices	membros da própria Comissão
Presidir a eleição	último Presidente; na falta, o mais idoso dentre os de mais legislaturas
Designar Relator	Presidente da Comissão
Declarar a perda do lugar	Presidente da Câmara, por comunicação do Presidente da Comissão
Designar substituto do faltoso	Presidente da Câmara, por indicação do Líder
Dirigir reunião conjunta	Presidente mais idoso dentre os de mais legislaturas
Propor reunião conjunta para harmonizar texto	CCJC
Redigir parecer vencedor	Relator substituto (se vencido ou ausente, outro designado pelo Presidente)
Resolver questão de ordem na Comissão	Presidente da Comissão; recurso escrito ao Presidente da Câmara
Autorizar gravação ou irradiação	Presidente da Comissão
Convocar reunião extraordinária	Presidência da Comissão, de ofício ou por 1/3 dos membros

Ato	Quem
Mandar a matéria sem parecer adiante	Presidente da Câmara, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado

Assuntos que confundem: em que comissão moram

Assunto	Comissão
Meteorologia e climatologia	Agricultura
Cooperativismo rural (política nacional de cooperativismo)	Agricultura
Cooperativismo na atividade econômica em geral	Desenvolvimento Econômico (salvo matéria de outra comissão)
Aquisição de imóvel rural por estrangeiro; faixa de fronteira (imóvel rural)	Agricultura
Faixa de fronteira (defesa nacional)	Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Defesa civil; calamidades; migrações internas	Integração Nacional e Desenvolvimento Regional
Sistema estatístico, cartográfico e demográfico	Ciência, Tecnologia e Inovação
Nacionalidade, naturalização, estrangeiros, imigração	CCJC e também Relações Exteriores
Direito penal, civil, eleitoral, processual; anistia; símbolos nacionais; redação final	CCJC
Sistema monetário, câmbio, comércio exterior, privatização, direito econômico	Desenvolvimento Econômico
Habitação e sistema financeiro da habitação	Desenvolvimento Urbano (e o SFH também na Finanças e Tributação)
Transporte urbano	Desenvolvimento Urbano e Viação e Transportes
Povos quilombolas; culturas populares e étnicas; igualdade racial	Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial
Assuntos indígenas e terras indígenas	Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais
Dívida pública; licitações (normas gerais); remuneração de parlamentares, Presidente, Ministros e juízes federais	Finanças e Tributação
Política salarial	Trabalho
Tomada de contas do Presidente; PAFC e RAFC; relatórios do TCU	Fiscalização Financeira e Controle
Recursos hídricos; regime das águas	Minas e Energia
Edafologia, desertificação, flora e fauna	Meio Ambiente
Autorização para Presidente e Vice saírem do País; declaração de guerra; direito espacial	Relações Exteriores e de Defesa Nacional
Armas; narcotráfico; sistema penitenciário (ótica da segurança)	Segurança Pública

Assunto	Comissão
Medicinas alternativas; alimentação e nutrição; indústria farmacêutica; saúde ocupacional	Saúde
Regulamentação de profissões; autarquias profissionais; Justiça do Trabalho	Trabalho
Segurança e legislação de trânsito; portos; aviação civil	Viação e Transportes
Direitos autorais; datas comemorativas; homenagens cívicas; patrimônio arquivístico; liberdade de imprensa	Cultura
Liberdade de imprensa, redes sociais, radiodifusão, telecomunicações, serviços postais	Comunicação
Diploma Mulher-Cidadã Carlota Pereira de Queirós	Defesa dos Direitos da Mulher
Células-tronco para pessoas com deficiência	Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Direito comercial, societário e falimentar; propriedade industrial; metrologia; microempresas	Indústria, Comércio e Serviços
Previdência (inclusive parlamentar e privada); direito de família; nascituro; proteção à maternidade	Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família
Direito administrativo; servidores civis e militares; bens públicos; reforma administrativa da União	Administração e Serviço Público

Pareceres: quem examina e quando é terminativo

Comissão	Examina	Terminativo?
Comissões de mérito	conteúdo, no seu campo temático	não
CFT	adequação financeira e orçamentária (PPA, LDO, LOA) e, quando for o caso, mérito	sim, quanto à adequação financeira ou orçamentária
CCJC	constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa e, quando for o caso, mérito	sim, quanto à constitucionalidade ou juridicidade
Comissão Especial (art. 34, II)	admissibilidade jurídica e legislativa, compatibilidade orçamentária e mérito	sim, quanto às duas preliminares

Reuniões: pública, reservada e secreta

Tipo	Quando	Quem assiste
Pública	regra geral	qualquer pessoa
Reservada	a juízo da Comissão, para matéria a ser debatida só com funcionários da Comissão e técnicos ou autoridades convidados	funcionários em serviço, técnicos e autoridades convidadas

Tipo	Quando	Quem assiste
Secreta	declaração de guerra ou acordo de paz; passagem ou permanência de forças estrangeiras	só Deputados e Senadores; Ministros e testemunhas apenas o tempo necessário

Lei seca que cai

Por que importa: define as duas espécies de comissão e o limite de vida das temporárias.

> **Lei seca:** Art. 22. [...] II - **Temporárias**, as criadas para apreciar determinado assunto, que se extinguem **ao término da legislatura, ou antes dele**, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração.

Por que importa: proporcionalidade e o lugar garantido da Minoria.

> **Lei seca:** Art. 23. Na constituição das Comissões assegurar-se-á, **tanto quanto possível**, a representação proporcional dos Partidos e dos Blocos Parlamentares que participem da Casa, incluindo-se **sempre um membro da Minoria**, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar.

Por que importa: quem fixa o tamanho das comissões e os limites numéricos.

> **Lei seca:** Art. 25. O número de membros efetivos das Comissões Permanentes será fixado por **ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes**, no início dos trabalhos de cada legislatura. [...] § 2º Nenhuma Comissão terá **mais de treze centésimos nem menos de três e meio centésimos** do total de Deputados, desprezando-se a fração. § 3º O número total de vagas nas Comissões **não excederá o da composição da Câmara, não computados os membros da Mesa**.

Por que importa: a regra de uma comissão por Deputado e o direito a pelo menos uma.

> **Lei seca:** Art. 26. [...] § 2º **Nenhum Deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma Comissão Permanente**, ressalvadas [...]. § 3º Ao Deputado, **salvo se membro da Mesa**, será sempre assegurado o direito de integrar, como titular, **pelo menos uma Comissão**, ainda que sem legenda partidária [...]. § 4º As alterações numéricas [...] decorrentes de mudanças de filiação partidária **não importarão em modificação na composição das Comissões** [...].

Por que importa: limites de subcomissões e quem as propõe.

> **Lei seca:** Art. 29. As Comissões Permanentes poderão constituir, **sem poder decisório**: I - Subcomissões Permanentes, dentre seus próprios componentes e mediante proposta **da maioria** destes [...]; II - Subcomissões Especiais, mediante proposta de **qualquer de seus membros** [...]. § 1º Nenhuma Comissão Permanente poderá contar com mais de **3 (três) Subcomissões Permanentes e de 3 (três) Subcomissões Especiais** em funcionamento simultâneo.

Por que importa: as hipóteses de Comissão Especial (atenção ao "mais de 4").

> **Lei seca:** Art. 34. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer sobre: I - **proposta de emenda à Constituição e projeto de código** [...]; II - proposições que versarem matéria de competência de **mais de 4 (quatro) Comissões** que devam pronunciar-se quanto ao mérito, por iniciativa do **Presidente da Câmara**, ou a requerimento de **Líder ou de Presidente de Comissão interessada**.

Por que importa: o núcleo da CPI na Câmara.

> **Lei seca:** Art. 35. A Câmara dos Deputados, a requerimento de **um terço** de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de **fato determinado e por prazo certo** [...]. § 3º A Comissão, que poderá atuar **também durante o recesso parlamentar**, terá o prazo de **cento e vinte dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário** [...]. § 4º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando **pelo menos cinco** na Câmara, salvo mediante **projeto de resolução** com o mesmo quorum de apresentação [...].

Por que importa: os prazos de afastamento nas missões externas.

> **Lei seca:** Art. 38. [...] Parágrafo único. [...] considera-se missão autorizada aquela que implicar o afastamento do Parlamentar pelo prazo máximo de **oito sessões, se exercida no País, e de trinta, se desempenhada no exterior** [...].

Por que importa: mandato, reeleição e suplente.

> **Lei seca:** Art. 39. As Comissões terão **1 (um) Presidente e 3 (três) Vice-Presidentes**, eleitos por seus pares, com mandato até a posse dos novos componentes eleitos no ano subsequente, **vedada a reeleição**. [...] § 5º O membro **suplente não poderá ser eleito** Presidente ou Vice-Presidente da Comissão.

Por que importa: impedimento do Autor e do Relator.

> **Lei seca:** Art. 43. Nenhum Deputado poderá **presidir** reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja **Autor ou Relator**. Parágrafo único. Não poderá o Autor de proposição ser dela Relator, **ainda que substituto ou parcial**.

Por que importa: perda do lugar por faltas e quem a declara.

> **Lei seca:** Art. 45. [...] § 1º [...] perderá automaticamente o lugar na Comissão o Deputado que não comparecer a **cinco reuniões ordinárias consecutivas, ou a um quarto das reuniões, intercaladamente**, durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior, justificado por escrito à Comissão. A perda do lugar será declarada pelo **Presidente da Câmara** em virtude de comunicação do Presidente da Comissão. § 2º O Deputado que perder o lugar numa Comissão a ele **não poderá retornar na mesma sessão legislativa**.

Por que importa: reuniões não podem coincidir com a Ordem do Dia do Plenário.

> **Lei seca:** Art. 46. [...] § 1º **Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária**, o seu horário poderá coincidir com o da **Ordem do Dia** da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional.

Por que importa: quórum de abertura e presença na Casa ou no recinto.

> **Lei seca:** Art. 50. Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, **metade de seus membros**, ou com **qualquer número**, se não houver matéria sujeita a deliberação [...]. § 2º Para efeito do quorum de abertura, o comparecimento dos Deputados verificar-se-á pela sua **presença na Casa**, e do quorum de votação por sua **presença no recinto** onde se realiza a reunião. § 3º O Deputado poderá participar, **sem direito a voto**, dos trabalhos e debates de qualquer Comissão de que não seja membro.

Por que importa: os três prazos e a prorrogação do Relator.

> **Lei seca:** Art. 52. [...] I - **cinco sessões**, quando se tratar de matéria em regime de urgência; II - **dez sessões**, quando se tratar de matéria em regime de prioridade; III - **quarenta sessões**, quando se tratar de matéria em regime de tramitação ordinária [...]. § 1º O Relator disporá da **metade** do prazo concedido à Comissão para oferecer seu parecer. § 2º O Presidente da Comissão poderá, a requerimento fundamentado do Relator, conceder-lhe prorrogação de até metade dos prazos previstos neste artigo, **exceto se em regime de urgência** a matéria.

Por que importa: os pareceres terminativos.

> **Lei seca:** Art. 54. Será **terminativo** o parecer: I - da **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania**, quanto à **constitucionalidade ou juridicidade** da matéria; II - da **Comissão de Finanças e Tributação**, sobre a **adequação financeira ou orçamentária** da proposição; III - da **Comissão Especial** referida no art. 34, II, acerca de **ambas as preliminares**.

Por que importa: quórum de deliberação e desempate.

> **Lei seca:** Art. 56. [...] § 2º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações das Comissões serão tomadas por **maioria dos votos, presente a maioria absoluta** de seus membros, prevalecendo em caso de empate **o voto do Relator**.

Por que importa: vista.

> **Lei seca:** Art. 57. [...] XVI - ao membro da Comissão que pedir vista do processo, ser-lhe-á concedida esta por **duas sessões**, se não se tratar de matéria em **regime de urgência**; quando mais de um membro da Comissão, simultaneamente, pedir vista, ela será **conjunta e na própria Comissão**, não podendo haver atendimento a pedidos sucessivos.

Por que importa: o recurso contra a decisão conclusiva.

> **Lei seca:** Art. 58. [...] § 1º Dentro de **cinco sessões** da publicação referida no caput, poderá ser apresentado o recurso de que trata o art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal. [...] § 3º O recurso, dirigido ao **Presidente da Câmara** e assinado por **um décimo**, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pelas Comissões, o que será objeto de deliberação do Plenário. [...] § 5º Aprovada a redação final pela Comissão competente, o projeto de lei torna à Mesa para ser encaminhado ao Senado Federal ou à Presidência da República, conforme o caso, no prazo de **setenta e duas horas**.

Por que importa: exceções ao poder conclusivo.

> **Lei seca:** Art. 24. [...] II - discutir e votar projetos de lei, **dispensada a competência do Plenário**, [...] excetuados os projetos: a) de **lei complementar**; b) de **código**; c) de **iniciativa popular**; d) de **Comissão**; e) relativos a matéria que **não possa ser objeto de delegação** [...]; f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas; g) que tenham recebido **pareceres divergentes**; h) em **regime de urgência**.

Por que importa: a base constitucional da CPI.

> **Lei seca:** CF, Art. 58. [...] § 3º As comissões parlamentares de inquérito, que terão **poderes de investigação próprios das autoridades judiciais**, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas [...] mediante requerimento de **um terço** de seus membros, para a apuração de **fato determinado e por prazo certo**, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao **Ministério Público**, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Pegadinhas da banca

Composição e vagas

- **"A Mesa fixa o número de membros exclusivamente, sem ouvir ninguém."** Errado: é ato da Mesa, **ouvido o Colégio de Líderes**.
- **"A fixação desconsidera a proporcionalidade."** Errado: ela busca a proporcionalidade partidária **tanto quanto possível**.
- **"O total de vagas pode exceder a composição da Câmara se incluídos os membros da Mesa."** Errado: o total não excede a composição, e a Mesa **não é computada**.
- **"A distribuição das vagas pode ser refeita durante a legislatura."** Errado: é mantida **durante toda a legislatura**; troca de partido não muda as vagas.
- **"Nenhum partido tem suplentes."** Errado: cada partido ou bloco tem **tantos suplentes quantos titulares**.
- **"Em regra, o Deputado pode ser titular de duas comissões."** Errado: a regra é **uma**; acumula só com as comissões da ressalva.
- **"Sobras pela menor fração."** Errado: **da maior para a menor**.
- **"Coincidência de opções: preferência ao menor quociente."** Errado: ao **maior** quociente partidário.

- **"Deputados sem legenda na mesma comissão: preferência ao mais jovem."** Errado: ao **mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas**.
- **"Proporcionalidade só para partidos, não para blocos."** Errado: partidos **ou blocos** (CF e RICD).
- **"Representação igualitária" ou "proporcionalidade absoluta e exata".** Errado: é **proporcional** e **tanto quanto possível**.

Subcomissões e Turmas

- **"Subcomissões têm poder decisório."** Errado: Subcomissões e Turmas são **sem poder decisório**; concluem por relatório votado pelo Plenário da Comissão.
- **"Até cinco Subcomissões Permanentes."** Errado: **até 3** Permanentes e **3** Especiais simultâneas.
- **"A Mesa fixa o número de membros da Subcomissão."** Errado: quem fixa é o **Plenário da Comissão**.
- **"Subcomissões seguem regras idênticas, integralmente."** Errado: aplicam-se as regras das Permanentes **no que couber**.
- **"Turma presidida por qualquer membro livremente escolhido."** Errado: por **Vice-Presidente** da Comissão; na falta, pelo mais idoso dentre os de mais legislaturas.

Campos temáticos (o modelo mais frequente)

- O item tira um assunto da lista de uma comissão e diz que ele **não** é dela, ou o manda para outra comissão. Na dúvida, confira os quadros: quase sempre o assunto está, sim, na comissão citada.
- **Benefícios às empresas de capital nacional "inclusive financeiros e tributários".** Errado: a Desenvolvimento Econômico trata deles **exceto** os de natureza financeira e tributária.
- **Indústria, Comércio e Serviços cuida de "serviços financeiros".** Errado: **exceto** os de natureza financeira.
- **"A CFFC fiscaliza com exclusividade."** Errado: sem prejuízo das demais Comissões e em articulação com a CMO.
- **"A CFFC examina os planos de desenvolvimento antes das demais Comissões."** Errado: **depois** delas.
- **"O RAFC é tarefa exclusiva da CMO."** Errado: é apresentado pela **CFFC**.
- **"Partido Político pode apresentar sugestão à CLP."** Errado: partidos são **expressamente excluídos**.
- **"A CLP recebe só de associações e sindicatos."** Errado: também de **órgãos de classe e entidades organizadas da sociedade civil**.
- **"A Previdência cuida do regime urbano e rural, mas não do parlamentar."** Errado: inclui a previdência **parlamentar**.
- **"A Administração e Serviço Público cuida da organização político-administrativa dos Estados e Municípios."** Errado: da **União**.

- **"Fiscalização orçamentária dos programas fica reservada à CMO."** Errado: cada Comissão Permanente acompanha e fiscaliza o orçamento dos programas da sua área, **sem prejuízo** da CMO.

Temporárias

- **"O número de membros da Temporária é fixado só pelo Presidente da Câmara" ou "igual ao das Permanentes".** Errado: é o previsto **no ato ou requerimento de criação**.
- **"Rodízio só para bancadas majoritárias" ou "impede a representação dos não contemplados".** Errado: o rodízio serve às bancadas **não contempladas**, para que **todas** sejam representadas.
- **"Quem integra Temporária fica dispensado das Permanentes."** Errado: **sem prejuízo** das funções nas Permanentes.
- **"Comissão Especial só para PEC e código" ou "exclusivamente para PEC".** Errado: também para matéria de **mais de quatro** comissões de mérito.
- **"Só o Presidente da Câmara pode propor a Comissão Especial."** Errado: também **Líder** ou **Presidente de Comissão interessada**.
- **"A Comissão Especial não examina compatibilidade orçamentária."** Errado: examina, quando for o caso.

CPI

- **"A Câmara cria CPI por iniciativa própria, sem requerimento."** Errado: exige requerimento de **1/3**.
- **"CPI por maioria absoluta, aprovada pelo Plenário."** Errado: basta o requerimento de **1/3**.
- **"O Presidente pode negar publicação a requerimento que cumpre os requisitos."** Errado: deve publicá-lo; só devolve se faltar requisito.
- **"Pode-se criar nova CPI com cinco funcionando, em regra."** Errado: só por **projeto de resolução** com 1/3.
- **"CPI investiga genericamente um órgão" ou "funciona por prazo indeterminado".** Errado: **fato determinado** e **prazo certo** (prorrogável na forma regimental).
- **"CPI não pode sair de Brasília."** Errado: pode se **deslocar a qualquer ponto do território nacional**.
- **"CPI segue só o Regimento, vedado o CPP."** Errado: aplica o **CPP subsidiariamente**.
- **"CPI tem poder de julgamento e condena."** Errado: só **investiga**.
- **"As conclusões vão ao TCU, que promove a responsabilidade criminal."** Errado: vão ao **Ministério Público** (ou à AGU, pelo Regimento).
- **"O Executivo não tem obrigação de adotar providências."** Errado: o relatório lhe é enviado para **providências saneadoras**, com **prazo hábil**.

Externas

- **"Comissão Externa só de ofício pelo Presidente."** Errado: também **a requerimento de qualquer Deputado**.
- **Prazos trocados.** No País, **8 sessões**; no exterior, **30 sessões**.

Presidência e Presidente de Comissão

- **"Permitida a reeleição."** Errado: **vedada**.
- **"Suplente pode ser eleito."** Errado: **não pode**.
- **"A eleição é presidida pelo mais votado."** Errado: pelo **último Presidente** ou, na falta, pelo mais idoso dentre os de mais legislaturas.
- **"Presidentes de Comissão são designados pelo Presidente da Câmara."** Errado: são **eleitos pelos membros**.
- **"Vagou o cargo faltando dois meses: nova eleição."** Errado: com **menos de 3 meses**, não há eleição.
- **"O Presidente da Comissão não mantém a ordem", "não pode retirar a palavra", "não concede vista", "não resolve questões de ordem", "não representa a Comissão fora da Casa", "não pode delegar a distribuição".** Todos errados: ele faz tudo isso.
- **"O Presidente da Comissão só vota para desempatar."** Errado: ele **vota normalmente** e pode ser Relator. Desempate em comissão é do **Relator**.
- **"Presidentes de Comissão só se reúnem com o Colégio de Líderes por convocação do Presidente da Câmara."** Errado: também **sempre que lhes pareça conveniente**.

Impedimentos, ausências e vagas

- **"O Autor pode ser Relator substituto ou parcial."** Errado: **nunca**.
- **"O Autor ou Relator pode presidir a reunião que vota a sua matéria."** Errado.
- **"O substituto do faltoso fica até o fim da legislatura."** Errado: cessa quando o titular **volta ao exercício**.
- **"Vaga só por término de mandato ou falecimento."** Errado: também **renúncia** e **perda do lugar**.
- **"Quem perdeu o lugar pode voltar na mesma sessão legislativa."** Errado.
- **"O Presidente da Comissão declara a perda do lugar."** Errado: quem declara é o **Presidente da Câmara**.
- **"Sem indicação do Líder, a vaga fica aberta."** Errado: após **3 sessões**, o Presidente da Câmara preenche.

Reuniões e trabalhos

- **"Reunião extraordinária pode coincidir com a Ordem do Dia do Plenário."** Errado: **em nenhum caso**.
- **"Extraordinária só de ofício" ou "sem aviso prévio".** Errado: também por **1/3** dos membros, e com aviso, publicação e comunicação.
- **"Reuniões limitadas a duas horas."** Errado: duram o **tempo necessário**, a juízo da Presidência.
- **"Às terças e quartas, qualquer assunto."** Errado: só proposições, salvo se não houver nenhuma pendente.
- **"Na reunião secreta, Ministros e testemunhas ficam até o fim."** Errado: só o **tempo necessário**.
- **"Documentos da reunião secreta ficam disponíveis de imediato."** Errado: vão lacrados ao **Arquivo**.

- **"Reunião conjunta dirigida pelo Presidente da CCJC."** Errado: pelo Presidente **mais idoso** dentre os de mais legislaturas.
- **"Relatores-Parciais com o mesmo prazo do Relator-Geral."** Errado: **metade**.
- **"O primeiro item da reunião é a votação de proposições."** Errado: é a **ata** da reunião anterior.
- **"Comunicação das matérias distribuídas integra a Ordem do Dia."** Errado: integra o **expediente**.
- **"Quórum de abertura pela presença no recinto."** Errado: abertura = presença **na Casa**; votação = presença **no recinto**.
- **"Deputado que não é membro não pode participar."** Errado: participa, **sem voto**.
- **"Empate: vale o voto do Presidente da Comissão."** Errado: vale o voto do **Relator**.

Prazos

- **"Prioridade: 20 sessões."** Errado: **10**. Urgência 5; ordinária 40.
- **"Relator tem o prazo inteiro da Comissão."** Errado: **metade**.
- **"Prorrogação ao Relator inclusive na urgência."** Errado: **exceto** na urgência.
- **"Emendas de Plenário têm prazo próprio."** Errado: o **mesmo prazo** da proposição principal.
- **"Apreciação imediata sem avulsos, bastando 1/3."** Errado: exige matéria **publicada e distribuída em avulsos** e requerimento de 1/3 **aprovado pela maioria absoluta**.
- **"Prazos em dias corridos ou em meses."** Errado: em **sessões**.
- **"O prazo é o mesmo em qualquer regime."** Errado: varia com o regime.

Pareceres e apreciação

- **"Todas as proposições, inclusive requerimentos, passam pelas comissões."** Errado: **exceto requerimentos**.
- **"A CFT examina só o mérito" ou "examina constitucionalidade".** Errado: examina a **adequação financeira e orçamentária** (e o mérito quando for o caso). Constitucionalidade é da CCJC.
- **"A CCJC examina adequação ao PPA e à LDO."** Errado: isso é da **CFT**.
- **"O parecer da CFT sobre adequação é só opinativo."** Errado: é **terminativo**.
- **"A CCJC aprecia admissibilidade e mérito da PEC, dispensada a Comissão Especial."** Errado: CCJC só a **admissibilidade**; mérito na **Comissão Especial**.
- **"Comissão pode opinar fora de sua atribuição se a matéria lhe foi distribuída."** Errado: a parte que extrapola é tida **como não escrita**.
- **"O Relator discute e vota sozinho" ou "o parecer do Relator vira automaticamente o da Comissão".** Errado: o **Plenário da Comissão** discute e vota.
- **"Relator eleito pelos membros" ou "designado pelo Presidente da Câmara".** Errado: designado pelo **Presidente da Comissão**.
- **"A Comissão só aprova ou rejeita integralmente."** Errado: pode rejeitar em parte, sugerir arquivamento, formular projeto, substitutivo, emendas.
- **"A Comissão pode arquivar proposições sem publicar o despacho."** Errado: arquiva **papéis, exceto proposições**, publicando o despacho na ata.

- **"O Relator fala por tempo ilimitado."** Errado: **15 minutos** na discussão e **20** de réplica.
- **"Votam primeiro os suplentes."** Errado: primeiro os **titulares**.
- **"Parecer vencedor redigido pelo Presidente da Comissão."** Errado: pelo **Relator substituto**.
- **"Voto em separado divergente conta como favorável."** Errado: conta como **contrário**.
- **"Voto em separado substitui o parecer do Relator."** Errado.
- **"Complementação de voto cabe a quem apresentou voto em separado" ou "a qualquer membro".** Errado: é do **próprio Relator**.
- **"Emendas apresentadas na comissão são aprovadas automaticamente."** Errado: o Relator se manifesta e a Comissão vota.
- **"Vista simultânea individual e fora da Comissão."** Errado: **conjunta e na própria Comissão**.
- **"O Presidente remove sem aviso quem retém papéis" ou "restauração dos autos logo após o apelo".** Errado: há reclamação, comunicação à Mesa, apelo com prazo de **2 sessões** e só então substituição e restauração.
- **"Questão de ordem vai ao Presidente da Câmara a qualquer momento" ou "suspende a tramitação".** Errado: só depois de decidida pelo Presidente da Comissão, por **recurso escrito**, sem prejuízo do andamento.

Conclusivo e recurso

- **"Projeto em urgência é apreciado conclusivamente."** Errado.
- **"Recurso em 10 sessões."** Errado: **5 sessões**, com **1/10** dos membros.
- **"Recurso improvido: a proposição aguarda a Ordem do Dia."** Errado: vai à **redação final ou ao arquivo**.
- **"Matéria conclusiva entra na Ordem do Dia sem esperar o prazo" ou "por decisão da Mesa".** Errado: só com **recurso provido**.

Fiscalização e secretaria

- **"Relatório prévio só sobre conveniência."** Errado: também o **alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social ou orçamentário**.
- **"Relatório final só sobre legalidade."** Errado: também **eficácia** sobre a gestão orçamentária, financeira e patrimonial.
- **"Descumprir prazo não tem consequência."** Errado: gera **apuração de responsabilidade**.
- **"PAFC a qualquer momento" ou "RAFC aprovado depois da sessão legislativa".** Errado: PAFC em **5 sessões** da reinstalação; RAFC **até o fim** da sessão legislativa.
- **"RAFC só ao controle interno."** Errado: também ao **TCU**.
- **"Informe da secretaria semanal."** Errado: no **último dia de cada mês**.
- **"Processo ao Relator até o terceiro dia."** Errado: **até o dia seguinte**.
- **"Ata publicada no mesmo dia."** Errado: de preferência **no dia seguinte**.
- **"Assessoramento por órgão externo."** Errado: pelo **órgão de assessoramento institucional da Câmara**.

Itens comentados

- **Item:** Pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, uma Comissão Permanente pode ter até cinco Subcomissões Permanentes em funcionamento simultâneo, além das Subcomissões Especiais criadas para o trato de assuntos definidos. **Errado.** O limite é de 3 Subcomissões Permanentes e 3 Subcomissões Especiais funcionando ao mesmo tempo.
- **Item:** Quando mais de um Deputado sem legenda partidária optar pela mesma Comissão, a preferência será dada ao mais jovem entre eles. **Errado.** A preferência é do mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas.
- **Item:** A Comissão de Desenvolvimento Econômico é encarregada da proteção e benefícios especiais temporários, inclusive os de natureza financeira e tributária, às empresas brasileiras de capital nacional. **Errado.** O Regimento exclui expressamente os benefícios de natureza financeira e tributária desse campo.
- **Item:** Situação hipotética: O diretório nacional de um partido político protocolou na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados sugestão de projeto de lei sobre transparência em contratos públicos. Assertiva: Nessa situação, a sugestão poderá ser recebida, pois a Comissão de Legislação Participativa pode receber sugestões de iniciativa legislativa de Partidos Políticos. **Errado.** A CLP recebe sugestões de associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil, exceto Partidos Políticos.
- **Item:** Em regra, pode-se criar uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara dos Deputados mesmo que já existam cinco CPIs em funcionamento. **Errado.** Com cinco funcionando, nova CPI só por projeto de resolução com o mesmo quórum de 1/3.
- **Item:** Situação hipotética: A deputada Clara foi designada para Comissão Externa encarregada de representar a Câmara dos Deputados em ato oficial para o qual a Casa foi convidada, realizado em outro estado. Assertiva: Nessa situação, a missão autorizada poderá implicar o afastamento da deputada pelo prazo máximo de oito sessões. **Certo.** No País o limite é de 8 sessões; no exterior, de 30.
- **Item:** Situação hipotética: Faltando dois meses para o término do mandato, o Primeiro Vice-Presidente de uma Comissão Permanente da Câmara dos Deputados renunciou ao cargo. Assertiva: Nessa situação, deverá ser realizada nova eleição para escolha do sucessor, pois a vacância do cargo de Vice-Presidente exige eleição independentemente do tempo restante de mandato. **Errado.** Faltando menos de três meses, não há nova eleição; a vaga é suprida pela ordem de substituição do art. 40.
- **Item:** Situação hipotética: O deputado Paulo deixou de comparecer, sem justificativa, a cinco reuniões ordinárias consecutivas da Comissão de Minas e Energia. Assertiva: Nessa situação, a perda do lugar na Comissão será declarada pelo Presidente da Comissão, independentemente de comunicação ao Presidente da Câmara. **Errado.** A perda é automática, mas é declarada pelo Presidente da Câmara, a partir da comunicação do Presidente da Comissão.
- **Item:** O quorum de abertura de uma reunião de Comissão é verificado pela presença dos Deputados no recinto onde se realiza a reunião. **Errado.** Para abrir, conta a presença na Casa; a presença no recinto conta para o quórum de votação.

- **Item:** Situação hipotética: Na votação de parecer em reunião da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, presente a maioria absoluta de seus membros, verificou-se empate. Assertiva: Nessa situação, prevalecerá o voto do Presidente da Comissão, a quem cabe desempatar as deliberações do colegiado. **Errado.** Em comissão, no empate prevalece o voto do Relator.
- **Item:** O Presidente da Comissão pode conceder prorrogação ao Relator de até metade dos prazos previstos, inclusive em regime de urgência. **Errado.** A prorrogação de até metade não cabe quando a matéria está em regime de urgência.
- **Item:** Quando mais de um membro da Comissão pede vista simultaneamente, a vista é concedida individualmente e fora da Comissão. **Errado.** A vista simultânea é conjunta e na própria Comissão, sem pedidos sucessivos.
- **Item:** O recurso contra a apreciação conclusiva de uma matéria pode ser apresentado dentro de dez sessões após a publicação referida no caput do Art. 58. **Errado.** O prazo é de cinco sessões, com assinatura de pelo menos um décimo dos membros da Casa.
- **Item:** Em caso de urgência regimental, cabe às comissões permanentes apreciar projeto de lei em caráter conclusivo, dispensada a competência do Plenário. **Errado.** Projeto em regime de urgência está entre as exceções do art. 24, II: vai ao Plenário.
- **Item:** Quando da apreciação de uma matéria em comissão da Câmara, seu presidente não vota, salvo se ele for o relator e a votação resultar em empate. **Errado.** O Presidente de Comissão vota normalmente e pode ser Relator. Só votar para desempatar é regra do Presidente da Câmara no Plenário.

Resumo para revisar

- Comissões: **Permanentes** (técnicas, campos temáticos) e **Temporárias** (Especiais, de Inquérito, Externas), que acabam no fim da legislatura ou antes.
- Proporcionalidade de partidos **e blocos**, tanto quanto possível, com **um lugar sempre para a Minoria**. Quem sai da bancada perde a vaga.
- Número de membros: **ato da Mesa, ouvido o Colégio de Líderes**, no início da legislatura; cada comissão entre **3,5% e 13%** dos Deputados; total de vagas até a composição da Câmara, **sem a Mesa**.
- Distribuição das vagas **mantida a legislatura toda**; troca de partido não muda; **suplentes = titulares**.
- Regra: **uma comissão** como titular (salvo as 16 da ressalva); todo Deputado, salvo da Mesa, tem direito a **pelo menos uma**.
- Quociente partidário; sobras pela **maior** fração; opções em **48 horas**; preferência ao **maior** quociente e ao **mais idoso** dentre os de mais legislaturas.
- Líderes indicam nomes em **5 sessões**; se não, o Presidente da Câmara designa de ofício.
- Subcomissões e Turmas **sem poder decisório**; até **3 + 3** Subcomissões; Turmas (2) só sem Subcomissão Permanente, presididas por Vice.

- **30 Comissões Permanentes** no art. 32; o item que nega a uma comissão um assunto da lista dela costuma estar errado. Atenção às exceções: benefícios **não financeiros/tributários** (Desenvolvimento Econômico), serviços **não financeiros** (Indústria, Comércio e Serviços), **sem partidos** (CLP).
- Temporárias: tamanho fixado no ato de criação; Líderes indicam em **48 h**; **rodízio** das bancadas não contempladas; **sem prejuízo** das Permanentes.
- Comissão Especial: **PEC, código** e matéria de **mais de 4** comissões de mérito (Presidente da Câmara, Líder ou Presidente de Comissão interessada); parecer terminativo nas duas preliminares.
- CPI: **1/3**, fato determinado, prazo certo; **120 dias + até 60** (Plenário); atua no recesso; máximo de **5** (salvo projeto de resolução); CPP subsidiário; investiga, não julga.
- Relatório da CPI: Mesa, MP ou AGU, Executivo, Comissão Permanente pertinente, CMO e TCU; remessa em **5 sessões**.
- Externas: Presidente da Câmara, de ofício ou a pedido de qualquer Deputado; Plenário se houver ônus; **8 sessões no País, 30 no exterior**.
- Presidência: **1 + 3 Vices**, eleitos pelos membros, **sem reeleição**, **suplente não**; instalação em **5 sessões**; vaga com menos de **3 meses** não tem eleição; troca de partido = perda automática do cargo.
- Presidente de Comissão: designa Relator, concede vista, resolve questão de ordem, **vota** e pode relatar; suspende a reunião **uma vez, por até 1 hora**.
- Autor **nunca** relata a própria proposição; Autor ou Relator não preside a reunião que trata dela.
- Perda do lugar: **5 reuniões seguidas** ou **1/4 intercaladas**; declarada pelo **Presidente da Câmara**; sem retorno na mesma sessão legislativa; vaga preenchida em **3 sessões**.
- Reuniões: terça a quinta, a partir das 9h; nunca na hora da Ordem do Dia do Plenário; extraordinária de ofício ou por **1/3**; terças e quartas só para votar proposições.
- Públicas em regra; reservadas a juízo da Comissão; **secretas** para guerra/paz e forças estrangeiras.
- Abertura com **metade** (presença na Casa); deliberação por **maioria, presente a maioria absoluta** (presença no recinto); empate = voto do **Relator**.
- Prazos em sessões: **5** (urgência), **10** (prioridade), **40** (ordinária); Relator com **metade**; prorrogação de até metade, **nunca na urgência**.
- Vista de **2 sessões** (não na urgência), conjunta se simultânea; fala de **15 min** (10 para não membros); réplica do Relator de **20 min**.
- Terminativos: **CCJC** (constitucionalidade/juridicidade), **CFT** (adequação financeira/orçamentária), **Comissão Especial** (ambas).
- Poder conclusivo: não vale para PLP, código, iniciativa popular, projeto de Comissão, matéria indelegável, matéria do Senado aprovada em Plenário, pareceres divergentes e **urgência**. Recurso: **1/10**, em **5 sessões**; redação final segue em **72 horas**.
- Fiscalização: proposta de qualquer Deputado, com indicação do ato; prazos **não inferiores a 10 dias**; PAFC em **5 sessões**; RAFC até o fim da sessão legislativa, ao **TCU e ao controle interno**.

- Secretaria: informe no **último dia do mês**; processo ao Relator **no dia seguinte**; ata publicada de preferência **no dia seguinte**; assessoramento da própria Câmara.

TEMA 4 DE 13

Projetos de lei ordinária, complementar e delegada

146 perguntas no app · Matérias legislativas

O que cai

O edital pede, em "Matérias legislativas", o projeto de lei ordinária, complementar e delegada (CF, arts. 59 a 69). As perguntas deste tema se concentram em quatro blocos:

- **Lei complementar x lei ordinária**: quórum (maioria **absoluta** x maioria **simples**, presente a maioria absoluta), a reserva **expressa** de lei complementar, a matéria **residual** da lei ordinária, a discussão sobre **hierarquia** (teoria clássica x teoria moderna, posição do STF) e o que acontece quando uma invade o campo da outra.
- **Lei delegada**: quem pede (o **Presidente**), a forma da delegação (**resolução** do Congresso, que especifica **conteúdo e termos**), as matérias **indelegáveis** (CF, art. 68, § 1º), a delegação típica e atípica (votação **única**, **sem emendas**), o caráter **temporário**, o controle pelo Congresso (sustação por **decreto legislativo**).
- **Tramitação**: urgência pedida pelo Presidente (**45 dias**, emendas do Senado em **10 dias**, prazos que **não correm no recesso** nem valem para **código**), sanção e veto (**15 dias úteis**, silêncio = **sanção**, veto parcial só de dispositivo inteiro), projeto rejeitado na mesma sessão legislativa (**maioria absoluta**).
- **Consolidação das leis** na Câmara (RICD, arts. 212 e 213): quem pode propor, **sem mudança de mérito**, sugestões em **30 dias**, passagem pela **CCJC**.

Atenção às trocas preferidas: maioria simples por absoluta (e o contrário), três quintos em dois turnos (que é da PEC) no lugar da maioria absoluta da lei complementar, "hierarquia superior" da lei complementar, "decreto legislativo" no lugar de resolução, e a lista de vedações da lei delegada trocada pela da medida provisória.

Entenda o tema

As espécies normativas do art. 59

O art. 59 da Constituição diz que o processo legislativo compreende a elaboração de **sete** espécies:

1. emendas à Constituição;
2. leis complementares;
3. leis ordinárias;
4. leis delegadas;
5. medidas provisórias;

6. decretos legislativos;
7. resoluções.

O parágrafo único manda uma **lei complementar** dispor sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Essa lei é a **LC 95/1998**.

Decretos regulamentares e **portarias não** estão na lista. Eles são atos administrativos: o decreto regulamentar é expedido pelo Presidente para a **fiel execução** das leis (CF, art. 84, IV), e a portaria é ato de ministro ou de outra autoridade. Não nascem do processo legislativo.

Maioria simples e maioria absoluta

Antes de comparar as leis, fixe os dois quóruns.

Maioria simples (ou relativa) é a maioria **dos votos dados pelos presentes** à votação. É a regra geral da Constituição: "salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos**, **presente a maioria absoluta** de seus membros" (art. 47). Ou seja, é preciso que mais da metade dos membros esteja presente (quórum de deliberação), e então vence o lado com mais votos. O número **varia** de votação para votação, conforme o comparecimento.

Maioria absoluta é a maioria **do total de membros** da Casa, estejam presentes ou não. É um número **fixo**:

- Câmara: 513 deputados, maioria absoluta = **257**;
- Senado: 81 senadores, maioria absoluta = **41**.

> **Exemplo:** numa votação de projeto de lei complementar na Câmara, há 300 deputados presentes; 160 votam sim e 140 votam não. O projeto **não** está aprovado: 160 é a maioria dos presentes, mas a lei complementar exige 257 votos favoráveis. Se fosse um projeto de lei ordinária, os 160 votos bastariam.
>
> **Pegadinha:** "com 400 deputados presentes, a maioria absoluta é 201". Errado. A maioria absoluta não depende dos presentes: é sempre 257 na Câmara. Quem varia com os presentes é a maioria simples.

A regra democrática é a maioria simples. Exigir mais votos, como na lei complementar, é uma **exceção**, justificada pela importância das matérias que a Constituição reserva a essa espécie.

Lei ordinária

A lei ordinária é a lei "comum". Duas ideias resumem o seu papel:

- **Quórum:** aprovação por **maioria simples**, presente a maioria absoluta dos membros (art. 47).
- **Matéria residual:** a lei ordinária trata de **tudo o que a Constituição não reservou** a outra espécie. Quando a Constituição diz apenas "a lei disporá" ou "na forma da lei", sem especificar, basta **lei ordinária**.

A lei ordinária também pode **complementar a Constituição**, isto é, regulamentar normas constitucionais que dependem de lei para produzir todos os efeitos (as normas de eficácia

limitada). Não é verdade que só a lei complementar faz isso. Cada espécie regulamenta os temas que lhe cabem.

Lei complementar: reserva expressa e quórum

A lei complementar tem **duas marcas**:

1. **Matéria reservada expressamente.** Ela só é exigida quando a Constituição diz, de forma **expressa**, que determinado assunto será tratado por **lei complementar**. Exemplos: os casos de **inelegibilidade** (art. 14, § 9º; foi por isso que a Lei da Ficha Limpa é a LC 135/2010) e as **normas gerais de direito tributário** (art. 146). O rol é **taxativo**.
2. **Quórum de maioria absoluta** (art. 69): "as leis complementares serão aprovadas por **maioria absoluta**". É mais que a maioria simples da lei ordinária e menos que os **três quintos, em dois turnos**, da emenda constitucional (art. 60, § 2º).

Consequências que o STF já afirmou (por exemplo, na ADI 789):

- Quando a Constituição exige lei complementar, a matéria **só** pode ser disciplinada por lei complementar. A exigência **não pode ser dispensada**, nem por urgência, nem porque "a lei ordinária bastaria".
- Fora dos casos expressos, **não cabe ao legislador escolher** a lei complementar como se fosse um coringa "para dar mais estabilidade". A lei complementar não pode ser usada para qualquer matéria constitucional.

> **Exemplo:** se o Congresso aprova, por lei ordinária, normas gerais de direito tributário, a lei é **formalmente inconstitucional**, mesmo que aprovada e sancionada. A espécie escolhida está errada.

Simetria. O **princípio da simetria** obriga os Estados a seguir, em suas Constituições, o modelo federal do processo legislativo. Por isso, a Constituição estadual **não pode criar novas reservas de lei complementar** além das previstas na Constituição Federal. O STF considera inconstitucional a emenda estadual que exige lei complementar para matéria que, no modelo federal, é de lei ordinária: isso engessaria o processo legislativo e fugiria do modelo que os Estados devem observar.

Hierarquia entre lei complementar e lei ordinária

Existe hierarquia entre elas? A doutrina **não é pacífica**. Há duas correntes:

- **Teoria clássica:** a lei complementar é **superior** à lei ordinária, porque exige **quórum maior**. Ficaria num degrau intermediário entre a Constituição e a lei ordinária.
- **Teoria moderna: não há hierarquia**. As duas retiram sua validade **diretamente da Constituição** e se distinguem pela **matéria** reservada a cada uma e pelo **quórum**. Defendem essa corrente **Michel Temer** e **Celso Bastos**. É a posição da **doutrina majoritária** e do **STF**.

Para o STF, lei complementar e lei ordinária são espécies distintas, com **campos materiais diferentes**; o que as separa é a matéria e o quórum, não a posição na escala. Não é correto dizer que a lei complementar "sempre" está acima da ordinária, qualquer que seja o assunto.

Quando uma espécie invade o campo da outra

São duas situações com respostas opostas. Decore:

Lei ordinária invade matéria de lei complementar. A lei é **inconstitucional** (vício **formal**). A lei ordinária, aprovada com quórum menor, não pode ocupar o espaço que a Constituição reservou à complementar.

Lei complementar trata de matéria de lei ordinária. A lei é **válida** (ninguém é prejudicado por um quórum maior que o necessário), mas, **naquele ponto**, ela é apenas **materialmente ordinária**: tem **força e status de lei ordinária**. Consequência: aquele dispositivo **pode ser alterado ou revogado por lei ordinária** posterior, sem maioria absoluta. O STF firmou esse entendimento no **RE 377.457** (2008), sobre a COFINS das sociedades civis de profissão regulamentada.

> **Exemplo:** uma lei complementar federal, num de seus artigos, tratou de assunto que a Constituição não reserva a lei complementar. Anos depois, uma lei ordinária altera esse artigo. A alteração é **válida**: aquele artigo sempre teve natureza de lei ordinária.

A regra geral "lei complementar só se altera por lei complementar" continua valendo para a matéria **reservada**. A exceção é justamente o caso de invasão de campo. Por isso se diz que a velha afirmação "lei ordinária jamais revoga lei complementar" foi **relativizada** pelo STF.

Lei delegada: o que é

Lei delegada é a lei elaborada pelo **Presidente da República** a partir de uma autorização do Congresso Nacional (art. 68). O Congresso, titular da função de legislar, **empresta** ao Presidente, por um tempo e para um fim determinado, o poder de fazer uma lei sobre matéria específica.

Na prática, a lei delegada está **em desuso**. Já era pouco utilizada antes de 1988, e a Constituição de 1988 manteve esse esvaziamento ao criar a **medida provisória**, instrumento mais rápido e flexível, que o Presidente passou a preferir em casos de relevância e urgência.

Quem pede. A delegação é **solicitada pelo Presidente da República** ao Congresso (art. 68, caput; RCCN, art. 118), por meio de **mensagem** que indica o assunto. O Congresso **não pode delegar de ofício**, sem pedido: um projeto de resolução de deputados oferecendo a delegação que o Presidente não pediu é inadmissível.

O Congresso não é obrigado a conceder. A decisão é política. A comissão mista pode concluir pela rejeição, e o Plenário pode rejeitar o projeto de resolução. Rejeitado o projeto de resolução, **não há delegação**, e o Presidente não pode editar a lei delegada.

A forma da delegação. A delegação tem a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que **especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício** (art. 68, § 2º). Não é decreto legislativo (instrumento das matérias de competência exclusiva do art. 49) nem lei ordinária. Uma lei comum, aprovada e sancionada, **não substitui** a resolução: seria uma delegação disfarçada, que fere a separação de Poderes (art. 2º).

Conteúdo e termos. A resolução tem de dizer **o que** o Presidente pode regular (conteúdo, as matérias autorizadas) e **como e até quando** (termos, como o prazo). Uma resolução que só fixa o prazo, sem indicar as matérias, **não atende** à Constituição.

Delegação específica, temporária e controlada

Proibição da delegação genérica. A delegação deve ser **específica** quanto às matérias. A delegação genérica ou em branco equivaleria a o Congresso **abdicar** da função legislativa, o que esvaziaria o sistema de freios e contrapesos e ofenderia a **separação de Poderes**. O Congresso não transfere "toda a função normativa" ao Executivo, nem por prazo certo.

O Congresso não abdica. Ao delegar, o Congresso **continua titular** da função de legislar. Por isso:

- pode **retomar** a matéria a qualquer momento, **mesmo antes do fim do prazo** da delegação, legislando ele próprio ou revogando a resolução;
- pode aprovar **lei ordinária sobre o mesmo tema** durante o prazo da delegação;
- a competência delegada **não é irrevogável**.

> **Exemplo:** o Congresso delega ao Presidente, por resolução com prazo de 45 dias, a elaboração de lei sobre transporte interestadual. Vinte dias depois, antes de o Presidente remeter o projeto, o Congresso decide legislar ele próprio. A retomada é **válida**.

Temporária, não permanente. A delegação é **temporária e excepcional**; não é transferência definitiva de competência. Ela se **exaure**: vencido o prazo, ou editada a lei delegada que esgota o objeto autorizado, o Presidente não pode voltar a usar a mesma resolução para editar novas leis sobre a matéria. Dentro do prazo e dos limites fixados, porém, nada obriga que o objeto delegado caiba num ato só: o Presidente **pode editar mais de uma lei delegada** sobre o tema autorizado, desde que respeite os limites da delegação. Não existe "permanência" que autorize leis sucessivas indefinidamente enquanto a resolução não for revogada.

Prazo. O Regimento Comum manda a resolução fixar prazo **não superior a 45 dias** para promulgação, publicação ou remessa do projeto ao Congresso (art. 119, § 2º). A doutrina acrescenta que o prazo **não pode ultrapassar a legislatura**: um Congresso não deve prender o seguinte. Uma resolução, no último ano da legislatura, com prazo de 18 meses, é inadmissível. Se o ato não for praticado no prazo, a delegação é considerada **insubsistente** (art. 127).

O Presidente fica vinculado. Ao elaborar a lei delegada, o Presidente não legisla de forma livre ou inaugural: fica preso ao **conteúdo e aos termos** da resolução. A resolução não é "cheque em branco"; ela **não legitima** uma lei delegada que extrapole os seus limites.

Controle pelo Congresso. O Congresso pode controlar a legislação delegada de duas formas:

- **Preventiva:** quando a resolução determina que o projeto volte ao Congresso para apreciação antes de virar lei (delegação atípica).
- **Repressiva:** quando a lei delegada **exorbita dos limites da delegação**, o Congresso pode **sustá-la por decreto legislativo** (art. 49, V). A sustação vale para todos (**erga omnes**) e a partir dela (**ex nunc**): corta os efeitos dali em diante e **preserva** os atos praticados antes.

Matérias que não podem ser delegadas

O art. 68, § 1º, lista o que **não** pode ser objeto de delegação:

- os atos de **competência exclusiva do Congresso Nacional** (art. 49);

- os atos de **competência privativa da Câmara** (art. 51) **ou do Senado** (art. 52), como criar cargos nos serviços da Câmara;
- a matéria **reservada à lei complementar**;
- a legislação sobre:
- I: **organização do Poder Judiciário e do Ministério Público**, a carreira e a garantia de seus membros;
- II: **nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais**;
- III: **planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos**.

Nenhuma dessas proibições cai por quórum alto, por urgência ou por limites na resolução. Delegar atos de competência exclusiva do Congresso não fica permitido "se aprovado por maioria absoluta"; simplesmente não pode. E fixar limites globais de despesa não torna o orçamento delegável.

> **Atenção:** o art. 117 do Regimento Comum, anterior a 1988, tem uma lista um pouco diferente (fala em "direitos públicos" e em "sistema monetário"). Para a prova, vale a lista da **Constituição**, transcrita acima.

Lei delegada x medida provisória. As duas listas de vedação se parecem, mas não são iguais. A **lei delegada** não pode tratar de **direitos individuais** (art. 68, § 1º, II). A **medida provisória** não tem essa vedação expressa: sua lista fala em nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; direito penal, processual penal e processual civil; organização do Judiciário e do MP; orçamento; sequestro de bens; matéria de lei complementar; e matéria de projeto pendente de sanção (art. 62, § 1º). Item que diga "a MP não pode tratar de direitos individuais, ao contrário da lei delegada" inverteu as coisas.

Procedimento da delegação no Regimento Comum

A resolução de delegação é votada em **sessão conjunta**, depois de exame por **comissão mista** (RCCN, arts. 119 a 122):

1. A mensagem do Presidente é remetida ao **Presidente do Senado** (Presidente da Mesa do Congresso), que convoca **sessão conjunta**, dentro de **72 horas**, para o Congresso **tomar conhecimento** da proposta.
2. Nessa sessão é constituída a **comissão mista** para dar parecer.
3. A comissão conclui pela apresentação de **projeto de resolução**, que especifica o conteúdo da delegação, os termos do exercício e o prazo (até 45 dias).
4. Publicado o parecer, convoca-se sessão conjunta, **em 5 dias**, para discutir. Havendo emendas, a matéria volta à comissão, que tem **8 dias** para opinar; depois, nova sessão conjunta para votar.
5. Aprovado, o projeto de resolução é **promulgado em 24 horas**, com comunicação ao Presidente da República.

Delegação típica e atípica

Depois que o Presidente elabora o texto, há dois caminhos:

- **Delegação típica (própria):** a resolução **não** exige nova apreciação. O Presidente **elabora, promulga e publica** a lei delegada diretamente, sem retorno ao Congresso (RCCN, art. 123).
- **Delegação atípica (imprópria):** a resolução **determina a apreciação do projeto** pelo Congresso. Nesse caso, o Congresso o aprecia **em votação única, vedada qualquer emenda** (CF, art. 68, § 3º). O Plenário diz sim ou não ao texto; não pode emendá-lo, nem com emenda "que respeite o conteúdo da resolução".

Portanto, **nem sempre** o projeto de lei delegada volta ao Congresso: só quando a resolução assim determinar.

Votação em globo com destaques. No caso atípico, o Presidente do Senado remete o projeto, em **48 horas**, à comissão que examinou a solicitação, que tem **5 dias** para dizer se ele está conforme a delegação (RCCN, art. 124). O projeto é votado **em globo**, admitida a **votação destacada** das partes que a comissão considerar **em desacordo com o ato de delegação** (art. 125). Assim, sem emendar, o Congresso pode **rejeitar partes** do texto.

> **Exemplo:** a resolução determinou votação única. A deputada Raquel apresenta emenda para mudar um artigo do projeto do Presidente. A emenda é **inadmissível**: na votação única é vedada qualquer emenda. O que se admite é votar em separado o trecho que a comissão apontou como fora da delegação.

Tramitação: Casa iniciadora, Casa revisora, urgência

Duas Casas. O projeto de lei aprovado por uma Casa é **revisto pela outra, em um só turno** de discussão e votação. Se a revisora aprova, vai à sanção ou promulgação; se rejeita, é arquivado; se **emenda**, **volta à Casa iniciadora** (CF, art. 65). O projeto vai à outra Casa em **autógrafos** assinados pelo Presidente da Casa, e a **correção de incorreções de linguagem** pela revisora, sem alterar o sentido, **não é emenda** e não obriga o retorno (RCCN, arts. 134 e 135).

Onde começa. Projetos de iniciativa do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores **começam na Câmara** (CF, art. 64).

Urgência constitucional. O Presidente pode **solicitar urgência** para projetos **de sua iniciativa** (CF, art. 64, § 1º). O Regimento Interno da Câmara (art. 204) detalha:

- Findo o prazo de **45 dias** do recebimento pela Câmara sem manifestação definitiva do Plenário, o projeto **é incluído na Ordem do Dia**, **sobrestando-se** (trancando) a deliberação dos demais assuntos, até que se ultime a votação. O projeto **não é arquivado**. (Pela Constituição, ficam ressalvadas do trancamento as deliberações que tenham prazo constitucional determinado.)
- A apreciação das **emendas do Senado** pela Câmara se faz em **10 dias**; vencido o prazo, tranca-se a pauta do mesmo jeito.
- A urgência pode ser pedida **depois da remessa** do projeto, **em qualquer fase** de seu andamento; os prazos contam a partir do pedido.
- Os prazos **não correm no recesso** do Congresso e **não se aplicam aos projetos de código**.

Sanção, veto e projeto rejeitado

Sanção e veto (CF, art. 66). Concluída a votação, o projeto vai ao Presidente da República.

- Ele tem **15 dias úteis**, contados do recebimento, para **sancionar** ou **vetar** (total ou parcialmente), comunicando os motivos do veto ao Presidente do Senado em **48 horas**.
- O **silêncio** no prazo **importa sanção** (sanção tácita). Não existe "veto tácito": o veto é sempre **expresso e motivado** (por inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público).
- O **veto parcial** só abrange **texto integral** de **artigo, parágrafo, inciso ou alínea**. Não pode recair sobre palavras ou expressões isoladas.
- O veto é apreciado em **sessão conjunta**, em 30 dias, e só é rejeitado pela **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores.

Projeto rejeitado (CF, art. 67; RICD, art. 110). A matéria de projeto de lei **rejeitado** só pode constituir objeto de **novo projeto na mesma sessão legislativa** mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de **qualquer das Casas**. Portanto, é falso dizer que ela "não pode" voltar no mesmo ano: pode, com a assinatura da maioria absoluta. (Para a PEC rejeitada a regra é outra: não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, sem exceção, art. 60, § 5º.)

Projetos de consolidação na Câmara

Consolidar é reunir num texto único as leis esparsas sobre um assunto, **sem mudar o conteúdo**. O Regimento Interno da Câmara regula o tema nos arts. 212 e 213.

- **Quem pode propor:** a **Mesa Diretora**, **qualquer membro** (deputado) ou **Comissão** da Câmara. Não é exclusividade da Mesa.
- **Limite:** a elaboração se restringe aos **aspectos formais** (sistematização, correção, aditamento, supressão e conjugação de textos), **resguardado o mérito**. **Alterações de mérito são vedadas**, e nem o Grupo de Trabalho pode autorizá-las.
- **Caminho:** a Mesa remete o projeto ao **Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis** e à **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)**. O Grupo de Trabalho publica o projeto no **Diário Oficial** e no **Diário da Câmara** para que, em **30 dias**, sejam oferecidas **sugestões**. Depois vem o exame da **CCJC** e, só então, o **Plenário**. O projeto não vai do Grupo de Trabalho direto ao Plenário.
- **Mudança de mérito detectada:** devem ser formuladas **emendas** para **manter o texto da consolidação** (devolver a redação fiel às leis vigentes).
- **Emendas de Plenário:** vão à **CCJC**, que dá parecer e pode **requisitar informações** ao Grupo de Trabalho. Não vão direto ao Grupo.
- **Aditivas e supressivas:** as **aditivas** visam à adoção de **normas excluídas**; as **supressivas**, à retirada de dispositivos **conflitantes com as regras legais em vigor**.
- **Emendas de mérito:** o **Relator** propõe que sejam **destacadas** para formar **projeto autônomo**, que tramita normalmente.
- **Fundamentação:** as alterações propostas devem indicar o **dispositivo legal pertinente**.
- **Preferência:** após o pronunciamento definitivo da CCJC, o projeto vai ao Plenário com **preferência** para inclusão na Ordem do Dia.

Quadros para memorizar

Lei ordinária x lei complementar

Ponto	Lei ordinária	Lei complementar
Quórum	maioria simples, presente a maioria absoluta (art. 47)	maioria absoluta (art. 69)
Número na Câmara	varia com os presentes	sempre 257
Matéria	residual: tudo o que não foi reservado	só a expressamente reservada pela CF (rol taxativo)
"A lei disporá" (sem especificar)	é ela	não
Invade o campo da outra	inconstitucional (vício formal)	válida, mas com força de lei ordinária naquele ponto
Pode ser delegada?	sim, com as exceções do art. 68	não
Pode ser objeto de MP?	sim, com as exceções do art. 62	não

Quóruns que a banca mistura

Espécie	Quórum	Turnos
Lei ordinária	maioria simples	um em cada Casa
Lei complementar	maioria absoluta	um em cada Casa
Emenda constitucional	três quintos dos membros	dois em cada Casa
Rejeição de veto	maioria absoluta de Deputados e de Senadores	sessão conjunta
Reapresentar projeto rejeitado na mesma sessão legislativa	proposta da maioria absoluta de qualquer Casa	

Hierarquia: as correntes

Corrente	O que diz	Quem
Teoria clássica	lei complementar é superior, pelo quórum maior	posição minoritária hoje
Teoria moderna	não há hierarquia; campos materiais distintos; ambas tiram validade da CF	Michel Temer, Celso Bastos; doutrina majoritária
STF	não há hierarquia; LC que invade matéria ordinária é materialmente ordinária (RE 377.457)	jurisprudência

Lei delegada passo a passo

Etapa	Regra
Iniciativa	só o Presidente da República solicita
Destino da mensagem	Presidente do Senado, que convoca sessão conjunta em 72 h
Exame	comissão mista, que conclui por projeto de resolução
Forma da delegação	resolução do Congresso (não decreto legislativo, não lei)
Conteúdo da resolução	conteúdo (matérias) e termos do exercício; prazo de até 45 dias
Congresso obrigado a conceder?	não
Delegação típica	Presidente elabora, promulga e publica
Delegação atípica	Congresso aprecia em votação única, sem emendas; votação em globo com destaques
Prazo não cumprido	delegação insubsistente
Excesso do Presidente	sustação por decreto legislativo (art. 49, V), erga omnes e ex nunc
Retomada	o Congresso pode legislar sobre o tema a qualquer momento

O que não se delega (CF, art. 68, § 1º)

Grupo	Exemplos
Competência exclusiva do Congresso	tudo do art. 49
Competência privativa da Câmara ou do Senado	arts. 51 e 52 (ex.: cargos dos serviços da Câmara)
Matéria de lei complementar	toda ela
Inciso I	organização do Judiciário e do MP, carreira e garantias
Inciso II	nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais
Inciso III	plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos

Prazos da tramitação

Situação	Prazo
Urgência do Presidente na Câmara	45 dias; depois, tranca a pauta
Emendas do Senado com urgência	10 dias na Câmara
Recesso e projetos de código	prazos da urgência não correm / não se aplicam
Sanção ou veto	15 dias úteis do recebimento
Comunicação dos motivos do veto	48 horas, ao Presidente do Senado
Apreciação do veto	30 dias, em sessão conjunta
Sugestões ao projeto de consolidação	30 dias da publicação

Lei seca que cai

A lista das espécies normativas; decreto regulamentar e portaria não estão nela.

> **Lei seca:** Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: I - **emendas à Constituição**; II - **leis complementares**; III - **leis ordinárias**; IV - **leis delegadas**; V - **medidas provisórias**; VI - **decretos legislativos**; VII - **resoluções**.

O quórum geral, que é o da lei ordinária.

> **Lei seca:** Art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos, presente a maioria absoluta** de seus membros.

O quórum da lei complementar.

> **Lei seca:** Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por **maioria absoluta**.

A lei delegada: quem elabora, a forma e as vedações.

> **Lei seca:** Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo **Presidente da República**, que deverá **solicitar a delegação** ao Congresso Nacional. § 1º Não serão objeto de delegação os atos de **competência exclusiva do Congresso Nacional**, os de **competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal**, a matéria **reservada à lei complementar**, nem a legislação sobre: I - **organização do Poder Judiciário e do Ministério Público**, a carreira e a garantia de seus membros; II - **nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais**; III - **planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos**.
>
> **Lei seca:** Art. 68, § 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que especificará **seu conteúdo e os termos de seu exercício**. § 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em **votação única, vedada qualquer emenda**.

O controle repressivo da delegação.

> **Lei seca:** Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: (...) V - **sustar** os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou **dos limites de delegação legislativa**.

A votação em globo do projeto de lei delegada.

> **Lei seca:** RCCN, Art. 125. O projeto elaborado pelo Presidente da República será **votado em globo**, admitindo-se a **votação destacada** de partes consideradas, pela Comissão, **em desacordo com o ato da delegação**.

A urgência pedida pelo Presidente, no Regimento da Câmara.

> **Lei seca:** RICD, Art. 204. (...) I - findo o prazo de **quarenta e cinco dias** de seu recebimento pela Câmara, sem a manifestação definitiva do Plenário, o projeto será **incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos** (...); II - a apreciação das emendas do Senado pela Câmara, em função revisora, far-se-á no prazo de **dez dias** (...). § 1º A solicitação do regime de urgência poderá ser feita pelo Presidente da República **depois da remessa do projeto e em qualquer fase de seu andamento** (...). § 2º Os prazos previstos neste artigo **não correm nos períodos de recesso** do Congresso Nacional **nem se aplicam aos projetos de código**.

Sanção tácita e veto parcial.

> **Lei seca:** Art. 66, § 2º O veto parcial somente abrangerá **texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea**. § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, **o silêncio do Presidente da República importará sanção**.

Projeto rejeitado na mesma sessão legislativa.

> **Lei seca:** Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado **somente poderá** constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, **mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas** do Congresso Nacional.

Quem propõe consolidação e o limite do mérito.

> **Lei seca:** RICD, Art. 212. A **Mesa Diretora, qualquer membro ou Comissão** da Câmara dos Deputados poderá formular projeto de consolidação (...), cuja elaboração cingir-se-á aos **aspectos formais, resguardada a matéria de mérito**. (...) § 2º O Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis (...) fá-lo-á publicar no Diário Oficial e no Diário da Câmara dos Deputados, a fim de que, no prazo de **trinta dias**, a ele sejam oferecidas sugestões (...).

Pegadinhas da banca

- **"Lei complementar pode regular qualquer matéria, bastando o Congresso optar pela maioria absoluta."** Errado: só a matéria **expressamente reservada**.
- **"Se a Constituição manda regular sem especificar, exige-se lei complementar."** Errado: basta **lei ordinária**.
- **"A exigência de lei complementar pode ser dispensada se a lei ordinária bastar"** ou **"em caso de urgência"**. Errado: **nunca** se dispensa.
- **"Lei complementar tem o mesmo quórum da ordinária"** ou **"três quintos em dois turnos"**. Errado: **maioria absoluta**, sem dois turnos. Três quintos em dois turnos é da **PEC**.
- **Quóruns trocados:** "ordinária por maioria absoluta, complementar por maioria simples". Errado: é o inverso.
- **"Maioria absoluta é a maioria dos presentes"** ou **"varia com o comparecimento"**. Errado: é sobre o **total de membros** e é **fixa** (257 na Câmara).

- **"Estado pode criar reservas de lei complementar além das federais."** Errado: a **simetria** impede.
- **"Lei complementar é hierarquicamente superior, segundo o STF."** Errado: para o STF **não há hierarquia**.
- **"A hierarquia é pacífica na doutrina."** Errado: há a teoria **clássica** (superioridade) e a **moderna** (sem hierarquia).
- **"A teoria clássica defende a superioridade da lei ordinária."** Errado: defende a superioridade da **complementar**, pelo quórum maior.
- **"Lei complementar que trata de matéria ordinária é inconstitucional."** Errado: é **válida**, com força de lei ordinária.
- **"Lei complementar que invade matéria ordinária mantém a natureza de complementar e só se altera por maioria absoluta."** Errado: naquele ponto é **materialmente ordinária** e pode ser alterada por lei ordinária.
- **"Lei ordinária que invade matéria de lei complementar é válida."** Errado: é **inconstitucional** (vício formal), mesmo sancionada.
- **"Só a lei complementar complementa a Constituição."** Errado: a lei ordinária também regulamenta normas constitucionais.
- **"Existência de lei complementar tributária impede lei ordinária em outros aspectos do direito concorrencial."** Errado: a lei complementar só ocupa o que lhe foi **reservado**.
- **"Decretos regulamentares e portarias integram o art. 59."** Errado: são atos **administrativos**.
- **"O Congresso é obrigado a conceder a delegação pedida."** Errado: **decide politicamente**.
- **"O Congresso pode delegar de ofício."** Errado: depende de **solicitação do Presidente**.
- **"A delegação se faz por decreto legislativo"** ou **"por lei ordinária"**. Errado: por **resolução** do Congresso.
- **"A resolução só precisa fixar o prazo"** ou **"delegação genérica é permitida"**. Errado: deve especificar **conteúdo e termos**; a delegação genérica fere a separação de Poderes.
- **"A delegação é permanente"** ou **"transferência definitiva"**. Errado: é **temporária**.
- **"A competência delegada é irrevogável no prazo"** ou **"o Congresso não pode legislar sobre o tema durante a delegação"**. Errado: o Congresso **retoma** quando quiser.
- **"Na delegação, o Congresso abdica da competência."** Errado: **empresta**; continua titular.
- **"O Presidente não fica vinculado à resolução."** Errado: fica preso ao **conteúdo e aos termos**.
- **"A resolução legitima a lei delegada mesmo que ela extrapole."** Errado: o excesso pode ser **sustado** por decreto legislativo.
- **"O controle da lei delegada é só repressivo."** Errado: também **preventivo** (delegação atípica).
- **"A sustação não afeta os efeitos futuros"** ou **"apaga os efeitos passados"**. Errado: a sustação é **ex nunc**: corta os efeitos dali em diante e preserva os anteriores.
- **"Em todos os casos o projeto de lei delegada volta ao Congresso."** Errado: só se a **resolução determinar**.
- **"Na delegação imprópria, o Presidente promulga sem apreciação do Congresso."** Errado: isso é a delegação **própria**.

- **"Na votação do projeto de lei delegada cabem emendas que respeitem a resolução."** Errado: **vedada qualquer emenda**; cabe só a votação destacada das partes em desacordo.
- **"Matérias de competência privativa da Câmara podem ser delegadas."** Errado.
- **"Organização do Judiciário pode ser delegada se a resolução preservar as garantias."** Errado.
- **"Nacionalidade e direitos individuais podem ser delegados; a vedação só alcança direitos políticos e eleitorais."** Errado: o inciso II veda **nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais**.
- **"Direitos políticos podem ser regulados por lei delegada."** Errado.
- **"Plano plurianual ou orçamento podem ser delegados, com limites globais de despesa."** Errado.
- **"Matéria de lei complementar pode ser delegada"** ou **"a resolução supre o quórum do art. 69"**. Errado.
- **"Delegar atos exclusivos do Congresso exige maioria absoluta."** Errado: **não podem** ser delegados.
- **"MP não pode tratar de direitos individuais, ao contrário da lei delegada."** Errado: é a **lei delegada** que tem essa vedação expressa.
- **"Prazo da delegação pode ultrapassar a legislatura."** Errado: o RCCN limita a **45 dias**, e a doutrina não admite passar da legislatura.
- **"Sem votação em 45 dias, o projeto com urgência é arquivado."** Errado: **tranca a pauta**.
- **"A urgência só pode ser pedida na remessa do projeto."** Errado: em **qualquer fase**.
- **"Os prazos da urgência correm no recesso."** Errado: **não correm**; e não se aplicam a **códigos**.
- **"O silêncio do Presidente importa veto."** Errado: importa **sanção**.
- **"O veto parcial pode recair sobre palavras isoladas."** Errado: só sobre **dispositivo inteiro**.
- **"Matéria de projeto rejeitado não pode voltar na mesma sessão legislativa."** Errado: pode, por proposta da **maioria absoluta** de qualquer Casa.
- **"Só a Mesa pode propor consolidação."** Errado: **Mesa, qualquer deputado ou Comissão**.
- **"Consolidação pode mudar mérito se o Grupo de Trabalho aprovar."** Errado: mérito é **vedado**.
- **"Sugestões à consolidação em 15 dias."** Errado: **30 dias**.
- **"Da consolidação o projeto vai direto ao Plenário"** ou **"emendas de Plenário vão ao Grupo de Trabalho"**. Errado: passa pela **CCJC**, que também dá parecer sobre as emendas.
- **"Alterações na consolidação dispensam indicar o dispositivo legal."** Errado: devem ser **fundamentadas**.
- **"Correção de linguagem pela Casa revisora é emenda e faz o projeto voltar."** Errado.

Itens comentados

- **Item:** Se um projeto de lei de iniciativa do Presidente da República, com solicitação de urgência, não for apreciado pelo Plenário da Câmara em quarenta e cinco dias, ele será arquivado. **Errado.** Vencidos os 45 dias, o projeto entra na Ordem do Dia e tranca a deliberação dos demais assuntos até ser votado.

- **Item:** Situação hipotética: Em sessão deliberativa da Câmara dos Deputados com 300 deputados presentes, projeto de lei complementar recebeu 160 votos favoráveis e 140 contrários, e o Presidente da sessão proclamou a aprovação da matéria. Assertiva: Nessa situação, a proclamação está correta, pois a aprovação de uma lei complementar pode ser feita por maioria simples dos membros do Congresso Nacional. **Errado.** Lei complementar exige maioria absoluta, 257 votos na Câmara; 160 votos não bastam.
- **Item:** As leis complementares possuem uma hierarquia superior às leis ordinárias, em razão do quórum de maioria absoluta exigido para sua aprovação, situando-se, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em degrau intermediário entre a Constituição e a legislação ordinária. **Errado.** Para o STF não há hierarquia; as duas espécies se distinguem pela matéria e pelo quórum.
- **Item:** Situação hipotética: Lei complementar federal disciplinou, em um de seus artigos, matéria que a Constituição Federal não reserva a essa espécie normativa. Anos depois, lei ordinária alterou esse artigo, e um deputado questionou a validade da alteração. Assertiva: Nessa situação, a alteração é válida, pois uma lei complementar que invade matéria de lei ordinária pode ser alterada ou revogada por outra lei ordinária. **Certo.** Naquele artigo a lei complementar é materialmente ordinária e pode ser alterada por lei ordinária.
- **Item:** Situação hipotética: Determinado Estado, por meio de emenda à sua Constituição Estadual, passou a exigir lei complementar para disciplinar matéria que a Constituição Federal submete à lei ordinária, com o objetivo de dar maior estabilidade à legislação. Assertiva: Nessa situação, a emenda é compatível com a Constituição Federal, pois a Constituição Estadual pode estabelecer reservas de lei complementar além das previstas na Constituição Federal. **Errado.** Pela simetria, o Estado não pode criar reservas de lei complementar além das federais.
- **Item:** Na comparação entre os instrumentos normativos do Presidente da República, as MPs não podem tratar de direitos individuais, ao contrário das leis delegadas, que podem dispor sobre essa matéria desde que autorizadas por resolução do Congresso Nacional. **Errado.** É o contrário: a vedação expressa de direitos individuais está no art. 68, § 1º, II (lei delegada), não na lista do art. 62.
- **Item:** Situação hipotética: Após aprovar o pedido de delegação formulado pelo Presidente da República, o Congresso Nacional formalizou a autorização por meio de decreto legislativo, aprovado pelas duas Casas em sessão conjunta. Assertiva: Nessa situação, a forma adotada é correta, pois a delegação legislativa pode ser instrumentalizada por meio de decreto legislativo. **Errado.** A delegação tem a forma de resolução do Congresso Nacional (art. 68, § 2º).
- **Item:** Situação hipotética: O Congresso Nacional aprovou resolução delegando ao Presidente da República a elaboração de lei sobre a reorganização de órgãos federais e determinou a apreciação do projeto em votação única. Recebido o projeto de lei delegada, a deputada Raquel apresentou emenda para alterar um de seus artigos. Assertiva: Nessa situação, a emenda é admissível, pois o Congresso Nacional pode emendar o projeto de lei delegada durante a votação. **Errado.** Na votação única é vedada qualquer emenda (art. 68, § 3º).
- **Item:** Projeto de lei delegada elaborado pelo presidente da República é votado em globo, admitindo-se a votação destacada das partes consideradas, pela comissão mista constituída

para examiná-lo, em desacordo com o ato de delegação. **Certo.** É o art. 125 do Regimento Comum.

- **Item:** A delegação pelo Congresso Nacional de poderes ao presidente da República para a edição de atos de competência exclusiva do Poder Legislativo deve ser aprovada pela maioria absoluta dos membros de cada uma das casas legislativas. **Errado.** Atos de competência exclusiva do Congresso são indelegáveis, com qualquer quórum.
- **Item:** Caso a lei delegada exorbite dos limites da delegação, o Congresso Nacional pode sustá-la por decreto legislativo, com fundamento no art. 49, V, da Constituição Federal, e essa suspensão de uma lei delegada pelo Congresso Nacional produz efeitos erga omnes e ex nunc, preservados os atos praticados até então. **Certo.** A sustação por decreto legislativo vale para todos e daí em diante, sem desfazer o passado.
- **Item:** Decorrido o prazo de quinze dias úteis sem manifestação do Presidente da República, o projeto de lei considera-se tacitamente vetado, devendo ser apreciado pelo Congresso Nacional em sessão conjunta. **Errado.** O silêncio importa sanção tácita; o veto é sempre expresso.
- **Item:** A matéria constante de projeto de lei rejeitado não poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa. **Errado.** Pode, mediante proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas (art. 67).
- **Item:** Situação hipotética: O deputado Vítor apresentou à Câmara dos Deputados projeto de consolidação reunindo as leis esparsas sobre determinada matéria, e a Secretaria-Geral da Mesa o devolveu, afirmando que somente a Mesa Diretora pode formular projeto de consolidação das leis na Câmara dos Deputados. Assertiva: Nessa situação, a devolução observou o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. **Errado.** A Mesa, qualquer deputado ou qualquer Comissão pode formular projeto de consolidação (RICD, art. 212).

Resumo para revisar

- O art. 59 tem **sete** espécies; decreto regulamentar e portaria **não** são espécies do processo legislativo.
- Maioria **simples**: maioria dos presentes, presente a maioria absoluta (art. 47); **varia**. Maioria **absoluta**: mais da metade do total; **fixa** (257 deputados, 41 senadores).
- Lei **ordinária**: maioria simples; matéria **residual**; "a lei disporá" = lei ordinária; também regulamenta a Constituição.
- Lei **complementar**: maioria **absoluta** (art. 69); só para matéria **expressamente** reservada (rol taxativo: inelegibilidades, normas gerais tributárias...); a exigência nunca se dispensa.
- PEC: **três quintos, dois turnos**; não confundir com lei complementar.
- Estados não criam reservas de lei complementar além das federais (**simetria**).
- Hierarquia: teoria **clássica** (LC superior, pelo quórum) x teoria **moderna** (Temer, Celso Bastos: sem hierarquia, campos distintos). STF e doutrina majoritária: **sem hierarquia**.
- Ordinária que invade LC: **inconstitucional** (vício formal). LC que trata de matéria ordinária: **válida**, mas **materialmente ordinária**, alterável por lei ordinária (RE 377.457).

- Lei delegada: elaborada pelo **Presidente**, que **solicita**; o Congresso **não é obrigado** a conceder e **não delega de ofício**; está em desuso desde a MP.
- Forma: **resolução do Congresso**, com **conteúdo e termos**; nada de decreto legislativo ou lei comum; delegação **genérica é proibida**.
- Indelegáveis: competência **exclusiva** do Congresso, **privativa** da Câmara ou do Senado, matéria de **lei complementar**, organização do **Judiciário e do MP**, **nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais**, **PPA, LDO e orçamentos**.
- A lei delegada não trata de **direitos individuais**; essa vedação expressa não está na lista da MP.
- Procedimento (RCCN): mensagem ao **Presidente do Senado**, sessão conjunta em **72 h**, **comissão mista**, **projeto de resolução** com prazo de até **45 dias**; prazo perdido = delegação **insubsistente**.
- Delegação **típica**: o Presidente promulga e publica. **Atípica**: o Congresso vota em **votação única, sem emendas**, em **globo**, com destaque das partes em desacordo.
- Delegação **temporária**; o Congresso **não abdica**, pode **retomar** e legislar sobre o tema a qualquer momento; o Presidente fica **vinculado** à resolução.
- Controle **preventivo** (atípica) e **repressivo** (sustação por **decreto legislativo**, art. 49, V, **erga omnes e ex nunc**).
- Urgência do Presidente: **45 dias** e tranca a pauta (não arquiva); emendas do Senado em **10 dias**; pode ser pedida **em qualquer fase**; prazos **não correm no recesso** nem valem para **códigos**.
- Sanção ou veto em **15 dias úteis**; silêncio = **sanção**; veto parcial só de **artigo, parágrafo, inciso ou alínea** inteiros.
- Projeto rejeitado volta na mesma sessão legislativa só por proposta da **maioria absoluta** de qualquer Casa.
- Consolidação: **Mesa, deputado ou Comissão**; só forma, **sem mérito**; Grupo de Trabalho publica e abre **30 dias** para sugestões; passa pela **CCJC** antes do Plenário; emendas de Plenário vão à **CCJC**; emendas de mérito viram **projeto autônomo**; alterações indicam o **dispositivo legal**; **preferência** na Ordem do Dia.

TEMA 5 DE 13

Deliberação e votação

252 perguntas no app · Procedimento legislativo

O que cai

O edital pede "Comissões, pareceres, deliberação, votação, sanção e veto" e os arts. 95 a 200 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). As perguntas deste tema vão além da votação em si e percorrem todo o caminho do projeto de lei ordinária, o chamado procedimento comum. Os blocos que mais se repetem:

- **Quóruns**: maioria simples x maioria absoluta x três quintos x dois terços; quórum de presença x quórum de votação; o que acontece com as abstenções; contas com números (300 presentes, 160 votos "sim" etc.).
- **Processos de votação**: simbólico (o usual), nominal (obrigatório quando há quórum especial e quando há verificação), secreto (casos restritos, também pelo sistema eletrônico); verificação de votação com apoio de seis centésimos.
- **Irrepetibilidade** (art. 67 da Constituição) e **prejudicialidade** (arts. 163 e 164 do RICD): prazo, exceção da maioria absoluta, conteúdo x texto, diferença entre os dois institutos.
- **Emendas**: as seis espécies do art. 118 do RICD, subemenda, emenda de redação, substitutivo, jabuti, e a ordem de votação (substitutivo primeiro; aprovado, prejudica o projeto).
- **Casa iniciadora e Casa revisora**: revisão em um só turno, volta das emendas, o que a Casa iniciadora pode e não pode fazer com elas, arquivamento.
- **Sessões da Câmara**: preparatórias, deliberativas (ordinárias e extraordinárias), não deliberativas (de debates e solenes), partes da sessão ordinária, horários, quórum de abertura de um décimo.
- **Fases da discussão e da votação**: discussão antes da votação, encaminhamento, destaque, preferência, adiamento, redação final.
- **Iniciativa e reserva de lei** (perguntas que vieram junto com o tema): decreto autônomo, criação de Ministérios e órgãos, iniciativa sobre Ministério Público e Defensoria, políticas públicas de iniciativa parlamentar, cargos da Câmara.
- **Fase complementar**: veto parcial, publicação, vacatio legis de 45 dias.

A banca troca números com facilidade: um décimo por um terço, seis centésimos por um décimo, 60 minutos por 15, maioria absoluta por três quintos, terça a quinta por segunda a sexta. Decore os quadros.

Entenda o tema

O procedimento comum e a ideia de processo legislativo

Processo legislativo é o conjunto de atos que leva à criação das normas previstas na Constituição (emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções). O caminho da **lei ordinária** é chamado de **procedimento comum** (ou ordinário). Ele serve de modelo: as outras espécies seguem o mesmo trilho, com as adaptações que a Constituição faz para cada uma (a PEC tem dois turnos e três quintos; a lei complementar tem maioria absoluta; e assim por diante).

Pelo **princípio da simetria**, o STF entende que as regras básicas do processo legislativo federal valem também para Estados, Distrito Federal e Municípios. Se a Constituição reserva ao Presidente da República a iniciativa de certa matéria, a Constituição estadual tem de reservar ao Governador a matéria equivalente.

Legislar é a **função típica** do Poder Legislativo. Isso não impede que o Presidente da República participe da produção das leis: ele apresenta projetos (iniciativa), sanciona ou veta e edita medidas provisórias com força de lei. Por isso se fala em **coparticipação** do Executivo e do Legislativo. Quem diz que "fazer leis é atribuição exclusiva do Legislativo" ou que "sanção e veto são atos externos à formação da lei" erra.

A doutrina chama a lei de **ato complexo**: ela nasce da fusão das vontades de órgãos distintos, o Congresso Nacional, que aprova, e o Presidente da República, que sanciona.

Não existe proposição sem **autor**. Todo projeto é assinado por alguém (parlamentar, comissão, Mesa, Presidente da República, tribunal, Procurador-Geral da República ou grupo de cidadãos). Isso garante rastreabilidade: dá para saber quem propôs cada texto.

No RICD, **proposição** é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara (art. 100). A lista é ampla: **proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle**. Dentro de "projeto" estão os projetos de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo e de resolução. Dizer que as proposições são "apenas PL e PEC" é errado.

O exame de constitucionalidade cabe, em regra, à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Mas a proposição **evidentemente inconstitucional** (ou alheia à competência da Câmara, antirregimental ou mal formalizada) pode ser **devolvida ao autor** pelo **Presidente da Câmara** já no recebimento. O autor pode **recorrer ao Plenário** em cinco sessões, ouvida a CCJC (art. 137, §§ 1º e 2º).

As fases do procedimento comum

O procedimento comum tem três fases:

1. **Fase introdutória (iniciativa)**: alguém apresenta o projeto.
2. **Fase constitutiva**: é a fase das deliberações, em que a lei é criada. Tem duas partes: - a **deliberação parlamentar** (ou legislativa): discussão e votação nas duas Casas do Congresso,

dentro do Poder Legislativo; - a **deliberação executiva**: a sanção ou o veto do Presidente da República.

3. **Fase complementar**: promulgação e publicação.

> **Pegadinha:** a banca diz que a "deliberação legislativa" é a etapa em que o Presidente examina o texto para sancionar ou vetar. Errado. A deliberação legislativa acontece nas Casas do Congresso; o exame do Presidente é a deliberação executiva.

Durante a deliberação parlamentar o projeto **pode ser modificado**, por meio de **emendas**. As Casas não ficam limitadas a aprovar ou rejeitar o texto do autor.

Discussão e votação: primeiro se debate, depois se vota

O princípio básico do processo legislativo é a **separação entre discussão e votação**. Primeiro vem a **discussão**, fase destinada ao debate em Plenário (RICD, art. 165). Os Deputados que querem falar se inscrevem previamente na Mesa, antes do início da discussão, e falam alternadamente a favor e contra (art. 171). Depois de encerrada a discussão vem a **votação**.

> **Lei seca:** Art. 180. A votação **completa o turno regimental da discussão**.

Quando a votação é anunciada, o debate de mérito acabou. Um Deputado que pede a palavra nesse momento "para discutir o mérito" ou "para sugerir novas emendas" não deve ser atendido: o momento de debater e emendar era a discussão. O que existe na fase de votação é o **encaminhamento** (falas curtas para orientar o voto) e os **destaques**.

> **Exemplo:** anunciada a votação de um projeto, o Deputado Paulo diz estar entre os oradores inscritos e pede a palavra para discutir o mérito. O Presidente nega. Agiu certo: a inscrição era para a discussão, que já terminou.

O **adiamento** também tem momento certo. O adiamento da discussão é pedido **antes de iniciada a discussão** (art. 177); o adiamento da votação, **antes de iniciada a votação** (art. 193). **Iniciada a votação, não se admite mais pedido de adiamento.** Os prazos de adiamento são iguais para discussão e votação: **uma sessão** na urgência, **três sessões** na prioridade e **cinco sessões** na tramitação ordinária e nas PECs. O requerimento é assinado por **Líder, Autor ou Relator**; na urgência, precisa de **um décimo** dos membros da Câmara ou de Líderes que representem esse número. O adiamento da votação só pode ser concedido **uma vez**.

A votação só é interrompida por **falta de quórum** (art. 181).

Outras regras da discussão que ajudam a entender o rito:

- O Deputado fala **uma vez**, por **cinco minutos**, na discussão de qualquer projeto; Autor e Relator podem falar duas vezes (art. 174).
- A proposição com **todos os pareceres favoráveis** pode ter a discussão **dispensada** pelo Plenário, a requerimento de Líder, e essa discussão só pode ser iniciada por orador **contrário** (arts. 167 e 172, § 3º).

- A discussão se encerra pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos ou por deliberação do Plenário (art. 178). O requerimento de encerramento exige **cinco centésimos** dos membros (ou Líderes que representem esse número) e que a matéria já tenha sido discutida por pelo menos **doze oradores**.
- Encerrada a discussão de projeto que recebeu emendas, a matéria volta às Comissões para parecer sobre elas (art. 179).

Encaminhamento de votação

Encaminhamento de votação é a fase que vem **depois da discussão** e **antes de iniciada a votação**, em que parlamentares usam a palavra para orientar o voto. Não serve para debater o mérito nem para apresentar emendas.

Pelo art. 192 do RICD, anunciada a votação, cada orador fala por **três minutos**, mesmo em matéria não sujeita a discussão ou em regime de urgência. Só falam **quatro oradores**, **dois a favor e dois contra**, com preferência para Autor e Relator. Independentemente disso, **cada Líder** pode orientar a bancada por até **um minuto** em qualquer votação. No encaminhamento de destaque, falam **um a favor e um contra**. **Eleições não têm encaminhamento**; nos requerimentos, quando cabível, falam só o signatário e um orador contrário. Não se admite **aparte** durante o encaminhamento (art. 176, § 2º, IV).

Quórum: presença x votação

Há dois números diferentes, e a banca adora confundir os dois.

- **Quórum de presença** (ou de deliberação): quantos parlamentares precisam estar presentes para que se possa votar. Pela regra geral, é a **maioria absoluta** dos membros da Casa. Na Câmara, com 513 Deputados, são **257**.
- **Quórum de votação** (ou de aprovação): quantos votos "sim" são necessários para aprovar. Na regra geral, é a **maioria dos votos** dos presentes (maioria simples ou relativa).

> **Lei seca:** CF, art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos**, presente a **maioria absoluta** de seus membros.

O RICD repete a regra no art. 183. Três consequências:

1. A **maioria simples não dispensa o quórum de presença**. Sem a maioria absoluta presente, não se vota nem lei ordinária. Com apenas 200 Deputados presentes, a votação não pode ocorrer.
2. **Só a Constituição** abre exceções ("salvo disposição constitucional em contrário"). Uma lei complementar não pode fixar quórum diferente para aprovar certas matérias.
3. O quórum de presença é conferido **antes de cada deliberação**, e não só na abertura da sessão. Antes da Ordem do Dia, verifica-se o número de presentes pelo sistema eletrônico (art. 82), e a votação só se interrompe por falta de quórum (art. 181).

Maioria absoluta é um número fixo: mais da metade dos **membros** da Casa (257 na Câmara), não importa quantos estejam presentes. **Maioria simples** é variável: mais votos "sim" do que "não" entre os que votaram.

> **Exemplo:** 300 Deputados presentes votam um projeto de lei ordinária. Resultado: 140 "sim", 130 "não" e 30 abstenções. O projeto foi **aprovado**: havia quórum de presença (300 > 257) e os votos "sim" superaram os "não". Não é preciso alcançar 151 votos.
>
> **Exemplo:** 300 presentes, 160 "sim" e 140 "não" num projeto de lei ordinária: aprovado. O número 160 é o quórum de votação alcançado, não o "quórum de presença".
>
> **Exemplo:** 300 presentes votam um projeto de **lei complementar**: 200 "sim" e 100 "não". O projeto foi **rejeitado**, porque lei complementar exige a maioria absoluta dos membros da Casa: **257 votos "sim"**, não importa quantos estejam presentes. Já um projeto de lei complementar com **290 votos "sim"** está aprovado; quem disser que ele precisava de três quintos erra.

Abstenção e voto em branco

O Deputado pode escusar-se de votar registrando **"abstenção"** (art. 180, § 2º). A abstenção é tratada como uma espécie de voto em branco: o Deputado está presente, mas não se manifesta a favor nem contra.

> **Lei seca:** Art. 183, § 2º. Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas e as **abstenções** verificadas pelo sistema eletrônico **só serão computados para efeito de quorum**.

Daí duas conclusões que a banca cobra:

- A abstenção **não conta como voto contrário**. Um partido que quer derrubar um projeto de maioria simples não ganha nada registrando abstenção; ao contrário, ajuda a formar o quórum de presença.
- Numa votação por maioria simples, se todos os presentes se abstiverem e só um votar "sim", o projeto está **aprovado** (desde que haja quórum de presença).

A abstenção também não "acelera" o processo legislativo nem reduz o trabalho de contagem; é só uma forma de não tomar posição.

O Deputado que tiver **interesse individual** no assunto (causa própria) deve dar-se por **impedido**; o voto dele é considerado **em branco**, para efeito de quórum (art. 180, § 6º). Na deliberação sobre **sanção disciplinar por quebra de decoro**, o voto do Deputado representado **não é acolhido** (art. 180, § 8º). E o voto do Deputado vale mesmo que contrarie a orientação do seu Líder ou da sua bancada (art. 180, § 7º).

Empate

> **Lei seca:** Art. 180, § 3º. Havendo empate na **votação ostensiva** cabe ao **Presidente desempatá-la**; em caso de escrutínio secreto, proceder-se-á sucessivamente a nova votação, até que se dê o desempate.

Se o Presidente se abstiver de desempatar, o substituto regimental o faz. Em **eleição**, havendo empate, vence o Deputado **mais idoso** dentre os de **maior número de legislaturas** (art. 180, § 4º). O Presidente desempata as votações ostensivas e **vota** nas secretas; a presença dele conta sempre para o quórum (art. 17, I, v).

Processos de votação: simbólico, nominal e secreto

O art. 184 do RICD divide a votação em:

- **ostensiva**, pelo processo **simbólico** ou pelo **nominal**;
- **secreta**, pelo **sistema eletrônico** ou por **cédulas**.

Processo simbólico. É o processo usado para as **proposições em geral** (art. 185). O Presidente anuncia a votação, convida os Deputados **a favor a permanecerem sentados** e proclama o resultado manifesto. Não há registro individual do voto: apura-se só o resultado global.

> **Pegadinha:** "Na votação simbólica cada parlamentar exprime seu voto de forma individual." Errado. Isso é a votação nominal. Na simbólica, os favoráveis permanecem sentados e o Presidente proclama o resultado visível.

Processo nominal. Cada voto ("sim", "não" ou "abstenção") é registrado com o nome do Deputado, o que permite saber como cada um votou. Faz-se, em regra, pelo **sistema eletrônico** (art. 187). Se o sistema não funcionar, faz-se a **chamada** dos Deputados, alternadamente do norte para o sul e vice-versa. A listagem traz data e hora, matéria, quem presidiu, Líderes presentes, resultado e o nome de cada votante, separando os que votaram a favor, contra e se abstiveram; é publicada com a ata.

O processo nominal é usado (art. 186):

1. quando se exige **quórum especial de votação** (lei complementar, PEC etc.);
2. quando o Presidente julgar necessário, ou por deliberação do Plenário a requerimento de qualquer Deputado;
3. quando houver **pedido de verificação de votação**;
4. nos demais casos do Regimento.

Por isso, **lei complementar e PEC não podem ser aprovadas pelo processo simbólico**. Ficar sentado não permite conferir se foram alcançados 257 votos ou três quintos (308 Deputados). O registro individual é que demonstra o quórum.

Requerimento **verbal** não admite votação nominal, e, se a Câmara negar um pedido de votação nominal, ele não pode ser repetido para a mesma proposição ou para as acessórias (art. 186, §§ 1º e 2º). Se a Câmara já fixou o processo de votação de uma proposição, não se admite requerimento de outro (art. 184, parágrafo único).

> **Atenção:** a votação nominal não é obrigatória para todas as proposições, e a simbólica não é a única permitida. Os dois convivem: simbólico como regra, nominal nos casos do art. 186. A EC 76/2013 acabou com o voto secreto na perda de mandato parlamentar e na apreciação de veto, mas não extinguiu o processo simbólico.

Votação secreta. Também é feita pelo **sistema eletrônico**, apurando-se só os nomes dos votantes e o resultado final (art. 188). As **cédulas** só entram quando o sistema eletrônico não está funcionando. Os casos de escrutínio secreto no RICD são restritos: eleições (Presidente e membros da Mesa, Presidentes e Vice-Presidentes de Comissões, membros da Comissão Representativa,

cidadãos do Conselho da República e demais eleições), suspensão de imunidades durante o estado de sítio e decisão do Plenário a requerimento de um décimo dos membros. Nunca são secretos, entre outros, os recursos sobre questão de ordem, a autorização para processar o Presidente da República e a perda de mandato nos casos dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição.

> **Pegadinha:** "A votação por escrutínio secreto não pode ser feita pelo sistema eletrônico." Errado. O sistema eletrônico é a regra também no voto secreto; as cédulas são o plano B.

Verificação de votação

Depois de uma votação simbólica, pode haver dúvida sobre o resultado. A **verificação de votação** serve para conferir esse resultado pelo **processo nominal**. Não é um procedimento para contar presentes na abertura ou na continuidade da sessão.

Como funciona (art. 185):

- Havendo votação divergente, o Presidente consulta o Plenário se há dúvida sobre o resultado proclamado, assegurando a chance de pedir verificação. Antes de ouvido o Plenário sobre isso, não se aceita questão de ordem nem reclamação.
- Se **seis centésimos** dos membros da Casa (cerca de 31 Deputados) ou **Líderes que representem esse número** apoiarem o pedido, faz-se a votação **nominal**. O apoio de Líderes tem de ser dado **em cada votação**, sem apoio prévio nem acordos de apoio recíproco.
- Feita uma verificação, uma **nova verificação** antes de passada **uma hora** da proclamação só é possível por deliberação do Plenário, a requerimento de **um décimo** dos Deputados (ou Líderes que representem esse número). Esse requerimento de "quebra do interstício" é oral e votado pelo processo simbólico, sem encaminhamento e sem orientação de bancada.

> **Exemplo:** proclamado o resultado de uma votação simbólica, Líderes que representam seis centésimos da Casa apoiam pedido de verificação. O pedido deve ser **deferido**, e a votação se repete pelo sistema nominal.
>
> **Exemplo:** meia hora depois de uma verificação, outro Deputado pede nova verificação da mesma votação, com apoio de seis centésimos. Não basta: dentro de uma hora, a nova verificação depende de deliberação do Plenário, a requerimento de um décimo.

Se a verificação mostrar que há presentes suficientes, o Presidente manda atribuir **falta** aos ausentes (art. 82, § 5º). A ausência às votações equivale à ausência às sessões, salvo a **obstrução parlamentar legítima**, aprovada pela bancada ou pela Liderança e comunicada à Mesa (art. 82, § 6º).

Obstrução

Obstrução é a estratégia da minoria para **retardar ou impedir** a votação de uma proposição, usando meios regimentais: requerimentos de adiamento, pedidos de verificação de votação, retirada dos Deputados do plenário para derrubar o quórum. Não serve para acelerar a votação; serve para atrasá-la.

Dentro dos limites do Regimento, a obstrução é **legítima**, reconhecida como instrumento de atuação da minoria. A ausência por obstrução aprovada pela bancada e comunicada à Mesa não gera falta.

Questão de ordem

Questão de ordem é toda dúvida sobre a interpretação do Regimento, na prática dele ou na relação com a Constituição (art. 95). Quem decide é o **Presidente** da sessão (art. 17, I, n).

- Durante a **Ordem do Dia**, só se admite questão de ordem sobre a **matéria que nela figure**. Questão de ordem sobre assunto alheio à pauta deve ser recusada nesse momento.
- O Deputado tem **três minutos** para formulá-la e não pode falar sobre ela mais de uma vez; deve indicar com precisão os dispositivos que quer ver esclarecidos.
- Depois de falarem o autor e um Deputado que contra-argumente, o Presidente decide. Não se pode criticar a decisão na mesma sessão; o protesto fica para a sessão seguinte.
- Da decisão cabe **recurso ao Plenário, sem efeito suspensivo**, ouvida a CCJC em até três sessões. Com o apoio de **um terço dos presentes**, o Deputado pode pedir que o Plenário decida na hora sobre o efeito suspensivo.

Emendas: as espécies

Emenda é a proposição **acessória** de outra (art. 118). Ela não vive sozinha: segue o destino da principal. Se o projeto é **rejeitado**, as emendas a ele ficam prejudicadas e vão para o arquivo junto com ele (art. 191, VI). Se o autor **retira** o projeto, as emendas também deixam de tramitar.

O RICD lista cinco espécies (art. 118, § 1º): **supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas**. Junto com elas aparecem a subemenda e a emenda de redação.

Espécie	O que faz
Supressiva	manda **erradicar** (cortar) qualquer parte de outra proposição
Aglutinativa	resulta da **fusão** de outras emendas, ou delas com o texto, por transação que aproxima os objetos
Substitutiva	é apresentada como **sucedânea** (substituta) de parte de outra proposição; se altera a proposição **em seu conjunto**, substancial ou formalmente, chama-se **substitutivo**
Modificativa	**altera** a proposição **sem a modificar substancialmente**
Aditiva	**acrescenta** algo à proposição (um artigo, um parágrafo novo)
Subemenda	emenda apresentada **em Comissão** a **outra emenda**
Emenda de redação	modificativa que sana **vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto**

Alguns detalhes que caem:

- No substitutivo, considera-se **formal** a alteração que vise **exclusivamente ao aperfeiçoamento da técnica legislativa**.
- A emenda que muda a **essência** do projeto, no seu conjunto, é a substitutiva (o substitutivo), e não a modificativa. A modificativa mexe sem alterar substancialmente.

- Corta parte do texto a **supressiva**. A **aglutinativa** junta textos; não serve para suprimir.
- O **substitutivo** apresenta texto novo para a matéria, mas não é proposição autônoma: a doutrina o trata como subespécie do projeto original, ao qual continua ligado como emenda que o altera em conjunto.
- A **subemenda** é proposta por **parlamentar**, em Comissão, sobre uma emenda já apresentada. Pode ser supressiva, substitutiva ou aditiva. Ela ajusta a emenda, mas **não pode ampliar o alcance** da emenda para assunto que esta não tratava.
- A **emenda de redação** corrige forma. **Não pode alterar o conteúdo** nem o comando normativo da proposição aprovada, nem mesmo se apresentada antes da votação da redação final ou com aprovação da CCJC. Ela pode ser apresentada inclusive à redação final, até o início da sua votação.

Quem pode emendar. Depois que o projeto chega ao Congresso, só **parlamentares** e órgãos do Legislativo (Comissões, Mesa) apresentam emendas. Órgãos de fora, como Ministérios ou o Tribunal de Contas, não emendam. O **Presidente da República** também não assina emenda a projeto seu já enviado: se quiser mudar algo, manda **mensagem** pedindo a alteração, que um Deputado ou uma Comissão pode transformar em emenda. (Nos projetos de orçamento, a Constituição prevê expressamente essa mensagem, enquanto não iniciada a votação da parte na Comissão mista: art. 166, § 5º.)

Justificativa. A emenda, como a proposição original, deve trazer a **justificação**. A publicação da matéria traz as emendas na íntegra, com as justificações e os pareceres (art. 107, § 1º).

Jabuti. No jargão parlamentar, **jabuti** é a emenda **sem pertinência temática** com a proposição, que enxerta matéria estranha ao projeto. Também se chama de **contrabando legislativo**, expressão muito usada para as emendas estranhas incluídas em medidas provisórias. O STF considera essa prática **incompatível** com o devido processo legislativo nas medidas provisórias (ADI 5.127). O RICD também proíbe que a proposição contenha matéria estranha à sua ementa (art. 100, § 3º).

Limites de despesa. A Constituição proíbe emenda que **aumente a despesa** prevista (art. 63):

- nos projetos de **iniciativa exclusiva do Presidente da República** (ressalvadas as emendas ao orçamento do art. 166, §§ 3º e 4º);
- nos projetos sobre **organização dos serviços administrativos** da Câmara, do Senado, dos **Tribunais Federais** e do Ministério Público.

No **orçamento**, o Congresso pode, sim, aumentar despesas por emenda, desde que respeite os limites do art. 166, § 3º: compatibilidade com o **plano plurianual** e com a **lei de diretrizes orçamentárias** e indicação dos **recursos necessários**, que só podem vir de **anulação de despesa** (vedada a anulação de dotações de pessoal e encargos e do serviço da dívida, entre outras).

Ordem de votação: substitutivo, projeto e emendas

A regra é votar a proposição **em globo** (por inteiro), salvo a matéria destacada ou deliberação diversa do Plenário (art. 189). As emendas são votadas **em grupos**: o das que têm parecer favorável e o das que têm parecer contrário. Emenda com pareceres divergentes e emenda destacada são votadas uma a uma. Emenda declarada inconstitucional ou injurídica pela CCJC, ou incompatível financeiramente pela CFT, nem vai a voto (salvo recurso provido).

As regras de precedência e prejudicialidade do art. 191 que mais caem:

1. A **PEC** tem preferência sobre as proposições em tramitação ordinária.
2. O **substitutivo de Comissão** tem preferência sobre o projeto e é votado **em primeiro lugar**. Havendo mais de um, vota-se na ordem **inversa** de apresentação.
3. **Aprovado o substitutivo**, ficam **prejudicados o projeto e as emendas a ele** oferecidas, ressalvadas as emendas ao substitutivo e todos os destaques.
4. **Rejeitado o substitutivo** (ou não havendo substitutivo), votam-se o **projeto original** e as emendas a ele. A rejeição do substitutivo **não** derruba o projeto principal.
5. A **rejeição do projeto** prejudica as emendas a ele oferecidas.
6. Rejeitado um artigo votado artigo por artigo, ficam prejudicados os que forem consequência dele.
7. Dentro de cada grupo, as emendas são votadas nesta ordem: **supressivas, aglutinativas, substitutivas, modificativas e aditivas**.
8. As **subemendas substitutivas** têm preferência sobre as respectivas emendas.
9. Quando várias emendas da mesma natureza incidem sobre o mesmo dispositivo, as de **Comissão** têm preferência.

> **Exemplo:** no Plenário, o substitutivo da Comissão é aprovado, "ressalvados os destaques". O projeto original e as emendas a ele não serão mais votados: estão prejudicados. Só seguem os destaques.
>
> **Exemplo:** o substitutivo é votado primeiro e rejeitado. O projeto não está rejeitado por isso: passa-se à votação do texto original e das emendas a ele.

O substitutivo da Câmara a projeto do Senado (e vice-versa) é tratado como **série de emendas** e votado em globo, salvo pareceres divergentes ou destaque aprovado (art. 190).

Destaque

Destaque é o instrumento que **separa parte de uma proposição** (um dispositivo, uma emenda, parte de emenda) para votá-la **em separado** do resto do texto (art. 161). Sem destaque, a proposição é aprovada ou rejeitada em bloco. Os destaques são apresentados na fase de votação, **até o anúncio da votação** da proposição, mesmo com a discussão já encerrada (art. 162, I). O destaque para votação em separado é conhecido pela sigla **DVS**.

Admitem-se destaques para (art. 161):

1. votação em separado de parte de proposição;
2. votação de emenda, subemenda ou parte delas;
3. tornar emenda ou parte de proposição **projeto autônomo**;
4. votação de projeto ou substitutivo (ou parte deles) quando a preferência recair sobre o outro ou sobre proposição apensada.

Os dos itens 3 e 4 dependem de aprovação do Plenário.

O destaque é **prerrogativa de bancada de partido**, com número proporcional ao tamanho da bancada (art. 161, § 2º):

Tamanho da bancada	Destaques
de 5 a 24 Deputados	1
de 25 a 49 Deputados	2
de 50 a 74 Deputados	3
75 Deputados ou mais	4

> **Exemplo:** um partido com 30 Deputados tem direito a **dois** destaques.

Existe também o **destaque individual**, que só vai a voto com a concordância **unânime dos Líderes, por escrito** (art. 161, § 4º).

Como se vota o destaque para votação em separado (art. 162, VI, e art. 191, XIV): vota-se **primeiro a matéria principal** e, **depois, a parte destacada**, que **só integra o texto se for aprovada**. Não se admite destaque de expressão cuja retirada inverta o sentido da proposição ou a modifique substancialmente, e o texto destacado tem de formar sentido completo. Se o autor do destaque não pedir a palavra para encaminhá-lo quando anunciada a votação, o destaque fica insubsistente e a matéria volta ao texto.

Preferência

Preferência é a **primazia na discussão ou na votação** de uma proposição sobre outra (art. 159). Não separa parte de texto nenhum; só define quem vai primeiro. Destaque e preferência são institutos diferentes: a preferência ordena; o destaque separa.

Ordem geral de preferência: **urgência** antes da **prioridade**, e prioridade antes da **tramitação ordinária**. Entre os requerimentos, o que se refere a proposição da Ordem do Dia é votado antes da matéria, e o de adiamento é votado antes da proposição a que se refere. Qualquer Deputado pode requerer preferência antes de iniciada a Ordem do Dia (art. 160).

Prejudicialidade

Prejudicialidade é a perda da oportunidade de apreciar uma matéria. O **Presidente da Câmara ou de Comissão**, de ofício ou provocado por qualquer Deputado, declara prejudicada a matéria pendente (art. 164):

- **por haver perdido a oportunidade** (perda de objeto: o projeto regulava um evento que já passou, por exemplo);
- **em virtude de prejulgamento** pelo Plenário ou por Comissão, em outra deliberação.

Da declaração cabe recurso do Autor ao Plenário em cinco sessões, ouvida a CCJC. A proposição prejudicada é **definitivamente arquivada**.

O art. 163 lista casos de prejudicialidade, entre eles: projeto **idêntico** a outro já aprovado ou rejeitado **na mesma sessão legislativa** ou já transformado em lei; projeto semelhante a outro

considerado inconstitucional pela CCJC; a proposição, com suas emendas, que tiver **substitutivo aprovado**; emenda idêntica a outra já aprovada ou rejeitada; requerimento com a mesma finalidade de outro já aprovado.

Quanto à duração, a doutrina ensina que a prejudicialidade por **prejulgamento** fica limitada à **legislatura** em que houve a deliberação, para que uma legislatura não amarre as seguintes. É mais longa que a irrepetibilidade, que se limita à sessão legislativa.

Irrepetibilidade: o projeto rejeitado

> **Lei seca:** CF, art. 67. A matéria constante de projeto de lei **rejeitado** somente poderá constituir objeto de novo projeto, **na mesma sessão legislativa**, mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de **qualquer das Casas** do Congresso Nacional.

É o princípio da **irrepetibilidade**. Leia com calma cada pedaço:

- **"Projeto rejeitado"**: a regra nasce da **rejeição** em votação. Projeto **retirado** pelo autor, arquivado sem votação ou que só perdeu o objeto não foi rejeitado e não atrai o art. 67. Também não alcança projeto que teve só **parte** do conteúdo rejeitada.
- **"Matéria"**: a vedação recai sobre o **conteúdo**, não sobre as palavras. Reescrever os artigos com outras palavras, ou mudar detalhes irrelevantes sem alterar o sentido, não escapa da regra. Mas um projeto que trata de **outro aspecto** do mesmo tema, com abordagem diferente, não é repetição e pode ser apresentado.
- **"Na mesma sessão legislativa"**: a sessão legislativa é o ano legislativo (de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro). Na **sessão legislativa seguinte**, a matéria pode voltar **livremente**, sem apoio especial. Uma convocação extraordinária no mesmo período não é "outra sessão legislativa" que libere a matéria.
- **"Maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas"**: a vedação **não é absoluta**. Na mesma sessão legislativa, o novo projeto pode ser apresentado se houver proposta da maioria absoluta da Câmara (257 Deputados) **ou** do Senado (41 Senadores). Pode ser a maioria absoluta da **outra** Casa. Um terço não basta.

Exemplo: a Câmara rejeita um projeto em abril. Em junho do mesmo ano, 42 Senadores subscrevem proposta para que a matéria seja objeto de novo projeto. Pode: 42 é mais que a maioria absoluta do Senado (41 de 81).

Exemplo: rejeitado em outubro de 2025, o projeto é reapresentado pelo mesmo Deputado em março de 2026, sem apoio da maioria absoluta. Pode: é outra sessão legislativa.

Exemplo: o projeto de um Deputado é retirado antes da votação; na mesma sessão, outro Deputado apresenta projeto igual. A irrepetibilidade **não se aplica**, porque não houve rejeição.

Atenção: o RICD tem uma regra própria para a proposição **retirada** pelo autor: ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, salvo deliberação do Plenário (art. 104, § 4º). Essa regra é regimental e não se confunde com a irrepetibilidade constitucional do art. 67, que depende de rejeição.

Para a **PEC**, a regra é mais dura: a matéria de proposta de emenda **rejeitada ou havida por prejudicada** não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, **sem exceção** (CF, art. 60, § 5º). A exceção da maioria absoluta vale só para projetos de lei.

Irrepetibilidade x prejudicialidade. Não são a mesma coisa:

	Irrepetibilidade	Prejudicialidade
Fonte	Constituição, art. 67	RICD, arts. 163 e 164
Causa	rejeição do projeto	perda de oportunidade (perda de objeto) ou prejulgamento
Efeito	impede **novo projeto** com a mesma matéria	impede a apreciação de matéria **pendente**, que é arquivada
Duração	a sessão legislativa	por prejulgamento, a legislatura (doutrina)
Exceção	proposta da maioria absoluta de qualquer Casa	recurso do autor ao Plenário

> **Pegadinha:** "A irrepetibilidade deriva da perda de objeto." Errado. Perda de objeto gera prejudicialidade; a irrepetibilidade deriva da rejeição. E o Presidente pode, sim, declarar prejudicado um projeto que perdeu a finalidade (um evento que já aconteceu): a prejudicialidade não depende de rejeição.

Casa iniciadora e Casa revisora

O Congresso é **bicameral**: o projeto passa pelas duas Casas. A que recebe o projeto primeiro é a **Casa iniciadora**; a outra é a **Casa revisora**. Saber qual é qual importa, porque define o caminho do projeto e quem dá a palavra final sobre as emendas.

Projetos do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores começam na **Câmara dos Deputados** (CF, art. 64). Projetos de iniciativa popular também são apresentados à Câmara (art. 61, § 2º). Projetos de Senador ou de Comissão do Senado começam no Senado.

> **Lei seca:** CF, art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em **um só turno** de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou **arquivado**, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto **emendado**, voltará à Casa iniciadora.

Os desfechos possíveis:

1. **A Casa iniciadora rejeita** o projeto: ele é **arquivado** ali mesmo. Não vai à Casa revisora, que não pode "restaurá-lo".
2. **A Casa iniciadora aprova**: o projeto vai à **Casa revisora**. Não é arquivado nem vai direto à sanção.
3. **A Casa revisora aprova sem emendas**: vai à **sanção**.
4. **A Casa revisora rejeita**: é **arquivado** (e a matéria só volta na mesma sessão legislativa com a maioria absoluta de uma das Casas).

5. **A Casa revisora aprova com emendas**: o projeto **volta à Casa iniciadora**, que delibera **apenas sobre as emendas**.

Da votação na Casa iniciadora só saem dois resultados: aprovação ou rejeição. Ela não "devolve o projeto ao autor para reformulação".

A revisão é feita em **um só turno**, e não em dois, como na PEC.

O que a Casa iniciadora pode fazer com as emendas da revisora:

- pode **aceitar umas e rejeitar outras**, deliberando separadamente sobre cada uma;
- se rejeitar as emendas, prevalece o **texto que ela aprovou**, que segue à sanção. A **palavra final é da Casa iniciadora**;
- **não pode** apresentar **emendas novas** (nem de seus membros, nem "relacionadas aos dispositivos emendados");
- **não pode** mexer em partes do projeto que as emendas não alcançaram;
- **não faz nova votação integral** do texto: vota só as emendas.

> **Exemplo:** projeto de Deputado aprovado na Câmara recebe emendas de mérito no Senado e volta. A Câmara rejeita as emendas e envia o texto original à sanção. O procedimento foi **regular**.

Emenda só de redação. Segundo o STF, se a Casa revisora fez emenda que **não altera o conteúdo normativo** (só ajusta a redação), o projeto **não precisa voltar** à Casa iniciadora. Só as emendas que mudam o sentido (emendas de mérito) determinam o retorno.

Na Câmara, a apreciação das emendas do Senado a projeto com urgência do Presidente da República tem prazo de **dez dias** (CF, art. 64, § 3º).

Envio à sanção. Quem envia o projeto ao Presidente da República é a **Casa na qual tenha sido concluída a votação** (CF, art. 66), não sempre o Senado.

Urgência constitucional. O Presidente da República pode pedir urgência para projetos de sua iniciativa (art. 64, § 1º). Se a Câmara e o Senado não se manifestarem, cada qual sucessivamente, em até **45 dias**, **sobrestam-se** todas as demais deliberações legislativas da Casa, **com exceção das que tenham prazo constitucional determinado**. Os prazos não correm no recesso nem se aplicam a projetos de código.

Redação do vencido e redação final

Votado o projeto, o texto precisa ser arrumado para refletir exatamente o que foi decidido.

- **Redação do vencido**: terminada a votação em **primeiro turno**, o projeto vai à **CCJC** para redigir o que foi aprovado (art. 194).
- **Redação final**: terminada a votação (em turno único ou em segundo turno), o projeto vai à Comissão competente para a redação final, **na conformidade do vencido**, com emendas de redação, se necessário (art. 195).

A redação final é um **ajuste formal**: corrige linguagem e técnica legislativa, **sem alterar o mérito** decidido pelo Plenário. O relator não pode aproveitar a redação final para "aperfeiçoar" o conteúdo. A redação final é **parte integrante do turno** em que se concluir a apreciação.

Regras que podem cair:

- A redação final é **dispensada**, salvo vício de linguagem, defeito ou erro manifesto, nas PECs e projetos em segundo turno aprovados sem modificações, nos substitutivos aprovados em segundo turno sem emendas e nos projetos do Senado aprovados sem emendas.
- Prazos para elaborá-la: **dez sessões** (ordinária), **cinco** (prioridade), **uma sessão**, prorrogável por outra (urgência, incluídas as PECs).
- É **privativo da Comissão específica** redigir o vencido e a redação final de PEC e de projeto de código (art. 197).
- A votação da redação final começa pelas **emendas**. Se a discussão da redação final se encerrar sem emendas, ela é considerada aprovada sem votação (art. 198).
- Aprovada a redação final, se houver inexatidão, a Mesa corrige e comunica ao Plenário (art. 199).
- A proposição aprovada em definitivo segue em **autógrafos** à sanção, à promulgação ou ao Senado até a **segunda sessão** seguinte (art. 200).

Sanção, veto e a fase complementar

Recebido o projeto, o Presidente da República tem **15 dias úteis** para sancionar ou vetar. O silêncio nesse prazo vale como **sanção tácita** (CF, art. 66, § 3º).

O **veto parcial** tem uma limitação importante:

> **Lei seca:** CF, art. 66, § 2º. O veto parcial somente abrangerá **texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

O Presidente não pode vetar uma palavra ou uma expressão isolada no meio de um dispositivo. Vetar só a palavra "não" de um parágrafo, por exemplo, inverteria o sentido do que o Congresso aprovou; é veto inválido.

O veto é apreciado em **sessão conjunta**, em **30 dias**, e só é rejeitado pelo voto da **maioria absoluta dos Deputados e Senadores** (art. 66, § 4º). Não são três quintos. Se o prazo se esgota, o veto entra na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições.

Na **fase complementar** vêm a **promulgação** (o atestado de que a lei existe) e a **publicação**. A publicação dá conhecimento da nova norma aos destinatários. Depois dela, ninguém pode alegar que não conhecia a lei para deixar de cumpri-la.

Publicação não é vigência. A lei publicada só passa a obrigar quando entra em **vigor**. O período entre a publicação e o início da vigência chama-se **vacatio legis**. Ele existe por **segurança jurídica**: dá tempo para a sociedade conhecer a lei e se adaptar a ela, e evita que as pessoas sejam surpreendidas por norma que nem tiveram como conhecer. Leis de grande repercussão costumam ter vacatio mais longa.

> **Lei seca:** LINDB, art. 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país **quarenta e cinco dias** depois de oficialmente publicada.

Pontos que caem:

- Os **45 dias** valem só quando a lei **nada diz**. Por isso se fala que eles funcionam como cláusula de vigência implícita. Não são 60 nem 90 dias.
- O legislador pode fixar prazo **diferente**, maior ou menor que 45 dias, inclusive vigência imediata. A vacatio não é "sempre de 45 dias".
- Se, antes de a lei entrar em vigor, houver **nova publicação** do texto para corrigir erros, o prazo começa a correr **da nova publicação** (LINDB, art. 1º, § 3º). Correção feita depois que a lei já está em vigor é considerada **lei nova** (§ 4º).
- Nos Estados estrangeiros, quando admitida, a obrigatoriedade começa **três meses** depois da publicação.

> **Lei seca:** LC 95/1998, art. 8º. A vigência da lei será **indicada de forma expressa** e de modo a contemplar **prazo razoável** para que dela se tenha amplo conhecimento, reservada a cláusula "entra em vigor na data de sua publicação" para as leis de **pequena repercussão**.

A LC 95 manda, portanto, que a vigência venha **expressa** no texto. A vigência imediata, sem vacatio, é reservada às leis de **pequena** repercussão, não às de grande importância. A contagem inclui o dia da publicação e o último dia do prazo, e a lei entra em vigor no dia seguinte ao fim do prazo (art. 8º, § 1º).

Sessões da Câmara

O ano legislativo da Câmara é a **sessão legislativa ordinária**: de **2 de fevereiro a 17 de julho** e de **1º de agosto a 22 de dezembro** (RICD, art. 2º). Dentro dela acontecem as **sessões** (as reuniões do Plenário), que o art. 65 classifica assim:

1. Preparatórias. Precedem a inauguração dos trabalhos na **primeira e na terceira** sessões legislativas de cada legislatura. No primeiro ano, servem à **posse** dos Deputados e à **eleição da Mesa**; no terceiro, só à eleição da Mesa, porque o mandato da Mesa é de **dois anos**. Não acontecem todos os anos. Não servem para homenagens.

2. Deliberativas (têm **Ordem do Dia**, com discussão e votação):

- **ordinárias**: realizadas **uma vez por dia**, de **terça a quinta-feira**, com início às **14 horas**;
- **extraordinárias**: realizadas em **dias ou horas diversos** dos prefixados para as ordinárias. Também são deliberativas: destinam-se **exclusivamente** à discussão e votação das matérias da Ordem do Dia (art. 67). São convocadas pelo Presidente, de ofício, pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do Plenário a requerimento de qualquer Deputado.

3. Não deliberativas (sem Ordem do Dia):

- **de debates**: seguem o rito das ordinárias, mas **sem Ordem do Dia**, com duração de cinco horas, às **segundas** (14 horas) e **sextas-feiras** (9 horas);

- **solenes**: para **grandes comemorações, homenagens especiais** ou recepção de altas personalidades, por até quatro horas. Independem de número; até duas por mês por deliberação do Plenário.

> **Pegadinha:** "As sessões deliberativas ordinárias realizam-se de segunda a sexta-feira." Errado: são de **terça a quinta**. Segunda e sexta são dias das sessões de debates. Sessão de votação convocada para outro dia ou horário é **extraordinária**.

Partes da sessão ordinária (art. 66), nesta ordem:

1. **Pequeno Expediente**: **60 minutos improrrogáveis**, para a matéria do expediente e os oradores inscritos com comunicação a fazer.
2. **Grande Expediente**: **50 minutos improrrogáveis**, distribuídos entre os oradores inscritos.
3. **Ordem do Dia**: a partir das **16 horas**; é a parte em que as proposições da pauta são **discutidas e votadas**.
4. **Comunicações Parlamentares**: se houver tempo, para representantes de partidos e blocos indicados pelos Líderes.

A Ordem do Dia não é a primeira parte; vem depois dos dois Expedientes. Quem **anuncia a Ordem do Dia** é o **Presidente da Câmara** (art. 17, I, o), não o Primeiro-Secretário. O Presidente pode determinar que a Ordem do Dia absorva o tempo do Grande Expediente e pode não designar Ordem do Dia para uma sessão ordinária, que vira sessão de debates.

Quórum de abertura. A sessão é aberta com a presença de pelo menos **um décimo** do número total de Deputados, desprezada a fração (art. 79, § 2º): 51 Deputados. É um número **menor** que o exigido para deliberar (maioria absoluta, 257). Não é um terço nem a maioria absoluta.

Quóruns da Constituição

Quórum	Quanto é na Câmara (513)	Onde aparece
Maioria simples (dos votos), presente a maioria absoluta	variável; presença mínima de 257	regra geral (CF, art. 47): lei ordinária, decretos legislativos, resoluções, requerimentos
Maioria absoluta dos membros	257	lei complementar (art. 69); rejeição de veto (art. 66, § 4º, maioria absoluta de Deputados e de Senadores); perda de mandato nos casos do art. 55, § 2º
Três quintos dos membros, em dois turnos, em cada Casa	308	PEC (art. 60, § 2º); tratados de direitos humanos com equivalência de emenda (art. 5º, § 3º)
Dois terços dos membros	342	autorização para instaurar processo contra o Presidente, o Vice-Presidente e Ministros de Estado (arts. 51, I, e 86)

A PEC exige três quintos **em dois turnos**, o que é mais que a maioria absoluta da lei complementar, aprovada em turno único. A autorização para processar o Presidente é de **dois terços**, não maioria absoluta.

Iniciativa e reserva de lei: o que cai junto

Várias perguntas deste tema cobram quem pode propor cada lei e o que exige lei. O resumo:

Decreto autônomo. O Presidente da República pode dispor, **mediante decreto**, sobre (CF, art. 84, VI):

- **a)** organização e funcionamento da administração federal, **quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**;
- **b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos**.

Essas atribuições podem ser **delegadas** aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União (art. 84, parágrafo único).

Consequências:

- Extinguir cargo **ocupado** exige **lei** (de iniciativa do Presidente). Alegar "reorganização sem aumento de despesa" não salva o decreto.
- O decreto autônomo **não cria nem extingue órgãos**, mesmo sem gasto novo. Extinguir uma autarquia e criar uma secretaria por decreto é inconstitucional.
- **Ministérios** só se criam e se extinguem **por lei** (art. 88), de **iniciativa privativa do Presidente** (art. 61, § 1º, II, e). A lei basta; não há "dupla exigência" de lei e decreto. E um Deputado **não pode** propor a criação de Ministério.
- A extinção de cargo vago por decreto é **exceção** à regra de que cargos se criam e se extinguem por lei. Pela hermenêutica clássica, **exceção se interpreta restritivamente**: não se estende por analogia aos cargos ocupados.

Segundo **Ives Gandra da Silva Martins**, o Executivo tem melhor visão que o Legislativo sobre matérias administrativas, porque vive o dia a dia da administração. Daí a reserva de iniciativa ao Presidente nesses assuntos.

Iniciativa privativa do Presidente (art. 61, § 1º), entre outras: criação de cargos na administração direta e autárquica ou aumento de remuneração; **servidores públicos da União, seu regime jurídico**, provimento, estabilidade e aposentadoria; organização do **Ministério Público e da Defensoria Pública da União** e **normas gerais** para o MP e a Defensoria dos Estados, do DF e dos Territórios; criação e extinção de Ministérios e órgãos. Por isso a **Lei 8.112/1990** só pode ser alterada por projeto do Presidente; o regime dos servidores não muda sem a participação do Chefe do Executivo.

Ministério Público.

- O **MPU** compreende o Ministério Público **Federal**, o **do Trabalho**, o **Militar** e o **do Distrito Federal e Territórios** (CF, art. 128, I). Sua organização é feita por **lei complementar federal**.
- A iniciativa da lei de organização do MPU é **concorrente**: do **Presidente da República** (art. 61, § 1º, II, d) e do **Procurador-Geral da República** (art. 128, § 5º, que a "faculta" aos Procuradores-Gerais). As duas normas se harmonizam pelo **princípio da unidade da Constituição**. Não é exclusiva de nenhum dos dois.
- Estado não legisla sobre o MPU, mesmo que o MPF atue no seu território.

- **MPs estaduais**: as **normas gerais** são da **União**, por lei de iniciativa do Presidente; a **organização** de cada MP estadual (estrutura, atribuições, carreira) é feita por **lei complementar do próprio Estado**, de iniciativa facultada ao Procurador-Geral de Justiça. Lei ordinária federal sobre a estrutura dos MPs estaduais é inconstitucional.
- O MP tem **autonomia funcional e administrativa** e pode **propor ao Legislativo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares**, observado o art. 169 (limites de despesa com pessoal), além da política remuneratória e dos planos de carreira (art. 127, § 2º). O STF entende que essa competência **inclui a fixação e a revisão dos vencimentos**.

Defensoria Pública.

- **Lei complementar federal** organiza a Defensoria da União e do DF e Territórios e prescreve **normas gerais** para as Defensorias dos Estados (art. 134, § 1º).
- As **normas específicas** de cada Defensoria estadual (atribuições e organização) são feitas pelo **Estado**, por **lei complementar estadual**, e não por lei ordinária.
- A **EC 80/2014** deu nova redação ao art. 134: são princípios institucionais da Defensoria a **unidade, a indivisibilidade e a independência funcional**, aplicando-se, no que couber, os arts. 93 e 96, II. Com isso, a Defensoria ficou equiparada ao MP quanto a esses princípios.

Tribunais e TCU. O STF, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça **propõem ao Legislativo** a criação e a extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares (art. 96, II, b). O **TCU**, embora não integre o Judiciário, exerce **no que couber as atribuições do art. 96** (art. 73): segue as mesmas regras dos tribunais, sem depender de lei de iniciativa do Presidente.

Cargos da Câmara e do Senado. Cada Casa cria, transforma e extingue os cargos de seus serviços por **resolução**, ato próprio, sem sanção (CF, arts. 51, IV, e 52, XIII). A **remuneração** desses cargos, porém, depende de **lei**: a Casa tem só a **iniciativa** da lei, que passa pelas duas Casas e pela sanção. A Mesa não pode fixar remuneração por ato interno.

Banco Central. Cabe ao Congresso dispor sobre **matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações** (art. 48, XIII), o que inclui a estruturação de instituições como o Banco Central.

LOMAN. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LC 35/1979), anterior a 1988, foi **recepcionada só em parte** pela Constituição. Não se pode dizer que foi recepcionada integralmente.

Políticas públicas de iniciativa parlamentar.

- Pelo art. 5º, § 1º, as normas de direitos e garantias fundamentais têm **aplicação imediata** e vinculam também o **Legislativo**, que deve agir para realizá-las da forma mais ampla possível.
- Daí a doutrina extrai que o Legislativo tem o **dever** (não mera faculdade) de editar leis que promovam os direitos sociais por meio de políticas públicas.
- Formular as **grandes linhas** (diretrizes e objetivos) das políticas públicas cabe ao **Legislativo**, porque são escolhas políticas dos representantes eleitos. **Executar** e detalhar cabe ao **Executivo**.
- A separação de poderes **não impede** o entrelaçamento de funções na formulação de políticas: as funções se complementam.

- O STF admite lei de iniciativa parlamentar que institua política pública, mesmo com obrigações para o Executivo, **desde que não crie nem extinga órgãos e Ministérios, não trate da estrutura ou da atribuição de órgãos nem do regime de servidores**. Um programa nacional contra a evasão escolar, sem criar órgão nem cargo, não tem vício de iniciativa.
- Dar **nova atribuição** a órgão já existente **nem sempre** é constitucional: se a lei parlamentar mexer no modo de atuar do órgão, pode invadir a iniciativa do Presidente. "Sempre constitucional" é exagero.

Lei da Ficha Limpa (LC 135/2010). Nasceu de projeto de **iniciativa popular** e foi **alterada substancialmente** durante a tramitação: entre outras mudanças, a inelegibilidade passou a depender de condenação por **órgão colegiado**, e não de decisão definitiva. O STF considerou **constitucional** a tramitação, mesmo com as emendas parlamentares, e não afastou a lei por vício formal.

Quadros para memorizar

Números do Regimento e da Constituição

Assunto	Número	Fonte
Abertura da sessão	1/10 dos Deputados (51), desprezada a fração	RICD, art. 79, § 2º
Quórum de presença para deliberar	maioria absoluta (257)	CF, art. 47; RICD, art. 183
Verificação de votação	apoio de 6/100 dos membros ou Líderes que os representem	RICD, art. 185, § 3º
Nova verificação em menos de 1 hora	deliberação do Plenário, a requerimento de 1/10	RICD, art. 185, § 4º
Votação secreta por decisão do Plenário	requerimento de 1/10, antes da Ordem do Dia	RICD, art. 188, II
Encerramento da discussão por requerimento	5/100 dos membros, após 12 oradores	RICD, art. 178, § 2º
Adiamento de discussão ou votação	1 sessão (urgência), 3 (prioridade), 5 (ordinária e PEC)	RICD, arts. 177 e 193
Adiamento na urgência	requerimento de 1/10 ou Líderes	RICD, arts. 177, § 1º, e 193, § 3º
Fala na discussão	1 vez, 5 minutos (Autor e Relator: 2 vezes)	RICD, art. 174
Encaminhamento de votação	3 minutos; 4 oradores (2 a favor, 2 contra)	RICD, art. 192
Orientação de Líder	até 1 minuto, em qualquer votação	RICD, art. 192, § 2º
Questão de ordem	3 minutos; recurso ao Plenário sem efeito suspensivo	RICD, art. 95
Destaques de bancada	5–24: 1; 25–49: 2; 50–74: 3; 75 ou mais: 4	RICD, art. 161, § 2º

Assunto	Número	Fonte
Redação final (prazo)	10 sessões (ordinária), 5 (prioridade), 1 prorrogável por 1 (urgência e PEC)	RICD, art. 196
Autógrafos	até a 2ª sessão seguinte	RICD, art. 200
Pequeno Expediente	60 minutos improrrogáveis	RICD, art. 66
Grande Expediente	50 minutos improrrogáveis	RICD, art. 66
Ordem do Dia	a partir das 16 horas	RICD, art. 66
Sessão deliberativa ordinária	1 por dia, terça a quinta, às 14 horas	RICD, art. 65
Sessão de debates	segunda (14 h) e sexta (9 h), 5 horas	RICD, art. 65
Sessão solene	até 4 horas; até 2 por mês por deliberação do Plenário	RICD, arts. 65 e 68
Urgência do Presidente da República	45 dias em cada Casa; 10 dias para emendas do Senado	CF, art. 64
Sanção ou veto	15 dias úteis	CF, art. 66
Apreciação do veto	30 dias, sessão conjunta, maioria absoluta	CF, art. 66, § 4º
Vacatio legis supletiva	45 dias (exterior: 3 meses)	LINDB, art. 1º

Processos de votação

	Simbólico	Nominal	Secreto
Natureza	ostensivo	ostensivo	secreto
Como	favoráveis permanecem sentados; Presidente proclama	sistema eletrônico (ou chamada)	sistema eletrônico (ou cédulas, se o sistema falhar)
Registro	só o resultado global	voto de cada Deputado	só os nomes dos votantes e o resultado
Quando	proposições em geral	quórum especial; verificação; a juízo do Presidente ou do Plenário	eleições; imunidades no estado de sítio; decisão do Plenário a pedido de 1/10

Destaque, preferência e prejudicialidade

Instituto	O que é
Destaque	separa parte da proposição (ou emenda) para votação em separado
Preferência	primazia na discussão ou votação de uma proposição sobre outra
Prejudicialidade	matéria pendente perde a oportunidade de ser apreciada (perda de objeto ou prejulgamento) e é arquivada
Irrepetibilidade	matéria de projeto rejeitado não volta na mesma sessão legislativa, salvo maioria absoluta de qualquer Casa

Desfechos na Casa iniciadora e na revisora

Situação	Resultado
Iniciadora rejeita	arquivamento
Iniciadora aprova	vai à revisora
Revisora aprova sem emendas	sanção (ou promulgação)
Revisora rejeita	arquivamento
Revisora aprova com emendas de mérito	volta à iniciadora, que vota só as emendas
Revisora faz só emenda de redação	não precisa voltar (STF)

Sessões da Câmara

Tipo	Ordem do Dia?	Quando
Preparatória	não	antes da 1ª e da 3ª sessões legislativas: posse e eleição da Mesa
Deliberativa ordinária	sim	terça a quinta, 14 h, uma por dia
Deliberativa extraordinária	sim (exclusivamente)	dias ou horas diversos das ordinárias
Não deliberativa de debates	não	segunda e sexta
Não deliberativa solene	não	comemorações, homenagens, recepção de personalidades

Lei seca que cai

A regra geral de quórum, que a banca cobra em quase todo item numérico:

> **Lei seca:** CF, art. 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada Casa e de suas Comissões serão tomadas por **maioria dos votos**, presente a **maioria absoluta** de seus membros.

A lei complementar no Regimento:

> **Lei seca:** RICD, art. 183, § 1º. Os projetos de leis complementares à Constituição somente serão aprovados se obtiverem **maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara**, observadas, na sua tramitação, as demais normas regimentais para discussão e votação.

O que a abstenção vale:

> **Lei seca:** RICD, art. 183, § 2º. Os votos em branco que ocorrerem nas votações por meio de cédulas e as abstenções verificadas pelo sistema eletrônico **só serão computados para efeito de quorum**.

O processo simbólico como regra:

> **Lei seca:** RICD, art. 185. Pelo processo simbólico, que será utilizado na votação das **proposições em geral**, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados **a favor a permanecerem sentados** e proclamará o resultado manifesto dos votos.

A verificação de votação:

> **Lei seca:** RICD, art. 185, § 3º. Se **seis centésimos** dos membros da Casa ou Líderes que representem esse número apoiarem o pedido, proceder-se-á então à votação através do **sistema nominal**.

Quando o nominal é obrigatório:

> **Lei seca:** RICD, art. 186. O processo nominal será utilizado: I - nos casos em que seja exigido **quorum especial de votação**; [...] III - quando houver **pedido de verificação de votação** [...].

O voto secreto também é eletrônico:

> **Lei seca:** RICD, art. 188. A votação por escrutínio secreto far-se-á **pelo sistema eletrônico**, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final [...].

O empate:

> **Lei seca:** RICD, art. 180, § 3º. Havendo empate na **votação ostensiva** cabe ao **Presidente desempatá-la** [...].

O Deputado acusado de quebra de decoro:

> **Lei seca:** RICD, art. 180, § 8º. No caso de deliberação sobre aplicação de sanção disciplinar por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar, é **vedado o acolhimento do voto do Deputado representado**.

O substitutivo aprovado:

> **Lei seca:** RICD, art. 191, IV. **aprovado o substitutivo, ficam prejudicados o projeto e as emendas a este oferecidas**, ressalvadas as emendas ao substitutivo e todos os destaques; V - na hipótese de **rejeição do substitutivo**, ou na votação de projeto sem substitutivo, **serão votadas a proposição inicial e as emendas** a ela apresentadas.

O adiamento só antes da votação:

> **Lei seca:** RICD, art. 193. **Antes de ser iniciada a votação** de uma proposição, será permitido o seu adiamento mediante requerimento assinado por **Líder, Autor ou Relator** [...].

A emenda de redação:

> **Lei seca:** RICD, art. 118, § 8º. Denomina-se emenda de redação a **modificativa** que visa a sanar **vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso manifesto**.

O substitutivo:

> **Lei seca:** RICD, art. 118, § 4º. Emenda substitutiva é a apresentada como sucedânea a parte de outra proposição, denominando-se **"substitutivo"** quando a alterar, substancial ou formalmente, **em seu conjunto**; considera-se formal a alteração que vise exclusivamente ao **aperfeiçoamento da técnica legislativa**.

A questão de ordem na Ordem do Dia:

> **Lei seca:** RICD, art. 95, § 1º. Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem atinente **diretamente à matéria que nela figure**.

A abertura da sessão:

> **Lei seca:** RICD, art. 79, § 2º. Achando-se presente na Casa pelo menos a **décima parte** do número total de Deputados, desprezada a fração, o Presidente declarará aberta a sessão [...].

A revisão e o retorno das emendas:

> **Lei seca:** CF, art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em **um só turno** de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou **arquivado**, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, **voltará à Casa iniciadora**.

O decreto autônomo:

> **Lei seca:** CF, art. 84, VI. dispor, mediante decreto, sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, **quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos**; b) extinção de funções ou cargos públicos, **quando vagos**.

Pegadinhas da banca

- **"Quórum de presença é o número mínimo de votos 'sim'."** Errado. Quórum de presença é quantos precisam estar presentes (maioria absoluta); o número de votos "sim" é o quórum de votação.
- **"Lei ordinária dispensa quórum de presença, porque é maioria simples."** Errado. A maioria simples só se apura com a maioria absoluta presente.
- **"Com 200 presentes pode-se votar lei ordinária, pois basta maioria simples dos presentes."** Errado. Abaixo de 257 presentes não há deliberação.
- **"140 sim, 130 não e 30 abstenções: rejeitado, porque faltam 151 votos."** Errado. Foi aprovado: maioria dos votos, presente a maioria absoluta.

- **"Lei complementar com 200 sim e 100 não, com 300 presentes, está aprovada."** Errado. Precisa de 257 votos "sim".
- **"Lei complementar com 290 votos sim foi rejeitada porque exige três quintos."** Errado. Lei complementar é maioria absoluta (257); três quintos é da PEC.
- **"Lei complementar pode fixar quórum diferente para certas matérias."** Errado. Só a Constituição abre exceção ao art. 47.
- **"Abstenção é voto contrário."** Errado. Só conta para quórum.
- **"Abstenção acelera a votação."** Errado. Só registra que o Deputado não toma posição.
- **"Na votação simbólica cada um exprime o voto individualmente."** Errado. Isso é a nominal.
- **"A votação simbólica é a única permitida e não admite contagem individual."** Errado. Há verificação pelo processo nominal.
- **"A votação nominal é obrigatória para todas as proposições."** Errado. O simbólico é a regra para as proposições em geral.
- **"A EC 76/2013 extinguiu o processo simbólico."** Errado. Ela acabou com o voto secreto na perda de mandato e no veto.
- **"Lei complementar ou PEC pode ser aprovada pelo processo simbólico."** Errado. Quórum especial exige processo nominal.
- **"Proclamado o resultado simbólico, não cabe pedir contagem nominal."** Errado. Cabe verificação, com apoio de seis centésimos.
- **"A verificação de votação confere quantos estão presentes para abrir a sessão."** Errado. Ela confere o resultado de uma votação simbólica.
- **"Seis centésimos bastam para qualquer nova verificação."** Errado. Dentro de uma hora da anterior, só por deliberação do Plenário, a pedido de um décimo.
- **"O voto secreto não pode ser eletrônico."** Errado. É eletrônico; cédula só se o sistema falhar.
- **"Obstrução serve para acelerar a votação."** Errado. Serve para retardar ou impedir; é legítima dentro do Regimento.
- **"Questão de ordem pode ser levantada na Ordem do Dia sobre qualquer assunto."** Errado. Só sobre a matéria que figure na Ordem do Dia.
- **Votação antes da discussão.** Errado: a discussão vem antes; a votação completa o turno da discussão.
- **"Na fase de votação ainda se debate o mérito e se emenda livremente."** Errado. Na votação cabem encaminhamento e destaques.
- **"Iniciada a votação, ainda cabe adiamento."** Errado. O adiamento da votação é pedido antes de iniciada.
- **"Encaminhamento de votação é o debate de mérito, antes da discussão."** Errado. Vem depois da discussão, só para orientar o voto.
- **"Destaque dá primazia a uma proposição sobre outra."** Errado. Isso é preferência; destaque separa parte do texto.
- **"Redação final pode alterar o mérito para aperfeiçoar o texto."** Errado. Só ajusta a forma.

- **"Emenda de redação pode mudar o conteúdo se aprovada pela CCJC."** Errado. Nunca muda o comando normativo.
- **"Emenda modificativa altera a essência do projeto no conjunto."** Errado. Isso é o substitutivo; a modificativa altera sem modificar substancialmente.
- **"Emenda aglutinativa suprime parte do projeto."** Errado. Ela funde emendas ou emendas e texto; quem suprime é a supressiva.
- **"Subemenda é proposta por órgão de fora do Legislativo."** Errado. É emenda de parlamentar, em Comissão, a outra emenda.
- **"Subemenda pode ampliar o alcance da emenda."** Errado. Não pode estender a emenda a assunto que ela não tratava.
- **"O Presidente da República pode emendar diretamente o projeto que enviou."** Errado. Ele manda mensagem; quem emenda é parlamentar ou Comissão.
- **"Emendas dispensam justificativa."** Errado. Devem ser justificadas.
- **"Jabuti é a emenda com pertinência temática."** Errado. Jabuti é a emenda estranha ao objeto; o STF a rejeita nas MPs.
- **"Rejeitado o substitutivo, rejeita-se o projeto."** Errado. Passa-se a votar o projeto original e suas emendas.
- **"Aprovado o substitutivo, o projeto original e suas emendas são votados em seguida."** Errado. Ficam prejudicados.
- **"Rejeitado o projeto, as emendas sobrevivem."** Errado. Seguem o principal.
- **"Projeto rejeitado na Casa iniciadora vai à revisora, que pode restaurá-lo."** Errado. É arquivado.
- **"Projeto aprovado na iniciadora é arquivado."** Errado. Vai à revisora.
- **"A Casa iniciadora pode devolver o projeto ao autor para reformular."** Errado. Só aprova ou rejeita.
- **"Revisão em dois turnos, como a PEC."** Errado. Um só turno.
- **"A Casa revisora tem a palavra final sobre as emendas."** Errado. A palavra final é da iniciadora.
- **"A iniciadora pode fazer emendas novas ou mexer em outras partes."** Errado. Só aceita ou rejeita as emendas da revisora.
- **"Voltando com emendas, faz-se nova votação integral."** Errado. Votam-se só as emendas.
- **"Emenda só de redação obriga o retorno."** Errado. Pelo STF, não.
- **"Emendas de mérito da revisora não fazem o projeto voltar."** Errado. Fazem.
- **"O envio à sanção cabe sempre ao Senado."** Errado. Cabe à Casa onde a votação foi concluída.
- **"Esgotados os 45 dias da urgência, param todas as deliberações, sem exceção."** Errado. Ficam de fora as que têm prazo constitucional determinado.
- **"Irrepetibilidade é absoluta na sessão legislativa."** Errado. A maioria absoluta de qualquer Casa supera a vedação (para projetos de lei).
- **"Projeto rejeitado não volta nunca, nem na sessão seguinte."** Errado. Na sessão seguinte volta livremente.

- **"Só a mesma Casa pode reapresentar, e só na sessão seguinte."** Errado.
- **"Basta um terço dos membros para reapresentar."** Errado. Maioria absoluta.
- **"Irrepetibilidade se aplica ao texto, não ao conteúdo."** Errado. Vale para o conteúdo; mudar palavras não adianta.
- **"Abordagem diferente do mesmo tema também é barrada."** Errado. Outro aspecto do tema pode ser proposto.
- **"Projeto retirado gera irrepetibilidade."** Errado. Só a rejeição gera.
- **"Rejeição parcial gera irrepetibilidade do projeto."** Errado.
- **"Reapresentar em sessão extraordinária livra da regra."** Errado.
- **Irrepetibilidade = prejudicialidade.** Errado. Causas, fontes e duração diferentes.
- **"Prejudicialidade só decorre de rejeição."** Errado. Decorre de perda de oportunidade ou prejulgamento.
- **"Veto de uma só palavra é válido."** Errado. Veto parcial abrange texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
- **"Rejeição de veto exige três quintos."** Errado. Maioria absoluta de Deputados e Senadores.
- **"A publicação torna a lei obrigatória na hora, mesmo com vacatio."** Errado. Obriga a partir da vigência.
- **"Vacatio supletiva de 60 ou 90 dias."** Errado. 45 dias.
- **"A vacatio é sempre de 45 dias, e o legislador não pode mudar."** Errado. Os 45 dias só valem no silêncio da lei.
- **"A LC 95 permite vigência imediata para leis de grande importância."** Errado. A vigência imediata é para leis de pequena repercussão.
- **"A sessão abre com um terço" (ou "com maioria absoluta").** Errado. Abre com um décimo.
- **"Sessão extraordinária não tem Ordem do Dia."** Errado. É deliberativa e tem Ordem do Dia.
- **"A sessão não deliberativa tem Ordem do Dia."** Errado. É o contrário.
- **"A Ordem do Dia vem antes dos Expedientes" ou "é anunciada pelo Primeiro-Secretário".** Errado. Vem depois; quem anuncia é o Presidente.
- **"Pequeno Expediente de 15 minutos" ou "Grande Expediente de 120 minutos".** Errado. 60 e 50 minutos.
- **"Sessões ordinárias de segunda a sexta" ou "às 9 horas".** Errado. Terça a quinta, às 14 horas.
- **"Sessões solenes servem à posse e à eleição da Mesa."** Errado. Isso é das preparatórias.
- **"Sessões preparatórias todo ano" ou "para homenagens".** Errado. Só no 1º e no 3º ano, para posse e eleição da Mesa.
- **"Autorização para processar o Presidente por maioria absoluta."** Errado. Dois terços.
- **"PEC por maioria absoluta, em turno único."** Errado. Três quintos, dois turnos.
- **"Decreto pode extinguir cargo ocupado" ou "criar e extinguir órgãos sem despesa".** Errado. Só cargo vago; órgão exige lei.
- **"Ministério se extingue por decreto" ou "Deputado pode propor criação de Ministério".** Errado. Lei de iniciativa do Presidente.

- **"Exceções se interpretam ampliativamente."** Errado. Restritivamente.
- **"Organização do MPU só por iniciativa do Presidente" ou "só do PGR".** Errado. Iniciativa concorrente.
- **"Normas gerais das Defensorias estaduais são dos Estados."** Errado. São da União; os Estados fazem as normas específicas, por lei complementar.
- **"Defensoria estadual pode ser organizada por lei ordinária."** Errado. Lei complementar estadual.
- **"TCU tem regras próprias e depende do Presidente para criar cargos."** Errado. Segue o art. 96, como os tribunais.
- **"A competência do MP para propor cargos não inclui vencimentos."** Errado. Inclui, segundo o STF.
- **"A Mesa fixa a remuneração dos cargos da Câmara por ato próprio."** Errado. Cria cargos por resolução, mas a remuneração exige lei.
- **"Formular políticas públicas é exclusivo do Executivo."** Errado. O Legislativo formula as grandes linhas; o Executivo executa.
- **"Nova atribuição a órgão existente por lei parlamentar é sempre constitucional."** Errado.
- **"A LOMAN foi plenamente recepcionada."** Errado. Só em parte.
- **"O STF declarou inconstitucional a tramitação da Ficha Limpa."** Errado. Considerou constitucional.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: Numa votação nominal na Câmara dos Deputados, com 300 Deputados presentes, um projeto de lei ordinária recebeu 140 votos favoráveis, 130 contrários e 30 abstenções. Assertiva: Nessa situação, o projeto foi rejeitado, pois o quórum de aprovação exige a maioria absoluta dos membros presentes, isto é, no mínimo 151 votos favoráveis. **Errado.** Lei ordinária se aprova por maioria dos votos, presente a maioria absoluta. Havia 300 presentes, e 140 "sim" superam 130 "não"; as abstenções contam só para o quórum.

- **Item:** Para aprovar uma lei ordinária, é necessário apenas um voto 'sim' se todos os outros parlamentares presentes se abstiverem **Certo.** Com quórum de presença, a maioria simples se apura entre "sim" e "não"; abstenção não conta como voto contrário.

- **Item:** Situação hipotética: Estando presentes trezentos dos quinhentos e treze deputados, a Câmara dos Deputados votou projeto de lei complementar, que obteve duzentos votos favoráveis e cem contrários. Nessa situação, o projeto foi aprovado, pois, havendo quórum, prevalece a maioria dos votos. **Errado.** Lei complementar exige a maioria absoluta dos membros da Casa, 257 votos "sim". Duzentos não bastam.

- **Item:** Situação hipotética: O Presidente da Câmara dos Deputados anunciou a votação de um projeto de lei complementar e, pelo processo simbólico, convidou os Deputados favoráveis a permanecerem sentados, proclamando a aprovação. Assertiva: Nessa situação, o procedimento foi regular, pois a votação simbólica sempre será compatível com a aprovação de leis

complementares. **Errado.** Matéria com quórum especial exige processo nominal (RICD, art. 186, I), que é o único a demonstrar os 257 votos.

- **Item:** Situação hipotética: Meia hora após concluída a verificação de votação de determinado projeto na Câmara dos Deputados, outro deputado requereu nova verificação da mesma votação, apoiado por seis centésimos dos membros da Casa. Nessa situação, o Presidente deve deferir o pedido, pois o apoio de seis centésimos basta para toda verificação. **Errado.** Antes de uma hora da proclamação, nova verificação só por deliberação do Plenário, a requerimento de um décimo.
- **Item:** Quando a matéria for submetida à votação por escrutínio secreto, ela não poderá ser efetuada pelo sistema eletrônico. **Errado.** O escrutínio secreto se faz pelo sistema eletrônico; a cédula só é usada quando o sistema não funciona.
- **Item:** No caso de deliberação acerca da aplicação de sanção disciplinar por conduta incompatível com o decoro parlamentar, o deputado federal acusado não tem direito a votar. **Certo.** O RICD veda o acolhimento do voto do Deputado representado (art. 180, § 8º).
- **Item:** A fase de votação completa o turno regimental da discussão; iniciada a votação de uma matéria, não será mais admitida solicitação para seu adiamento. **Certo.** É o art. 180 combinado com o art. 193: o adiamento da votação só se pede antes de iniciada.
- **Item:** Situação hipotética: Em sessão deliberativa da Câmara dos Deputados, o substitutivo de comissão a um projeto de lei foi votado em primeiro lugar e rejeitado. Assertiva: Nessa situação, a rejeição do substitutivo implica a rejeição do projeto principal, que será arquivado sem que o texto original seja submetido a votos. **Errado.** Rejeitado o substitutivo, votam-se o projeto original e as emendas a ele (art. 191, V).
- **Item:** Situação hipotética: Um partido com bancada de trinta deputados deseja apresentar destaques para votação em separado de partes de projeto em Plenário na Câmara dos Deputados. Nessa situação, a bancada tem direito a dois destaques, pois de vinte e cinco a quarenta e nove deputados são assegurados dois destaques. **Certo.** É a tabela do art. 161, § 2º, II.
- **Item:** Situação hipotética: Rejeitado pelo Plenário da Câmara dos Deputados em abril, um projeto de lei teve sua matéria retomada em junho do mesmo ano por 42 Senadores, que subscreveram proposta para que ela fosse objeto de novo projeto. Assertiva: Nessa situação, o projeto rejeitado em uma Casa Legislativa pode ser reapresentado pela maioria absoluta da outra Casa Legislativa, ainda na mesma sessão legislativa. **Certo.** O art. 67 da Constituição aceita a proposta da maioria absoluta de qualquer das Casas; 42 Senadores superam os 41 exigidos.
- **Item:** Situação hipotética: Antes de ser votado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, um projeto de lei foi retirado pelo autor. Na mesma sessão legislativa, outro Deputado apresentou projeto com o mesmo conteúdo. Assertiva: Nessa situação, a irrepetibilidade pode ser aplicada ao novo projeto, mesmo não tendo o anterior sido rejeitado. **Errado.** A irrepetibilidade depende de rejeição; o projeto retirado não foi rejeitado.

- **Item:** Ao apreciar as emendas da Casa Revisora, a Casa Iniciadora pode deliberar também sobre emendas que não foram sugeridas pela Casa Revisora, apresentadas por seus próprios membros nessa fase, desde que relacionadas aos dispositivos emendados. **Errado.** A Casa iniciadora só aceita ou rejeita as emendas da revisora; não cabem emendas novas.
- **Item:** Situação hipotética: Ao examinar projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, o Presidente da República discordou da palavra 'não' constante de um parágrafo e decidiu vetar apenas esse vocábulo, mantendo o restante do dispositivo. Assertiva: Nessa situação, o veto é válido, pois o Presidente pode vetar partes de um dispositivo, desde que seja apenas uma palavra. **Errado.** O veto parcial abrange só texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
- **Item:** Situação hipotética: Durante a Ordem do Dia na Câmara dos Deputados, o deputado Murilo Teixeira levantou questão de ordem sobre assunto alheio às matérias que figuravam na pauta, apontando dúvida sobre a interpretação de dispositivo regimental referente a outro tema. Nessa situação, a Presidência deve admitir a questão de ordem, pois ela pode ser levantada em qualquer fase da sessão sobre qualquer assunto. **Errado.** Na Ordem do Dia só se admite questão de ordem sobre a matéria que nela figure (art. 95, § 1º).
- **Item:** Situação hipotética: Decreto do Presidente da República extinguiu cargos de determinada carreira do Poder Executivo federal, parte dos quais estava ocupada por servidores estáveis, sob o fundamento de reorganização administrativa sem aumento de despesa. Assertiva: Nessa situação, o decreto é válido, pois a extinção de cargos públicos preenchidos pode ser feita por decreto autônomo do Presidente da República. **Errado.** O decreto autônomo só extingue cargos vagos (art. 84, VI, b); cargo ocupado se extingue por lei.

Resumo para revisar

- Regra geral (CF, art. 47; RICD, art. 183): maioria dos votos, presente a maioria absoluta (257). Só a Constituição abre exceção.
- Quórum de presença (quantos presentes) não é quórum de votação (quantos "sim"). A presença se confere antes de cada deliberação.
- Lei complementar: maioria absoluta dos membros (257 "sim"). PEC: três quintos (308), dois turnos, em cada Casa. Processar o Presidente: dois terços (342). Rejeitar veto: maioria absoluta de Deputados e Senadores.
- Abstenção e voto em branco contam só para quórum; não são voto contrário. Deputado impedido: voto em branco. Acusado de quebra de decoro não vota.
- Empate em votação ostensiva: o Presidente desempata. Em eleição: o mais idoso entre os de mais legislaturas.
- Simbólico é a regra (favoráveis sentados). Nominal: quórum especial, verificação, a juízo do Presidente ou do Plenário. Secreto: eleições e poucos casos, pelo sistema eletrônico.
- Verificação: seis centésimos; nova verificação em menos de 1 hora só pelo Plenário, a pedido de um décimo.
- Discussão antes da votação. A votação completa o turno da discussão. Iniciada a votação, não cabe adiamento.

- Adiamento: 1 sessão (urgência), 3 (prioridade), 5 (ordinária e PEC); requerimento de Líder, Autor ou Relator.
- Encaminhamento: depois da discussão, 3 minutos, dois a favor e dois contra; Líder orienta por 1 minuto.
- Destaque separa parte para votação em separado; preferência dá primazia; destaques de bancada: 1, 2, 3 ou 4 conforme o tamanho (5, 25, 50, 75).
- Emendas: supressiva, aglutinativa, substitutiva (substitutivo, se no conjunto), modificativa, aditiva; subemenda (em Comissão, a outra emenda); de redação (só forma).
- Substitutivo é votado primeiro; aprovado, prejudica o projeto e suas emendas; rejeitado, vota-se o projeto. Rejeitado o projeto, caem as emendas.
- Emendas precisam de justificativa; o Presidente da República não emenda, manda mensagem; jabuti é emenda sem pertinência temática.
- Sem aumento de despesa: projetos de iniciativa exclusiva do Presidente e de organização administrativa da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do MP.
- Irrepetibilidade (CF, art. 67): projeto rejeitado; mesmo conteúdo; mesma sessão legislativa; exceção: maioria absoluta de qualquer Casa. Na PEC, sem exceção.
- Prejudicialidade (RICD, arts. 163 e 164): perda de oportunidade ou prejulgamento; declarada pelo Presidente; matéria arquivada.
- Revisão em um só turno. Rejeitado em qualquer Casa: arquivado. Emendado na revisora: volta à iniciadora, que só aceita ou rejeita as emendas e tem a palavra final. Emenda só de redação não faz voltar.
- Envia à sanção a Casa onde terminou a votação. Urgência do Presidente: 45 dias por Casa, sobrestando tudo menos o que tem prazo constitucional.
- Redação final: só forma, sem mudar o mérito; integra o turno.
- Veto parcial: texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Sanção ou veto em 15 dias úteis.
- Vacatio supletiva: 45 dias (LINDB). A LC 95 manda indicar a vigência expressamente; vigência imediata só para leis de pequena repercussão. Nova publicação para correção reinicia o prazo.
- Sessões: preparatórias (1º e 3º anos), deliberativas ordinárias (terça a quinta, 14 h) e extraordinárias (com Ordem do Dia), não deliberativas de debates (segunda e sexta) e solenes.
- Sessão ordinária: Pequeno Expediente (60 min), Grande Expediente (50 min), Ordem do Dia (16 h), Comunicações Parlamentares. Abertura com um décimo.
- Decreto autônomo: organização sem despesa e sem criar ou extinguir órgãos; extinção de cargos vagos. Ministérios e órgãos: lei de iniciativa do Presidente.
- MPU: iniciativa concorrente do Presidente e do PGR. MPs e Defensorias estaduais: normas gerais da União, organização por lei complementar estadual. Cargos da Câmara: por resolução; remuneração: por lei.

TEMA 6 DE 13

Iniciativa legislativa: Presidente, Congresso, tribunais e cidadãos

201 perguntas no app · Matérias legislativas

O que cai

O edital pede "Iniciativa Legislativa: Presidência da República, Congresso Nacional, tribunais e cidadãos". A base é o art. 61 da Constituição, completado pelos arts. 63, 64, 67, 93, 96, 127, 128, 134 e 165, e pelo art. 252 do Regimento Interno da Câmara (iniciativa popular). As perguntas se concentram em cinco blocos:

- **Quem pode propor lei** (art. 61, caput) e a diferença entre iniciativa **geral (comum)**, **privativa (reservada, exclusiva)**, **concorrente** e **popular**.
- **A lista do art. 61, § 1º**: o que só o Presidente da República pode propor. A banca troca muito o "dos Territórios" (matéria tributária da União é de iniciativa comum; a dos Territórios é privativa) e confunde a iniciativa do Presidente com a dos tribunais, do Ministério Público e da Defensoria.
- **Vício de iniciativa e jurisprudência do STF**: rol taxativo e interpretação restritiva; lei parlamentar que cria despesa (Tema 917); políticas públicas por iniciativa parlamentar; emendas em projeto de iniciativa reservada (sem aumento de despesa e com pertinência temática).
- **Iniciativa popular**: os números (1% do eleitorado, 5 Estados, 0,3% em cada um), as regras do art. 252 do RICD, os Estados e Municípios (5% no Município), o que o povo não pode propor (PEC federal, matérias reservadas) e as críticas da doutrina.
- **Regras próximas da iniciativa**: Casa onde começa a votação (art. 64), urgência pedida pelo Presidente (45 dias em cada Casa) e reapresentação de projeto rejeitado (art. 67).

Atenção aos números e às palavras "privativa", "concorrente" e "conjunta". A banca adora trocar quem é o titular da iniciativa.

Entenda o tema

Onde a iniciativa entra no processo legislativo

O **processo legislativo** é o caminho que um projeto percorre até virar lei. No procedimento comum das leis ordinárias, a doutrina divide esse caminho em **três fases**:

1. **Fase pré-parlamentar**, também chamada **introdutória**, **preliminar** ou **de iniciativa**: alguém apresenta o projeto. É o momento anterior à deliberação dos parlamentares.
2. **Fase constitutiva**: as duas Casas discutem e votam (deliberação parlamentar) e o Presidente da República sanciona ou veta (deliberação executiva).

3. **Fase complementar**: promulgação e publicação da lei.

A iniciativa **faz parte** do processo legislativo. É a primeira etapa, e não um ato externo a ele. O processo não começa com a discussão nas comissões; começa quando o projeto é apresentado.

Iniciativa é o ato que dá a largada na tramitação. A doutrina a chama de **mola propulsora** do processo legislativo: sem ela, nem a Câmara nem o Senado podem deliberar sobre a matéria. **Poder de iniciativa** é, portanto, o poder de provocar o Congresso Nacional para que ele delibere sobre uma proposta.

A regra geral é que a competência para legislar pertence ao **Congresso Nacional**. Os casos em que a Constituição entrega a iniciativa a um órgão de fora, com exclusividade, são exceções.

Quem pode propor lei (art. 61, caput)

O art. 61 lista os titulares da iniciativa de **leis complementares e ordinárias**:

- qualquer **membro** ou **Comissão** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional;
- o **Presidente da República**;
- o **Supremo Tribunal Federal**;
- os **Tribunais Superiores**;
- o **Procurador-Geral da República**;
- os **cidadãos**.

Tudo isso "na forma e nos casos previstos nesta Constituição". A lista não se resume a parlamentares e Presidente. O STF, os Tribunais Superiores e o PGR estão nela, mas só podem propor nos assuntos que a Constituição lhes dá (por exemplo, o PGR propõe leis sobre o Ministério Público, não sobre direito penal).

> **Exemplo:** o PGR envia à Câmara um projeto que aumenta penas de crimes contra a administração pública. O projeto tem vício de iniciativa? Para o PGR, sim: ele não tem iniciativa em direito penal. Direito penal é de iniciativa **comum**: qualquer deputado, senador, comissão ou o Presidente pode propor. Não é matéria reservada a ninguém.

Classificações da iniciativa

A iniciativa pode ser classificada pela **titularidade** (quem a exerce): iniciativa parlamentar, extraparlamentar (Presidente, tribunais, PGR) e popular. E pela **extensão** (quantos podem propor aquela matéria):

- **Iniciativa geral ou comum**: qualquer deputado, senador ou comissão, o Presidente e os cidadãos podem propor. É a regra. Vale para a grande maioria das matérias, como direito penal, civil e a matéria tributária da União.
- **Iniciativa privativa, reservada ou exclusiva**: a Constituição determina que uma matéria específica só pode ser levada ao Congresso por uma autoridade específica. Os demais não podem tomar a iniciativa naquele assunto.

- **Iniciativa concorrente** (no sentido estrito usado nas questões): a Constituição dá a mesma matéria a **duas autoridades determinadas**, e **cada uma pode propor sozinha**. Exemplo: a lei complementar de organização do Ministério Público da União pode ser proposta pelo Presidente da República **ou** pelo Procurador-Geral da República.
- **Iniciativa conjunta**: exigiria que duas autoridades propusessem **juntas**, num só ato. Não é o caso do MPU.
- **Iniciativa popular**: os eleitores subscrevem o projeto.
- **Iniciativa vinculada**: o titular é **obrigado** a apresentar o projeto, em prazos fixados. É o caso das leis orçamentárias (o Presidente tem de enviar o plano plurianual, a LDO e a LOA nos prazos da Constituição).

> **Pegadinha:** "concorrente" não é "conjunta" e não é "comum". Concorrente entre o Presidente e o PGR quer dizer que cada um pode propor sozinho; não quer dizer que precisam assinar juntos, nem que qualquer parlamentar também pode propor.

Para que serve a iniciativa reservada

A iniciativa privativa existe para **resguardar o equilíbrio entre os Poderes**. Ela reserva a certos órgãos e autoridades a apresentação de projetos sobre assuntos ligados à sua própria organização e funcionamento, para impedir interferências indevidas. Em outras palavras: garante ao titular a decisão de propor direito novo em matérias confiadas à sua especial atenção ou de seu interesse preponderante.

Ela pode ser atribuída ao **Presidente da República**, aos **Tribunais**, ao **Ministério Público** e às próprias **Casas do Congresso** (Câmara e Senado, quanto a seus serviços). Não é instituto exclusivo do Legislativo.

O objetivo **não** é evitar que o Legislativo faça "leis absurdas" nem fazer controle prévio da qualidade técnica dos projetos parlamentares. É separação de Poderes e eficiência administrativa: quem administra e paga os servidores do Executivo é quem decide propor mudanças no regime deles.

Como a regra é a iniciativa comum e a competência geral de legislar é do Congresso, a reserva de iniciativa é uma **exceção** (inclusive se diz que é exceção ao princípio da separação de Poderes, porque entrega a um órgão estranho ao Legislativo o impulso inicial em certas matérias). Daí três consequências que caem muito:

- **Não se presume.** Só existe iniciativa reservada onde a Constituição diz expressamente.
- **Rol taxativo.** As hipóteses formam uma lista fechada, e não exemplificativa. Não se estendem por analogia.
- **Interpretação restritiva.** Isso vale para todos os titulares, inclusive o Presidente da República. É a posição do STF e, entre os ministros, de Gilmar Mendes. A amplitude das funções do chefe do Executivo não autoriza leitura ampliativa.

Simetria: Estados, Distrito Federal e Municípios

As regras básicas do processo legislativo federal, inclusive as de iniciativa reservada, são de **observância obrigatória** por Estados, Distrito Federal e Municípios (princípio da **simetria**). Assim, se só o Presidente pode propor a criação de cargos no Executivo federal, só o Governador pode propor a criação de cargos no Executivo estadual, e só o Prefeito no municipal.

Vício de iniciativa

Se alguém que não tem iniciativa apresenta projeto sobre matéria reservada a outro, ocorre **vício de iniciativa**. A lei que resultar é **formalmente inconstitucional** (inconstitucionalidade formal subjetiva). O Legislativo **não pode** deliberar *ex officio* (por conta própria) sobre tema de iniciativa privativa de outra autoridade. A reserva não é "mera preferência" do titular.

> **Exemplo:** o deputado Rogério apresenta projeto criando cargos efetivos em um ministério, sem mensagem do Presidente. O projeto tem vício de iniciativa: criação de cargos na administração direta é matéria do art. 61, § 1º, II, a.
>
> **Atenção:** a doutrina e o STF entendem que a **sanção** do Presidente **não convalida** (não corrige) o vício de iniciativa. A antiga Súmula 5 do STF, que dizia o contrário, foi superada. Se o projeto nasceu com vício, a lei continua inconstitucional mesmo que o titular da iniciativa a sancione.

Iniciativa privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º)

Só o Presidente pode propor as leis que:

- **I** – fixem ou modifiquem os **efetivos das Forças Armadas** (quantos militares existem);
- **II, a** – disponham sobre **criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica** ou **aumento de sua remuneração**;
- **II, b** – disponham sobre **organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios**;
- **II, c** – disponham sobre **servidores públicos da União e Territórios**, seu **regime jurídico**, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;
- **II, d** – disponham sobre **organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União**, bem como **normas gerais** para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
- **II, e** – disponham sobre **criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública**, observado o art. 84, VI;
- **II, f** – disponham sobre **militares das Forças Armadas**, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Vamos aos pontos que mais caem.

Cargos na administração direta e autárquica. Criar cargos, funções ou empregos em ministérios e em **autarquias** federais (que são administração indireta) é de iniciativa do Presidente. Também é

dele a iniciativa de **aumentar a remuneração** desses cargos. Um deputado não pode apresentar projeto que dê reajuste aos servidores de um ministério.

> **Atenção:** a alínea a fala da administração direta e autárquica **do Executivo**. Cargos do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, da Câmara e do Senado têm regras próprias (veja adiante). Por isso é errado dizer que a criação de cargos no Judiciário é de iniciativa privativa do Presidente.

Territórios: a palavra que muda o gabarito. A alínea b reserva ao Presidente organização administrativa e judiciária, matéria **tributária** e **orçamentária**, serviços públicos e pessoal **da administração dos Territórios**. A expressão "dos Territórios" se aplica a tudo da lista. Por isso:

- **Matéria tributária da União é de iniciativa comum.** Deputado ou senador pode propor lei que muda alíquota de imposto federal, cria isenção ou concede benefício fiscal. O STF já decidiu que leis de **renúncia fiscal** não são de iniciativa privativa do Presidente.
- **Matéria tributária dos Territórios** é privativa do Presidente.
- Também são privativos do Presidente a criação de cargos na administração dos Territórios e a organização administrativa e judiciária deles.

> **Exemplo:** a deputada Carla apresenta projeto que altera a alíquota de um imposto federal. A Mesa não pode devolvê-lo por vício de iniciativa: tributo federal é de iniciativa geral.

Matéria orçamentária da União. Aqui a reserva vem do **art. 165**: "Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão" o **plano plurianual (PPA)**, as **diretrizes orçamentárias (LDO)** e os **orçamentos anuais (LOA)**. O art. 84, XXIII, manda o Presidente enviar esses projetos ao Congresso. Consequências:

- Só o Presidente apresenta os projetos de PPA, LDO e LOA. O Congresso **aprecia e emenda**, dentro dos limites constitucionais, mas **não pode apresentar projeto autônomo**. Nem mesmo se o Executivo atrasar o envio: a Comissão Mista de Orçamento não pode elaborar e votar uma LDO própria.
- A reserva alcança também os **projetos que alteram a LOA** e os projetos de **abertura de créditos adicionais** (suplementares, especiais). Um deputado não pode apresentar projeto próprio remanejando recursos da LOA em vigor nem abrindo crédito suplementar para um ministério.
- A iniciativa orçamentária é **vinculada**: o Presidente tem de enviar os projetos nos prazos fixados.
- Como toda reserva, ela se interpreta restritivamente. Não alcança outras leis de conteúdo financeiro. A **lei complementar de normas gerais de finanças públicas** (art. 163) é de **iniciativa comum**: qualquer parlamentar pode propor.

Servidores públicos da União. O regime jurídico dos servidores federais (a Lei 8.112/1990), com provimento, estabilidade e aposentadoria, é matéria de iniciativa do Presidente. Um senador não pode apresentar projeto que acrescente à Lei 8.112 uma nova licença remunerada.

Revisão geral anual. O art. 37, X, diz que a remuneração dos servidores só pode ser fixada ou alterada por lei específica, "observada a iniciativa privativa em cada caso", e assegura a **revisão**

geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. O entendimento cobrado é o de que a lei da revisão geral anual é de iniciativa do **chefe do Poder Executivo** (no plano federal, o Presidente).

Ministérios e órgãos. Criar e extinguir Ministérios e órgãos depende de **lei**, de iniciativa do Presidente. Ele não faz isso por simples vontade (não é ato discricionário dele): precisa de lei aprovada pelo Congresso. O que o Presidente faz **por decreto** (art. 84, VI) é: (a) dispor sobre organização e funcionamento da administração federal, **quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos**; (b) extinguir funções ou cargos públicos **quando vagos**.

> **Exemplo:** o deputado Cláudio apresenta projeto criando um novo Ministério. Vício de iniciativa: só o Presidente propõe a criação de Ministérios.

Forças Armadas. Efetivos (inciso I) e tudo sobre os militares: regime jurídico, provimento, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva (alínea f). Um senador não pode propor mudança nas regras de promoção dos militares.

Ministério Público e Defensoria Pública. A alínea d dá ao Presidente a organização do MPU e da DPU e as **normas gerais** para o MP e a Defensoria dos Estados, do DF e dos Territórios. Mas a própria Constituição dá iniciativa também às instituições. O quadro completo está na seção seguinte.

Atribuições de órgãos, despesas e políticas públicas: o que o parlamentar pode propor

Esse é o ponto mais fino da jurisprudência. A Constituição **não proíbe**, de forma geral, que um parlamentar apresente projeto que gere despesa para o Executivo. A vedação de aumento de despesa do art. 63 é para **emendas** em projetos de iniciativa exclusiva, não para projetos parlamentares em geral.

O STF fixou a tese (Tema 917 da repercussão geral): **não usurpa** a competência privativa do chefe do Executivo a lei que, **embora crie despesa** para a Administração, **não trata da estrutura** da Administração **nem da atribuição de seus órgãos** nem do **regime jurídico de servidores** públicos.

Daí as regras práticas:

- Parlamentar **pode** criar **políticas públicas e programas** por lei (por exemplo, um programa nacional de incentivo à leitura), desde que não crie órgãos, não redesenhe a estrutura e não dê **funções novas e inéditas** a órgãos do Executivo. Dizer que a criação de políticas públicas por iniciativa parlamentar é "sempre vedada" ou que o STF a considerou inconstitucional está errado.
- Parlamentar **pode** fazer a mera **explicitação ou regulamentação** de uma atividade que o órgão **já exerce**.
- Parlamentar **não pode** atribuir **novas e inéditas funções** a um órgão do Executivo (por exemplo, dar a uma autarquia a competência inédita de fiscalizar o comércio eletrônico). Modificar as atribuições de órgãos da Administração é iniciativa privativa do Presidente.
- Parlamentar **não pode** invadir o espaço de **autoadministração** dos órgãos do Executivo. É preciso respeitar a reserva de administração do outro Poder; o que fica vedado são normas

administrativas de cunho eminentemente organizacional.

> **Exemplo:** a deputada Simone apresenta projeto que institui programa de incentivo à leitura, sem criar órgão nem nova função. A CCJC não pode dar parecer pela inconstitucionalidade só porque o projeto gera gastos ou cria uma política pública.

Banco Central (ADI 6.696). O STF julgou constitucional a Lei Complementar 179/2021, que deu autonomia ao Banco Central, de origem parlamentar. Entendeu que **não houve violação** à iniciativa privativa do Presidente.

Iniciativa dos tribunais (arts. 93 e 96)

O Judiciário tem autonomia e propõe as leis sobre sua própria estrutura.

- **Estatuto da Magistratura** (a LOMAN): **lei complementar** de iniciativa do **Supremo Tribunal Federal** (art. 93). Garantias, deveres e vedações da magistratura nacional entram aqui.
- **Art. 96, II**: compete privativamente ao **STF, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça** propor ao Poder Legislativo respectivo:
- a) a alteração do **número de membros** dos tribunais inferiores;
- b) a **criação e a extinção de cargos** e a **remuneração** dos seus serviços auxiliares e dos juízos vinculados, bem como a fixação do **subsídio** de seus membros e dos juízes;
- c) a **criação ou extinção dos tribunais inferiores**;
- d) a alteração da **organização e da divisão judiciárias**.

Consequências: criar um Tribunal Regional Federal não pode partir de deputados; o Congresso apenas vota a proposta do Judiciário. A criação de cargos de analista no STJ é proposta pelo próprio STJ (por seu Presidente). A remuneração dos membros dos tribunais não é "competência concorrente entre Legislativo e Executivo": é iniciativa dos tribunais. E a "organização judiciária" que aparece no art. 61, § 1º, II, b, como do Presidente, é só a **dos Territórios**.

Iniciativa do Ministério Público

O art. 127, § 2º, dá ao Ministério Público autonomia funcional e administrativa e o poder de **propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares**, a política remuneratória e os planos de carreira. O art. 128, § 5º, diz que **leis complementares** da União e dos Estados, **cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais**, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público. Juntando com o art. 61, § 1º, II, d:

- **Organização e funcionamento do MPU** (lei complementar): iniciativa **concorrente** do **Presidente** e do **Procurador-Geral da República**. Cada um pode propor sozinho. Não é exclusiva do PGR, nem privativa do Presidente, nem "conjunta", nem aberta a qualquer parlamentar.
- **Criação e extinção de cargos do MPU e fixação de remuneração ou subsídio**: iniciativa **privativa do PGR** (do próprio MPU). O Presidente **não** divide essa iniciativa, e o Congresso não pode propor sem o PGR.

- **Normas gerais para os MPs dos Estados**: lei **ordinária federal** de iniciativa privativa do **Presidente** (é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público). Não é lei complementar, nem é de iniciativa do PGR.
- **Organização de cada MP estadual**: **lei complementar estadual**, de iniciativa **concorrente** do **Governador** e do **Procurador-Geral de Justiça**. Não é lei ordinária, e não é privativa nem do Governador nem do PGJ.

> **Exemplo:** o Procurador-Geral de Justiça de um Estado envia à Assembleia projeto de lei complementar reorganizando as promotorias. Não há vício: o Presidente da República só faz as normas gerais; a organização de cada MP estadual pode ser proposta pelo PGJ.

Iniciativa da Defensoria Pública

O art. 134, § 1º, manda que **lei complementar** organize a **DPU** e a Defensoria do DF e dos Territórios e prescreva **normas gerais** para a organização das Defensorias nos Estados. O § 4º aplica à Defensoria, no que couber, o art. 93 e o **art. 96, II** (a iniciativa dos tribunais). Com isso, a Defensoria ganhou iniciativa própria sobre seus cargos e subsídios.

- **Regime jurídico e organização da DPU** (lei complementar): iniciativa **concorrente** do **Presidente** e do **Defensor Público-Geral Federal**. Não é privativa do Presidente.
- **Criação e extinção de cargos da DPU e fixação dos subsídios**: iniciativa **exclusiva do Defensor Público-Geral Federal**, por **lei ordinária** (não lei complementar). Não é concorrente com o Presidente, nem privativa do Presidente.
- **Normas gerais das Defensorias dos Estados**: **lei complementar federal**, de iniciativa do **Presidente** (art. 61, § 1º, II, d, e art. 134, § 1º). Não é lei ordinária.
- **Organização de cada Defensoria estadual**: **lei complementar estadual**, de iniciativa **concorrente** do **Governador** e do **Defensor Público-Geral** do Estado.
- **Cargos, remuneração dos defensores estaduais e dos serviços auxiliares, e fixação dos subsídios**: **lei ordinária estadual**, de iniciativa do **Defensor Público-Geral** do Estado. Não é do Governador.

> **Dica:** MP e Defensoria seguem o mesmo desenho. **Organização** da instituição: concorrente (chefe do Executivo **ou** chefe da instituição). **Cargos e remuneração**: só o chefe da instituição. **Normas gerais para os Estados**: Presidente da República (no MP, lei ordinária; na Defensoria, lei complementar).

Iniciativa da Câmara e do Senado

Cada Casa cuida dos próprios serviços. Pela Constituição (arts. 51, IV, e 52, XIII), compete privativamente à Câmara e ao Senado dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, **criação, transformação ou extinção dos cargos** de seus serviços e a **iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração**. Na Câmara, quem propõe é a **Mesa** (RICD, art. 15, XVII: a Mesa propõe, **privativamente**, projeto de resolução sobre organização, regime do pessoal, criação e extinção de cargos e fixação da remuneração).

Logo, a criação e a extinção de cargos na Câmara e no Senado são de iniciativa da **Mesa da Casa respectiva**. Mas isso não se estende ao Executivo: cargos do Executivo continuam sendo de iniciativa do Presidente.

Emendas parlamentares em projetos de iniciativa reservada

Ter iniciativa reservada não impede o Congresso de **emendar** o projeto. O Congresso pode alterar o texto, mas com dois limites.

1. Sem aumento de despesa (art. 63). Não se admite aumento da despesa prevista:

- I – nos projetos de **iniciativa exclusiva do Presidente da República**, **ressalvado o art. 166, §§ 3º e 4º** (as emendas ao orçamento, que seguem regras próprias: compatibilidade com o PPA e a LDO e indicação dos recursos, só por anulação de outras despesas);
- II – nos projetos sobre **organização dos serviços administrativos** da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

Não adianta indicar a fonte de recursos: fora das leis orçamentárias, a emenda que aumenta despesa em projeto exclusivo do Presidente não é admitida.

> **Exemplo:** o Presidente envia projeto que reestrutura carreiras do Executivo. O deputado Nelson, relator, apresenta emenda ampliando a gratificação. A emenda é inconstitucional: aumenta a despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Presidente.

2. Pertinência temática. Para o STF, a emenda parlamentar em projeto de iniciativa reservada precisa ter **relação com o assunto** do projeto. Emenda que inova, trazendo tema estranho ao objeto original (a chamada emenda **"jabuti"**), é inválida, porque burla a regra de quem pode propor aquela matéria.

Portanto, a limitação não é total: é falso dizer que o Congresso não pode emendar projetos de iniciativa exclusiva do Presidente.

Iniciativa popular

A **iniciativa popular** é uma das formas de exercício da soberania popular, ao lado do plebiscito e do referendo (art. 14, III). No Brasil, ela **surgiu com a Constituição de 1988**; as Constituições anteriores não a previam. Os requisitos foram desenhados pela **Assembleia Constituinte** e estão no texto constitucional; a Lei 9.709/1998 regulamentou o instituto.

Requisitos (art. 61, § 2º). O projeto de lei é apresentado à **Câmara dos Deputados** (não ao Senado, nem à Mesa do Congresso) e subscrito por:

- no mínimo **1% do eleitorado nacional** (o RICD diz "um centésimo");
- distribuído por **pelo menos cinco Estados**;
- com **não menos de 0,3%** (três décimos por cento) dos eleitores **de cada um** desses Estados (o RICD diz "três milésimos", que é o mesmo número).

Regras do art. 252 do RICD. O Regimento repete os números e acrescenta condições:

- **I** – a assinatura de cada eleitor vem com **nome completo e legível**, **endereço** e **dados do título eleitoral**;
- **II** – as listas são organizadas **por Município e por Estado**, Território e DF, em formulário padronizado pela Mesa (não basta organizar por Estado);
- **III** – é lícito a **entidade da sociedade civil patrocinar** a apresentação do projeto, responsabilizando-se inclusive pela **coleta das assinaturas**;
- **IV** – o projeto vem instruído com **documento da Justiça Eleitoral** sobre o número de eleitores alistados em cada Unidade da Federação (aceitam-se os dados do ano anterior, se não houver outros mais recentes);
- **V** – é protocolado na **Secretaria-Geral da Mesa**, que **verifica** se foram cumpridas as exigências constitucionais (não basta a declaração dos signatários);
- **VI** – tem a **mesma tramitação** dos demais projetos e integra a **numeração geral** das proposições;
- **VII** – nas Comissões ou em Plenário (transformado em Comissão Geral), o **primeiro signatário**, ou quem ele indicou, pode falar por **20 minutos** para discutir o projeto;
- **VIII** – cada projeto trata de **um único assunto**; se tratar de vários, a **CCJC** pode **desdobrá-lo** em proposições autônomas;
- **IX** – **não** se rejeita **liminarmente** projeto popular por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa; a **CCJC** corrige ("escoima") os vícios formais;
- **X** – a **Mesa designa um Deputado** para exercer os poderes de **Autor** da proposição; a escolha recai sobre quem o primeiro signatário indicou, com a anuência do deputado.

Além disso, o projeto de iniciativa popular **não** pode ser aprovado de forma conclusiva pelas comissões (RICD, art. 24, II, c): vai ao Plenário.

O que o povo pode e não pode propor.

- Pode propor **lei ordinária** e **lei complementar** (o art. 61, caput, fala em leis complementares e ordinárias).
- **Não** pode propor **emenda à Constituição Federal**: o art. 60 não lista os cidadãos entre os legitimados, por mais assinaturas que se reúnam.
- **Não** pode propor sobre matérias de **iniciativa reservada** (criação de cargos, criação de tribunais, garantias da magistratura etc.). O argumento de que "todo o poder emana do povo" não derruba as regras específicas da Constituição.

Efeito: sistema não vinculante. A iniciativa popular garante que o projeto seja **apresentado e deliberado**, não que seja **aprovado**. O Congresso continua livre para **emendar, aprovar ou rejeitar**. O número de assinaturas não define a ordem nem o resultado da votação: dois milhões de assinaturas não garantem aprovação antes de um projeto com o mínimo constitucional. A Constituição também **não fixa prazo** para o Congresso apreciar o projeto popular. Diferente de sistemas em que a proposta dos cidadãos vai a referendo, aqui o Parlamento tem a palavra final.

Críticas da doutrina.

- O principal empecilho é o **número de assinaturas**: os requisitos são considerados extremamente exigentes, e a coleta é cara e trabalhosa.

- **Manoel Gonçalves Ferreira Filho** chama a iniciativa popular de **instituto decorativo**, quase inoperante na prática.
- **Friedrich Müller** critica a possibilidade de a Câmara **rejeitar ou retardar** a tramitação dos projetos populares.
- Vários autores criticam a **falta de obrigatoriedade de apreciação** e a ausência de prazo, que enfraquecem o instituto.
- A Câmara **não tem estrutura interna** para conferir as assinaturas, o que é outro obstáculo.
- Na Constituinte, o Regimento Interno da Assembleia já impunha exigências quase impossíveis de cumprir para as emendas populares. A prática **não** ficou mais fácil depois de 1988; há pouquíssimos projetos populares.

A prática da "adoção". Para superar a dificuldade de conferir assinaturas, deputados costumam **"adotar"** projetos populares e apresentá-los como seus. Foi o que aconteceu com a **Lei da Ficha Limpa** (LC 135/2010): nasceu de grande campanha de coleta de assinaturas, mas foi **apresentada formalmente por deputados**. Por isso, tecnicamente, **não** é lei de iniciativa popular. E o STF **não** a declarou inconstitucional por vício de iniciativa; a lei é válida.

Iniciativa popular indireta. Na Câmara, a **Comissão de Legislação Participativa (CLP)** recebe **sugestões de iniciativa legislativa** de associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades da sociedade civil (exceto partidos políticos). Se a sugestão recebe parecer favorável, vira **proposição da própria Comissão**; se recebe parecer contrário, vai ao arquivo (RICD, arts. 32, XII, e 254). Como quem formalmente propõe são os deputados (a comissão), essa modalidade pode ser chamada de **iniciativa popular indireta**, distinta da iniciativa popular direta do art. 61, § 2º.

Estados, Distrito Federal e Municípios.

- **Municípios**: a própria Constituição fixa o número. Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, pela manifestação de **pelo menos 5% do eleitorado** (art. 29, XIII). A Lei Orgânica Municipal não pode fixar percentual diferente. Se a Câmara Municipal exige 10%, está errada.
- **Estados**: "A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual" (art. 27, § 4º). É **lei estadual**, não federal. Cada Estado define livremente suas regras, inclusive o número de assinaturas.
- **Distrito Federal**: equipara-se a Estado e define seus próprios percentuais.
- **Emendas estaduais**: a Constituição Federal **não** prevê iniciativa popular de emenda à Constituição estadual ou à Lei Orgânica. Mas as **Constituições estaduais** e a **Lei Orgânica do DF podem** admitir que os cidadãos proponham emendas a esses textos. A autorização, quando existe, vem delas, e não da Constituição Federal.

Regras de tramitação ligadas à iniciativa

Casa iniciadora (art. 64, caput). A discussão e a votação dos projetos de iniciativa do **Presidente da República**, do **STF** e dos **Tribunais Superiores** começam na **Câmara dos Deputados**. O projeto de **iniciativa popular** também é apresentado à Câmara. O Senado atua depois, como Casa revisora.

Urgência constitucional (art. 64, §§ 1º a 4º).

- O Presidente pode **solicitar urgência** apenas para projetos **de sua iniciativa**. Não pode pedir para projeto de deputado ou senador.
- Se a Câmara e o Senado não se manifestarem, **cada qual sucessivamente**, em até **45 dias**, ficam **sobrestadas** (trancadas) todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, **com exceção das que tenham prazo constitucional determinado**, até que se ultime a votação.
- As emendas do Senado são apreciadas pela Câmara em **10 dias**.
- Os prazos **não correm no recesso** e **não se aplicam aos projetos de código**.
- Não existe aprovação tácita: se a Casa não vota, a pauta tranca; o projeto nunca é aprovado sem votação.
- A urgência constitucional **não se confunde** com o **regime de urgência do RICD** (arts. 151 a 157), que é requerido pelos próprios deputados (por exemplo, por um terço da Câmara ou líderes que representem esse número) e aprovado pelo Plenário, com regras próprias.

Projeto rejeitado (art. 67). A matéria de projeto de lei rejeitado só pode constituir objeto de novo projeto **na mesma sessão legislativa** mediante proposta da **maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas**. Não precisa ser a Casa que rejeitou, nem há exigência de consenso entre as duas Casas. Exemplo: se o Senado, como Casa revisora, rejeita o projeto, ele vai ao arquivo; para o assunto voltar no mesmo ano, basta proposta da maioria absoluta da Câmara **ou** do Senado.

Mandado de injunção. Cabe mandado de injunção contra a omissão legislativa que impede o exercício de um direito constitucional, **mesmo** quando a matéria é de iniciativa privativa de outro Poder (por exemplo, do Presidente). A omissão pode ser atacada.

Quadros para memorizar

Tipos de iniciativa

Tipo	Quem propõe	Exemplo
Geral ou comum	qualquer parlamentar ou comissão, Presidente, cidadãos	direito penal, direito civil, tributo federal, normas gerais de finanças públicas
Privativa (reservada, exclusiva)	só a autoridade indicada	criação de cargos no Executivo (Presidente); LOMAN (STF)
Concorrente	duas autoridades determinadas, cada uma sozinha	organização do MPU (Presidente ou PGR)
Conjunta	duas autoridades juntas, num só ato	não é o caso do MPU nem da DPU
Popular	eleitores (1%, 5 Estados, 0,3% em cada)	projeto de lei ordinária ou complementar
Vinculada	titular obrigado a apresentar em prazo	PPA, LDO e LOA (Presidente)

Quem propõe o quê

Matéria	Titular da iniciativa	Espécie
Efetivos e regime dos militares das Forças Armadas	Presidente	lei
Cargos, funções e empregos na administração direta e autárquica e aumento de remuneração	Presidente	lei
Organização administrativa e judiciária, tributos, orçamento, serviços e pessoal **dos Territórios**	Presidente	lei
Matéria tributária da União, inclusive isenções e renúncia fiscal	iniciativa comum	lei
Regime jurídico dos servidores da União (Lei 8.112)	Presidente	lei ordinária
Criação e extinção de Ministérios e órgãos	Presidente	lei
PPA, LDO, LOA, alterações da LOA e créditos adicionais	Presidente	lei (iniciativa vinculada)
Normas gerais de finanças públicas (art. 163)	iniciativa comum	lei complementar
Revisão geral anual dos servidores	chefe do Executivo	lei específica
Estatuto da Magistratura (LOMAN)	STF	lei complementar
Número de membros, criação e extinção de tribunais inferiores, organização e divisão judiciárias	STF, Tribunais Superiores e TJs	lei
Cargos, remuneração dos serviços auxiliares e subsídios dos juízes	STF, Tribunais Superiores e TJs	lei
Organização do MPU	Presidente **ou** PGR (concorrente)	lei complementar
Cargos e remuneração do MPU	PGR (privativa)	lei
Normas gerais dos MPs estaduais	Presidente	lei ordinária federal
Organização de cada MP estadual	Governador **ou** PGJ (concorrente)	lei complementar estadual
Regime jurídico e organização da DPU	Presidente **ou** DPGF (concorrente)	lei complementar
Cargos e subsídios da DPU	DPGF (exclusiva)	lei ordinária
Normas gerais das Defensorias estaduais	Presidente	lei complementar federal
Organização de cada Defensoria estadual	Governador **ou** DPG (concorrente)	lei complementar estadual
Cargos e remuneração das Defensorias estaduais e serviços auxiliares	DPG do Estado	lei ordinária estadual
Cargos e organização dos serviços da Câmara e do Senado	Mesa da Casa	resolução (remuneração: lei de iniciativa da Casa)
Direito penal	iniciativa comum (não é do PGR)	lei

Iniciativa popular em números

Esfera	Exigência	Fonte
União	1% do eleitorado nacional, em pelo menos 5 Estados, com no mínimo 0,3% dos eleitores de cada um	CF, art. 61, § 2º; RICD, art. 252
União: onde apresentar	Câmara dos Deputados (Secretaria-Geral da Mesa confere)	RICD, art. 252, V
União: fala do primeiro signatário	20 minutos, nas Comissões ou no Plenário em Comissão Geral	RICD, art. 252, VII
Estados	lei estadual define livremente	CF, art. 27, § 4º
Distrito Federal	equiparado a Estado	
Municípios	pelo menos 5% do eleitorado (interesse do Município, da cidade ou de bairros)	CF, art. 29, XIII
PEC federal	não cabe iniciativa popular	CF, art. 60
Emenda à Constituição estadual ou à Lei Orgânica do DF	pode, se a Constituição estadual ou a LODF prever	

Urgência, Casa iniciadora e reapresentação

Regra	Número ou detalhe
Projetos do Presidente, do STF, dos Tribunais Superiores e populares	começam na Câmara
Urgência constitucional	só projetos do Presidente; 45 dias em cada Casa, sucessivamente
Efeito de não votar em 45 dias	trancamento da pauta da Casa, salvo matérias com prazo constitucional
Emendas do Senado na Câmara (urgência)	10 dias
Recesso e projetos de código	prazos não correm / não se aplicam
Projeto rejeitado na mesma sessão legislativa	só com proposta da maioria absoluta de qualquer das Casas

Emendas em projeto de iniciativa reservada

Pode	Não pode
emendar o texto	aumentar a despesa prevista (salvo emendas orçamentárias do art. 166, §§ 3º e 4º)
emenda com pertinência temática	emenda "jabuti", sem relação com o projeto
reduzir ou reorganizar dentro do tema	aumentar despesa em projetos dos serviços administrativos da Câmara, Senado, Tribunais Federais e MP

Lei seca que cai

A lista de quem pode propor lei. Caem a presença do STF, Tribunais Superiores, PGR e cidadãos.

> **Lei seca:** Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a **qualquer membro ou Comissão** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao **Presidente da República**, ao **Supremo Tribunal Federal**, aos **Tribunais Superiores**, ao **Procurador-Geral da República** e aos **cidadãos**, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.

A lista das matérias reservadas ao Presidente. Grave as alíneas a, b e d, as mais trocadas.

> **Lei seca:** § 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: I - fixem ou modifiquem os **efetivos das Forças Armadas**; II - disponham sobre: a) **criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica** ou **aumento de sua remuneração**; b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal **da administração dos Territórios**; c) **servidores públicos da União e Territórios**, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria; d) organização do **Ministério Público e da Defensoria Pública da União**, bem como **normas gerais** para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios; e) **criação e extinção de Ministérios e órgãos** da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI; f) **militares das Forças Armadas**, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Os números da iniciativa popular, campeões de pegadinha.

> **Lei seca:** § 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação **à Câmara dos Deputados** de projeto de lei subscrito por, no mínimo, **um por cento do eleitorado nacional**, distribuído pelo menos por **cinco Estados**, com não menos de **três décimos por cento** dos eleitores de cada um deles.

O limite das emendas em projeto de iniciativa reservada.

> **Lei seca:** Art. 63. **Não será admitido aumento da despesa prevista**: I - nos projetos de **iniciativa exclusiva do Presidente da República**, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º; II - nos projetos sobre **organização dos serviços administrativos** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, dos Tribunais Federais e do Ministério Público.

A Casa onde começa a votação e a urgência do Presidente.

> **Lei seca:** Art. 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do **Presidente da República**, do **Supremo Tribunal Federal** e dos **Tribunais Superiores** terão início na **Câmara dos Deputados**. § 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de **projetos de sua iniciativa**. § 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, **cada qual sucessivamente**, em até **quarenta e cinco dias**, sobrestar-se-ão todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, **com exceção das que tenham prazo constitucional determinado**, até que se ultime a votação.
>
> **Lei seca:** § 4º Os prazos do § 2º **não correm nos períodos de recesso** do Congresso Nacional, **nem se aplicam aos projetos de código**.

A reapresentação de projeto rejeitado.

> **Lei seca:** Art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, **na mesma sessão legislativa**, mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de **qualquer das Casas** do Congresso Nacional.

A iniciativa do STF para o Estatuto da Magistratura.

> **Lei seca:** Art. 93. **Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal**, disporá sobre o Estatuto da Magistratura (...)

A iniciativa dos tribunais.

> **Lei seca:** Art. 96. Compete privativamente: (...) II - ao **Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça** propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: a) a alteração do **número de membros dos tribunais inferiores**; b) a **criação e a extinção de cargos** e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem como a **fixação do subsídio** de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver; c) a **criação ou extinção dos tribunais inferiores**; d) a alteração da **organização e da divisão judiciárias**.

A iniciativa do Ministério Público.

> **Lei seca:** Art. 127, § 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, **propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares**, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.
>
> **Lei seca:** Art. 128, § 5º **Leis complementares** da União e dos Estados, cuja iniciativa é **facultada aos respectivos Procuradores-Gerais**, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (...)

A Defensoria Pública.

> **Lei seca:** Art. 134, § 1º **Lei complementar** organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá **normas gerais** para sua organização nos Estados (...) § 4º (...) aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no **inciso II do art. 96** desta Constituição Federal.

As leis orçamentárias.

> **Lei seca:** Art. 165. **Leis de iniciativa do Poder Executivo** estabelecerão: I - o **plano plurianual**; II - as **diretrizes orçamentárias**; III - os **orçamentos anuais**.

Iniciativa popular nos Estados e Municípios.

> **Lei seca:** Art. 27, § 4º **A lei disporá** sobre a iniciativa popular no processo legislativo **estadual**.
>
> **Lei seca:** Art. 29, XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, **cinco por cento do eleitorado**.

As condições do Regimento Interno da Câmara para o projeto popular. As mais cobradas: patrocínio por entidade, conferência pela Secretaria-Geral da Mesa, 20 minutos, assunto único e proibição de rejeição liminar por vício de forma.

> **Lei seca:** RICD, art. 252. (...) I - a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu **nome completo e legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral**; II - as listas de assinatura serão organizadas **por Município e por Estado**, Território e Distrito Federal, em formulário padronizado pela Mesa da Câmara; III - será **lícito a entidade da sociedade civil patrocinar** a apresentação de projeto de lei de iniciativa popular, responsabilizando-se inclusive pela **coleta das assinaturas**; IV - o projeto será instruído com **documento hábil da Justiça Eleitoral** quanto ao contingente de eleitores alistados em cada Unidade da Federação (...); V - o projeto será protocolizado perante a **Secretaria-Geral da Mesa**, que **verificará** se foram cumpridas as exigências constitucionais para sua apresentação; VI - o projeto de lei de iniciativa popular terá a **mesma tramitação dos demais**, integrando a **numeração geral** das proposições; VII - nas Comissões ou em Plenário, transformado em Comissão Geral, poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de **vinte minutos**, o **primeiro signatário**, ou quem este tiver indicado quando da apresentação do projeto; VIII - cada projeto de lei deverá circunscrever-se a **um único assunto**, podendo, caso contrário, ser **desdobrado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania** em proposições autônomas, para tramitação em separado; IX - **não se rejeitará, liminarmente**, projeto de lei de iniciativa popular por **vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa**, incumbindo à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania escoimá-lo dos vícios formais para sua regular tramitação; X - a **Mesa designará Deputado** para exercer, em relação ao projeto de lei de iniciativa popular, os poderes ou atribuições conferidos por este Regimento ao **Autor** de proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha sido, com a sua anuência, previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto.

Pegadinhas da banca

- **"A iniciativa cabe exclusivamente aos parlamentares e ao Presidente."** Errado: o art. 61 inclui também STF, Tribunais Superiores, PGR e cidadãos.
- **"Projetos de direito penal são de iniciativa privativa do PGR."** Errado: direito penal é de iniciativa comum. O PGR só propõe leis do Ministério Público.
- **"A fase pré-parlamentar não faz parte do processo legislativo."** Errado: é a primeira fase, a da iniciativa.
- **"A reserva de iniciativa é mera preferência; o Legislativo pode deliberar ex officio."** Errado: projeto parlamentar em matéria reservada tem vício de iniciativa e é inconstitucional.
- **"O rol de iniciativa exclusiva é exemplificativo e pode ser estendido por analogia."** Errado: é taxativo, de interpretação restritiva.
- **"A iniciativa do Presidente se interpreta de forma ampliativa."** Errado: restritiva, como todas.
- **"A iniciativa reservada é exclusiva dos órgãos do Legislativo"** ou **"não pode ser atribuída ao Presidente".** Errado: Presidente, tribunais, MP e Casas do Congresso podem tê-la.
- **"A reserva serve para evitar leis absurdas do Legislativo."** Errado: serve ao equilíbrio entre os Poderes.
- **"Matéria tributária da União é de iniciativa privativa do Presidente"** (ou "isenções e renúncia fiscal são privativas"). Errado: iniciativa comum. Privativa é a matéria tributária **dos Territórios**.
- **"Organização administrativa, tributária e orçamentária dos Territórios é de iniciativa comum."** Errado: é privativa do Presidente.
- **"Lei parlamentar que gera despesa para o Executivo é sempre inconstitucional."** Errado: só há vício se tratar de estrutura da Administração, atribuições de órgãos ou regime jurídico de servidores (Tema 917).
- **"O STF considerou inconstitucional a criação de políticas públicas por lei parlamentar."** Errado: é permitida, sem criar órgãos ou novas funções.
- **"Parlamentar pode dar funções novas e inéditas a órgão do Executivo."** Errado: isso é privativo do Presidente. O que o parlamentar pode é explicitar atividade já existente.
- **"Parlamentar pode invadir a autoadministração do Executivo."** Errado.
- **"A lei de autonomia do Banco Central violou a iniciativa do Presidente (ADI 6.696)."** Errado: o STF não viu vício.
- **"Criação de cargos em autarquias pode ser de iniciativa parlamentar."** Errado: administração direta **e autárquica** é do Presidente.
- **"Criação de cargos no Judiciário é privativa do Presidente."** Errado: é dos tribunais (art. 96, II, b).
- **"Criar tribunal inferior é competência exclusiva do Congresso"** ou **"alterar o número de membros dos tribunais inferiores é do Presidente".** Errado: iniciativa do STF, Tribunais Superiores e TJs.
- **"Remuneração dos membros dos tribunais é competência concorrente do Legislativo e do Executivo."** Errado: iniciativa dos tribunais.

- **"Organização do MPU é privativa do Presidente"** ou **"exclusiva do PGR".** Errado: é concorrente (Presidente ou PGR).
- **"A iniciativa sobre o MPU é conjunta."** Errado: é concorrente. Cada um pode propor sozinho.
- **"Concorrente entre Presidente e PGR significa iniciativa comum, aberta aos parlamentares."** Errado.
- **"Criação de cargos no MPU é concorrente do Presidente e do PGR."** Errado: privativa do PGR.
- **"Normas gerais dos MPs estaduais: lei complementar de iniciativa do PGR."** Errado: lei ordinária federal de iniciativa do Presidente.
- **"Organização dos MPs estaduais: lei ordinária estadual do Governador"**, ou **"privativa do Governador"**, ou **"exclusiva do PGJ".** Errado: lei complementar estadual, iniciativa concorrente do Governador e do PGJ.
- **"Regime jurídico da DPU é privativo do Presidente; o DPGF não pode propor."** Errado: concorrente.
- **"Cargos e subsídios da DPU: concorrente com o Presidente"** ou **"privativa do Presidente"** ou **"por lei complementar".** Errado: exclusiva do DPGF, por lei ordinária.
- **"Normas gerais das Defensorias estaduais por lei ordinária federal."** Errado: lei complementar federal.
- **"Subsídios dos defensores estaduais: iniciativa exclusiva do Governador."** Errado: do Defensor Público-Geral.
- **"Criação de cargos no Executivo é da Mesa das Casas."** Errado: as Mesas cuidam só dos cargos das próprias Casas.
- **"O Congresso pode apresentar projeto próprio de LDO se o Executivo atrasar."** Errado: iniciativa privativa e vinculada do Presidente.
- **"Normas gerais de finanças públicas (art. 163) são privativas do Presidente."** Errado: iniciativa comum.
- **"Criar e extinguir órgãos é ato discricionário do Presidente."** Errado: depende de lei (a iniciativa é dele).
- **"O Congresso não pode emendar projetos de iniciativa exclusiva do Presidente."** Errado: pode, sem aumentar despesa e com pertinência temática.
- **"Emenda pode aumentar despesa em projeto exclusivo do Presidente se indicar a fonte."** Errado: isso só vale para as emendas orçamentárias.
- **"O STF admite emenda jabuti em projeto de iniciativa reservada."** Errado.
- **Iniciativa popular "ao Senado"** ou **"à Mesa do Congresso".** Errado: à Câmara dos Deputados.
- **Números trocados: "5% do eleitorado", "três Estados", "nove Estados com 1% em cada", "três décimos dos Estados".** Errado: 1% do eleitorado nacional, 5 Estados, 0,3% dos eleitores de cada um.
- **"As listas podem ser organizadas só por Estado."** Errado: por Município e por Estado.
- **"Entidades da sociedade civil não podem patrocinar projeto popular."** Errado: podem, inclusive coletando assinaturas.

- **"Basta a declaração dos signatários; a Secretaria-Geral da Mesa não confere."** Errado: ela verifica as exigências constitucionais.
- **"O projeto popular pode tratar de vários assuntos e não pode ser desdobrado."** Errado: assunto único; a CCJC pode desdobrar.
- **"Projeto popular pode ser rejeitado liminarmente por vício de linguagem ou técnica."** Errado: a CCJC corrige.
- **"Cumpridas as assinaturas, a aprovação está garantida"** ou **"o sistema é vinculante".** Errado: o Congresso pode emendar e rejeitar.
- **"A CF fixa prazo para o Congresso apreciar o projeto popular."** Errado: não fixa.
- **"Quem tem mais assinaturas é aprovado antes."** Errado.
- **"A iniciativa popular é fácil e muito usada desde 1988."** Errado: é rara, por causa das exigências.
- **"O Regimento da Constituinte facilitou a iniciativa popular."** Errado: impôs exigências quase impossíveis.
- **"A Câmara tem estrutura adequada para conferir assinaturas."** Errado: não tem.
- **"A Lei da Ficha Limpa é tecnicamente de iniciativa popular"** ou **"foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa".** Errado nos dois casos.
- **"Cabe iniciativa popular de PEC federal."** Errado.
- **"O povo pode propor criação de cargos ou de tribunais porque todo o poder emana do povo."** Errado.
- **"A CF prevê iniciativa popular de emenda em âmbito estadual e municipal."** Errado: quem pode prever é a Constituição estadual ou a Lei Orgânica do DF.
- **"Nos Estados e no DF a iniciativa popular se limita a projetos de lei."** Errado: as Constituições estaduais e a LODF podem admitir emendas populares.
- **"No Município são 10%"** ou **"a Lei Orgânica pode fixar outro percentual".** Errado: 5%, fixado pela CF.
- **"Nos Estados a iniciativa popular é regulada por lei federal."** Errado: lei estadual.
- **"Projetos do STF começam no Senado."** Errado: na Câmara.
- **"Urgência constitucional: 30 dias, em conjunto, com aprovação tácita."** Errado: 45 dias em cada Casa, sucessivamente; tranca a pauta, nunca aprova sem voto.
- **"O trancamento alcança até as matérias com prazo constitucional."** Errado: essas ficam de fora.
- **"O Presidente pode pedir urgência para qualquer projeto."** Errado: só os de sua iniciativa.
- **"Urgência constitucional e urgência do RICD são o mesmo instituto."** Errado.
- **"Reapresentar projeto rejeitado exige maioria absoluta da Casa que rejeitou"** ou **"consenso entre as Casas".** Errado: maioria absoluta de qualquer das Casas.

Itens comentados

- **Item:** A iniciativa popular de leis ordinárias pode ser exercida mediante apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, que poderá ser rejeitado liminarmente por conter vícios de linguagem ou apresentar imperfeições de técnica legislativa. **Errado.** O RICD proíbe a rejeição liminar por vícios de linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legislativa. A CCJC corrige esses defeitos e o projeto segue.
- **Item:** O exercício da iniciativa popular de lei se dá pela apresentação, à mesa do Congresso Nacional, de projeto subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por três décimos dos estados. **Errado.** O projeto é apresentado à Câmara dos Deputados, e as assinaturas se distribuem por pelo menos cinco Estados, com 0,3% dos eleitores de cada um.
- **Item:** É da competência privativa do presidente da República a proposição de lei de diretrizes orçamentárias. **Certo.** PPA, LDO e LOA são de iniciativa do Executivo (art. 165), que deve enviá-las ao Congresso (art. 84, XXIII).
- **Item:** Os projetos de lei acerca do direito penal são de iniciativa privativa do procurador-geral da República. **Errado.** Direito penal é de iniciativa comum. O PGR só tem iniciativa nas matérias do Ministério Público.
- **Item:** Situação hipotética: A deputada Carla apresentou projeto de lei que altera a alíquota de imposto federal, e a Mesa da Câmara dos Deputados o devolveu, ao fundamento de que as leis que tratam sobre matérias tributárias da União são de iniciativa privativa do Presidente da República. Assertiva: Nessa situação, a devolução está correta, pois a iniciativa em matéria tributária federal é privativa do Presidente da República. **Errado.** Tributo da União é de iniciativa comum. A reserva do art. 61, § 1º, II, b, alcança só a matéria tributária dos Territórios.
- **Item:** O STF já decidiu que leis de iniciativa parlamentar que criem despesas para o Executivo são inconstitucionais, ainda que não tratem da estrutura da Administração, das atribuições de seus órgãos ou do regime jurídico dos servidores públicos, por usurparem a competência do Presidente da República. **Errado.** Pelo Tema 917, criar despesa não basta para haver vício. O vício surge quando a lei trata de estrutura, atribuições de órgãos ou regime de servidores.
- **Item:** Embora a organização do Ministério Público da União possa ser proposta pelo Presidente da República ou pelo Procurador-Geral da República, a criação de cargos no Ministério Público da União é de iniciativa privativa do Procurador-Geral da República, em razão da autonomia administrativa do art. 127, § 2º, da Constituição. **Certo.** Organização: concorrente. Cargos e remuneração: só o PGR.
- **Item:** A iniciativa de leis complementares sobre organização e funcionamento do MPU é de iniciativa conjunta entre o Presidente da República e o Procurador-Geral da República. **Errado.** É concorrente: cada um pode propor sozinho. Conjunta exigiria os dois no mesmo ato.
- **Item:** A lei de criação e extinção de cargos e fixação dos subsídios na DPU é de iniciativa concorrente entre o Presidente da República e o Defensor Público-Geral Federal. **Errado.** Cargos e subsídios da DPU são de iniciativa exclusiva do Defensor Público-Geral Federal. Concorrente é só a lei complementar de organização e regime jurídico.

- **Item:** Situação hipotética: Um grupo de deputados apresentou projeto de lei criando novo Tribunal Regional Federal, sustentando que a criação ou extinção dos tribunais inferiores é de competência exclusiva do Congresso Nacional, dispensada a proposta do Poder Judiciário. Assertiva: Nessa situação, o projeto é formalmente regular, pois a iniciativa da matéria pertence ao Congresso Nacional. **Errado.** O art. 96, II, c, dá a iniciativa ao STF, aos Tribunais Superiores e aos TJs. O Congresso vota, mas não pode começar.
- **Item:** Pelo art. 63 da Constituição Federal, o Congresso pode propor emendas para aumentar despesas em projetos de iniciativa privativa do Presidente da República, desde que indique a fonte de recursos correspondente, à semelhança do que ocorre com as emendas ao projeto de lei orçamentária anual. **Errado.** O art. 63 não admite aumento de despesa nesses projetos. A indicação de recursos é regra própria das emendas orçamentárias (art. 166, §§ 3º e 4º), ressalvadas pelo próprio art. 63.
- **Item:** Situação hipotética: Um grupo de eleitores reuniu assinaturas de mais de um por cento do eleitorado nacional, distribuídas por dez Estados, e protocolou na Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição. Assertiva: Nessa situação, a proposta pode tramitar, pois a iniciativa popular pode ser exercida para propostas de Emenda Constitucional. **Errado.** No plano federal, os cidadãos não estão entre os legitimados do art. 60. A iniciativa popular vale para projetos de lei (ordinária ou complementar).
- **Item:** Situação hipotética: Moradores de determinado Município reuniram assinaturas de 6% do eleitorado local em projeto de lei de interesse da cidade, e a Câmara Municipal recusou o protocolo, afirmando que, em âmbito municipal, a CF estabelece que a iniciativa popular deve ser subscrita por 10% do eleitorado municipal. Assertiva: Nessa situação, a recusa está de acordo com a Constituição Federal. **Errado.** O art. 29, XIII, exige pelo menos 5% do eleitorado municipal. Com 6%, o requisito foi cumprido.
- **Item:** Se a Câmara e o Senado não se manifestarem, em conjunto, em até trinta dias sobre projeto de iniciativa do Presidente com urgência solicitada, o projeto é considerado aprovado tacitamente. **Errado.** São 45 dias em cada Casa, sucessivamente. Esgotado o prazo, tranca-se a pauta; não há aprovação tácita.
- **Item:** A reapresentação de um projeto rejeitado na mesma sessão legislativa depende da iniciativa da maioria absoluta dos membros da Casa que rejeitou o projeto. **Errado.** O art. 67 exige proposta da maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas, não necessariamente da que rejeitou.

Resumo para revisar

- Processo legislativo ordinário: fase pré-parlamentar (iniciativa), constitutiva (deliberação e sanção/veto) e complementar (promulgação e publicação). A iniciativa faz parte do processo e é a sua "mola propulsora".
- Art. 61: iniciativa de membro ou comissão da Câmara, do Senado ou do CN, Presidente, STF, Tribunais Superiores, PGR e cidadãos.

- Regra: iniciativa comum. Reserva é exceção: não se presume, rol taxativo, interpretação restritiva (também para o Presidente). Vale para Estados e Municípios por simetria.
- Vício de iniciativa gera inconstitucionalidade formal; o Legislativo não delibera ex officio em matéria reservada.
- Presidente (art. 61, § 1º): efetivos e regime dos militares; cargos e remuneração da administração direta e autárquica; servidores da União e seu regime jurídico; Ministérios e órgãos; organização do MPU e da DPU e normas gerais dos MPs e Defensorias estaduais; tudo dos Territórios.
- Tributo da União: iniciativa comum (inclusive renúncia fiscal). Tributo dos Territórios: Presidente.
- PPA, LDO, LOA, alteração da LOA e créditos adicionais: Presidente (iniciativa vinculada). Congresso só emenda. Normas gerais de finanças públicas: iniciativa comum.
- Tema 917: lei parlamentar pode criar despesa, se não tratar de estrutura, atribuições de órgãos ou regime de servidores. Políticas públicas parlamentares são permitidas; funções novas e inéditas para órgãos, não.
- ADI 6.696: autonomia do Banco Central sem vício de iniciativa.
- STF: LOMAN (lei complementar). STF, Tribunais Superiores e TJs: número de membros e criação de tribunais inferiores, cargos e subsídios, organização e divisão judiciárias.
- MPU: organização concorrente (Presidente ou PGR); cargos e remuneração só PGR. MP estadual: LC estadual concorrente (Governador ou PGJ). Normas gerais: lei ordinária federal do Presidente.
- DPU: regime e organização concorrentes (Presidente ou DPGF); cargos e subsídios só DPGF, por lei ordinária. Normas gerais das Defensorias estaduais: LC federal do Presidente. Defensoria estadual: LC estadual concorrente (Governador ou DPG); cargos e subsídios pelo DPG.
- Concorrente = cada um sozinho. Conjunta = os dois juntos. Comum = qualquer parlamentar.
- Cargos da Câmara e do Senado: Mesa da Casa.
- Emendas em projeto reservado: permitidas, sem aumento de despesa (art. 63, salvo orçamento) e com pertinência temática (sem jabuti).
- Iniciativa popular: Câmara dos Deputados; 1% do eleitorado nacional, 5 Estados, 0,3% em cada. Lei ordinária ou complementar; não PEC federal; não matéria reservada.
- RICD, art. 252: nome, endereço e título; listas por Município e Estado; entidade pode patrocinar; documento da Justiça Eleitoral; Secretaria-Geral da Mesa confere; mesma tramitação e numeração; 20 minutos para o primeiro signatário; assunto único (CCJC desdobra); sem rejeição liminar por vício de forma (CCJC corrige); Mesa designa deputado como Autor.
- Sistema não vinculante: o Congresso pode emendar e rejeitar; não há prazo para apreciar.
- Críticas: assinaturas demais, "instituto decorativo" (Manoel Gonçalves Ferreira Filho), rejeição e retardamento (Friedrich Müller), Câmara sem estrutura para conferir, prática de deputados "adotarem" projetos (Ficha Limpa: formalmente parlamentar, válida).
- CLP: sugestões de entidades viram proposição da Comissão (iniciativa popular indireta).
- Município: 5% do eleitorado, fixado pela CF. Estados: lei estadual livre. DF = Estado. Emenda popular estadual só se a Constituição estadual ou a LODF prever.
- Projetos do Presidente, STF, Tribunais Superiores e populares começam na Câmara.

- Urgência do Presidente: só projetos dele; 45 dias por Casa; tranca a pauta, salvo matérias com prazo constitucional; não corre no recesso; não vale para código; não se confunde com a urgência do RICD.
- Projeto rejeitado volta na mesma sessão legislativa só por proposta da maioria absoluta de qualquer das Casas.
- Cabe mandado de injunção contra omissão em matéria de iniciativa privativa de outro Poder.

TEMA 7 DE 13

Sanção e veto

226 perguntas no app · Procedimento legislativo

O que cai

O edital pede, dentro de "Procedimento Legislativo", a etapa de "sanção e veto" e, entre as matérias legislativas, os "vetos". Na prática, este tema é quase todo o **art. 66 da Constituição**, lido parágrafo por parágrafo, com algumas regras do Regimento Comum do Congresso sobre a sessão que vota o veto. As perguntas se concentram em seis blocos:

- **Prazos e números**: 15 dias **úteis** para sancionar ou vetar (contados do recebimento), 48 horas para comunicar os motivos do veto, 30 dias para o Congresso apreciar o veto, maioria **absoluta** (257 Deputados e 41 Senadores) para derrubá-lo, 48 horas para cada autoridade promulgar.
- **Sanção**: expressa x tácita, o silêncio que vale como sim, o que a sanção não faz (não conserta vício de iniciativa, não permite mudar o texto).
- **Veto**: jurídico x político, total x parcial, a regra do dispositivo inteiro (nada de vetar palavra solta), veto relativo, suspensivo, expresso, motivado e irretratável; não existe veto tácito nem veto popular.
- **Desveto e reveto**: o STF (ADPFs 714, 715 e 718) proibiu o Presidente de voltar atrás no veto e de vetar depois o que já sancionou.
- **Apreciação pelo Congresso**: sessão conjunta, votação aberta desde a EC 76/2013, contagem separada por Casa, trancamento da pauta depois de 30 dias.
- **Promulgação e publicação**: a ordem dos atos, quem promulga quando o Presidente da República não promulga (Presidente do Senado e depois o Vice-Presidente do Senado, nunca a Câmara nem o STF), o que não passa por sanção (emenda à Constituição, decreto legislativo, resolução, lei delegada).

A banca troca dias úteis por dias corridos, Senado por Câmara, maioria absoluta por dois terços ou maioria simples, sanção tácita por veto tácito, e escreve que o veto parcial pode cortar palavras. Esses cinco erros respondem por boa parte dos itens.

Entenda o tema

Onde a sanção e o veto ficam no caminho da lei

A doutrina divide o processo de fazer uma lei ordinária em três fases:

1. **Fase introdutória (de iniciativa)**: alguém com poder para isso apresenta o projeto.
2. **Fase constitutiva**: é a fase em que a lei nasce. Ela tem **duas deliberações**:

- a **deliberação parlamentar (legislativa)**: a discussão e a votação do projeto nas duas Casas do Congresso;
- a **deliberação executiva**: o Presidente da República **sanciona** (concorda) ou **veta** (recusa) o texto aprovado.

3. **Fase complementar**: a lei já existe e só falta completá-la. Aqui ficam a **promulgação** (o ato que atesta que a lei existe) e a **publicação** (o ato que dá conhecimento a todos).

Guarde esta divisão, porque a banca gosta de deslocar as peças. A sanção e o veto estão na fase **constitutiva**, e não na complementar. A fase constitutiva não se resume à votação no Congresso: sem a manifestação do Presidente (expressa ou pelo silêncio), ou sem a derrubada do veto, o projeto não vira lei. A fase complementar começa quando a fase constitutiva termina, seja com a sanção, seja com a derrubada do veto, e serve para dar **eficácia** à lei, isto é, torná-la exequível e obrigatória.

> **Pegadinha:** "a lei se considera formada com a aprovação do projeto pela Casa revisora, independentemente da manifestação do Presidente". Errado. A aprovação no Congresso encerra só a deliberação parlamentar. Falta a deliberação executiva.

Antes da sanção: quando o projeto vai ao Presidente

O projeto de lei ordinária passa pelas duas Casas. A Casa onde ele começa é a **Casa iniciadora**; a outra é a **Casa revisora**. O art. 65 da Constituição diz o que acontece na revisão:

- A Casa revisora examina o projeto em **um só turno** de discussão e votação.
- Se **aprovar sem emendas**, o projeto vai **direto** à sanção (ou à promulgação, nos casos em que não há sanção). Não volta à Casa iniciadora.
- Se **rejeitar**, o projeto é **arquivado**.
- Se **aprovar com emendas**, o projeto **volta à Casa iniciadora**, que vota só as emendas. Se a iniciadora aceitar as emendas, elas entram no texto; se rejeitar, vale a redação que ela mesma tinha aprovado. Nos dois casos, o projeto segue **para a sanção**. Não há nova volta à Casa revisora: a Casa iniciadora dá a última palavra.

O projeto aprovado só pela Casa iniciadora **não** vai ao Presidente: ainda falta a revisão.

Emendas de redação. Pela jurisprudência do STF, a volta à Casa iniciadora só é obrigatória quando a emenda da revisora **muda o sentido** (o conteúdo) da proposição. Uma emenda que apenas corrige a redação, sem alterar o sentido, não obriga o retorno, e o projeto pode seguir direto à sanção.

Quem manda o projeto ao Presidente é a Casa **na qual tenha sido concluída a votação** (art. 66, *caput*). Pode ser a revisora (quando aprovou sem emendas) ou a iniciadora (quando votou as emendas da revisora).

> **Exemplo:** um projeto começa na Câmara e o Senado o aprova com uma emenda que muda o valor de uma multa. O projeto volta à Câmara, que rejeita a emenda. A Câmara manda ao Presidente o texto que ela aprovou, sem a emenda. O Senado não vota de novo.

Projeto rejeitado. O art. 67 completa o quadro: a matéria de projeto de lei **rejeitado** só pode voltar como novo projeto, **na mesma sessão legislativa**, se houver proposta da **maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas. (Isso vale para o projeto rejeitado pelo Congresso; o projeto vetado não é "rejeitado" nesse sentido, porque o veto devolve a matéria ao próprio Congresso, como você verá.)

Sanção: o sim do Presidente

Sanção é o ato pelo qual o Presidente da República **concorda** (a lei diz "aquiescendo") com o projeto aprovado pelo Congresso. A Constituição dá ao Presidente, como competência privativa, **sancionar, promulgar e fazer publicar as leis**, e também expedir decretos e regulamentos para a fiel execução delas (art. 84, IV).

O efeito principal da sanção é **transformar o projeto em lei**. Por isso se diz que a sanção é o **divisor de águas** entre o projeto e a lei: antes dela existe só um projeto; com ela nasce a lei. A sanção **integra** (soma) a vontade do Executivo à vontade do Legislativo. Alguns autores chamam esse "sim" de **sanção positiva**, em oposição ao veto, chamado de **sanção negativa** (o "não" do Presidente).

A lei nasce com a sanção, mas ainda não pode ser aplicada. Faltam a **promulgação** e a **publicação**, que tornam a norma executória e obrigatória.

> **Pegadinha:** "sancionado o projeto, a lei já pode ser aplicada desde a assinatura do Presidente, dispensadas a promulgação e a publicação". Errado. A sanção faz a lei nascer; a promulgação e a publicação vêm depois e são indispensáveis.

Sanção expressa e sanção tácita

A sanção tem **duas espécies**:

- **Sanção expressa**: o Presidente declara **por escrito** que concorda com o projeto. É a forma normal. Em geral, no mesmo ato, ele sanciona, promulga e manda publicar.
- **Sanção tácita**: o Presidente **não diz nada**. Ele recebe o projeto e deixa passar o prazo de **15 dias úteis** sem vetar. Pela Constituição, "decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Presidente da República importará sanção" (art. 66, § 3º). Tácito quer dizer silencioso: não há despacho, não há assinatura, não há ato formal.

A sanção tácita produz **os mesmos efeitos** da expressa: o projeto vira lei. É uma aprovação implícita, pelo simples decurso do prazo. A sanção tácita **não é espécie** de sanção expressa, e não exige nenhum ato do Presidente.

> **Dica:** no processo legislativo brasileiro, **quem cala consente**. O silêncio do Presidente é sanção, nunca veto.

O prazo de 15 dias úteis

O prazo do Presidente é **um só**: **15 dias úteis**, contados da **data do recebimento** do projeto (art. 66, § 1º). Dentro desse prazo ele pode vetar. Se o prazo terminar em silêncio, o projeto está sancionado. Portanto, o prazo para vetar e o prazo cujo fim gera a sanção tácita são **o mesmo**.

- São dias **úteis**: sábados, domingos e feriados **não** contam. Nada de 15 dias corridos, 10 dias, 30 dias ou "15 dias de calendário".
- A contagem começa no **recebimento** pelo Presidente, e não na data em que a Casa revisora aprovou o projeto.

> **Exemplo:** o Presidente recebe um projeto em 1º de junho. Em 16 de junho, quinze dias **corridos** depois, ele ainda não se manifestou, mas no período houve fins de semana e feriados. A sanção tácita **ainda não** ocorreu: os 15 dias úteis não terminaram, e ele ainda pode sancionar ou vetar.

Depois que a sanção tácita ocorre, o Presidente **não pode mais vetar**. O prazo de 48 horas do § 1º não é uma "prorrogação" para vetar: serve só para comunicar os motivos de um veto feito **dentro** dos 15 dias úteis.

A sanção não precisa de motivo e não muda o texto

- A sanção **não precisa ser motivada**. Concordar não exige explicação. Quem precisa de motivos é o veto. Uma sanção sem justificativa é perfeitamente válida.
- Ao sancionar, o Presidente **não pode alterar a redação** do projeto, nem para "adequá-lo ao interesse público". Ele só aceita ou recusa o que o Congresso aprovou. Se discordar de um dispositivo, o caminho é vetá-lo.

A sanção não conserta o vício de iniciativa

Algumas leis só podem ser propostas pelo Presidente da República (**iniciativa privativa**, art. 61, § 1º), como as que tratam do regime jurídico dos servidores públicos da União. Se um Deputado apresenta um projeto sobre esse assunto, o projeto nasce com **vício de iniciativa**, que é um vício **formal** de inconstitucionalidade.

E se o Presidente sancionar esse projeto? A sanção **não convalida** (não conserta) o vício. A lei continua inconstitucional e pode ser declarada inconstitucional pelo Judiciário (por exemplo, pelo STF em ação direta). O STF já teve entendimento contrário, na antiga **Súmula 5** ("a sanção do projeto supre a falta de iniciativa do Poder Executivo"), mas essa súmula está **superada** há décadas. O entendimento atual é o oposto.

Mais amplo ainda: a sanção não convalida **nenhum** vício de inconstitucionalidade, formal ou material. A lei sancionada pode ser derrubada no STF com base em defeito do processo legislativo ou do conteúdo.

> **Exemplo:** o Deputado Paulo Siqueira apresenta projeto que muda as regras de estabilidade dos servidores federais. O Congresso aprova e o Presidente sanciona. A lei é inconstitucional por vício de iniciativa, e a sanção não muda isso.

O que passa e o que não passa por sanção

Nem toda espécie normativa do art. 59 da Constituição vai ao Presidente:

- **Passam por sanção ou veto**: as **leis ordinárias** e as **leis complementares**. Também o **projeto de lei de conversão** de medida provisória (quando o Congresso altera o texto da MP, o projeto vai

à sanção; até a sanção ou o veto, a MP continua em vigor, art. 62, § 12).

- **Não passam por sanção nem veto**:
- **Emendas à Constituição**: aprovadas em dois turnos nas duas Casas, por três quintos, são **promulgadas pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem (art. 60, § 3º). O Presidente não pode vetar uma emenda. Mandar uma PEC aprovada "para sanção" é erro.
- **Decretos legislativos** e **resoluções**: são atos do próprio Congresso ou de cada Casa, promulgados por eles.
- **Leis delegadas**: quem elabora a lei delegada é o próprio Presidente, com autorização do Congresso dada por **resolução** (art. 68). Não faz sentido ele vetar o texto que ele mesmo escreveu. A lei delegada é promulgada e publicada pelo Presidente, sem fase de sanção. Se a resolução determinar que o Congresso aprecie o projeto, essa apreciação é feita em **votação única, vedada qualquer emenda** (art. 68, § 3º), e mesmo assim não há sanção nem veto.

Veto: o não do Presidente

Veto é o ato pelo qual o Presidente da República **recusa** o projeto aprovado pelo Congresso, no todo ou em parte (art. 66, § 1º, e art. 84, V). É a outra saída da deliberação executiva: pela sanção o Presidente concorda; pelo veto ele discorda e **impede a formação da lei** na parte vetada, enquanto o veto não for derrubado.

O veto acontece **antes** de a lei existir. Ele recai sobre o **projeto**. Uma lei que já existe não pode ser vetada; o veto não é um poder de suspender os efeitos de lei já em vigor. Se o Presidente quiser mudar uma lei existente, precisa propor outra lei.

Vetar **não encerra** a tramitação. O projeto vetado **não é arquivado**: a matéria volta ao Congresso Nacional, que decide, em sessão conjunta, se **mantém** ou **rejeita** (derruba) o veto. Um servidor que registra "proposição arquivada" logo depois do veto total está errado.

O que a Constituição exige do veto

Leia o § 1º do art. 66 devagar, porque cada pedaço vira item:

> **Lei seca:** Art. 66, § 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, **inconstitucional ou contrário ao interesse público**, vetá-lo-á **total ou parcialmente**, no prazo de **quinze dias úteis**, contados da **data do recebimento**, e comunicará, dentro de **quarenta e oito horas**, ao **Presidente do Senado Federal** os **motivos** do veto.

Daí saem as características do veto brasileiro:

- **Expresso**: o veto precisa ser declarado. **Não existe veto tácito.** O silêncio é sanção. Também não há "veto" por devolver o projeto sem assinatura: se o Presidente não veta formalmente no prazo, o projeto está sancionado, mesmo que ele discordasse do texto.
- **Motivado**: o Presidente tem de dizer **por que** vetou, apontando inconstitucionalidade ou contrariedade ao interesse público. A motivação permite ao Congresso examinar as razões e decidir se mantém o veto.
- **Formal e por escrito**: os motivos são comunicados por escrito.

- **No prazo**: dentro dos **15 dias úteis** do recebimento.
- **Comunicado em 48 horas ao Presidente do Senado**: depois de vetar, o Presidente da República tem **48 horas** para comunicar os motivos ao **Presidente do Senado Federal**. Não ao Presidente da Câmara, nem ao Presidente da Casa iniciadora. A razão: o Presidente do Senado **preside a Mesa do Congresso Nacional** (art. 57, § 5º), e é o Congresso, em sessão conjunta, que aprecia o veto. Não importa em que Casa o projeto começou.

Atenção às duas contagens diferentes: **15 dias úteis** para decidir (sancionar ou vetar) e **48 horas** para comunicar os motivos do veto já feito. A banca troca uma pela outra ("os motivos devem ser comunicados em 15 dias úteis após o veto": errado).

> **Exemplo:** o Presidente recebe um projeto, veta dois incisos inteiros de um artigo no 12º dia útil e, no dia seguinte, comunica os motivos ao Presidente do Senado. Prazo, comunicação e extensão estão corretos.

Veto sem motivação

A Constituição exige que o veto seja motivado. E se o Presidente devolve o projeto apenas com a anotação "não sanciono", sem dizer por quê? Para boa parte da doutrina, esse veto é **inexistente**: como não há veto válido, a situação equivale ao **silêncio** e, portanto, à **sanção tácita**. O certo, em qualquer leitura, é que o veto **não pode** ser aposto sem motivação; a afirmação de que basta comunicar a discordância, sem indicar o fundamento, está errada.

Classificações do veto

Quanto à extensão:

- **Veto total**: atinge **todo** o projeto. O projeto não se transforma em lei e a matéria volta ao Congresso.
- **Veto parcial**: atinge **apenas parte** do projeto (alguns dispositivos). O resto é sancionado.

Quanto ao fundamento:

- **Veto jurídico**: o Presidente considera o projeto **inconstitucional**. É uma forma de **controle preventivo de constitucionalidade** (veja adiante).
- **Veto político**: o Presidente considera o projeto **contrário ao interesse público**, ainda que compatível com a Constituição. É um juízo de **conveniência e oportunidade**. A Constituição admite expressamente esse fundamento. Não é verdade que o veto só possa ser jurídico.

> **Exemplo:** o Presidente veta um projeto que concedia benefício fiscal porque comprometeria o equilíbrio das contas públicas, sem apontar inconstitucionalidade. É **veto político**. Se ele tivesse dito que o projeto invade competência dos Estados, seria **veto jurídico**.

Quanto aos efeitos (ou à força):

- **Veto absoluto**: aquele que impede **definitivamente** a existência da lei, porque o Legislativo não pode superá-lo. **Não é o modelo brasileiro.**
- **Veto relativo (ou suspensivo)**: aquele que pode ser **superado** pelo Legislativo. É o **modelo brasileiro**: o Congresso derruba o veto pela maioria absoluta dos Deputados e dos Senadores.

O veto **suspende** a formação da lei na parte vetada e **devolve** a decisão final ao Congresso. A última palavra é do Legislativo, seja o veto jurídico, seja político.

Outras expressões que aparecem nos itens:

- **Veto legislativo**: indica que o veto é um ato do processo de fazer leis e recai sobre um **projeto** de lei. **Não** é sinônimo de veto parcial; total e parcial são outra classificação.
- **Veto popular**: instrumento em que os eleitores rejeitariam uma lei aprovada. **Não existe** na Constituição de 1988. As formas de exercício direto da soberania popular previstas no art. 14 são só três: **plebiscito, referendo e iniciativa popular**. Aqui, quem veta é o Presidente da República.
- **Sanção negativa**: nome que alguns autores dão ao veto, por ser o "não" do Presidente.

Veto irretratável: desveto e reveto

O veto é **irretratável**. Depois de vetar e comunicar o veto ao Presidente do Senado, o Presidente da República **não pode voltar atrás**: não pode desfazer o veto, nem modificá-lo, nem ampliá-lo ou reduzi-lo, nem pedir o projeto de volta para sancionar a parte vetada, nem mesmo enquanto o veto ainda não foi votado. E não pode alterá-lo livremente nem no intervalo entre vetar e comunicar: oposto o veto, ele não se modifica. Ocorre a **preclusão** (a perda) do poder de sancionar aquela parte: ao comunicar o veto, **esgota-se** o poder de aquiescência do Presidente sobre o que foi vetado. A sorte da parte vetada passa a depender **só do Congresso**, que pode manter ou derrubar o veto.

O raciocínio vale também no sentido inverso. Quando o Presidente veta só uma parte, ele **sanciona**, logicamente, todo o resto. O que foi sancionado fica sancionado. Ele não pode, depois, fazer "uma segunda rodada" de vetos sobre dispositivos que deixou passar, **nem se ainda houver prazo** dentro dos 15 dias úteis, nem alegando "interesse público superveniente".

O STF decidiu exatamente isso nas **ADPFs 714, 715 e 718**, que trataram de uma lei de 2020 em que o Presidente tentou mudar vetos já feitos:

- **Desveto**: retratar-se de um veto já comunicado e sancionar o dispositivo vetado. **Inconstitucional.**
- **Reveto**: vetar depois dispositivos que já tinham sido sancionados (por exemplo, ao republicar a lei). **Inconstitucional.** O STF **não** admitiu que o Presidente "retifique" a sanção enquanto a lei não é publicada.

> **Dica:** veto dado é veto dado; sanção dada é sanção dada. Depois que o Presidente se manifesta, só o Congresso mexe na parte vetada, e só uma nova lei mexe na parte sancionada.

Veto parcial: só dispositivo inteiro

> **Lei seca:** Art. 66, § 2º O veto parcial **somente** abrangerá **texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

Esta é a regra mais cobrada do tema. O Presidente pode vetar um **artigo inteiro**, um **parágrafo inteiro**, um **inciso inteiro** ou uma **alínea inteira**. A **alínea** é a menor unidade que pode ser vetada, e

o veto pode recair sobre uma alínea mantendo o inciso e o artigo a que ela pertence. Do mesmo modo, pode vetar um inciso inteiro mantendo o artigo e os outros incisos; não precisa vetar o artigo todo para suprimir um inciso.

O que o Presidente **não pode**:

- vetar **palavras** ou **expressões** isoladas dentro de um dispositivo;
- vetar **trecho** de um inciso ou de uma alínea, mantendo o resto do mesmo dispositivo;
- escolher "trechos selecionados" sem abranger o texto integral da unidade.

Não há exceção: nem "desde que o sentido do restante seja preservado", nem "desde que a supressão não inverta o sentido", nem "quando só aquela palavra for inconstitucional". A razão da regra é justamente evitar que o corte de uma palavra **inverta o sentido** do que o Congresso aprovou: o Presidente estaria legislando no lugar do Congresso.

> **Exemplo:** o projeto diz "Art. 5º ... III - os servidores **não** terão direito ao adicional". Se o Presidente pudesse vetar só a palavra "não", o sentido se inverteria. Por isso ele só pode vetar o inciso III inteiro.

De onde veio o veto parcial. No Brasil, o veto parcial foi instituído pela **reforma constitucional de 1926**, para frear as chamadas **caudas orçamentárias**: dispositivos estranhos que os parlamentares penduravam na lei do orçamento. Sem o veto parcial, o Presidente tinha de aceitar ou recusar o orçamento inteiro, com tudo o que fosse enfiado nele.

O problema de legística. O veto parcial pode prejudicar a coerência do texto, criando, por exemplo, **parágrafos sem o *caput*** correspondente, ou remissões a dispositivos que deixaram de existir. Por isso, além da regra do dispositivo inteiro, a boa técnica legislativa (a LC 95/1998 trata da redação das leis) recomenda cuidado para a lei não ficar truncada.

O que acontece com a parte não vetada

No veto parcial, o Presidente **sanciona** os dispositivos não vetados. Assim:

- A parte **sancionada** segue desde logo para **promulgação** e **publicação** e pode **entrar em vigor** sem esperar o Congresso.
- A parte **vetada** fica aguardando a deliberação do Congresso.
- Se o veto for **derrubado**, a parte vetada é promulgada e **publicada depois**, e passa a integrar a lei.
- Se o veto for **mantido**, a parte vetada **não vira lei** e não integra o texto promulgado. Não existe "conversão automática" depois de algum prazo.

Isso permite que uma mesma lei tenha **vigência assíncrona**: as partes sancionadas entram em vigor antes, e as partes cujo veto foi derrubado entram depois.

> **Exemplo:** um projeto tem 20 artigos. O Presidente concorda com 18 e considera 2 contrários ao interesse público. Ele sanciona os 18 e veta os 2. A lei sai com 18 artigos. Meses depois, o Congresso derruba o veto a um deles: esse artigo é promulgado, publicado e passa a valer. O veto ao outro é mantido: ele nunca será lei.

Sanção e veto no mesmo projeto, não no mesmo dispositivo. Em um mesmo projeto pode haver sanção de alguns dispositivos e veto de outros. Mas, quanto ao **mesmo dispositivo**, sanção e veto se **excluem**: um artigo ou é sancionado ou é vetado. Não existe "sancionar com ressalvas" um dispositivo e mandar ao Congresso só as razões da discordância.

O veto jurídico como controle preventivo de constitucionalidade

Controle preventivo de constitucionalidade é o que se faz **antes** de a norma existir, para impedir que uma lei inconstitucional nasça. (O controle **repressivo** é o que se faz depois, contra a lei já existente, em regra pelo Judiciário.)

No processo legislativo há dois mecanismos formais de controle preventivo:

- no **Legislativo**, o **parecer da Comissão de Constituição e Justiça** de cada Casa, que examina a constitucionalidade dos projetos;
- no **Executivo**, o **veto jurídico** do Presidente da República, oposto ao projeto que ele considera inconstitucional.

Esses mecanismos formais são **explícitos**: ficam documentados nos autos do processo legislativo. O controle de constitucionalidade dos projetos **não** é exclusivo das comissões de constituição e justiça; o Presidente pode, sim, vetar por inconstitucionalidade, e é exatamente isso o veto jurídico.

Pela simetria, o mesmo poder existe nos outros entes: **Governadores** podem vetar projetos aprovados pelas Assembleias Legislativas, e **Prefeitos**, os aprovados pelas Câmaras Municipais, inclusive por inconstitucionalidade, seguindo o modelo da Constituição Federal.

O Congresso **não fica vinculado** ao juízo de inconstitucionalidade do Presidente. Mesmo diante de um veto jurídico, os parlamentares podem entender que o projeto é válido e **derrubar** o veto pela maioria absoluta.

Controle preventivo pelo Judiciário. Há uma situação em que o Judiciário atua antes de a norma existir: o **mandado de segurança impetrado por parlamentar** para garantir o seu direito ao devido processo legislativo, por exemplo contra a tramitação de proposta de emenda que viole cláusula pétrea. Esse mandado de segurança só tem sentido **enquanto a proposição tramita**. **Promulgada** a emenda (ou a lei), o mandado de segurança **perde o objeto**: o controle deixa de ser preventivo, e a discussão passa a ser feita por ação direta contra a norma já existente (o STF decidiu assim, por exemplo, no MS 32.033, de 2013).

A apreciação do veto pelo Congresso

Sessão conjunta

O veto é apreciado em **sessão conjunta** do Congresso Nacional (art. 66, § 4º). Conhecer do veto e sobre ele deliberar é um dos casos em que a Câmara e o Senado se reúnem juntos (art. 57, § 3º, IV), e o Regimento Comum repete a regra: as Casas se reúnem em sessão conjunta, **sob a direção da Mesa do Senado**, para "conhecer de matéria vetada e sobre ela deliberar" (Regimento Comum, art. 1º, VI).

O veto **não** é apreciado separadamente por cada Casa, nem começa "pela Casa iniciadora" em sessões distintas. Deputados e Senadores ficam no **mesmo plenário**. Isso é diferente do que

ocorre com os projetos de lei, que são votados separadamente em cada Casa.

Mas, dentro da sessão conjunta, os **votos são computados separadamente**: os votos dos Deputados formam um resultado, os dos Senadores outro (Regimento Comum, art. 43). O voto contrário de uma das Casas importa a rejeição da matéria. A votação começa pela **Câmara dos Deputados**; mas, se o projeto vetado for de **iniciativa de Senadores**, começa pelo **Senado** (art. 43, § 2º).

Prazo de 30 dias e trancamento da pauta

O Congresso tem **30 dias**, contados do **recebimento** do veto, para apreciá-lo (art. 66, § 4º). O Regimento Comum explica que esse prazo é contado da **protocolização do veto na Presidência do Senado Federal** (art. 104-A).

Não confunda com outros números do processo legislativo: **45 dias** é o prazo da **urgência** pedida pelo Presidente da República para projetos de sua iniciativa (art. 64, § 2º), não o prazo do veto. E não são 60 dias.

E se o prazo passar sem votação? O veto **não** é considerado mantido, **não** é considerado derrubado, e o projeto **não** é arquivado. A consequência é outra:

> **Lei seca:** Art. 66, § 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na **ordem do dia da sessão imediata**, **sobrestadas as demais proposições**, até sua votação final.

"Sobrestar" quer dizer suspender. O veto **tranca a pauta**: as demais proposições ficam paradas até que ele seja votado. O Regimento Comum precisa o alcance: fica sobrestada a pauta **das sessões conjuntas** do Congresso Nacional para qualquer outra deliberação, até a votação final do veto (art. 106, § 3º).

> **Exemplo:** o Congresso recebe a comunicação de um veto em 1º de março e o inclui na pauta de 20 de abril, cinquenta dias depois. O prazo de 30 dias foi ultrapassado. Desde o fim dele, o veto já trancava a pauta das sessões conjuntas.

Calendário dos vetos no Regimento Comum. Distribuídos os avulsos com o texto do projeto e a indicação das partes vetadas e sancionadas, os vetos entram na Ordem do Dia. As sessões para apreciá-los são convocadas para a **terceira terça-feira de cada mês**, impreterivelmente; se a sessão não ocorrer, convoca-se sessão conjunta para a **terça-feira seguinte** (art. 106, §§ 1º e 2º). A discussão dos vetos da pauta é feita **em globo** (art. 106-A), e os líderes podem pedir **destaque** de dispositivos para votação no painel eletrônico (art. 106-D).

Quórum: maioria absoluta das duas Casas

> **Lei seca:** Art. 66, § 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu recebimento, só podendo ser **rejeitado** pelo voto da **maioria absoluta dos Deputados e Senadores**.

Para **derrubar** o veto é preciso a **maioria absoluta** (mais da metade do total de membros) **em cada Casa**:

- **Câmara**: 513 Deputados, maioria absoluta = **257** votos.
- **Senado**: 81 Senadores, maioria absoluta = **41** votos.

Não basta a maioria simples (dos presentes), e não se exigem dois terços nem três quintos. E as **duas** Casas precisam alcançar o número: uma Casa sozinha não derruba o veto. Se qualquer delas ficar abaixo, o veto é **mantido**.

> **Exemplo:** na sessão conjunta, 240 Deputados votam pela rejeição (com 450 presentes, é mais da metade dos presentes) e 45 Senadores também. O veto é **mantido**: os 240 votos não chegam a 257. Em outro caso, 300 Deputados e 35 Senadores votam pela rejeição: o veto também é **mantido**, porque o Senado não chegou a 41.

Votação aberta desde 2013

Até 2013, o veto era apreciado em **escrutínio secreto**. A **Emenda Constitucional 76/2013** retirou essa expressão do § 4º, e a votação passou a ser **aberta (ostensiva)**: sabe-se como votou cada parlamentar. O Regimento Comum diz que a votação do veto é **nominal**, por **cédula com identificação do parlamentar**, de apuração eletrônica (arts. 46 e 106-B). Um requerimento de votação secreta do veto, com base na Constituição, deve ser **indeferido**.

O resultado

- **Veto mantido**: a parte vetada **não se transforma em lei** e fica fora do texto. No veto total, o projeto inteiro não vira lei.
- **Veto rejeitado (derrubado)**: a parte vetada **converte-se em lei** no momento da derrubada, contra a vontade do Presidente e **sem** a sanção dele. O texto **não** é discutido nem votado de novo. Resta só a promulgação: o projeto é **enviado ao Presidente da República para promulgação** (art. 66, § 5º), não mais para que ele decida se concorda. A derrubada do veto **não dispensa** a promulgação; sem ela, os dispositivos não produzem efeitos.

Promulgação: a certidão de nascimento da lei

Promulgar é declarar oficialmente que uma lei nova surgiu no ordenamento jurídico. A promulgação **atesta a existência** da lei, que o ordenamento foi inovado, e lhe confere **executoriedade** (a lei passa a poder ser executada). Na fórmula da doutrina, a promulgação declara a existência da lei e a torna exequível e obrigatória; a **publicação** que vem depois é que dá conhecimento do texto a todos e marca o início do prazo de vigência. Por isso também se diz que a obrigatoriedade geral depende da publicação: as duas etapas, juntas, **integram a eficácia** da lei.

Imagine a promulgação como a **certidão de nascimento** da lei. A sanção é o "sim" do Presidente; a promulgação é o atestado de que a lei existe.

Promulgação e sanção são atos diferentes

Sancionar e promulgar **não** são a mesma coisa:

- **Sanção**: o Presidente concorda com o projeto e o transforma em lei (fase constitutiva).
- **Promulgação**: atesta que a lei existe e lhe dá executoriedade (fase complementar).

Os dois atos **podem** ocorrer juntos: na **sanção expressa**, o Presidente normalmente sanciona e promulga no mesmo ato. Mas **nem sempre** é assim, e nenhum dos dois extremos está certo:

- É errado dizer que a promulgação **sempre** ocorre junto com a sanção. Na sanção tácita, a promulgação vem depois.
- É errado dizer que promulgação e sanção **sempre** acontecem em momentos distintos, ou que o Presidente precisa "aguardar 48 horas" depois de sancionar expressamente para promulgar.
- Pode haver **promulgação sem sanção**: quando o Congresso **derruba o veto**, o texto vira lei sem que o Presidente o tenha sancionado, e mesmo assim é promulgado.

Quem promulga e em que prazo

A regra é que **o Presidente da República** promulga as leis (art. 84, IV). Mas a Constituição não deixa a lei travada se ele se omitir. Nos dois casos em que a lei nasce **sem** a assinatura de concordância do Presidente, isto é, na **sanção tácita** (§ 3º) e na **derrubada do veto** (§ 5º), vale a regra do § 7º:

> **Lei seca:** Art. 66, § 7º Se a lei não for promulgada dentro de **quarenta e oito horas** pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o **Presidente do Senado** a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao **Vice-Presidente do Senado** fazê-lo.

A ordem é:

1. **Presidente da República**: 48 horas.
2. **Presidente do Senado Federal**: se o Presidente da República não promulgar em 48 horas, ele promulga, também em 48 horas.
3. **Vice-Presidente do Senado Federal**: se o Presidente do Senado não promulgar em igual prazo. Ele entra em terceiro lugar, só na falta dos dois anteriores.

Fique atento:

- Na sanção tácita, as 48 horas contam **depois** do fim dos 15 dias úteis. Promulgar no dia seguinte ao fim do prazo é tempestivo. Não é exigido promulgar "imediatamente", e a promulgação não precisa caber dentro dos 15 dias úteis.
- Derrubado o veto, o Presidente da República também tem **48 horas** para promulgar.
- **Não** promulgam: o **Presidente da Câmara dos Deputados**, o **STF** ou qualquer juiz. A recusa do Presidente em promulgar não precisa de intervenção do Supremo: a própria Constituição prevê a **promulgação supletiva** pelas autoridades do Senado.
- A promulgação, portanto, **não é exclusiva** do Presidente da República. Ela pode ser feita por ele, pelo Presidente do Senado ou pelo Vice-Presidente do Senado.
- A omissão do Presidente em promulgar **não impede** que a lei ingresse no ordenamento; mas a lei **não entra em vigor sem promulgação** por alguma dessas autoridades.

> **Exemplo:** o Congresso derruba o veto a dois artigos e envia o texto ao Presidente da República, que deixa passar 48 horas sem promulgar. A lei não fica esperando: o Presidente do Senado a promulga. Se ele também se omitir por 48 horas, promulga o Vice-Presidente do Senado.

Outras autoridades que promulgam

- **Emendas à Constituição**: promulgadas pelas **Mesas da Câmara e do Senado** (art. 60, § 3º), em sessão conjunta (Regimento Comum, art. 1º, III). Sem sanção.
- **Leis delegadas**: promulgadas pelo Presidente da República, que as elaborou. Sem sanção.
- **Decretos legislativos e resoluções**: promulgados pelo próprio Legislativo.

> **Atenção:** um item sobre a Defensoria Pública usa a "promulgação" de emendas como pano de fundo. Guarde a sequência: a **EC 45/2004** (Reforma do Judiciário) deu autonomia funcional e administrativa às **Defensorias Públicas dos Estados** (art. 134, § 2º); a **EC 74/2013** estendeu essa autonomia à **Defensoria Pública da União** e à do Distrito Federal (art. 134, § 3º); a **EC 80/2014** inscreveu os **princípios institucionais** da Defensoria (unidade, indivisibilidade e independência funcional, art. 134, § 4º). A EC 80/2014 **não revogou** a iniciativa do Presidente da República para leis sobre a organização da Defensoria Pública da União, que continua no art. 61, § 1º, II, *d*; ao mandar aplicar à Defensoria o art. 96, II, ela abriu também a iniciativa do Defensor Público-Geral, e a doutrina passou a falar em iniciativa concorrente.

Publicação: dar conhecimento a todos

A **publicação** é o último ato da fase complementar. Ela vem **depois** da promulgação, nunca antes. É a publicação, normalmente no Diário Oficial, que leva o texto ao conhecimento de todos e é **condição de eficácia** da lei: só depois de publicada a lei se torna obrigatória e começa a contar o prazo para entrar em vigor.

- **Quem publica**: em regra, o Presidente da República ("sancionar, promulgar e **fazer publicar**", art. 84, IV). Mas a publicação **não** é tarefa exclusiva dele: quando a promulgação foi feita pelo Presidente do Senado, por omissão presidencial, a publicação pode ser feita pela autoridade que promulgou.
- **Vigência**: salvo disposição em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país **45 dias** depois de oficialmente publicada (LINDB, art. 1º). Esse intervalo se chama *vacatio legis*.
- **No exterior**: nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, começa **três meses** depois de oficialmente publicada (LINDB, art. 1º, § 1º), e não 45 dias.
- Se, antes de a lei entrar em vigor, houver nova publicação do texto para correção, o prazo começa a correr da nova publicação; correções a texto de lei já em vigor são consideradas lei nova (LINDB, art. 1º, §§ 3º e 4º).

> **Dica:** a ordem não muda: **sanção** (ou derrubada do veto) → **promulgação** → **publicação** → **vigência**. Nasce, ganha certidão, é anunciada, começa a valer.

Quadros para memorizar

Prazos e números

Ato	Prazo ou quórum	Contado de	Fonte
Sancionar ou vetar	15 dias **úteis**	recebimento do projeto pelo Presidente	CF, art. 66, § 1º
Sanção tácita	fim dos mesmos 15 dias úteis em silêncio	recebimento	CF, art. 66, § 3º
Comunicar os motivos do veto	48 horas, ao **Presidente do Senado**	oposição do veto	CF, art. 66, § 1º
Apreciar o veto	30 dias, em sessão conjunta	recebimento (protocolização na Presidência do Senado)	CF, art. 66, § 4º; RCCN, art. 104-A
Prazo do veto esgotado	entra na ordem do dia da sessão imediata e tranca a pauta	fim dos 30 dias	CF, art. 66, § 6º
Derrubar o veto	maioria absoluta: 257 Deputados **e** 41 Senadores	votos computados por Casa	CF, art. 66, § 4º
Promulgar (sanção tácita ou veto derrubado)	48 h Presidente da República → 48 h Presidente do Senado → Vice-Presidente do Senado	fim do prazo anterior	CF, art. 66, § 7º
Sessão de vetos	terceira terça-feira de cada mês (ou a terça seguinte)		RCCN, art. 106
Vigência da lei no Brasil	45 dias, salvo disposição contrária	publicação oficial	LINDB, art. 1º
Obrigatoriedade no exterior	3 meses	publicação oficial	LINDB, art. 1º, § 1º
Urgência do Presidente (não confundir)	45 dias em cada Casa		CF, art. 64, § 2º

Sanção x veto

	Sanção	Veto
O que é	concordância do Presidente	recusa do Presidente
Efeito	transforma o projeto em lei	impede a formação da lei na parte vetada, até a decisão do Congresso
Formas	expressa (por escrito) ou tácita (silêncio)	só expressa; não existe veto tácito
Motivação	não precisa	obrigatória (inconstitucionalidade ou interesse público)
Extensão	total ou parcial	total ou parcial (parcial: dispositivo inteiro)
Pode voltar atrás?	não (proibido o reveto)	não (proibido o desveto)
Outros nomes	sanção positiva	sanção negativa

Classificações do veto

Critério	Espécies	Brasil
Extensão	total (todo o projeto) / parcial (alguns dispositivos)	as duas
Fundamento	jurídico (inconstitucionalidade) / político (interesse público)	as duas
Efeitos	absoluto (definitivo) / relativo ou suspensivo (superável pelo Legislativo)	relativo e suspensivo
Forma	expresso / tácito	só expresso
Retratação	retratável / irretratável	irretratável
Quem veta	Chefe do Executivo / povo (veto popular)	só o Chefe do Executivo; não há veto popular

Veto parcial: pode ou não pode

Pode vetar	Não pode vetar
artigo inteiro	palavra isolada
parágrafo inteiro	expressão isolada
inciso inteiro (mantendo o artigo)	parte de um inciso
alínea inteira (menor unidade; mantendo inciso e artigo)	trecho de uma alínea
dois ou mais dispositivos inteiros	"trechos selecionados", mesmo preservando o sentido

Quem promulga o quê

Espécie	Passa por sanção?	Quem promulga
Lei ordinária e lei complementar	sim	Presidente da República; na sanção tácita ou veto derrubado, se ele se omitir: Presidente do Senado, depois Vice-Presidente do Senado
Emenda à Constituição	não	Mesas da Câmara e do Senado
Lei delegada	não	Presidente da República
Decreto legislativo e resolução	não	o próprio Legislativo

O caminho do projeto depois da votação

Situação	Destino
Aprovado só pela Casa iniciadora	vai à Casa revisora (ainda não vai à sanção)
Revisora aprova sem emendas	sanção

Situação	Destino
Revisora aprova com emenda de redação, sem mudar o sentido	pode ir direto à sanção (STF)
Revisora aprova com emendas de mérito	volta à iniciadora, que vota as emendas; depois, sanção
Iniciadora aceita ou rejeita as emendas	sanção (não volta à revisora)
Revisora rejeita	arquivamento
Presidente sanciona (expressa ou tacitamente)	promulgação e publicação
Presidente veta	Congresso, em sessão conjunta
Congresso mantém o veto	parte vetada não vira lei
Congresso derruba o veto	promulgação (48 h por autoridade) e publicação

Fases do processo legislativo ordinário

Fase	Conteúdo
Introdutória	iniciativa
Constitutiva	deliberação parlamentar (discussão e votação nas duas Casas) + deliberação executiva (sanção ou veto)
Complementar	promulgação (atesta a existência, executoriedade) + publicação (conhecimento, obrigatoriedade, início da vigência)

Lei seca que cai

O coração do tema: o Presidente recebe o projeto e decide sobre ele.

> **Lei seca:** Art. 66. A Casa na qual tenha sido **concluída a votação** enviará o projeto de lei ao Presidente da República, que, **aquiescendo**, o **sancionará**.

Fundamentos, extensão, prazo de 15 dias úteis, comunicação em 48 horas ao Presidente do Senado.

> **Lei seca:** Art. 66, § 1º Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, **inconstitucional ou contrário ao interesse público**, vetá-lo-á **total ou parcialmente**, no prazo de **quinze dias úteis**, contados da **data do recebimento**, e comunicará, dentro de **quarenta e oito horas**, ao **Presidente do Senado Federal** os motivos do veto.

A regra do dispositivo inteiro, a mais cobrada.

> **Lei seca:** § 2º O veto parcial **somente** abrangerá **texto integral** de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

O silêncio é sanção, não veto.

> **Lei seca:** § 3º Decorrido o prazo de quinze dias, o **silêncio** do Presidente da República importará **sanção**.

Sessão conjunta, 30 dias e maioria absoluta (sem "escrutínio secreto" desde a EC 76/2013).

> **Lei seca:** § 4º O veto será apreciado em **sessão conjunta**, dentro de **trinta dias** a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da **maioria absoluta** dos Deputados e Senadores.

Derrubado o veto, o projeto vai ao Presidente só para promulgar.

> **Lei seca:** § 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para **promulgação**, ao Presidente da República.

O que acontece se o Congresso não vota no prazo.

> **Lei seca:** § 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na **ordem do dia da sessão imediata**, **sobrestadas** as demais proposições, até sua votação final.

A promulgação supletiva.

> **Lei seca:** § 7º Se a lei não for promulgada dentro de **quarenta e oito horas** pelo Presidente da República, nos casos dos § 3º e § 5º, o **Presidente do Senado** a promulgará, e, se este não o fizer em igual prazo, caberá ao **Vice-Presidente do Senado** fazê-lo.

As competências privativas do Presidente.

> **Lei seca:** Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] IV - **sancionar, promulgar e fazer publicar** as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; V - **vetar** projetos de lei, **total ou parcialmente**;

Por que os motivos vão ao Presidente do Senado e por que a sessão é conjunta.

> **Lei seca:** Art. 57, § 3º [...] a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em **sessão conjunta** para: [...] IV - **conhecer do veto e sobre ele deliberar**. § 5º A **Mesa do Congresso Nacional** será presidida pelo **Presidente do Senado Federal** [...].

O caminho até a sanção.

> **Lei seca:** Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em **um só turno** de discussão e votação, e enviado à **sanção ou promulgação**, se a Casa revisora o aprovar, ou **arquivado**, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto **emendado**, voltará à **Casa iniciadora**.

Emenda à Constituição não passa pelo Presidente.

> **Lei seca:** Art. 60, § 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas **Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo número de ordem.

As regras do Regimento Comum que completam a Constituição.

> **Lei seca:** RCCN, art. 104-A. O prazo de que trata o § 4º do art. 66 da Constituição Federal será contado da **protocolização do veto na Presidência do Senado Federal**.
>
> **Lei seca:** RCCN, art. 106, § 1º A apreciação dos vetos ocorrerá em sessões do Congresso Nacional a serem convocadas para a **terceira terça-feira de cada mês**, impreterivelmente. [...] § 3º Após o esgotamento do prazo constitucional, fica **sobrestada a pauta das sessões conjuntas** do Congresso Nacional para qualquer outra deliberação, até a votação final do veto.
>
> **Lei seca:** RCCN, art. 43. Nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão sempre **computados separadamente**. § 1º O voto contrário de uma das Casas importará a rejeição da matéria. § 2º A votação começará pela **Câmara dos Deputados**. Tratando-se, porém, de projeto de lei vetado de **iniciativa de Senadores**, a votação começará pelo **Senado**.
>
> **Lei seca:** RCCN, art. 106-B. A votação do veto será **nominal** e ocorrerá por meio de **cédula com identificação do parlamentar** [...].

O prazo de vigência depois da publicação.

> **Lei seca:** LINDB, art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país **quarenta e cinco dias** depois de oficialmente publicada. § 1º Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia **três meses** depois de oficialmente publicada.

Pegadinhas da banca

- **"15 dias corridos" (ou 10 dias, ou 30 dias corridos).** Errado: **15 dias úteis**. Fins de semana e feriados não contam.
- **Prazo contado da aprovação pela Casa revisora.** Errado: conta-se do **recebimento** pelo Presidente.
- **"O silêncio do Presidente importa veto tácito" (ou arquivamento).** Errado: o silêncio importa **sanção**. Não existe veto tácito.
- **"A sanção é sempre expressa."** Errado: pode ser tácita.
- **Sanção tácita como despacho que declara a intenção de não vetar.** Errado: tácita é sem nenhum ato; é silêncio.
- **"A sanção tácita é espécie de sanção expressa."** Errado: são as duas espécies de sanção, e a tácita não tem ato formal.
- **"Ocorrida a sanção tácita, o Presidente ainda pode vetar em 48 horas."** Errado: passado o prazo, o projeto está sancionado. As 48 horas são para comunicar um veto feito dentro do prazo.
- **"A sanção também precisa ser motivada."** Errado: só o veto precisa de motivos.

- **"Ao sancionar, o Presidente pode alterar a redação."** Errado: ele só aceita ou recusa.
- **"A sanção supre o vício de iniciativa" (ou convalida qualquer inconstitucionalidade).** Errado: a Súmula 5 do STF está superada; a lei continua inconstitucional.
- **Motivos do veto comunicados ao Presidente da Câmara** (ou ao Presidente da Casa iniciadora). Errado: ao **Presidente do Senado**, que preside o Congresso.
- **Motivos comunicados em 15 dias úteis.** Errado: em **48 horas**.
- **"O veto só pode ser jurídico."** Errado: também pode ser **político** (contrário ao interesse público).
- **Veto por inconveniência chamado de jurídico.** Errado: veto por interesse público é **político**; jurídico é por inconstitucionalidade.
- **"O Presidente não pode vetar por inconstitucionalidade, porque isso cabe às CCJs."** Errado: o veto jurídico é controle preventivo feito pelo Executivo.
- **"Veto total atinge só parte do projeto."** Errado: isso é o veto parcial.
- **"Veto legislativo é sinônimo de veto parcial."** Errado.
- **Veto parcial sobre palavras ou expressões**, "desde que preserve o sentido", "desde que não inverta o sentido", "quando só elas forem inconstitucionais". Errado sempre: só **texto integral** de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.
- **"O veto parcial não pode recair sobre inciso."** Errado: inciso e alínea inteiros podem ser vetados.
- **"Veto absoluto: o projeto vetado só volta na sessão legislativa seguinte."** Errado: o veto brasileiro é **relativo** e pode ser derrubado pelo Congresso.
- **"O veto popular está previsto na CF ao lado do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular."** Errado: não existe veto popular na Constituição.
- **"Vetado o projeto, ele é arquivado e não volta ao Congresso."** Errado: o veto devolve a matéria ao Congresso.
- **"O veto é o poder de suspender os efeitos de lei já existente."** Errado: o veto recai sobre o projeto, antes de a lei existir.
- **"Veto sem motivação vale, basta comunicar a discordância."** Errado: o veto tem de ser motivado.
- **"O Presidente pode alterar o veto antes de comunicá-lo" ou "reconsiderá-lo antes da sessão conjunta"** ou **pedir o projeto de volta para sancionar.** Errado: o veto é irretratável (desveto proibido, ADPFs 714, 715 e 718).
- **"Depois do veto parcial, pode haver nova rodada de vetos dentro dos 15 dias úteis" / "o reveto é aceito por interesse público superveniente" / "o STF admitiu retificar a sanção antes da publicação".** Errado: o reveto é inconstitucional.
- **"Sanção e veto podem recair sobre o mesmo dispositivo (sanção com ressalvas)."** Errado: no mesmo dispositivo, um exclui o outro.
- **Veto apreciado separadamente em cada Casa, começando pela iniciadora.** Errado: **sessão conjunta**, com votos contados separadamente.
- **Prazo do Congresso de 45 ou 60 dias.** Errado: **30 dias**.

- **"Esgotados os 30 dias, o veto é considerado mantido" (ou o projeto é arquivado, ou não há consequência na pauta).** Errado: o veto **tranca a pauta** da sessão seguinte até ser votado.
- **"Mantido o veto, a parte vetada vira lei depois de 30 dias."** Errado: veto mantido é parte que nunca vira lei.
- **Derrubada por maioria simples, por dois terços, ou por uma só Casa.** Errado: **maioria absoluta** dos Deputados **e** dos Senadores (257 e 41).
- **Votação do veto em escrutínio secreto.** Errado desde a **EC 76/2013**: a votação é aberta (nominal).
- **"A fase constitutiva é só a deliberação legislativa; sanção e veto ficam na fase complementar."** Errado: sanção e veto são a deliberação executiva da fase constitutiva.
- **"Promulgar e sancionar são a mesma coisa."** Errado: são atos distintos, que podem ou não ocorrer juntos.
- **"A promulgação sempre ocorre junto com a sanção"** ou **"sempre em momentos distintos, com 48 horas de espera depois da sanção expressa".** Errado nos dois sentidos.
- **Promulgação na sanção tácita "em até 15 dias úteis" ou "imediatamente".** Errado: em 48 horas depois do fim dos 15 dias úteis.
- **Promulgação supletiva pelo Presidente da Câmara ou pelo STF.** Errado: Presidente do Senado e, depois, Vice-Presidente do Senado.
- **"Só o Presidente da República promulga, sem exceções" / "compete exclusivamente a ele".** Errado.
- **"Derrubado o veto, a lei dispensa promulgação, basta publicar."** Errado: precisa ser promulgada.
- **"Derrubado o veto, a lei é promulgada diretamente pelo Presidente da Câmara, sem voltar ao Presidente da República."** Errado: volta ao Presidente da República para promulgar.
- **"A lei pode entrar em vigor sem promulgação de nenhuma autoridade."** Errado.
- **"A publicação vem antes da promulgação."** Errado: promulgação primeiro, publicação depois.
- **"Só o Presidente da República publica."** Errado: quem promulgou supletivamente também pode publicar.
- **"No exterior, a lei vigora 45 dias após a publicação."** Errado: **três meses**.
- **Emendas constitucionais, decretos legislativos ou leis delegadas sujeitos a sanção ou veto.** Errado: nenhum deles passa por sanção.
- **"Aprovado pela Casa iniciadora, o projeto vai direto à sanção."** Errado: falta a revisora.
- **"Aprovado sem emendas pela revisora, volta à iniciadora."** Errado: vai direto à sanção.
- **"Depois de a iniciadora votar as emendas, o projeto volta à revisora."** Errado: vai à sanção.
- **"Qualquer emenda da revisora, mesmo de redação, obriga a volta à iniciadora."** Errado: só a que altera o sentido.
- **"Promulgada a emenda, o mandado de segurança do parlamentar contra a tramitação continua cabível."** Errado: perde o objeto.
- **"A EC 80/2014 revogou a iniciativa do Presidente para leis sobre a Defensoria da União."** Errado: a iniciativa continua no art. 61, § 1º, II, *d*.

Itens comentados

- **Item:** O Presidente da República dispõe de quinze dias úteis, contados do recebimento, para vetar o projeto de lei, e, decorrido esse prazo, o silêncio importa veto tácito. **Errado.** O silêncio importa sanção (art. 66, § 3º). O veto tem de ser expresso e motivado; não existe veto tácito.
- **Item:** O veto parcial pode recair sobre palavra ou expressão isolada de um dispositivo, desde que o restante do texto conserve sentido. **Errado.** O veto parcial só abrange texto integral de artigo, parágrafo, inciso ou alínea (art. 66, § 2º). Não há exceção para preservar o sentido.
- **Item:** Dentro dos limites fixados pela Constituição Federal, o veto parcial pode recair sobre o texto integral de uma alínea do projeto de lei, menor unidade de dispositivo sujeita a veto, ainda que preservados o inciso e o artigo a que pertence. **Certo.** A alínea inteira pode ser vetada, e é a menor unidade sujeita a veto.
- **Item:** Vetado o projeto, o Presidente da República comunica os motivos do veto ao Presidente da Câmara dos Deputados, dentro de quarenta e oito horas. **Errado.** O prazo está certo, mas o destinatário é o Presidente do Senado Federal, que preside a Mesa do Congresso Nacional.
- **Item:** Situação hipotética: Em sessão conjunta do Congresso Nacional, um veto presidencial recebeu 240 votos pela rejeição entre os Deputados, com 450 presentes, e 45 votos pela rejeição entre os Senadores. Assertiva: Nessa situação, o Congresso conseguiu derrubar o veto, pois a rejeição exige apenas a maioria simples dos votos em cada Casa. **Errado.** A derrubada exige maioria absoluta de cada Casa: 257 Deputados e 41 Senadores. Os Senadores chegaram lá; os Deputados, não. O veto foi mantido.
- **Item:** Se o presidente da República vetar projeto de lei, o veto será apreciado em sessão conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, estando sua rejeição condicionada ao voto de dois terços dos deputados e senadores, em votação nominal. **Errado.** A sessão conjunta está certa, mas o quórum para derrubar o veto é a maioria absoluta, não dois terços.
- **Item:** Esgotado o prazo de trinta dias sem deliberação do Congresso sobre o veto, este é considerado mantido tacitamente, e o projeto é arquivado. **Errado.** O veto vai para a ordem do dia da sessão imediata e sobrestá as demais proposições até ser votado (art. 66, § 6º).
- **Item:** O veto é apreciado em sessão conjunta do Congresso Nacional, e sua rejeição exige o voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores, em escrutínio secreto. **Errado.** Desde a EC 76/2013 a votação do veto é aberta; o Regimento Comum prevê votação nominal por cédula com identificação do parlamentar.
- **Item:** Nos casos de sanção tácita, se o Presidente da República não promulgar a lei em quarenta e oito horas, a promulgação caberá ao Presidente da Câmara dos Deputados. **Errado.** Cabe ao Presidente do Senado e, se ele não o fizer em igual prazo, ao Vice-Presidente do Senado (art. 66, § 7º).
- **Item:** Compete exclusivamente ao presidente da República a promulgação de leis federais. **Errado.** Na sanção tácita e na derrubada do veto, a omissão do Presidente da República transfere a promulgação ao Presidente do Senado e, depois, ao Vice-Presidente do Senado.

- **Item:** A promulgação pode ocorrer sem a sanção se o veto presidencial for derrubado pelo Congresso Nacional, hipótese em que o projeto é enviado ao Presidente da República apenas para ser promulgado, e não mais para que decida sobre sua aquiescência. **Certo.** Derrubado o veto, a parte vetada vira lei sem sanção e vai ao Presidente só para promulgação (art. 66, § 5º).
- **Item:** Segundo o STF, é válido o chamado desveto, pelo qual o Presidente da República se retrata do veto já aposto e sanciona o dispositivo vetado. **Errado.** Nas ADPFs 714, 715 e 718, o STF declarou inconstitucionais o desveto e o reveto. O veto é irretratável.
- **Item:** Segundo o entendimento atual do STF, a sanção do Presidente da República supre o vício de iniciativa do projeto de lei que tratou de matéria de sua iniciativa privativa. **Errado.** A antiga Súmula 5 está superada. A sanção não convalida o vício de iniciativa, e a lei pode ser declarada inconstitucional.
- **Item:** As emendas constitucionais estão sujeitas à sanção ou ao veto do Presidente da República, como os projetos de lei ordinária. **Errado.** A emenda à Constituição é promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado (art. 60, § 3º), sem passar pelo Presidente.
- **Item:** Uma lei pode ter vigência assíncrona, com as partes sancionadas entrando em vigor antes e as partes vetadas entrando em vigor somente após a rejeição do veto. **Certo.** No veto parcial, a parte sancionada é promulgada e publicada desde logo; a parte cujo veto for derrubado é promulgada e publicada depois.

Resumo para revisar

- Fase constitutiva = deliberação parlamentar (votação nas duas Casas) + deliberação executiva (sanção ou veto). Fase complementar = promulgação + publicação.
- Revisora aprova sem emendas: sanção. Com emendas de mérito: volta à iniciadora, que dá a última palavra; depois, sanção. Emenda só de redação não obriga a volta.
- Sanção transforma o projeto em lei (divisor de águas, sanção positiva). Não precisa de motivo, não altera o texto, não convalida vício de iniciativa (Súmula 5 superada).
- Sanção expressa: por escrito. Sanção tácita: silêncio por 15 dias úteis. Mesmos efeitos.
- Prazo único de **15 dias úteis**, contado do **recebimento**, para vetar; se passar em silêncio, sanção.
- Veto: expresso, motivado, por escrito, no prazo, comunicado em **48 horas** ao **Presidente do Senado**. Não existe veto tácito.
- Veto jurídico (inconstitucionalidade, controle preventivo) e veto político (interesse público). Total ou parcial.
- Veto parcial: só **texto integral** de artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Nunca palavra, expressão ou trecho. Alínea é a menor unidade. Origem: reforma de 1926, contra as caudas orçamentárias.
- Parte não vetada: sancionada, promulgada, publicada e vigente desde logo. Vigência assíncrona é possível.
- Sanção e veto não recaem sobre o mesmo dispositivo.

- Veto brasileiro: **relativo** e **suspensivo** (o Congresso derruba), **irretratável**. Não há veto absoluto nem veto popular.
- Desveto e reveto: inconstitucionais (ADPFs 714, 715 e 718). O poder de sancionar a parte vetada se esgota com a comunicação do veto.
- Veto sem motivação: para boa parte da doutrina, inexistente, equivalendo à sanção tácita.
- Congresso não fica vinculado ao veto jurídico. Governadores e Prefeitos também vetam.
- Apreciação: **sessão conjunta**, sob a direção da Mesa do Senado; votos computados **separadamente** por Casa; começa pela Câmara (pelo Senado se o projeto for de Senador).
- Prazo do Congresso: **30 dias** do recebimento (protocolização na Presidência do Senado). Esgotado: veto na ordem do dia da sessão imediata, **trancando a pauta** das sessões conjuntas.
- Sessões de veto: terceira terça-feira de cada mês.
- Derrubada: **maioria absoluta** dos Deputados **e** dos Senadores (257 e 41). Votação **aberta** e nominal desde a **EC 76/2013**.
- Veto mantido: parte vetada nunca vira lei. Veto derrubado: vira lei sem sanção, sem nova votação, e vai ao Presidente só para promulgar.
- Promulgação atesta a existência e dá executoriedade; publicação dá conhecimento, obrigatoriedade e início da vigência. Primeiro promulga, depois publica.
- Sanção tácita ou veto derrubado: promulga o Presidente da República em **48 h**; se não, o **Presidente do Senado** em 48 h; se não, o **Vice-Presidente do Senado**. Nunca a Câmara, nunca o STF.
- Sanção expressa e promulgação costumam sair no mesmo ato, mas são atos distintos.
- Não passam por sanção: emenda à Constituição (promulgam as Mesas das duas Casas), decreto legislativo, resolução e lei delegada.
- Vigência: 45 dias após a publicação no Brasil; 3 meses no exterior (LINDB).
- Mandado de segurança de parlamentar contra a tramitação perde o objeto com a promulgação.

TEMA 8 DE 13

Tipos de procedimento: ordinário, abreviado, sumário, sumaríssimo, especial e concentrado

331 perguntas no app · Procedimento legislativo

O que cai

O edital abre a matéria com "Procedimento Legislativo: tipos de procedimento, ordinário, abreviado, sumário, sumaríssimo, especial e concentrado; etapas e noções básicas". As perguntas deste tema vão além da lista de procedimentos e cobram toda a teoria básica do processo legislativo. Os blocos que mais se repetem são:

- **Fundamentos**: processo x procedimento, fontes (escritas e não escritas), separação de Poderes, princípios (democrático, publicidade, oralidade, separação entre discussão e votação, bicameralismo, devido processo legislativo, unidade de legislatura), nulidades do processo legislativo e o vício de iniciativa que a sanção não conserta.
- **Teoria da lei**: lei formal x material, existência, validade e eficácia, fases (introdutória, constitutiva, complementar), *vacatio legis* de 45 dias, hierarquia das normas e dos tratados de direitos humanos.
- **Procedimento sumário (urgência constitucional, art. 64 da CF)**: só o Presidente pede, só para projeto dele; 45 + 45 + 10 dias; trancamento da pauta com exceção das matérias de prazo constitucional; prazos parados no recesso e inaplicáveis a códigos.
- **Procedimento abreviado (apreciação conclusiva, art. 58, § 2º, I, da CF e art. 24, II, do RICD)**: comissões decidem no lugar do Plenário, recurso de um décimo (52 Deputados) em cinco sessões, exceções (lei complementar, código, iniciativa popular, PEC etc.).
- **Regimes de tramitação na Câmara (art. 151 do RICD)**: urgência, prioridade e ordinária, que não se confundem com a forma de apreciação (Plenário ou conclusiva); requisitos da urgência regimental.
- **Leis orçamentárias**: PPA, LDO e LOA, prazos de envio, Comissão Mista, regras das emendas (art. 166, § 3º), exclusividade, recesso condicionado à LDO, emendas impositivas.

A banca gosta de trocar uma figura pela outra: sumário com abreviado, urgência constitucional com urgência regimental, regime de tramitação com forma de apreciação, fase constitutiva com fase complementar, validade com eficácia. Os números campeões são 45, 10, 100, um décimo e um terço.

Entenda o tema

Processo e procedimento legislativo

Processo legislativo é o mecanismo, o instrumento pelo qual o direito é criado: o conjunto de atos (iniciativa, emenda, votação, sanção, veto, promulgação, publicação) que levam à formação das normas. **Procedimento legislativo** é a ordem, juridicamente predefinida, em que esses atos se sucedem. Dito de outro jeito: o processo é o mecanismo; o procedimento é o caminho que esse mecanismo pode tomar.

Os dois termos **não são sinônimos**. A doutrina os distingue, e a banca troca as definições: dizer que "o procedimento é o mecanismo de formação das leis e o processo é o caminho" está errado, porque inverte os conceitos. Também está errado dizer que "o processo é o conjunto de atos ordenados e o procedimento é o meio de criação do direito".

> **Dica:** pense em **processo = instrumento** e **procedimento = ordem/caminho**. Há um só processo legislativo, mas vários procedimentos.

Como as proposições podem seguir caminhos diferentes conforme a espécie normativa e o regime de tramitação, fala-se em **vários procedimentos legislativos**, e não em um só. O procedimento é também descrito como a "ordem jurídica democrática" que regula a criação do direito.

Processo legislativo entre o Direito e a Política

O processo legislativo fica na **intersecção entre o Direito e a Política**. É por meio dele que decisões políticas se transformam em normas jurídicas gerais e abstratas (as leis). Por isso ele é regulado pela Constituição e pelos regimentos das Casas. Dizer que a transformação da decisão política em Direito "não envolve a elaboração de leis" está errado: envolve justamente isso.

Niklas Luhmann descreve o processo legislativo como um **acoplamento estrutural** entre o subsistema do Direito e o subsistema da Política: é o ponto em que um sistema influencia o outro.

Chama-se **estatuto jurídico da Política** o conjunto de normas que condicionam a formação de consensos e a atuação de maiorias e minorias, disciplinando o modo como as decisões políticas são tomadas, sobretudo no processo legislativo.

Fontes das normas de processo legislativo

As normas de processo legislativo têm **fontes escritas (positivadas)** e **fontes não escritas (implícitas)**.

- **Escritas**: a Constituição, os regimentos internos das Casas (Regimento Interno da Câmara, Regimento Interno do Senado, Regimento Comum do Congresso) e leis complementares e ordinárias (por exemplo, a Lei Complementar 95/1998, sobre a redação das leis). A Constituição **não** é a única fonte escrita.
- **Não escritas**: a **praxe legislativa** e os **costumes legislativos**, que nascem de hábitos reiterados na condução dos trabalhos. Mesmo sem estar escrita, a praxe adquire força obrigatória e é fonte do processo legislativo.

As normas não escritas são **de difícil acesso** para quem não vive o dia a dia das Casas, justamente porque não estão em textos. É errado dizer que elas são "de fácil acesso".

As **decisões anteriores sobre questões de ordem** (a "jurisprudência" da Presidência) são **precedentes**: orientam e são fonte do processo legislativo, mas **não têm força vinculante**. O Presidente pode decidir de modo diferente em caso parecido sem que a nova decisão seja inválida.

Separação de Poderes e processo legislativo

Cada Poder tem **funções típicas** (as principais: legislar, administrar, julgar) e **atípicas** (secundárias), mas um não pode invadir as atribuições do outro. **Montesquieu** defendia que quem faz as leis **não** deve ser o mesmo que as executa ou julga.

A separação de Poderes explica várias regras do processo legislativo:

- Há matérias de **iniciativa reservada** (por exemplo, do Presidente da República, art. 61, § 1º, da CF). O Congresso **não pode** deliberar sobre qualquer matéria sem a proposta de quem tem a iniciativa; se o fizesse, invadiria o espaço do outro Poder.
- **Não se admite aumento de despesa** por emenda parlamentar nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República (salvo as emendas ao orçamento feitas na forma do art. 166, §§ 3º e 4º) nem nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara, do Senado, dos Tribunais Federais e do Ministério Público (art. 63 da CF). A emenda parlamentar que aumenta despesa em projeto de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo é **inconstitucional**. A mesma lógica vale para os projetos de iniciativa reservada do **Poder Judiciário** e do **Ministério Público**: emenda parlamentar não pode aumentar a despesa neles prevista.
- **Medidas provisórias** só podem ser editadas em caso de **relevância e urgência**, têm prazo e não podem tratar de certos temas (art. 62). **Leis delegadas** também têm campo material restrito (art. 68, § 1º). Essas limitações preservam a excepcionalidade da legislação feita pelo Executivo.

Nulidades do processo legislativo

Em regra, as nulidades do processo legislativo são absolutas e insanáveis. O vício ocorrido na formação da lei não é corrigido pelos atos posteriores da tramitação, nem pela aprovação da outra Casa, nem pela sanção, nem por uma deliberação do próprio Congresso declarando o vício "sanado".

O exemplo clássico é o **vício de iniciativa**. Se um Deputado apresenta projeto sobre matéria de iniciativa privativa do Presidente da República, a **sanção do Presidente não convalida** o defeito. A lei continua inconstitucional e deve ser declarada assim pelo STF.

> **Atenção:** a antiga **Súmula 5 do STF** dizia que a sanção supria a falta de iniciativa do Executivo. Ela está **superada**: hoje o STF entende que a sanção não convalida o vício de iniciativa (por exemplo, ADI 2.867). O vício de iniciativa é **inconstitucionalidade formal** (ligada ao autor da proposta, à forma de produção), e **não material** (ligada ao conteúdo).

Outro exemplo: **projeto de lei complementar aprovado por maioria simples**, quando a Constituição exige maioria absoluta (art. 69), tem nulidade absoluta. Não pode ser "corrigido e confirmado"

depois, nem pelo Senado.

Situação diferente: lei aprovada **como complementar** (com maioria absoluta) sobre assunto que a Constituição **não** reservou à lei complementar. Para o STF, ela é **formalmente complementar, mas materialmente ordinária** naquele ponto, e por isso pode ser alterada por **lei ordinária** posterior.

Emendas saneadoras. Durante a tramitação, admite-se emenda para corrigir uma inconstitucionalidade **parcial ou pontual** do projeto, inclusive suprimindo o dispositivo contrário à Constituição, sem rejeitar o projeto inteiro.

Regimento x Constituição. O descumprimento de norma **constitucional** do processo legislativo compromete a constitucionalidade da lei. Já o descumprimento de norma **apenas regimental** não gera automaticamente inconstitucionalidade; as duas espécies de vício não se equiparam.

Controle de constitucionalidade do processo legislativo

O processo legislativo é controlado em dois momentos:

- **Controle preventivo** (antes de a lei existir): feito pelo **próprio Legislativo**, principalmente pela **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania**, cujo parecer sobre constitucionalidade é terminativo (art. 54, I, do RICD); e pelo **Presidente da República**, por meio do **veto jurídico** (por inconstitucionalidade), que pode ser total ou parcial (art. 66, § 1º). É errado dizer que só o Judiciário pode examinar a compatibilidade do projeto com a Constituição.
- **Controle repressivo** (depois): o **Judiciário** pode declarar inconstitucional a lei que desrespeitou o processo legislativo constitucional. A regularidade da tramitação diante de norma **constitucional** não é questão *interna corporis* imune a controle.

O princípio do devido processo legislativo é importante justamente para definir **até onde vai o controle judicial** do processo legislativo.

Simetria e legislação multinível

Pelo **princípio da simetria**, Estados, Distrito Federal e Municípios devem adotar, em linhas gerais, os mesmos princípios básicos do processo legislativo da União (por exemplo, as regras de iniciativa reservada e de quórum). A autonomia estadual ou municipal **não prevalece sempre**: só afasta o modelo federal quando a Constituição Federal permite.

Na **legislação multinível** (normas de níveis diferentes que precisam conversar entre si), a adaptação de um nível ao outro é tema relevante. É o caso da **transposição das diretivas da União Europeia** para o direito interno dos países-membros e, no Brasil, da relação entre leis federais, estaduais e municipais.

Princípio democrático e democracia semidireta

Em sentido etimológico, **democracia** é o "poder do povo". A Constituição incorpora essa ideia no art. 1º, parágrafo único: "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos **ou diretamente**, nos termos desta Constituição".

Esse dispositivo é a base da **democracia semidireta** (ou participativa) adotada no Brasil. Ela **combina** a representação tradicional (o povo elege parlamentares que decidem em seu nome) com

mecanismos de participação direta. Não é democracia direta pura nem democracia puramente representativa.

- O Brasil **não** adota a democracia direta. Plebiscito, referendo e iniciativa popular **não** fazem do Brasil uma democracia direta: são instrumentos **da democracia semidireta**, porque convivem com a representação.
- A democracia semidireta **permite** a participação direta do povo; não se limita à escolha periódica de representantes.
- A doutrina a considera o modelo adequado à pós-modernidade: a **densidade populacional** e o **ritmo de vida** contemporâneos tornam inviável o povo decidir diretamente cada assunto. A democracia direta não é "plenamente factível" hoje.
- A **crise do sistema representativo** (desconfiança dos cidadãos em relação aos representantes) é uma das justificativas da democracia semidireta: a participação direta busca **relegitimar** o Estado de Direito. O objetivo é ampliar a participação e a legitimidade, **não** impedir consensos nem acirrar a divisão entre maiorias e minorias.

Os três instrumentos de participação direta estão no art. 14 da CF (a soberania popular é exercida pelo sufrágio e, nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular):

- **Plebiscito**: consulta **prévia**. O povo se manifesta **antes** da decisão ou do ato normativo. Exemplo: plebiscito sobre a criação de um novo Estado, convocado por decreto legislativo.
- **Referendo**: consulta **posterior**. O povo confirma ou rejeita um ato **já editado**. Exemplo: o Congresso aprova lei sobre armas e depois convoca o povo para dizer se mantém um dispositivo dela.
- **Iniciativa popular**: os próprios cidadãos apresentam **projeto de lei** à **Câmara dos Deputados**, subscrito por no mínimo **1% do eleitorado nacional**, distribuído por pelo menos **cinco Estados**, com não menos de **três décimos por cento** dos eleitores de cada um (art. 61, § 2º). Ela valoriza a soberania popular e reforça a aceitação social das normas. A iniciativa popular federal vale para **projeto de lei**, e **não** para proposta de emenda à Constituição: o art. 60 não inclui os cidadãos entre os legitimados.

> **Pegadinha:** "plebiscito é consulta posterior à lei" está errado (isso é referendo). "Referendo é consulta prévia" também está errado (isso é plebiscito).

O **recall** é o poder da população de destituir um servidor público ou titular de mandato eletivo que não corresponda às expectativas. É usado em alguns estados dos Estados Unidos, mas **não existe no Brasil**: aqui o parlamentar só perde o mandato nos casos da Constituição (art. 55).

Princípio democrático aplicado ao processo legislativo. Ele exige:

- que os debates parlamentares ocorram em **igualdade de condições**, sem pressão ou intimidação;
- **pluralismo político** (fundamento da República, art. 1º, V, ao lado da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; está no art. 1º, e **não** entre os objetivos do art. 3º). A democracia **não** se esgota na regra da maioria: depende da convivência de ideias e grupos divergentes;

- **soberania popular**: a participação do povo na formação da vontade política é parte da concepção de democracia da Constituição;
- uma **estruturação discursiva das arenas públicas**, protegidas por direitos fundamentais como a liberdade de expressão, garantindo o livre fluxo de opiniões **antes** da decisão;
- **participação da sociedade civil**, por exemplo em **audiências e consultas públicas** das comissões. Elas não são mera cortesia: ligam-se à legitimidade das leis.

> **Exemplo:** a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência ouve entidades da sociedade civil antes de votar um projeto sobre acessibilidade. Isso é aplicar o princípio democrático: os destinatários da norma participam da sua formação.

Na prática, a doutrina reconhece que muitas audiências e consultas públicas são **esvaziadas** e pouco influenciam a decisão, e por isso defende a sua **reformulação**. É errado dizer que essas consultas são "sempre efetivas".

Participação como condição de validade. A participação de setores atingidos de modo especial por uma lei pode ser **condição de validade** da decisão legislativa. É o caso da **consulta prévia aos povos indígenas** prevista no art. 6º, 1, "a", da **Convenção 169 da OIT** (norma supralegal): quando medidas legislativas puderem afetá-los diretamente, eles devem ser consultados por meio de suas instituições representativas. Uma comissão que aprova projeto sobre recursos hídricos em terras indígenas sem nenhuma consulta às comunidades age de forma irregular, e a norma pode ser comprometida.

Princípio da publicidade

As deliberações legislativas devem ser **públicas e acessíveis**, para que a sociedade acompanhe os debates e votações e saiba como votou cada representante.

- A publicidade **não se esgota** em deixar atas, pareceres e textos disponíveis depois da votação. Ela deve ocorrer **em tempo real**, para que a sociedade conheça os atos do procedimento **a tempo de debatê-los**.
- Ela **não é mera formalidade** nem simples recomendação de boa prática: é **condição de validade** da tramitação e da deliberação. A falta de publicidade e transparência pode tornar a decisão legislativa **inconstitucional**. Registrar as movimentações legislativas muito depois de o ato ser praticado pode comprometer a validade da decisão.
- A publicidade legislativa **não deriva só do art. 37** da CF (princípios da administração pública). Ela decorre da própria essência do fazer legislativo num Estado Democrático de Direito.
- Numa democracia é necessário divulgar efetivamente os **textos, atos e razões** que levaram à decisão legislativa. O **Tribunal de Justiça da União Europeia** afirmou que o acesso aos documentos que embasaram a decisão legislativa é condição de um processo legislativo democrático.
- A **votação nominal e aberta** é essencial para que o eleitor saiba como votou cada parlamentar e possa fiscalizá-lo. A simples divulgação do resultado global não basta.

A **Emenda Constitucional 76/2013** tornou **abertas** as votações sobre a **perda de mandato** de Deputado ou Senador (art. 55, § 2º) e sobre a **apreciação de veto** (art. 66, § 4º). O voto secreto

continua em outros casos, como a aprovação, pelo Senado, de autoridades (art. 52, III e IV) e a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República (art. 52, XI).

Oralidade e formalidade

Princípio da oralidade. Os atos do processo legislativo podem ser praticados **verbalmente** (um discurso, um parecer proferido oralmente em Plenário, uma questão de ordem), **salvo** quando a Constituição ou o regimento exigir a forma escrita. Para **José Afonso da Silva**, a oralidade decorre do princípio processual da **instrumentalidade das formas**: a forma não é um fim em si mesma, e não se exige formalidade desnecessária quando o objetivo foi atingido.

Limites da oralidade:

- A oralidade **não pode comprometer a publicidade**. O texto a ser votado precisa ser conhecido pelos parlamentares, mesmo quando a proposta foi feita oralmente.
- **Emendas verbais** acolhidas numa reunião de comissão precisam ser **consolidadas por escrito** depois da aprovação; sem isso, ninguém sabe ao certo o que foi decidido.
- **Emendas de relator** precisam ser **escritas** e apresentadas formalmente; não basta anunciá-las oralmente.

Princípio da formalidade legislativa (Jeremy Waldron): inclui o **debate estruturado** e o **foco nos textos** das propostas em apreciação. A deliberação se concentra no que está escrito no projeto, e não em discussões livres.

Separação entre discussão e votação

Discussão e **votação** são fases distintas e não se misturam. Encerrada a discussão e iniciada a votação, não se reabre o debate sobre o mérito; o que cabe é o **encaminhamento de votação**.

As fases também têm exigências diferentes de presença. A **discussão** pode começar com o número mínimo para **abrir a sessão** (na Câmara, um décimo dos Deputados, art. 79, § 2º, do RICD). A **votação** exige o quórum de deliberação (maioria absoluta presente, art. 47 da CF).

Declaração de voto. Depois da votação ostensiva, o Deputado pode **enviar à Mesa**, para publicação, declaração **escrita** de voto, mas **não pode lê-la nem comentá-la da tribuna** (art. 182, parágrafo único, do RICD).

Bicameralismo

No plano federal, o Poder Legislativo é **bicameral**: o Congresso Nacional tem **duas Casas**, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal (art. 44). Não é unicameral, e as Casas não são "meras divisões internas" de um órgão único.

- Em regra, o projeto de lei só é aprovado se **as duas Casas** o aprovarem. A rejeição por **qualquer uma** delas leva ao **arquivamento** (art. 65: a Casa revisora aprova e envia à sanção, ou rejeita e arquiva).
- No **bicameralismo mitigado** (ou desigual), se a Casa revisora emendar o projeto, ele volta à **Casa iniciadora**, que dá a **palavra final** sobre as emendas (art. 65, parágrafo único).

- O bicameralismo existe **só na União**. Assembleias Legislativas, Câmara Legislativa do Distrito Federal e Câmaras Municipais são **unicamerais**.

Devido processo legislativo

O **devido processo legislativo** deriva do **devido processo legal** (art. 5º, LIV, da CF) aplicado à formação das leis: a produção normativa deve seguir um caminho com garantias e participação.

- **Sentido subjetivo**: o direito dos titulares (parlamentares, cidadãos) de exigir que as normas de processo legislativo sejam respeitadas.
- **Sentido objetivo**, em níveis:
- **Primeiro nível**: protege a **competência do Legislativo** contra atos normativos administrativos ou decisões judiciais que invadam o espaço de fazer leis.
- **Segundo nível**: verifica o respeito às **formalidades** (quórum, iniciativa, fases de tramitação), sem aprofundar o exame da participação dos interessados.
- **Terceiro nível**: vai além da forma; exige **participação dos destinatários** da norma e **abertura** da deliberação a argumentos relevantes.

O **conteúdo mínimo** do princípio é a observância estrita das exigências **constitucionais** de procedimento. Segundo **Victor Marcel Pinheiro**, os vetores comuns do devido processo legislativo incluem a **igualdade política** (voz com o mesmo peso), a **proteção das minorias**, a **participação social** (representação **e** formas diretas, como plebiscito e iniciativa popular) e a **publicidade** (apresentação pública das propostas textualmente articuladas e das fontes de informação).

Unidade de legislatura e arquivamento

Legislatura é o período de quatro anos que corresponde ao mandato dos Deputados. Pelo **princípio da unidade de legislatura**, cada legislatura é uma unidade de trabalho; sua principal aplicação é o **arquivamento** das proposições não apreciadas quando a legislatura termina.

- **Justificativa**: as eleições mudam a composição das Casas, e os novos parlamentares devem poder escolher as matérias que entendem relevantes, em vez de herdar a agenda anterior. O arquivamento funciona como **filtro de relevância política**: o que perdeu interesse não é retomado; o que ainda importa pode voltar a tramitar.
- O arquivamento **está previsto nos regimentos** da Câmara e do Senado. O princípio **não** impede a continuidade de todos os projetos: os regimentos trazem exceções.

Na Câmara (art. 105 do RICD, na redação da Resolução 33/2022), finda a legislatura, arquivam-se as proposições em tramitação, **salvo**:

- as de **iniciativa popular**;
- as destinadas às espécies normativas do art. 59 da CF que **não tenham tramitado por 3 legislaturas completas**;
- os **projetos de código**;
- as relativas a **tratados internacionais** e a **concessão, renovação e permissão de radiodifusão**;
- as relativas às **contas do Presidente da República**;
- as aprovadas pela Câmara e **revisadas pelo Senado**.

> **Atenção:** com a regra das três legislaturas, hoje um projeto de lei comum da Câmara **não** é arquivado no fim da primeira legislatura só por não ter parecer: ele só é arquivado depois de tramitar por três legislaturas completas. Itens que dizem que o projeto sem parecer "é arquivado automaticamente ao fim da legislatura" refletem a regra anterior a 2022. Na teoria, porém, continua certo dizer que o arquivamento ao fim da legislatura é a principal aplicação do princípio da unidade de legislatura.

No Senado, também há exceções ao arquivamento no fim da legislatura. Continuam tramitando, por exemplo, os projetos de Senador que permanece no mandato ou foi reeleito e os que já têm **parecer favorável** de comissão. Por isso é errado dizer que no Senado "todos os projetos são arquivados, sem exceções".

Objeto do processo legislativo: lei formal e lei material

O art. 59 da CF diz que o processo legislativo compreende a elaboração de **emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções**. Não se limita às emendas constitucionais nem às leis ordinárias.

- **Lei em sentido formal**: o ato aprovado com o **nome de lei** pelo Congresso, segundo o processo legislativo constitucional, **qualquer que seja o conteúdo**, mesmo concreto e específico.
- **Lei em sentido material**: qualquer ato normativo com conteúdo **geral e abstrato**, **independentemente do nome** que receba ou do procedimento pelo qual foi editado.

O processo legislativo produz **as duas**: leis formais e normas de conteúdo geral e abstrato com outros nomes. Um ato com conteúdo de lei que não foi aprovado com o nome de lei é lei em sentido **material**, e não formal.

> **Exemplo:** as **leis orçamentárias** fixam receitas e despesas de um período determinado: têm conteúdo concreto. Por isso são leis em sentido **formal**, mas não em sentido material.

Existência, validade e eficácia da lei

A lei pode ser decomposta em três **planos** distintos, analisados nesta ordem:

1. **Existência**: a entrada da lei no ordenamento jurídico. Vem **antes** da validade, porque não se avalia a validade de algo que ainda não existe. Um projeto aprovado pelas duas Casas e ainda pendente de sanção **não é lei**: a lei passa a existir **com a sanção**.
2. **Validade**: a conformidade da lei com as normas superiores, inclusive as do processo legislativo.
3. **Eficácia**: a aptidão para **produzir efeitos**.

Como são planos distintos, uma lei pode **existir sem ser válida** (por exemplo, com vício de iniciativa) e pode ser **válida sem ainda produzir efeitos** (por exemplo, durante a *vacatio legis*, ou antes de publicada).

> **Exemplo:** projeto aprovado regularmente e sancionado, mas ainda não publicado por falha administrativa: a lei **existe e é válida**, mas **ainda não é eficaz**. Outro caso: lei publicada que prevê vigência 180 dias depois. Um mês após a publicação ela existe e é válida, mas ainda não pode ser aplicada.

Presunção de constitucionalidade. Toda lei se presume constitucional. Por isso, mesmo a lei **inválida** (inclusive por vício de forma) pode **produzir efeitos** até que o Judiciário a declare inconstitucional. A eficácia dela pode ser temporária. É errado dizer que a lei com vício formal não produz efeito algum antes da declaração.

Fases do processo legislativo

Na classificação doutrinária tradicional (José Afonso da Silva), o processo legislativo ordinário tem três fases:

Fase	O que reúne	Plano da lei
Introdutória	a **iniciativa** (apresentação do projeto)	dá início ao processo
Constitutiva	**deliberação parlamentar** (discussão e votação nas duas Casas) e **deliberação executiva** (**sanção ou veto**)	a lei passa a **existir** com a sanção
Complementar	**promulgação** e **publicação**	dá **eficácia** à lei já existente

Pontos que a banca troca:

- A **sanção e o veto** estão na fase **constitutiva**, e **não** na complementar nem na introdutória.
- A **iniciativa** não está na fase constitutiva: é a fase introdutória.
- A **promulgação** atesta a existência da lei e ordena a sua execução. Ela é da fase **complementar**; não tem nada a ver com a apresentação do projeto.
- A **publicação** também é da fase complementar: leva a lei ao conhecimento de todos. Ao contrário da promulgação, não atesta a existência da lei. Não é condição para votar o projeto.
- A fase complementar é a **última**: vem depois da votação e da sanção. A fase complementar dá **eficácia**, e não validade.

Vigência: a *vacatio legis*

Vacatio legis é o período entre a publicação da lei e o início da sua vigência. Nesse período a lei já foi publicada, mas **ainda não é obrigatória**. Serve para que as pessoas se preparem.

Pela LINDB (Decreto-Lei 4.657/1942, art. 1º), **salvo disposição contrária**, a lei começa a vigorar em todo o país **45 dias** depois de **oficialmente publicada**. A contagem começa na **publicação**, e não na sanção. Nos Estados estrangeiros, quando admitida, a obrigatoriedade da lei brasileira começa **três meses** depois da publicação.

Hierarquia das normas

As normas formam uma escada: uma norma é **válida** se for compatível com a norma superior, que lhe dá fundamento.

- **Constituição** (e emendas constitucionais): topo. Tem a nota da **supremacia**: não se subordina a nenhuma outra norma e é parâmetro do controle de constitucionalidade.
- **Tratados de direitos humanos aprovados pelo rito do art. 5º, § 3º** (em cada Casa, em dois turnos, por três quintos dos votos): **equivalem às emendas constitucionais**. Não estão abaixo delas.
- **Tratados de direitos humanos aprovados pelo rito comum**: hierarquia **supralegal** (acima das leis, abaixo da Constituição), segundo o STF (RE 466.343, 2008).
- **Atos normativos primários**, todos no mesmo nível: **leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias**, decretos legislativos, resoluções e **decretos autônomos**. Retiram força diretamente da Constituição e podem inovar no ordenamento. **Lei ordinária e lei complementar têm a mesma hierarquia**: o que muda é a matéria e o quórum. Lei delegada não é inferior à medida provisória. Decreto autônomo não está acima da lei.
- **Tratados que não são de direitos humanos**: força de **lei ordinária** (hierarquia legal), mesmo depois da EC 45/2004.
- **Atos infralegais**: **decretos regulamentares**, portarias, instruções normativas. Retiram validade da lei, não podem contrariá-la e só a detalham. Um decreto regulamentar que amplia o rol de beneficiários previsto na lei é inválido.

Tratados de direitos humanos: a linha do tempo.

- **Antes da EC 45/2004**, a jurisprudência tradicional do STF dava aos tratados em geral força de **lei ordinária** (e não de emenda constitucional).
- A **EC 45/2004** acrescentou o **§ 3º ao art. 5º**: tratados de direitos humanos aprovados pelo rito especial são **equivalentes às emendas constitucionais**. Exemplos: a **Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência** e a **Convenção Interamericana contra o Racismo** (promulgada em 2022).
- Tratados de direitos humanos aprovados **antes de 2004** (como o **Pacto de São José da Costa Rica**, de 1992) têm hierarquia **supralegal**, e não constitucional nem simplesmente legal.
- Depois de 2004, o rito especial é **facultativo** (Gilmar Mendes): o **Congresso Nacional** (e não o Presidente) escolhe entre o rito especial e o comum. Tratado de direitos humanos aprovado pelo **rito comum**, por maioria simples, fica com hierarquia **supralegal** (André de Carvalho Ramos).
- Se o tratado **não alcançar** os três quintos no rito especial, pode ser **votado de novo pelo rito comum**; se aprovado, terá status supralegal.

Classificação dos procedimentos legislativos

A doutrina divide os procedimentos em **comum** e **especiais**.

Procedimento comum é o das **leis ordinárias**. É a regra, o *standard* de tramitação. Ele se subdivide em três:

- **Ordinário**: tramitação **completa**, com todas as fases possíveis, da apresentação à sanção, inclusive discussão e votação em Plenário, **sem prazo constitucional** para deliberar.

- **Sumário**: as **mesmas fases** do ordinário, mas com **prazos** fixados pela Constituição. É a **urgência constitucional** (art. 64, §§ 1º a 4º).
- **Abreviado**: **dispensa a apreciação pelo Plenário**; as comissões decidem (art. 58, § 2º, I).

Procedimentos especiais são os das espécies normativas que não seguem o padrão do comum e têm disciplina própria na Constituição: **emenda à Constituição** (art. 60), **medida provisória** (art. 62), **lei delegada** (art. 68), **leis orçamentárias** (arts. 165 e 166) e, para parte da doutrina, a **lei complementar**. Eles **não** seguem os mesmos padrões do comum: há diferenças relevantes de fases, quóruns e forma de tramitação.

> **Atenção:** a lei complementar aparece nos dois lados, e a banca aceita as duas leituras conforme o enfoque. Ela segue, **em regra, as etapas do procedimento comum**, com a diferença de exigir **maioria absoluta** (art. 69) e tratar de matérias reservadas. Por exigir tramitação distinta da lei ordinária (quórum próprio, impossibilidade de apreciação conclusiva), parte da doutrina a classifica entre os **procedimentos especiais**. O que é sempre errado: dizer que a **lei ordinária** segue procedimento especial, ou que a **emenda constitucional** segue o procedimento ordinário.

Outras classificações que o edital cita (fora da lista do art. 59, usadas por autores da área):

- **Sumaríssimo**: tramitação ainda mais rápida que a do procedimento sumário, associada à **urgência regimental**, sobretudo à urgência do art. 155 do RICD (inclusão automática na Ordem do Dia para discussão e votação imediata).
- **Concentrado**: deliberação em **sessão conjunta** das duas Casas, como ocorre com as **leis orçamentárias** (art. 166) e com a apreciação dos **vetos** (art. 66, § 4º).

Procedimento comum ordinário

É o caminho completo do projeto de lei ordinária: **iniciativa**, instrução nas **comissões**, **discussão e votação** no Plenário da Casa iniciadora, **revisão** pela outra Casa em um só turno (art. 65), retorno à Casa iniciadora se houver emendas, **sanção ou veto**, **promulgação** e **publicação**. Não há prazo constitucional para as Casas deliberarem. A deliberação é por **maioria simples**, presente a maioria absoluta (art. 47).

Procedimento comum sumário: a urgência constitucional

Está no **art. 64, §§ 1º a 4º, da CF**. Suas regras:

- **Quem pede**: **somente o Presidente da República**.
- **Para quais projetos**: somente os **de iniciativa do próprio Presidente**, seja a matéria reservada a ele ou não. Não vale para projetos de Deputados, de Senadores, dos Tribunais Superiores ou de outros autores, mesmo que o governo apoie o projeto. Vale para projeto de **lei ordinária** e também de **lei complementar**.
- **Quando**: em **qualquer momento** da tramitação, não só no envio. O prazo corre a partir da solicitação.
- **Obrigatoriedade**: a solicitação é uma prerrogativa do Presidente. O Congresso **não pode recusá-la**. Mas o Presidente pode **retirar** a urgência (por exemplo, porque o tema perdeu

relevância ou para destrancar a pauta).

- **Independe do regimento**: a urgência constitucional vem da própria Constituição e não precisa de previsão regimental para valer.
- **Fases**: as **mesmas** do procedimento ordinário, **inclusive a manifestação das comissões**. A rapidez vem dos **prazos**, e **não** da supressão de fases. A única diferença relevante entre ordinário e sumário é a existência de prazo.

Prazos:

- **45 dias** na **Câmara** e, sucessivamente, **45 dias** no **Senado**.
- **10 dias** para a Câmara apreciar as **emendas do Senado**.
- Total máximo: **100 dias**, se houver emendas do Senado (45 + 45 + 10). Dependendo da tramitação, o projeto pode ser votado em menos de 90 dias.

Consequência do descumprimento: o projeto **não é rejeitado** nem aprovado automaticamente. Ficam **sobrestadas todas as demais deliberações legislativas** da Casa que não se manifestou (o chamado **trancamento da pauta**), **com exceção das que tenham prazo constitucional determinado** (por exemplo, medidas provisórias), até que se ultime a votação. A urgência obriga a Casa a **votar**, e não a **aprovar**: ela pode rejeitar o projeto.

Limites (art. 64, § 4º): os prazos **não correm nos períodos de recesso** do Congresso (ficam suspensos e voltam a correr com a retomada dos trabalhos) e **não se aplicam aos projetos de código**.

A doutrina aponta outros casos incompatíveis com a solicitação de urgência: projetos que **já têm prazo fixado pela Constituição**, como o **plano plurianual** e as demais leis orçamentárias. Os atos de **concessão e renovação de rádio e televisão** também ficam fora do pedido de urgência: não são projetos de lei do Presidente, mas atos do Executivo que o Congresso aprecia diretamente "no prazo do art. 64, § 2º e § 4º", por força do art. 223, § 1º, sem depender de solicitação.

> **Exemplo:** em 10 de dezembro chega à Câmara um projeto do Presidente com urgência constitucional. Os dias de recesso (23 de dezembro a 1º de fevereiro) **não** entram na contagem dos 45 dias.

Urgência constitucional x urgência regimental. São institutos diferentes, com hipóteses diferentes:

	Urgência constitucional	Urgência regimental (Câmara)
Onde está	art. 64 da CF	arts. 151 a 157 do RICD
Quem pede	só o Presidente da República	Mesa (2/3), um terço dos Deputados ou Líderes que representem esse número, 2/3 da comissão de mérito
Projetos alcançados	só os de iniciativa do Presidente	também os de parlamentares
Prazo	45 + 45 + 10 dias, com trancamento da pauta	não tem os 45 dias; a matéria entra na sessão imediata, em primeiro lugar na Ordem do Dia

	Urgência constitucional	Urgência regimental (Câmara)
Comissões	continuam se manifestando no rito normal	a matéria vai direto ao Plenário; se faltar parecer, um relator o dá em Plenário

> **Atenção:** a urgência regimental **não dispensa o parecer** (art. 152, § 1º, II, do RICD exige "pareceres das Comissões ou de Relator designado"). O que ela dispensa é o caminho normal pelas comissões: se elas não se habilitarem no prazo, o Presidente designa relator que dá o parecer **verbalmente em Plenário**. Por isso a banca já considerou certo dizer que a principal diferença é que a urgência constitucional mantém a manifestação das comissões e a regimental a dispensa.

Procedimento comum abreviado: a apreciação conclusiva

O fundamento está no **art. 58, § 2º, I, da CF**: às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe "discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de **um décimo** dos membros da Casa". Na Câmara, o instituto se chama **apreciação conclusiva** (art. 24, II, do RICD); no Senado, **decisão terminativa**.

- Não é criação exclusiva do regimento: está na **Constituição**, que **remete ao regimento** a definição de quais projetos podem dispensar o Plenário.
- A votação em **Plenário é suprimida**; a decisão das **comissões substitui** a do Plenário. Isso torna a tramitação mais **rápida**, porque o projeto não precisa entrar na pauta do Plenário.
- **Não** dispensa a **CCJ**: ela continua opinando sobre constitucionalidade e juridicidade (parecer terminativo, art. 54, I, do RICD). Só o Plenário é dispensado.

Recurso ao Plenário.

- Deve ser assinado por **um décimo** dos membros da Casa: na Câmara, **52 Deputados** (513 ÷ 10 = 51,3, arredondado para cima); no Senado, **9 Senadores** (81 ÷ 10 = 8,1). Não basta a assinatura de um Deputado sozinho, nem de um vigésimo; e um terço é o número da CPI, não deste recurso.
- Prazo: **cinco sessões** a partir da publicação do anúncio no Diário da Câmara e no avulso da Ordem do Dia (art. 58, § 1º, e art. 132, § 2º, do RICD).
- O recurso é apresentado em sessão e precisa ser **provido pelo Plenário**.
- Cabe recurso tanto contra a **aprovação** quanto contra a **rejeição** do projeto. O projeto com parecer contrário de todas as comissões é arquivado, **ressalvada a hipótese de recurso** (art. 133).

Depois da decisão. Sem recurso, ou improvido o recurso, o projeto vai à **redação final** ou ao **arquivo**. Aprovada a redação final, segue em 72 horas:

- ao **Senado**, para revisão, se for projeto que começou na Câmara (por exemplo, de Deputado). A apreciação conclusiva dispensa só o Plenário da Câmara; **não** dispensa a revisão do Senado;
- à **sanção**, se a Câmara for a Casa revisora e tiver aprovado sem emendas (por exemplo, projeto de Senador aprovado terminativamente no Senado e depois, sem emendas, pelas comissões da

Câmara).

Exceções (art. 24, II, do RICD): **não** podem ser apreciados conclusivamente os projetos:

- a) de **lei complementar** (exigem maioria absoluta, só alcançável no Plenário);
- b) de **código**;
- c) de **iniciativa popular**;
- d) de **Comissão**;
- e) sobre matéria que **não pode ser delegada** (art. 68, § 1º, da CF);
- f) oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo **Plenário** de qualquer das Casas;
- g) que tenham recebido **pareceres divergentes**;
- h) em **regime de urgência**.

A **proposta de emenda à Constituição** também não pode ser decidida só por comissão: exige votação no **Plenário** de cada Casa, em **dois turnos**, por **três quintos** (art. 60, § 2º). O procedimento abreviado, portanto, **não** vale para qualquer projeto.

Regimes de tramitação na Câmara: urgência, prioridade e ordinária

O art. 151 do RICD classifica as proposições, "quanto à natureza de sua tramitação", em três **regimes de tramitação**:

1. **Urgência** (inciso I);
2. **Prioridade** (inciso II);
3. **Tramitação ordinária** (inciso III): os projetos que não se encaixam nos anteriores.

O **regime de tramitação** trata da **precedência e dos prazos** da proposição (a "velocidade"). Ele **não se confunde** com a **forma de apreciação**, que define **quem delibera**: o **Plenário** ou as **comissões em caráter conclusivo** (art. 24, II, e art. 132). São classificações independentes:

- Um projeto em tramitação **ordinária** pode ser apreciado conclusivamente pelas comissões **ou** pelo Plenário.
- Um projeto em regime de **prioridade** (por exemplo, de iniciativa do Poder Judiciário) **não** é, por isso, necessariamente conclusivo.
- O único cruzamento obrigatório: projeto em regime de **urgência** sai da apreciação conclusiva (art. 24, II, "h") e vai ao Plenário.

> **Pegadinha:** "os regimes de tramitação são a apreciação pelo Plenário e a apreciação conclusiva" está errado; esses são formas de apreciação. "Tramitação ordinária é sinônimo de Plenário e prioridade é sinônimo de conclusiva" também está errado.

Ordem de preferência (art. 159, § 1º): **urgência** > **prioridade** > **ordinária**. A proposição em prioridade passa à frente das ordinárias, mas **não** das urgentes.

São urgentes (art. 151, I), entre outras, as proposições sobre declaração de guerra, celebração de paz e remessa de forças ao exterior; intervenção federal; autorização para o Presidente ou o Vice

se ausentarem do País; transferência temporária da sede do Governo; acordos internacionais (a partir da aprovação pelo órgão técnico); as de **iniciativa do Presidente da República com solicitação de urgência** e as emendas do Senado a elas; e as reconhecidas como urgentes **por deliberação do Plenário** (art. 153).

Tramitam com prioridade (art. 151, II): os projetos de iniciativa do **Poder Executivo**, do **Poder Judiciário**, do **Ministério Público**, da **Mesa**, de **Comissão Permanente ou Especial**, do **Senado** ou dos **cidadãos**; os projetos de lei complementar e ordinária que **regulamentam dispositivo constitucional**; os de lei com **prazo determinado**; os de **regulamentação de eleições**; e os de **alteração ou reforma do Regimento Interno**.

Prioridade (art. 158) é a dispensa de exigências regimentais para que a proposição seja incluída na Ordem do Dia da sessão seguinte, **logo após as proposições em urgência**. Além dos casos do art. 151, II, pode ser proposta ao Plenário pela Mesa, pela comissão que apreciou a proposição ou pelo autor apoiado por **um décimo** dos Deputados (ou Líderes que representem esse número).

Urgência regimental na Câmara

Conceito (art. 152). Urgência é a **dispensa de exigências, interstícios ou formalidades regimentais**, para que a proposição seja de logo considerada, até sua decisão final. **Não se dispensam** (§ 1º):

- **publicação e distribuição** da proposição principal e das acessórias;
- **pareceres** das Comissões **ou de Relator designado**;
- **quórum** para deliberação.

Hipóteses (art. 153). A urgência pode ser requerida quando se tratar de matéria que envolva a defesa da sociedade democrática e das liberdades fundamentais; de providência para atender a calamidade pública; de prorrogação de prazos legais a se findarem ou de lei para aplicar-se em época certa e próxima; ou quando se pretender apreciar a matéria na mesma sessão.

Quem apresenta o requerimento (art. 154).

- **dois terços dos membros da Mesa**, em matéria da competência dela;
- **um terço dos membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número**;
- **dois terços dos membros da comissão** competente para opinar sobre o mérito.

O requerimento de urgência **não tem discussão**. A votação pode ser **encaminhada** pelo autor e por um Líder, Relator ou Deputado contrário, **cinco minutos** cada, improrrogáveis. **Estando em tramitação duas matérias em urgência** por requerimento aprovado pelo Plenário, **não se votará outro** requerimento (art. 154, § 2º).

Urgência do art. 155 (a chamada "urgência urgentíssima"). A proposição sobre matéria de **relevante e inadiável interesse nacional** pode ser incluída **automaticamente na Ordem do Dia** para discussão e votação imediata, ainda que já iniciada a sessão, a requerimento da **maioria absoluta** da Câmara (ou de Líderes que representem esse número), aprovado pela **maioria absoluta** dos Deputados, **sem** o limite de duas urgências simultâneas.

Tramitação (art. 157). Aprovado o requerimento, a matéria entra em discussão na **sessão imediata**, em **primeiro lugar** na Ordem do Dia. Se não houver parecer, as comissões podem pedir prazo conjunto de até **duas sessões**; findo esse prazo, a matéria entra em pauta com ou sem parecer, e o Presidente designa **Relator** que dá o parecer **verbalmente**.

Projetos de código

Os projetos de código têm **procedimento especial** na Câmara (arts. 205 a 211 do RICD):

- A Mesa só recebe projeto para tramitar como código quando a matéria, por sua **complexidade ou abrangência**, deva ser apreciada como código.
- O Presidente nomeia **Comissão Especial**, que elege Presidente e três Vice-Presidentes; o Presidente da Comissão designa um **Relator-Geral** e **Relatores-Parciais**.
- Emendas são apresentadas **diretamente na Comissão Especial**, em **20 sessões** a partir da instalação.
- **Não se faz a tramitação simultânea de mais de dois projetos de código**.
- O Plenário aprecia em **turno único**, com sessões exclusivas para os códigos.
- Aprovado, o projeto de código é **enviado ao Senado em até cinco sessões**, acompanhado da publicação de **todos os pareceres** que o instruíram (art. 209).

Pontos ligados a outros temas: projetos de código **não** podem ser apreciados conclusivamente (art. 24, II, "b"), **não** se sujeitam aos prazos da urgência constitucional (art. 64, § 4º, da CF) e **não** são arquivados no fim da legislatura (art. 105, VII).

Leis orçamentárias

As três leis. O art. 165 da CF prevê três leis **de iniciativa do Poder Executivo** (iniciativa do Presidente, e **não** do Congresso):

- **Plano Plurianual (PPA)**: estabelece, **de forma regionalizada**, as **diretrizes, objetivos e metas** da administração pública federal para as **despesas de capital** e outras delas decorrentes e para os **programas de duração continuada** (art. 165, § 1º). Cobre quatro anos.
- **Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)**: compreende as **metas e prioridades** da administração, as diretrizes de política fiscal, **orienta a elaboração da LOA**, dispõe sobre alterações na legislação tributária e sobre a política das agências financeiras oficiais de fomento (art. 165, § 2º). A LDO **é** uma lei orçamentária.
- **Lei Orçamentária Anual (LOA)**: os orçamentos fiscal, de investimento das estatais e da seguridade social (art. 165, § 5º).

As leis orçamentárias tratam da **receita e da despesa**: a LOA **prevê a receita e fixa a despesa**. Elas não tratam só da despesa.

Leis financeiras (art. 166) são, em sentido estrito, os projetos de **PPA, LDO, LOA e créditos adicionais** (suplementares e especiais). Os **créditos extraordinários**, para despesas **imprevisíveis e urgentes** (guerra, comoção interna, calamidade pública), são abertos por **medida provisória** (art. 167, § 3º, combinado com o art. 62) e também são considerados leis financeiras. **Não** são leis

orçamentárias a **Lei de Responsabilidade Fiscal** nem a lei complementar de normas gerais de finanças públicas (art. 163, I).

> **Exemplo:** enchentes atingem vários Estados e o governo precisa de recursos não previstos no orçamento. O Presidente pode abrir **crédito extraordinário por medida provisória**.

Prazos de envio (ADCT, art. 35, § 2º, enquanto não vier a lei complementar do art. 165, § 9º):

Projeto	Envio ao Congresso	Devolução para sanção
PPA	até **4 meses** antes do fim do 1º exercício do mandato (31 de agosto)	até o encerramento da sessão legislativa (22 de dezembro)
LDO	até **8 meses e meio** antes do fim do exercício (15 de abril)	até o encerramento do **primeiro período** da sessão legislativa (17 de julho)
LOA	até **4 meses** antes do fim do exercício (31 de agosto)	até o encerramento da sessão legislativa (22 de dezembro)

O envio **tempestivo** é exigência constitucional: garante ao Congresso tempo para examinar os projetos e a regularidade do processo orçamentário. Se o Presidente **não envia** a proposta no prazo:

- a omissão pode configurar **crime de responsabilidade**;
- pode ser levada ao Judiciário, por **ação direta de inconstitucionalidade por omissão** ou **mandado de injunção**;
- pela Lei 4.320/1964 (art. 32), o Legislativo considera como proposta a **Lei de Orçamento vigente**.

Tramitação. Os projetos de PPA, LDO, LOA e créditos adicionais são apreciados pelas **duas Casas** do Congresso, **na forma do regimento comum** (art. 166), e não só pela Câmara. Na prática, a votação ocorre em **sessão conjunta**. Antes, cabe à **Comissão Mista permanente de Senadores e Deputados** (a CMO, Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização):

- examinar e emitir **parecer** sobre os projetos orçamentários e sobre as **contas anuais do Presidente da República**;
- examinar e emitir parecer sobre os **planos e programas nacionais, regionais e setoriais**;
- exercer o **acompanhamento e a fiscalização orçamentária** (execução).

A CMO é **permanente**, e não temporária. As **emendas** são apresentadas **na Comissão Mista**, que emite parecer sobre elas; só depois são apreciadas pelo Plenário das duas Casas (art. 166, § 2º). Não se apresenta emenda orçamentária direto no Plenário.

O Presidente também pode propor mudanças: ele pode enviar **mensagem** ao Congresso para modificar os projetos orçamentários **enquanto não iniciada a votação, na Comissão Mista, da parte** cuja alteração é proposta (art. 166, § 5º). O poder de emenda, portanto, não é só dos parlamentares.

Aplicação subsidiária. Aplicam-se aos projetos orçamentários, **no que não contrariar** as regras próprias, as **demais normas do processo legislativo** (art. 166, § 7º). Assim, a **sanção e o veto** da

LOA e da LDO seguem o **art. 66**, como qualquer lei: o Presidente pode, por exemplo, vetar parcialmente a LDO e sancionar o resto.

Emendas ao projeto de LOA (art. 166, § 3º). Só podem ser aprovadas se:

1. forem **compatíveis com o PPA e com a LDO**;
2. **indicarem os recursos** necessários, admitidos **apenas os provenientes de anulação de despesa**, **excluídas** as que incidam sobre: - **dotações para pessoal e seus encargos**; - **serviço da dívida**; - **transferências tributárias constitucionais** para Estados, Municípios e Distrito Federal;
3. **ou** forem relacionadas com a **correção de erros ou omissões** ou com os **dispositivos do texto** do projeto.

Consequências: a emenda parlamentar **pode aumentar uma despesa**, desde que cumpra essas condições (por exemplo, aumentar o saneamento cancelando despesa de custeio administrativo). Como o dinheiro vem da anulação de outra despesa, o **montante global da despesa não se altera**. Emenda sem indicação de fonte é inválida.

Emendas ao PPA e à LDO. As emendas à **LDO** não podem ser aprovadas se forem **incompatíveis com o PPA** (art. 166, § 4º); compatíveis, admitem até aumento de despesa. Já o **PPA** fixa diretrizes, objetivos e metas, e a doutrina não admite emenda que aumente despesa nele. A base é o art. 63, I: nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente não se admite aumento de despesa, "ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º", isto é, só a LOA e a LDO entram na ressalva; o PPA fica de fora.

Princípio da exclusividade (art. 165, § 8º). A LOA **não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa**. Não se incluem na proibição a autorização para abrir **créditos suplementares** e para contratar **operações de crédito**, ainda que por antecipação de receita. Emendas que inserem no orçamento regras de direito de família ou alterações no Código Civil são **inconstitucionais**. Como toda emenda, as emendas ao orçamento devem ter **pertinência temática** com o projeto.

Rejeição do projeto de LOA. É hipótese **excepcional**, e não prática comum. Os recursos que, por **veto, emenda ou rejeição** do projeto de LOA, ficarem sem despesas correspondentes **não ficam definitivamente indisponíveis**: podem ser usados mediante **créditos especiais ou suplementares**, com **prévia e específica autorização legislativa** (art. 166, § 8º).

LDO e recesso. "A sessão legislativa **não será interrompida** sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias" (art. 57, § 2º). Sem a aprovação da LDO, o recesso de **julho** não começa. Se o projeto de LDO for rejeitado, o governo deve enviar **novo projeto**. O recesso depende da **LDO**, e não da LOA.

Emendas impositivas. São as emendas parlamentares cuja **execução orçamentária e financeira é obrigatória**, criadas pela **EC 86/2015** (emendas **individuais**) e pela **EC 100/2019** (emendas de **bancada estadual**). Pelo texto atual:

- emendas **individuais**: aprovadas no limite de **2% da receita corrente líquida** do exercício anterior, sendo **metade** para ações e serviços públicos de **saúde**; desse limite, **1,55%** cabem às emendas de Deputados e **0,45%** às de Senadores (art. 166, §§ 9º e 9º-A);

- emendas de **bancada** de Estado ou do Distrito Federal: execução obrigatória até **1% da receita corrente líquida** (art. 166, § 12);
- **não** são de execução obrigatória nos casos de **impedimentos de ordem técnica** (art. 166, § 13).

As emendas impositivas são regra de **execução orçamentária** (obrigação de pagar), e não regra de processo legislativo sobre a forma de apresentar e votar emendas.

Outros procedimentos especiais

- **Emenda à Constituição** (art. 60): proposta de um terço da Câmara ou do Senado, do Presidente ou de mais da metade das Assembleias Legislativas; votação em cada Casa, em **dois turnos**, com **três quintos** dos votos; promulgação pelas Mesas da Câmara e do Senado. Não pode ser apreciada conclusivamente por comissão.
- **Lei complementar** (art. 69): **maioria absoluta**; não admite apreciação conclusiva.
- **Medida provisória** (art. 62): editada pelo Presidente em caso de relevância e urgência, com força de lei; não pode tratar de PPA, LDO, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o crédito extraordinário.
- **Lei delegada** (art. 68): o Presidente pede a delegação; o Congresso a concede por **resolução**; não podem ser delegadas, entre outras, as matérias reservadas à lei complementar e os planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.

Quadros para memorizar

Os três procedimentos comuns

	Ordinário	Sumário	Abreviado
Outro nome	procedimento comum padrão	urgência constitucional	apreciação conclusiva (Câmara) / terminativa (Senado)
Base	arts. 61 a 69 da CF	art. 64, §§ 1º a 4º, da CF	art. 58, § 2º, I, da CF; art. 24, II, do RICD
Marca	todas as fases, sem prazo constitucional	mesmas fases, **com prazo**	**sem Plenário**; comissões decidem
Comissões	sim	sim	sim (e decidem)
Plenário	sim	sim	só se houver recurso de 1/10 provido
Quem desencadeia	regra geral	só o Presidente, em projeto dele	o regimento define os projetos

Números da urgência constitucional e da apreciação conclusiva

Regra	Número
Prazo da Câmara na urgência constitucional	45 dias

Regra	Número
Prazo do Senado na urgência constitucional	45 dias, sucessivamente
Emendas do Senado apreciadas pela Câmara	10 dias
Prazo máximo total com emendas do Senado	100 dias
Efeito do prazo vencido	sobrestamento das demais deliberações, salvo as de prazo constitucional
Prazos no recesso	não correm
Projetos de código	prazos não se aplicam
Recurso contra decisão conclusiva	1/10 dos membros da Casa
1/10 na Câmara	52 Deputados
1/10 no Senado	9 Senadores
Prazo do recurso	5 sessões da publicação do anúncio
Envio da redação final ao Senado ou à sanção	72 horas

Urgência constitucional x urgência regimental x prioridade

	Urgência constitucional	Urgência regimental	Prioridade
Fonte	CF, art. 64	RICD, arts. 152 a 157	RICD, art. 158
Quem pede	Presidente da República	2/3 da Mesa; 1/3 da Câmara ou Líderes equivalentes; 2/3 da comissão de mérito	casos do art. 151, II; ou Mesa, comissão, autor + 1/10
Projetos	só do Presidente	qualquer autor	os listados ou aprovados
Efeito	prazo de 45 dias por Casa, sob pena de trancamento	entra na sessão imediata, em 1º lugar na Ordem do Dia	Ordem do Dia da sessão seguinte, logo após as urgentes
Limite	não corre no recesso; não vale para código	no máximo 2 urgências por requerimento ao mesmo tempo (salvo art. 155)	

Requerimentos de urgência na Câmara

Requerimento	Quem assina	Aprovação
Urgência comum (art. 154)	2/3 da Mesa (matéria dela); 1/3 dos Deputados ou Líderes que representem esse número; 2/3 da comissão de mérito	Plenário; sem discussão, encaminhamento de 5 min pelo autor e por um contrário
Urgência do art. 155	maioria absoluta da Câmara ou Líderes que representem esse número	maioria absoluta dos Deputados; sem o limite de 2 urgências

Exceções à apreciação conclusiva (art. 24, II, do RICD)

Alínea	Não pode ser apreciado conclusivamente o projeto
a	de lei complementar
b	de código
c	de iniciativa popular
d	de Comissão
e	sobre matéria que não pode ser delegada (art. 68, § 1º, da CF)
f	oriundo do Senado, ou emendado por ele, aprovado pelo Plenário de qualquer das Casas
g	que recebeu pareceres divergentes
h	em regime de urgência

Fases do processo legislativo

Fase	Atos	Efeito
Introdutória	iniciativa	abre o processo
Constitutiva	discussão e votação; sanção ou veto	lei passa a existir com a sanção
Complementar	promulgação; publicação	lei se torna eficaz

Planos da lei

Plano	Pergunta	Exemplo de falha
Existência	a lei entrou no ordenamento?	projeto aprovado e ainda não sancionado
Validade	ela respeita as normas superiores?	vício de iniciativa, quórum errado
Eficácia	ela já produz efeitos?	*vacatio legis*; lei sancionada e não publicada

Hierarquia

Nível	Normas
Constitucional	Constituição; emendas; tratados de direitos humanos aprovados pelo rito do art. 5º, § 3º
Supralegal	tratados de direitos humanos aprovados pelo rito comum (antes ou depois de 2004)
Legal (primário)	leis complementares, ordinárias e delegadas; medidas provisórias; decretos legislativos; resoluções; decretos autônomos; tratados que não são de direitos humanos
Infralegal	decretos regulamentares, portarias, instruções normativas

Instrumentos de participação direta

Instrumento	Momento	Detalhe
Plebiscito	antes da decisão	convocado por decreto legislativo
Referendo	depois do ato	povo confirma ou rejeita

Instrumento	Momento	Detalhe
Iniciativa popular	apresentação do projeto	1% do eleitorado nacional, 5 Estados, 0,3% em cada; só projeto de lei; entra pela Câmara
Recall	destituição do eleito	não existe no Brasil

Leis orçamentárias

	PPA	LDO	LOA
Conteúdo	diretrizes, objetivos e metas, de forma regionalizada, para despesas de capital e programas de duração continuada	metas e prioridades; orienta a LOA; política fiscal; alterações tributárias; agências de fomento	previsão da receita e fixação da despesa (orçamentos fiscal, de investimento e da seguridade)
Envio	4 meses antes do fim do 1º exercício do mandato	8 meses e meio antes do fim do exercício	4 meses antes do fim do exercício
Devolução	até o fim da sessão legislativa	até o fim do 1º período (17 de julho)	até o fim da sessão legislativa
Emenda que aumenta despesa	não	sim, se compatível com o PPA	sim, se compatível com PPA e LDO e com fonte por anulação permitida

Emendas à LOA: o que não pode ser anulado para dar fonte

Pode cancelar para remanejar	Não pode cancelar
despesas de custeio administrativo e demais despesas comuns	dotações de pessoal e encargos
	serviço da dívida
	transferências tributárias constitucionais a Estados, DF e Municípios

Arquivamento ao fim da legislatura na Câmara (art. 105 do RICD)

Não são arquivadas
proposições de iniciativa popular
proposições do art. 59 da CF que não tenham tramitado por 3 legislaturas completas
projetos de código
tratados internacionais e concessão, renovação e permissão de radiodifusão
contas do Presidente da República
aprovadas pela Câmara e revisadas pelo Senado

Lei seca que cai

A urgência constitucional inteira está no art. 64. Quem pede, para quais projetos, os prazos e o trancamento saem daqui.

> **Lei seca:** Art. 64, § 1º O Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos **de sua iniciativa**. § 2º Se, no caso do § 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem sobre a proposição, cada qual sucessivamente, em até **quarenta e cinco dias**, **sobrestar-se-ão** todas as demais deliberações legislativas da respectiva Casa, **com exceção das que tenham prazo constitucional determinado**, até que se ultime a votação. § 3º A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de **dez dias**, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo anterior. § 4º Os prazos do § 2º **não correm nos períodos de recesso** do Congresso Nacional, **nem se aplicam aos projetos de código**.

O fundamento constitucional do procedimento abreviado, com o recurso de um décimo:

> **Lei seca:** Art. 58, § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, **na forma do regimento**, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de **um décimo** dos membros da Casa;

O regimento da Câmara regula o prazo e a forma do recurso:

> **Lei seca:** RICD, Art. 132, § 2º Não se dispensará a competência do Plenário para discutir e votar, globalmente ou em parte, projeto de lei apreciado conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de **cinco sessões** da publicação do respectivo anúncio no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da Ordem do Dia, houver recurso nesse sentido, de **um décimo** dos membros da Casa, apresentado em sessão e **provido por decisão do Plenário** da Câmara.

Os três regimes de tramitação:

> **Lei seca:** RICD, Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação podem ser: I - **urgentes** as proposições: (...) II - de tramitação com **prioridade**: (...) III - de tramitação **ordinária**: os projetos não compreendidos nas hipóteses dos incisos anteriores.

O que a urgência regimental não dispensa:

> **Lei seca:** RICD, Art. 152, § 1º Não se dispensam os seguintes requisitos: I - **publicação e distribuição**, em avulsos ou por cópia, da proposição principal e, se houver, das acessórias; II - **pareceres** das Comissões ou de Relator designado; III - **quorum** para deliberação.

Quem pode requerer urgência e o limite de duas:

> **Lei seca:** RICD, Art. 154. O requerimento de urgência somente poderá ser submetido à deliberação do Plenário se for apresentado por: I - **dois terços** dos membros da Mesa, quando se tratar de matéria da competência desta; II - **um terço** dos membros da Câmara, ou Líderes que representem esse número; III - **dois terços** dos membros de Comissão competente para opinar sobre o mérito da proposição. § 1º O requerimento de urgência **não tem discussão**, mas a sua votação pode ser encaminhada pelo Autor e por um Líder, Relator ou Deputado que lhe seja contrário, um e outro com o prazo improrrogável de **cinco minutos**. (...) § 2º Estando em tramitação **duas matérias** em regime de urgência, em razão de requerimento aprovado pelo Plenário, **não se votará outro**.

A ordem de preferência entre os regimes:

> **Lei seca:** RICD, Art. 159, § 1º Os projetos em regime de **urgência** gozam de preferência sobre os em **prioridade**, que, a seu turno, têm preferência sobre os de tramitação **ordinária** (...).

Projeto de código aprovado vai ao Senado com todos os pareceres:

> **Lei seca:** RICD, Art. 209. O projeto de código aprovado será enviado ao Senado Federal no prazo de até **cinco sessões**, acompanhado da publicação de **todos os pareceres** que o instruíram na tramitação.

Declaração de voto não se lê da tribuna:

> **Lei seca:** RICD, Art. 182, parágrafo único. É lícito ao Deputado, depois da votação ostensiva, **enviar à Mesa** para publicação declaração **escrita** de voto, redigida em termos regimentais, **sem lhe ser permitido, todavia, lê-la** ou fazer a seu respeito qualquer comentário da tribuna.

As condições das emendas ao orçamento anual:

> **Lei seca:** Art. 166, § 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso: I - sejam **compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias**; II - **indiquem os recursos necessários**, admitidos apenas os provenientes de **anulação de despesa**, **excluídas** as que incidam sobre: a) dotações para **pessoal e seus encargos**; b) **serviço da dívida**; c) **transferências tributárias constitucionais** para Estados, Municípios e Distrito Federal; ou III - sejam relacionadas: a) com a correção de erros ou omissões; ou b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

Exclusividade orçamentária:

> **Lei seca:** Art. 165, § 8º A lei orçamentária anual **não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa**, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

O recesso depende da LDO:

> **Lei seca:** Art. 57, § 2º A sessão legislativa **não será interrompida** sem a aprovação do projeto de lei de **diretrizes orçamentárias**.

Mensagem modificativa do Presidente:

> **Lei seca:** Art. 166, § 5º O Presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação nos projetos a que se refere este artigo **enquanto não iniciada a votação, na Comissão mista**, da parte cuja alteração é proposta.

Tratados de direitos humanos com status de emenda:

> **Lei seca:** Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em **dois turnos**, por **três quintos** dos votos dos respectivos membros, serão **equivalentes às emendas constitucionais**.

A *vacatio legis* geral:

> **Lei seca:** LINDB, Art. 1º Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país **quarenta e cinco dias** depois de **oficialmente publicada**. § 1º Nos Estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia **três meses** depois de oficialmente publicada.

Pegadinhas da banca

- **"Processo e procedimento legislativo são sinônimos."** Errado: processo é o mecanismo de criação do direito; procedimento é a ordem em que os atos se sucedem.
- **Definições trocadas.** O item diz que o procedimento é o mecanismo e o processo é o caminho. Errado: é o inverso.
- **"A Constituição é a única fonte escrita do processo legislativo."** Errado: também os regimentos internos e leis complementares e ordinárias.
- **"Praxe e costumes não são fontes."** Errado: são fontes não escritas, com força obrigatória. E não são "de fácil acesso".
- **"Precedente de questão de ordem vincula."** Errado: orienta, mas não obriga o Presidente.
- **"O Congresso pode deliberar sobre qualquer matéria sem a proposta do Presidente."** Errado: há iniciativa reservada.
- **"Emenda parlamentar pode aumentar despesa em projeto de iniciativa exclusiva."** Errado: é inconstitucional (art. 63), salvo as emendas orçamentárias nas condições do art. 166.
- **"A sanção convalida o vício de iniciativa."** Errado: a Súmula 5 do STF está superada; a nulidade é absoluta.
- **"Vício de iniciativa é inconstitucionalidade material."** Errado: é formal.
- **"Lei complementar aprovada por maioria simples pode ser corrigida pelo Senado ou pela sanção."** Errado: nulidade absoluta.
- **"O Congresso pode declarar sanado o vício de processo legislativo."** Errado.

- **"Só o Judiciário controla a constitucionalidade do projeto."** Errado: há controle preventivo pela CCJ e pelo veto.
- **"Processo legislativo é *interna corporis* e o Judiciário não pode examiná-lo."** Errado quanto às normas constitucionais.
- **"Descumprir norma regimental gera, automaticamente, inconstitucionalidade, como a norma constitucional."** Errado: as duas espécies de vício não se equiparam.
- **"A autonomia estadual prevalece sempre."** Errado: vale a simetria, salvo previsão expressa na CF.
- **"O Brasil adota democracia direta."** Errado: semidireta.
- **"Plebiscito, referendo e iniciativa popular são democracia direta, afastando o modelo semidireto."** Errado: são instrumentos da semidireta.
- **Plebiscito x referendo trocados.** Plebiscito é prévio; referendo é posterior.
- **"Iniciativa popular para PEC."** Errado: só para projeto de lei.
- **"Recall existe no Brasil."** Errado.
- **"Democracia é só regra da maioria; pluralismo não importa."** Errado.
- **"Pluralismo político é objetivo do art. 3º."** Errado: é fundamento do art. 1º, V.
- **"Audiências públicas são mera cortesia" ou "são sempre efetivas".** Errado nos dois sentidos.
- **"Comunidades indígenas não precisam ser ouvidas."** Errado: Convenção 169 da OIT.
- **"Publicidade basta depois da votação" ou "só com a publicação da lei".** Errado: em tempo real.
- **"Falta de publicidade não afeta a validade."** Errado: pode tornar a decisão inconstitucional.
- **"A publicidade legislativa vem só do art. 37."** Errado.
- **"Basta divulgar o resultado global."** Errado: votação nominal e aberta é essencial.
- **"Emendas verbais e emendas de relator dispensam forma escrita."** Errado.
- **"A oralidade permite votar texto que os parlamentares não conhecem."** Errado.
- **"Discussão e votação podem se misturar."** Errado: fases separadas.
- **"O Deputado pode ler a declaração de voto na tribuna."** Errado: só envia à Mesa por escrito.
- **"O Legislativo federal é unicameral."** Errado: bicameral.
- **"Estados e Municípios também têm duas Casas."** Errado: o bicameralismo é só federal.
- **"O devido processo legislativo de terceiro nível busca só a regularidade formal."** Errado: esse é o segundo nível; o terceiro exige participação.
- **"O princípio do devido processo legislativo não importa para o controle judicial."** Errado.
- **"No Senado, tudo é arquivado no fim da legislatura, sem exceções."** Errado.
- **"Na Câmara, as proposições de iniciativa popular são arquivadas no fim da legislatura."** Errado (art. 105, IV).
- **"Os regimentos não preveem o arquivamento ao fim da legislatura."** Errado.
- **"O processo legislativo só produz leis em sentido formal."** Errado: também normas gerais e abstratas com outros nomes.

- **Lei formal x material trocadas.** Ato com conteúdo geral e abstrato sem o nome de lei é lei material.
- **"A validade vem antes da existência."** Errado: primeiro existência, depois validade, depois eficácia.
- **"O projeto aprovado e não sancionado já existe como lei."** Errado: existe com a sanção.
- **"Lei válida é automaticamente eficaz."** Errado: *vacatio legis*.
- **"Na *vacatio legis* a lei já é obrigatória."** Errado.
- **"Lei com vício de forma não produz efeitos antes de declarada inconstitucional."** Errado: presunção de constitucionalidade.
- **"A fase complementar dá validade."** Errado: dá eficácia.
- **Sanção e veto na fase complementar ou introdutória.** Errado: fase constitutiva.
- **Iniciativa na fase constitutiva.** Errado: fase introdutória.
- **Promulgação na fase introdutória, como apresentação do projeto.** Errado.
- **"A publicação é condição para votar o projeto."** Errado.
- **"*Vacatio* de 90 dias" ou "contada da sanção".** Errado: 45 dias da publicação; 3 meses é para o exterior.
- **"Lei ordinária é superior à complementar."** Errado: mesma hierarquia.
- **"Decreto autônomo está acima da lei" ou "decreto regulamentar tem hierarquia legal".** Errado.
- **"Lei delegada é inferior à medida provisória."** Errado.
- **"Tratado de direitos humanos pelo rito do § 3º é inferior às emendas."** Errado: equivale a elas.
- **"Tratados anteriores a 2004 têm hierarquia constitucional" ou "legal".** Errado: supralegal.
- **"Tratados que não são de direitos humanos têm hierarquia constitucional."** Errado: legal.
- **"Todos os tratados de direitos humanos devem seguir o rito especial."** Errado: é facultativo.
- **"O Presidente escolhe o rito do tratado."** Errado: o Congresso.
- **"Rejeitado no rito especial, o tratado não pode ser votado pelo rito comum."** Errado.
- **"O STF tradicionalmente dava aos tratados força de emenda."** Errado: de lei ordinária.
- **"O procedimento sumário suprime fases."** Errado: tem as mesmas fases; a diferença é o prazo.
- **"Na urgência constitucional as comissões são dispensadas."** Errado.
- **"Deputado pode pedir urgência constitucional."** Errado: só o Presidente.
- **"O Presidente pode pedir urgência para projeto de parlamentar ou dos Tribunais."** Errado: só para projeto seu.
- **"O Congresso pode recusar a urgência."** Errado.
- **"A urgência tem de ser pedida no envio do projeto."** Errado: em qualquer momento.
- **"A urgência obriga a aprovar."** Errado: obriga a votar.
- **"Vencido o prazo, o projeto é rejeitado."** Errado: tranca a pauta.
- **"O trancamento impede qualquer deliberação."** Errado: ressalvadas as matérias com prazo constitucional.
- **"Os prazos correm no recesso."** Errado.

- **"A urgência só vale para lei ordinária."** Errado: também para lei complementar.
- **"A urgência constitucional depende de previsão regimental."** Errado.
- **"Urgência constitucional e regimental têm as mesmas hipóteses."** Errado.
- **"A urgência regimental também tem 45 dias com trancamento."** Errado.
- **"O procedimento sumário é o da apreciação conclusiva."** Errado: esse é o abreviado.
- **"O procedimento ordinário tem prazo de 45 dias."** Errado: esse é o sumário.
- **"O abreviado vale para qualquer projeto."** Errado: há exceções.
- **"PEC ou lei complementar podem ser conclusivas."** Errado.
- **"Projeto de código pode ser aprovado conclusivamente."** Errado.
- **"Recurso de um terço" ou "de um vigésimo".** Errado: um décimo (52 Deputados; 9 Senadores).
- **"Projeto rejeitado pela comissão não admite recurso."** Errado.
- **"A apreciação conclusiva dispensa a CCJ."** Errado: dispensa só o Plenário.
- **"A apreciação conclusiva é criação só do regimento."** Errado: está no art. 58, § 2º, I, da CF.
- **"Aprovado conclusivamente, o projeto de Deputado vai direto à sanção."** Errado: vai ao Senado.
- **"Na Câmara, a apreciação cabe sempre ao Plenário."** Errado.
- **"Regimes de tramitação são Plenário e conclusiva."** Errado: urgência, prioridade e ordinária.
- **"O regime de tramitação define quem decide."** Errado: define precedência e prazos; quem decide é a forma de apreciação.
- **"Prioridade implica apreciação conclusiva."** Errado.
- **"Prioridade passa à frente da urgência."** Errado.
- **"Na urgência regimental dispensam-se publicação, pareceres e quórum."** Errado: esses três ficam.
- **"Pode-se votar um terceiro requerimento de urgência com duas matérias já em urgência."** Errado (salvo o art. 155).
- **"Leis orçamentárias tratam só da despesa."** Errado: receita e despesa.
- **"A LDO não é lei orçamentária."** Errado.
- **"A iniciativa das leis orçamentárias é do Congresso."** Errado: do Executivo.
- **"A LRF é lei financeira do art. 166."** Errado.
- **"As leis financeiras não incluem créditos adicionais."** Errado.
- **"LOA vai ao Congresso 8 meses e meio antes do fim do exercício."** Errado: esse é o prazo da LDO; a LOA vai 4 meses antes.
- **"A omissão no envio do orçamento não pode ser questionada judicialmente" ou "não cabe ADO".** Errado.
- **"Orçamento é apreciado só pela Câmara."** Errado: pelas duas Casas.
- **"A CMO é temporária" ou "não acompanha a execução".** Errado.
- **"Emendas ao orçamento podem ser apresentadas direto no Plenário."** Errado: na Comissão Mista.

- **"O Presidente não pode propor mudanças no projeto orçamentário."** Errado: pode, até o início da votação da parte na Comissão Mista.
- **"As normas gerais do processo legislativo não valem para o orçamento" ou "sanção e veto da LOA seguem regras próprias".** Errado: art. 166, § 7º, e art. 66.
- **"A emenda à LOA pode anular qualquer despesa" (pessoal, dívida, transferências).** Errado.
- **"A emenda à LOA pode alterar o montante global."** Errado.
- **"Emenda à LOA sem fonte é válida" ou "dispensada de compatibilidade com PPA e LDO".** Errado.
- **"Emenda ao PPA pode aumentar despesa."** Errado; à LDO pode, se compatível com o PPA.
- **"A LOA pode conter regras estranhas, como de direito de família."** Errado: exclusividade.
- **"Rejeição da LOA é prática comum."** Errado: é excepcional; os recursos podem ser usados por créditos especiais ou suplementares com autorização prévia e específica.
- **"O recesso de julho depende da LOA" ou "pode começar sem a LDO".** Errado: depende da LDO.
- **"Emendas impositivas são só individuais."** Errado: também de bancada.
- **"Emendas impositivas são regra de processo legislativo."** Errado: são regra de execução.
- **"Rádio e TV podem tramitar em urgência constitucional."** Errado.
- **"PPA pode receber urgência constitucional."** Errado: já tem prazo constitucional.

Itens comentados

- **Item:** Diferentemente do procedimento ordinário, o procedimento sumário, também chamado de urgência constitucional, caracteriza-se pela supressão de fases da tramitação, e não pela fixação de prazos para a deliberação de cada Casa do Congresso Nacional. **Errado.** O procedimento sumário tem as mesmas fases do ordinário, inclusive as comissões. O que o caracteriza é o prazo de 45 dias por Casa.

- **Item:** Situação hipotética: O Deputado Henrique, autor de projeto de lei considerado prioritário pela base do governo, pretende requerer urgência constitucional para que a Casa delibere em quarenta e cinco dias. Assertiva: Nessa situação, o pedido não é cabível, pois somente o Presidente da República pode requerer urgência constitucional para tramitação de um projeto de lei. **Certo.** A urgência do art. 64 é pedida só pelo Presidente e só para projeto de sua iniciativa.

- **Item:** Situação hipotética: Esgotado na Câmara dos Deputados o prazo de quarenta e cinco dias de projeto do Presidente da República em regime de urgência, o Presidente da Casa incluiu na Ordem do Dia matéria cujo prazo de deliberação é fixado na própria Constituição. Assertiva: Nessa situação, a inclusão foi irregular, pois o trancamento de pauta impede qualquer deliberação na Casa Legislativa. **Errado.** O sobrestamento ressalva as deliberações que tenham prazo constitucional determinado.

- **Item:** A tramitação em regime de urgência constitucional obriga as Casas Legislativas a aprovarem o projeto dentro do prazo de quarenta e cinco dias, sob pena de sobrestamento das

demais deliberações legislativas da respectiva Casa. **Errado.** A urgência obriga a deliberar, e não a aprovar. A Casa pode rejeitar o projeto.

- **Item:** Situação hipotética: Em 10 de dezembro, chegou à Câmara dos Deputados projeto do Presidente da República com urgência constitucional, e um servidor calculou o fim do prazo de quarenta e cinco dias contando também os dias de recesso parlamentar. Assertiva: Nessa situação, o cálculo está incorreto, pois os prazos do procedimento sumário durante o recesso do Congresso Nacional são suspensos. **Certo.** Pelo art. 64, § 4º, os prazos não correm no recesso.
- **Item:** Situação hipotética: Projeto de lei ordinária de autoria de um deputado foi aprovado em caráter conclusivo pelas comissões da Câmara dos Deputados, e o respectivo anúncio foi publicado no Diário da Câmara. Nessa situação, para que o projeto seja apreciado pelo Plenário, basta recurso subscrito por um vigésimo dos membros da Casa, apresentado em até cinco sessões. **Errado.** O prazo de cinco sessões está certo, mas o recurso exige um décimo dos membros e ainda precisa ser provido pelo Plenário.
- **Item:** A apreciação conclusiva de projeto de lei pelas comissões da Câmara dos Deputados dispensa o exame da matéria pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. **Errado.** A apreciação conclusiva dispensa só o Plenário. A CCJ continua opinando, com parecer terminativo sobre constitucionalidade e juridicidade.
- **Item:** Situação hipotética: Na Câmara dos Deputados, o projeto de um novo código foi distribuído a comissões para apreciação conclusiva, sem passar pelo Plenário. Nessa situação, o procedimento é regular, pois os projetos de código podem ser aprovados conclusivamente pelas comissões. **Errado.** O art. 24, II, "b", do RICD exclui os projetos de código da apreciação conclusiva.
- **Item:** Na Câmara dos Deputados, o regime de tramitação define quem delibera sobre a proposição, enquanto a forma de apreciação trata apenas dos prazos. **Errado.** Os conceitos estão trocados: o regime (urgência, prioridade, ordinária) trata de precedência e prazos; a forma de apreciação diz se decide o Plenário ou as comissões.
- **Item:** Situação hipotética: Aprovado requerimento de urgência para um projeto de lei na Câmara dos Deputados, o Presidente entendeu que, em razão do regime de urgência, o projeto poderia ser discutido e votado sem a publicação e a distribuição da proposição, sem pareceres e sem verificação de quórum. Nessa situação, o entendimento está de acordo com o Regimento Interno. **Errado.** O art. 152, § 1º, do RICD mantém exatamente esses três requisitos: publicação e distribuição, pareceres e quórum.
- **Item:** Situação hipotética: Estando em tramitação na Câmara dos Deputados duas matérias em regime de urgência, em razão de requerimentos aprovados pelo Plenário, um deputado apresentou novo requerimento de urgência para uma terceira proposição, e o Presidente colocou-o em votação. Nessa situação, o procedimento está de acordo com o Regimento Interno. **Errado.** Com duas matérias em urgência por requerimento aprovado, não se vota outro (art. 154, § 2º).
- **Item:** A sanção do Presidente da República pode convalidar o vício de iniciativa de um projeto de lei de iniciativa privativa do Presidente, apresentado por um Deputado Federal. **Errado.** A

nulidade é absoluta; a antiga Súmula 5 do STF está superada.

- **Item:** Segundo a doutrina, a fase complementar do processo legislativo, que compreende a promulgação e a publicação, dá validade a uma lei já existente, isto é, é com a publicação que a lei sancionada se torna válida. **Errado.** A fase complementar dá eficácia, e não validade. A lei passa a existir com a sanção.
- **Item:** Os tratados internacionais sobre Direitos Humanos aprovados antes de 2004, ano da Emenda Constitucional 45, têm hierarquia constitucional, ainda que não tenham observado o rito especial de aprovação hoje previsto no art. 5º, § 3º, da Constituição Federal. **Errado.** Esses tratados têm hierarquia supralegal: acima das leis e abaixo da Constituição.
- **Item:** Situação hipotética: Na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, a Senadora Beatriz apresentou emenda ao projeto de lei orçamentária anual que cancela dotações de pessoal de órgão federal para ampliar investimentos em rodovias. Assertiva: Nessa situação, a emenda é admissível, pois o cancelamento de despesas com pagamento de pessoal é permitido em emendas ao projeto de lei orçamentária. **Errado.** O art. 166, § 3º, II, "a", exclui as dotações de pessoal e encargos das despesas que podem ser anuladas para dar fonte à emenda.

Resumo para revisar

- Processo legislativo é o mecanismo de criação das normas; procedimento é a ordem dos atos. Há vários procedimentos.
- Fontes: CF, regimentos, leis (escritas) e praxe e costumes (não escritas, obrigatórias, de difícil acesso). Precedente de questão de ordem orienta, não vincula.
- Nulidades do processo legislativo são, em regra, absolutas. A sanção não convalida vício de iniciativa (Súmula 5 superada); vício de iniciativa é formal.
- Controle preventivo: CCJ e veto jurídico. Controle repressivo: Judiciário. Vício só regimental não equivale a vício constitucional.
- Democracia semidireta (art. 1º, parágrafo único): representação + plebiscito (prévio), referendo (posterior) e iniciativa popular (1%, 5 Estados, 0,3%; só projeto de lei). Recall não existe no Brasil.
- Publicidade em tempo real, condição de validade; votação aberta e nominal. EC 76/2013 abriu as votações de cassação e de veto.
- Oralidade sim, mas sem sacrificar a publicidade: emendas verbais são consolidadas por escrito; emenda de relator é escrita.
- Discussão e votação são fases separadas; discussão com quórum de abertura, votação com quórum de deliberação. Declaração de voto: só por escrito à Mesa.
- Bicameralismo só na União; rejeição por uma Casa arquiva; emenda da revisora volta à iniciadora.
- Devido processo legislativo: subjetivo e objetivo em três níveis (competência do Legislativo; formalidades; participação).

- Arquivamento ao fim da legislatura: na Câmara, salvo iniciativa popular, código, tratados e radiodifusão, contas do Presidente, revisadas pelo Senado e proposições com menos de 3 legislaturas completas.
- Lei formal = nome de lei; lei material = conteúdo geral e abstrato. Leis orçamentárias são só formais.
- Existência (com a sanção) → validade → eficácia. Lei inválida produz efeitos até a declaração de inconstitucionalidade.
- Fases: introdutória (iniciativa), constitutiva (votação + sanção/veto), complementar (promulgação + publicação, dá eficácia).
- *Vacatio legis*: 45 dias da publicação; 3 meses no exterior.
- Hierarquia: CF e tratados de DH pelo § 3º; supralegal para tratados de DH pelo rito comum; lei complementar = ordinária = delegada = MP; tratados comuns = lei ordinária; decretos regulamentares abaixo da lei.
- Procedimento comum: ordinário (completo, sem prazo), sumário (mesmas fases, com prazo) e abreviado (sem Plenário). Especiais: PEC, MP, lei delegada, orçamento (e, para parte da doutrina, lei complementar).
- Urgência constitucional: só o Presidente, só em projeto dele (ordinário ou complementar), a qualquer tempo; 45 + 45 + 10 = 100 dias; trancamento, salvo matérias com prazo constitucional; não corre no recesso; não vale para código.
- Apreciação conclusiva: art. 58, § 2º, I, da CF e art. 24, II, do RICD; recurso de 1/10 (52 Deputados; 9 Senadores) em 5 sessões, provido pelo Plenário; CCJ continua; projeto de Deputado vai ao Senado.
- Fora da apreciação conclusiva: lei complementar, código, iniciativa popular, Comissão, matéria indelegável, Senado aprovado em Plenário, pareceres divergentes, urgência. PEC também nunca.
- Regimes de tramitação na Câmara: urgência > prioridade > ordinária. Regime trata de precedência e prazo; forma de apreciação trata de quem decide.
- Urgência regimental: pedida por 2/3 da Mesa, 1/3 da Câmara (ou Líderes) ou 2/3 da comissão de mérito; sem discussão; máximo de duas por requerimento ao mesmo tempo; não dispensa publicação, pareceres (ainda que de relator em Plenário) e quórum. Art. 155: maioria absoluta, inclusão automática.
- Código: Comissão Especial, no máximo dois ao mesmo tempo, vai ao Senado em até 5 sessões com todos os pareceres.
- PPA, LDO e LOA: iniciativa do Executivo; LDO vai 8 meses e meio antes do fim do exercício; LOA e PPA, 4 meses antes. Omissão: crime de responsabilidade, ADO, mandado de injunção; o Legislativo usa a lei vigente como proposta.
- Orçamento: duas Casas, regimento comum, sessão conjunta; CMO permanente dá parecer e fiscaliza a execução; emendas na CMO; Presidente propõe mudança até o início da votação da parte na CMO.
- Emenda à LOA: compatível com PPA e LDO; fonte só por anulação de despesa, nunca pessoal, dívida ou transferências tributárias; montante global intacto. LDO aceita aumento se compatível

com o PPA; PPA não.

- Exclusividade: LOA só trata de receita e despesa (exceto créditos suplementares e operações de crédito). Sem LDO aprovada, não há recesso de julho.
- Emendas impositivas: individuais (2% da RCL, metade para saúde) e de bancada (1% da RCL); não obrigatórias em impedimento técnico; regra de execução, não de processo.

TEMA 9 DE 13

Medida provisória

395 perguntas no app · Matérias legislativas

O que cai

O edital lista "Medida provisória" entre as matérias legislativas do processo legislativo. As perguntas giram em torno do art. 62 da Constituição (com a redação da Emenda Constitucional 32/2001), do art. 246, da Resolução 1/2002 do Congresso Nacional (que regula a tramitação) e de um punhado de decisões do STF. Os blocos que mais se repetem:

- **Prazos**: 60 dias prorrogáveis uma vez por mais 60; trancamento de pauta a partir do 45º dia; contagem da publicação; suspensão no recesso; decreto legislativo em 60 dias. A banca troca 60 por 30, 90 ou 120, e 45 por 30.
- **Matérias proibidas** (art. 62, § 1º): nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos, direito eleitoral; penal, processo penal e processo civil (mesmo a favor do réu); Judiciário e Ministério Público; orçamento (salvo crédito extraordinário); bloqueio de bens e poupança; lei complementar; projeto aprovado aguardando sanção. Mais o art. 246, o gás canalizado e o Fundo Social de Emergência.
- **Tramitação**: comissão mista obrigatória (ADI 4.029), votação começando na Câmara, sessões separadas, juízo prévio de relevância e urgência, parecer que não vincula, emendas em 6 dias e com pertinência temática ("jabutis", ADI 5.127).
- **Desfechos**: aprovação sem alteração (promulgação pelo Presidente da Mesa do Congresso), projeto de lei de conversão (sanção ou veto, com a MP em vigor até lá), rejeição ou caducidade (perda de eficácia desde a edição, decreto legislativo, § 11) e proibição de reedição na mesma sessão legislativa.
- **Jurisprudência e teoria**: natureza (ato primário, força de lei, condição resolutiva), controle judicial excepcional da relevância e urgência (ADI 4.048), revogação de MP por outra MP, MP nos Estados e Municípios, história (decretos-lei, modelo italiano, reedições antes de 2001).

Entenda o tema

O que é a medida provisória

A **medida provisória** (MP) é um ato que o **Presidente da República** edita sozinho, em caso de **relevância e urgência**, e que vale **como lei** desde a publicação. Ela precisa ser enviada **de imediato** ao Congresso Nacional, que decide se a transforma em lei (conversão), se a muda ou se a rejeita.

A Constituição a coloca no rol das espécies normativas do processo legislativo (art. 59, V). A competência para editá-la é **exclusiva do Presidente da República** (art. 84, XXVI: "editar medidas

provisórias com força de lei, nos termos do art. 62"). Ela não é compartilhada com o Congresso: a Mesa do Congresso não pode editar MP, nem durante o recesso. O papel do Congresso vem depois: examinar, emendar, aprovar ou rejeitar.

Essa competência também **não pode ser delegada** a Ministro. O parágrafo único do art. 84 só permite delegar as atribuições dos incisos VI, XII e XXV (primeira parte). O inciso XXVI fica de fora.

> **Exemplo:** o Ministro da Fazenda, com autorização verbal do Presidente, assina e publica uma "medida provisória" sobre crédito rural. O ato é inválido: no plano federal, só o Presidente da República edita MP.

A MP também precisa ser **submetida de imediato** ao Congresso. Pela Resolução 1/2002-CN, no **dia da publicação** no Diário Oficial da União o texto é enviado ao Congresso, acompanhado da **Mensagem** e de **documento expondo a motivação do ato** (a exposição de motivos, que justifica a relevância e a urgência). O Presidente não pode segurar a MP para enviá-la só depois de editar um regulamento, nem esperar o mês seguinte.

Natureza jurídica: força de lei, mas não é lei

A MP é um **ato normativo primário**: tira seu fundamento **diretamente da Constituição** e, por isso, pode **inovar na ordem jurídica** desde a publicação, criando direitos e obrigações para particulares e para a Administração, sem depender de lei anterior. Não é ato secundário nem infralegal (como um decreto regulamentar).

Mas a MP **não é lei**. Ela tem **força de lei**. Só vira lei se o Congresso a aprovar. Por isso a conversão não é "meramente declaratória": ela muda a espécie normativa, de medida provisória para lei.

Enquanto está em vigor, a MP tem o **mesmo efeito de uma lei ordinária**. Ao mesmo tempo, é um ato **precário e temporário**: tem prazo e depende de confirmação.

A doutrina diz que a MP produz efeitos **sob condição resolutiva**. Condição resolutiva é a que, se acontecer (ou se não acontecer o que se esperava), **desfaz** algo que já estava valendo. A MP começa a valer **na hora**; se não for convertida em lei no prazo, perde os efeitos. É o contrário da condição suspensiva (que só deixaria a MP valer depois da conversão).

> **Pegadinha:** "a medida provisória só produz efeitos após a conversão em lei" está errado. Ela vale desde a publicação e obriga a Administração e os particulares durante o prazo de apreciação.

Ao ser editada, a MP **inova imediatamente** a ordem jurídica e, ao mesmo tempo, **provoca o Congresso** a deliberar sobre o assunto.

Ter força de lei significa também ter os **limites da lei**. A MP não pode retroagir para prejudicar o **direito adquirido**, o **ato jurídico perfeito** e a **coisa julgada** (art. 5º, XXXVI), nem fugir das limitações ao poder de tributar.

Rejeitar uma MP equivale, na prática, a rejeitar uma lei: ela perde a força normativa, e o Congresso disciplina as relações jurídicas que ela gerou.

MP não revoga: suspende

Quando uma MP trata de assunto já regulado por lei anterior, ela **não revoga** essa lei de imediato. Ela apenas **suspende a eficácia** da lei incompatível enquanto estiver em vigor (STF, ADI 221-MC, 1990).

- Se a MP for **convertida em lei**, aí sim a lei de conversão revoga a lei anterior.
- Se a MP for **rejeitada** ou **perder a eficácia**, a lei anterior **volta a produzir efeitos sozinha**, sem precisar de nova lei. Os itens chamam isso de **efeito repristinatório** da rejeição.

> **Exemplo:** a Lei X fixa uma taxa em R$ 100. Uma MP muda o valor para R$ 150. Enquanto a MP vigora, a Lei X fica com a eficácia suspensa naquele ponto. Rejeitada a MP, a Lei X volta a valer, e a taxa volta a R$ 100, sem necessidade de lei nova.

Origem e história: decretos-lei, modelo italiano e Alemanha

A MP substituiu os **decretos-lei** do regime constitucional anterior (1967/1969), que davam ao Presidente poder de legislar em casos urgentes. A Constituinte de 1988 precisava de um instrumento de urgência compatível com a democracia e criou a MP. Ela **não** foi pensada para substituir as leis delegadas; guarda mais semelhança com os decretos-lei.

A inspiração veio do **parlamentarismo italiano**: lá, o Governo pode editar **decretos com força de lei** em casos extraordinários de necessidade e urgência, que precisam ser convertidos pelo Parlamento em seguida. O Brasil **transplantou** esse modelo para um sistema **presidencialista**. Por isso parte da doutrina chama a MP de **improvisação** do ordenamento brasileiro: um instituto típico do parlamentarismo adaptado ao presidencialismo, criado para ocupar o espaço dos decretos-lei.

Na **Alemanha**, a expressão **estado de emergência legislativa** descreve a legislação conduzida pelo Executivo em situações excepcionais, outro exemplo de mecanismo de exceção lembrado ao estudar a MP.

No presidencialismo brasileiro, a MP garante ao Executivo uma **margem de ação independente** do Parlamento: ele disciplina de imediato situações relevantes e urgentes, sem depender do voto prévio do Congresso, que examina a medida depois.

Visão política: hiperpresidencialismo, abuso e controle

Parte da doutrina e da ciência política vê a MP como instrumento de **hiperpresidencialismo** (um presidencialismo exagerado), porque o Presidente legisla com frequência sem deliberação parlamentar prévia.

O **uso excessivo** de MPs causa **distorções** nas relações entre Executivo e Legislativo: o Presidente ocupa a agenda do Congresso (as MPs trancam a pauta). O abuso é **uso inadequado** das prerrogativas do Executivo, e não "exercício adequado" delas. Usar MP toda semana para rotinas administrativas simples desvirtua o instrumento, que é para situações **excepcionais**, não comuns e frequentes.

Mesmo assim, **não é correto** dizer que a MP é uma **usurpação** do Poder Legislativo ou que exclui o Parlamento. O Congresso tem **papel decisivo e ativo**: examina em comissão mista, apresenta emendas, muda o texto, aprova ou rejeita. Não se limita a "homologar". E, se não votar no prazo, a

MP cai. O sistema de freios e contrapesos brasileiro não permite práticas abusivas sem controle: o Legislativo e o Judiciário podem corrigi-las.

Relevância e urgência: os pressupostos

A Constituição só permite a MP **em caso de relevância e urgência** (art. 62, caput). Os dois requisitos são **cumulativos**: os dois precisam existir ao mesmo tempo. Não basta a matéria ser importante; ela tem de ser urgente, e vice-versa.

- **Relevância**: o tema precisa ser importante, fundamental. MP não serve para assuntos secundários, de menor importância, nem para mera conveniência administrativa.
- **Urgência**: é uma **urgência qualificada**. O assunto não pode esperar o processo legislativo regular. Se a matéria pode aguardar, sem prejuízo, a tramitação de um projeto de lei, falta urgência.

> **Exemplo:** o Presidente quer editar MP sobre regras gerais de concursos públicos, tema importante, mas que pode esperar um projeto de lei. Falta urgência. E a urgência não se presume da simples decisão do Presidente de editar a MP.

Os pressupostos nunca são dispensados. Nem em guerra, comoção interna ou calamidade pública a MP pode ser editada "sem relevância e urgência". Essas situações normalmente **demonstram** os pressupostos, mas não os dispensam.

Quem controla a relevância e a urgência

O controle acontece em momentos diferentes:

- **Controle prévio**: é feito pelo **Presidente da República**, quando decide editar a MP. O Congresso **não** autoriza previamente a edição.
- **Controle posterior político**: é feito pelo **Congresso Nacional**, em regra. A comissão mista opina sobre os pressupostos, e o Plenário de cada Casa faz um **juízo prévio** sobre eles antes de votar o mérito (art. 62, § 5º).
- **Controle posterior judicial**: é feito pelo **Judiciário**, mas só em caráter **excepcional**, quando a falta de relevância ou urgência é **evidente, flagrante, objetiva** (abuso de poder, excesso evidente).

O STF diz que a análise da relevância e da urgência cabe, **em primeiro lugar**, ao Presidente da República e ao Congresso. O juízo tem conteúdo político e o Presidente tem **ampla discricionariedade**, mas ela **não é absoluta**. O Judiciário pode intervir em casos extremos (ADI 2.213-MC; ADI 4.029; ADI 4.048). Por isso estão erradas as frases que dizem que a avaliação é "sempre subjetiva e estritamente política, sem controle judicial", "completamente discricionária", "prerrogativa exclusiva do Executivo" ou que o STF "nunca se manifestou" sobre o abuso. Também está errado dizer que o STF reconhece a constitucionalidade de todas as MPs, independentemente dos pressupostos.

O caso mais lembrado é a **ADI 4.048** (2008): o STF declarou inconstitucional MP que abria **crédito extraordinário** para despesas **correntes e ordinárias**, previsíveis, sem calamidade ou situação imprevista. Faltavam a **imprevisibilidade** e a **urgência** exigidas pelo art. 167, § 3º.

O controle judicial pode acontecer **antes e depois** da conversão em lei. A conversão **não sana** o vício de origem: o STF pode examinar a falta de relevância e urgência mesmo depois que a MP virou lei. E o STF pode **suspender a eficácia** da MP por **medida cautelar** em ação direta, antes mesmo de o Congresso apreciá-la.

> **Exemplo:** o Presidente edita MP sobre assunto que tramita há anos no Congresso sem urgência demonstrável. Um partido ajuíza ADI. O STF pode declarar a MP inconstitucional, porque a ausência do pressuposto é flagrante.

A devolução de MP pelo Presidente do Congresso

A Constituição **não prevê expressamente** a devolução de MP. Mesmo assim, ela já ocorreu na prática parlamentar. O caso recente é a **MP 1.068/2021**, devolvida pelo Presidente do Congresso Nacional.

Quem devolve é o **Presidente do Senado**, que é o **Presidente da Mesa do Congresso Nacional**. Não é o Presidente da Câmara, ainda que a votação da MP comece na Câmara. O fundamento invocado é o **Regimento Interno do Senado**, que permite ao seu Presidente **impugnar proposições** que lhe pareçam contrárias à Constituição.

A devolução é **rara e excepcional**, usada quando o desrespeito aos pressupostos constitucionais (ou a matéria vedada) é **flagrante**. Não é rotina para qualquer dúvida. E ela **não envolve exame de mérito** (conveniência da despesa, por exemplo): olha só os pressupostos constitucionais.

Não confunda a devolução com o **exame de admissibilidade**, que acontece em **toda** MP.

Antes e depois da Emenda Constitucional 32/2001

O art. 62 tem duas fases. Muitas perguntas comparam as duas.

Redação original (1988 a 2001). O texto era curto:

- a MP podia tratar de **quaisquer matérias**: o art. 62 **não enumerava** temas proibidos;
- valia por **30 dias**, contados da publicação;
- não convertida em 30 dias, perdia a eficácia **desde a edição**, e o Congresso disciplinava as relações jurídicas dela decorrentes;
- se o Congresso estivesse **em recesso**, tinha de ser **convocado extraordinariamente** para se reunir em cinco dias e apreciar a MP.

Na prática, o Presidente **reeditava** a MP não votada antes de vencerem os 30 dias, sucessivamente, e o **STF admitia** essas reedições. Assim, uma MP nunca votada podia ficar em vigor **por anos**. A Súmula 651 do STF registra que a MP não apreciada **podia, até a EC 32/2001**, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Nessa época, as comissões mistas de MP muitas vezes **nem eram instaladas** e não emitiam parecer.

Também antes de 2001, o STF admitia MP em matéria **penal**, **processual penal** e **processual civil**. Em matéria penal, aceitava a MP **benéfica ao réu** (que favorecesse o acusado), e não a que o

prejudicasse. Portanto, é errado dizer que o STF "sempre vedou" MP penal, mesmo benéfica. O STF também já admitia **matéria tributária** por MP antes da EC 32.

> **Atenção:** a EC 32/2001 **não foi a primeira** a limitar a MP. Emendas de **1995** já tinham criado vedações específicas: a EC 5/1995 proibiu MP para regulamentar o **gás canalizado** (art. 25, § 2º), e as emendas da reforma econômica de 1995 trouxeram o **art. 246** (que protege, entre outros, os dispositivos sobre **monopólios**, como o do petróleo). A EC 1/1994, ao criar o **Fundo Social de Emergência**, também vedou a MP (ADCT, art. 73). O que é verdade: o art. 62 em si não listava matérias proibidas até 2001.

Depois da EC 32/2001. A emenda reescreveu o art. 62 e **limitou** o poder do Presidente:

- **restrições materiais**: a lista de temas proibidos do § 1º (penal, eleitoral, orçamento etc.) e a regra da anterioridade para impostos (§ 2º);
- **restrições procedimentais**: prazo de **60 dias + 60** (uma única prorrogação, automática), **proibição de reedição** na mesma sessão legislativa (§ 10), suspensão do prazo no **recesso** (§ 4º), **trancamento de pauta** após 45 dias (§ 6º), comissão mista obrigatória (§ 9º), votação em **sessões separadas**, começando pela Câmara (§§ 8º e 9º), juízo prévio dos pressupostos (§ 5º).

Com a EC 32, o Legislativo passou a **intervir mais** no conteúdo das leis de conversão e a controlar melhor o uso das MPs. É errado dizer que a emenda **reduziu** a atuação do Congresso. Como o prazo fica suspenso no recesso, o Congresso **não precisa mais ser convocado extraordinariamente** só para votar MP (diferente do texto original). Se houver convocação extraordinária por outro motivo, as MPs em vigor entram **automaticamente** na pauta (art. 57, § 8º).

A EC 32 **não foi declarada inconstitucional** pelo STF. Há opiniões doutrinárias críticas (alguns autores a criticam por limitar demais a atuação do Executivo em situações de urgência; outros, por ter "constitucionalizado" o uso intenso de MPs), mas a emenda está em vigor.

MPs anteriores à EC 32 (art. 2º da emenda). A EC 32 foi promulgada em 11 de setembro de 2001. As MPs editadas antes da sua publicação **continuaram em vigor** até que **MP posterior as revogasse explicitamente** ou até a **deliberação definitiva do Congresso**, sem se sujeitar aos novos prazos. Ou seja:

- não foram revogadas automaticamente pela emenda;
- também não ganharam caráter "perpétuo" nem se incorporaram de vez ao ordenamento: podem ser **revogadas por nova MP** ou decididas pelo **Congresso**; ficam "congeladas" à espera disso.

Prazo de vigência

A regra está nos §§ 3º, 4º e 7º do art. 62:

- a MP vale por **60 dias**, contados da **publicação**;
- se a votação não terminar nas **duas Casas** nesses 60 dias, a vigência se **prorroga automaticamente**, **uma única vez**, por **igual período** (mais 60 dias). Não depende de pedido do Presidente nem de votação; o Presidente da Mesa do Congresso apenas comunica a prorrogação em ato publicado no Diário Oficial;

- total normal: **120 dias**. "120 dias prorrogáveis" é errado: 120 é a soma, não o prazo inicial. "90 + 60" e "30 + 30" também são errados;
- o prazo **fica suspenso durante o recesso** do Congresso. Por isso uma MP pode vigorar **por mais de 120 dias** de calendário;
- o prazo **corre independentemente** de a comissão mista ter dado parecer;
- não há prorrogações sucessivas, nem por interesse do Presidente;
- o Congresso **não pode** esticar a vigência por emenda (por exemplo, "mais 90 dias para dar tempo à sanção"). O prazo é constitucional.

Pela Resolução 1/2002-CN, durante o recesso também ficam suspensos os prazos internos de tramitação, **sem prejuízo da plena eficácia** da MP: ela continua valendo. Se a MP for editada durante o recesso, a contagem começa no primeiro dia da sessão legislativa (ordinária ou extraordinária) seguinte.

Se o prazo total acabar sem votação, a MP **perde a eficácia desde a edição** (caducidade, ou perda de eficácia por **decurso de prazo**). O silêncio do Congresso **não aprova** a MP: não existe aprovação tácita. E também não existe "rejeição tácita" aos 30 dias: o que acontece no 45º dia é o trancamento de pauta.

Regime de urgência e trancamento de pauta

Pelo § 6º do art. 62, se a MP **não for apreciada em até 45 dias** contados da publicação:

- entra em **regime de urgência**, **subsequentemente, em cada uma das Casas**;
- ficam **sobrestadas** (paradas) **todas as demais deliberações legislativas** da Casa **em que estiver tramitando**;
- o sobrestamento dura **até que se ultime a votação** da MP naquela Casa. Não há limite de sessões (não é "apenas cinco sessões").

Isso é o **trancamento de pauta**: enquanto a MP não for votada, a Casa não vota outros assuntos. O trancamento atinge a Casa onde a MP está.

O STF deu interpretação restritiva a esse trancamento (**MS 27.931**). A pauta trancada só impede a votação de **projetos de lei ordinária** sobre **matérias que poderiam ser tratadas por MP**. Continuam podendo ser votadas, por exemplo, **propostas de emenda à Constituição**, projetos de **lei complementar**, de **resolução** e de **decreto legislativo**, e projetos de lei ordinária sobre temas proibidos para MP. Logo, é errado dizer que a MP que tranca a pauta impede a votação de todas as matérias, "inclusive PEC".

> **Dica:** 45 tranca, 60 prorroga, 120 cai. E o recesso congela o relógio.

Tramitação no Congresso: comissão mista e Plenários

O caminho, pela Constituição (§§ 5º, 8º e 9º) e pela Resolução 1/2002-CN (que é parte integrante do Regimento Comum):

1. **Publicação e envio.** No dia da publicação, a MP vai ao Congresso com a Mensagem e a exposição de motivos. Em até **48 horas**, a Presidência da Mesa do Congresso publica avulsos e

designa a **comissão mista**.

2. **Comissão mista.** É formada por **12 Senadores e 12 Deputados** (e igual número de suplentes), indicados pelos Líderes, respeitada tanto quanto possível a proporcionalidade dos partidos. Ela **examina a MP e emite parecer** antes da votação nos Plenários. O parecer não se limita ao mérito: trata da **constitucionalidade**, **inclusive dos pressupostos de relevância e urgência**, do **mérito** e da **adequação financeira e orçamentária**. Mesmo que conclua que faltam os pressupostos, a comissão deve se pronunciar também sobre o mérito.
3. **Câmara dos Deputados.** A votação **começa na Câmara** (§ 8º), que é a Casa iniciadora de toda MP. O Senado não pode votar antes dela.
4. **Senado Federal.** Depois, o Senado aprecia, em **sessão separada**. A Resolução dá ao Senado até o **42º dia** de vigência da MP.
5. **Volta à Câmara, se o Senado mudar.** Se o Senado modificar o texto aprovado pela Câmara, a matéria **volta à Câmara** para apreciar as alterações (a Resolução fixa **3 dias** para isso), como no art. 65, parágrafo único.

Pontos que caem:

- **Sessões separadas, não conjuntas.** Câmara e Senado votam a MP **separadamente**, uma depois da outra, e **não simultaneamente** nem em sessão conjunta do Congresso. Quem dá parecer é a comissão mista, não a CCJ da Câmara.
- **As duas Casas precisam aprovar.** A Câmara começa, mas o Senado também delibera, com poder de aprovar, emendar ou rejeitar. A conversão não depende "exclusivamente" da Câmara.
- **Juízo prévio dos pressupostos (§ 5º).** A deliberação de cada Casa sobre o **mérito** depende de **juízo prévio** sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais. Pela Resolução (art. 8º), o Plenário de cada Casa decide, em **apreciação preliminar**, se há relevância e urgência (e adequação financeira e orçamentária) e, ato contínuo, se for o caso, delibera sobre o mérito. Se decidir que os pressupostos não foram atendidos, a MP é **arquivada**. O Plenário pode, portanto, rejeitar a MP só por falta de relevância e urgência. Essa exigência foi **introduzida pela EC 32**.
- **Admissibilidade examinada três vezes.** Somando a comissão mista e os Plenários das duas Casas, a admissibilidade da MP é analisada **três vezes** no Congresso. Mesmo aprovada na Câmara, a MP passa por novo exame de admissibilidade no Senado.
- **Rejeição por qualquer Casa encerra tudo.** Se a Câmara ou o Senado rejeitar a MP (ainda que a outra já a tenha aprovado), a tramitação acaba: a MP é **arquivada**, perde a eficácia, e o Presidente da Casa que a rejeitou comunica o fato ao Presidente da República e publica ato declaratório de rejeição.

A comissão mista é obrigatória (ADI 4.029)

Foi a EC 32 que tornou a comissão mista **exigência constitucional** (§ 9º). É errado dizer que, com a emenda, ela deixou de ser necessária.

Por muitos anos, a comissão mista não se reunia e, vencido o prazo dela, o parecer era dado por um **relator diretamente no Plenário**. No julgamento da **ADI 4.029** (2012, sobre a MP que criou o Instituto Chico Mendes), o STF decidiu que o parecer da comissão mista é **indispensável**: o parecer de relator em Plenário **não substitui** o exame colegiado do § 9º. A supressão do parecer

da comissão é inconstitucional. Por isso, dispositivos da Resolução 1/2002-CN que permitiam pular a comissão foram declarados inconstitucionais.

> **Atenção:** em **situação de normalidade**, a MP **não pode** ser votada nos Plenários sem o parecer da comissão mista. A exceção foi a **pandemia de covid-19**: ato conjunto das Mesas da Câmara e do Senado criou um rito abreviado, com parecer de relator em Plenário, e o STF admitiu esse rito excepcional e temporário (ADPF 661).

O parecer da comissão mista é opinativo

A comissão mista **precisa** dar parecer, mas o parecer **não vincula** os Plenários. Ele é **opinativo**, não terminativo.

- A comissão **não tem poder de decisão** sobre a admissibilidade. Quem decide é o Plenário de cada Casa.
- O parecer pode ser **contrário** (pela rejeição, por falta de urgência, por exemplo) e, mesmo assim, a MP segue para votação. O Presidente da Câmara pode incluí-la na Ordem do Dia. A exigência é de **parecer**, não de parecer **favorável**.
- Os Plenários podem **aprovar ou rejeitar** a MP independentemente das conclusões da comissão. Podem aprovar o **texto original** mesmo que a comissão tenha proposto emendas, e podem aprovar, por **destaque**, uma emenda que a comissão rejeitou.

> **Exemplo:** a comissão mista dá parecer contrário à admissibilidade por falta de urgência. O Plenário da Câmara, por maioria, reconhece os pressupostos e aprova a MP. A deliberação é válida.

Emendas à MP: quem, quando e o quê

Quem emenda. Os **Deputados e Senadores**. O Presidente da República é o **autor** da MP, não de emendas a ela.

Quando. Nos **6 primeiros dias** que se seguirem à **publicação** da MP no Diário Oficial (Resolução 1/2002-CN, art. 4º). As emendas são protocoladas na Secretaria-Geral da Mesa do **Senado** e só podem ser oferecidas **perante a comissão mista**. Não podem ser apresentadas "a qualquer momento", nem no Plenário por causa da urgência. Emenda protocolada fora do prazo (no oitavo dia, por exemplo) não é recebida: volta ao autor sem apreciação.

Quem regula. A **Resolução 1/2002-CN** regula a apresentação de emendas e toda a apreciação das MPs.

Parecer sobre as emendas. A comissão mista se manifesta pela aprovação ou rejeição de cada emenda apresentada no prazo. Esse parecer também é opinativo: a emenda rejeitada na comissão pode ser aprovada em Plenário por destaque.

Pertinência temática. É **vedada** a emenda sobre **matéria estranha** àquela tratada na MP, cabendo ao Presidente da comissão indeferi-la liminarmente (art. 4º, § 4º, da Resolução).

Aumento de despesa. A MP segue a regra do art. 63, I: não se admite **aumento da despesa prevista** nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República. Emenda que dobra o valor de uma gratificação criada por MP para servidores do Executivo é vedada e viola a separação dos Poderes.

Iniciativa de outros Poderes. Pela mesma lógica, a MP **não pode** tratar de matéria de **iniciativa privativa de outro Poder**, como a do Judiciário. O Presidente não pode, por ato próprio com força de lei, dispor sobre o que a Constituição reservou à proposta dos tribunais.

Jabutis: emendas sem pertinência temática (ADI 5.127)

Jabuti (ou **contrabando legislativo**) é a emenda que enfia na MP um assunto **sem relação** com o seu objeto. Exemplo: MP sobre transporte aéreo que recebe dispositivo concedendo isenção tributária a fabricantes de bebidas; MP sobre crédito rural que recebe regra sobre câmeras em uniformes policiais. A prática é **comum**, mas é **inconstitucional**.

No julgamento da **ADI 5.127** (2015), o STF decidiu:

- a **pertinência temática** é **requisito de validade** das emendas parlamentares à MP;
- a inserção de matéria estranha viola o **devido processo legislativo** e a **separação dos Poderes** (não é "apenas" vício regimental), e atenta contra a **transparência** do processo legislativo;
- o vício **não se sana** pela aprovação nas duas Casas, por unanimidade na comissão mista, pela sanção presidencial, por "debate suficiente" ou pelo cumprimento dos prazos regimentais;
- o STF **modulou os efeitos**: preservou as leis de conversão já promulgadas até o julgamento e vedou a prática **dali em diante**.

Na ADI 5.127, portanto, o STF declarou a prática **inconstitucional**, e não constitucional. As normas regimentais **não permitem** matéria estranha em hipótese alguma.

Cuidados de nuance:

- A falta de pertinência temática **não é automaticamente** "usurpação de competência do Executivo". O fundamento central é a violação do devido processo legislativo.
- A **emenda de relator** (do parlamentar que relata a MP) não é inconstitucional por si só: não há proibição expressa na Constituição, e o fato de a Constituição e a Resolução tratarem só das emendas no prazo de 6 dias não a torna inválida. Aprovada e incorporada ao projeto de lei de conversão, ela tem o **mesmo peso** das demais emendas. O problema é a emenda de relator **sem pertinência** (o jabuti), inconstitucional como qualquer outra, ainda que comum na prática. O relator não tem "ampla liberdade" para incluir temas estranhos.
- Quando as emendas **desvirtuam** o objeto, transformando a MP em algo diverso do que o Presidente submeteu, o STF pode declarar a inconstitucionalidade.
- O **projeto de lei de conversão** também está sujeito às vedações materiais do art. 62, § 1º: o PLV não pode incluir, por emenda, matérias que a própria MP não poderia tratar. Mas não há **unanimidade** na doutrina sobre o alcance dessas restrições para as emendas parlamentares.

Os desfechos da MP

A MP pode terminar de quatro jeitos.

1. Aprovada sem alteração de mérito. Se o Congresso aprova a MP **como veio** (no máximo com ajustes de redação), o texto **não vai à sanção**. Ele é **promulgado pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional** e publicado **como lei** (Resolução 1/2002-CN, art. 12). A conversão é automática, sem sanção presidencial, porque o texto é o mesmo que o Presidente editou. Emendas só de redação não mudam isso: não formam projeto de lei de conversão.

2. Aprovada com alterações: projeto de lei de conversão (PLV). Se o Congresso muda o conteúdo, a MP se transforma em **projeto de lei de conversão**, que a Casa onde terminou a votação envia à **sanção ou veto** do Presidente da República (art. 62, § 12; Resolução, art. 13). Pela Resolução (art. 5º, § 4º), quando a comissão opina por **aprovação parcial** ou por **qualquer alteração** do texto, ela apresenta PLV. Detalhes:

- Enquanto o PLV não é sancionado ou vetado, a **MP original continua integralmente em vigor** (§ 12). Ela não perde a eficácia quando o Congresso aprova o PLV. Quem aplica a norma segue o texto da MP até a sanção ou o veto.
- Se o Presidente **sancionar**, a lei de conversão passa a valer e a MP original deixa de vigorar a partir daí.
- O Presidente pode **vetar só parte** das emendas e sancionar o resto.
- Os dispositivos vetados **voltam ao Congresso**, que aprecia o veto em sessão conjunta e pode mantê-lo ou derrubá-lo. O veto parcial **não equivale** à rejeição da MP e não impede a deliberação do Congresso sobre os trechos vetados.
- Não existe "reedição" da MP com o texto emendado: o PLV vai ao Presidente só para sanção ou veto.
- Pelo PLV, o Congresso pode **modificar substancialmente** o conteúdo da MP, desde que as emendas tenham pertinência temática.

3. Rejeitada expressamente por qualquer das Casas.

4. Perda de eficácia por decurso de prazo (caducidade): os 120 dias acabam sem votação concluída.

Os desfechos 3 e 4 têm o mesmo regime de efeitos, explicado a seguir.

Efeitos da rejeição e da caducidade: decreto legislativo e § 11

A MP rejeitada ou não convertida no prazo **perde a eficácia desde a edição** (§ 3º). É um efeito **ex tunc** (retroativo): juridicamente, a MP perde a força desde o início. Por isso a Constituição prevê o decreto legislativo para disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes.

O Congresso **deve disciplinar**, por **decreto legislativo**, as **relações jurídicas** decorrentes da MP (§ 3º). Esse decreto pode, por exemplo, **validar** os atos praticados sob a MP ou mandar **restituir** valores pagos.

E se o Congresso não editar o decreto? A EC 32 criou o **§ 11**: se o decreto legislativo não for editado **até 60 dias** após a rejeição ou a perda de eficácia, as relações jurídicas **constituídas e decorrentes de atos praticados** durante a vigência da MP **conservam-se por ela regidas**.

Juntando tudo:

- A MP perde a eficácia **desde a edição** (ex tunc), **salvo** quanto às relações jurídicas constituídas durante a sua vigência, que serão disciplinadas pelo decreto legislativo ou, na falta dele em 60 dias, continuarão regidas pela própria MP.
- Por isso a rejeição **não** anula "retroativamente todos os efeitos" da MP. E também não é verdade que ela valha só para a frente com os atos preservados "independentemente" do Congresso: a preservação depende de o Congresso **não** editar decreto em sentido contrário.
- **Sem decreto legislativo**, o resultado prático é de efeitos **ex nunc** para essas relações: o que foi feito sob a MP fica de pé. A EC 32 mudou o tratamento dos efeitos das MPs rejeitadas ou caducadas justamente por isso.
- As relações jurídicas **não são desfeitas automaticamente**. O contrato firmado durante a vigência continua válido. A taxa paga não é devolvida automaticamente: a restituição só ocorreria se o decreto legislativo assim determinasse.
- O decreto legislativo **não é obrigatório**: a omissão não deixa as relações "sem regência", porque o § 11 dá a solução. Ele é **raro** na prática, não comum. Mas continua **relevante**: a EC 32 não o tornou inútil, e ele pode regular, inclusive em sentido contrário, os efeitos concretos já produzidos.
- A rejeição **vale por si só**: não precisa de decreto legislativo para produzir efeito. Rejeitada, a MP deixa de vigorar e deixa de obrigar (o contribuinte não continua obrigado ao tributo majorado "até decisão final").
- O prazo é de **60 dias**, não 30.

Pela Resolução 1/2002-CN, a própria comissão mista se reúne para elaborar o projeto de decreto legislativo; se não o apresentar em **15 dias**, qualquer Deputado ou Senador pode apresentá-lo.

> **Exemplo:** durante a vigência de uma MP, a empresa Beta firma contrato de fornecimento com base nas regras dela. A MP é rejeitada e o Congresso não edita decreto legislativo em 60 dias. O contrato continua válido e regido pela MP rejeitada. Se, ao contrário, o Congresso editar decreto legislativo confirmando os atos praticados sob a MP, a providência também é válida.

Proibição de reedição (§ 10)

É **vedada a reedição, na mesma sessão legislativa**, de MP que tenha sido **rejeitada** ou que tenha **perdido a eficácia por decurso de prazo** (§ 10). Sessão legislativa é o período anual de trabalho do Congresso.

Essa vedação **não tem exceção**:

- não importa a urgência, o "relevante interesse público", um surto de doença ou a persistência da situação que motivou a MP;
- não importa se o Presidente **mudou o texto**, suprimiu os dispositivos que motivaram a rejeição ou fez mudanças "substanciais";
- não importa que a maioria dos Líderes tenha passado a apoiar o tema, ou que a rejeição tenha decorrido de obstrução;
- a caducidade tem o **mesmo efeito** da rejeição expressa: a MP que caiu por falta de votação também não pode ser reeditada na mesma sessão;

- o STF não abriu exceções depois de 2001.

A vedação vale também quando o Congresso rejeita o **projeto de lei de conversão** derivado da MP. Ela existe para impedir que o Presidente ignore a decisão do Congresso.

Na sessão legislativa seguinte, nada impede o Presidente de editar MP de igual conteúdo, se houver relevância e urgência.

Irrepetibilidade da MP x do projeto de lei. Para o **projeto de lei** rejeitado, o art. 67 permite que a matéria volte **na mesma sessão legislativa** mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas. Para a MP, a reedição na mesma sessão é vedada **sem exceção**. Por isso a irrepetibilidade da MP é **mais rígida**. Ela é uma limitação ao **poder do Executivo**.

MP rejeitada pode virar projeto de lei. A vedação do § 10 atinge a **reedição de MP**. O tema rejeitado pode ser reintroduzido por **projeto de lei** na mesma sessão legislativa. Uma Deputada pode apresentar PL com conteúdo idêntico ao da MP rejeitada; o próprio Congresso pode rejeitar a MP por falta de relevância e urgência e levar o tema adiante por PL. Por isso a chamada **irrepetibilidade cruzada** entre MP e PL **não é absoluta**. O Presidente também pode mandar projeto de lei (inclusive com urgência).

O Presidente não pode retirar a MP, mas pode revogá-la

Depois de publicada, a MP **não pode ser retirada** do Congresso pelo Presidente, nem mesmo antes de o Congresso apreciá-la (STF, ADI 221-MC e ADI 2.984-MC). Ela tem de ser apreciada pelos parlamentares.

O Presidente pode, porém, **editar outra MP revogando a primeira**, ainda em tramitação. A nova MP também vai de imediato ao Congresso, e o regime é este (ADI 2.984-MC):

- a MP revogadora **apenas suspende** a eficácia da MP revogada, até o Congresso decidir sobre a revogadora;
- se o Congresso **aprovar** a revogadora, a primeira está definitivamente revogada;
- se o Congresso **rejeitar** a revogadora, a MP revogada **volta a produzir efeitos** e retoma o curso **pelo prazo que lhe restava**;
- a revogadora não é definitiva: é precária e pode ser rejeitada. A suspensão é **instável**;
- a revogação **não extingue** automaticamente os efeitos produzidos pela MP revogada enquanto ela vigorou: os atos praticados sob ela ficam preservados.

> **Exemplo:** dias após publicar MP sobre tarifas de importação, o Presidente percebe um erro grave. Como não pode retirá-la, edita uma segunda MP revogando a primeira e envia as duas ao Congresso. O procedimento é válido.

Limite: fraude à Constituição. A revogação não pode virar truque para escapar da análise do Congresso:

- O Presidente **não pode editar, na mesma sessão legislativa, MP com a mesma matéria de MP que ele revogou** (STF, ADIs 5.709, 5.716, 5.717 e 5.727, 2019). Seria um jeito de driblar a vedação de reedição. Na sessão legislativa **seguinte**, pode.

- Editar **MPs sucessivas** sobre o mesmo tema quando a anterior está para vencer, ou editar e revogar em sequência para manter a disciplina em vigor além dos 120 dias, **pode configurar fraude à Constituição** e é inconstitucional. Também é inconstitucional editar três MPs sobre o mesmo tema sem que a primeira tenha sido apreciada. O STF firmou a inconstitucionalidade da reedição, na mesma sessão legislativa, de MP cuja antecessora não foi apreciada.
- O Presidente **não pode** recolocar em nova MP, na mesma sessão legislativa, os dispositivos que ele mesmo **vetou** no projeto de lei de conversão: seria desfazer o veto por outra via.

Por isso é errado dizer que o STF considera a revogação de MP por outra MP constitucional "em todas as situações".

Matérias proibidas: o § 1º do art. 62

Relevância e urgência são **necessárias, mas não bastam**. Mesmo com elas, a MP **não pode** tratar das matérias do § 1º, incluído pela EC 32. A urgência alegada nunca afasta essas vedações.

I, a: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. São temas que pedem estabilidade democrática e ficam reservados ao Congresso. Atenção à lista completa: a vedação não se limita a partidos nem a direito eleitoral.

- Não pode MP sobre aquisição da nacionalidade, nem sobre direitos políticos de naturalizados.
- Não pode MP sobre **direitos políticos** em geral: condições de elegibilidade, alistamento eleitoral, criação de direitos políticos. A cidadania está no mesmo rol.
- Não pode MP sobre **partidos políticos** (criação, fusão, funcionamento parlamentar).
- Não pode MP sobre **direito eleitoral** ou **processo eleitoral**, em momento algum: nem em ano eleitoral, nem fora dele, nem com urgência.

I, b: direito penal, processual penal e processual civil.

- A vedação é **total**, inclusive para normas **benéficas ao réu** (reduzir pena, ampliar livramento condicional, ampliar extinção da punibilidade, ampliar prazos de defesa). Não há exceção pelo *favor rei* (princípio que favorece o réu). Isso mudou a prática que o STF admitia antes de 2001.
- A vedação penal alcança qualquer norma de direito penal, não só a criação de tipos e penas.
- **Direito civil** (material) **pode**: contratos, locação etc. O que não pode é o **processo civil** (prazos recursais do CPC, intervenção de terceiros). Em resumo: o Presidente pode editar MP sobre direito civil, mas não sobre direito processual civil.
- **Estatuto do Desarmamento**: as MPs que prorrogaram os prazos de **registro e regularização** de armas de fogo, e as que trataram da **entrega de armas sem penalização**, cuidaram de aspectos **administrativos**, não de crimes ou penas. Por isso não servem como exemplo de MP em matéria penal e são admitidas.

I, c: organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Não pode MP para criar varas, mudar a composição ou estrutura de tribunais, mexer na inamovibilidade ou em outras garantias dos juízes, nem para organizar o Ministério Público ou a carreira de promotores e procuradores. Além da vedação expressa, esses temas dependem de iniciativa das próprias instituições (arts. 93 e 96, II) e, em parte, de lei complementar.

I, d: planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o art. 167, § 3º.

- Não pode MP para alterar o **PPA**, a **LDO** ou a **lei orçamentária anual**, nem para abrir **créditos suplementares** (reforço de dotação insuficiente) ou **especiais**.
- A **única exceção** em matéria orçamentária é o **crédito extraordinário**, que se abre por MP. Pelo art. 167, § 3º, ele só é admitido para **despesas imprevisíveis e urgentes**, como as decorrentes de **guerra, comoção interna ou calamidade pública**. A exceção se justifica pela natureza dessas despesas.
- Crédito extraordinário **não** cabe "em qualquer circunstância", pela simples avaliação política do Presidente. Para despesas ordinárias e previsíveis, a MP é inconstitucional e o STF pode derrubá-la (ADI 4.048).
- Pela Resolução 1/2002-CN, a MP de crédito extraordinário é examinada pela **comissão mista de orçamento** (a do art. 166, § 1º).

II: detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. A vedação é ampla: alcança bens, a poupança popular e **qualquer outro ativo financeiro** (contas correntes, fundos de investimento), sem distinção. Nem crise bancária autoriza bloquear saldos por MP. A origem é o **Plano Collor**: em 1990, a MP 168/1990 bloqueou recursos das cadernetas de poupança, e essa experiência motivou a EC 32 a proibir a prática.

III: matéria reservada a lei complementar. A MP só substitui lei ordinária. Não pode tratar de tema de lei complementar, nem se for depois aprovada por maioria absoluta na conversão.

IV: matéria já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Se o projeto já foi aprovado e está na mesa do Presidente, ele deve sancionar ou vetar; não pode "substituí-lo" por MP sobre o mesmo tema, nem com urgência.

Outras vedações fora do § 1º

- **Art. 246:** é vedada a MP na **regulamentação de artigo da Constituição** cuja redação tenha sido alterada por **emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 e a promulgação da EC 32/2001, inclusive**. A vedação tem **data certa**: artigos alterados por emendas **posteriores** à EC 32 podem ser regulamentados por MP (se houver relevância e urgência). Exemplo clássico: os dispositivos sobre **monopólios estatais** alterados em 1995, como o do **petróleo**, só podem ser regulamentados por lei.
- **Art. 25, § 2º (EC 5/1995):** os Estados exploram os **serviços locais de gás canalizado**, diretamente ou por concessão, **na forma da lei, vedada a edição de medida provisória** para sua regulamentação. Vale para MP estadual (do Governador) e, com mais razão, para MP do Presidente.
- **ADCT, art. 73:** na regulação do **Fundo Social de Emergência** (criado pela EC 1/1994) não pode ser usado o instrumento do art. 59, V, isto é, a medida provisória.

Matérias permitidas que caem

A MP é, em regra, instrumento hábil para as matérias de lei ordinária. Os itens costumam confirmar estas possibilidades:

- **Direito civil** material (sem aspectos processuais).
- **Organização administrativa do Executivo**: criar, fundir ou extinguir **Ministérios** e órgãos, redistribuir cargos de direção. A criação e a extinção de Ministérios dependem de **lei** (arts. 48, XI, e 88), e a MP tem força de lei. Novos governos costumam reorganizar ministérios por MP logo no início. Não é inconstitucional "por si só".
- **Criação ou extinção de cargos públicos** no Executivo, respeitados os limites constitucionais: a Constituição exige lei, e a MP tem força de lei; a iniciativa, no Executivo, é do Presidente.
- **Matéria tributária**: instituir ou majorar tributos e mudar a legislação tributária, observadas as limitações ao poder de tributar (próximo tópico).
- **Abertura de crédito extraordinário**, nas hipóteses do art. 167, § 3º.

MP e tributos (§ 2º)

A MP pode **instituir ou majorar tributos** e alterar a legislação tributária. O STF já admitia isso antes da EC 32, que manteve a possibilidade e passou a tratar **expressamente** dos efeitos da MP sobre impostos. Limites:

- **Lei complementar**: se a Constituição exige lei complementar para aquele tributo, MP não pode (§ 1º, III).
- **Anterioridade (§ 2º)**: a MP que implique **instituição ou majoração de impostos** só produz efeitos no **exercício financeiro seguinte** se tiver sido **convertida em lei até o último dia** daquele em que foi editada.
- **Exceções ao § 2º**: os impostos dos arts. **153, I, II, IV e V** (importação, exportação, IPI e IOF) e **154, II** (imposto extraordinário de guerra). Para eles, a MP pode ter efeitos imediatos, porque esses impostos já são exceção à anterioridade.
- A MP tributária **não fica dispensada** das limitações ao poder de tributar: legalidade, **anterioridade** (inclusive a noventena, quando aplicável) e **irretroatividade**. A MP convertida em lei não pode alcançar fatos geradores anteriores à sua vigência.

> **Exemplo:** em novembro, o Presidente edita MP aumentando a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas; a MP é convertida em lei em dezembro do mesmo ano. A alíquota maior produz efeitos a partir do exercício seguinte. Se a conversão só ocorresse em fevereiro, a majoração ficaria para o exercício posterior.
>
> **Exemplo:** para conter a queda da arrecadação, o Presidente edita MP elevando a alíquota do imposto de importação. A MP é válida e pode ter efeito imediato, porque o imposto de importação está entre as exceções.

MP nos Estados e Municípios

A Constituição Federal fala só do Presidente da República. Mesmo assim, o STF admite MP nos Estados (**ADI 425**, sobre a Constituição do Tocantins). As regras:

- O Governador só pode editar MP se a **Constituição do Estado** previr isso **expressamente**. A simetria com o art. 62 não basta, a autonomia federativa não basta, e o art. 62 não se aplica automaticamente aos Governadores.
- O Estado **não precisa de autorização da União** (nem de lei complementar federal): a previsão vem da própria Constituição estadual. O Estado que ainda não adotou MP pode fazê-lo por **emenda à Constituição Estadual**.
- Na ADI 425, o STF **admitiu** a MP estadual. Não declarou inconstitucional a adoção pelos Estados.
- A MP estadual deve seguir **os mesmos princípios e limitações** do modelo federal (**simetria**): relevância e urgência, matérias vedadas (inclusive processo civil, por exemplo), prazos. Prevista a MP na Constituição Estadual, ela **não** pode tratar de "qualquer matéria". E a MP estadual não pode regulamentar o gás canalizado (art. 25, § 2º).
- Os **Municípios** também podem adotar MP, desde que a **Lei Orgânica** preveja expressamente e observados os limites federais. A doutrina cobrada nas perguntas admite isso **mesmo que o Estado** em que o Município se situa **não preveja** MP na sua Constituição.
- Prefeitos não editam MP sem previsão expressa na Lei Orgânica, e o Município **não pode** usar MP para tratar de temas de **competência estadual**: a divisão constitucional de competências continua valendo.
- Estados e Municípios **não podem criar novas regras** para o uso de MP além das previstas na Constituição Federal: o modelo é o federal.

Quadros para memorizar

Números e prazos

Assunto	Regra	Fonte
Vigência	60 dias, da publicação	CF, art. 62, §§ 3º e 4º
Prorrogação	uma única vez, automática, por mais 60 dias	CF, art. 62, § 7º
Total normal	120 dias (pode passar disso por causa do recesso)	CF, art. 62, §§ 4º e 7º
Recesso	suspende o prazo; a MP continua eficaz	CF, art. 62, § 4º; Res. 1/2002-CN, art. 18
Trancamento de pauta	a partir de 45 dias da publicação, até a votação	CF, art. 62, § 6º
Decreto legislativo sobre as relações jurídicas	até 60 dias após rejeição ou perda de eficácia	CF, art. 62, § 11
Projeto de decreto legislativo pela comissão	15 dias; depois, qualquer parlamentar	Res. 1/2002-CN, art. 11
Emendas	6 primeiros dias após a publicação, perante a comissão mista	Res. 1/2002-CN, art. 4º

Assunto	Regra	Fonte
Designação da comissão mista	48 horas após a publicação	Res. 1/2002-CN, art. 2º
Composição da comissão mista	12 Senadores + 12 Deputados (e suplentes)	Res. 1/2002-CN, art. 2º, § 2º
Prazo do Senado	até o 42º dia de vigência	Res. 1/2002-CN, art. 7º
Câmara aprecia mudanças do Senado	3 dias	Res. 1/2002-CN, art. 7º, § 4º
Regime original (até 2001)	30 dias, reedições sucessivas admitidas	redação original; Súmula 651

Antes x depois da EC 32/2001

Ponto	Até a EC 32	Depois da EC 32
Matérias	qualquer uma (sem lista no art. 62)	lista de vedações no § 1º
Prazo	30 dias	60 + 60 dias
Reedição	sucessiva, admitida pelo STF	vedada na mesma sessão legislativa
Recesso	convocação extraordinária em 5 dias	prazo suspenso; sem convocação só para isso
Pauta	sem trancamento	trancada após 45 dias
Comissão mista	muitas vezes nem instalada	obrigatória (§ 9º; ADI 4.029)
Penal benéfico ao réu	admitido pelo STF	vedado
Relações jurídicas da MP que cai	Congresso disciplina	decreto legislativo em 60 dias; se não, regidas pela MP (§ 11)
Impostos	admitidos pelo STF	admitidos, com a regra do § 2º

Matérias vedadas à MP

Matéria	Fundamento	Observação
Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos, direito eleitoral	art. 62, § 1º, I, a	inclusive elegibilidade e alistamento
Direito penal, processual penal, processual civil	art. 62, § 1º, I, b	mesmo benéfico ao réu; direito civil pode
Organização do Judiciário e do MP, carreira e garantias	art. 62, § 1º, I, c	inclui criar varas e mexer em tribunais
PPA, LDO, orçamento, créditos adicionais e suplementares	art. 62, § 1º, I, d	exceção: crédito extraordinário (art. 167, § 3º)
Detenção ou sequestro de bens, poupança, ativos financeiros	art. 62, § 1º, II	lembrança do Plano Collor (1990)
Matéria de lei complementar	art. 62, § 1º, III	nem com maioria absoluta na conversão

Matéria	Fundamento	Observação
Projeto aprovado pendente de sanção ou veto	art. 62, § 1º, IV	nem com urgência
Artigo alterado por emenda de 1º/1/1995 até a EC 32	art. 246	depois da EC 32, pode
Gás canalizado (serviço local dos Estados)	art. 25, § 2º (EC 5/1995)	vale para MP estadual
Fundo Social de Emergência	ADCT, art. 73	
Matéria de iniciativa privativa de outro Poder	separação dos Poderes	ex.: iniciativa do Judiciário

Desfechos da MP

Desfecho	O que acontece	Quem atua
Aprovada sem alteração de mérito	vira lei sem sanção	Presidente da Mesa do Congresso promulga
Aprovada com alteração (PLV)	MP vigora até sanção ou veto	Presidente da República sanciona ou veta
Rejeitada (por qualquer Casa)	arquivada; perde eficácia desde a edição	Congresso: decreto legislativo em 60 dias
Caducada (120 dias sem votação)	perde eficácia desde a edição	idem; Presidente da Mesa publica ato declaratório
Sem decreto legislativo em 60 dias	relações constituídas ficam regidas pela MP	efeito prático ex nunc

Reedição, revogação e retirada

Situação	Pode?
Reeditar MP rejeitada ou caducada na mesma sessão legislativa	Não, sem exceção
Editar MP de igual conteúdo na sessão legislativa seguinte	Sim
Apresentar PL com o conteúdo da MP rejeitada, na mesma sessão	Sim
Reapresentar projeto de lei rejeitado na mesma sessão	Só por proposta da maioria absoluta de uma Casa (art. 67)
Presidente retirar MP publicada	Não
Presidente revogar MP por outra MP	Sim (a revogada fica suspensa)
Revogadora rejeitada	MP revogada volta a valer pelo prazo restante
Reeditar, na mesma sessão, MP que o Presidente revogou	Não (fraude; ADIs 5.709 e outras)
Recolocar em nova MP dispositivos vetados	Não

Quem faz o quê

Ato	Quem
Editar MP	Presidente da República, com exclusividade e sem delegação
Controle prévio dos pressupostos	Presidente da República
Parecer (opinativo, obrigatório)	Comissão mista (12 + 12)
Juízo prévio dos pressupostos e mérito	Plenário de cada Casa, em sessão separada
Início da votação	Câmara dos Deputados
Devolução excepcional de MP	Presidente do Senado (Presidente da Mesa do Congresso)
Promulgar MP aprovada sem alteração	Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Sancionar ou vetar PLV	Presidente da República
Controle judicial (excepcional)	STF, antes ou depois da conversão; cabe cautelar
MP estadual	Governador, se a Constituição Estadual prever expressamente
MP municipal	Prefeito, se a Lei Orgânica prever expressamente

Decisões do STF que caem

Decisão	O que decidiu
Súmula 651	até a EC 32, a MP podia ser reeditada no prazo de 30 dias, mantidos os efeitos desde a 1ª edição
ADI 221-MC (1990)	MP não revoga lei: suspende sua eficácia; MP não pode ser retirada
ADI 425	Estados podem adotar MP, se prevista na Constituição Estadual
ADI 2.213-MC e ADI 4.029	relevância e urgência: juízo primeiro do Presidente e do Congresso; controle judicial excepcional
ADI 2.984-MC (2003)	Presidente pode revogar MP por outra MP; a revogada fica suspensa
ADI 4.048 (2008)	inconstitucional crédito extraordinário para despesas ordinárias e previsíveis
ADI 4.029 (2012)	parecer da comissão mista é indispensável
ADI 5.127 (2015)	jabutis inconstitucionais; efeitos modulados para o futuro
MS 27.931	trancamento só alcança projetos de lei ordinária sobre matérias passíveis de MP
ADIs 5.709, 5.716, 5.717 e 5.727 (2019)	vedada a reedição, na mesma sessão, de MP revogada
ADPF 661 (2020)	admitido o rito excepcional da pandemia, sem comissão mista

Lei seca que cai

O pressuposto e a competência. Cai em quase todo item sobre natureza e controle:

> **Lei seca:** CF, art. 62. Em caso de **relevância e urgência**, o **Presidente da República** poderá adotar medidas provisórias, **com força de lei**, devendo submetê-las **de imediato** ao Congresso Nacional.

A lista de matérias vedadas. Decore os quatro incisos e as quatro alíneas do inciso I:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: I - relativa a: a) **nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral**; b) **direito penal, processual penal e processual civil**; c) **organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros**; d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, **ressalvado o previsto no art. 167, § 3º**; II - que vise a **detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro**; III - **reservada a lei complementar**; IV - já disciplinada em **projeto de lei aprovado** pelo Congresso Nacional e **pendente de sanção ou veto** do Presidente da República.

Impostos e anterioridade, com as exceções:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 2º Medida provisória que implique instituição ou majoração de **impostos**, exceto os previstos nos arts. **153, I, II, IV, V, e 154, II**, só produzirá efeitos no **exercício financeiro seguinte** se houver sido **convertida em lei até o último dia** daquele em que foi editada.

Prazo e perda de eficácia. A banca troca 60 por 30, 90 e 120:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 3º As medidas provisórias, ressalvado o disposto nos §§ 11 e 12 perderão eficácia, **desde a edição**, se não forem convertidas em lei no prazo de **sessenta dias**, prorrogável, nos termos do § 7º, **uma vez por igual período**, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por **decreto legislativo**, as relações jurídicas delas decorrentes.

Contagem e recesso:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 4º O prazo a que se refere o § 3º contar-se-á **da publicação** da medida provisória, **suspendendo-se durante os períodos de recesso** do Congresso Nacional.

Juízo prévio dos pressupostos em cada Casa:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 5º A deliberação de **cada uma das Casas** do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de **juízo prévio** sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais.

Trancamento de pauta. Repare em "subseqüentemente, em cada uma das Casas" e "até que se ultime a votação":

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 6º Se a medida provisória não for apreciada em até **quarenta e cinco dias** contados de sua publicação, entrará em **regime de urgência**, subseqüentemente, **em cada uma das Casas** do Congresso Nacional, ficando **sobrestadas, até que se ultime a votação**, todas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando.

Prorrogação automática e única:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 7º Prorrogar-se-á **uma única vez por igual período** a vigência de medida provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerrada **nas duas Casas** do Congresso Nacional.

Casa iniciadora, comissão mista e sessões separadas:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 8º As medidas provisórias terão sua votação **iniciada na Câmara dos Deputados**.
>
> **Lei seca:** CF, art. 62, § 9º Caberá à **comissão mista de Deputados e Senadores** examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, **em sessão separada**, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional.

Reedição. Note que caducidade e rejeição têm o mesmo tratamento:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 10 É vedada a reedição, **na mesma sessão legislativa**, de medida provisória que tenha sido **rejeitada** ou que tenha **perdido sua eficácia por decurso de prazo**.

O que acontece sem decreto legislativo:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 11 Não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até **sessenta dias** após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência **conservar-se-ão por ela regidas**.

MP em vigor durante o PLV:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 12 Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta **manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado** o projeto.

A vedação com data certa:

> **Lei seca:** CF, art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada **entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive**.

Crédito extraordinário, a única porta orçamentária:

> **Lei seca:** CF, art. 167, § 3º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a **despesas imprevisíveis e urgentes**, como as decorrentes de **guerra, comoção interna ou calamidade pública**, observado o disposto no art. 62.

Gás canalizado e Fundo Social de Emergência:

> **Lei seca:** CF, art. 25, § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os **serviços locais de gás canalizado**, na forma da lei, **vedada a edição de medida provisória** para a sua regulamentação.
>
> **Lei seca:** ADCT, art. 73. Na regulação do **Fundo Social de Emergência** não poderá ser utilizado o instrumento previsto no inciso V do art. 59 da Constituição.

Comparação com o projeto de lei rejeitado:

> **Lei seca:** CF, art. 67. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da **maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas do Congresso Nacional.

MP em convocação extraordinária:

> **Lei seca:** CF, art. 57, § 8º Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas **automaticamente incluídas na pauta** da convocação.

Da Resolução 1/2002-CN, os pontos que caem:

> **Lei seca:** Res. 1/2002-CN, art. 2º, § 1º No dia da publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, o seu texto será enviado ao Congresso Nacional, acompanhado da respectiva **Mensagem** e de **documento expondo a motivação do ato**.
>
> **Lei seca:** Res. 1/2002-CN, art. 2º, § 2º A Comissão Mista será integrada por **12 (doze) Senadores e 12 (doze) Deputados** e igual número de suplentes, indicados pelos respectivos Líderes, obedecida, tanto quanto possível, a proporcionalidade dos partidos ou blocos parlamentares em cada Casa.
>
> **Lei seca:** Res. 1/2002-CN, art. 4º Nos **6 (seis) primeiros dias** que se seguirem à publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, poderão a ela ser oferecidas emendas, que deverão ser protocolizadas na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. (...) § 4º É **vedada** a apresentação de emendas que versem sobre **matéria estranha** àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar.
>
> **Lei seca:** Res. 1/2002-CN, art. 8º O **Plenário de cada uma das Casas** do Congresso Nacional decidirá, em **apreciação preliminar**, o atendimento ou não dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência de Medida Provisória ou de sua inadequação financeira ou orçamentária, antes do exame de mérito (...). Parágrafo único. Se o Plenário (...) decidir no sentido do não atendimento dos pressupostos constitucionais (...), esta será **arquivada**.
>
> **Lei seca:** Res. 1/2002-CN, art. 12. Aprovada Medida Provisória, **sem alteração de mérito**, será o seu texto **promulgado pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional** para publicação, como lei, no Diário Oficial da União.
>
> **Lei seca:** Res. 1/2002-CN, art. 13. Aprovado **projeto de lei de conversão** será ele enviado, pela Casa onde houver sido concluída a votação, **à sanção** do Presidente da República.

Pegadinhas da banca

- **"A MP pode tratar de qualquer matéria, desde que relevante e urgente."** Errado hoje: há a lista do § 1º, o art. 246, o gás canalizado e o Fundo Social de Emergência. Só na **redação original** (até 2001) o art. 62 não tinha limitação de matérias.
- **"Prazo de 90 + 60" ou "30 + 30" ou "120 prorrogáveis".** Errado: **60 + 60**, uma única prorrogação automática. 30 dias era o regime original.
- **"No regime original, a MP valia 60 dias."** Errado: valia **30 dias**.
- **"Pauta trancada após 30 dias."** Errado: **45 dias**.
- **"Em 30 dias sem apreciação, a MP é rejeitada tacitamente."** Errado: não existe rejeição tácita; aos 45 dias a pauta tranca, e só ao fim do prazo total a MP caduca.
- **"O silêncio do Congresso aprova a MP."** Errado: não há aprovação tácita; a MP caduca.
- **"O sobrestamento dura cinco sessões."** Errado: dura **até que se ultime a votação**.
- **"A MP que tranca a pauta impede até a votação de PEC."** Errado: pelo STF, só ficam travados os projetos de **lei ordinária** sobre matérias que poderiam ser objeto de MP.
- **"Prorrogação sem limite de vezes" ou "por interesse do Presidente".** Errado: **uma única vez**, automática.
- **"O prazo corre no recesso."** Errado: **suspende-se** no recesso. Por isso a MP pode durar mais de 120 dias.
- **"Após a EC 32, o Congresso tem de ser convocado no recesso para votar MP."** Errado: isso era o regime original.
- **"Votação em sessão conjunta" ou "simultânea".** Errado: **sessões separadas**, começando pela **Câmara**.
- **"A votação começa no Senado."** Errado: começa na **Câmara dos Deputados**.
- **"Parecer da CCJ da Câmara."** Errado: parecer da **comissão mista** de Deputados e Senadores.
- **"O parecer da comissão mista vincula os Plenários" / "é terminativo" / "precisa ser favorável".** Errado: é obrigatório, mas **opinativo**.
- **"Na ADI 4.029, o parecer da comissão mista foi considerado dispensável."** Errado: **indispensável**.
- **"Com a EC 32, as comissões mistas deixaram de ser necessárias."** Errado: a EC 32 as tornou **obrigatórias**.
- **"Antes da EC 32, as comissões mistas eram sempre instaladas."** Errado: muitas vezes nem eram instaladas.
- **"Aprovada na Câmara, não há mais controle de admissibilidade no Senado."** Errado: cada Casa faz o seu juízo prévio.
- **"Emendas a qualquer momento, inclusive em Plenário."** Errado: nos **6 primeiros dias** após a publicação, perante a comissão mista.
- **"Só o Presidente da República pode emendar a MP."** Errado: emendam os **parlamentares**.
- **"Jabuti é constitucional se aprovado pela comissão mista / pelas duas Casas / se houve debate / se respeitou o regimento."** Errado: matéria estranha é **inconstitucional** (ADI 5.127), por

violar o devido processo legislativo.

- **"Matéria estranha fere só a pertinência temática, vício regimental."** Errado: fere o **devido processo legislativo** e a separação dos Poderes.
- **"Na ADI 5.127 o STF declarou constitucional a inclusão de temas estranhos."** Errado: declarou **inconstitucional**, com efeitos para o futuro.
- **"Emenda de relator é inconstitucional por não ter previsão expressa."** Errado: não é inconstitucional por si só; inconstitucional é o **jabuti**.
- **"É unânime na doutrina que emendas não podem tratar de matérias vedadas à MP."** Errado: não há unanimidade (embora o PLV não possa incluir matérias vedadas à MP).
- **"Falta de pertinência é automaticamente usurpação de competência do Executivo."** Errado: o fundamento é o devido processo legislativo.
- **"A MP rejeitada perde eficácia só a partir da rejeição (ex nunc), com os atos preservados independentemente do Congresso."** Errado: perde **desde a edição**; os atos ficam regidos pela MP **se** o Congresso não editar decreto legislativo em 60 dias.
- **"A rejeição anula retroativamente todos os efeitos."** Errado: as relações constituídas ficam regidas pela MP sem decreto legislativo (§ 11).
- **"Rejeitada, a MP mantém efeitos definitivos, como se convertida" ou "mantém efeitos até a decisão final".** Errado: perde a eficácia; deixa de obrigar.
- **"Relações jurídicas são desfeitas automaticamente" / "devolução automática dos valores".** Errado: dependem de decreto legislativo.
- **"O decreto legislativo é obrigatório" / "a rejeição só vale com decreto" / "decreto é prática comum".** Errado: é facultativo na prática, raro, e a rejeição vale por si só.
- **"O decreto legislativo tornou-se irrelevante após a EC 32."** Errado: continua relevante, embora pouco usado.
- **"Decreto legislativo em 30 dias."** Errado: **60 dias**.
- **"A MP revoga a lei anterior desde a publicação."** Errado: só **suspende** a eficácia; rejeitada, a lei anterior volta sozinha.
- **"MP rejeitada pode ser reeditada na mesma sessão se houver urgência / interesse público / texto alterado / mudanças substanciais / apoio dos Líderes / rejeição por obstrução."** Errado: a vedação do § 10 é **sem exceção**.
- **"A MP caducada pode ser reeditada porque não foi rejeitada expressamente."** Errado: o § 10 fala em rejeitada **ou** que perdeu a eficácia por decurso de prazo.
- **"A irrepetibilidade cruzada MP x PL é absoluta."** Errado: a matéria de MP rejeitada pode voltar por **projeto de lei** na mesma sessão.
- **"A revogação impede nova MP na sessão legislativa seguinte."** Errado: a trava é só para a **mesma** sessão.
- **"O Presidente pode retirar a MP antes da apreciação."** Errado: não pode retirar; pode **revogar** por outra MP.
- **"O Presidente não pode revogar MP em tramitação."** Errado: pode, por nova MP.
- **"A MP revogadora é definitiva / a suspensão é estável."** Errado: é precária; rejeitada a revogadora, a revogada volta pelo prazo restante.

- **"Revogar MP por outra MP é sempre constitucional" / "edições e revogações sucessivas são válidas".** Errado: usadas para fugir do Congresso, configuram fraude à Constituição.
- **"Aprovado o PLV, a MP perde a eficácia imediatamente."** Errado: fica **integralmente em vigor** até a sanção ou o veto.
- **"MP aprovada sem alteração vai à sanção" / "é promulgada pelo Presidente da República".** Errado: é promulgada pelo **Presidente da Mesa do Congresso**.
- **"Emendas de redação exigem PLV e sanção."** Errado: só alteração de **mérito** forma PLV.
- **"Aprovada emenda de conteúdo, a MP tem de ser reeditada."** Errado: vira PLV e vai à sanção ou veto.
- **"O veto a dispositivos do PLV equivale à rejeição da MP" / "impede o Congresso de apreciá-los".** Errado: o veto volta ao Congresso, que o mantém ou derruba.
- **"O Congresso pode estender o prazo da MP por emenda."** Errado: o prazo é constitucional.
- **"Após a EC 32, MP penal benéfica ao réu é permitida."** Errado: vedação **total**.
- **"O STF sempre vedou MP penal, mesmo benéfica."** Errado: antes de 2001 o STF admitia a benéfica.
- **"A vedação penal alcança só a criação de crimes e penas."** Errado: alcança todo o direito penal, inclusive normas que abrandam.
- **"A EC 32 permitiu MP de processo civil com urgência."** Errado: processo civil é vedado. **Direito civil** pode.
- **"O Estatuto do Desarmamento é exemplo de MP penal."** Errado: as MPs trataram de prazos administrativos de registro e entrega de armas.
- **"A vedação do § 1º, I, a só alcança partidos" ou "só direito eleitoral".** Errado: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos **e** direito eleitoral.
- **"MP eleitoral fora do ano da eleição é permitida."** Errado: vedação total.
- **"MP pode organizar o Judiciário ou o MP com urgência."** Errado: § 1º, I, c.
- **"MP pode abrir crédito suplementar" ou "alterar a LOA / o PPA / a LDO".** Errado: só **crédito extraordinário**.
- **"Crédito extraordinário por MP em qualquer circunstância."** Errado: só despesas imprevisíveis e urgentes (ADI 4.048).
- **"MP pode bloquear contas e fundos em crise bancária."** Errado: § 1º, II, que abrange **qualquer ativo financeiro**.
- **"MP de lei complementar, se convertida por maioria absoluta."** Errado: vedada.
- **"MP sobre projeto aprovado aguardando sanção, se urgente."** Errado: vedada.
- **"O art. 246 alcança artigos alterados por emendas posteriores à EC 32."** Errado: só emendas de **1º/1/1995** até a EC 32.
- **"A EC 32 foi a primeira a limitar as MPs" / "criou a vedação sobre monopólios e petróleo".** Errado: as emendas de **1995** vieram antes.
- **"Reorganizar ministérios por MP é inconstitucional por si só."** Errado: é possível, respeitados os limites.

- **"MP tributária dispensa anterioridade" / "majora imposto com efeito imediato, em regra".** Errado: em regra, exercício seguinte se convertida até o fim do exercício; exceções: II, IE, IPI, IOF e imposto extraordinário de guerra.
- **"MP tributária pode retroagir" ou "MP pode atingir direito adquirido".** Errado: tem os mesmos limites da lei.
- **"Governador edita MP pela simetria, sem previsão na Constituição Estadual."** Errado: precisa de previsão **expressa**.
- **"O Estado precisa de autorização da União por lei complementar."** Errado: basta a Constituição Estadual.
- **"Na ADI 425 o STF proibiu MP estadual."** Errado: admitiu.
- **"MP estadual pode tratar de qualquer matéria."** Errado: segue as vedações federais.
- **"Município pode usar MP para temas estaduais."** Errado: respeita a repartição de competências.
- **"O gás canalizado pode ser regulado por MP estadual" / "o STF admite".** Errado: art. 25, § 2º.
- **"A competência para editar MP é compartilhada com o Congresso / a Mesa pode editar no recesso."** Errado: é **exclusiva** do Presidente.
- **"O Congresso autoriza previamente a MP."** Errado: o controle prévio é do Presidente; o do Congresso é posterior.
- **"Não há controle posterior de MP."** Errado: há o do Congresso e, excepcionalmente, o do Judiciário.
- **"O controle judicial só vale antes da conversão."** Errado: a conversão não sana o vício.
- **"Relevância e urgência são juízo exclusivamente político, sem controle judicial."** Errado: controle excepcional em caso de abuso evidente.
- **"Em guerra ou calamidade, dispensa-se relevância e urgência."** Errado: os pressupostos são sempre exigidos.
- **"Basta relevância" ou "basta urgência".** Errado: são **cumulativos**.
- **"A MP é ato secundário, infralegal" / "a MP é lei" / "só produz efeitos após a conversão".** Errado: é ato primário, com força de lei, que não é lei, e vale desde a publicação.
- **"A MP substituiu as leis delegadas."** Errado: substituiu os **decretos-lei**.
- **"A devolução de MP compete ao Presidente da Câmara" / "é rotineira".** Errado: é do **Presidente do Senado** (Presidente do Congresso) e é excepcional.
- **"A MP é usurpação do Legislativo" / "o Congresso só homologa" / "não há controle parlamentar".** Errado: o Congresso tem papel ativo e decisivo.
- **"A EC 32 reduziu a atuação do Legislativo."** Errado: ampliou.
- **"A EC 32 foi declarada inconstitucional."** Errado: está em vigor.
- **"As MPs anteriores à EC 32 foram revogadas automaticamente" ou "viraram perpétuas".** Errado: continuam em vigor até revogação expressa por MP ou deliberação definitiva do Congresso.

Itens comentados

- **Item:** No regime anterior à EC 32/01, as medidas provisórias tinham prazo de validade de 60 dias, contado da publicação, e, caso não fossem convertidas em lei nesse período, perdiam eficácia desde a edição, admitida a reedição pelo Presidente da República. **Errado.** No regime original, o prazo era de **30 dias**. Os 60 dias (prorrogáveis por mais 60) vieram com a EC 32.
- **Item:** Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua publicação, entrará em regime de urgência, ficando sobrestadas as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. **Certo.** É o § 6º do art. 62: o trancamento começa aos 45 dias e atinge a Casa em que a MP estiver, até que se ultime a votação.
- **Item:** A medida provisória que tranca a pauta impede a votação de todas as matérias da Casa, inclusive de propostas de emenda à Constituição. **Errado.** Pelo STF (MS 27.931), o sobrestamento só alcança projetos de lei ordinária sobre matérias que poderiam ser tratadas por MP. PEC continua podendo ser votada.
- **Item:** Situação hipotética: Para reduzir a superlotação carcerária, o Presidente da República pretende editar medida provisória que amplie as hipóteses de livramento condicional, norma penal mais benéfica aos condenados. Assertiva: Nessa situação, a edição é constitucional, pois atualmente, mesmo uma medida provisória que beneficie o réu pode ser editada em matéria penal. **Errado.** Depois da EC 32, o art. 62, § 1º, I, b, veda MP em direito penal sem exceção para normas benéficas. A tolerância com a MP penal benéfica era do regime anterior.
- **Item:** A vedação do art. 246 da CF impede a adoção de medida provisória para regulamentar artigo da Constituição alterado por emenda promulgada depois da Emenda Constitucional 32/2001. **Errado.** O art. 246 tem data certa: alcança artigos alterados por emendas promulgadas entre 1º de janeiro de 1995 e a EC 32, inclusive. Emendas posteriores ficam fora.
- **Item:** Situação hipotética: A comissão mista emitiu parecer contrário à admissibilidade de uma MP, por ausência de urgência. Em seguida, o Plenário da Câmara dos Deputados, por maioria, reconheceu os pressupostos e aprovou a medida. Assertiva: Nessa situação, a deliberação do Plenário é inválida, pois o parecer da Comissão Mista sobre uma MP é vinculante para o Congresso Nacional. **Errado.** O parecer da comissão mista é obrigatório, mas opinativo. Cada Plenário faz o seu juízo prévio dos pressupostos e pode decidir contra o parecer.
- **Item:** Segundo o Supremo Tribunal Federal, a Comissão Mista do Congresso Nacional é indispensável para a apreciação de medidas provisórias, de modo que o parecer de relator proferido diretamente em Plenário não pode substituir o exame colegiado previsto no art. 62, § 9º, da Constituição Federal. **Certo.** É o que decidiu a ADI 4.029. A exceção foi o rito temporário da pandemia, admitido pelo STF.
- **Item:** No julgamento da ADI nº 5.127/DF, o STF declarou a constitucionalidade da inclusão de temas estranhos ao objeto da MP. **Errado.** O STF declarou a prática **inconstitucional**, por violar o devido processo legislativo, e modulou os efeitos para preservar as leis já promulgadas.
- **Item:** Medida provisória que perdeu a eficácia por decurso de prazo pode ser reeditada na mesma sessão legislativa, pois não houve rejeição expressa pelo Congresso Nacional. **Errado.**

O § 10 trata igualmente a MP rejeitada e a que perdeu a eficácia por decurso de prazo: nenhuma pode ser reeditada na mesma sessão legislativa.

- **Item:** A MP rejeitada pelo Congresso Nacional perde a eficácia com efeitos ex tunc, desde a edição, salvo quanto às relações jurídicas constituídas durante a sua vigência, que serão disciplinadas por decreto legislativo ou, na falta dele em sessenta dias, continuarão regidas pela própria MP. **Certo.** Junta os §§ 3º e 11 do art. 62: perda de eficácia desde a edição, decreto legislativo e, sem ele em 60 dias, conservação das relações pela MP.
- **Item:** Situação hipotética: João recolheu, por dois meses, taxa instituída por MP posteriormente rejeitada pelo Congresso Nacional, que não editou decreto legislativo sobre o tema. João requereu a restituição, alegando que a rejeição bastava para gerar o direito. Assertiva: Nessa situação, João tem razão, pois a rejeição de uma MP implica automaticamente a devolução de valores pagos sob sua vigência. **Errado.** Sem decreto legislativo em 60 dias, as relações do período continuam regidas pela MP (§ 11). A restituição dependeria de decreto legislativo.
- **Item:** Quando uma MP é revogada por outra, a revogação apenas suspende a eficácia da primeira, razão pela qual o Congresso pode rejeitar a nova MP e restaurar a eficácia da MP revogada, que retoma seu curso pelo prazo restante, conforme entendimento do STF. **Certo.** É o entendimento da ADI 2.984-MC: o Presidente não retira a MP, mas pode revogá-la por outra, e a revogação fica pendente da decisão do Congresso.
- **Item:** Aprovada a medida provisória sem alteração de seu texto original pelas duas Casas, ela segue para sanção do Presidente da República. **Errado.** Sem alteração de mérito, o texto é promulgado pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional e publicado como lei (Res. 1/2002-CN, art. 12). Só o PLV vai à sanção.
- **Item:** Governadores e prefeitos podem editar medidas provisórias com base no princípio da simetria, sem necessidade de previsão expressa na Constituição Estadual ou Lei Orgânica. **Errado.** A simetria obriga a seguir o modelo federal, mas a MP estadual ou municipal depende de previsão **expressa** na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica (ADI 425).
- **Item:** Medida provisória que institua ou majore imposto, ressalvados os que a própria Constituição excepciona, só produz efeitos no exercício financeiro seguinte se tiver sido convertida em lei até o último dia do exercício em que foi editada. **Certo.** É o § 2º do art. 62. As exceções são os impostos dos arts. 153, I, II, IV e V, e 154, II.

Resumo para revisar

- MP: ato do **Presidente da República** (exclusivo, indelegável), em caso de **relevância e urgência** (cumulativas), com **força de lei**, enviado **de imediato** ao Congresso com Mensagem e exposição de motivos.
- Natureza: ato **primário**, com força de lei, mas **não é lei**; vale desde a publicação sob **condição resolutiva**; é precária e temporária. Não revoga a lei anterior: **suspende** sua eficácia.
- Origem: substituiu os **decretos-lei**; inspirada no **parlamentarismo italiano**; vista como improvisação e instrumento de hiperpresidencialismo, mas o Congresso tem papel ativo e decisivo.

- Controle dos pressupostos: prévio pelo Presidente; posterior pelo Congresso; judicial **excepcional**, em abuso evidente (ADI 4.048), antes ou depois da conversão, inclusive por cautelar.
- Regime original: **30 dias**, sem lista de matérias proibidas, reedições sucessivas admitidas (Súmula 651), convocação no recesso, MP penal benéfica aceita.
- EC 32/2001: **60 + 60** (prorrogação automática e única), suspensão no **recesso**, **trancamento aos 45 dias**, comissão mista obrigatória, Câmara inicia, sessões separadas, juízo prévio, vedação de reedição, lista de matérias proibidas. Ampliou o papel do Legislativo.
- MPs anteriores à EC 32: continuam em vigor até revogação expressa por MP ou deliberação definitiva do Congresso.
- Trancamento: sobrestadas as demais deliberações legislativas da Casa até a votação; pelo STF, só projetos de lei ordinária sobre matérias passíveis de MP.
- Comissão mista: **12 Senadores + 12 Deputados**; parecer **obrigatório** (ADI 4.029) e **opinativo**; exceção da pandemia (ADPF 661).
- Plenários: votação começa na **Câmara**; Senado depois; mudanças do Senado voltam à Câmara; rejeição por qualquer Casa arquiva a MP; admissibilidade examinada três vezes.
- Emendas: parlamentares, nos **6 primeiros dias**, perante a comissão mista; sem matéria estranha; sem aumento de despesa.
- **Jabutis**: inconstitucionais (ADI 5.127), por violar o devido processo legislativo; efeitos para o futuro. Emenda de relator não é inconstitucional por si só.
- Aprovada **sem alteração**: promulgada pelo **Presidente da Mesa do Congresso**, sem sanção.
- Aprovada **com alteração**: **PLV**, sanção ou veto; a MP fica **integralmente em vigor** até lá; veto parcial volta ao Congresso.
- Rejeitada ou caducada: perde eficácia **desde a edição**; **decreto legislativo** disciplina as relações; sem ele em **60 dias**, as relações ficam regidas pela MP. Decreto raro, não obrigatório, ainda relevante.
- Reedição de MP rejeitada ou caducada na **mesma sessão legislativa**: vedada, **sem exceção**. Na sessão seguinte, pode. Por **projeto de lei**, o tema pode voltar na mesma sessão. PL rejeitado: só com maioria absoluta (art. 67).
- O Presidente **não retira** MP; pode **revogá-la** por outra MP, que só suspende a primeira; rejeitada a revogadora, a revogada volta pelo prazo restante. Reeditar a revogada na mesma sessão, ou editar MPs sucessivas para escapar do Congresso, é fraude.
- Vedadas (§ 1º): nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos, eleitoral; penal, processual penal, processual civil (mesmo benéfico ao réu); Judiciário e MP; PPA, LDO, orçamento e créditos (salvo **extraordinário**); sequestro de bens, poupança e ativos; lei complementar; projeto aprovado pendente de sanção ou veto.
- Também vedadas: art. **246** (emendas de 1º/1/1995 até a EC 32); **gás canalizado** (art. 25, § 2º); **Fundo Social de Emergência** (ADCT, art. 73); matéria de iniciativa de outro Poder.
- Permitidas: direito civil material, organização de ministérios, criação de cargos, tributos, crédito extraordinário, aspectos administrativos do Estatuto do Desarmamento.

- Impostos: efeitos no **exercício seguinte** se convertida até o fim do exercício; exceções II, IE, IPI, IOF e imposto extraordinário de guerra. Sem retroatividade.
- Estados: MP só com previsão **expressa** na Constituição Estadual (ADI 425), seguindo os limites federais. Municípios: previsão na Lei Orgânica, respeitando as competências.
- Devolução de MP: excepcional, sem previsão constitucional expressa, feita pelo **Presidente do Senado** (MP 1.068/2021), sem exame de mérito.

TEMA 10 DE 13

Projeto de decreto legislativo e projeto de resolução

58 perguntas no app · Matérias legislativas

O que cai

O edital pede, em "Matérias legislativas", o projeto de decreto legislativo e o projeto de resolução. As perguntas deste tema giram em torno de uma comparação: **decreto legislativo x resolução**. Os pontos que mais se repetem:

- **Quem edita**: o decreto legislativo é do **Congresso Nacional**; a resolução pode ser da **Câmara**, do **Senado** ou do **Congresso**.
- **Para quê**: decreto legislativo para matérias de **competência exclusiva do Congresso** (CF, art. 49), como aprovar **tratados**, **sustar atos do Executivo**, fixar o **subsídio** dos parlamentares; resolução para matérias **privativas** de cada Casa (arts. 51 e 52), como o **Regimento Interno**, o **Código de Ética**, a **criação de CPI**, a **perda de mandato**, e para a **delegação** da lei delegada.
- **Trâmite**: decreto legislativo é **bicameral**; resolução de uma Casa é **unicameral**. **Nenhum** dos dois vai à **sanção** do Presidente da República.
- **Efeitos e hierarquia**: decreto legislativo tem efeitos **internos e externos**; a resolução tem, em regra, efeitos **internos**, com exceções (ICMS, suspensão de lei pelo Senado, delegação). Os dois têm **força de lei** e não são atos infralegais.
- **Regimento Interno da Câmara**: arts. 108 e 109 (para que serve cada projeto e quem pode apresentá-lo), art. 15, XVII (iniciativa privativa da Mesa), art. 216 (reforma do Regimento), art. 214 (subsídio dos parlamentares), art. 35, § 4º (sexta CPI).

A troca preferida da banca é simples: pôr **decreto legislativo** onde cabe **resolução** (e o contrário), ou dizer que um deles passa por **sanção**.

Entenda o tema

Onde eles estão e quem regula o trâmite

Decretos legislativos e resoluções são as duas últimas espécies do art. 59 da Constituição (incisos VI e VII). São os atos com que o **Poder Legislativo** decide sozinho, **sem a participação do Presidente da República**.

A Constituição diz **quais matérias** cabem ao Congresso e a cada Casa (arts. 49, 51 e 52), mas **não descreve o passo a passo** da tramitação desses atos. Quem faz isso são os **regimentos internos** da Câmara, do Senado e o **Regimento Comum** do Congresso, com o apoio da doutrina. Por isso, é falso dizer que "a Constituição define o trâmite e os regimentos não podem dispor sobre ele".

Decreto legislativo

Decreto legislativo é o ato normativo editado pelo **Congresso Nacional** (não por uma só das Casas) para regular as matérias de **competência exclusiva do Congresso**, principalmente as do art. 49 da Constituição.

Características:

- **Bicameral:** como é ato do Congresso como um todo, precisa ser aprovado **pela Câmara e pelo Senado**. A aprovação numa só Casa não basta.
- **Sem sanção: não** vai ao Presidente da República para sanção ou veto. O Regimento Interno da Câmara diz que os projetos de decreto legislativo se destinam a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo, "**sem a sanção** do Presidente da República" (art. 109, II).
- **Promulgação:** aprovado, é **promulgado pelo Presidente do Senado**, na condição de Presidente do Congresso Nacional (RCCN, art. 52, parágrafo único; CF, art. 57, § 5º).
- **Efeitos internos e externos:** o decreto legislativo não fica restrito ao Legislativo. Alcança **outros Poderes** e até **particulares**. O decreto que aprova um tratado, por exemplo, abre caminho para que o tratado passe a valer no país.

> **Atenção: decreto legislativo** não é o mesmo que **decreto do Presidente da República**. O decreto presidencial (por exemplo, o regulamentar, para fiel execução das leis, art. 84, IV) é ato do **Executivo**, em regra **abaixo da lei**. O decreto legislativo é ato do **Congresso**, com força de lei. Só o nome se parece. E o decreto legislativo **não** é editado pelo Presidente "no exercício da competência regulamentar".

Exemplos de matérias de decreto legislativo (CF, art. 49):

- **Tratados internacionais** (inciso I): quem **celebra** o tratado é o **Presidente da República** (art. 84, VIII); o Congresso **resolve definitivamente** sobre ele, ou seja, o **referenda** ou não, por decreto legislativo. É falso dizer que o Congresso "celebra" tratados e o Presidente só referenda: os papéis são os inversos.
- **Sustar atos normativos do Executivo** que **exorbitem do poder regulamentar** ou **dos limites de delegação legislativa** (inciso V), sem necessidade de sanção.
- Autorizar o Presidente e o Vice a **se ausentarem do País por mais de 15 dias** (inciso III).
- **Fixar o subsídio** dos Deputados e Senadores (idêntico para ambos) e o do Presidente, do Vice e dos Ministros de Estado (incisos VII e VIII).
- Aprovar estado de defesa e intervenção federal, autorizar estado de sítio, julgar as contas do Presidente, autorizar referendo e convocar plebiscito, entre outros.

> **Exemplo:** a Câmara aprova o projeto de decreto legislativo que autoriza o Presidente da República a viajar por 20 dias. O texto **tem de ir ao Senado** antes da promulgação. Encaminhá-lo direto à promulgação, só com a aprovação da Câmara, estaria errado.
>
> **Exemplo:** chega à Câmara a mensagem do Presidente com o texto de um tratado. A matéria deve ser autuada como **projeto de decreto legislativo**, não como projeto de resolução. E, aprovado nas duas Casas, o texto **não** vai à sanção: vai à promulgação pelo Presidente do Senado.

Subsídio dos parlamentares. O valor do que deputados e senadores recebem é fixado pelo próprio Congresso, **por decreto legislativo** (art. 49, VII), e **não** por lei ordinária de iniciativa do Presidente sujeita a sanção. Na Câmara, cabe à **Comissão de Finanças e Tributação** elaborar, **no último ano de cada legislatura**, o projeto de decreto legislativo que fixa a remuneração e a ajuda de custo dos membros do Congresso **para a legislatura seguinte** (RICD, art. 214).

Tratados na Câmara. As proposições oriundas de **mensagens do Executivo** sobre **acordos, tratados** e demais instrumentos de política internacional tramitam por **projeto de decreto legislativo** e têm tramitação **urgente** a partir de sua **aprovação pelo órgão técnico específico** (RICD, art. 151, I, j).

Resolução

Resolução é o ato normativo com que o Legislativo regula matérias de **sua própria competência**, em geral ligadas à **organização e ao funcionamento** da instituição. Pode ser editada:

- pela **Câmara dos Deputados**, nas matérias do art. 51 (competência privativa da Câmara);
- pelo **Senado Federal**, nas matérias do art. 52 (competência privativa do Senado);
- pelo **Congresso Nacional**, em certos casos, como a **delegação** ao Presidente para a lei delegada (art. 68, § 2º) e o **Regimento Comum** (Resolução nº 1/1970-CN).

Portanto, não é verdade que "só a Câmara edita resoluções", nem que "toda resolução é editada pelas duas Casas em conjunto". Existem resoluções da Câmara, do Senado e do Congresso.

Características:

- **Unicameral** (quando é de uma Casa): a resolução da Câmara é aprovada **só pela Câmara**; a do Senado, só pelo Senado. Não depende da outra Casa.
- **Sem sanção:** também **não** vai ao Presidente da República.
- **Efeitos, em regra, internos:** a maioria das resoluções disciplina a vida interna da Casa. O **Regimento Comum**, por exemplo, regula as sessões conjuntas e as comissões mistas e não alcança pessoas estranhas ao Legislativo.
- **Mas há efeitos externos em casos excepcionais.** Dizer que as resoluções têm efeitos "meramente internos" é exagero. Exemplos:
- a resolução do **Senado** que fixa **alíquotas do ICMS** (interestaduais e de exportação, art. 155, § 2º, IV; e as alíquotas mínimas e máximas das operações internas, § 2º, V), que vincula os Estados e alcança os contribuintes;

- a resolução do **Senado** que **suspende a execução** de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF em controle difuso, por exemplo em recurso extraordinário (art. 52, X);
- a resolução do **Congresso** que **delega** ao Presidente a elaboração de lei delegada, que produz efeitos internos e externos.

> **Exemplo:** a servidora Luciana escreve que "as resoluções produzem efeitos externos da mesma forma que os decretos legislativos". Está errado: em regra a resolução tem efeitos internos; os externos são exceção.

Resoluções no Regimento Interno da Câmara

O RICD trata das duas espécies nos arts. 108 e 109.

Os instrumentos da função legislativa (art. 108): a Câmara legisla por **projeto de lei ordinária ou complementar**, de **decreto legislativo** ou de **resolução**, além da **proposta de emenda à Constituição**.

Para que serve cada projeto (art. 109):

- **projeto de lei**: matérias de competência do Poder Legislativo **com a sanção** do Presidente da República;
- **projeto de decreto legislativo**: matérias de **exclusiva competência** do Poder Legislativo, **sem a sanção**;
- **projeto de resolução**: regula, **com eficácia de lei ordinária**, matérias da **competência privativa da Câmara**, de caráter **político, processual, legislativo ou administrativo**, ou quando a Câmara deva se pronunciar em **casos concretos**, como:
- **perda de mandato** de Deputado;
- **criação** de Comissão Parlamentar de Inquérito;
- **conclusões** de CPI;
- conclusões de Comissão Permanente sobre proposta de **fiscalização e controle**;
- conclusões sobre **petições, representações ou reclamações** da sociedade civil;
- matéria de natureza **regimental**;
- assuntos de **economia interna** e dos **serviços administrativos**.

> **Pegadinha:** "a resolução regula, com eficácia de **decreto legislativo**, matéria privativa da Câmara". Errado: a eficácia é **de lei ordinária**. E a perda de mandato de deputado é decidida por **projeto de resolução**, não de decreto legislativo.

Quem apresenta (art. 109, § 2º): os projetos de decreto legislativo e de resolução podem ser apresentados por **qualquer Deputado ou Comissão**, **quando não sejam de iniciativa privativa da Mesa** ou de outro colegiado específico. Não é monopólio da Mesa, e muito menos do Presidente da República.

Iniciativa privativa da Mesa (art. 15, XVII; CF, art. 51, IV): cabe **privativamente à Mesa** propor à Câmara **projeto de resolução** sobre a **organização**, o **funcionamento**, a **polícia**, o **regime jurídico**

do pessoal, a **criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções** e a fixação da respectiva remuneração (observada a LDO). Note bem: o instrumento é a **resolução**, não o decreto legislativo.

Reforma do Regimento Interno (art. 216): o Regimento é modificado ou reformado por **projeto de resolução**, de iniciativa de **Deputado**, da **Mesa**, de **Comissão Permanente** ou de **Comissão Especial** criada para esse fim. Não por decreto legislativo, e não só pela Mesa. A apreciação segue as normas dos demais projetos de resolução.

> **Exemplo:** a deputada Renata quer alterar um artigo do Regimento Interno da Câmara e apresenta projeto de **decreto legislativo**, para ser votado também pelo Senado. A escolha está **errada**: o caminho é o **projeto de resolução**, votado só pela Câmara.

Código de Ética. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara é matéria do funcionamento interno da instituição e por isso é veiculado por **resolução** (Resolução nº 25/2001).

Sexta CPI (art. 35, § 4º): a CPI é criada, em regra, a **requerimento de um terço** dos deputados. Mas, enquanto estiverem funcionando **pelo menos cinco** CPIs na Câmara, uma nova só pode ser criada por **projeto de resolução**, com o **mesmo quórum de apresentação** (um terço). Não por decreto legislativo.

Fim da CPI (art. 37, I): ao terminar, a CPI encaminha o **relatório circunstanciado** à **Mesa**, oferecendo, conforme o caso, **projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou indicação**, que será incluído na Ordem do Dia **dentro de cinco sessões**.

Parecer que deve resultar em proposição (art. 129, § 2º): quando o parecer recai sobre matéria que **não** seja projeto do Executivo, do Judiciário ou do Ministério Público, nem proposição da Câmara ou do Senado, e dele deva resultar **resolução, decreto legislativo ou lei**, o parecer precisa **conter a proposição já formulada** pela comissão que primeiro deva dar parecer de **mérito** (ou pela CPI, quando for o caso).

Numeração (art. 138, I): as proposições têm **numeração anual em séries específicas**. Propostas de emenda à Constituição, projetos de lei ordinária, projetos de lei complementar, **projetos de decreto legislativo** (com indicação da Casa de origem), **projetos de resolução**, requerimentos, indicações e propostas de fiscalização e controle têm **cada um a sua série**. Decretos legislativos e resoluções **não** são numerados junto com os projetos de lei.

Hierarquia: força de lei

Decretos legislativos e resoluções do Legislativo são **atos normativos primários**: retiram sua validade **diretamente da Constituição**. Por isso têm o **mesmo patamar hierárquico das leis**, embora sigam procedimento diferente e não passem por sanção.

- Não são **atos infralegais**. Infralegal é o ato que está abaixo da lei, como o regulamento do Executivo. Um consultor que diga que as resoluções da Câmara "ficam abaixo das leis ordinárias, como os regulamentos" está errado.
- **Resolução de Ministério** é outra coisa. É ato do Executivo, **infralegal**. O que define a posição de um ato não é o nome, mas **quem o edita** e **de onde vem sua competência**.

Tratados de direitos humanos. Em regra, o decreto legislativo tem hierarquia de lei. Mas, quando aprova **tratado internacional de direitos humanos**, o tratado pode ficar **acima da lei**:

- se aprovado pelo rito comum, tem status **supralegal** (abaixo da Constituição e acima das leis), segundo o STF;
- se aprovado **em cada Casa, em dois turnos, por três quintos** dos votos, é **equivalente a emenda constitucional** (CF, art. 5º, § 3º).

Decreto legislativo x resolução: as diferenças

A diferença não está **apenas** em quem edita. Os dois atos se distinguem pela **competência**, pela **matéria**, pela **forma de tramitação** e pelos **efeitos**. Dizer que "a distinção se dá apenas na competência, sendo idênticos quanto à matéria, à forma e à eficácia" é errado.

Também não é verdade que tenham "a mesma tramitação, ambos exigindo aprovação pelas duas Casas". O decreto legislativo é **bicameral**; a resolução de uma Casa é **unicameral**.

Iniciativa: do próprio Legislativo

Como tratam de assuntos do próprio Legislativo, decretos legislativos e resoluções são propostos, em regra, pelos **parlamentares** e pelos **órgãos das Casas** (comissões, Mesa). A iniciativa **não** é do Presidente da República. Há casos pontuais em que a Constituição prevê iniciativa do Presidente para uma resolução do Senado (por exemplo, a que fixa as alíquotas interestaduais do ICMS, art. 155, § 2º, IV, de iniciativa do Presidente ou de um terço dos Senadores), mas isso não transforma a iniciativa em "exclusiva do Presidente".

> **Exemplo:** o deputado Marcos quer apresentar projeto de decreto legislativo para sustar ato normativo do Executivo. A assessoria diz que a iniciativa é exclusiva do Presidente da República. A assessoria está **errada**: o deputado pode apresentar o projeto (RICD, art. 109, § 2º).

A resolução da lei delegada

A delegação ao Presidente da República para elaborar lei delegada tem a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que **especifica o conteúdo e os termos** do exercício (CF, art. 68, § 2º). Não é decreto legislativo nem lei ordinária.

Se a resolução **determinar a apreciação** do projeto elaborado pelo Presidente, o Congresso o fará em **votação única, vedada qualquer emenda** (art. 68, § 3º). Não há dois turnos nem emendas.

Quadros para memorizar

Decreto legislativo x resolução

Ponto	Decreto legislativo	Resolução
Quem edita	Congresso Nacional	Câmara, Senado ou Congresso

Ponto	Decreto legislativo	Resolução
Matéria	competência exclusiva do Congresso (art. 49)	competência privativa da Câmara (art. 51) ou do Senado (art. 52); alguns casos do Congresso
Tramitação	bicameral (Câmara e Senado)	unicameral, quando de uma Casa
Sanção do Presidente	não	não
Promulgação	Presidente do Senado (como Presidente do Congresso)	Presidente da Casa que a edita (ou do Congresso)
Efeitos	internos e externos	em regra internos; externos por exceção
Hierarquia	de lei (supralegal ou constitucional no caso de tratado de direitos humanos)	de lei ("eficácia de lei ordinária", RICD)
Iniciativa na Câmara	qualquer Deputado ou Comissão	qualquer Deputado ou Comissão, salvo iniciativa privativa da Mesa ou de outro colegiado

Qual instrumento usar

Situação	Instrumento
Aprovar tratado internacional	decreto legislativo
Sustar ato do Executivo que exorbita do poder regulamentar ou da delegação	decreto legislativo
Autorizar viagem do Presidente por mais de 15 dias	decreto legislativo
Fixar subsídio de Deputados e Senadores	decreto legislativo (CFT elabora no último ano da legislatura)
Reformar o Regimento Interno da Câmara	resolução da Câmara
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara	resolução da Câmara
Organização, polícia, pessoal e cargos da Câmara	resolução, de iniciativa privativa da Mesa
Perda de mandato de Deputado	resolução da Câmara
Criar a sexta CPI (já há cinco funcionando)	resolução da Câmara, com 1/3 de apoio
Conclusões de CPI	resolução (o relatório pode propor lei, decreto legislativo, resolução ou indicação)
Suspender lei declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso	resolução do Senado
Fixar alíquotas de ICMS	resolução do Senado
Delegar poderes ao Presidente (lei delegada)	resolução do Congresso
Regimento Comum	resolução do Congresso (Res. 1/1970-CN)

Não confunda os nomes

Ato	De quem	Nível
Decreto legislativo	Congresso Nacional	lei
Decreto do Presidente (regulamentar)	Executivo	abaixo da lei
Resolução da Câmara, do Senado ou do Congresso	Legislativo	lei
Resolução de Ministério	Executivo	abaixo da lei

Lei seca que cai

A divisão do art. 109 do RICD: lei com sanção, decreto legislativo sem sanção, resolução com eficácia de lei ordinária.

> **Lei seca:** RICD, Art. 109. Destinam-se os projetos: I - de lei a regular as matérias de competência do Poder Legislativo, **com a sanção** do Presidente da República; II - de **decreto legislativo** a regular as matérias de **exclusiva competência** do Poder Legislativo, **sem a sanção** do Presidente da República; III - de **resolução** a regular, **com eficácia de lei ordinária**, matérias da **competência privativa da Câmara** dos Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo, ou quando deva a Câmara pronunciar-se em casos concretos como: a) **perda de mandato** de Deputado; b) **criação de Comissão Parlamentar de Inquérito**; (...).

Quem pode apresentar os projetos.

> **Lei seca:** RICD, Art. 109, § 2º Os Projetos de decreto legislativo e de resolução podem ser apresentados por **qualquer Deputado ou Comissão**, quando **não sejam de iniciativa privativa da Mesa** ou de outro colegiado específico.

A iniciativa privativa da Mesa, que é por resolução.

> **Lei seca:** RICD, Art. 15. À Mesa compete (...): XVII - propor, **privativamente**, à Câmara **projeto de resolução** dispondo sobre sua **organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos**, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração (...).

A reforma do Regimento Interno.

> **Lei seca:** RICD, Art. 216. O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por meio de **projeto de resolução** de iniciativa de **Deputado, da Mesa, de Comissão Permanente ou de Comissão Especial** para esse fim criada (...).

O decreto legislativo do subsídio.

> **Lei seca:** RICD, Art. 214. À **Comissão de Finanças e Tributação** incumbe elaborar, **no último ano de cada legislatura**, o **projeto de decreto legislativo** destinado a fixar a remuneração e a ajuda de custo dos membros do Congresso Nacional, **a vigorar na legislatura subsequente** (...).

A sexta CPI.

> **Lei seca:** RICD, Art. 35, § 4º Não será criada Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando **pelo menos cinco** na Câmara, salvo mediante **projeto de resolução** com o **mesmo quorum de apresentação** previsto no caput deste artigo.

Competências exclusivas do Congresso cobradas no tema (matéria de decreto legislativo).

> **Lei seca:** CF, Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: I - **resolver definitivamente sobre tratados**, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional; (...) III - autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência **exceder a quinze dias**; (...) V - **sustar os atos normativos do Poder Executivo** que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; (...) VII - **fixar idêntico subsídio** para os Deputados Federais e os Senadores (...).

Quem celebra o tratado.

> **Lei seca:** CF, Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) VIII - **celebrar tratados**, convenções e atos internacionais, **sujeitos a referendo do Congresso Nacional**.

Resolução do Senado com efeitos externos.

> **Lei seca:** CF, Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) X - **suspender a execução**, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

A forma da delegação.

> **Lei seca:** CF, Art. 68, § 2º A delegação ao Presidente da República terá a forma de **resolução do Congresso Nacional**, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. § 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em **votação única, vedada qualquer emenda**.

Pegadinhas da banca

- **"A Constituição define o trâmite de decretos e resoluções; os regimentos não podem dispor sobre ele."** Errado: o trâmite está nos **regimentos**.
- **"Decreto legislativo equivale ao decreto do Presidente."** Errado: Poderes diferentes, níveis diferentes.
- **"Decreto legislativo é editado pelo Presidente no exercício da competência regulamentar."** Errado: é do **Congresso**.

- **"Resoluções legislativas são infralegais, como os regulamentos."** Errado: têm **força de lei**.
- **"Resolução de Ministério tem o mesmo status da resolução do Congresso, pois o que importa é o nome."** Errado: importa **quem edita** e o fundamento da competência.
- **"Iniciativa de decreto legislativo e resolução é exclusiva do Presidente."** Errado: é dos **parlamentares e órgãos** do Legislativo.
- **"Só a Mesa pode apresentar projetos de decreto legislativo e de resolução."** Errado: **qualquer Deputado ou Comissão**, salvo iniciativa privativa.
- **"Decreto legislativo vai à sanção."** Errado: **sem sanção**; promulgado pelo **Presidente do Senado**.
- **"Projetos de decreto legislativo regulam matérias que dependem de sanção."** Errado: é o **projeto de lei** que tem sanção.
- **"Decreto legislativo aprovado só pela Câmara vai à promulgação."** Errado: é **bicameral**.
- **"Resolução da Câmara ou do Senado segue o rito bicameral."** Errado: é **unicameral**.
- **"Decreto legislativo e resolução têm a mesma tramitação, ambos nas duas Casas."** Errado.
- **"A diferença entre eles está apenas na competência."** Errado: também matéria, forma e eficácia.
- **"Só a Câmara edita resoluções."** Errado: Câmara, **Senado** e **Congresso**.
- **"Não existem resoluções privativas de cada Casa; todas são conjuntas."** Errado.
- **"Resoluções têm efeitos meramente internos."** Errado: em regra internos, mas há **externos** (ICMS, suspensão de lei, delegação).
- **"Resoluções produzem efeitos externos da mesma forma que os decretos legislativos."** Errado: externos são **exceção**.
- **"Tratado é aprovado por resolução."** Errado: por **decreto legislativo**.
- **"O Congresso celebra tratados e o Presidente referenda."** Errado: o **Presidente celebra**; o **Congresso referenda**.
- **"Regimento Interno da Câmara se altera por decreto legislativo"** ou **"só por iniciativa da Mesa"**. Errado: **resolução**, de Deputado, Mesa, Comissão Permanente ou Especial.
- **"Organização e cargos da Câmara por decreto legislativo de iniciativa da Mesa."** Errado: por **resolução** (a Mesa está certa, o instrumento não).
- **"Perda de mandato de Deputado por decreto legislativo."** Errado: por **resolução**.
- **"Resolução tem eficácia de decreto legislativo."** Errado: **de lei ordinária**.
- **"Sexta CPI por decreto legislativo."** Errado: por **resolução**, com 1/3.
- **"Subsídio dos parlamentares por lei ordinária de iniciativa do Presidente, com sanção."** Errado: **decreto legislativo** do Congresso.
- **"Delegação legislativa por decreto legislativo."** Errado: por **resolução** do Congresso.
- **"O projeto de lei delegada é examinado em dois turnos, com emendas."** Errado: **votação única, sem emendas**.
- **"Projetos de decreto legislativo e de resolução são numerados junto com os projetos de lei."** Errado: cada espécie tem **série própria**.

Itens comentados

- **Item:** Situação hipotética: Aprovado pelas duas Casas o projeto de decreto legislativo que aprova tratado internacional, o servidor Jorge, da Secretaria-Geral da Mesa, preparou o encaminhamento do texto ao Presidente da República para sanção. Assertiva: Nessa situação, o encaminhamento está correto, pois decretos legislativos precisam passar por sanção ou veto do Presidente da República antes da promulgação. **Errado.** Decreto legislativo não tem sanção nem veto; vai à promulgação pelo Presidente do Senado, como Presidente do Congresso.
- **Item:** Situação hipotética: Em parecer sobre projeto de resolução da Câmara dos Deputados, o consultor legislativo Ricardo afirmou que as resoluções legislativas são atos normativos infralegais, situados abaixo das leis ordinárias, como os regulamentos do Poder Executivo. Assertiva: Nessa situação, a afirmação do consultor está correta, pois as resoluções legislativas são atos normativos infralegais. **Errado.** As resoluções legislativas são atos primários, com força de lei.
- **Item:** Decretos legislativos e resoluções distinguem-se quanto à competência para edição, cabendo o primeiro ao Congresso Nacional e a segunda a cada Casa ou ao Congresso; essa distinção, contudo, se dá apenas na competência para edição, sendo idênticos quanto à matéria, à forma e à eficácia. **Errado.** Também se distinguem pela matéria, pela tramitação (bicameral x unicameral) e pelos efeitos.
- **Item:** Embora as resoluções tenham, em regra, efeitos restritos à Casa que as edita, as resoluções que tratam de matéria tributária possuem efeitos externos, pois alcançam os contribuintes e os entes federados, como ocorre com a resolução do Senado Federal que fixa alíquotas do ICMS. **Certo.** É a exceção clássica de resolução com efeitos externos.
- **Item:** Situação hipotética: Após o Supremo Tribunal Federal declarar, em recurso extraordinário, a inconstitucionalidade de lei federal, o Senado Federal editou resolução suspendendo a execução da norma. Assertiva: Nessa situação, a atuação do Senado Federal tem amparo constitucional, pois resoluções podem suspender a eficácia de lei declarada inconstitucional pelo STF. **Certo.** É a competência do art. 52, X, exercida por resolução do Senado.
- **Item:** Situação hipotética: Para alterar dispositivo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, matéria de competência privativa da Casa, a deputada Renata apresentou projeto de decreto legislativo, a ser votado também pelo Senado Federal. Assertiva: Nessa situação, a espécie normativa escolhida é adequada, pois decretos legislativos podem regular matérias de competência privativa de cada Casa do Congresso Nacional. **Errado.** Matéria privativa da Câmara, como o Regimento, é tratada por projeto de resolução, votado só pela Câmara.
- **Item:** Compete exclusivamente ao Congresso Nacional celebrar tratados, acordos ou atos internacionais, por meio de decreto legislativo, cabendo ao Presidente da República apenas referendá-los. **Errado.** O Presidente celebra (art. 84, VIII); o Congresso resolve definitivamente, por decreto legislativo (art. 49, I).
- **Item:** O subsídio dos Deputados Federais e dos Senadores é fixado por lei ordinária de iniciativa do Presidente da República, submetida a sanção, por se tratar de matéria de competência

concorrente dos Poderes. **Errado.** É fixado pelo Congresso, por decreto legislativo, sem sanção (art. 49, VII).

- **Item:** Nos termos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a manifestação da Casa sobre a perda de mandato de Deputado faz-se por projeto de decreto legislativo. **Errado.** Perda de mandato é caso concreto decidido por projeto de resolução (RICD, art. 109, III, a).
- **Item:** Segundo o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, enquanto estiverem funcionando pelo menos cinco Comissões Parlamentares de Inquérito, uma nova só pode ser criada mediante projeto de decreto legislativo, com o mesmo quorum de apresentação exigido para o requerimento. **Errado.** O instrumento é o projeto de resolução, com o mesmo quórum de um terço (art. 35, § 4º).
- **Item:** Os projetos de resolução destinam-se a regular, com eficácia de decreto legislativo, matéria de competência privativa da Câmara dos Deputados, de caráter político, processual, legislativo ou administrativo. **Errado.** A eficácia é de lei ordinária (RICD, art. 109, III).
- **Item:** Por se tratar de matéria afeta ao funcionamento interno da instituição, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados deve ser veiculado mediante resolução. **Certo.** Assunto interno da Casa vai por resolução, sem passar pelo Senado nem pela sanção.
- **Item:** Embora tenham, em regra, hierarquia de lei, os decretos legislativos podem ter hierarquia supralegal quando aprovarem tratados internacionais sobre direitos humanos, porque esses tratados, segundo o Supremo Tribunal Federal, situam-se acima da legislação ordinária. **Certo.** Tratados de direitos humanos aprovados pelo rito comum são supralegais; pelo rito do art. 5º, § 3º, equivalem a emenda constitucional.

Resumo para revisar

- Decreto legislativo e resolução: espécies do art. 59 (VI e VII), atos do **Legislativo**, **sem sanção** do Presidente.
- O trâmite está nos **regimentos** (Câmara, Senado, Regimento Comum), não na Constituição.
- Decreto legislativo: editado pelo **Congresso Nacional**; matérias de **competência exclusiva** (art. 49); **bicameral**; promulgado pelo **Presidente do Senado**; efeitos **internos e externos**.
- Exemplos de decreto legislativo: **tratados** (Presidente celebra, Congresso referenda), **sustação** de atos do Executivo (art. 49, V), viagem do Presidente por **mais de 15 dias**, **subsídio** de parlamentares, Presidente, Vice e Ministros.
- Subsídio dos parlamentares: decreto legislativo elaborado pela **Comissão de Finanças e Tributação** no **último ano da legislatura**, para a seguinte.
- Tratados na Câmara: projeto de decreto legislativo com tramitação **urgente** após aprovação pelo órgão técnico.
- Resolução: editada pela **Câmara**, pelo **Senado** ou pelo **Congresso**; matérias **privativas** (arts. 51 e 52) e alguns casos do Congresso; **unicameral** quando de uma Casa.
- Efeitos da resolução: em regra **internos**; **externos** por exceção (ICMS, suspensão de lei pelo Senado, art. 52, X; delegação ao Presidente).

- Hierarquia: os dois são **atos primários**, com **força de lei**; não são infralegais. Decreto do Presidente e resolução de Ministério são do Executivo e ficam **abaixo da lei**.
- Tratado de direitos humanos: **supralegal** pelo rito comum; **equivalente a emenda** se aprovado em dois turnos por **três quintos** em cada Casa.
- A diferença entre os dois **não é só** a competência: também matéria, forma e efeitos.
- RICD, art. 108: a Câmara legisla por projeto de lei (ordinária ou complementar), de decreto legislativo, de resolução e por PEC.
- RICD, art. 109: lei **com sanção**; decreto legislativo **sem sanção**; resolução **com eficácia de lei ordinária**, para matérias privativas e casos concretos (perda de mandato, criação e conclusões de CPI, fiscalização e controle, petições, matéria regimental, economia interna).
- Projetos de decreto legislativo e de resolução: **qualquer Deputado ou Comissão**, salvo iniciativa privativa da **Mesa** ou de outro colegiado.
- Organização, polícia, pessoal e cargos da Câmara: **resolução** de iniciativa **privativa da Mesa**.
- Regimento Interno: reformado por **resolução**, de Deputado, Mesa, Comissão Permanente ou Comissão Especial.
- Código de Ética da Câmara: **resolução**.
- Sexta CPI (cinco funcionando): **projeto de resolução** com **1/3**. Relatório final da CPI vai à **Mesa** com projeto de lei, decreto legislativo, resolução ou indicação, incluído na Ordem do Dia em **5 sessões**.
- Parecer do qual deva resultar lei, decreto legislativo ou resolução (fora dos projetos de outros Poderes e das Casas) deve trazer a **proposição formulada** pela primeira comissão de mérito.
- Cada espécie tem **série própria** de numeração anual.
- Delegação da lei delegada: **resolução do Congresso**, com conteúdo e termos; se houver apreciação do projeto, **votação única, sem emendas**.

TEMA 11 DE 13

Proposta de Emenda à Constituição

195 perguntas no app · Matérias legislativas

O que cai

O edital lista a "Proposta de Emenda à Constituição (PEC)" entre as matérias legislativas e pede o Regimento Interno da Câmara (a tramitação da PEC está nos arts. 201 a 203). A base é o **art. 60 da Constituição**, inteiro. As perguntas se concentram em seis blocos:

- **Quem propõe** (um terço da Câmara ou do Senado, Presidente, mais da metade das Assembleias pela maioria relativa) e quem **não** propõe (deputado sozinho, Governador, Prefeito, cidadãos).
- **Votação**: dois turnos em cada Casa, três quintos dos membros (308 deputados, 49 senadores), sem sanção nem veto, promulgação pelas **Mesas** da Câmara e do Senado.
- **Limites**: formais, circunstanciais (intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio), materiais (cláusulas pétreas explícitas e implícitas) e a ausência de limites temporais na Constituição de 1988.
- **Tramitação na Câmara** (RICD): CCJC em 5 sessões, Comissão Especial em 40 sessões, emendas só nas 10 primeiras sessões da Comissão Especial, interstício de 2 sessões para a pauta e de 5 sessões entre os turnos, votação nominal.
- **Bicameralismo puro**: as duas Casas aprovam o mesmo texto; "pingue-pongue"; **PEC paralela**.
- **Jurisprudência e doutrina**: PEC e reserva de iniciativa (federal x estadual), quórum das Constituições estaduais, interstício entre turnos, EC 19/1998, irrepetibilidade absoluta, posições de autores sobre a tramitação durante intervenção ou sítio.

Atenção aos números (5, 10, 40, 2 e 5 sessões; 1/3, 3/5, mais da metade) e às trocas de quem promulga (Mesas, e não o Presidente nem a Mesa do Congresso).

Entenda o tema

O que é uma emenda à Constituição

A **emenda constitucional** é o instrumento de mudança **ordinária e cotidiana** da Constituição. Ela é obra do **poder constituinte derivado reformador**: o Congresso Nacional, autorizado pela própria Constituição, altera o texto dentro dos limites que ela impõe.

Pontos que caem:

- A emenda tem **hierarquia constitucional**. Depois de promulgada, o dispositivo que ela introduz tem o mesmo nível do texto de 1988. **Não há hierarquia** entre normas constitucionais originárias e derivadas. A emenda não fica "abaixo da Constituição e acima das leis complementares".

- Mesmo assim, a emenda **pode ser declarada inconstitucional** se desrespeitar os limites do poder reformador, ainda que aprovada com três quintos em dois turnos. É a diferença em relação às normas originárias, que não se submetem a esse controle.
- A emenda pode **alterar, revogar (suprimir) ou modificar** o texto. "Alterar" é usado em sentido amplo: inclui mudar dispositivo existente, **inserir dispositivos novos** e retirar dispositivos. Não existe mexer no corpo da Constituição sem mudar o seu texto.
- A emenda também pode criar **dispositivos autônomos**, que não se encaixam nos artigos do texto permanente e funcionam como anexos com vida própria (algumas emendas trazem artigos próprios, fora do corpo da Constituição).
- Norma de hierarquia superior pode revogar norma inferior. Por isso uma emenda pode **revogar lei ordinária**. A PEC 188/2019 (do "Pacto Federativo") previa a revogação expressa de diversas leis ordinárias.

Poder originário x poder reformador. O poder **constituinte originário** cria a Constituição do zero e é juridicamente ilimitado. O poder **reformador** é derivado, **limitado** e **subordinado** às regras da Constituição. Os dois produzem normas de hierarquia constitucional, mas o Congresso, ao emendar, **não** tem a mesma liberdade de quem elaborou a Constituição. O poder reformador não é ilimitado, nem quando se diz que ele "emana da soberania popular".

Rigidez. A Constituição de 1988 é **rígida**: mudá-la exige procedimento **mais difícil** que o das leis ordinárias (iniciativa restrita, dois turnos, três quintos em cada Casa). Não é mais fácil só porque dispensa sanção. Essa dificuldade serve para evitar mudanças por **maiorias eventuais e precipitadas** e dar estabilidade ao texto. Por isso há muito **menos PECs** do que projetos de lei na Câmara e no Senado.

Revisão constitucional. O art. 3º do ADCT previu uma **revisão** após **cinco anos** da promulgação, pelo voto da **maioria absoluta** dos membros do Congresso, em **sessão unicameral**. Ela aconteceu uma única vez (em 1993 e 1994, com as emendas de revisão). Foi instrumento **temporário**, já esgotado: hoje não se podem produzir novas emendas de revisão. A mudança da Constituição só se faz por emendas comuns, pelo art. 60.

Quem pode propor uma PEC (art. 60, I a III)

A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

1. de **um terço, no mínimo**, dos membros da **Câmara dos Deputados** (171 deputados) **ou** do **Senado Federal** (27 senadores);
2. do **Presidente da República**;
3. de **mais da metade das Assembleias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se **cada uma** pela **maioria relativa** de seus membros (maioria simples dos presentes, não maioria absoluta).

Consequências:

- **Deputado ou senador sozinho não propõe PEC.** Precisa de um terço da sua Casa. Doze deputados de um partido não bastam. Também não basta o tema ser relevante: sem as assinaturas, a proposta não é despachada.

- O **Presidente da República** é legitimado **individual**: propõe sozinho, sem apoio de ninguém.
- **Governador e Prefeito não propõem** emenda à Constituição Federal, nem juntos.
- A iniciativa das Assembleias é chamada de **PEC federativa**: é a forma de os Estados participarem da reforma.
- **Não há iniciativa popular de PEC federal.** O constituinte originário **rejeitou** essa ideia; os cidadãos não estão no art. 60. Mesmo com 1% do eleitorado em cinco Estados, a proposta não tramita como emenda.
- **Estados e DF podem** prever, nas Constituições estaduais e na Lei Orgânica do DF, a iniciativa popular de emendas a esses textos.
- A comparação que cai: para **leis ordinárias**, a iniciativa é muito mais ampla (qualquer deputado, senador, comissão, o Presidente, tribunais, PGR e o povo). Para **PEC**, só os três legitimados acima.

> **Exemplo:** o deputado Carlos protocola, só com a sua assinatura, PEC que altera o número de ministros do STF. A Mesa não pode recebê-la: faltam as assinaturas de um terço dos deputados.

Assinaturas. Pelo RICD (art. 102, § 4º), quando as assinaturas são necessárias ao trâmite da proposição (como na PEC), elas **não podem ser retiradas nem acrescentadas depois da apresentação à Mesa**. Antes da apresentação, o deputado pode retirar o apoio.

> **Exemplo:** a deputada Helena assina uma PEC e, no dia seguinte, antes de o texto ser protocolado, avisa que retira o apoio. Pode: a vedação só começa depois da apresentação à Mesa.

PEC e reserva de iniciativa

No plano federal, a PEC **não está sujeita** às reservas de iniciativa dos projetos de lei. Uma PEC de iniciativa parlamentar pode tratar de matéria que, em projeto de lei, seria privativa do Presidente (por exemplo, o regime dos servidores da União). As restrições à iniciativa parlamentar são exceções e se interpretam de forma estrita. No julgamento da **ADI 5.296** (autonomia da Defensoria Pública da União), o STF admitiu que uma PEC parlamentar altere regras de iniciativa privativa, desde que **respeite a separação dos Poderes** (independência e harmonia).

Há limite: a PEC não pode ferir a separação dos Poderes. Uma PEC que subordine os atos do Presidente à aprovação prévia do Congresso, suprimindo a independência do Executivo, tende a abolir cláusula pétrea e não pode ser aprovada, qualquer que seja o número de votos. Na mesma linha, o STF (decisão do ministro **Joaquim Barbosa**, na ADI 5.017) **suspendeu** a emenda que criava novos **Tribunais Regionais Federais** (EC 73/2013), apontando **vício de iniciativa** e risco à autonomia do Judiciário.

No plano estadual é diferente. Pelo princípio da **simetria**, as Constituições estaduais devem seguir as normas federais de processo legislativo, inclusive as de iniciativa privativa do Governador. A Assembleia Legislativa **não pode** usar emenda à Constituição estadual, de iniciativa parlamentar, para "driblar" a iniciativa privativa do Governador (criar órgãos no Executivo, conceder reajuste a

servidores, tratar do regime deles). O STF afirmou isso, por exemplo, na **ADI 1.690**. As Assembleias também não podem, por emenda estadual, modificar competências federativas sem respeitar a simetria.

Votação: dois turnos e três quintos (art. 60, § 2º)

> **Lei seca:** A proposta será discutida e votada **em cada Casa** do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, **em ambos**, **três quintos dos votos dos respectivos membros**.

- São **quatro votações** ao todo: dois turnos na Câmara e dois no Senado. A votação **não** é em sessão conjunta nem em turno único.
- O quórum é de **3/5 dos membros** (não dos presentes): **308** deputados (de 513) e **49** senadores (de 81). Maioria simples ou absoluta não bastam, nem em dois turnos.
- A PEC precisa passar em **todos** os turnos. Se faltar quórum em qualquer um (por exemplo, 45 votos no segundo turno do Senado), ela não é aprovada. Ser aprovada em três de quatro turnos não adianta.
- Se é **rejeitada** em um turno, é **arquivada**; não se "reconsidera" no turno seguinte.
- Os dois turnos na **Casa iniciadora** acontecem antes da votação na **Casa revisora**.
- A emenda aprovada em turno único em cada Casa, ou sem o quórum de 3/5, é **inconstitucional**, mesmo depois de promulgada.

> **Exemplo:** com 400 deputados presentes, uma PEC recebe 280 votos a favor e 120 contra no primeiro turno. Não foi aprovada: precisava de 308 votos, que é 3/5 dos 513 membros, e não maioria dos presentes.

Para que servem os dois turnos. Permitir um **debate mais cuidadoso**, com tempo para **refletir e amadurecer** a decisão entre uma deliberação e outra. Não é mera formalidade numérica.

Interstício entre os turnos. A Constituição **não fixa** intervalo mínimo entre os turnos. O STF já decidiu nesse sentido. O intervalo vem do **Regimento**: na Câmara, **cinco sessões** (RICD, art. 202, § 6º). Como é regra regimental, pode ser afastado com justificativa, pela chamada **quebra de interstício**, feita por meio de **calendário especial** aprovado pela Casa. Não é correto dizer que o Regimento "apenas reproduz" exigência da Constituição, nem que a regra regimental é votar os turnos de forma consecutiva: o interstício é a regra, e a quebra é a exceção.

Emendas no segundo turno. Emendas de mérito só antes do primeiro turno, na fase de instrução da proposta. Depois da aprovação em primeiro turno, admitem-se **apenas emendas de redação**, que não alteram o conteúdo (corrigir numeração de parágrafos, concordância). Emenda que amplia atribuições de um órgão no segundo turno é de mérito e não pode ser recebida.

EC 19/1998. É o caso clássico. Na votação da reforma administrativa, um texto (o do caput do art. 39, que trata do regime jurídico único) foi promulgado sem ter sido aprovado nos dois turnos da Câmara, pois houve inovação material no segundo turno. Em **2007**, o STF, em **medida cautelar** na ADI 2.135, suspendeu esse dispositivo por **inconstitucionalidade formal**, justamente por

desrespeito aos dois turnos. É isso que as questões cobram quando afirmam que o STF declarou a inconstitucionalidade parcial da EC 19/1998 por inovações no segundo turno.

> **Atenção:** em **2024**, ao julgar o **mérito** da ADI 2.135, o STF mudou o resultado e considerou válida a redação do art. 39 dada pela EC 19/1998, com efeitos para o futuro. Para a prova, guarde as duas coisas: a regra (mudança de mérito no segundo turno sem nova votação viola os dois turnos) e a história do caso (cautelar de 2007, mérito de 2024).

Constituições estaduais. Pela tendência do STF, em razão da **simetria**, a reforma das Constituições estaduais segue o mesmo quórum de **três quintos** da Assembleia Legislativa. A autonomia dos Estados **não** permite outro número. Em **2022**, na **ADI 6.453** (Rondônia), o STF considerou inconstitucional a norma estadual que exigia **quatro quintos** para aprovar emenda à Constituição do Estado.

Sem sanção nem veto; promulgação pelas Mesas (art. 60, § 3º)

> **Lei seca:** A emenda à Constituição será **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo **número de ordem**.

- **Não há sanção nem veto.** A PEC aprovada **não** vai ao Presidente da República. Não existe fase de deliberação executiva. A Secretaria-Geral da Mesa não deve preparar mensagem de envio do autógrafo à Presidência nem esperar assinatura do Presidente.
- O Presidente participa **apenas na iniciativa** (art. 60, II). Não sanciona, não veta, não promulga.
- Quem promulga são as **Mesas da Câmara e do Senado**, em conjunto. Não é "exclusivamente a Mesa do Congresso Nacional", nem a Mesa de uma só Casa.
- A emenda recebe **número de ordem** (EC nº 1, nº 2...). Não é promulgada sem numeração.
- Pelo RICD (art. 203, parágrafo único), quando a Câmara conclui a aprovação, comunica o fato ao **Presidente do Senado** e é convocada **sessão para promulgação**.
- A Constituição **não fixa prazo** para a promulgação da emenda (diferente das leis, em que há 48 horas para o Presidente promulgar).
- **Publicação.** A Constituição **não diz expressamente** quem publica a emenda; o art. 60, § 3º, fala só em promulgar. Aplica-se a regra geral: quem promulga também publica. Logo, a publicação também cabe às **Mesas**, e não ao Presidente da República. A publicação é ato **essencial** para a exteriorização da emenda: é ela que torna a norma conhecida e permite que **produza efeitos**. Se a emenda é promulgada num dia e publicada dez dias depois, os efeitos começam com a publicação.

Limites ao poder de reforma

O poder reformador tem limites. Mesmo com três quintos e dois turnos, há matérias protegidas, situações em que a mudança é proibida e regras de forma a cumprir. A doutrina classifica os limites em:

- **Formais (procedimentais)**: as regras de como emendar: iniciativa restrita, dois turnos, 3/5, promulgação pelas Mesas, irrepetibilidade.

- **Circunstanciais**: situações excepcionais em que a Constituição não pode ser emendada.
- **Materiais**: o conteúdo protegido (cláusulas pétreas).
- **Temporais**: proibição de reforma durante certo prazo fixado pelo constituinte.

Limites circunstanciais (art. 60, § 1º)

> **Lei seca:** A Constituição **não poderá ser emendada** na vigência de **intervenção federal**, de **estado de defesa** ou de **estado de sítio**.

São situações **excepcionais e transitórias**. Não dependem do conteúdo da proposta (por isso são diferentes das cláusulas pétreas) nem de prazos fixados antes: podem incidir **a qualquer momento** em que a situação excepcional ocorra.

- O estado de defesa, embora menos grave que o estado de sítio, **também** impede a emenda. Não importa o tema (sistema tributário, por exemplo) nem o número de votos.
- O RICD (art. 201, II) diz que a Câmara só aprecia PEC "desde que não se esteja na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio". A Constituição acrescenta a intervenção federal.
- Emenda **aprovada** durante intervenção federal é **inconstitucional**, mesmo com 3/5 em dois turnos.
- Votar uma PEC no Plenário durante estado de sítio é inconstitucional, ainda que a tramitação estivesse adiantada.

O que fica proibido: só a votação ou toda a tramitação? A posição cobrada é a de que a vedação alcança **a tramitação**, em qualquer estágio, e não só a votação final:

- Para a **doutrina majoritária**, durante essas situações excepcionais não pode haver nenhum tipo de tramitação de emenda.
- **Ives Gandra da Silva Martins**: durante a intervenção federal, o processo de emenda fica **suspenso** no estágio em que estiver (comissão especial ou Plenário) e só é retomado depois do fim da medida.
- O ministro **Dias Toffoli**, em decisão monocrática, também defendeu que a tramitação de PECs é vedada durante a intervenção federal.
- **Paulo Napoleão Nogueira da Silva**: se o estado de sítio for decretado depois, a PEC em tramitação pode ser **suspensa**.
- **Pontes de Miranda**: durante o estado de sítio a PEC **não pode sequer ser proposta**; a vedação alcança a própria apresentação, e não só a votação e a promulgação.
- Na **intervenção federal no Rio de Janeiro, em 2018**, as Casas **divergiram**: a Câmara permitiu a tramitação das PECs; o Senado a vedou.

Por isso não é correto dizer que a intervenção "não impede a tramitação, desde que a votação ocorra depois". A posição cobrada é que o processo fica parado desde o início da medida e é retomado quando ela acaba.

> **Exemplo:** decretada intervenção federal num Estado, a Comissão Especial que examinava uma PEC de reforma administrativa consulta a Presidência da Câmara. A resposta: a tramitação fica suspensa e é retomada depois do fim da intervenção.

Promulgação durante a situação excepcional. A **promulgação** é ato **meramente declaratório**: atesta a existência de norma já aprovada. Por isso, segundo a doutrina, a emenda aprovada nos dois turnos de cada Casa **antes** da decretação pode ser **promulgada durante** o estado de defesa, o estado de sítio ou a intervenção. As Mesas não precisam esperar o fim da medida.

Limites materiais: cláusulas pétreas (art. 60, § 4º)

> **Lei seca: Não será objeto de deliberação** a proposta de emenda **tendente a abolir**: I - a **forma federativa** de Estado; II - o **voto direto, secreto, universal e periódico**; III - a **separação dos Poderes**; IV - os **direitos e garantias individuais**.

Essas são as **cláusulas pétreas explícitas**. Pontos que caem:

- **"Não será objeto de deliberação"**: a PEC tendente a abolir cláusula pétrea **nem pode ser votada**. A vedação não é só à promulgação; a própria discussão e votação são proibidas. Não adianta ter três quintos. A CCJC não deve admiti-la.
- **"Tendente a abolir"**: a proteção é do **núcleo essencial**, não da literalidade de cada dispositivo. A emenda pode **modificar** uma cláusula pétrea, inclusive para **melhor** (ampliar direitos e garantias individuais), e pode até fazer **alteração restritiva**, desde que não tenda a abolir o núcleo do princípio protegido.
- As cláusulas pétreas se interpretam de forma **estrita**. Uma leitura ultra-ampliativa engessaria a Constituição e impediria reformas legítimas.
- Emendas que mudam o texto sem tender a abolir cláusulas pétreas, respeitando os limites formais e circunstanciais, são **constitucionais**.
- Exemplos de PECs que **não** podem ser deliberadas: acabar com o **voto secreto** nas eleições (voto aberto em ata pública); concentrar as funções legislativa e executiva no Presidente; subordinar os atos do Presidente à aprovação prévia do Congresso.
- **Direitos sociais**: o inciso IV fala só em direitos e garantias **individuais**. Parte da doutrina sustenta que os **direitos sociais** também são cláusulas pétreas; o tema é debatido.

Cláusulas pétreas implícitas. A doutrina reconhece limites que não estão no rol do § 4º, mas também não podem ser mudados por emenda:

- a **titularidade do poder constituinte originário**, que pertence ao **povo** (uma PEC que a transferisse ao Congresso é inválida);
- o próprio **procedimento de reforma** constitucional (não se pode, por exemplo, reduzir o quórum de 3/5 para maioria absoluta, nem facilitar o processo de emenda).

Dupla revisão. A teoria da **dupla revisão** (ou dupla reforma) diria que uma primeira emenda retira a cláusula do rol do § 4º e uma segunda altera o conteúdo antes protegido. Essa teoria **não é aceita no Brasil**, e o STF não a admite.

Controle preventivo. O controle de constitucionalidade **preventivo** pode ser usado para **impedir a votação** de PEC tendente a abolir cláusula pétrea. O STF admite **mandado de segurança impetrado por parlamentar**, que tem direito líquido e certo a não participar de deliberação vedada pela Constituição.

Limites temporais

Limites temporais impedem a modificação da Constituição durante um **período fixado** previamente pelo constituinte. A **Constituição Imperial de 1824** tinha esse tipo de limite (não podia ser reformada nos primeiros anos de vigência). A **Constituição de 1988 não tem** limites temporais. Ela só tem limites formais, circunstanciais e materiais. A revisão do art. 3º do ADCT não é limite temporal no sentido técnico: foi uma previsão de reforma facilitada para uma data, que já se esgotou.

Irrepetibilidade (art. 60, § 5º)

> **Lei seca:** A matéria constante de proposta de emenda **rejeitada ou havida por prejudicada** não pode ser objeto de nova proposta **na mesma sessão legislativa**.

- Para a PEC, a irrepetibilidade é **absoluta**: não há exceção. Nem a maioria absoluta de uma Casa permite reapresentar no mesmo ano, nem a mudança na composição da Casa (suplentes que tomaram posse) altera isso.
- A matéria pode voltar na **sessão legislativa seguinte** (no próximo período anual de trabalho do Congresso, que começa em 2 de fevereiro).
- Comparação: para **projeto de lei** rejeitado, a irrepetibilidade é **relativa** (art. 67): a matéria volta na mesma sessão legislativa por proposta da **maioria absoluta** dos membros de qualquer das Casas. Exemplo: 260 deputados (mais que 257, a maioria absoluta de 513) podem reapresentar.
- A **medida provisória** rejeitada ou que perdeu a eficácia por decurso de prazo também tem irrepetibilidade **absoluta** (art. 62, § 10: é vedada a reedição na mesma sessão legislativa).

Casa iniciadora

O art. 60 **não define** em que Casa a PEC começa. Ao contrário dos projetos de lei do Presidente, do STF e dos Tribunais Superiores, que começam necessariamente na Câmara (art. 64), a PEC pode começar em **qualquer das Casas**, conforme quem a apresenta.

- PEC de **um terço dos deputados**: começa na **Câmara**.
- PEC de **um terço dos senadores**: começa no **Senado** (por exemplo, 30 senadores, mais que os 27 exigidos). Não vai para a Câmara primeiro.
- PEC do **Presidente**: não há regra constitucional expressa obrigando a começar na Câmara. Aplicar o art. 64 seria interpretação analógica, não regra expressa. Segundo a orientação da **CCJ do Senado**, a PEC do Presidente **pode ser iniciada no Senado**. (Na prática, costuma começar pela Câmara.)
- PEC das **Assembleias Legislativas** (federativa): **Sérgio Valladão Ferraz** defende que a Casa iniciadora é o **Senado**, que representa os Estados; a CCJ do Senado tem a mesma orientação. A única PEC apresentada até hoje pelas Assembleias, a **PEC 47/2012**, começou no **Senado**.

Segundo a doutrina, a escolha da Casa iniciadora tem **pouca importância prática**, porque a aprovação exige concordância integral das duas Casas.

Bicameralismo puro, "pingue-pongue" e PEC paralela

Nos **projetos de lei**, vale o **bicameralismo mitigado**: se a Casa revisora emenda o projeto, ele volta à Casa iniciadora, que dá a **palavra final** sobre as emendas (art. 65, parágrafo único).

Na **PEC**, vale o **bicameralismo puro** (é exceção ao bicameralismo mitigado):

- Câmara e Senado têm **o mesmo peso**. Nenhuma Casa é superior à outra; nenhuma pode **impor** à outra o texto final. O Senado não tem "poder de veto" sobre o texto da Câmara, e a Câmara não prevalece sobre o Senado.
- A emenda só é promulgada quando as duas Casas aprovam **o mesmo texto**, cada uma em dois turnos e por 3/5. A Câmara não pode promulgar sozinha, nem a outra Casa apenas "toma ciência".
- Se a Casa revisora faz **alteração de mérito**, a mudança **volta** à Casa iniciadora. Se o Senado muda um artigo de PEC vinda da Câmara, as Mesas não podem promulgar o texto do Senado sem a Câmara aprovar a mudança. Do mesmo modo, se o Senado recusa uma emenda, a matéria volta à Câmara para nova deliberação.
- Pelo RICD (art. 203), a PEC recebida do Senado e as **emendas do Senado** à PEC da Câmara têm a **mesma tramitação** das PECs nascidas na Câmara (CCJC, Comissão Especial, dois turnos).
- A PEC pode ficar num **"pingue-pongue"** entre as Casas até haver concordância total.
- **Emenda de redação** da Casa revisora, que **não altera o sentido**, **não obriga** o retorno à Casa iniciadora (STF, ADI 2.666).

PEC paralela. Quando a Casa revisora altera pontos de uma PEC e há risco de a proposta inteira travar ou ser arquivada, o Congresso pode **desmembrar**: a parte **consensual** (aprovada igualmente pelas duas Casas) é **promulgada**, e as alterações **controversas** passam a tramitar como **nova proposta autônoma**, a PEC paralela.

- Foi usada na **reforma da Previdência de 2003**: o texto de consenso virou a **EC 41/2003**, e as mudanças do Senado seguiram na PEC paralela, que virou a **EC 47/2005**.
- Pode ser usada em **qualquer tema**, não só em matérias financeiras.
- É **decisão interna** do Congresso; não depende de participação ou autorização do STF.
- O STF **nunca** declarou inconstitucional a técnica da PEC paralela.
- Aprovada (3/5, dois turnos em cada Casa) e promulgada, a PEC paralela vira emenda constitucional comum, com o **mesmo peso** das demais.
- Se não houver consenso nem desmembramento, a PEC que não obtém texto idêntico nas duas Casas é arquivada.

Tramitação da PEC na Câmara (RICD, arts. 201 a 203)

Condições para a Câmara apreciar (art. 201). A PEC deve ser apresentada pela terça parte, no mínimo, dos Deputados, pelo **Senado Federal**, pelo Presidente da República ou por mais da metade das Assembleias; e não pode estar em vigor estado de defesa ou de sítio, nem a proposta pode

propor a abolição da Federação, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos Poderes ou dos direitos e garantias individuais.

Passo a passo (art. 202).

1. **CCJC (admissibilidade)**: o Presidente da Câmara despacha a PEC à **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania**, que se pronuncia sobre a **admissibilidade** em **5 sessões**. A PEC **não** vai direto ao Plenário.
2. **Inadmissão**: se a CCJC não admite, o **Autor**, com o apoio de **Líderes que representem, no mínimo, um terço** dos Deputados, pode requerer **apreciação preliminar em Plenário**.
3. **Comissão Especial (mérito)**: admitida a proposta, o Presidente da Câmara designa **Comissão Especial**, que tem **40 sessões**, contadas **da sua constituição**, para dar parecer.
4. **Emendas**: **somente perante a Comissão Especial**, nas **primeiras 10 sessões** do prazo dela, com o **mesmo quórum** de assinaturas (um terço dos deputados) e respeitando as condições do art. 201, II. Não se apresentam emendas no Plenário, em qualquer turno, mesmo com 180 assinaturas.
5. **Relator**: o Relator ou a Comissão só pode oferecer emenda ou **substitutivo** nas mesmas condições do art. 201, II (não pode, por exemplo, tender a abolir cláusula pétrea). Não tem "passe livre".
6. **Pauta**: depois da **publicação do parecer** e de um **interstício de 2 sessões**, a PEC entra na **Ordem do Dia**. Não entra imediatamente.
7. **Plenário**: **dois turnos** de discussão e votação, com **interstício de 5 sessões**.
8. **Aprovação**: **3/5 dos votos dos membros** da Câmara (308), em **ambos** os turnos, em **votação nominal**.
9. **Regras supletivas**: aplicam-se à PEC as normas dos projetos de lei **no que não colidirem** com o art. 202. Não "sempre, sem exceções".

Depois (art. 203). A PEC vinda do Senado e as emendas do Senado seguem o mesmo rito. Concluída a aprovação na Câmara, o fato é comunicado ao **Presidente do Senado** e é convocada sessão para promulgação.

Quem emenda a PEC. Só **parlamentares** apresentam emendas à PEC em tramitação. O Presidente da República, mesmo sendo o autor da proposta, **não pode** enviar mensagem com emendas ao texto; ela não é recebida como emenda.

> **Dica:** na Câmara, a PEC anda em "5, 40, 10, 2, 5": 5 sessões na CCJC; 40 sessões na Comissão Especial; emendas nas 10 primeiras; 2 sessões depois do parecer para entrar na pauta; 5 sessões entre os turnos.

Quadros para memorizar

Números da PEC

Regra	Número	Fonte
Iniciativa parlamentar	1/3 dos membros da Câmara (171) ou do Senado (27)	CF, art. 60, I
Iniciativa federativa	mais da metade das Assembleias (14 de 27), cada uma por maioria relativa	CF, art. 60, III
Turnos	2 em cada Casa (4 ao todo)	CF, art. 60, § 2º
Quórum de aprovação	3/5 dos membros: 308 deputados, 49 senadores	CF, art. 60, § 2º
Prazo da CCJC (admissibilidade)	5 sessões	RICD, art. 202
Recurso contra inadmissão	Autor + Líderes que representem 1/3 dos Deputados	RICD, art. 202, § 1º
Prazo da Comissão Especial	40 sessões, da sua constituição	RICD, art. 202, § 2º
Prazo para emendas	10 primeiras sessões da Comissão Especial, com 1/3 dos Deputados	RICD, art. 202, § 3º
Interstício para a pauta	2 sessões após a publicação do parecer	RICD, art. 202, § 5º
Interstício entre turnos	5 sessões (regimental; CF não fixa)	RICD, art. 202, § 6º
Votação na Câmara	nominal	RICD, art. 202, § 7º
Reapresentação de PEC rejeitada	só na sessão legislativa seguinte	CF, art. 60, § 5º
Prazo para promulgar	não há	
Revisão do ADCT	após 5 anos, maioria absoluta, sessão unicameral (já esgotada)	ADCT, art. 3º

PEC x projeto de lei ordinária

Ponto	PEC	Lei ordinária
Iniciativa	1/3 da Câmara ou do Senado, Presidente, mais da metade das Assembleias	qualquer parlamentar ou comissão, Presidente, STF, Tribunais Superiores, PGR, cidadãos
Iniciativa popular	não (federal)	sim
Reserva de iniciativa	não se aplica no plano federal; aplica-se no estadual (simetria)	aplica-se
Casa iniciadora	qualquer, conforme o autor	Câmara para Presidente, STF, Tribunais Superiores e povo

Ponto	PEC	Lei ordinária
Turnos	dois em cada Casa	um em cada Casa
Quórum	3/5 dos membros	maioria simples, presente a maioria absoluta
Bicameralismo	puro (texto idêntico)	mitigado (iniciadora dá a palavra final)
Sanção ou veto	não	sim
Promulgação	Mesas da Câmara e do Senado	Presidente da República
Rejeição	irrepetibilidade absoluta	relativa (maioria absoluta de qualquer Casa)

Limites ao poder de reforma

Tipo	O que é	Na CF/88
Formal (procedimental)	regras de como emendar	iniciativa, dois turnos, 3/5, promulgação pelas Mesas, irrepetibilidade
Circunstancial	situação excepcional impede a emenda	intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio
Material explícito	conteúdo protegido no texto	forma federativa; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; direitos e garantias individuais
Material implícito	conteúdo protegido fora do rol	titularidade do poder constituinte (povo); procedimento de reforma
Temporal	proibição de reformar por um prazo	não existe (existia na Constituição de 1824)

Quem disse o quê

Autor ou órgão	Posição cobrada
Pontes de Miranda	no estado de sítio a PEC não pode nem ser proposta
Paulo Napoleão Nogueira da Silva	PEC em tramitação pode ser suspensa se sobrevier estado de sítio
Ives Gandra da Silva Martins	na intervenção federal, o processo fica suspenso no estágio em que estiver
Dias Toffoli (monocrática)	tramitação de PEC vedada durante intervenção federal
Câmara x Senado (RJ, 2018)	Câmara permitiu tramitar; Senado vedou
Sérgio Valladão Ferraz	PEC das Assembleias começa no Senado
CCJ do Senado	PEC do Presidente pode começar no Senado; PEC federativa começa no Senado
STF, ADI 5.296	PEC federal pode alterar regras de iniciativa privativa, respeitada a separação dos Poderes
STF, ADI 1.690	emendas estaduais respeitam a iniciativa privativa do Governador
STF, ADI 5.017 (Joaquim Barbosa)	suspensão da EC que criava novos TRFs (vício de iniciativa)

Autor ou órgão	Posição cobrada
STF, ADI 6.453 (2022)	inconstitucional o quórum de 4/5 para emendar Constituição estadual
STF, ADI 2.135	cautelar de 2007 suspendeu o art. 39 da EC 19/1998 por falta de dois turnos (mérito de 2024 validou o texto)
STF, ADI 2.666	emenda de redação da revisora não obriga retorno
STF (interstício)	a CF não fixa intervalo mínimo entre os turnos

Lei seca que cai

Quem pode propor. Caem "um terço", "mais da metade" e "maioria relativa".

> **Lei seca:** Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de **um terço, no mínimo**, dos membros da Câmara dos Deputados **ou** do Senado Federal; II - do **Presidente da República**; III - de **mais da metade das Assembleias Legislativas** das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela **maioria relativa** de seus membros.

Os limites circunstanciais.

> **Lei seca:** § 1º A Constituição **não poderá ser emendada** na vigência de **intervenção federal**, de **estado de defesa** ou de **estado de sítio**.

Turnos e quórum.

> **Lei seca:** § 2º A proposta será discutida e votada **em cada Casa** do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, **em ambos**, **três quintos dos votos dos respectivos membros**.

Promulgação.

> **Lei seca:** § 3º A emenda à Constituição será **promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal**, com o respectivo **número de ordem**.

Cláusulas pétreas.

> **Lei seca:** § 4º **Não será objeto de deliberação** a proposta de emenda **tendente a abolir**: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.

Irrepetibilidade absoluta.

> **Lei seca:** § 5º A matéria constante de proposta de emenda **rejeitada ou havida por prejudicada** não pode ser objeto de nova proposta **na mesma sessão legislativa**.

A revisão do ADCT, que já se esgotou.

> **Lei seca:** ADCT, art. 3º A revisão constitucional será realizada **após cinco anos**, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da **maioria absoluta** dos membros do Congresso Nacional, em **sessão unicameral**.

As condições do RICD para a Câmara apreciar a PEC.

> **Lei seca:** RICD, art. 201. A Câmara apreciará proposta de emenda à Constituição: I - apresentada pela **terça parte, no mínimo, dos Deputados**; pelo **Senado Federal**; pelo **Presidente da República**; ou por **mais da metade das Assembleias Legislativas**, manifestando-se cada uma pela maioria dos seus membros; II - desde que **não se esteja na vigência de estado de defesa ou de estado de sítio** e que não proponha a abolição da Federação, do voto direto, secreto, universal e periódico, da separação dos Poderes e dos direitos e garantias individuais.

O rito na Câmara, com todos os prazos.

> **Lei seca:** RICD, art. 202. A proposta de emenda à Constituição será despachada pelo Presidente da Câmara à **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania**, que se pronunciará sobre sua **admissibilidade**, no prazo de **cinco sessões**, devolvendo-a à Mesa com o respectivo parecer. § 1º Se inadmitida a proposta, poderá o **Autor**, com o apoiamento de **Líderes que representem, no mínimo, um terço dos Deputados**, requerer a **apreciação preliminar em Plenário**. § 2º Admitida a proposta, o Presidente designará **Comissão Especial** para o exame do mérito da proposição, a qual terá o prazo de **quarenta sessões, a partir de sua constituição** para proferir parecer. § 3º **Somente perante a Comissão Especial** poderão ser apresentadas emendas, com o **mesmo quorum mínimo de assinaturas** de Deputados e nas condições referidas no inciso II do artigo anterior, nas **primeiras dez sessões** do prazo que lhe está destinado para emitir parecer. § 4º O **Relator** ou a Comissão, em seu parecer, só poderá oferecer emenda ou substitutivo à proposta **nas mesmas condições** estabelecidas no inciso II do artigo precedente. § 5º Após a publicação do parecer e **interstício de duas sessões**, a proposta será incluída na Ordem do Dia. § 6º A proposta será submetida a **dois turnos** de discussão e votação, com **interstício de cinco sessões**. § 7º Será aprovada a proposta que obtiver, em ambos os turnos, **três quintos dos votos dos membros** da Câmara dos Deputados, em **votação nominal**. § 8º Aplicam-se à proposta de emenda à Constituição, **no que não colidir** com o estatuído neste artigo, as disposições regimentais relativas ao trâmite e apreciação dos projetos de lei.

PEC do Senado e comunicação para promulgar.

> **Lei seca:** RICD, art. 203. A proposta de emenda à Constituição recebida do Senado Federal, bem como as emendas do Senado à proposta de emenda à Constituição oriunda da Câmara, terá a **mesma tramitação** estabelecida no artigo precedente. Parágrafo único. Quando ultimada na Câmara a aprovação da proposta, será o fato **comunicado ao Presidente do Senado** e convocada sessão para **promulgação** da emenda.

Retirada de assinaturas.

> **Lei seca:** RICD, art. 102, § 4º Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite, **não poderão ser retiradas ou acrescentadas depois da apresentação à Mesa**.

Pegadinhas da banca

- **"Qualquer deputado ou senador pode apresentar PEC sozinho"** ou **"qualquer número de parlamentares basta".** Errado: um terço da Casa.
- **"PEC com menos de um terço pode ser apreciada se o tema for relevante."** Errado.
- **"Governador e Prefeito podem propor emenda à CF."** Errado.
- **"Cabe iniciativa popular de PEC federal, com os requisitos da iniciativa popular de leis"** ou **"o constituinte aceitou amplamente a iniciativa popular de emenda".** Errado: o constituinte a rejeitou. (Estados e DF podem prevê-la em suas Constituições e na LODF.)
- **"Assembleias pela maioria absoluta de seus membros."** Errado: maioria **relativa**.
- **"O Presidente depende de apoio de parlamentares para propor PEC."** Errado: é legitimado individual.
- **"PEC federal está sujeita às reservas de iniciativa dos projetos de lei."** Errado. Mas no plano **estadual**, a emenda à Constituição estadual **não pode** driblar a iniciativa do Governador.
- **"Emenda tem hierarquia infraconstitucional, entre a Constituição e a lei complementar."** Errado: hierarquia constitucional; não há hierarquia entre normas originárias e derivadas.
- **"Emenda só altera normas existentes, não insere novas."** Errado.
- **"Dá para alterar o corpo da Constituição sem alterar o texto."** Errado.
- **"O poder reformador é ilimitado"** ou **"atua com a mesma liberdade do originário".** Errado.
- **"Observados 3/5 e dois turnos, nenhuma matéria escapa à reforma."** Errado: há cláusulas pétreas e limites circunstanciais.
- **"Emendas de revisão ainda podem ser feitas por maioria absoluta em sessão unicameral."** Errado: a revisão foi única e se esgotou.
- **"Aprovar emenda é mais fácil que aprovar lei, pois dispensa sanção."** Errado: é mais difícil (Constituição rígida).
- **"Há mais PECs que projetos de lei."** Errado.
- **"Maioria simples"**, **"maioria absoluta"**, **"maioria dos presentes"**, **"sessão conjunta"** ou **"turno único".** Errado: 3/5 dos membros, dois turnos em cada Casa, separadamente.
- **"Aprovada em três de quatro turnos, a PEC passa."** Errado: precisa de 3/5 em todos.
- **"Rejeitada em um turno, pode ser reconsiderada no outro."** Errado: é arquivada.
- **"A CF exige interstício de cinco sessões entre os turnos"** ou **"o STF decidiu que a CF fixa intervalo mínimo".** Errado: o interstício é regimental e pode ser quebrado por calendário especial.
- **"Os turnos são mera formalidade numérica."** Errado: servem à reflexão.
- **"Emendas de mérito no segundo turno."** Errado: só emendas de redação.

- **"Constituições estaduais podem ter quórum diferente de 3/5 (como 4/5)"** ou **"têm autonomia plena nisso".** Errado.
- **"A Câmara pode apreciar PEC durante estado de defesa ou de sítio."** Errado.
- **"Estado de defesa, por ser menos grave, permite emendar."** Errado.
- **"A intervenção federal não impede a tramitação, desde que se vote depois."** Errado: a tramitação fica suspensa.
- **"A intervenção impede a promulgação de emenda aprovada antes."** Errado: promulgação é ato declaratório e pode ocorrer.
- **"Câmara e Senado tiveram a mesma posição na intervenção do RJ em 2018."** Errado: a Câmara permitiu, o Senado vedou.
- **"Limite circunstancial é limite material."** Errado: o circunstancial depende da situação, não do conteúdo.
- **"A CF/88, como a de 1824, tem limites temporais."** Errado: só a de 1824 tinha.
- **"Os limites temporais de 1824 permitiam reformar a qualquer tempo."** Errado: fixavam um período de proibição.
- **"Cláusula pétrea pode ser abolida com quórum qualificado"** ou **"a CF veda só a promulgação, não a deliberação".** Errado: a proposta nem pode ser deliberada.
- **"Cláusula pétrea não pode ser modificada de jeito nenhum."** Errado: pode ser modificada, inclusive para ampliar direitos, se não tender a abolir o núcleo.
- **"Cláusulas pétreas implícitas podem ser mudadas por emenda"** (titularidade do poder constituinte, procedimento de reforma). Errado.
- **"Pode-se reduzir o quórum de 3/5 para maioria absoluta porque procedimento não é limite material."** Errado: o procedimento é cláusula pétrea implícita.
- **"O STF admite a dupla revisão."** Errado.
- **"A PEC do Presidente tem de começar na Câmara por regra constitucional expressa."** Errado: não há regra expressa.
- **"PEC de 1/3 dos senadores começa na Câmara."** Errado: começa no Senado.
- **"Sérgio Valladão Ferraz e a CCJ do Senado: PEC das Assembleias começa na Câmara."** Errado: no Senado.
- **"A Câmara prevalece sobre o Senado na PEC"** ou **"o Senado impõe sua redação"** ou **"bicameralismo mitigado".** Errado: bicameralismo puro, texto idêntico.
- **"A Câmara pode promulgar sozinha."** Errado.
- **"Emenda de redação da revisora obriga retorno."** Errado: só a alteração de sentido obriga.
- **"PEC paralela só para matéria financeira"**, **"depende do STF"** ou **"o STF a declarou inconstitucional".** Errado nos três casos.
- **"PEC vinda do Senado tem tramitação diferente na Câmara."** Errado: a mesma.
- **"A emenda vai à sanção"**, **"o Presidente pode vetar"**, **"o Presidente promulga".** Errado.
- **"Promulgação exclusiva da Mesa do Congresso Nacional."** Errado: Mesas da Câmara e do Senado.
- **"Promulgada sem numeração."** Errado: com número de ordem.

- **"Há prazo constitucional para promulgar a emenda."** Errado.
- **"A publicação da emenda cabe ao Presidente da República"** ou **"o § 3º atribui expressamente a publicação às Mesas".** Errado nos dois: cabe às Mesas, pela regra geral (quem promulga publica), porque a CF não diz expressamente.
- **"A emenda produz efeitos desde a promulgação, mesmo sem publicação."** Errado.
- **"Na Câmara, a PEC vai direto ao Plenário."** Errado: CCJC e Comissão Especial antes.
- **"CCJC tem 10 sessões."** Errado: 5. (Dez sessões é o prazo de emendas na Comissão Especial.)
- **"Emendas à PEC em qualquer fase"** ou **"somente em Plenário".** Errado: só na Comissão Especial, nas 10 primeiras sessões.
- **"O Relator emenda livremente."** Errado: respeita as condições do art. 201, II.
- **"A PEC entra na Ordem do Dia logo após o parecer."** Errado: publicação e 2 sessões.
- **"Regras dos projetos de lei valem sempre, sem exceção."** Errado: só no que não colidir.
- **"Não é preciso comunicar o Presidente do Senado."** Errado.
- **"O Presidente da República pode emendar a PEC que apresentou."** Errado.
- **"PEC e projeto de lei rejeitados têm irrepetibilidade absoluta"** ou **"a mudança na composição da Casa permite reapresentar a PEC".** Errado.
- **"Projeto de lei rejeitado nunca volta no mesmo ano."** Errado: volta com maioria absoluta de qualquer das Casas.

Itens comentados

- **Item:** A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania tem o prazo de dez sessões para se pronunciar sobre a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição. **Errado.** A CCJC tem cinco sessões. Dez sessões é o prazo para apresentar emendas perante a Comissão Especial.

- **Item:** Situação hipotética: Encerrado o prazo da Comissão Especial e já incluída na Ordem do Dia uma proposta de emenda à Constituição, o deputado Renato apresentou, em Plenário, emenda subscrita por 180 Deputados. Assertiva: Emendas à proposta de emenda à Constituição podem ser apresentadas em qualquer fase do processo de apreciação, de modo que, nessa situação, a emenda deve ser recebida. **Errado.** Emendas só perante a Comissão Especial, nas dez primeiras sessões do prazo do parecer. Ter as assinaturas não basta.

- **Item:** A proposta de emenda à Constituição pode ser apresentada por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria absoluta de seus membros. **Errado.** Cada Assembleia se manifesta pela maioria relativa de seus membros.

- **Item:** Situação hipotética: Determinada proposta de emenda constitucional obteve três quintos dos votos nos dois turnos de votação na Câmara dos Deputados e no primeiro turno no Senado Federal, mas, no segundo turno do Senado, alcançou apenas 45 votos favoráveis. Assertiva: Nessa situação, a proposta de emenda constitucional será considerada aprovada, pois foi aceita em três dos quatro turnos de votação. **Errado.** É preciso 3/5 em todos os turnos. No Senado, 3/5 de 81 são 49 votos.

- **Item:** A Constituição Federal exige um intervalo de tempo mínimo de cinco sessões entre os turnos de votação de uma PEC, de modo que o Regimento Interno da Câmara dos Deputados apenas reproduz, no art. 202, § 6º, exigência já contida no art. 60 do texto constitucional. **Errado.** A Constituição não fixa intervalo. O interstício de cinco sessões é regra do Regimento e pode ser quebrado.
- **Item:** Situação hipotética: Decretado Estado de Defesa em determinada região do país para preservar a ordem pública, o Presidente do Senado Federal pautou a votação, em segundo turno, de emenda constitucional sobre o sistema tributário. Assertiva: Nessa situação, a votação pode ocorrer, pois a Constituição Federal admite aprovar emenda constitucional durante Estado de Defesa, medida menos gravosa que o estado de sítio. **Errado.** O art. 60, § 1º, proíbe emendar durante intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio, sem distinção de gravidade.
- **Item:** Segundo a doutrina, como a promulgação é ato meramente declaratório, que atesta a existência da norma já aprovada, a promulgação de uma PEC pode ocorrer durante a vigência de um Estado de Defesa, desde que a proposta tenha sido aprovada nos dois turnos de cada Casa antes da decretação. **Certo.** A vedação alcança a deliberação; a promulgação apenas declara o que já foi aprovado.
- **Item:** O poder constituinte derivado reformador pode deliberar sobre emendas tendentes a abolir as cláusulas pétreas, pois a Constituição Federal veda apenas a promulgação dessas emendas, e não a sua discussão e votação pelas Casas do Congresso Nacional. **Errado.** O § 4º diz que a proposta "não será objeto de deliberação": nem discussão nem votação.
- **Item:** O STF admite a revisão das cláusulas pétreas através da teoria da dupla revisão, segundo a qual uma primeira emenda suprimiria a cláusula do rol do art. 60, § 4º, da Constituição Federal e uma segunda emenda alteraria o conteúdo antes protegido. **Errado.** A dupla revisão não é aceita no Brasil.
- **Item:** A Constituição Federal de 1988, a exemplo da Constituição Imperial de 1824, prevê limitações temporais para emendas constitucionais, vedando a alteração de seu texto durante os primeiros anos de vigência, além das limitações circunstanciais do art. 60, § 1º. **Errado.** Só a Constituição de 1824 tinha limite temporal. A de 1988 tem limites formais, circunstanciais e materiais.
- **Item:** Situação hipotética: Trinta Senadores subscreveram PEC alterando as regras de licenciamento ambiental e a protocolaram na Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal. Assertiva: Nessa situação, a proposta deve ser remetida à Câmara dos Deputados, que será a Casa Iniciadora, pois, se uma PEC for proposta por 1/3 dos Senadores, a Câmara dos Deputados será a Casa Iniciadora. **Errado.** PEC de um terço dos senadores começa no Senado.
- **Item:** À semelhança dos projetos de lei ordinária, a tramitação de PECs segue o princípio do bicameralismo mitigado, permitindo maior poder à Casa Iniciadora, que decide em definitivo sobre as alterações feitas pela Casa revisora. **Errado.** Na PEC vale o bicameralismo puro: as duas Casas precisam aprovar o mesmo texto.
- **Item:** Ao julgar a reforma da Previdência promovida pela EC 41/2003, o STF considerou inconstitucional a tramitação de PECs paralelas, por entender que a promulgação de parte da proposta antes do exame das alterações pela outra Casa viola o art. 60, § 2º, da Constituição

Federal. **Errado.** O STF nunca proibiu a PEC paralela. O texto de consenso virou a EC 41/2003, e as mudanças do Senado viraram a EC 47/2005.

- **Item:** A Constituição é clara sobre quem deve publicar as emendas constitucionais, pois o art. 60, § 3º, atribui expressamente essa tarefa às Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ao lado da promulgação, não havendo necessidade de recorrer à regra geral de competência. **Errado.** O § 3º fala só em promulgar. A publicação cabe às Mesas pela regra geral de que quem promulga publica.
- **Item:** Situação hipotética: Aprovada em dois turnos em cada Casa, com três quintos dos votos, uma proposta de emenda sobre a composição do Tribunal de Contas da União, a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados preparou mensagem de encaminhamento do autógrafo à Presidência da República. Assertiva: Nessa situação, o encaminhamento está correto, pois as emendas constitucionais aprovadas pelo Congresso Nacional são encaminhadas ao Presidente da República para sanção ou veto. **Errado.** Emenda constitucional não tem sanção nem veto. É promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado.

Resumo para revisar

- Emenda = poder constituinte derivado reformador; hierarquia constitucional; pode inserir, alterar, suprimir e criar dispositivos autônomos; pode revogar lei ordinária; pode ser declarada inconstitucional.
- Poder reformador é limitado e subordinado; o originário é ilimitado. Constituição rígida: emendar é mais difícil que fazer lei.
- Revisão do ADCT (5 anos, maioria absoluta, sessão unicameral) foi única e se esgotou.
- Iniciativa: 1/3 da Câmara (171) ou do Senado (27); Presidente sozinho; mais da metade das Assembleias, cada uma por maioria relativa. Não: deputado sozinho, Governador, Prefeito, cidadãos.
- Iniciativa popular de PEC: não existe no plano federal; Estados e DF podem prever para suas próprias Constituições.
- PEC federal não se sujeita à reserva de iniciativa (ADI 5.296), respeitada a separação dos Poderes. No plano estadual, simetria: emenda não dribla a iniciativa do Governador (ADI 1.690).
- Dois turnos em cada Casa, 3/5 dos membros (308 e 49), em todos os turnos. Rejeitada em um turno, arquivada.
- Interstício entre turnos: não está na CF; RICD fixa 5 sessões; quebra por calendário especial.
- Depois do 1º turno, só emendas de redação. EC 19/1998: cautelar de 2007 suspendeu o art. 39 por falta de dois turnos (mérito de 2024 validou o texto).
- Constituições estaduais: 3/5 por simetria; 4/5 é inconstitucional (ADI 6.453, 2022).
- Sem sanção nem veto. Promulgação pelas Mesas da Câmara e do Senado, com número de ordem, sem prazo. Publicação também pelas Mesas (regra geral); efeitos a partir da publicação. Presidente só participa da iniciativa.
- Limites: formais, circunstanciais, materiais (e temporais, que a CF/88 não tem; a de 1824 tinha).

- Circunstanciais: intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Tramitação suspensa (doutrina majoritária, Ives Gandra, Toffoli); Pontes de Miranda: nem propor no sítio; Paulo Napoleão: suspensão se sobrevier sítio. RJ 2018: Câmara permitiu, Senado vedou. Promulgação de emenda já aprovada pode ocorrer.
- Cláusulas pétreas explícitas: forma federativa; voto direto, secreto, universal e periódico; separação dos Poderes; direitos e garantias individuais. A proposta tendente a aboli-las nem é deliberada.
- Protege-se o núcleo essencial: pode modificar, ampliar e até restringir sem tender a abolir. Interpretação estrita. Direitos sociais: debate doutrinário.
- Implícitas: titularidade do poder constituinte (povo) e procedimento de reforma. Dupla revisão não é aceita. Cabe controle preventivo (mandado de segurança de parlamentar).
- Irrepetibilidade da PEC é absoluta (também para MP); a do projeto de lei é relativa (maioria absoluta de qualquer Casa).
- Casa iniciadora: depende do autor; CF não fixa. PEC do Presidente pode começar no Senado (CCJ do Senado). PEC das Assembleias: Senado (Valladão Ferraz; PEC 47/2012).
- Bicameralismo puro: texto idêntico; "pingue-pongue"; alteração de mérito volta; emenda de redação não obriga retorno (ADI 2.666).
- PEC paralela: promulga o consenso, o divergente vira nova PEC (EC 41/2003 e EC 47/2005); qualquer tema; decisão interna; nunca vetada pelo STF.
- RICD: CCJC 5 sessões; inadmitida, Autor + Líderes de 1/3 pedem Plenário; Comissão Especial 40 sessões; emendas só nela, nas 10 primeiras, com 1/3; Relator nas mesmas condições; 2 sessões após o parecer; 2 turnos com 5 sessões; 3/5 em votação nominal; regras dos PLs no que não colidir.
- PEC do Senado e emendas do Senado: mesma tramitação na Câmara. Aprovada, comunica-se o Presidente do Senado e convoca-se sessão de promulgação.
- Assinaturas: não se retiram nem se acrescentam depois da apresentação à Mesa. Presidente da República não emenda PEC em tramitação.

TEMA 12 DE 13

Indicações, requerimentos e vetos

57 perguntas no app · Matérias legislativas

O que cai

O edital pede "Indicações, pareceres, requerimentos e vetos" (item 1.4 de Processo Legislativo) e os arts. 95 a 200 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). As perguntas deste tema são quase todas de **lei seca** e se concentram em:

- **Espécies de proposição** do art. 100 do RICD (são oito; a banca diz que são "só PEC e projetos").
- **Indicação** (art. 113): as duas modalidades, o rito de cada uma, o prazo de **vinte sessões** prorrogável, o arquivamento e as consultas que não são aceitas.
- **Requerimentos**: os três grupos dos arts. 114, 115 e 117 (despachados na hora pelo Presidente; despachados em cinco sessões, ouvida a Mesa; dependentes do Plenário), quem decide cada um, os recursos e o encaminhamento.
- **Requerimento de informação a Ministro de Estado** (arts. 115 e 116 e CF, art. 50): trinta dias, crime de responsabilidade, Primeiro-Secretário, o que pode e o que não pode ser pedido.
- **Votos de pesar e de regozijo ou louvor**: lista fechada de quem pode receber pesar; regozijo internacional só pela Comissão de Relações Exteriores.
- **Pareceres** (arts. 127 a 129): parecer independente, apensadas, parecer escrito e verbal, as três partes.
- **Veto** (CF, art. 66, e Regimento Comum): sessão conjunta, trinta dias contados do protocolo no Senado, maioria absoluta, terceira terça-feira do mês, cédula com identificação, obstrução, promulgação.

As trocas preferidas: vinte sessões por dez, cinco sessões por quinze dias, trinta dias por quinze dias úteis, processo simbólico por nominal, "sem discussão" por "com discussão", terceira terça por primeira segunda.

Entenda o tema

Proposição: o gênero

No RICD, **proposição** é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara (art. 100). O § 1º lista as espécies:

1. **proposta de emenda à Constituição** (PEC);
2. **projeto** (de lei ordinária, de lei complementar, de decreto legislativo, de resolução);

3. **emenda**;
4. **indicação**;
5. **requerimento**;
6. **recurso**;
7. **parecer**;
8. **proposta de fiscalização e controle**.

Grave as oito. A banca costuma dizer que as proposições são "exclusivamente a PEC e os projetos" ou "apenas projeto de lei e emenda". As duas frases estão erradas: requerimento, recurso, parecer, indicação e proposta de fiscalização e controle também são proposições.

Cada proposição tem **curso próprio**, salvo a emenda, o recurso e o parecer, que acompanham a proposição a que se referem (art. 131).

Indicação

A **indicação** é a proposição pela qual o Deputado **sugere** alguma coisa. Ela nunca obriga ninguém. Há duas modalidades (art. 113):

Modalidade I: sugestão a outro Poder. O Deputado sugere a outro Poder:

- a adoção de providência;
- a realização de ato administrativo ou de gestão;
- o envio de projeto sobre matéria de **iniciativa exclusiva** daquele Poder.

> **Exemplo:** o Deputado Marcos quer que se crie um cargo na administração federal, matéria de iniciativa privativa do Presidente da República. Ele não pode apresentar o projeto, mas pode fazer uma indicação sugerindo ao Presidente que o envie. O Presidente não é obrigado a atender.

O rito é curto: a indicação é objeto de **requerimento escrito**, **despachado pelo Presidente** da Câmara e **publicado** no Diário da Câmara dos Deputados (art. 113, § 1º). Não passa por Comissão.

Modalidade II: sugestão às Comissões da própria Câmara. O Deputado sugere a manifestação de **uma ou mais Comissões** sobre determinado assunto, visando à elaboração de projeto sobre matéria de **iniciativa da Câmara**. O rito é outro (art. 113, § 2º):

1. a indicação recebida pela Mesa é **lida em súmula**, publicada no Diário da Câmara e encaminhada às **Comissões competentes**;
2. a Comissão dá parecer em **vinte sessões**, **prorrogável** a critério da Presidência da Comissão;
3. se a Comissão concluir pelo **oferecimento de projeto**, esse projeto segue os **trâmites regimentais das proposições congêneres** (o caminho normal, com Comissões e demais etapas; não vai direto ao Plenário);
4. se **nenhuma Comissão** opinar pelo oferecimento de projeto, o **Presidente da Câmara**, quando o processo chegar à Mesa, determina o **arquivamento** da indicação e avisa o Autor, que pode, se quiser, apresentar **projeto próprio**.

> **Atenção:** a leitura em súmula e o parecer de Comissão em vinte sessões são da indicação às Comissões (modalidade II). A indicação a outro Poder (modalidade I) é só requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado.

O que não se aceita. Não são aceitas proposições que objetivem (art. 113, § 2º, V):

- **consulta a Comissão sobre interpretação e aplicação de lei**;
- **consulta a Comissão sobre atos de qualquer Poder**, de seus órgãos e autoridades.

Não importa quem faça a consulta: mesmo formulada por Deputado, ela não é aceita. A Comissão não é órgão consultivo para tirar dúvidas sobre como aplicar a lei.

Requerimentos: os três grupos

Requerimento é o pedido feito por Deputado (ou Comissão) sobre a condução dos trabalhos ou sobre providências da Casa. O RICD divide os requerimentos em três grupos, conforme a forma e quem decide.

Grupo 1: verbais ou escritos, despachados na hora pelo Presidente (art. 114)

São pedidos simples do dia a dia do Plenário. Podem ser **verbais ou escritos** e são **imediatamente despachados pelo Presidente**. A lista:

- a palavra, ou a desistência dela;
- permissão para falar sentado ou da bancada;
- **leitura** de matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
- **observância de disposição regimental**;
- retirada, pelo Autor, de requerimento;
- retirada, pelo Autor, de proposição com parecer contrário, sem parecer ou só com parecer de admissibilidade;
- **verificação de votação**;
- informações sobre a ordem dos trabalhos, a agenda mensal ou a Ordem do Dia;
- prorrogação de prazo para o orador na tribuna;
- dispensa do avulso para votar a redação final já publicada;
- requisição de documentos;
- preenchimento de lugar em Comissão;
- inclusão na Ordem do Dia de proposição com parecer, em condições de nela figurar;
- reabertura de discussão de projeto encerrada em sessão legislativa anterior;
- esclarecimento sobre ato da administração ou economia interna da Câmara;
- licença a Deputado (nos termos do art. 235, § 3º).

> **Pegadinha:** "O requerimento de verificação de votação depende de deliberação do Plenário." Errado. Ele está na lista do art. 114: o Presidente o despacha na hora. (Para a verificação acontecer, basta o apoio de seis centésimos dos membros, conforme o art. 185.)

Se o Presidente indeferir, e o Autor pedir, o **Plenário é consultado**, **sem discussão nem encaminhamento de votação**, e a votação é feita pelo **processo simbólico** (art. 114, parágrafo único). Não há debate, não falam Líderes, e não é votação nominal.

Grupo 2: escritos, despachados em cinco sessões, ouvida a Mesa (art. 115)

São **escritos** e **despachados no prazo de cinco sessões** pelo **Presidente, ouvida a Mesa**, e publicados com a decisão no Diário da Câmara. São dois:

- **informação a Ministro de Estado**;
- **inserção nos Anais** da Câmara de informações, documentos ou discurso de representante de outro Poder, quando não lidos integralmente pelo orador que a eles fez remissão.

Do despacho que indefere cabe **recurso ao Plenário dentro de cinco sessões**, contadas da publicação do despacho no Diário da Câmara. O recurso é decidido pelo **processo simbólico**, **sem discussão**, mas **com encaminhamento** de votação pelo **Autor do requerimento e pelos Líderes**, por **cinco minutos cada um** (art. 115, parágrafo único).

> **Dica:** compare os dois recursos. No grupo 1 (art. 114), o Plenário decide sem discussão **e sem encaminhamento**. No grupo 2 (art. 115), sem discussão, mas **com encaminhamento** do Autor e dos Líderes por cinco minutos. Nos dois, o processo é **simbólico**.

Grupo 3: escritos, dependem de deliberação do Plenário (art. 117)

São **escritos** e **dependem de votação do Plenário** os requerimentos **não especificados no Regimento** e os que pedem:

- representação da Câmara por **Comissão Externa**;
- **convocação de Ministro de Estado perante o Plenário**;
- **sessão extraordinária**;
- **sessão secreta**;
- não realização de sessão em determinado dia;
- retirada de proposição da Ordem do Dia (se apresentado antes do anúncio da matéria);
- prorrogação de prazo para parecer de Comissão;
- audiência de Comissão, quando formulado por Deputado;
- **destaque**;
- **adiamento** de discussão ou de votação;
- **encerramento** de discussão;
- votação por determinado processo;
- dispensa de publicação para votar a redação final;
- **urgência**;
- **preferência**;
- **prioridade**;
- **voto de pesar**;
- **voto de regozijo ou louvor**.

Esses requerimentos **não sofrem discussão** e podem ter a votação **encaminhada** por apenas **um orador favorável e um contrário**, por **três minutos** cada (art. 117, § 1º). Não há "discussão por até cinco oradores" nem encaminhamento de "todos os Líderes por dez minutos".

> **Pegadinha:** "O requerimento de urgência é despachado de imediato pelo Presidente." Errado. Urgência é do art. 117: depende do Plenário.
>
> **Atenção: convocar Ministro perante o Plenário** é requerimento do art. 117 (vota o Plenário). **Pedir informação escrita a Ministro** é do art. 115 (o Presidente decide, ouvida a Mesa). Não confunda os dois.

Quem decide cada proposição

O art. 132 resume: apresentada e lida perante o Plenário, a proposição é decidida:

Por quem	Em que caso
Presidente	requerimentos do art. 114
Mesa	requerimentos do art. 115
Comissões	projeto de lei que dispensar a competência do Plenário (poder conclusivo, art. 24, II)
Plenário	demais casos

Antes da deliberação do Plenário, as **Comissões competentes se manifestam**, **exceto quando se tratar de requerimento** (art. 132, § 1º). Requerimento vai direto à decisão, sem parecer prévio de Comissão.

Requerimento de informação a Ministro de Estado

A Constituição dá ao Congresso o poder de fiscalizar o Executivo pedindo informações:

> **Lei seca:** CF, art. 50, § 2º. As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar **pedidos escritos de informações** a Ministros de Estado [...], importando em **crime de responsabilidade** a recusa, ou o não-atendimento, no prazo de **trinta dias**, bem como a prestação de informações falsas.

O RICD repete a regra no art. 116 e acrescenta que os pedidos são **encaminhados pelo Primeiro-Secretário** da Câmara. Três condutas do Ministro geram crime de responsabilidade:

1. **recusar** a informação;
2. **não atender no prazo de trinta dias** (não são quinze dias úteis; quinze dias úteis é o prazo de sanção ou veto);
3. **prestar informações falsas**.

As regras do art. 116:

- **Informação que já chegou.** Se a informação chegar espontaneamente à Câmara ou já tiver sido prestada em resposta a pedido anterior, entrega-se **cópia** ao Deputado (se ainda não publicada no Diário da Câmara) e o requerimento fica **prejudicado**.

- **O que se pode pedir.** O requerimento só pode se referir a **ato ou fato** na área de competência do Ministério (incluídos os órgãos e entidades da administração indireta sob sua supervisão) que esteja:
- **a)** relacionado com **matéria legislativa em trâmite** ou assunto submetido ao Congresso, a suas Casas ou Comissões;
- **b)** sujeito à **fiscalização e ao controle** do Congresso, de suas Casas ou Comissões;
- **c)** pertinente às **atribuições do Congresso Nacional**.
- **O que não se pode pedir.** Não cabem em requerimento de informação **providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos** da autoridade. O requerimento serve para saber fatos, não para aconselhar o Ministro nem perguntar as intenções dele. (Para sugerir providência a outro Poder existe a indicação.)
- **Recusa pela Mesa.** A Mesa tem a **faculdade de recusar** requerimento de informação formulado de modo **inconveniente** ou contrário ao art. 116, cabendo **recurso** ao Plenário (o do art. 115, parágrafo único). Não existe "encaminhar com ressalvas".

"Matéria legislativa em trâmite" é a que é objeto de PEC, projeto de lei, projeto de decreto legislativo ou medida provisória em apreciação pelo Congresso, por suas Casas ou Comissões (art. 116, § 1º).

Convocação de Ministro de Estado

Além do pedido escrito, a Câmara pode **convocar** o Ministro para comparecer pessoalmente:

> **Lei seca:** CF, art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, **ou qualquer de suas Comissões**, poderão convocar Ministro de Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República ou o Presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços para prestarem, **pessoalmente**, informações sobre **assunto previamente determinado**, importando **crime de responsabilidade** a ausência sem justificação adequada.

Faltar sem justificação adequada não é mera falta disciplinar: é **crime de responsabilidade**. O assunto tem de ser **previamente determinado**. No RICD, a convocação perante o Plenário depende de requerimento aprovado pelo Plenário (art. 117, II); as Comissões também podem convocar (art. 24, IV). O Ministro pode ainda comparecer por **iniciativa própria**, mediante entendimento com a Mesa ou com a Presidência da Comissão, para expor assunto relevante de seu Ministério (CF, art. 50, § 1º; RICD, art. 219).

Votos de pesar e de regozijo ou louvor

São requerimentos do art. 117 (dependem do Plenário), com limites próprios.

Voto de pesar. Só se admite (art. 117, § 2º):

- pelo falecimento de **Chefe de Estado estrangeiro**;
- de **congressista de qualquer legislatura**;
- de quem tenha exercido os cargos de **Presidente ou Vice-Presidente da República**, **Presidente do STF ou de Tribunal Superior**, **Ministro de Estado**, **Governador** de Estado, de Território ou do Distrito Federal;

- como manifestação de **luto nacional oficialmente declarado**.

A lista é **fechada**. Não cabe voto de pesar por "qualquer personalidade de notoriedade nacional, a critério do autor".

Voto de regozijo ou louvor. Deve limitar-se a **acontecimentos de alta significação nacional** (art. 117, § 3º). Se o ato ou acontecimento for **internacional**, o requerimento só pode ser de autoria da **Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional**, **previamente aprovado pela maioria absoluta de seus membros** (§ 4º). Um Deputado sozinho não pode apresentá-lo, nem com aprovação da maioria simples do Plenário.

Pareceres

Parecer é a manifestação da Comissão sobre a matéria que examinou. Também é proposição.

- **Parecer independente.** Cada proposição tem parecer próprio, **salvo as apensadas**, que têm **um só parecer** (art. 127). Apensação é a juntada de proposições sobre matéria análoga ou conexa, para tramitarem em conjunto.

> **Exemplo:** três projetos sobre o mesmo assunto foram apensados e o relator fez parecer único. O Deputado Álvaro reclama que cada um deveria ter parecer próprio. Não tem razão: as apensadas são justamente a exceção à regra do parecer independente.

- **Parecer escrito como regra.** Nenhuma proposição vai a discussão e votação sem **parecer escrito** da Comissão competente, salvo os casos previstos no Regimento (art. 128). **Excepcionalmente**, quando o Regimento admitir, o parecer pode ser **verbal** (por exemplo, o parecer dado em Plenário nas matérias urgentes). Dizer que o parecer verbal é vedado em qualquer hipótese é errado.
- **As três partes do parecer escrito** (art. 129): 1. **relatório**: exposição circunstanciada da matéria; 2. **voto do Relator**: a opinião dele, em termos objetivos, sobre aprovar ou rejeitar (total ou parcialmente), ou sobre dar substitutivo ou emenda; 3. **parecer da Comissão**: as conclusões da Comissão e a indicação dos Deputados votantes e seus votos.

O **parecer a emenda** pode ter só as duas últimas partes, **dispensado o relatório**. Emendas apresentadas e voto em separado **não** são partes obrigatórias do parecer.

O Presidente da Câmara **devolve à Comissão** o parecer que contrarie as disposições regimentais, para ser reformulado (art. 130, parágrafo único).

Veto

Veto é a discordância do Presidente da República com o projeto aprovado, por **inconstitucionalidade** ou **contrariedade ao interesse público**. Pode ser total ou parcial e é dado em **quinze dias úteis**, com comunicação dos motivos ao Presidente do Senado em **48 horas** (CF, art. 66, § 1º). O veto parcial só abrange **texto integral** de artigo, parágrafo, inciso ou alínea.

Apreciação do veto pelo Congresso:

> **Lei seca:** CF, art. 66, § 4º. O veto será apreciado em **sessão conjunta**, dentro de **trinta dias** a contar de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da **maioria absoluta dos Deputados e Senadores**.

- **Sessão conjunta**: Deputados e Senadores reunidos (CF, art. 57, § 3º, IV), não sessões separadas de cada Casa.
- **Maioria absoluta** dos Deputados (257) **e** dos Senadores (41), não maioria simples.
- **Trinta dias** contados da **protocolização do veto na Presidência do Senado Federal** (Regimento Comum, art. 104-A). Não contam da sanção da parte não vetada nem da publicação.
- Esgotado o prazo sem deliberação, o veto entra na ordem do dia da sessão imediata, **sobrestadas as demais proposições** até a votação final (CF, art. 66, § 6º). O Regimento Comum diz que fica sobrestada a pauta das sessões conjuntas (art. 106, § 3º).

Regras do Regimento Comum (Resolução 1/1970-CN):

- As sessões para apreciar vetos são convocadas para a **terceira terça-feira de cada mês**, **impreterivelmente**. Se a sessão não ocorrer por qualquer motivo, convoca-se sessão conjunta para a **terça-feira seguinte** (art. 106, §§ 1º e 2º).
- A discussão dos vetos da pauta é feita **em globo**; os oradores falam por cinco minutos. Depois de falarem 4 Senadores e 6 Deputados, começa a votação, e os líderes podem orientar por até 1 minuto (art. 106-A).
- A votação é **nominal**, por **cédula com identificação do parlamentar**, da qual constam **todos os vetos** da Ordem do Dia, **agrupados por projeto** (art. 106-B). Não é secreta: desde a EC 76/2013 a Constituição não prevê mais escrutínio secreto para o veto.
- **Obstrução na cédula**: o parlamentar que deixar **em branco** um item da cédula, quando o seu **líder** tiver anunciado obstrução, é considerado **em obstrução** naquele item, e sua presença **não é computada para quórum** (art. 106-C).
- Até o início da Ordem do Dia, os líderes podem pedir **destaque** de dispositivos para votação no painel eletrônico, em número proporcional à bancada (art. 106-D).

Depois da votação do veto:

- **Veto mantido**: a parte vetada não vira lei.
- **Veto rejeitado** (derrubado): o projeto vai para **promulgação ao Presidente da República** (CF, art. 66, § 5º), e não diretamente ao Presidente do Senado.
- Se o Presidente da República não promulgar em **48 horas**, o **Presidente do Senado** promulga; se este não o fizer em igual prazo, cabe ao **Vice-Presidente do Senado** (art. 66, § 7º). A mesma regra vale para a sanção tácita.

Quadros para memorizar

Os três grupos de requerimentos

	Art. 114	Art. 115	Art. 117
Forma	verbais ou escritos	escritos	escritos
Quem decide	Presidente, na hora	Presidente, ouvida a Mesa, em 5 sessões	Plenário
Exemplos	palavra, leitura, observância do Regimento, verificação de votação, retirada de requerimento	informação a Ministro; inserção nos Anais	urgência, prioridade, preferência, destaque, adiamento, encerramento de discussão, sessão extraordinária ou secreta, convocação de Ministro ao Plenário, pesar, regozijo, não especificados
Contra a decisão	indeferido: Plenário consultado a pedido do Autor	indeferido: recurso ao Plenário em 5 sessões da publicação	—
Rito no Plenário	simbólico, sem discussão e sem encaminhamento	simbólico, sem discussão, encaminhamento do Autor e dos Líderes por 5 min	sem discussão; encaminhamento por 1 favorável e 1 contrário, 3 min cada

Indicação: as duas modalidades

	Modalidade I (art. 113, I)	Modalidade II (art. 113, II)
A quem sugere	a outro Poder	a Comissões da Câmara
O quê	providência, ato administrativo ou de gestão, envio de projeto de iniciativa exclusiva daquele Poder	manifestação sobre assunto, visando projeto de iniciativa da Câmara
Rito	requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado	lida em súmula, publicada, enviada às Comissões; parecer em 20 sessões, prorrogável
Desfecho	sugestão sem efeito vinculante	Comissão oferece projeto (trâmite normal) ou arquivamento pelo Presidente, com aviso ao Autor

Números do tema

Assunto	Número
Espécies de proposição (RICD, art. 100)	8
Parecer sobre indicação às Comissões	20 sessões, prorrogável pela Presidência da Comissão

Assunto	Número
Despacho dos requerimentos do art. 115	5 sessões, ouvida a Mesa
Recurso contra indeferimento (art. 115)	5 sessões da publicação do despacho
Encaminhamento no recurso do art. 115	Autor e Líderes, 5 minutos cada
Encaminhamento nos requerimentos do art. 117	1 favorável e 1 contrário, 3 minutos cada
Resposta do Ministro a pedido escrito	30 dias
Regozijo internacional	Comissão de Relações Exteriores, aprovação prévia por maioria absoluta dos membros
Sanção ou veto	15 dias úteis; motivos ao Presidente do Senado em 48 horas
Apreciação do veto	30 dias do protocolo na Presidência do Senado
Rejeição do veto	maioria absoluta de Deputados e de Senadores, em sessão conjunta
Sessão de vetos	terceira terça-feira do mês (se não houver, a terça seguinte)
Promulgação após veto derrubado	Presidente da República em 48 h; depois, Presidente do Senado; depois, Vice-Presidente do Senado

Partes do parecer escrito

Parte	Conteúdo	No parecer a emenda
Relatório	exposição circunstanciada da matéria	dispensado
Voto do Relator	opinião sobre aprovação, rejeição, substitutivo ou emenda	obrigatório
Parecer da Comissão	conclusões, Deputados votantes e votos	obrigatório

Lei seca que cai

As espécies de proposição, cobradas como lista completa:

> **Lei seca:** RICD, art. 100, § 1º. As proposições poderão consistir em **proposta de emenda à Constituição, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle**.

As duas indicações:

> **Lei seca:** RICD, art. 113. Indicação é a proposição através da qual o deputado: I - **sugere a outro Poder** a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria de sua iniciativa exclusiva; II - **sugere a manifestação de uma ou mais Comissões** acerca de determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara.

O prazo do parecer sobre a indicação:

> **Lei seca:** RICD, art. 113, § 2º, II. o parecer referente à indicação será proferido no prazo de **vinte sessões, prorrogável** a critério da Presidência da Comissão.

As consultas proibidas:

> **Lei seca:** RICD, art. 113, § 2º, V. **não serão aceitas** proposições que objetivem: a) consulta a Comissão sobre **interpretação e aplicação de lei**; b) consulta a Comissão sobre **atos de qualquer Poder**, de seus órgãos e autoridades.

O recurso no art. 114:

> **Lei seca:** RICD, art. 114, parágrafo único. Em caso de indeferimento e a pedido do Autor, o Plenário será consultado, **sem discussão nem encaminhamento de votação**, que será feita pelo **processo simbólico**.

O art. 115 e seu recurso:

> **Lei seca:** RICD, art. 115. Serão **escritos** e despachados no prazo de **cinco sessões**, pelo Presidente, **ouvida a Mesa**, e publicados com a respectiva decisão no Diário da Câmara dos Deputados, os requerimentos que solicitem: I - **informação a Ministro de Estado**; [...] Parágrafo único. [...] caberá recurso ao Plenário dentro em **cinco sessões** [...]. O recurso será decidido pelo **processo simbólico, sem discussão**, sendo permitido o encaminhamento de votação pelo **Autor do requerimento e pelos Líderes, por cinco minutos** cada um.

O que não cabe no pedido de informação:

> **Lei seca:** RICD, art. 116, III. **não cabem**, em requerimento de informação, **providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos** da autoridade a que se dirige.

O encaminhamento dos requerimentos do art. 117:

> **Lei seca:** RICD, art. 117, § 1º. Os requerimentos previstos neste artigo **não sofrerão discussão** e poderão ter a sua votação encaminhada por apenas **um orador favorável e um orador contrário, por três minutos** cada um.

Requerimento sem parecer de Comissão:

> **Lei seca:** RICD, art. 132, § 1º. Antes da deliberação do Plenário, haverá manifestação das Comissões competentes para estudo da matéria, **exceto quando se tratar de requerimento**.

O prazo do veto no Regimento Comum:

> **Lei seca:** RCCN, art. 104-A. O prazo de que trata o § 4º do art. 66 da Constituição Federal será contado da **protocolização do veto na Presidência do Senado Federal**.

A votação do veto:

> **Lei seca:** RCCN, art. 106-B. A votação do veto será **nominal** e ocorrerá por meio de **cédula com identificação do parlamentar** [...], da qual constarão todos os vetos incluídos na Ordem do Dia, **agrupados por projeto**.

Pegadinhas da banca

- **"As proposições são exclusivamente a PEC e os projetos" ou "apenas projeto de lei e emenda".** Errado. São oito espécies, incluindo requerimento, recurso, parecer, indicação e proposta de fiscalização e controle.
- **"Pela indicação o Deputado determina a outro Poder uma providência, vinculando o destinatário."** Errado. A indicação só sugere; não obriga.
- **"A indicação a outro Poder é lida em súmula e vai às Comissões, com parecer em vinte sessões."** Errado. Esse é o rito da indicação às Comissões. A indicação a outro Poder é requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado.
- **"Parecer sobre indicação em dez sessões improrrogáveis."** Errado. Vinte sessões, prorrogáveis pela Presidência da Comissão.
- **"Se a Comissão oferecer projeto a partir da indicação, ele vai direto ao Plenário."** Errado. Segue os trâmites das proposições congêneres.
- **"Indicação para consultar Comissão sobre interpretação de lei é aceita se formulada por Deputado."** Errado. Não é aceita, seja quem for o autor.
- **"Verificação de votação depende de deliberação do Plenário."** Errado. É requerimento do art. 114, despachado na hora pelo Presidente.
- **"Indeferido requerimento do art. 114, o Plenário decide após discussão, com encaminhamento pelos Líderes e votação nominal."** Errado. Sem discussão, sem encaminhamento, processo simbólico.
- **"Requerimento de informação a Ministro é verbal e despachado na hora, sem ouvir a Mesa."** Errado. É escrito, despachado em cinco sessões, ouvida a Mesa.
- **"Recurso contra indeferimento de pedido de informação em quinze dias, com votação nominal e ampla discussão."** Errado. Cinco sessões, processo simbólico, sem discussão, com encaminhamento do Autor e dos Líderes por cinco minutos.
- **"Urgência é despachada de imediato pelo Presidente."** Errado. Depende do Plenário (art. 117).
- **"Requerimentos do art. 117 admitem discussão por cinco oradores e encaminhamento de todos os Líderes por dez minutos."** Errado. Sem discussão; um favorável e um contrário, três minutos cada.
- **"Voto de pesar por qualquer personalidade notória, a critério do autor."** Errado. A lista do art. 117, § 2º, é fechada.

- **"Regozijo por acontecimento internacional pode ser pedido por qualquer Deputado, com maioria simples."** Errado. Só a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, com aprovação prévia da maioria absoluta dos seus membros.
- **"Antes de o Plenário decidir, as Comissões sempre opinam, inclusive sobre requerimento."** Errado. Requerimento é a exceção.
- **"Ausência injustificada de Ministro convocado é só infração disciplinar."** Errado. É crime de responsabilidade.
- **"O Ministro responde ao pedido escrito em quinze dias úteis."** Errado. Trinta dias.
- **"Cabe no pedido de informação sugestão, conselho, consulta ou pergunta sobre os propósitos do Ministro."** Errado. Isso é vedado; o pedido trata de atos e fatos.
- **"A Mesa não pode recusar pedido mal formulado; só envia com ressalvas."** Errado. A Mesa pode recusar, cabendo recurso.
- **"Proposições apensadas têm, cada uma, parecer próprio, sem exceção."** Errado. As apensadas têm um só parecer.
- **"Parecer verbal é vedado em qualquer hipótese."** Errado. É admitido excepcionalmente, quando o Regimento prevê.
- **"As partes do parecer são relatório, emendas e voto em separado, todas obrigatórias."** Errado. São relatório, voto do Relator e parecer da Comissão; o parecer a emenda dispensa o relatório.
- **"O veto é derrubado por maioria simples, em sessões separadas de cada Casa."** Errado. Sessão conjunta, maioria absoluta de Deputados e Senadores.
- **"Os trinta dias do veto contam da sanção da parte não vetada."** Errado. Contam do protocolo do veto na Presidência do Senado.
- **"Vetos são apreciados na primeira segunda-feira de cada mês."** Errado. Terceira terça-feira.
- **"A votação do veto é secreta, sem identificação."** Errado. Nominal, por cédula com identificação.
- **"Derrubado o veto, o projeto vai ao Presidente do Senado para promulgar em 48 horas."** Errado. Vai primeiro ao Presidente da República; só se ele não promulgar em 48 horas é que o Presidente do Senado o faz.

Itens comentados

- **Item:** O Regimento Interno da Câmara dos Deputados admite como espécies de proposição exclusivamente a proposta de emenda à Constituição e os projetos. **Errado.** O art. 100, § 1º, também inclui emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle.

- **Item:** Pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a indicação que sugere a outro Poder a adoção de providência é lida em súmula, publicada no Diário da Câmara e encaminhada às Comissões competentes, que sobre ela emitem parecer no prazo de vinte sessões. **Errado.** A indicação a outro Poder é requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado. Leitura em súmula e parecer em vinte sessões são da indicação dirigida às Comissões.

- **Item:** Se nenhuma Comissão opinar pelo oferecimento de projeto sobre a matéria da indicação, o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando o Autor para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Casa. **Certo.** É o texto do art. 113, § 2º, IV.
- **Item:** Admite-se indicação apresentada por deputado para sugerir manifestação de comissão parlamentar a respeito de determinado assunto, com vistas à elaboração de projeto sobre matéria de iniciativa da Câmara, mas não é aceita proposição cuja finalidade seja consultar comissão sobre a interpretação e aplicação de lei. **Certo.** Junta o art. 113, II (indicação às Comissões), com a vedação do art. 113, § 2º, V, a.
- **Item:** Dependem de deliberação do Plenário os requerimentos de verificação de votação, que, por essa razão, não são despachados pelo Presidente da Câmara dos Deputados. **Errado.** A verificação de votação está no art. 114, VIII: o Presidente a despacha imediatamente.
- **Item:** Em caso de indeferimento de requerimento despachado imediatamente pelo Presidente da Câmara, e a pedido do Autor, o Plenário será consultado, sem discussão nem encaminhamento de votação, e a votação será feita pelo processo simbólico. **Certo.** É o parágrafo único do art. 114.
- **Item:** Do despacho indeferitório de requerimento de informação a Ministro de Estado cabe recurso ao Plenário no prazo de quinze dias, e o recurso será decidido por votação nominal, com ampla discussão. **Errado.** O prazo é de cinco sessões; o processo é simbólico, sem discussão, com encaminhamento do Autor e dos Líderes por cinco minutos.
- **Item:** Os requerimentos que dependem de deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados não sofrerão discussão e poderão ter a sua votação encaminhada por apenas um orador favorável e um contrário, por três minutos cada um. **Certo.** É o art. 117, § 1º.
- **Item:** O Regimento Interno da Câmara dos Deputados admite requerimento de voto de pesar pelo falecimento de qualquer personalidade de notoriedade nacional, a critério do autor do requerimento. **Errado.** O voto de pesar só cabe nos casos da lista fechada do art. 117, § 2º.
- **Item:** O requerimento de manifestação de regozijo sobre ato ou acontecimento internacional pode ser apresentado por qualquer Deputado, desde que aprovado pela maioria simples do Plenário. **Errado.** Só a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional pode apresentá-lo, com aprovação prévia da maioria absoluta de seus membros.
- **Item:** Cabem em requerimento de informação a Ministro de Estado providências a tomar, consulta, sugestão, conselho ou interrogação sobre propósitos da autoridade a que se dirige. **Errado.** O art. 116, III, proíbe exatamente esses conteúdos.
- **Item:** Antes da deliberação do Plenário da Câmara dos Deputados, haverá sempre manifestação das Comissões competentes para estudo da matéria, inclusive quando se tratar de requerimento. **Errado.** O art. 132, § 1º, excetua os requerimentos.
- **Item:** O parecer escrito de Comissão da Câmara dos Deputados constará de três partes, relatório, voto do Relator e parecer da Comissão, com as conclusões e a indicação dos Deputados votantes e respectivos votos, podendo o parecer a emenda constar apenas das duas últimas. **Certo.** É o art. 129 e seu § 1º.

- **Item:** O prazo de trinta dias para apreciação do veto pelo Congresso Nacional será contado da data em que o Presidente da República sanciona a parte não vetada do projeto. **Errado.** Conta da protocolização do veto na Presidência do Senado (Regimento Comum, art. 104-A).
- **Item:** Se o veto não for mantido, o projeto será enviado para promulgação ao Presidente do Senado Federal, que o promulgará em quarenta e oito horas. **Errado.** O projeto vai ao Presidente da República para promulgação; o Presidente do Senado só promulga se aquele não o fizer em 48 horas.

Resumo para revisar

- Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara; são oito espécies: PEC, projeto, emenda, indicação, requerimento, recurso, parecer e proposta de fiscalização e controle.
- Indicação só sugere, nunca obriga. Modalidade I: a outro Poder (requerimento escrito, despachado pelo Presidente, publicado). Modalidade II: às Comissões da Câmara, visando projeto de iniciativa da Câmara.
- Indicação às Comissões: lida em súmula, publicada, enviada às Comissões; parecer em 20 sessões, prorrogável pela Presidência da Comissão.
- Comissão que oferece projeto a partir da indicação: o projeto segue o trâmite normal. Nenhuma Comissão oferece: o Presidente arquiva e avisa o Autor, que pode apresentar projeto próprio.
- Não se aceita consulta a Comissão sobre interpretação e aplicação de lei ou sobre atos de qualquer Poder.
- Art. 114: requerimentos verbais ou escritos, despachados na hora pelo Presidente (palavra, leitura, observância do Regimento, verificação de votação, retirada de requerimento etc.). Indeferido: Plenário, sem discussão, sem encaminhamento, simbólico.
- Art. 115: escritos, despachados em 5 sessões pelo Presidente, ouvida a Mesa (informação a Ministro, inserção nos Anais). Recurso em 5 sessões; simbólico, sem discussão, encaminhamento do Autor e dos Líderes por 5 minutos.
- Art. 117: escritos, dependem do Plenário (urgência, prioridade, preferência, destaque, adiamento, encerramento, sessão extraordinária ou secreta, convocação de Ministro ao Plenário, pesar, regozijo, não especificados). Sem discussão; 1 a favor e 1 contra, 3 minutos cada.
- Quem decide: Presidente (art. 114), Mesa (art. 115), Comissões (projeto conclusivo), Plenário (demais). Requerimento não precisa de parecer de Comissão.
- Pedido escrito de informação a Ministro: encaminhado pelo Primeiro-Secretário; recusa, não atendimento em 30 dias ou informação falsa é crime de responsabilidade.
- O pedido de informação trata de ato ou fato da área do Ministério ligado a matéria em trâmite, a fiscalização do Congresso ou a atribuições do Congresso; não cabe providência, consulta, sugestão, conselho ou pergunta sobre propósitos.
- Informação que já chegou ou já foi prestada: cópia ao Deputado e requerimento prejudicado. A Mesa pode recusar pedido inconveniente, com recurso ao Plenário.

- Convocação de Ministro (Câmara, Senado ou qualquer Comissão): pessoalmente, assunto previamente determinado; ausência sem justificação é crime de responsabilidade.
- Voto de pesar: lista fechada (Chefe de Estado estrangeiro, congressista de qualquer legislatura, ex-Presidente e ex-Vice da República, ex-Presidente do STF ou de Tribunal Superior, ex-Ministro de Estado, ex-Governador, luto nacional oficial).
- Regozijo ou louvor: só acontecimento de alta significação nacional; internacional, só pela Comissão de Relações Exteriores, com maioria absoluta prévia dos membros.
- Cada proposição tem parecer independente, salvo as apensadas (um só parecer). Parecer escrito é a regra; verbal, só quando o Regimento admitir.
- Parecer escrito: relatório, voto do Relator e parecer da Comissão; o parecer a emenda dispensa o relatório.
- Veto: sessão conjunta, 30 dias do protocolo na Presidência do Senado, derrubado por maioria absoluta de Deputados e Senadores.
- Sessões de veto na terceira terça-feira do mês (se não houver, a terça seguinte); votação nominal por cédula com identificação, vetos agrupados por projeto.
- Item em branco na cédula, com obstrução anunciada pelo líder: parlamentar em obstrução, presença fora do quórum.
- Veto derrubado: promulgação pelo Presidente da República em 48 horas; depois, Presidente do Senado; depois, Vice-Presidente do Senado.

TEMA 13 DE 13

Comissões e pareceres

307 perguntas no app · Procedimento legislativo

O que cai

O edital pede "Comissões, pareceres, deliberação" dentro do procedimento legislativo, e o Regimento Interno da Câmara (arts. 25 a 64 e 95 a 200). As perguntas deste tema vão bem além do trâmite na comissão. Elas se espalham por sete blocos:

- **Papel das comissões**: exame prévio obrigatório, força das comissões no Brasil, poder conclusivo (procedimento abreviado), audiências públicas, convocação de Ministro, Comissão de Legislação Participativa.
- **Trâmite e parecer**: distribuição pelo Presidente da Câmara (mérito, CFT, CCJC obrigatória, no máximo quatro comissões de mérito), prazos, relator, três partes do parecer, voto em separado, parecer terminativo x parecer de mérito, recurso ao Plenário, emendas em comissão (cinco sessões).
- **Controle preventivo de constitucionalidade no Legislativo**: parecer da CCJC, devolução de proposição pelo Presidente, emendas saneadoras (mecanismos formais) e engavetamento, devolução de relatoria, retirada pelo autor (mecanismos informais).
- **Sustação de atos normativos do Executivo** (CF, art. 49, V): só por decreto legislativo, só atos do Executivo que exorbitem, efeitos para frente, controle político repressivo.
- **Medidas provisórias e o STF**: controle da relevância e urgência, conversão em lei não cura o vício.
- **Controle judicial do processo legislativo**: mandado de segurança só de parlamentar, atos *interna corporis*, Senado e o art. 52, X (suspensão de lei e abstrativização).
- **Mandado de injunção**: só para norma constitucional de eficácia limitada, omissão total ou parcial, contra qualquer Poder ou órgão.

A banca adora trocar "preventivo" por "repressivo", "formal" por "informal", "sempre/nunca/apenas", e o Poder ou o instrumento (resolução do Senado no lugar de decreto legislativo do Congresso).

Entenda o tema

Os três caminhos do projeto de lei ordinária

O projeto de lei ordinária pode seguir **três** caminhos, e não dois:

- **Ordinário** (comum): o projeto passa pelas comissões e depois é votado pelo Plenário. É a regra.

- **Sumário**: é o caminho da **urgência constitucional**. O Presidente da República pode pedir urgência para projetos de sua iniciativa (CF, art. 64, § 1º), e as Casas passam a ter prazo para votar.
- **Abreviado**: o projeto é discutido e votado **só pelas comissões**, sem ir ao Plenário. É o chamado **poder conclusivo** das comissões (CF, art. 58, § 2º, I; RICD, art. 24, II). Cabe recurso de **um décimo** dos membros da Casa para levar a matéria ao Plenário.

> **Pegadinha:** "sumário" e "abreviado" não são sinônimos. Sumário é urgência. Abreviado é a votação só nas comissões.

Onde o projeto começa

A **Casa iniciadora** é, na maioria das vezes, a Câmara dos Deputados. Pela Constituição (art. 64), começam na Câmara os projetos do Presidente da República, do STF e dos Tribunais Superiores; as medidas provisórias também têm a votação iniciada na Câmara (art. 62, § 8º). Projetos de Deputados também começam na Câmara.

Mas a Câmara **não é sempre** a Casa iniciadora. Projeto apresentado por **Senador** ou por **comissão do Senado** começa no **Senado**, que é a Casa iniciadora nesse caso.

Comissões também apresentam projetos

A Constituição dá iniciativa de leis a "qualquer membro ou **Comissão** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional" (CF, art. 61). Assim, uma comissão pode apresentar projeto em seu próprio nome. É comum uma **CPI** terminar o trabalho propondo um projeto de lei, e a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, por exemplo, pode aprovar em reunião a apresentação de um projeto de sua autoria. Não é preciso que um Deputado assine sozinho.

A Comissão de Legislação Participativa

A **Comissão de Legislação Participativa (CLP)** foi criada pela Câmara em **2001** e é uma das comissões permanentes do Regimento. Ela serve para abrir um canal direto de participação da sociedade na elaboração das leis, por um caminho mais simples que a iniciativa popular (que exige assinaturas de eleitores).

Como funciona:

- Recebe **sugestões de iniciativa legislativa** de associações, órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil, **exceto partidos políticos** (RICD, art. 32, XII, a). Recebe também pareceres técnicos e propostas de entidades científicas e culturais.
- Verifica se a sugestão atende às condições mínimas para tramitar.
- Se aprova parecer favorável, **adota a sugestão como sua** e a apresenta como proposição de **autoria da própria comissão**.

> **Exemplo:** a Associação de Moradores do Bairro Jardim Esperança envia uma sugestão de projeto sobre coleta seletiva. A CLP aprova parecer favorável e apresenta o projeto. Ele passa a tramitar como projeto da Comissão de Legislação Participativa. O procedimento é regular.

Para o autor **Fernando de Brito Alves**, o modelo da CLP é **mais vantajoso** (e não menos) para a inclusão e a participação popular.

A CLP também pode apresentar **emendas** em comissão a projetos sujeitos à apreciação conclusiva (RICD, art. 119, I).

Por que as comissões importam tanto

As comissões existem para **verticalizar** (aprofundar) a análise dos projetos. O trabalho é dividido por áreas temáticas, e cada matéria é estudada em profundidade por um colegiado especializado antes de chegar ao Plenário. Não servem para análise superficial nem para mera triagem formal.

- **José Afonso da Silva** fala em um "**princípio do exame prévio do projeto por comissões parlamentares**". A Constituição de 1988 trata a etapa das comissões como parte obrigatória da formação das leis. O RICD confirma: antes da deliberação do Plenário, haverá manifestação das comissões competentes, exceto em requerimentos (art. 132, § 1º), e nenhuma proposição é discutida e votada sem parecer escrito da comissão competente, salvo os casos previstos no Regimento (art. 128).
- O projeto é **discutido nas comissões e no Plenário**. A ordem é: primeiro as comissões, depois o Plenário, quando for o caso. Um roteiro que preveja Plenário primeiro e comissões depois está invertido.
- No Brasil, as comissões têm **muitas prerrogativas**, mais do que na maioria dos parlamentos. Seu poder é considerado excepcional, quase sem paralelo em outros países: elas analisam, mudam o texto (emendas e substitutivos), votam projetos no lugar do Plenário (poder conclusivo) e fiscalizam o Executivo (convocam Ministros, pedem informações, ouvem autoridades).
- Na prática, o **debate técnico e a negociação política** se concentram nas comissões. O Plenário funciona mais como instância **homologatória** dos acordos e textos que vêm das comissões do que como lugar de reconstrução do conteúdo.

> **Pegadinha:** itens que dizem que as comissões brasileiras "têm pouco poder", "têm poder comparável ao de outros países", "só emitem pareceres opinativos" ou que "nenhuma matéria pode ser aprovada sem o Plenário" estão errados.

A Constituição autoriza as **comissões a substituir o Plenário** na votação de projetos de lei (art. 58, § 2º, I). O contrário não está escrito: a Constituição **não** prevê expressamente que o Plenário substitua as comissões.

Comissões permanentes e temporárias

Para analisar um projeto podem atuar comissões permanentes ou temporárias (RICD, art. 22):

- **Permanentes**: existem de forma contínua, fazem parte da estrutura da Casa, são técnicas e especializadas por campo temático.
- **Temporárias**: são criadas para apreciar determinado assunto e se **extinguem ao término da legislatura**, ou antes, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo. São de três tipos: **especiais, de inquérito (CPI) e externas** (art. 33).

Na análise de projetos, a temporária que mais aparece é a **comissão especial**, criada, por exemplo, para PEC, projeto de código ou proposição que precise de mais de quatro comissões de mérito (art. 34).

O que as comissões podem fazer

A Constituição (art. 58, § 2º) e o RICD (art. 24) dão às comissões, em razão da matéria de sua competência:

- **discutir e votar** projeto de lei que dispensar a competência do Plenário, salvo recurso de um décimo dos membros da Casa;
- **realizar audiências públicas** com entidades da sociedade civil (por exemplo, ouvir motoristas, empresas e usuários num projeto sobre aplicativos de transporte). A audiência amplia a instrução da matéria antes da votação do parecer;
- **convocar Ministros de Estado** para prestar informações pessoalmente sobre assunto previamente determinado. A ausência sem justificação adequada é crime de responsabilidade (CF, art. 50);
- **encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informação** a Ministro de Estado (RICD, art. 24, V). Quem envia formalmente é a Mesa (CF, art. 50, § 2º); a recusa, o não atendimento em **30 dias** ou a informação falsa é crime de responsabilidade;
- receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões de autoridades;
- **solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão**;
- apreciar programas de obras e planos de desenvolvimento e emitir parecer;
- fiscalizar atos do Executivo e da administração indireta;
- **propor a sustação** dos atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, **elaborando o respectivo decreto legislativo** (RICD, art. 24, XII). Isso não exclui a iniciativa de qualquer Deputado (art. 24, § 2º).

Por isso se diz que as comissões brasileiras podem **compelir** autoridades e servidores a atendê-las: convocam, cobram comparecimento e respostas. As comissões fixam prazos não inferiores a **dez dias** para cumprimento de convocações e pedidos, e o descumprimento leva à apuração da responsabilidade (RICD, art. 61, §§ 2º e 3º).

Recebimento e distribuição do projeto

Quando o projeto entra na Casa, ele é **protocolado, numerado e distribuído** às comissões. Na Câmara, toda proposição recebida pela Mesa é numerada, datada, **despachada às comissões competentes** e publicada (RICD, art. 137). Quem faz a distribuição é o **Presidente da Câmara**, por despacho, **dentro de duas sessões** depois de a proposição chegar à Mesa (art. 139).

Regras da distribuição (art. 139):

- Antes de distribuir, o Presidente verifica se já existe proposição que trate de matéria análoga ou conexa. Se existir, distribui **por dependência** e manda **apensar** (juntar) a nova à antiga. As apensadas têm **um só parecer** (arts. 127 e 142). Na tramitação conjunta, tem precedência a mais **antiga** (art. 143).

- A proposição vai:
- às **comissões de mérito** ligadas ao assunto;
- à **Comissão de Finanças e Tributação (CFT)**, quando envolver aspectos financeiros ou orçamentários públicos, para exame da **compatibilidade ou adequação orçamentária**;
- **obrigatoriamente** à **Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC)**, para exame de **constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa**, e também do mérito, quando for o caso.
- **Nenhuma proposição será distribuída a mais de quatro comissões de mérito**. Se a matéria for da competência de **mais de quatro** comissões de mérito, cria-se uma **comissão especial** (arts. 34, II, e 139, V). A iniciativa é do Presidente da Câmara ou a requerimento de Líder ou de Presidente de comissão interessada.
- A remessa começa pela comissão que deve falar primeiro sobre o mérito e segue de uma comissão para outra, na ordem do despacho. Na **urgência**, as comissões examinam a matéria **ao mesmo tempo** (conjuntamente) ou em reunião conjunta.

> **Exemplo:** um projeto sobre incentivo fiscal à agricultura familiar é distribuído à Comissão de Agricultura (mérito), à CFT (adequação orçamentária e mérito tributário) e à CCJC (constitucionalidade e juridicidade). Se o projeto tocasse o mérito de cinco comissões, o Presidente não poderia mandá-lo às cinco: teria de criar uma comissão especial.

Outras regras de distribuição:

- Uma comissão que queira ouvir outra apresenta requerimento ao Presidente da Câmara; a outra comissão fala só sobre a questão formulada, e os prazos não aumentam (art. 140).
- **Conflito de competência** entre comissões é resolvido pelo Presidente da Câmara, em duas sessões (ou de imediato, se urgente), com recurso ao Plenário (art. 141).
- Das decisões do Presidente sobre esses requerimentos cabe recurso ao Plenário em **cinco sessões** (arts. 140 e 142).

Devolução da proposição pelo Presidente

Antes mesmo da distribuição, o Presidente da Câmara **devolve ao autor** a proposição que não estiver formalizada e em termos, ou que versar matéria alheia à competência da Câmara, **evidentemente inconstitucional** ou antirregimental (RICD, art. 137, § 1º). O autor pode **recorrer ao Plenário** em **cinco sessões** da publicação do despacho, **ouvida a CCJC** em igual prazo. Provido o recurso, a proposição volta à Presidência para tramitar (art. 137, § 2º).

> **Exemplo:** o Deputado Rui Tavares apresenta projeto que cria um Ministério. Como a matéria é de iniciativa privativa do Presidente da República, o Presidente da Câmara devolve o projeto por evidente inconstitucionalidade. A devolução encerra a tramitação, salvo recurso provido. É controle **preventivo formal**: ato expresso, fundamentado e publicado.

Admissibilidade e mérito

As comissões fazem dois tipos de exame:

- **Admissibilidade** (ou preliminar): o projeto **pode** tramitar? Aqui entram a constitucionalidade e a juridicidade (CCJC) e a adequação financeira e orçamentária (CFT).
- **Mérito**: a ideia é **boa, conveniente e oportuna**? Quem faz são as comissões temáticas.

Em resumo, as comissões olham três pontos: se o projeto respeita a Constituição (CCJC), se cabe no orçamento (CFT) e se a ideia é boa (comissões de mérito).

Uma mesma comissão pode fazer **as duas** análises. A CCJC examina a constitucionalidade e também o mérito das matérias de seu campo (direito civil, penal, eleitoral...); a CFT examina a adequação orçamentária e também o mérito tributário e financeiro; a comissão especial do art. 34, II, examina admissibilidade e mérito (arts. 34, § 2º, e 53).

A ordem do exame, pelo art. 53 do RICD, é: comissões de mérito, CFT (aspectos financeiros e orçamentários) e CCJC (aspectos jurídicos), ou a comissão especial no lugar de todas.

Cada comissão só fala sobre o que é de sua **atribuição específica**. Parecer ou parte de parecer que invada a competência de outra comissão é tido como **não escrito**, se provida reclamação apresentada antes da aprovação definitiva (art. 55). O Presidente da Câmara devolve à comissão o parecer que contrarie o Regimento, para ser refeito (art. 130, parágrafo único).

Parecer terminativo

O parecer **terminativo** é o que pode **encerrar** a tramitação. Pelo art. 54 do RICD, é terminativo o parecer:

- da **CCJC**, quanto à **constitucionalidade ou juridicidade** da matéria;
- da **CFT**, sobre a **adequação financeira ou orçamentária**;
- da **comissão especial** do art. 34, II, sobre ambas as preliminares.

Se a CCJC conclui que o projeto é inconstitucional, ele **em regra é arquivado**. Mas **cabe recurso ao Plenário**, com o apoiamento regimental (na prática da Câmara, o de um décimo dos Deputados, no prazo de cinco sessões, como no recurso contra o poder conclusivo). Provido o recurso, há **apreciação preliminar** em Plenário (art. 144), em que o Plenário decide **só** sobre a constitucionalidade e juridicidade ou sobre a adequação orçamentária (art. 145). A decisão final sobre a preliminar é do **Plenário**, não da comissão.

Na apreciação preliminar:

- Se houver **emenda saneadora** (que corrige o vício), vota-se primeiro a emenda. Aprovada, a proposição é considerada aprovada quanto à preliminar, com a modificação (art. 145, §§ 1º e 2º).
- Rejeitada a emenda, vota-se a proposição: se aprovada, retoma o curso; se rejeitada, é **definitivamente arquivada** (art. 145, § 3º).
- Só se admitem emendas que tenham por fim eliminar os vícios apontados pelas comissões (art. 120, § 1º).
- Reconhecidas pelo Plenário a constitucionalidade e a juridicidade (ou a adequação orçamentária), essas preliminares **não podem ser arguidas de novo** (art. 147).

Se a própria CCJC ou a CFT apresenta emenda para sanar o vício, a matéria **segue seu curso**, e a apreciação preliminar fica para depois da manifestação das demais comissões (art. 146).

> **Atenção:** o parecer terminativo da CCJC **não é absoluto nem sempre vinculante**. Ele encerra a tramitação **salvo recurso**, e o Plenário pode decidir em sentido contrário. Item que diga que o parecer da CCJC "sempre vincula o Plenário" ou que o Plenário "não pode deliberar em sentido contrário, nem mediante recurso" está errado.

Parecer de mérito contrário

O parecer **desfavorável de uma comissão de mérito não é terminativo**. Ele não impede, sozinho, que o projeto continue: a proposição segue para as próximas comissões e, se for o caso, para o Plenário, que decide. Quem barra o projeto, em regra, é a comissão de **admissibilidade**.

Há uma situação específica no RICD: se a proposição receber **pareceres contrários quanto ao mérito de todas** as comissões a que foi distribuída, ela é tida como **rejeitada e arquivada** por despacho do Presidente, salvo recurso, e ressalvados os casos em que as comissões não têm poder conclusivo (art. 133). Parecer contrário a **emenda** não impede que a proposição principal siga seu curso (art. 133, parágrafo único).

> **Pegadinha:** "um parecer desfavorável de uma comissão de mérito sempre resulta no arquivamento". Errado: parecer de mérito contrário não é terminativo.

O relator

Na comissão, cada proposição é examinada por um **Relator**, designado pelo **Presidente da comissão**, que também designa Relatores substitutos e pode avocar a matéria nas faltas deles (RICD, arts. 41, VI, e 56). O Presidente da comissão pode funcionar como Relator e tem voto (art. 41, § 1º).

- O **autor** da proposição **não pode ser seu Relator**, nem como substituto ou parcial (art. 43, parágrafo único). Nenhum Deputado preside reunião em que se debata matéria da qual seja autor ou Relator (art. 43).
- A comissão pode dividir uma matéria grande entre **Relatores-Parciais**, com um **Relator-Geral**, para mandar à Mesa um só parecer (art. 57, II).
- O Relator pode pedir assessoria técnica ao órgão de consultoria da Casa (art. 41, XXIII).

O parecer: conceito, forma e conteúdo

Parecer é a proposição com que uma comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo (RICD, art. 126). É a manifestação do **colegiado**, não do Relator sozinho. Cada proposição tem parecer independente, salvo as apensadas, que têm um só (art. 127).

Pode ser **favorável**, **contrário** ou **favorável com emendas** (a comissão aprova desde que o texto seja alterado). Ao apreciar a matéria, a comissão pode propor sua adoção ou rejeição total ou parcial, sugerir o arquivamento, formular projeto dela decorrente, dar-lhe **substitutivo** e apresentar

emenda ou subemenda (art. 57, IV). Ou seja, as comissões **influem no conteúdo** e **podem emendar**: não se limitam a recomendar aprovar ou rejeitar o texto original.

O parecer é, em regra, **escrito** (art. 128); só excepcionalmente, quando o Regimento admite, é verbal. O parecer escrito tem **três partes** (art. 129):

1. **Relatório**: exposição circunstanciada da matéria.
2. **Voto do Relator**: a opinião dele, em termos objetivos, sobre aprovação ou rejeição, total ou parcial, ou sobre a necessidade de substitutivo ou emenda.
3. **Parecer da Comissão**: as conclusões do colegiado, com a indicação dos Deputados votantes e respectivos votos.

O **parecer a emenda** pode ter só as partes 2 e 3, **dispensado o relatório** (art. 129, § 1º).

> **Pegadinha:** "o parecer sobre projeto tem só duas partes, relatório e voto". Errado: são três. Só o parecer a **emenda** pode dispensar o relatório.

No **Senado Federal** a nomenclatura é diferente: o texto do relator se chama **relatório** enquanto não é votado e só passa a ser o **parecer** da comissão depois de aprovado pelo colegiado.

Discussão e votação na comissão

- A discussão e a votação do parecer e da proposição são feitas pelo **Plenário da comissão** (RICD, art. 56, § 1º).
- As deliberações são tomadas por **maioria dos votos, presente a maioria absoluta** dos membros; em caso de **empate, prevalece o voto do Relator** (art. 56, § 2º).
- Na discussão falam o autor, o Relator, os membros e Líderes (quinze minutos) e Deputados que não são membros (dez minutos). Qualquer Deputado pode participar dos debates de comissão de que não é membro, **sem direito a voto** (arts. 50, § 3º, e 57, VII).
- O membro que pedir **vista** a recebe por **duas sessões**, salvo urgência. Se vários pedirem ao mesmo tempo, a vista é conjunta (art. 57, XVI).
- Se o parecer for aprovado em todos os termos, passa a ser **da Comissão** e é assinado pelo Presidente, pelo Relator e pelos autores de votos vencidos, em separado ou com restrições, que queiram assinar (art. 57, X).

Voto em separado e parecer vencedor

Quem discorda do Relator pode apresentar **voto em separado**: um texto próprio, com fundamentação e conclusão diferentes. **Qualquer membro** da comissão pode apresentá-lo, e o fundamento pode ser de mérito ou de **inconstitucionalidade**.

Se a maioria da comissão **rejeitar** o voto do Relator e aprovar o voto em separado, esse texto se torna o **parecer vencedor**, a posição oficial do colegiado. A redação do parecer vencedor cabe ao **Relator substituto** (se não foi vencido nem está ausente) ou a outro Deputado designado pelo Presidente, até a reunião ordinária seguinte. E o voto do Relator original **passa a constituir voto em separado** (art. 57, XII e XIII).

> **Exemplo:** o Relator Paulo Siqueira opina pela aprovação de um projeto. O Deputado Otávio Brandão apresenta voto em separado pela rejeição, e a maioria vota com ele. O texto de Otávio vira o parecer da comissão; o de Paulo fica registrado como voto em separado.

Na contagem dos votos, são **favoráveis** os votos "pelas conclusões", "com restrições" e "em separado" não divergentes das conclusões; são **contrários** os "vencidos" e os "em separado" divergentes (art. 57, XIV). Quem vota "com restrição" e não diz qual é a divergência tem o voto contado como integralmente favorável (art. 57, XV).

Mesmo quando **não** é acolhido, o voto em separado que aponta inconstitucionalidade registra a divergência e pode influenciar a deliberação posterior. Por isso a doutrina o vê também como um mecanismo **implícito** de controle preventivo de constitucionalidade.

Prazos das comissões

As comissões organizam a própria pauta, mas **não têm tempo livre**: o Regimento fixa prazos para examinar as proposições e decidir (RICD, art. 52):

- **cinco sessões** para matéria em regime de **urgência**;
- **dez sessões** para matéria em regime de **prioridade**;
- **quarenta sessões** para matéria em **tramitação ordinária**;
- para emendas de Plenário, o mesmo prazo da proposição principal.

O **Relator** tem **metade** do prazo da comissão para dar o parecer (§ 1º). O Presidente da comissão pode prorrogar o prazo do Relator por até metade, a requerimento fundamentado dele, **exceto em urgência** (§ 2º). Esgotado o prazo do Relator, o Presidente da comissão avoca a proposição ou designa outro Relator (§ 3º).

Se os prazos se esgotam, o projeto pode andar **mesmo sem parecer**: a comissão pode, a pedido do autor, incluí-lo na pauta da reunião seguinte, e o **Presidente da Câmara** pode, de ofício ou a requerimento de qualquer Deputado, mandar a proposição pendente de parecer à **comissão seguinte** ou ao **Plenário** (§§ 4º a 6º).

> **Atenção:** pedir a outra comissão que se manifeste, ou solicitar colaboração de órgãos e entidades para esclarecer a matéria, **não aumenta** os prazos (arts. 24, XIV, e 140, III).

Emendas na comissão

Emenda é a proposição **acessória** de outra (RICD, art. 118). Pode ser supressiva, aglutinativa, substitutiva, modificativa ou aditiva. Quando a emenda substitutiva altera a proposição **em seu conjunto**, chama-se **substitutivo**. **Subemenda** é a emenda apresentada **em comissão** a outra emenda.

As emendas não são apresentadas só no Plenário: podem ser apresentadas **também nas comissões**. No projeto sujeito à **apreciação conclusiva**, o art. 119 prevê:

- a partir da **designação do Relator**, **qualquer Deputado**, individualmente (com apoiamento, quando for o caso), e a **Comissão de Legislação Participativa** podem apresentar emendas;

- ao **substitutivo** oferecido pelo Relator, podem emendar os **membros** da comissão;
- o prazo é de **cinco sessões**, contado da publicação do anúncio na **Ordem do Dia das Comissões** (§ 1º);
- a emenda só é tida **como da Comissão**, para efeitos posteriores, se versar matéria de seu campo temático e **for por ela aprovada** (§ 2º);
- o **substitutivo** de comissão é atribuição da comissão de **mérito**; se o objetivo for só aperfeiçoar a técnica legislativa, a iniciativa é da **CCJC** (§ 3º).

Quem pode emendar. O poder de emendar é dos **parlamentares e das comissões**. Órgãos de fora do Legislativo, como um Ministério, **não** apresentam emendas: no máximo, um Deputado adota a sugestão e a apresenta como sua. Nem o **Presidente da República**, mesmo autor do projeto, emenda o próprio projeto; para alterá-lo durante a tramitação, envia **mensagem aditiva ou modificativa**. Por isso uma emenda de Deputada a projeto do Presidente da República é perfeitamente admissível.

Emendas saneadoras. São emendas que **corrigem vício** de inconstitucionalidade, injuridicidade ou inadequação orçamentária. Permitem que a matéria prossiga **sem o dispositivo viciado**, em vez de ser rejeitada por inteiro. A CCJC é a comissão mais ligada a elas, mas **não é a única**: o relator de qualquer comissão (por exemplo, a de Trabalho) pode apresentar emenda que suprima um artigo inconstitucional.

Emendas no Plenário. No Plenário, as emendas são apresentadas **durante a discussão** em turno único ou primeiro turno, por qualquer Deputado ou comissão (art. 120, I). Depois de encerrada a discussão, a emenda isolada é **intempestiva**. Em segundo turno exige-se emenda de comissão aprovada pela maioria absoluta de seus membros ou subscrita por **um décimo** dos membros da Casa; nas matérias **urgentes**, só emendas de comissão ou subscritas por **um quinto** dos membros (ou Líderes que representem esse número), até o início da votação (art. 120, II e § 4º). Não pode ser emendada a parte do projeto aprovado conclusivamente que não tenha sido objeto do recurso provido (art. 120, § 5º).

> **Exemplo:** na votação de um projeto no Plenário, já encerrada a discussão, o Deputado Caio Mendes apresenta sozinho uma emenda saneadora. A Presidência não a recebe por intempestividade e falta de apoiamento. Agiu certo: a emenda saneadora segue as regras comuns de prazo e apoiamento; não há liberdade "sem restrições".

Poder conclusivo: quando a comissão decide no lugar do Plenário

Pela Constituição, cabe às comissões "discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um décimo dos membros da Casa" (art. 58, § 2º, I). É o **procedimento abreviado**. Na Câmara, a regra está no art. 24, II, do RICD: as comissões votam os projetos de lei **dispensada a competência do Plenário**, **exceto** os projetos:

- de **lei complementar**;
- de **código**;
- de **iniciativa popular**;

- de **Comissão**;
- sobre matéria que **não pode ser delegada** (CF, art. 68, § 1º);
- oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo Plenário de qualquer das Casas;
- que tenham recebido **pareceres divergentes**;
- em regime de **urgência**.

Nos projetos conclusivos aplicam-se, no que couber, as regras das matérias submetidas ao Plenário (art. 24, § 1º).

O recurso. Encerrada a apreciação conclusiva, a proposição e os pareceres são publicados e enviados à Mesa até a sessão seguinte, para serem anunciados na Ordem do Dia (art. 58). A partir dessa publicação, corre o prazo de **cinco sessões** para o recurso (art. 58, § 1º; art. 132, § 2º). O recurso:

- é dirigido ao **Presidente da Câmara**;
- é assinado por **um décimo**, pelo menos, dos membros da Casa (52 dos 513 Deputados);
- indica expressamente o que, da matéria apreciada pelas comissões, será objeto de deliberação do Plenário (art. 58, § 3º);
- precisa ser **provido** pelo Plenário.

Sem recurso no prazo, ou improvido o recurso, a matéria vai à **redação final** ou ao **arquivo**, conforme o caso. Aprovada a redação final pela comissão competente, o projeto volta à Mesa e é enviado ao **Senado** ou à **sanção** em **72 horas** (art. 58, §§ 4º e 5º).

> **Exemplo:** um projeto de lei ordinária que dá nome a uma rodovia federal é aprovado pelas comissões competentes da Câmara. Ninguém recorre em cinco sessões. O projeto segue ao Senado sem votação no Plenário da Câmara, e não há vício nenhum nisso.

Depois das comissões: Mesa e Ordem do Dia

Quando a matéria depende do Plenário, os pareceres aprovados, depois de opinar a última comissão, são remetidos com a proposição à **Mesa** (RICD, art. 130). A proposição aguarda inclusão na **Ordem do Dia** (a pauta de votações), organizada pelo Presidente da Câmara com as regras de preferência (art. 59). Só então vem a apreciação final dos Deputados (ou Senadores, na outra Casa).

Súmulas da CCJC

A CCJC consolida seu entendimento sobre questões de constitucionalidade e juridicidade em **súmulas** (o RICD manda as secretarias organizarem súmula da jurisprudência dominante de cada comissão, art. 62, IX). Elas não têm força de lei, mas **orientam e influenciam** o comportamento dos parlamentares e das demais comissões.

Controle de constitucionalidade no processo legislativo

Controle de constitucionalidade é a verificação de que uma norma respeita a Constituição. Duas classificações caem muito:

- Pelo **momento**: **preventivo** é feito **antes** de a norma existir, sobre o projeto. **Repressivo** é feito **depois**, sobre a norma já em vigor.
- Pelo **órgão**: **político** é feito por órgão não jurisdicional (Legislativo ou Executivo). **Jurisdicional** é feito pelo Judiciário.

O controle **preventivo** acontece durante a tramitação, **antes** da aprovação definitiva. Não é feito "apenas após a aprovação pelas duas Casas". Ele pode ser feito pelos três Poderes:

- **Legislativo**: a CCJC examina a constitucionalidade dos projetos; o Plenário rejeita projeto inconstitucional. Isso é controle **político preventivo**, ainda que o vício pudesse ser corrigido por emenda.
- **Executivo**: o Presidente da República **veta**, no todo ou em parte, projeto que considere inconstitucional (veto **jurídico**, CF, art. 66, § 1º), antes de virar lei.
- **Judiciário**: julga **mandado de segurança de parlamentar** contra a tramitação de proposição inconstitucional (ver adiante). Esse é controle preventivo **judicial**, não do Legislativo, ainda que a iniciativa seja de um parlamentar.

> **Pegadinha:** a CCJC faz controle **preventivo**, nunca repressivo, porque examina projeto, algo que ainda não é lei. Item que diga que a CCJC "realiza controle repressivo, já que atua sobre proposição que ainda não se converteu em lei" está errado.

O controle **repressivo**, em regra, é do **Judiciário**. Mas a Constituição admite exceções em que o próprio Legislativo atua de modo repressivo, como a **sustação** de atos normativos do Executivo (art. 49, V). Assim, o controle político do Congresso **não é sempre** preventivo nem **sempre** repressivo: é preventivo quando rejeita projetos e repressivo quando susta atos já editados.

Mecanismos formais e informais de controle preventivo

A doutrina separa os mecanismos de controle preventivo dentro do processo legislativo:

Mecanismos formais (explícitos): resultam de manifestação **expressa e documentada** de um órgão competente. São:

- o **parecer da CCJC** sobre a constitucionalidade, um dos mais relevantes, por ser **terminativo** e alcançar as proposições em geral;
- a **devolução da proposição** evidentemente inconstitucional pelo **Presidente da Casa** (RICD, art. 137, § 1º, II, b), com recurso do autor ao Plenário;
- as **emendas saneadoras**, que ficam registradas e são submetidas a parecer e votação;
- fora do Legislativo, o **veto jurídico** e o **mandado de segurança** julgado pelo STF.

Os mecanismos formais **não são exclusivos do Legislativo**: o veto (Executivo) e o mandado de segurança (Judiciário) também são formais.

Mecanismos informais (implícitos): atuam **sem registro formal** das razões, muitas vezes nos bastidores, por acordos e articulação política. São:

- o **engavetamento**: o relator ou o presidente de comissão atrasa de propósito a tramitação, deixando de pautar a proposição ou de apresentar relatório, sem registro formal dos motivos;
- a **devolução de relatoria**: o relator devolve a relatoria ao presidente da comissão, por exemplo para não assinar parecer contrário ao autor de projeto que considera inconstitucional;
- a **retirada da proposição pelo autor**, quando ele percebe indícios de inconstitucionalidade formal ou material;
- o **voto em separado** que aponta inconstitucionalidade, mesmo não acolhido.

O que a banca cobra sobre os informais:

- **Podem** ser associados ao controle preventivo, quando motivados por indícios de inconstitucionalidade. Não deixam de ser controle só porque não produzem parecer formal, nem porque não há manifestação de órgão colegiado.
- **Nem sempre** o motivo é a inconstitucionalidade. O engavetamento pode ser fruto de interesse político; a devolução de relatoria pode ocorrer porque o tema **perdeu atratividade** na opinião pública e o relator não quer mais vincular seu nome à matéria.
- **Não** são usados só em casos de grande relevância política nem só em propostas sobre direitos fundamentais: aparecem em proposições comuns também.
- **Não** são sempre públicos nem documentados; em regra **não deixam registro**, e não há dever regimental de registrar essa motivação. Por isso **é difícil identificá-los**: é preciso analisar o **contexto** em que os atos foram praticados. A simples falta de parecer não prova que houve inconstitucionalidade.
- **Podem** levar à rejeição ou ao arquivamento. Exemplo: o relator devolve a relatoria por suspeitar de inconstitucionalidade, ninguém é designado no lugar, e a proposição é arquivada ao fim da legislatura.
- **Não** são necessariamente menos eficientes que os formais: depende do contexto.
- A **tradição não codificada**, em permanente formação na prática parlamentar, tem papel importante nesses mecanismos, que não estão previstos expressamente no Regimento. A tradição legislativa brasileira os reconhece.
- A retirada pelo autor costuma ser controle **implícito**: o requerimento de retirada não precisa declarar o vício.

> **Pegadinha:** a devolução de proposição pelo Presidente da Casa e as emendas saneadoras são **formais**. O engavetamento e a devolução de **relatoria** é que são informais. A banca troca uma pela outra.

Sustação de atos normativos do Executivo (CF, art. 49, V)

É da **competência exclusiva do Congresso Nacional** "sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa" (CF, art. 49, V).

Como se faz. Por **decreto legislativo**, aprovado pela Câmara e pelo Senado, **sem sanção** presidencial. Não se faz por lei ordinária (que daria ao próprio Executivo a chance de vetar a sustação do seu ato) nem por resolução, e o Senado sozinho não pode sustar. Na Câmara, as comissões podem propor a sustação elaborando o projeto de decreto legislativo, e qualquer Deputado também pode (RICD, art. 24, XII e § 2º).

O que pode ser sustado. Só atos **normativos** (regras gerais) do **Poder Executivo** federal que **exorbitem**:

- do **poder regulamentar**: o decreto que, a pretexto de regulamentar a lei, cria exigência não prevista nela, amplia prazo, contraria a lei que deveria só detalhar. Isso vale também quando o decreto regulamenta direito fundamental;
- dos **limites da delegação legislativa**: a **lei delegada** que trata de assunto fora da resolução que autorizou a delegação (por exemplo, a delegação era sobre organização de carreira e a lei delegada mexeu em aposentadoria).

Alcança **decretos do Presidente** e também **portarias e atos normativos de Ministros** e outros órgãos do Executivo, desde que tenham caráter normativo.

O que não pode ser sustado.

- Ato que **não exorbita**: o Congresso **não** pode sustar ato que ficou dentro da lei só porque discorda do conteúdo, da conveniência ou da oportunidade. A sustação não serve para controlar a **discricionariedade** do Executivo nem para trocar as escolhas regulamentares do Presidente pelas do Legislativo. Sustar ato que não exorbitou é **abuso** da prerrogativa, segundo o STF.
- Atos de **outros Poderes**: o STF decidiu que o Congresso **não pode sustar** resolução normativa do **Tribunal Superior Eleitoral** e invalidou o decreto legislativo que tinha feito isso (ADC 33 e ADIs 4.947 e 5.020, 2014). A doutrina diverge sobre outros Poderes, mas a jurisprudência limita a sustação ao Executivo. Não há unanimidade.
- Atos de **outros entes**: atos de **governador** ou **prefeito** ficam de fora. Não há supremacia do Legislativo federal sobre os Executivos estaduais e municipais.
- Ato sem relação com o poder regulamentar ou com a delegação.

Parâmetro. O Congresso verifica se o ato respeitou a **lei** (ou a delegação). Não precisa haver ofensa direta à Constituição: basta o decreto ultrapassar a lei. A ofensa à lei pelo regulamento é chamada de **inconstitucionalidade reflexa** (ofensa indireta à Constituição, por violação da **legalidade**), e é justamente ela que motiva a sustação. Logo, a legislação ordinária entra na análise; não se olha "só o texto da Constituição". Também não se pode dizer que o Congresso susta "sem analisar o conteúdo": ele analisa o conteúdo para ver se excede a lei, mas não julga o mérito (conveniência) da escolha.

Natureza. É **controle político** (feito por órgão não jurisdicional) e **repressivo** (sobre norma já editada e em vigor). Não é "político e jurídico ao mesmo tempo", nem se equipara à declaração judicial de inconstitucionalidade. Serve para **proteger a competência legislativa** do Congresso diante da atribuição normativa dos outros Poderes e é forma de controle político dos atos do Executivo.

Efeitos.

- **Ex nunc**: valem para frente, da publicação do decreto legislativo. Não retroagem à data do ato sustado.
- **Erga omnes**: valem para todos.
- Atuam no plano da **eficácia**: o ato deixa de produzir efeitos futuros.
- São **definitivos**: não dependem de confirmação do Judiciário, nem de prévia declaração judicial de inconstitucionalidade.
- **Não há repristinação automática**: se o ato sustado tinha revogado um regulamento anterior, a norma antiga **não volta** sozinha a valer. Pode surgir um **vazio jurídico**, e a doutrina discute a restauração das normas revogadas à luz do efeito repristinatório.

Controle judicial do decreto legislativo. O decreto legislativo que susta ato normativo é **ato normativo primário** e pode ser questionado no STF por **ação direta de inconstitucionalidade**. O Judiciário pode invalidá-lo se ele ultrapassar os limites da Constituição: por vício formal (procedimento errado) ou por sustar fora das hipóteses de exorbitância. Foi o que aconteceu com o decreto que sustara a resolução do TSE.

Medidas provisórias e o controle judicial

A medida provisória é instrumento **excepcional**, para casos de **relevância e urgência** (CF, art. 62). Tem força de lei e **produz efeitos desde a edição**, sem esperar o Judiciário; se depois for declarada inconstitucional, isso não apaga o fato de ter vigido.

O uso abusivo de medidas provisórias, sem relevância e urgência, preocupa porque **desequilibra** a relação entre Executivo e Legislativo e pode ofender a **separação dos poderes**: o Executivo passa a legislar como via ordinária, esvaziando a função do Congresso.

Controle da relevância e urgência. Antes, o STF tratava esses pressupostos como questão só política. Na evolução de sua jurisprudência, passou a admitir que o Judiciário os controle **quando a ausência for evidente** (abuso manifesto). Por isso:

- a competência para editar MP **não é absoluta** e não está livre de controle;
- o STF **pode** declarar uma MP inconstitucional por falta de relevância e urgência, e **pode** também julgar improcedente a ação se entender que os requisitos existiam;
- esse controle **não é usurpação** das prerrogativas do Legislativo; é garantia contra abusos;
- o controle judicial não se limita à forma: alcança o conteúdo (vedações materiais) e os pressupostos.

O **Congresso** também deve examinar os pressupostos: a deliberação de cada Casa sobre o mérito da MP depende de **juízo prévio** sobre o atendimento dos pressupostos constitucionais (CF, art. 62, § 5º). O Presidente não tem "liberdade plena": precisa demonstrar a urgência.

Vedações materiais (CF, art. 62, § 1º), entre outras: direito penal, **processual penal e processual civil**; planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, **ressalvado o crédito extraordinário** para despesas imprevisíveis e urgentes (art. 167, § 3º); matéria **reservada a lei complementar**, mesmo que haja relevância e urgência. MP que

viole vedação material pode ter a vigência **suspensa por cautelar** pelo STF em ação direta e, depois, ser declarada inconstitucional.

> **Exemplo:** MP que abre crédito extraordinário para socorrer vítimas de enchente é admitida. MP que altera a lei de diretrizes orçamentárias é inconstitucional.

Conversão em lei não cura o vício. O STF **rejeita** a tese de que a conversão da MP em lei **convalida** (sana) os vícios da medida original. A aprovação pelo Congresso **não** gera presunção absoluta de constitucionalidade, não substitui o controle do STF e não encerra a discussão: a ação direta continua, bastando que o autor a adite para alcançar a lei de conversão (ADI 4.048-MC; ADI 3.090-MC). A lógica é a mesma do vício de iniciativa, que a sanção do Presidente da República também não convalida.

Controle judicial do processo legislativo

Mandado de segurança de parlamentar. O STF admite controle jurisdicional **preventivo** por **mandado de segurança** impetrado por **parlamentar federal** (MS 32.033, 2013). O fundamento é o direito líquido e certo do congressista de **não participar** de processo legislativo vedado pela Constituição (o **devido processo legislativo**). Cabe em duas situações:

- **proposta de emenda à Constituição** tendente a abolir **cláusula pétrea** (CF, art. 60, § 4º);
- proposição (projeto de lei ou PEC) cuja **tramitação viole regra constitucional** do processo legislativo, como vício formal (por exemplo, falta do número mínimo de assinaturas).

Fora disso, o conteúdo de projeto de lei só é examinado depois que vira lei. O controle judicial preventivo, portanto, é **estreito**, não amplo. A legitimidade é **exclusiva dos parlamentares**: **cidadão** comum não pode impetrar mandado de segurança contra a tramitação de projeto; poderá questionar a lei depois de aprovada. A Mesa do Congresso **não tem poderes absolutos** para fazer andar propostas inconstitucionais: está sujeita a esse controle.

Atos interna corporis. São as decisões **internas** do Legislativo baseadas só na interpretação do **Regimento**. Em regra, o Judiciário **não os examina**, em respeito à **separação dos poderes**. O STF fixou que não cabe ao Judiciário controlar a interpretação de normas **meramente regimentais**, quando não há desrespeito às normas constitucionais do processo legislativo (RE 1.297.884, Tema 1.120 da repercussão geral, 2021). Exemplos de matéria *interna corporis*: a **ordem de manifestação das comissões** e a **sistemática de apreciação de recursos** pela Câmara. Também se cita como interna corporis a deliberação sobre a eleição e a reeleição dos cargos da Mesa, quando a discussão é só regimental.

Daí vem também o **princípio da conformidade funcional**: cada órgão deve agir dentro da função que a Constituição lhe deu, e o Judiciário não deve rever as discussões legislativas internas, sob pena de deixar o Legislativo submisso a ele.

Mas a imunidade **não é absoluta**:

- Quando a **Constituição** trata do tema, ele **deixa de ser** interna corporis e pode ser levado ao Judiciário. Nem todas as normas regimentais são interna corporis: as que repetem ou

concretizam regras constitucionais (quórum, iniciativa, direitos das minorias) podem ser controladas.

- Violação explícita de preceito constitucional afasta a imunidade. Exemplo: o Deputado impetra MS contra decisão do Presidente da Câmara que, interpretando o Regimento, teria violado o direito constitucional das **minorias** de instalar **CPI**. Aí há questão constitucional, e o STF pode julgar.
- Atos do processo legislativo que **invadem competências do Judiciário** (organização dos tribunais, decisões judiciais) também podem ser revistos.
- Saber se uma norma é só regimental ou tem caráter constitucional se decide **caso a caso**, olhando o conteúdo.

Postura minimalista. Para o STF, o controle judicial do processo legislativo deve ser **minimalista** e **cauteloso**: intervenção restrita a casos de **flagrante** violação constitucional, para preservar a independência do Legislativo e o livre debate parlamentar. O processo legislativo **não** está "completamente sujeito" à fiscalização judicial; o Judiciário **não** revê a conveniência das deliberações nem pode mandar pautar um projeto e fixar o resultado da votação. A **supremacia da Constituição** justifica a fiscalização, mas a fiscalização respeita a autonomia do Parlamento. A decisão judicial deve corrigir o vício pontual **sem substituir** as escolhas políticas do Parlamento.

Também não há hierarquia entre as funções: a função legislativa **não é superior** à judicial. A aprovação de uma lei pelo Congresso **não impede** o Judiciário de declará-la inconstitucional. Mas o controle judicial **não é ilimitado**: não alcança a oportunidade e a conveniência das escolhas do legislador.

O Senado e o art. 52, X

Compete **privativamente ao Senado Federal** "suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal" (CF, art. 52, X). A literalidade fala em **Senado**, não em STF.

Visão tradicional. A decisão do STF em **controle difuso** (num caso concreto) vale só entre as partes. A **resolução do Senado** suspendendo a lei é que lhe dá eficácia **erga omnes** (para todos). Nessa visão:

- o Senado tem a **faculdade**, e não o dever: decide com **discricionariedade política** se suspende ou não. Pode optar por não suspender, e a decisão fica valendo só entre as partes;
- a resolução tem efeito **constitutivo** (cria situação nova) e, uma vez editada, **vale para todos** e vincula todos;
- assim, o Senado **amplia** os efeitos da decisão para além das partes;
- o Senado fica preso aos limites da decisão: **não pode** suspender em extensão **maior** do que a declarada inconstitucional pelo STF (pode suspender "no todo ou em parte" do que foi declarado);
- para a doutrina majoritária, os efeitos são, em regra, **ex nunc** (da publicação para frente). O Senado não decide aplicar efeito retroativo para desfazer atos já praticados.

Abstrativização do controle difuso. No julgamento das **ADIs 3.406 e 3.470** (caso do amianto, **2017**), o STF entendeu que a declaração **incidental** de inconstitucionalidade proferida pelo seu

Plenário já tem efeito **vinculante e erga omnes**, sem depender de resolução do Senado. O papel do Senado passa a ser **dar publicidade** à decisão.

Mesmo assim, **nem toda** decisão do STF em caso concreto vale para todos: decisão de **Turma** em recurso extraordinário atinge só as partes. O alcance geral vem da decisão do **Plenário**, da **súmula vinculante** (CF, art. 103-A) ou, na visão antiga, da resolução do Senado. Logo, a resolução do Senado **não é o único** caminho para o efeito erga omnes, e a decisão do STF não "sempre" vale para todos.

Mandado de injunção

"Conceder-se-á **mandado de injunção** sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania" (CF, art. 5º, LXXI). A **Lei 13.300/2016** disciplina a ação.

Quando cabe.

- Quando um direito previsto na **Constituição** (no texto originário ou em **emenda constitucional**) depende de norma regulamentadora que **não existe**, e por isso não pode ser exercido. A norma constitucional precisa ser de **eficácia limitada**. A jurisprudência é firme: o MI é cabível somente para normas de eficácia limitada.
- A omissão pode ser **total** ou **parcial**. A Lei 13.300/2016 prevê expressamente a falta "total ou parcial" e considera **parcial** a regulamentação quando forem **insuficientes** as normas editadas (art. 2º e parágrafo único).
- O cabimento depende de demonstrar que a omissão **impede** o exercício do direito.
- Exemplos aceitos: direito de servidores que depende de lei nunca editada; **revisão geral anual** da remuneração ou dos subsídios dos servidores; direito social de trabalhadores previsto em norma de eficácia limitada; omissão que impede a criação de órgão previsto na Constituição; omissão sobre organização de cargos públicos; normas constitucionais que atribuem competências a entes federativos, se a omissão afeta direito constitucional.
- O STF já reconheceu que a **demora irrazoável** na tramitação do projeto de lei (a chamada *inertia deliberandi*) pode configurar a omissão e autorizar o manejo do MI (MI 708, 2007; ADI 3.682, 2007): a mera existência de projeto em tramitação não afasta a mora.

Quando não cabe.

- Norma constitucional de eficácia **plena** ou **autoaplicável**: já produz efeitos sozinha; não há o que destravar. Também a de eficácia **contida**: o direito já pode ser exercido, e a lei futura só o restringiria.
- Direito previsto em **lei ordinária** ou em norma **infraconstitucional**, mesmo que falte o decreto regulamentador: isenção tributária criada por lei e dependente de regulamento, auxílio criado por lei que remete requisitos a decreto, benefício previdenciário criado por lei. Isso está abaixo da Constituição, e o caminho é outro. O STF não admite MI contra falta de normas **infralegais**.
- Para discutir o **conteúdo** de lei já editada (o MI não substitui a ação direta de inconstitucionalidade).
- Para **cobrar valores** devidos por falta de regulamentação: o caminho é a ação ordinária.

- Contra o andamento de **proposta de emenda constitucional**: isso não é falta de norma regulamentadora de direito.

Contra quem. O impetrado é "o **Poder, o órgão ou a autoridade** com atribuição para editar a norma regulamentadora" (Lei 13.300/2016, art. 3º). Não é só o Congresso: pode ser o Presidente da República, um **Ministério**, um **tribunal**, o Tribunal de Contas, órgãos da administração **direta ou indireta**. A lei prevê o cabimento contra omissões do Legislativo e também da **administração**. A Constituição até distribui a competência para julgar conforme a autoridade omissa (arts. 102, I, q, e 105, I, h).

O que a decisão faz. Reconhecida a mora, o Judiciário fixa **prazo razoável** para a edição da norma e estabelece as **condições** para o exercício do direito até que a norma venha (Lei 13.300/2016, art. 8º). A decisão vale, em regra, para as partes e até o advento da norma, mas pode ter eficácia ultra partes ou erga omnes (art. 9º). O MI não serve para o Judiciário **impor ao legislador** a criação de norma infraconstitucional nem para ditar o conteúdo dela: ele viabiliza o exercício do direito.

Quadros para memorizar

Os três caminhos do projeto de lei ordinária

Procedimento	O que é	Base
Ordinário	comissões e depois Plenário	regra geral
Sumário	urgência pedida pelo Presidente da República em projeto de sua iniciativa	CF, art. 64, § 1º
Abreviado	só as comissões votam (poder conclusivo); recurso de 1/10 leva ao Plenário	CF, art. 58, § 2º, I; RICD, art. 24, II

Números do trâmite nas comissões (RICD)

Assunto	Regra	Artigo
Distribuição pelo Presidente da Câmara	dentro de 2 sessões do recebimento	139
Máximo de comissões de mérito	4; acima disso, comissão especial	34, II; 139, V
Prazo da comissão: urgência	5 sessões	52, I
Prazo da comissão: prioridade	10 sessões	52, II
Prazo da comissão: tramitação ordinária	40 sessões	52, III
Prazo do Relator	metade do prazo da comissão	52, § 1º
Prorrogação do prazo do Relator	até metade; nunca em urgência	52, § 2º
Emendas em comissão (conclusivo)	5 sessões do anúncio na Ordem do Dia das Comissões	119, § 1º
Vista	2 sessões, salvo urgência	57, XVI

Assunto	Regra	Artigo
Quórum de deliberação	maioria dos votos, presente a maioria absoluta; empate: vale o voto do Relator	56, § 2º
Recurso contra o poder conclusivo	1/10 dos membros (52 Deputados), 5 sessões	CF, 58, § 2º, I; RICD, 58 e 132, § 2º
Recurso contra devolução de proposição	do autor, 5 sessões, ouvida a CCJC	137, § 2º
Envio ao Senado ou à sanção após redação final	72 horas	58, § 5º
Prazo para atender convocação ou pedido de comissão	não inferior a 10 dias	61, § 2º
Pedido escrito de informação a Ministro	resposta em 30 dias (CF, art. 50, § 2º)	24, V

Quem examina o quê

Comissão	Examina	Parecer terminativo?
Comissões de mérito	conveniência e oportunidade	não
CFT	adequação financeira e orçamentária (e mérito, quando for o caso)	sim, quanto à adequação
CCJC	constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa (e mérito, quando for o caso); distribuição obrigatória	sim, quanto à constitucionalidade ou juridicidade
Comissão especial (art. 34, II)	admissibilidade e mérito	sim, quanto às duas preliminares

Projetos que não podem ser conclusivos (RICD, art. 24, II)

Exceção	Exemplo
Lei complementar	qualquer PLP
Código	novo Código Eleitoral
Iniciativa popular	projeto com assinaturas de eleitores
De Comissão	projeto da CLP ou de CPI
Matéria indelegável (CF, art. 68, § 1º)	nacionalidade, direitos individuais
Do Senado aprovado pelo Plenário de qualquer Casa	
Pareceres divergentes	uma comissão aprova, outra rejeita
Regime de urgência	

Partes do parecer

Parte	Conteúdo	No parecer a emenda
Relatório	exposição circunstanciada da matéria	dispensável
Voto do Relator	opinião objetiva: aprovar, rejeitar, emendar, substitutivo	obrigatório
Parecer da Comissão	conclusões e votantes com seus votos	obrigatório

Mecanismos de controle preventivo

Formais (explícitos, documentados)	Informais (implícitos, sem registro)
Parecer da CCJC	Engavetamento
Devolução da proposição pelo Presidente da Casa	Devolução de relatoria
Emendas saneadoras	Retirada da proposição pelo autor
Veto jurídico (Executivo)	Voto em separado não acolhido (implícito)
Mandado de segurança de parlamentar (Judiciário)	Acordos e articulação política

Preventivo x repressivo

Controle	Momento	Exemplos
Político preventivo	antes da norma	CCJC, rejeição em Plenário, veto jurídico
Judicial preventivo	antes da norma	MS de parlamentar (cláusula pétrea, vício no trâmite)
Político repressivo	depois da norma	sustação pelo Congresso (art. 49, V)
Judicial repressivo	depois da norma	ADI, controle difuso (regra geral)

Sustação (art. 49, V) x suspensão pelo Senado (art. 52, X)

	Sustação	Suspensão pelo Senado
Quem	Congresso Nacional (competência exclusiva)	Senado Federal (privativa)
Instrumento	decreto legislativo, sem sanção	resolução do Senado
Objeto	ato normativo do Executivo que exorbita	lei declarada inconstitucional pelo STF em decisão definitiva (controle difuso)
Natureza	controle político repressivo	ato político discricionário (visão tradicional)
Efeitos	ex nunc, erga omnes, plano da eficácia	ex nunc (doutrina majoritária), erga omnes
Limites	só Executivo federal; não mérito; não TSE, governador, prefeito	não pode ir além do que o STF declarou

Mandado de injunção: cabe ou não cabe

Cabe	Não cabe
Norma constitucional de eficácia limitada sem regulamentação	Norma de eficácia plena, contida ou autoaplicável
Omissão total ou parcial (norma insuficiente)	Direito previsto só em lei ordinária ou norma infralegal
Direito previsto em emenda constitucional	Discutir o conteúdo de lei já editada
Contra Legislativo, Executivo, Ministério, tribunal, administração direta ou indireta	Cobrar valores atrasados
Revisão geral anual dos servidores	Andamento de PEC
Demora irrazoável na tramitação do projeto	

Lei seca que cai

O poder conclusivo e as atribuições das comissões estão na Constituição:

> **Lei seca:** CF, art. 58, § 2º. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I - discutir e votar projeto de lei que **dispensar**, na forma do regimento, a **competência do Plenário**, salvo se houver **recurso de um décimo** dos membros da Casa; II - realizar **audiências públicas** com entidades da sociedade civil; III - **convocar Ministros de Estado** para prestar informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições; [...] V - solicitar **depoimento de qualquer autoridade ou cidadão**;

A iniciativa de leis também é das comissões:

> **Lei seca:** CF, art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou **Comissão** da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional [...]

A distribuição obrigatória à CCJC e o limite de quatro comissões de mérito:

> **Lei seca:** RICD, art. 139, II, c. [a proposição será distribuída] **obrigatoriamente** à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa [...]
>
> **Lei seca:** RICD, art. 139, V. **nenhuma proposição será distribuída a mais de 4 (quatro) Comissões de mérito**, aplicando-se, quando for o caso, o inciso II do caput do art. 34 deste Regimento;

Os prazos das comissões são cobrados com troca de números:

> **Lei seca:** RICD, art. 52. [...] I - **cinco sessões**, quando se tratar de matéria em regime de **urgência**; II - **dez sessões**, quando se tratar de matéria em regime de **prioridade**; III - **quarenta sessões**, quando se tratar de matéria em regime de **tramitação ordinária**; [...] § 1º O Relator disporá da **metade** do prazo concedido à Comissão para oferecer seu parecer.

Os três pareceres terminativos:

> **Lei seca:** RICD, art. 54. Será **terminativo** o parecer: I - da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, quanto à **constitucionalidade ou juridicidade** da matéria; II - da Comissão de Finanças e Tributação, sobre a **adequação financeira ou orçamentária** da proposição; III - da Comissão Especial referida no art. 34, II, acerca de ambas as preliminares.

O voto em separado que vence vira parecer:

> **Lei seca:** RICD, art. 57, XIII. na hipótese de a Comissão aceitar parecer diverso do voto do Relator, o deste constituirá **voto em separado**;

O recurso contra o poder conclusivo:

> **Lei seca:** RICD, art. 58, § 1º. Dentro de **cinco sessões** da publicação referida no caput, poderá ser apresentado o recurso de que trata o art. 58, § 2º, I, da Constituição Federal. [...] § 3º O recurso, dirigido ao **Presidente da Câmara** e assinado por **um décimo**, pelo menos, dos membros da Casa, deverá indicar expressamente, dentre a matéria apreciada pelas Comissões, o que será objeto de deliberação do Plenário.

Emendas em comissão:

> **Lei seca:** RICD, art. 119. As emendas poderão ser apresentadas em Comissão no caso de projeto sujeito à apreciação conclusiva: I - a partir da **designação do Relator**, por **qualquer Deputado** [...] § 1º As emendas serão apresentadas no prazo de **5 (cinco) sessões**, contado da publicação do respectivo anúncio na **Ordem do Dia das Comissões**. § 2º A emenda somente será tida como **da Comissão**, para efeitos posteriores, se versar sobre matéria de seu campo temático ou área de atividade e **for por ela aprovada**.

O parecer e suas partes:

> **Lei seca:** RICD, art. 126. **Parecer** é a proposição com que uma Comissão se pronuncia sobre qualquer matéria sujeita a seu estudo.
>
> **Lei seca:** RICD, art. 129. O parecer por escrito constará de **três partes**: I - relatório [...]; II - voto do Relator [...]; III - parecer da Comissão [...]. § 1º O **parecer a emenda** pode constar apenas das partes indicadas nos incisos II e III, **dispensado o relatório**.

A devolução da proposição inconstitucional:

> **Lei seca:** RICD, art. 137, § 1º. [...] a Presidência **devolverá ao Autor** qualquer proposição que: [...] II - versar sobre matéria: [...] b) **evidentemente inconstitucional**; [...] § 2º [...] poderá o Autor da proposição **recorrer ao Plenário**, no prazo de cinco sessões da publicação do despacho, ouvindo-se a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em igual prazo.

A apreciação preliminar, depois do recurso contra parecer terminativo:

> **Lei seca:** RICD, art. 144. Haverá **apreciação preliminar** em Plenário quando for **provido recurso contra parecer terminativo** de Comissão, emitido na forma do art. 54.

A sustação:

> **Lei seca:** CF, art. 49. É da **competência exclusiva do Congresso Nacional**: [...] V - **sustar** os atos normativos do **Poder Executivo** que **exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa**;

O papel do Senado no controle difuso:

> **Lei seca:** CF, art. 52. Compete **privativamente ao Senado Federal**: [...] X - **suspender a execução**, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por **decisão definitiva** do Supremo Tribunal Federal;

O juízo prévio do Congresso sobre as medidas provisórias:

> **Lei seca:** CF, art. 62, § 5º. A deliberação de cada uma das Casas do Congresso Nacional sobre o mérito das medidas provisórias dependerá de **juízo prévio** sobre o atendimento de seus **pressupostos constitucionais**.

O mandado de injunção:

> **Lei seca:** CF, art. 5º, LXXI. conceder-se-á **mandado de injunção** sempre que a **falta de norma regulamentadora** torne inviável o exercício dos **direitos e liberdades constitucionais** e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;
>
> **Lei seca:** Lei 13.300/2016, art. 2º. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta **total ou parcial** de norma regulamentadora torne inviável o exercício [...]. Parágrafo único. Considera-se **parcial** a regulamentação quando forem **insuficientes** as normas editadas pelo órgão legislador competente.

Pegadinhas da banca

- **"O projeto de lei ordinária tem só dois caminhos."** Errado: são três (ordinário, sumário e abreviado).
- **"Sumário e abreviado são a mesma coisa."** Errado: sumário é urgência; abreviado é votação só nas comissões.
- **"A Câmara é sempre a Casa iniciadora."** Errado: projeto de Senador ou de comissão do Senado começa no Senado.
- **"Comissões não podem apresentar projetos de lei."** Errado: a CF (art. 61) dá iniciativa às comissões; CPI e CLP apresentam projetos.
- **"A CLP é menos vantajosa para a participação popular (Fernando de Brito Alves)."** Errado: o autor a considera mais vantajosa.

- **"O projeto é discutido só no Plenário" ou "primeiro no Plenário, depois nas comissões".** Errado: é discutido nas comissões e no Plenário, primeiro nas comissões.
- **"A Constituição não prevê a etapa das comissões como obrigatória."** Errado: há o princípio do exame prévio por comissões (José Afonso da Silva).
- **"As comissões brasileiras têm pouco poder / poder comparável ao de outros países / só opinam."** Errado: o poder delas é excepcional; votam conclusivamente, emendam e fiscalizam.
- **"Comissões servem para análise superficial / mera triagem formal."** Errado: servem para aprofundar (verticalizar) o exame.
- **"A Constituição permite expressamente que o Plenário substitua as comissões."** Errado: prevê o contrário, as comissões no lugar do Plenário.
- **"Comissões não podem apresentar emendas nem substitutivos."** Errado: podem (RICD, art. 57, IV).
- **"Emendas só no Plenário."** Errado: também nas comissões, em cinco sessões do anúncio.
- **"Ministério pode apresentar emenda."** Errado: só parlamentares e comissões emendam. O Presidente da República, autor do projeto, envia mensagem aditiva.
- **"O poder de emendar é exclusivo do Presidente da República autor do projeto."** Errado: é dos parlamentares e das comissões.
- **"Emenda saneadora só pela CCJC."** Errado: qualquer comissão pode suprimir dispositivo inconstitucional.
- **"Emenda saneadora pode ser apresentada por qualquer parlamentar, sem prazo nem apoiamento."** Errado: segue as regras comuns de prazo e apoiamento.
- **"Parecer de mérito contrário barra o projeto / sempre leva ao arquivamento."** Errado: só o parecer de admissibilidade (CCJC, CFT, comissão especial) é terminativo.
- **"O parecer da CCJC sempre vincula o Plenário."** Errado: é terminativo, mas cabe recurso, e o Plenário decide.
- **"A constitucionalidade é examinada exclusivamente pelo Plenário."** Errado: o primeiro exame é da CCJC.
- **"Parecer sobre projeto tem duas partes."** Errado: tem três; só o parecer a emenda dispensa o relatório.
- **"Distribuir a cinco comissões de mérito."** Errado: o limite é quatro; acima disso, comissão especial.
- **"Comissões organizam a pauta livremente, sem prazos."** Errado: 5, 10 ou 40 sessões, conforme o regime.
- **"Voto em separado acolhido pela maioria não substitui o voto do Relator."** Errado: vira o parecer da comissão, e o do Relator vira voto em separado.
- **"A CCJC faz controle repressivo."** Errado: faz controle preventivo, porque examina projeto.
- **"O controle político do Congresso é sempre preventivo" ou "sempre repressivo".** Errado: é preventivo ao rejeitar projetos e repressivo ao sustar atos.
- **"O controle preventivo ocorre só depois da aprovação pelas duas Casas."** Errado: ocorre durante a tramitação.

- **"Devolução da proposição pelo Presidente é mecanismo informal."** Errado: é formal (ato expresso, fundamentado, publicado, com recurso).
- **"Emendas saneadoras são mecanismo informal."** Errado: são formais.
- **"Mandado de segurança de parlamentar é controle preventivo feito pelo Legislativo."** Errado: é feito pelo Judiciário.
- **"Mecanismos formais são só do Legislativo."** Errado: veto e MS também são formais.
- **"Engavetamento e devolução de relatoria não têm relação com controle de constitucionalidade."** Errado: podem funcionar como controle preventivo informal.
- **"Engavetamento é sempre motivado por inconstitucionalidade."** Errado: pode ter motivo político; a devolução de relatoria pode ocorrer por perda de atratividade do tema.
- **"Mecanismos informais são sempre documentados / sempre claros / nunca rejeitam proposições / são sempre menos eficientes / só em casos de grande relevância."** Tudo errado.
- **"Sustação por resolução do Senado" ou "por lei ordinária sujeita a sanção".** Errado: decreto legislativo do Congresso, sem sanção.
- **"O Congresso pode sustar ato que não exorbitou, por discordar do conteúdo / por conveniência."** Errado: só ato que exorbita; sustar sem exorbitância é abuso.
- **"A sustação só cabe se o ato contrariar diretamente a Constituição."** Errado: basta ultrapassar a lei regulamentada.
- **"A sustação alcança só decretos do Presidente."** Errado: alcança portarias de Ministros e outros atos normativos do Executivo.
- **"A sustação alcança resoluções do TSE, atos de governadores e prefeitos."** Errado: só o Executivo federal; o STF anulou a sustação de resolução do TSE.
- **"A sustação depende de declaração judicial prévia / de confirmação judicial."** Errado: é ato próprio e definitivo do Congresso.
- **"A sustação tem efeitos ex tunc" ou "restaura automaticamente a norma revogada."** Errado: ex nunc, sem repristinação automática.
- **"O decreto legislativo de sustação não pode ser controlado pelo Judiciário."** Errado: cabe ADI.
- **"Relevância e urgência de MP nunca podem ser controladas pelo STF."** Errado: podem, quando a ausência for evidente.
- **"MP pode tratar de matéria de lei complementar se houver urgência."** Errado: vedação expressa.
- **"A conversão da MP em lei sana os vícios."** Errado: o STF rejeita a convalidação.
- **"Qualquer cidadão pode impetrar MS contra a tramitação de projeto."** Errado: só parlamentar.
- **"MS de parlamentar só contra projeto de lei, não contra PEC."** Errado: cabe contra os dois.
- **"Vício formal (falta de assinaturas) não justifica MS."** Errado: justifica.
- **"Atos interna corporis podem, em regra, ser controlados pelo STF."** Errado: em regra não; só quando há questão constitucional.

- **"Normas regimentais são absolutamente imunes, mesmo violando a Constituição."** Errado: a imunidade cede diante de violação constitucional (ex.: direito das minorias à CPI).
- **"Pela literalidade do art. 52, X, quem suspende a lei é o STF."** Errado: é o Senado.
- **"A suspensão pelo Senado é obrigatória / retroativa / pode ir além do declarado pelo STF."** Errado nos três pontos.
- **"Toda decisão do STF em controle difuso vale para todos, até de Turma."** Errado: só a do Plenário (abstrativização), a súmula vinculante ou a resolução do Senado.
- **"MI cabe para direito previsto em lei ordinária / em norma de eficácia plena ou contida."** Errado: só norma constitucional de eficácia limitada.
- **"MI só contra omissão total" ou "só contra o Legislativo".** Errado: total ou parcial; contra qualquer Poder, órgão ou autoridade.
- **"MI não cabe para direitos criados por emenda constitucional."** Errado: cabe.

Itens comentados

- **Item:** O procedimento sumário, em que o projeto de lei tramita apenas pelas comissões, com dispensa da competência do Plenário, é também conhecido como procedimento abreviado, expressão usada pelo Regimento Interno da Câmara dos Deputados para o mesmo instituto. **Errado.** Sumário é o caminho da urgência constitucional. O abreviado é o da votação só pelas comissões (poder conclusivo). São institutos diferentes.
- **Item:** Situação hipotética: O Presidente da Câmara dos Deputados distribuiu projeto que versa matéria da competência de cinco comissões, que devem pronunciar-se quanto ao mérito, a essas cinco comissões permanentes, para que se manifestassem separadamente. Nessa situação, a distribuição observou o Regimento Interno. **Errado.** Nenhuma proposição pode ir a mais de quatro comissões de mérito. Com cinco, cria-se comissão especial (RICD, arts. 34, II, e 139, V).
- **Item:** Situação hipotética: O relator de projeto de lei em comissão da Câmara dos Deputados apresentou parecer escrito composto de duas partes: o relatório, com exposição circunstanciada da matéria, e o voto, com a sua opinião sobre a aprovação ou rejeição. Nessa situação, o parecer atende às exigências do Regimento Interno, que prevê apenas essas duas partes para o parecer sobre projeto. **Errado.** O parecer escrito tem três partes: relatório, voto do Relator e parecer da Comissão. Só o parecer a emenda dispensa o relatório.
- **Item:** Situação hipotética: Distribuído projeto de lei a comissão da Câmara dos Deputados, foi designado o relator e publicado o anúncio na Ordem do Dia das Comissões. Nessa situação, as emendas poderão ser apresentadas na comissão, por qualquer deputado, no prazo de cinco sessões, contado da publicação do respectivo anúncio. **Certo.** É o art. 119, I e § 1º, do RICD. A emenda só será da comissão se ela a aprovar.
- **Item:** No Brasil, um parecer desfavorável de uma comissão de mérito impede o prosseguimento da tramitação de um projeto de lei. **Errado.** Parecer de mérito contrário não é terminativo. Terminativos são os pareceres de admissibilidade: CCJC (constitucionalidade e juridicidade), CFT (adequação orçamentária) e comissão especial.

- **Item:** Na Câmara dos Deputados, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania pela inconstitucionalidade de uma proposição é terminativo, mas cabe recurso ao Plenário para que ela continue a tramitar. **Certo.** Provido o recurso, há apreciação preliminar em Plenário, que decide só sobre a constitucionalidade e a juridicidade (RICD, arts. 54, 144 e 145).
- **Item:** Situação hipotética: Em comissão da Câmara dos Deputados, o parecer do relator concluía pela aprovação de projeto de lei; o Deputado Otávio apresentou voto em separado pela rejeição, e a maioria dos membros votou com ele. Assertiva: Nessa situação, o voto em separado transforma-se no parecer vencedor da comissão, e o voto do relator original passa a constituir voto em separado. **Certo.** É o art. 57, XII e XIII, do RICD.
- **Item:** Situação hipotética: O Ministério da Saúde encaminhou ofício à Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados com texto de emenda a projeto de lei em tramitação, pedindo sua inclusão entre as emendas da comissão. Assertiva: Emendas podem ser propostas por órgãos fora do Legislativo, razão pela qual, nessa situação, o texto deve ser recebido e numerado como emenda do Ministério. **Errado.** Só parlamentares e comissões emendam. Um Deputado pode adotar a sugestão como emenda própria.
- **Item:** Situação hipotética: Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, projeto de lei recebeu parecer pela inconstitucionalidade por invadir competência privativa do Presidente da República. Assertiva: Nessa situação, o controle de constitucionalidade exercido pela Comissão de Constituição e Justiça foi repressivo, como é sempre o controle realizado por esse órgão. **Errado.** A CCJC examina projeto, algo que ainda não é lei: o controle é preventivo.
- **Item:** A devolução de proposição inconstitucional pelo Presidente da Casa é um mecanismo informal de controle preventivo, equiparável ao engavetamento e à devolução de relatoria, ainda que o despacho seja fundamentado e publicado e caiba recurso do autor ao Plenário. **Errado.** É mecanismo formal, previsto no Regimento (art. 137, § 1º). Informais são o engavetamento e a devolução de relatoria.
- **Item:** Situação hipotética: Decreto do Presidente da República exorbitou do poder regulamentar, e um Senador apresentou projeto de resolução do Senado Federal para sustá-lo, sustentando que a Câmara dos Deputados não precisaria deliberar. Assertiva: Nessa situação, o instrumento é adequado, pois a sustação de atos normativos do Poder Executivo é competência exclusiva do Senado Federal, exercida por resolução. **Errado.** A competência é exclusiva do Congresso Nacional, exercida por decreto legislativo votado nas duas Casas.
- **Item:** Situação hipotética: Medida provisória editada sem urgência demonstrável e sobre matéria reservada a lei complementar foi questionada em ação direta no STF; durante o processo, o Congresso Nacional a converteu em lei. Assertiva: Nessa situação, a ação perdeu o objeto, pois a conversão de medida provisória em lei pelo Congresso Nacional sana eventuais vícios de inconstitucionalidade da proposição original. **Errado.** A conversão não convalida os vícios. A ação continua, aditada para alcançar a lei de conversão.
- **Item:** Situação hipotética: Deputado impetrou mandado de segurança no STF contra decisão do Presidente da Câmara dos Deputados que, ao interpretar o Regimento Interno, teria violado o direito constitucional das minorias de instalar comissão parlamentar de inquérito. Assertiva:

Nessa situação, segundo o STF, os atos interna corporis podem ser apreciados pelo Judiciário, porque há uma questão constitucional posta em análise, e não mera interpretação regimental. **Certo.** Quando há questão constitucional, o ato deixa de ser só interna corporis.

- **Item:** Na concepção tradicional do art. 52, X, da CF, o Senado Federal pode optar por não suspender a execução de uma lei declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso, mantendo a decisão com efeitos apenas entre as partes envolvidas. **Certo.** Na visão tradicional, a suspensão é faculdade política do Senado. Hoje, pela abstrativização, a decisão do Plenário do STF já vale para todos.
- **Item:** Situação hipotética: Cidadão impetrou mandado de injunção alegando que o Congresso Nacional não editou lei para restringir o exercício de profissão cuja liberdade a Constituição assegura em norma de eficácia contida, o que lhe causaria insegurança. Assertiva: Nessa situação, o mandado de injunção cabe para questionar a omissão de norma regulamentadora, pois a ação alcança direitos previstos em normas de eficácia contida ou plena. **Errado.** Norma de eficácia contida já pode ser exercida; o MI cabe só para norma de eficácia limitada.

Resumo para revisar

- Projeto de lei ordinária: três caminhos. Ordinário (comissões e Plenário), sumário (urgência do Presidente da República) e abreviado (só comissões, poder conclusivo).
- A Câmara é a Casa iniciadora na maioria dos casos, mas projeto de Senador ou de comissão do Senado começa no Senado.
- Comissões têm iniciativa de leis (CF, art. 61). A CLP (2001) recebe sugestões da sociedade civil (não de partidos) e as apresenta como projetos seus.
- Exame prévio por comissões é obrigatório; primeiro comissões, depois Plenário. No Brasil, as comissões têm poder excepcional; o Plenário costuma homologar o que elas decidem.
- Comissões temporárias (especiais, CPI, externas) acabam no fim da legislatura ou antes, cumprido o fim ou vencido o prazo.
- Comissões fazem audiências públicas, convocam Ministro, enviam pedidos escritos de informação (pela Mesa), ouvem qualquer autoridade ou cidadão e propõem sustação de atos do Executivo.
- Distribuição: despacho do Presidente da Câmara em duas sessões; comissões de mérito, CFT (se houver impacto orçamentário) e CCJC (sempre). Máximo de quatro comissões de mérito; acima disso, comissão especial.
- Terminativos: CCJC (constitucionalidade/juridicidade), CFT (adequação orçamentária) e comissão especial (ambas). Cabe recurso ao Plenário, que faz a apreciação preliminar.
- Parecer de mérito contrário não é terminativo; só arquiva se todas as comissões de mérito forem contrárias (salvo recurso).
- Parecer: manifestação do colegiado; favorável, contrário ou favorável com emendas; três partes (relatório, voto do Relator, parecer da Comissão); parecer a emenda dispensa o relatório. No Senado, chama-se relatório até ser aprovado.

- Autor não pode ser Relator. Deliberação por maioria, presente a maioria absoluta; empate, vale o voto do Relator. Vista de duas sessões.
- Voto em separado de qualquer membro; se a maioria o aprova, vira parecer vencedor, e o voto do Relator vira voto em separado.
- Prazos: 5 sessões (urgência), 10 (prioridade), 40 (ordinária); Relator tem metade. Vencido o prazo, a matéria pode seguir sem parecer.
- Emendas em comissão: qualquer Deputado e a CLP, a partir da designação do Relator, em cinco sessões do anúncio. Só vira emenda da comissão se ela aprovar.
- Emendam só parlamentares e comissões; o Presidente da República envia mensagem aditiva. Emenda saneadora pode vir de qualquer comissão e é mecanismo formal.
- Poder conclusivo não vale para lei complementar, código, iniciativa popular, projeto de comissão, matéria indelegável, projeto do Senado aprovado em Plenário, pareceres divergentes e urgência. Recurso: 1/10 dos Deputados, cinco sessões.
- CCJC faz controle político preventivo. Veto jurídico é preventivo do Executivo. MS de parlamentar é preventivo do Judiciário.
- Formais: parecer da CCJC, devolução pelo Presidente, emendas saneadoras, veto, MS. Informais: engavetamento, devolução de relatoria, retirada pelo autor; sem registro, difíceis de identificar, nem sempre por inconstitucionalidade.
- Sustação (art. 49, V): Congresso, decreto legislativo, sem sanção; só atos normativos do Executivo federal que exorbitem da lei ou da delegação (decretos, portarias de Ministros, lei delegada). Não alcança TSE, governador, prefeito, nem o mérito do ato.
- Sustação: controle político repressivo; efeitos ex nunc e erga omnes; definitiva; sem repristinação automática; o decreto legislativo pode ser atacado por ADI.
- MP: STF controla relevância e urgência quando a ausência é evidente; vedada para lei complementar, processo civil e penal, orçamento (salvo crédito extraordinário). Conversão em lei não cura vício.
- MS preventivo só de parlamentar: PEC contra cláusula pétrea e tramitação que viola regra constitucional. Cidadão não pode.
- Interna corporis: em regra fora do controle judicial (Tema 1.120); exceção quando há questão constitucional. Controle judicial minimalista.
- Art. 52, X: Senado suspende lei declarada inconstitucional pelo STF em controle difuso; visão tradicional: faculdade, ex nunc, erga omnes, nos limites da decisão. ADIs 3.406 e 3.470 (2017): decisão do Plenário do STF já vale para todos; Senado dá publicidade.
- MI: norma constitucional de eficácia limitada; omissão total ou parcial; contra qualquer Poder, órgão ou autoridade; não cabe para norma plena, contida, autoaplicável, nem para direito de lei ordinária.